



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๓





แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๓

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๓

ISBN : 978-616-333-110-6

พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์โดย : สำนักงานศาลปกครอง

อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๐๕๗๘

โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๔๕

<http://www.admincourt.go.th>

พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงจันทร์การพิมพ์ ๑๘๘/๔-๕ ซอยแสงจันทร์ ๖๗ ถนนเจริญกรุง

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๑ ๔๐๕๘

คำนำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจสำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และบุคคลทั่วไป อันเป็นการดำเนินการตามพันธกิจของศาลปกครองในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองจากแนวนโยบายของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำและเผยแพร่ไปแล้วถึงเล่มที่ ๑๒ ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย บัดนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองฉบับนี้ขึ้น เป็นเล่มที่ ๑๓ โดยในการจัดทำได้รวบรวมและคัดเลือกคำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของเล่มที่ ๑๒ เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบกัน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๓ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง คณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิสрутพิชญ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๓ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาตลอดจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ยังไม่ได้ นำเสนอในเล่มที่ ๑๒ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครง การนำเสนอตามเล่มที่ ๑๒ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาคำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีคำวินิจฉัยในประเด็นใหม่จะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ตาม สำหรับคำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถ จัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้ คณะผู้จัดทำได้เพิ่มเติมหัวข้อเฉพาะกรณีดังกล่าวขึ้นใหม่ จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวกในการศึกษาควบคู่กันกับเล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๑๒

ภาค ๑ ภาคทั่วไป

บทที่ ๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๓๙
	๑. โครงสร้างของศาลปกครอง	๓๙
	๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๔๐
	๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง	๔๐
บทที่ ๒	“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	๔๑
	๑. หน่วยงานทางปกครอง	๔๑
	๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๑
	๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	๔๑
	๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น	๔๑
	๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา	๔๑
	๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๔๒
	๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง	๔๒
	๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๓
	๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๔
	๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๔
	๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง	๔๔
	๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	๔๕
	๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๕
บทที่ ๓	อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๔๗
	๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๔๗
	๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ	๔๗
	๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”	๔๗



๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะ ของการออก “กฎ”	๔๘
๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง	๔๙
๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง	๔๙
๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”	๔๙
๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”	๕๐
๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”	๕๐
๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”	๕๑
๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”	๕๑
๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”	๕๑
๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”	๕๑
๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”	๕๑
๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ	๕๑
๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป	๕๑
๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่ง ที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด	๕๒
๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”	๕๒
๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง	๕๒
๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง	๕๓
๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน	๕๓
๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน	๕๓
๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ	๕๓
๖) การใช้สิทธิตามสัญญา	๕๓
๗) กรณีอื่น ๆ	๕๓
๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด	๕๖



๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๕๖
๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๕๖
๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๕๘
๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่	๖๑
๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๖๑
๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ	๖๑
๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง	๖๒
๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๖๒
๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า เป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด	๖๓
๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๖๓
๑.๖ สัญญาทางปกครอง	๖๔
๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง	๖๔
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๖๔
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๖๕
๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการ การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็น ต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล	๖๗
๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา	๖๗



- ๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาท
เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า
เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด ๖๗
- ๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ ๖๗
- ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๖๗
- ๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง ๖๗
- ๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจาก
สัญญาทางปกครอง ๖๗
- ๓) สัญญาประกันรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ
เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม ๖๗
- ๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ๖๗
- ๕) สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง ๖๘
- ๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง ๖๘
- ๑) สัญญาจ้างแรงงาน ๖๘
- ๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร ๖๘
- ๓) สัญญากู้ยืม ๖๘
- ๔) สัญญาซื้อขาย ๖๙
- ๕) สัญญาเช่า ๗๐
- ๖) สัญญารับขนคนโดยสาร ๗๐
- ๗) สัญญาจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ๗๐
- ๘) สัญญาเช่าซื้อ ๗๐
- ๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่า
ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง ๗๐
- ๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ ๗๒
- ๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ๗๒
- ๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ ๗๒
- ๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น ๗๒
- ๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ ๗๕
- ๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล
ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ๗๕
- ๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ
ในบางกรณีต่อศาลปกครอง ๗๕



๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๕
๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๕
๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร	๗๕
๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ	๗๖
๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์	๗๖
๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว	๗๖
๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน	๗๖
๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร	๗๘
๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	๗๘
๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย	๗๙
๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑	๗๙
๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	๗๙
๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔	๗๙
๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๙
๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล	๗๙
๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	๗๙
๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา	๗๙



๓) งานทางนโยบาย	๘๐
๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร	๘๑
๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ	๘๑
๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา	๘๑
๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์	๘๒
๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา	๘๒
๒) การปกครองสงฆ์	๘๒
๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๘๒
๑) การออกหมายเรียก	๘๒
๒) การจับกุม	๘๒
๓) การปรับ	๘๒
๔) การปล่อยชั่วคราว	๘๒
๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น	๘๒
๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา	๘๒
๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	๘๓
๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา	๘๓
๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	๘๓
๑๐) อื่น ๆ	๘๔
๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	๘๕
๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป	๘๕
๑) การรักษาพยาบาล	๘๕
๒) การขับรถ	๘๕
๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า	๘๖
๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ	๘๖
๕) การดูแลรักษาต้นไม้	๘๖
๖) การแจ้งความร้องทุกข์	๘๗
๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน	๘๗
๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ	๘๗
๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร	๘๗
๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๘๗
๑๑) การเสนอความเห็น	๘๘
๑๒) การประชาสัมพันธ์	๘๘
๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	๘๘
๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ	๘๘
๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ	๘๘



๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครอง	
กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
หรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน	๘๘
๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
เกี่ยวพันกัน	๘๘
๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็น	
เกี่ยวพันกัน	๘๘
๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๘๘
๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลปกครองสูงสุด	๘๙

บทที่ ๔ เจือนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง	๙๑
๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง	๙๑
๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย	
หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๙๑
๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน	
หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ	
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง	
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๙๑
๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	
หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๙๑
(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกกฎ	๙๑
(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกคำสั่ง	๙๔
(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
กระทำอื่น	๑๐๔
(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ละเลยต่อหน้าที่	๑๐๗
(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๑๑๑
(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
กระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง	
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๑๑



(๗) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๑๓
(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น	๑๑๔
(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ	๑๑๖
๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๑๗
(๑) หน่วยงานทางปกครอง	๑๑๗
(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอธิปไตย	๑๑๗
(๓) คณะบุคคล	๑๑๗
(๔) ชุมชน	๑๑๗
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๑๘
๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี	๑๑๘
๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ	๑๑๘
๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๑๘
๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว	๑๑๘
๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว	๑๑๘
๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป	๑๑๙
๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๑๙
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค่าบังคับได้	๑๑๙
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้	๑๒๓
๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง	๑๒๔
๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี	๑๒๔
๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี	๑๒๔
๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด	๑๒๔
๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว	๑๒๖



๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๑๒๖
๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๒๖
๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา	๑๒๘
๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	๑๒๘
๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๑๒๙
๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี	๑๓๒
๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย	๑๓๒
๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ	๑๓๒
๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๑๓๓
๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๓๓
๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๓๓
๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๓๔
๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้คำสั่งใหม่ทดแทน	๑๓๔
๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	๑๓๔
๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี	๑๓๕
๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎคำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ	๑๓๕
๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๓๕
๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง	๑๓๙
๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๑๔๗
๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน	๑๔๗
๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	๑๔๘



- ๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร ๑๔๙
- ๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๔๙
- ๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๕๑
- ๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอื่น ๑๕๓
- ๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ๑๕๓
- ๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น ๑๖๔
- ๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ๑๖๕
- ๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ๑๖๕
- ๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาสัมปทาน ๑๖๗
- ๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทุนการศึกษา ๑๖๗
- ๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ๑๗๐
- ๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน ๑๗๐
- ๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ
แปรรูป และจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ๑๗๐
- ๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ๑๗๒
- ๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาหลักประกันของ ๑๗๓
- ๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขาย ๑๗๓
- ๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ๑๗๓
- ๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้อง
การใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง ๑๗๔



๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดี เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ	๑๗๔
๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป	๑๗๕
๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐	๑๗๕
๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒	๑๗๖
๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้อง คดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๑๗๗
๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้	๑๗๗
๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มี การรับสภาพความรับผิดชอบ	๑๗๗
๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล	๑๗๘
๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	๑๗๘
๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล	๑๘๐
๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่น	๑๘๑
๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	๑๘๑
๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น	๑๘๒
๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้อง เมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตาม ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ	๑๘๖
๕. ค่าธรรมเนียมศาล	๑๘๖
๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคน ร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว	๑๘๖
๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาล ไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)	๑๘๗
๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)	๑๘๗
๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)	๑๘๗
๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับ ข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)	๑๘๗
๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ	๑๘๗
๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)	๑๘๗
๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๔๖)	๑๘๘
๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๔๗)	๑๘๙



บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

- ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)
 - ๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
 - ๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป
 - ๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 - ๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม
 - ๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - ๑.๑.๖ การชี้แจงน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล
 - ๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
 - ๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
 - ๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ
 - ๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย
 - ๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน
 - ๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)
 - ๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)
 - ๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง
 - ๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ
 - ๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)
 - ๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร
 - ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)
 - ๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)
 - ๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)
๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น
- ๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)
 - ๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง
 - ๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)
 - ๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๓

๑๙๓

๑๙๓

๑๙๓

๑๙๔

๑๙๔

๑๙๔

๑๙๔

๑๙๔



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้	๑๙๔
๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้	๑๙๔
๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง	๑๙๔
๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด	๑๙๔
๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น	๑๙๔
๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาแล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น	๑๙๔
๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง	๑๙๕
๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม	๑๙๕
๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม	๑๙๕
๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)	๑๙๗
๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)	๑๙๗
๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)	๑๙๘
๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)	๑๙๘
๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)	๑๙๘
๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๕)	๑๙๘
๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา	๑๙๘
๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)	๑๙๘
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๑๙๘
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ	๑๙๘
๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)	๑๙๘
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๑๙๘
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว	๑๙๙
๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)	๑๙๙



๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้น ไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)	๑๙๙
๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีอื่น ๆ	๑๙๙
๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง	๑๙๙
๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)	๑๙๙
๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง	๑๙๙
๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด	๑๙๙
๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ	๒๐๐
๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด	๒๐๐
๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)	๒๐๐
๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)	๒๐๐
๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)	๒๐๐
๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)	๒๐๐
๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี	๒๐๐
๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)	๒๐๐
๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง	๒๐๑
๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อย ของประชาชน (ข้อ ๙๒)	๒๐๑
๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)	๒๐๑
๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)	๒๐๑
๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)	๒๐๑
๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)	๒๐๑
๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๒๐๑
๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้	๒๐๑
๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๒๐๑
๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)	๒๐๒
๒.๑๓ การบังคับคดี	๒๐๒



๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด	๒๐๔
๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด	๒๐๔
๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๒๐๔
๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๒๐๔
๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา	๒๐๔
๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๒๐๕
๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์	๒๐๕
๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๒๐๕
๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๒๐๕
๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๒๐๖
๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์	๒๐๗
๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๒๐๗
๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์	๒๐๗
๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๒๐๗
๓.๒.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๒๐๗
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๒๐๗
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๒๐๘
๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๒๐๘
๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๒๐๘
๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๒๐๘
๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๒๐๘
๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๒๐๘
๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)	๒๐๘
๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)	๒๐๘
๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์	๒๐๙
๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๒๐๙



๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่ กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๒๐๙
๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๒๑๐
๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๒๑๐
๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๒๑๐
๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย หรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๒๑๐
๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๒๑๑
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๒๑๑
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๒๑๑
๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น มาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๒๑๑



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑	การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง	๒๑๕
	๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)	๒๑๕
	๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๒๑๗
	๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	๒๑๗
	๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๒๐
	๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย	๒๒๐
	๖. หลักความได้สัดส่วน	๒๒๐
บทที่ ๒	คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒๕
	๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๒๒๕
	๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๒๒๗
	๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๒๓๑
	๓.๑ การควบคุมมลพิษ	๒๓๑
	๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง	๒๓๑
	๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ	๒๓๕
	๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย	๒๓๕
	๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๒๓๖
	๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๒๓๗
	๔. กรณีความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นกรณีความรับผิดอย่างอื่น	๒๔๘
บทที่ ๓	คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๒๔๙
	๑. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา	๒๔๙
	๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	๒๕๑
	๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก	๒๕๑
	๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา	๒๕๓
	๕. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น	๒๕๔
	๖. กรณีอื่น ๆ	๒๕๔



บทที่ ๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง	๒๕๕
๑.	การควบคุมอาคาร	๒๕๕
๑.๑	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ	๒๕๕
๑.๑.๑	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	๒๕๕
๑.๑.๒	เทศบัญญัติ	๒๕๕
๑.๒	ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๕๕
๑.๒.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ	๒๕๕
๑.๒.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ	๒๕๕
๑.๓	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๖๔
๑.๓.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुकล้าที่สาธารณะ	๒๖๔
๑.๓.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย	๒๖๔
๑.๓.๓	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น	๒๖๕
๑.๓.๔	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ	๒๖๘
๑.๔	ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ	๒๖๙
๑.๔.๑	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้	๒๖๙
๑.๔.๒	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๒๗๔



	๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๗๕
	๒. การผังเมือง	๒๗๕
บทที่ ๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๒๗๙
	๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	๒๗๙
	๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์	๒๗๙
	๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๒๘๒
	๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม	๒๘๔
บทที่ ๖	คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ	๒๘๗
	๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	๒๘๗
	๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ	๒๘๗
	๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ	๒๘๗
	๔. กรณีอื่น ๆ	๒๘๗
บทที่ ๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๒๘๙
	๑. การลงทุน	๒๘๙
	๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๒๙๐
บทที่ ๘	คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์	๒๙๓
	๑. การพาณิชย์	๒๙๓
	๒. การประกันภัย	๒๙๓
	๓. การอุตสาหกรรม	๒๙๓
	๔. การเกษตร	๒๙๖
	๕. สหกรณ์	๒๙๘
บทที่ ๙	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข	๓๐๗
	๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุข	๓๐๗
	๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข	๓๐๗
	๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข	๓๐๗



บทที่ ๑๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ	๓๐๙
๑. อาหารและยา	๓๐๙
๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๐๙
๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๐๙
๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต	๓๑๐
๓. ระบบบริการสุขภาพ	๓๑๒
๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	๓๑๒
๓.๒ เงินช่วยเหลือตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ	๓๑๕
๓.๓ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	๓๑๕
๓.๔ กรณีอื่น ๆ	๓๑๕
๔. เหตุรำคาญ	๓๑๘
๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน	๓๑๘
๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล	๓๒๓
๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์	๓๒๖
๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	๓๓๑
๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๓๑
๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาด	๓๓๔
๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร	๓๓๔
๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน	๓๓๔
๔.๙ เหตุรำคาญจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๓๓๕
บทที่ ๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	๓๓๗
๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ	๓๓๗
๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน	๓๓๘
๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม	๓๓๘
๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า	๓๓๘
๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๓๓๘
๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน	๓๓๘
๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ	๓๓๘
๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	๓๓๘
๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด	๓๓๘
๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์	
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์	๓๓๘



๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๓๙
๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย	๓๓๙
๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ	๓๓๙
๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว	๓๓๙
๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย	๓๓๙
๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ	๓๓๙
๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ	๓๓๙
๑๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายสุรา	๓๓๙
บทที่ ๑๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง	๓๔๑
๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก	๓๔๑
๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ	๓๔๑
๑.๒ การประกอบการขนส่ง	๓๔๑
๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ	๓๔๕
๑.๔ การดูแลรักษาทาง	๓๔๗
๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำ บริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๓๕๐
๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๓๕๐
๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ	๓๕๐
๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ	๓๕๐
๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี	๓๕๘
๒.๓ กรณีอื่น ๆ	๓๕๘
๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	๓๖๐
บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน	๓๖๑
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	๓๖๑
๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	๓๖๔
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๓๖๔
๔. การรังวัดที่ดิน	๓๗๑
๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๓๗๓
๖. กรณีอื่น ๆ	๓๗๕
๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	๓๗๕
๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๓๗๖
๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๓๗๖
๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๓๗๘
๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	๓๗๙



บทที่ ๑๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด	๓๘๑
	๑. การจัดสรรที่ดิน	๓๘๑
	๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	๓๘๑
	๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน	๓๘๔
	๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต	๓๘๔
	๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ	๓๘๔
	๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	๓๘๖
	๒. อาคารชุด	๓๘๖
	๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด	๓๘๖
	๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	๓๘๖
	๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด	๓๘๖
	๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด	๓๘๘
บทที่ ๑๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๑. การจัดการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	๓๘๙
	๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น	๓๘๙
	๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๘๙
บทที่ ๑๖	คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน	๓๙๑
	๑. งานทะเบียนราษฎร	๓๙๑
	๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว	๓๙๔
	๓. งานทะเบียนอาวุธปืน	๓๙๖
	๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	๓๙๖
	๕. งานทะเบียนการพนัน	๓๙๘
	๖. งานทะเบียนสมาคม	๔๐๐
บทที่ ๑๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๔๐๓
	๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก	๔๐๓
	๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๔๐๓
	๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น	๔๐๖



๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๔๐๖
๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	๔๑๑
๒. การใช้สิทธิไต่เบี่ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่	๔๑๑
๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๔๑๑
๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๔๑๑
๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๔๑๑
๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด	๔๑๒
๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไต่เบี่ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๔๑๓
๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ	๔๑๔
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๔๑๔
๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๔๑๔
๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๔๑๕
๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด	๔๑๕
๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๔๒๓
๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๔๓๓
๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๔๓๗
บทที่ ๑๘ คติปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๔๓๙
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๔๓๙
๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน	๔๓๙
๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๔๓๙
๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน	๔๓๙
๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน	๔๓๙
๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง	๔๔๑
๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้	๔๔๑



๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง	๔๔๑
๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจาก อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน	๔๔๑
๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๔๔๑
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๔๔๑
๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน	๔๔๑
๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	๔๔๑
๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๔๔๑
๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน	๔๔๒
๒. การรอนสิทธิ	๔๔๒
๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๔๔๒
๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	๔๔๖
๓. ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี	๔๔๖
๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ	๔๕๐
๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ	๔๕๐
บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ	๔๕๙
๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๔๕๙
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๔๖๔
๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๔๖๔
๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๔๖๘
๕. การจัดทำสัญญา	๔๖๙
๖. หลักประกันของ	๔๗๑
๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน	๔๗๑
๘. กรณีอื่น ๆ	๔๗๔
บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๔๗๗
๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)	๔๗๗
๑.๑ สัญญาสัมปทาน	๔๗๗
๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ	๔๘๐
๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	๔๘๓
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๔๘๘
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ	๔๘๘



๒.๑	สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๔๘๘
๒.๒	สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล	๕๐๐
บทที่ ๒๑	คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ	๕๐๓
๑.	การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ	๕๐๓
๒.	การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ	๕๐๓
๓.	การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๕๐๓
๔.	การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๕๐๖
บทที่ ๒๒	คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	๕๑๑
๑.	องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	๕๑๑
๑.๑	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	๕๑๑
๑.๒	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	๕๑๑
๑.๓	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๕๑๑
๑.๔	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๕๑๑
๒.	องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	๕๑๑
๒.๑	องค์กรอัยการ	๕๑๑
๒.๒	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๕๑๑
๒.๓	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕๑๑
บทที่ ๒๓	คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๕๑๓
๑.	การสอบสวน	๕๑๓
๒.	การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา	๕๑๓
๓.	กรณีอื่น ๆ	๕๑๓
บทที่ ๒๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์	๕๑๙
๑.	การพระราชทานอภัยโทษ	๕๑๙
๒.	การราชทัณฑ์	๕๑๙
บทที่ ๒๕	คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ	๕๒๕
๑.	องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย	๕๒๕
๑.๑	สภานายความ	๕๒๕
๑.๒	เนติบัณฑิตยสภา	๕๒๙
๒.	องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ	๕๒๙
๒.๑	แพทยสภา	๕๒๙
๒.๒	ทันตแพทยสภา	๕๒๙



๒.๓ สภาการแพทย์แผนไทย	๕๓๑
๒.๔ สภาการพยาบาล	๕๓๑
๒.๕ สภาเภสัชกรรม	๕๓๑
๒.๖ สภาเทคนิคการแพทย์	๕๓๑
๒.๗ สภากายภาพบำบัด	๕๓๑
๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม	๕๓๑
๔. องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี	๕๓๒
๕. องค์การวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม	๕๓๓
๖. องค์การวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม	๕๓๓
๗. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ	๕๓๓
๗.๑ สัตวแพทย์สภา	๕๓๓
๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเข้าและมัลคุเทศก์	๕๓๓
๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	๕๓๓
๗.๔ ครูสภา	๕๓๓
บทที่ ๒๖ คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม	๕๓๕
๑. การศึกษา	๕๓๕
๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการการศึกษา	๕๓๕
๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา	๕๓๕
๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา	๕๓๕
๑.๔ การสอบและประเมินผล	๕๓๘
๑.๕ การสำเร็จการศึกษา	๕๓๙
๑.๖ การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	๕๓๙
๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษา	๕๓๙
๒. การศาสนา	๕๔๔
๓. สังคม และวัฒนธรรม	๕๔๔
บทที่ ๒๗ คติปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	๕๕๓
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๕๕๓
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ	๕๕๓
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๕๕๕
๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๕๕๕



บทที่ ๒๘	คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	๕๕๗
	๑. ภาษีอากร	๕๕๗
	๑.๑ ภาษีเงินได้	๕๕๗
	๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๕๕๗
	๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่	๕๕๗
	๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๕๕๙
	๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง	๕๕๙
	๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์	๕๕๙
	๒. ค่าธรรมเนียม	๕๖๑
	๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร	๕๖๓
บทที่ ๒๙	คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม	๕๖๗
	๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	๕๖๗
	๒. การทำงานของคนต่างด้าว	๕๖๘
	๓. สวัสดิการสังคม	๕๖๘
บทที่ ๓๐	คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน	๕๖๙
	๑. ราชการส่วนกลาง	๕๖๙
	๒. ราชการส่วนภูมิภาค	๕๖๙
	๒.๑ จังหวัด	๕๖๙
	๒.๒ อำเภอ	๕๖๙
	๒.๓ หมู่บ้านและตำบล	๕๖๙
	๓. ราชการส่วนท้องถิ่น	๕๗๑
	๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๕๗๑
	๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล	๕๗๘
	๓.๓ เทศบาล	๕๙๔
	๓.๔ กรุงเทพมหานคร	๖๐๐
	๓.๕ เมืองพัทยา	๖๐๐
บทที่ ๓๑	คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	๖๐๑
	๑. การสรรหาและคัดเลือก	๖๐๑
	๒. การบรรจุและแต่งตั้ง	๖๐๓
	๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่	๖๐๕
	๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ	๖๐๗
	๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน/การเลื่อนเงินเดือน	๖๐๘
	๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ	๖๑๒
	๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ	๖๑๔



บทที่ ๓๒	คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	๖๑๙
	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๖๑๙
	๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย	๖๑๙
	๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๖๑๙
	๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	๖๑๙
	๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน	๖๑๙
	๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน	๖๑๙
	๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ	๖๑๙
	๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๖๑๙
	๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก	๖๑๙
	๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก	๖๓๐
	๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน	๖๔๙
	๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกละเลย	๖๔๙
	๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย	๖๕๐
บทที่ ๓๓	คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๖๕๑
	๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๖๕๑
	๒. ค่ารักษาพยาบาล	๖๕๓
	๓. บำเหน็จบำนาญ	๖๕๔
	๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร	๖๕๙
	๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ	๖๕๙
บทที่ ๓๔	คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ	๖๖๕
	๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๖๖๕
	๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จ่ายเงิน จ่ายเงินนั้นโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ หรือทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๖๖๗



๓. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และฐานเป็นผู้บังคับบัญชา ทำการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายไว้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ๖๖๘
๔. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา จัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเป็นการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างรายใดรายหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ๖๗๔

ภาคผนวก

- ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ๖๘๑
- รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๙๙
- รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๐๑
- รายชื่อคณะผู้จัดทำ ๗๐๓



ภาค ๑

ภาคทั่วไป

บทที่ ๑

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง^๑

๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี และศาลปกครองนครสวรรค์ ต่อมา ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ ศาลปกครองสุพรรณบุรี ศาลปกครองภูเก็ต และศาลปกครองยะลา

จากกรณีข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคมีจำนวน ๑๔ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร

(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

^๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดลพบุรี

(๑๒) ศาลปกครองสุพรรณบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

(๑๓) ศาลปกครองภูเก็ต มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

(๑๔) ศาลปกครองยะลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

สำหรับแผนกคดีที่จัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นตามประกาศ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง นั้น ยังคงมี จำนวน ๕ แผนกเช่นเดิม ได้แก่

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและ ดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

(๔) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและ ดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

(๕) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๒

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. หน่วยงานทางปกครอง

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๘/๒๕๖๖)

๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๖๖)

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และโดยที่มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ให้จัดตั้งการรถไฟขึ้น เรียกว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้... (๒) จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ อำนาจเช่นนี้ให้รวมถึง... (๓) กำหนดอัตราค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว (๔) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ (๑๐) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟ... ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)



การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๖๗)

๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสถานะเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นต้น ดังนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๕/๒๕๖๖)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗๓/๒๕๖๖)

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗๐/๒๕๖๖)

๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

โดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และโดยที่มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้กล่าวว่า บัญญัติว่า ให้จัดตั้งการรถไฟขึ้น เรียกว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้... (๒) จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ อำนาจเช่นนี้ให้รวมถึง... (๓) กำหนดอัตราค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบ



เกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว (๔) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ (๑๐) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟ... ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับกิจการรถไฟต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมาย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าร่วมดำเนินกิจการทางปกครองในการดำเนินการบริหารการเดินรถไฟฟ้า ขานเมือง สายสีแดง อันเป็นกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งผู้โดยสาร ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางแค และสถานีตำรวจนครบาล เพชรเกษม ไม่ใช่ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖๒/๒๕๖๖)

โดยที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่แปลงสภาพมาจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีวัตถุประสงค์เป็นการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับกิจการสื่อสารมวลชน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง อันถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นคณะบุคคลที่ปฏิบัติงาน ในผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (เทียบคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๓/๒๕๕๕) ซึ่งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะเป็น การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะการกระทำที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำบริการสาธารณะด้านสื่อสารมวลชนเท่านั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี เคยเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต่อมา คณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอรายชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ อีกครั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติรับทราบการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา และเห็นชอบ การเสนอรายชื่อผู้ฟ้องคดี รวมถึงการมีมติให้สงวนสิทธิ์มิให้นำรายชื่อกรรมการที่วางลงเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๖ หรือมีมติให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในตำแหน่งที่ขอสงวนสิทธิ์ จำนวน ๓ ตำแหน่ง จึงเป็นเพียงการใช้อำนาจทั่วไปในฐานะคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อบังคับของบริษัท



อสมท จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ซึ่งไม่ผิดแผกแตกต่างไปจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการของนิติบุคคลเอกชนอื่น ๆ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น จึงมิได้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะด้านสื่อสารมวลชน คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำขอท้ายคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงมิใช่คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๒/๒๕๖๗)

๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

๑) ข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) พนักงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้ายานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าร่วมดำเนินการทางปกครองในการดำเนินการบริหารการเดินรถไฟฟ้าขบวนสายสีแดง อันเป็นกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งผู้โดยสาร จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการบริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมดำเนินการทางปกครองดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง อันถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)

เมื่อการเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ปฏิบัติงานในการเคหะแห่งชาติ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง อันถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๖๗)

๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๓๐/๒๕๖๖)

๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๓

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

(๑) ระเบียบ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ (๑) ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจในการออกหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม เมื่อระเบียบฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหกฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ (๑) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ทำให้ผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมได้ เพราะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อ ๑๖ (๑) ของระเบียบฉบับนี้ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๖๗)

(๒) ประกาศ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปลดกัญชาและกัญชงออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวเป็นประกาศกระทรวง จึงเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหมายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

เมื่อประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรองและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (PEA Product Acceptance : PPA) และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Pre-Qualification Lists : PQL ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้ได้รับการรับรองและผู้ขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน และเป็นการเฝ้าระวังผู้ได้รับการรับรองและผู้ขึ้นทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งจะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดหา เพื่อนำมาใช้ในกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศฉบับนี้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการออกกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๕/๒๕๖๗)

๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช้ลักษณะของการออก “กฎ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนรายปีพร้อมเบี้ยปรับตามใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ออกให้ผู้ฟ้องคดี กรณีแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอให้ศาลเพิกถอนเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวที่ระบุในข้อ ๘ ว่า ให้ผู้ได้รับอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำชำระค่าตอบแทนเป็นรายปี ปีละ ๗๓,๐๐๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง ในวันที่มารับใบอนุญาต และในปีต่อไปให้เสียค่าตอบแทนในวันที่ได้รับใบอนุญาต กรณีจึงเป็นการโต้แย้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าตอบแทนรายปีตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ เมื่อคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าตอบแทนรายปีเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๑/๒๕๖๖)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการเราชนะในฐานะผู้ประกอบการ ถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสิ้นสุดของการได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการเราชนะ และข้อสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งอนุมัติไว้ โดยหากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินหรือชำระค่าเสียหายดังกล่าวด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค ๑๐๐๔/สนค./ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๓,๕๕๗,๔๗๐ บาท ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะ และข้อเท็จจริงที่ชี้แจงโต้แย้งไม่สอดคล้องกับธุรกรรมการรับชำระเงินจากโครงการฯ นั้น หนังสือฉบับดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขประกอบการออกคำสั่งทางปกครองที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี



ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเราชนะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และโดยที่หนังสือฉบับข้างต้น มีเนื้อหาที่เป็นการระงับสิทธิประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี และได้วินิจฉัยถึงผลของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องคืนเงินเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามโครงการเราชนะ หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามเงื่อนไข ประกอบการออกคำสั่งทางปกครองที่อนุวัติให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราชนะ และเป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๒๐ ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียน สำหรับโครงการเราชนะ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจพิจารณาสั่งการ ตามผลการวินิจฉัยของคณะทำงานฯ กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผล เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลดังที่กล่าวมาแล้ว หนังสือข้างต้นจึงมีลักษณะเป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือดังกล่าวและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๒๗๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๒๙๗/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๐๙/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๑๘/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๓๐/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๖๘/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๗๐/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๗๗/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๘๐/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๙๘/๒๕๖๖ ที่ ๑๓๙๙/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๗๓/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๕๔/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๕๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๕๙/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๔๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๖๒/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๙๖/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๙๗/๒๕๖๖ ที่ ๑๗๒๖/๒๕๖๖ ที่ ๑๗๒๘/๒๕๖๖ ที่ ๑๗๓๑/๒๕๖๖ ที่ ๑๙๘๕/๒๕๖๖ ที่ ๑๙๘๖/๒๕๖๖ และที่ ๑/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้นาง ส. ว่าจ้างผู้ร้องสอด เป็นทนายความดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาให้กับผู้ฟ้องคดี แต่ภายหลังผู้ร้องสอดกลับผิดข้อตกลง เกี่ยวกับการจ้างว่าความ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกการว่าจ้างและให้ผู้ร้องสอดคืนเงินให้แก่ ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดไม่คืนเงิน จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ร้องสอดและนาง ส. ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำกล่าวหาต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ กล่าวหาผู้ร้องสอดว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยคณะกรรมการมรรยาททนายความมีมติ ให้ลงโทษลบชื่อผู้ร้องสอดออกจากทะเบียนทนายความ แต่ภายหลังคณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติกลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นให้ยกคำกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ในกรณีนี้ แม้การพิจารณา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

มีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติหนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ตาม แต่กีย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้กล่าวหา และโดยที่มติดังกล่าว มีลักษณะเป็นการรับรองการกระทำของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีไ้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง โดยตรง แต่ย่อมเห็นได้ว่ามติดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นผู้กล่าวหา จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีย่อมมีฐานะเป็นคู่กรณีตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๖/๒๕๖๖)

๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นการใช้อำนาจในการดำเนินการเลือกตั้งของนายก สภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะของคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจ ตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นการมุ่งหมายให้ใช้บังคับกับกรณีใด



กรณีหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ใช้บังคับเฉพาะกับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) เพียงครั้งนี้เท่านั้น อีกทั้งมีได้ระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๓)

๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การตอบข้อหารือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน โดยไม่ได้พิมพ์ทะเบียนบ้านย้ายออก ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเขตบางขุนเทียนจึงมีหนังสือถึงเจ้าบ้าน เพื่อนำทะเบียนบ้านไปให้นายทะเบียนจำหน่ายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้าน โดยด่วน โดยระบุว่าหากไม่ไปดำเนินการอาจทำให้บุคคลดังกล่าวอ้างอิงที่อยู่เพื่อใช้ในทางมิชอบได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือดังกล่าวมีข้อความที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียชื่อเสียง และได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยที่ยังมิได้มีการกระทำผิดใด ๆ ตามที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนกล่าวอ้าง จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม หนังสือดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามข้อ ๙๐ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นเพียงการแจ้งให้เจ้าบ้านนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดำเนินการจำหน่ายชื่อผู้อยู่ในบ้านที่ย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเพื่อเปลี่ยน



ภูมิลำเนาตามมาตรา ๓๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ หนังสือฉบับดังกล่าว
จึงยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันจะถือเป็นคำสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด (คำสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๖)

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของเทศบาลเมืองชัยภูมิ
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือ ที่ ชย ๕๒๐๐๓/๔๗๘๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี
ขนย้ายทรัพย์สินออกจากแผงหมายเลข ๓๒๒ ในตลาดเทศบาล ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟัง
ในเบื้องต้นได้ว่า มูลเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่มี
นิติสัมพันธ์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอันที่จะมีสิทธิใช้ประโยชน์จากแผงหมายเลข ๓๒๒ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่อาจอ้างสิทธิของบุคคลใดเพื่อทำการค้าที่แผงดังกล่าวได้ และมีได้
เป็นผลจากการใช้สิทธิตามสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับนาง น. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทำสัญญา
เช่าแผงค้าขายดังกล่าว และแม้หนังสือฉบับที่พิพาทจะได้จัดทำขึ้นโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นราชการ



ส่วนท้องถิ่น อันมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับทรัพย์สินออกจากแผงขายสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ดังกล่าว เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินการจัดหาประโยชน์จากตลาดเทศบาล ๑ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเช่นเดียวกับเอกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พึงต้องกระทำการใด ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ในทรัพย์สินของตนเท่านั้น หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อเหตุพิพาทตามคำฟ้องมิได้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๘๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓๓/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามหนังสือ ที่ ชม ๐๐๒๐.๑๒/๑๓๒๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น เมื่อหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีถึงจังหวัดเชียงใหม่ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคำสั่งให้กรมที่ดินตรวจสอบและทำความเข้าใจเสนอต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากบุคคลซึ่งได้ครอบครองหรือผู้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในคดีหมายเลขดำที่ รส.๑๓/๒๕๖๓ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงการเสนอความเห็นต่อศาลยุติธรรมตามกฎหมายไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในอันที่ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องขอให้เพิกถอนความเห็นตามหนังสือดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๘๕/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าปลูกสร้างบ้านเรือนและอยู่อาศัยในที่ดินบริเวณริมคลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายอำเภอรัญบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสือรับรองที่ ๒๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ให้แก่นาย ส. โดยรับรองว่า บ้านเลขที่ ๖๑/๖ หมู่ที่



ตำบล อำเภอ และจังหวัดดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ส. และปลูกสร้างในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมรถของหม่อมราชวงศ์ ส. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๖ ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าเห็นว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวยังมีข้อพิพาทว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมรถของหม่อมราชวงศ์ ส. หรือมีการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับที่ดินริมคลองซอยที่ ๕ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือรับรองดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ซึ่งปลูกสร้างบ้านอยู่ในที่ดินบริเวณเดียวกันกับนาย ส. ต้องยอมรับโดยปริยายว่าได้อาศัยและปลูกสร้างบ้านในที่ดินของหม่อมราชวงศ์ ส. จนนำไปสู่การถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินแปลงพิพาท ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือรับรองของผู้ถูกฟ้องคดีฉบับที่ออกให้แก่ นาย ส. นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือรับรองฉบับพิพาทโดยรับรองว่า บ้านเลขที่ ๖๑/๖ เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ส. และปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๖ อันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมรถของหม่อมราชวงศ์ ส. สืบเนื่องจากนาย ส. ได้ยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองดังกล่าว เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมซื้อขายสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน) การออกหนังสือรับรองที่พิพาทจึงเป็นเพียงการรับรองตามข้อเท็จจริงว่าบ้านเลขที่ ๖๑/๖ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ส. มีอยู่จริง และปลูกสร้างอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่บ้านเรือนนั้นตั้งอยู่เท่านั้น อันเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีกิจธุระตามสมควรตามหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เพื่อให้ นาย ส. นำหนังสือรับรองดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นคำขอ ซึ่งหนังสือรับรองที่พิพาทมิได้ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ทั้งในสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดิน ตลอดจนมิได้รับรองรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าว่าปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๖ และได้เป็นการยืนยันหรือรับรองสิทธิในที่ดินว่าเป็นของกรมรถของหม่อมราชวงศ์ ส. หรือของบุคคลใด ส่วนการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๔๖ จะเป็นการออกทับซ้อนที่ดินแนวเขตชลประทานบริเวณริมคลองซอยที่ ๕ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าหรือไม่ ก็เป็นกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไปดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินอีกเรื่องหนึ่ง ฉะนั้น หนังสือรับรองฉบับพิพาทจึงมิได้มีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้า อันจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘๙/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า การจัดทำทะเบียนวัดพระธาตุศรีสองรักในระบบทะเบียนวัดหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๗๖ และหนังสือรับรองสถานภาพวัดพระธาตุศรีสองรัก ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพระธาตุศรีสองรักมิใช่วัด ขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนวัดพระธาตุศรีสองรัก หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๗๖ และหนังสือรับรองสถานภาพวัดพระธาตุศรีสองรัก นั้น กรณีแม้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ



กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อการจัดทำทะเบียนวัดพระธาตุศรีสองรักในระบบทะเบียนวัด หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๗๖ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดต่าง ๆ มาจัดระเบียบเพื่อสร้างฐานข้อมูลของวัดทั่วราชอาณาจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกต่อการจัดการข้อมูลของส่วนราชการ เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดทั่วราชอาณาจักรให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิง กรณีหาได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้การเป็นวัดเกิดขึ้นได้ โดยการบันทึกที่ดินนั้นลงในทะเบียนวัดหรือหนังสือประวัติวัด ส่วนการออกหนังสือรับรองสถานภาพวัดพระธาตุศรีสองรัก ก็เป็นเพียงการรับรองตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวัดใช้แสดงต่อองค์กรที่ต้องการหลักฐานดังกล่าวเท่านั้น ลำพังเพียงหนังสือรับรองสถานภาพวัดมิได้มีผลตามกฎหมายให้เกิดเป็นวัดเช่นกัน จึงเห็นว่า การจัดทำทะเบียนวัดของผู้ดำเนินการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรของกรมการศาสนา และหนังสือรับรองสถานภาพวัดของผู้ดำเนินการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ได้มีผลทางกฎหมายก่อให้เกิดการเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้มีผลที่กระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่โดยตรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีจิตศรัทธาต่อพระธาตุศรีสองรัก จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๑๐/๒๕๖๖)

๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันเข้าซื้อกับประชาชนอื่นมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ระงับการก่อสร้างและติดตั้งเสาโครงเหล็กเพื่อใช้เป็นเสาโทรคมนาคมส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีวิทยุคมนาคม ณ บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยไม่ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ทั้งสองทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้บริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ระวังการก่อสร้างและติดตั้งเสาโครงเหล็กดังกล่าว นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๖/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง พบว่า เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติไม่สามารถใช้ได้กับธนบัตรซึ่งผลิตจากพอลิเมอร์ ชนิดราคา ๒๐ บาท แต่สามารถใช้ธนบัตรแบบเก่าที่ผลิตจากกระดาษชำระค่าบริการได้ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติดังกล่าว แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันปรับปรุงเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าอัตโนมัติของรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง ทุกสถานีและทุกเครื่องให้สามารถใช้ธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท ซึ่งผลิตจากพอลิเมอร์ได้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (อธิบดีกรมเจ้าท่า เดิม) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) ร้อยตำรวจเอก ส. และนาง ห. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีนี้) ต่อศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๒๕/๒๕๔๘ โดยมีสาระสำคัญบางส่วนวินิจฉัยว่า บางส่วนของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสภาพ ประเภทที่ชายตลิ่งตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา และพิพากษาให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาที่ดินพิพาท ด้วยการสั่งให้ร้อยตำรวจเอก ส. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำที่ดินพิพาทให้มีสภาพเดิม ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวไปแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำสาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำสาธารณะ นั้น เมื่อพิจารณาคำขอท้าทายคำฟ้องคดีนี้ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำสาธารณะ โดยกล่าวอ้างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๒๕/๒๕๔๘ ซึ่งในคำบังคับของคดีดังกล่าวมิได้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ ความชอบด้วยกฎหมายในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคดีนี้ว่า ในการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว อธิบดี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนหินเพื่อทำที่ดินพิพาท ให้มีสภาพเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดดังกล่าวไปแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำสาธารณะ เพื่อไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินดังกล่าวเพื่อขัดขวางการใช้ประโยชน์ ของผู้ฟ้องคดีและประชาชนอื่นได้อีกต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วมีคำสั่ง เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นที่เห็นได้ว่าจะไม่มีคดีพิพาท เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ศาลปกครอง จะพิจารณาเพื่อควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นคำสั่ง ทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่ไม่ยอมรับเรื่องดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่เป็นทางน้ำ สาธารณะไว้พิจารณา จึงเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๑๑ บางส่วนดังกล่าวข้างต้นไว้พิจารณา คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๑๙/๒๕๖๓)

๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑) ว่า คณะกรรมการการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และแนวเขตที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ ๔๑๓๐/๒๕๑๕



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยควรกำหนดให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านแผนที่และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ไม่ดำเนินการตามมติดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและแนวเขตที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อมติคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายบริหารเท่านั้น มติดังกล่าวมิใช่หน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๘/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งถูกลงโทษไล่ออกจากราชการชำระคืนเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิและโดยปราศจากมูลหนี้ที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กรณีเป็นเพียงการฟ้องเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ตามปกติทั่วไป เงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลามิครวได้ที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิ จึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีใช้การกระทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย คำฟ้องข้อหานี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่รับคำฟ้องไว้พิจารณาก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เพื่อโต้แย้งว่าคำฟ้องในข้อหานี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับละเลยปล่อยให้เวลาล่วงไปจนกระทั่งศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณามีคำพิพากษาในข้อหานี้แล้ว จึงหยิบยกข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลขึ้นมากล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีเช่นนี้จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับไว้พิจารณาได้ ดังนั้น คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่โต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลนี้ จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๕/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาย บ. และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๘๗ เลขที่ดิน ๑๐ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ



จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนาย บ. นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ถอนการยึดหรืออายัด และยกเลิกคำสั่งห้ามโอนที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีเหตุแห่งการฟ้องคดีมาจากการที่นาย บ. ต้องคำพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดปราจีนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๕๔/๒๕๖๐ ว่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย และให้ลงโทษจำคุก ๖ ปี ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้วินิจฉัยว่าที่ดินโฉนดที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าวและมีคำสั่งให้อายัดไว้ ซึ่งศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ร.๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้รับที่ดินพิพาทให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เห็นว่า โดยที่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นมูลเหตุโดยตรงและเป็นหลักฐานที่สำคัญในการวินิจฉัยชี้ขาดว่า ทรัพย์สินที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะต้องรับหรือไม่ การร้องขอให้รับทรัพย์สินตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นส่วนหนึ่งของความผิดหรือมาตรการลงโทษในทางทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คำสั่งของศาลจังหวัดปราจีนบุรีที่ให้รับทรัพย์สิน จึงเป็นคำสั่งในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นใช้บังคับโดยมาตรา ๔ บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ มิได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ อันเป็นกรณีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใช้บังคับในภายหลังยกเลิกความผิดตามกฎหมายเดิม ทำให้การกระทำของนาย บ. ไม่เป็นความผิดและไม่ต้องรับโทษทางอาญาอีกต่อไปก็ตาม แต่เนื่องจากศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งให้รับทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ หากแต่จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และเป็นอำนาจของศาลจังหวัดปราจีนบุรีที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว กรณีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงสืบเนื่องมาจากการงดเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีใช้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๕/๒๕๖๓)



๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเผยแพร่คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่ามีอำนาจหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้น ตั้งแต่วันที่เผยแพร่ข้อมูลจนถึงวันฟ้อง นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เทศบาลตำบลอิสาณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) นาย ป. ช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) คณะกรรมการนำชี้และตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะพื้นที่ป่าเขาน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) คณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตตำบลเสม็ด ตำบลอิสาณ และตำบลสวายจิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙) อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑) ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับที่ ๔๑๓๐/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเอ็ด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเอ็ดได้รับความเสียหายโดยถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ตำบลเสม็ด ถูกดำเนินคดีอาญา และเสียสิทธิในการนำที่ดินดังกล่าวไปขอออกเอกสารสิทธิ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่สืบเอ็ดร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเอ็ดพร้อมดอกเบี้ย นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๘/๒๕๖๖)

๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๖๖)

๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอน้ำเย็น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นายกเทศมนตรีตำบลโขง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เทศบาลตำบลโขง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติไม่ตรวจสอบว่าการก่อสร้างอาคารสำนักงานของผู้ฟ้องคดีทับทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ และในระหว่างการก่อสร้าง ไม่ทำการควบคุมตรวจสอบว่าการก่อสร้างอาคารอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๐๗ ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ อีกทั้งยังไม่ดำเนินการใด ๆ เมื่อเห็นว่าการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ กลับปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ แล้วต่อมาภายหลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่งตั้งได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานทับทางสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำเย็น รังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งหากผลการรังวัดปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทับทางสาธารณประโยชน์จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะพิจารณามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารสำนักงานดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ต่อไป จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการรังวัดตรวจสอบแล้ว ผลการรังวัดปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารสำนักงานทับทางสาธารณประโยชน์จริง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารสำนักงานส่วนที่ทับทางสาธารณประโยชน์ จะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องรื้อถอนอาคารสำนักงานดังกล่าวและสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่และค่าเช่าตึกที่ทำการสำนักงานของผู้ฟ้องคดีจนกว่าจะมีอาคารสำนักงานหลังใหม่ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖๐/๒๕๖๖)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ปลัดจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเสมียนตราจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หักเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีเพื่อชำระหนี้สหกรณ์เพิ่มขึ้น เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดหรือระงับการหักเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดี และให้กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้บทบัญญัติมาตรา ๔๒/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่หักเงินเดือนหรือเงินบำนาญของสมาชิกสหกรณ์เพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติไว้เท่านั้น มิได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง หรือดำเนินกิจการทางปกครองแต่ประการใด ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หักเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ก็เป็นไปตามความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่มอบให้แก่สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งถือว่าหนังสือความยินยอมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาที่ยึดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดหรือระงับการหักเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๖)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า การกระทำของจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ได้เลื่อนนัดตรวจของผู้ฟ้องคดี และนาง พ. ผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวช เรือนจำกลางบางขวาง ที่ได้รับยาแทนผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยินยอม และไม่ดำเนินการนัดหมายจิตแพทย์ให้ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ว่าโรงพยาบาลของรัฐจะมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป แต่การที่จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลได้เลื่อนนัดตรวจของผู้ฟ้องคดี เป็นกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปของแพทย์ในการสั่งการเพื่อตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือใช้อำนาจทางปกครอง ส่วนการนัดหมายจิตแพทย์ให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา และการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นให้ผู้ฟ้องคดี ถือว่าเป็นขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเรือนจำเท่านั้น มิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการใช้อำนาจทางปกครอง ดังนั้น เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลอันเป็นมูลเหตุพิพาท และการปฏิบัติหน้าที่ของนาง พ. เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๙/๒๕๖๓)

๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

(๑) สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

(๒.๑) สัญญาาร่วม

กรณีผู้ฟ้องคดีและบริษัท ขนส่ง จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาาร่วม โดยให้ผู้ฟ้องคดีนำรถตู้มาร่วมวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารในเส้นทางสายที่ ๙๕๓ กรุงเทพมหานคร-ท่าช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญามีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์ในการ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทาง และได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้ประกอบกิจการขนส่งประจำทาง กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการคมนาคมและการขนส่ง และถือเป็น หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่สัญญาดังกล่าว มีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะด้านการคมนาคมและการขนส่ง จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๗๒๑/๒๕๖๖)

(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

(๓.๑) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก

สัญญาที่กรมการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำกับผู้ฟ้องคดี โดยว่าจ้าง ให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วย และสำนักงาน ๑๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๙๑/๒๕๖๖)

(๓.๒) สัญญาจ้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอ

สัญญาจ้างทำงานตามโครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายอำเภอ เบญจลักษ์ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๗/๒๕๖๗)

(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะ เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชน เข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ



เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานในคณะครุศาสตร์ ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาโดยตรง จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๕๕/๒๕๖๖)

(๑.๒) สัญญาจ้างบุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างพนักงานประจำของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กับผู้ฟ้องคดี โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานในฐานะพนักงานประจำฝ่ายทะเบียนอากาศยานและใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗๓/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๐๑/๒๕๖๖ ที่ ๑๔๖๗/๒๕๖๖ และที่ ๑๔๘๖/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๑.๓) สัญญาฝากเก็บรักษามันเส้น

กรณีองค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ตกลงทำสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้น ปี ๒๕๕๑/๕๒ โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ สัญญาลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เก็บรักษามันเส้นที่ผู้ฟ้องคดีรับมอบจากลานมันที่รับจ้างแปรรูปหัวมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้นตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะกับผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐๖/๒๕๖๖)

(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญาประกันการรักษาทรัพย์จํานำตามสัญญาจํานำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕) สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

โดยที่สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๑๕ ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นหนี้อันเกิดจากสัญญาดังกล่าว ถือเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และแม้ข้อพิพาทระหว่างนาย ส. ในฐานะผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง จะได้ถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ ให้แก่นาย ส. ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องก็ตาม แต่เมื่อข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในประเด็นเกี่ยวกับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องฉบับเดียวกัน แต่เป็นคนละคู่กรณีกันนั้น ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องคืนเงินค่าจ้างทั้งสองงวดตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด และไม่ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องเรียกเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปโดยไม่ชอบและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งมีลักษณะเป็นการฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามสัญญาหรือโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ อันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อประเด็นพิพาทที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีนี้เป็นประเด็นพิพาทที่สืบเนื่องมาจากสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองดังที่กล่าวไว้ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงอยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๖๗)

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญากู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔) สัญญาซื้อขาย

(๔.๑) สัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ประเภทโลหะตามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ ส่วนอก เอว และโลหะตามกระดูกขา พร้อมอุปกรณ์

สัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ประเภทโลหะตามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ ส่วนอก เอว และโลหะตามกระดูกขา พร้อมอุปกรณ์ ที่ผู้ฟ้องคดีทำกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) แม้จะมีผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง อีกทั้งข้อตกลงในสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ มาวางเป็นสต็อกประจำที่โรงพยาบาลผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเตรียมไว้ใช้รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องได้รับการผ่าตัดที่แพทย์นัดล่วงหน้า ผู้ถูกฟ้องคดีจะจัดทำเอกสารการขออนุมัติ ผ่าตัดโดยแพทย์เจ้าของผู้ป่วยทำเรื่องขออนุมัติผ่าตัดต่อผู้อำนวยการผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อได้รับอนุมัติ จะสามารถนำเครื่องมือแพทย์ของผู้ฟ้องคดีไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ทันที หลังจากมีการใช้เครื่องมือแพทย์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแจ้งการใช้จากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสำเนาหนังสืออนุมัติการผ่าตัดเป็นหลักฐานให้ผู้ฟ้องคดีทำเอกสารการซื้อขายเป็นใบส่งสินค้าเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่มีการใช้จากผู้ถูกฟ้องคดี นั้น ก็เป็นเพียงข้อตกลงที่ผู้ถูกฟ้องคดีมุ่งผูกพันตนกับผู้ฟ้องคดีด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค โดยไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะ บรรลุผลแต่อย่างใด ดังนั้น สัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางแพ่ง ไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๔๙๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

(๔.๒) สัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

สัญญาซื้อขายรายการเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๕ แรงม้า เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ จำนวน ๖๖ เครื่อง สัญญาลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างผู้ฟ้องคดี กับกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แม้จะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่สัญญาซื้อขายพิพาทเป็นสัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม ตามยี่ห้อและรุ่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงจะชำระเงินเป็นค่าสินค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการตอบแทน สัญญาซื้อขายพิพาทจึงมีลักษณะเป็นสัญญาในทางแพ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุในการสนับสนุนภารกิจ ซึ่งมีใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๒/๒๕๖๗)

๕) สัญญาเช่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) สัญญารับขนคนโดยสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) สัญญาเช่าซื้อ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

(๙.๑) สัญญารับจ้างทำงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Solar Cell กับธนาคารแห่งประเทศไทย

กรณีผู้ฟ้องคดีทำสัญญาตกลงรับจ้างทำงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Solar Cell อาคาร ๑ และอาคารการกำลัง รวมขนาด ๕๐ kW กับธนาคารแห่งประเทศไทย นั้น แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี จะเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน โดยต้องคำนึงถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย แต่เมื่อพิจารณาสัญญาพิพาทระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างแล้ว เห็นได้ว่า สัญญาจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาในการจัดหาพร้อมติดตั้ง Solar Cell เพื่ออนุรักษ์และลดการใช้พลังงานภายในอาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมิใช่สัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล อันจะถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามนัยนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง



สูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง ที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญานี้จึงมีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗๐/๒๕๖๖)

(๙.๒) สัญญาจ้างก่อสร้างหอพักบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

สัญญาจ้างก่อสร้างหอพักบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ซอยโพธิ์แก้ว) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ว่าจ้าง กับผู้ฟ้องคดี ผู้รับจ้าง นั้น แม้สัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อพิจารณาลักษณะของสัญญาพิพาทซึ่งเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารห้องพักเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยให้กับบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมีใช้สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้าจัดทำบริการสาธารณะ โดยตรงหรือเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะตามภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีอันจะถือว่าเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ และถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด ดังนั้น สัญญาพิพาทจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑๙/๒๕๖๖)

(๙.๓) การได้รับลงทะเบียนให้เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรง

กรณีผู้ฟ้องคดีได้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรง แต่ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีและชดเชยค่าเสียหายจากการขาดรายได้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น แม้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง และผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล คัดเลือกหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น เป็นเพียงการดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดให้ซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อนำไปจำหน่ายในลักษณะการขายปลีกให้กับผู้บริโภคเท่านั้น กรณีจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับลงทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล



เรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากและผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปฏิบัติตามเงื่อนไข การจำหน่ายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็มีได้เป็นการทำความตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๘/๒๕๖๓)

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืน ฟ้องว่า การทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเวนคืนที่ดิน แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่พิพาทคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหาย เป็นค่าขาดประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นรายเดือน นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเสร็จ นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิด อย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘๖/๒๕๖๖)

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดี หมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวง มหาดไทยที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีในคดีดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในคดีนี้ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป นั้น ผลของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล เทศบาลให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ต้องดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ กลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองระนองจนครบวาระตามกฎหมาย อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมาจาก การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และได้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองโดยชอบด้วยกฎหมายมาโดยตลอด ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปได้ อีกทั้งยังไม่มีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งหรือต้องถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแม้กรณีดังกล่าวจะมีใช้การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่ก็ทำให้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองจนครบวาระตามระเบียบ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น การฟ้องคดีข้อหาที่ขอให้กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้เงิน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๑๑/๒๕๖๖)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในการฝากครรภ์และคลอดบุตรของคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเป็นการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งของผู้ฟ้องคดี มิใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากแต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๕/๒๕๖๖)

ในการพิจารณาเพื่อกำหนดประเภทคดีปกครองที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาได้ จะต้องพิจารณาจากคำบรรยายฟ้องซึ่งประกอบไปด้วยข้อหาและข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหา รวมทั้งคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคำบรรยายฟ้องและคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ สมควรต้องพิจารณาความมุ่งหมายของคำฟ้องและคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับประกอบด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำขอคตินี้ของผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประจำกรุงเทพมหานคร และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว เห็นว่า ความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี คือ ประสงค์จะฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นไปตามมติ



ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๘๙/๒๕๖๖)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้โอนมารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เห็นว่า เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ยกเลิกวิธีการและหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ อันเป็นระเบียบฉบับเดิมที่กำหนดให้คำนวณเงินเพิ่มจากเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ โดยถือเสมือนว่าออกหรือพ้นจากราชการในวันดังกล่าว มาเป็นคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติ ณ วันที่ออกหรือพ้นจากราชการ การที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้คำนวณและจ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘)ฯ ใช้บังคับเป็นต้นไป โดยไม่ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีออกหรือพ้นจากราชการ จึงไม่ถูกต้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณและจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ จากเงินบำนาญปกติ ณ วันเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ซึ่งได้ออกหรือพ้นจากราชการก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบภายในของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

กรณีสำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดให้ช่วยปฏิบัติงานที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีกำหนดระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ระหว่างช่วยปฏิบัติงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงได้รับเงินเดือนจากกองทัพอากาศ ต้นสังกัด แต่ในส่วนของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ในขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของทางราชการ หรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จะนำมาใช้บังคับเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดที่มาช่วยปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล่าวได้ แต่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดถูกส่งตัวกลับต้นสังกัดตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว ได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการกำกับสำนักงาน



การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยในระเบียบดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดหรือบทเฉพาะกาลกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในช่วงเวลาก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จ่ายเงิสดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓/๒๕๖๗)

๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ปลดผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการทหารชั้นประทวน ยศพันจ่าอากาศเอก ออกจากราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยทหารฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑ ข้อ ๔ (๑) และพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๓ มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ กรณีจึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ กรณีจึงไม่อยู่



ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๖๗)

๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์

๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

เมื่อการเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ใช้บังคับ การเคหะแห่งชาติจึงอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ และเมื่อผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ปฏิบัติงานในการเคหะแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง อันถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างตนว่าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงเป็นพนักงานของการเคหะแห่งชาติตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติฯ โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ มาตรา ๖ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่ นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง “นายจ้าง” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีบรรยายเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีให้นาย ส. พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อนร่วมงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่เดียวกันกู้ยืมเงิน แต่นาย ส. ไม่ยอมชดใช้คืน และนาย ส. ขอย้ายที่ทำงานเพื่อหลบหนีหนี้ และได้รับการช่วยเหลือให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ฟ้องคดีพยายามติดต่อทุกช่องทางแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้ไม่ได้รับชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยนาย ส. เนื่องจากไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติของตำแหน่งพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่เมื่อครบกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือร้องเรียน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับนาย ส. ตามระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งระเบียบดังกล่าวถือเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน อันเป็นสภาพการจ้างตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สภาพการจ้าง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้คดีที่อยู่ในอำนาจศาลแรงงาน ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง ดังนั้น ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๖๓)**

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดกุฏิ ขันติพลาภิรมสงเคราะห์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และกรรมการบริหารโรงเรียนดังกล่าว และให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการไม่ได้ทำงานและสูญเสียรายได้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต รวมทั้งค่าเสียหายทางด้านชื่อเสียง ทางด้านจิตใจ และสูญเสียโอกาส ในระหว่างดำเนินคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่โรงเรียนวัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห์เป็นโรงเรียนเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว ตามสัญญาจ้างการเป็นผู้อำนวยการและครูท้ายระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของผู้อำนวยการและครูเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ สัญญาลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สัญญาจ้างดังกล่าวระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีตกลงว่าจะทำงานโดยให้เข้ามาบริหารกิจการโรงเรียนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงว่าจะให้เงินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญา จ้างแรงงานตามมาตรา ๕๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อพิพาทตามคดีนี้จึงไม่ใช่ ข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง หรือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หากแต่เป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงเป็น คดีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน อันอยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่ไม่วางพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๖๓)**

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการจ้างให้เป็นอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ฟ้องคดีจึงมีฐานะเป็นคณาจารย์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครอง การทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งลงโทษตักเตือนผู้ฟ้องคดีเป็นลายลักษณ์อักษร อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย นั้น คำสั่งตักเตือนดังกล่าวเป็นข้อพิพาทระหว่างลูกจ้าง และนายจ้างตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยนำข้อพิพาทนี้ ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลาง และได้มีการไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทในคดีดังกล่าวแล้ว คดีนี้จึงไม่อยู่



ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๘/๒๕๖๗)

๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีค้างชำระภาษีอากรที่ต้องชำระให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี โดยได้ทำข้อตกลงผ่อนชำระหนี้ภาษีอากรดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำเงินมาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หลังจากนั้น สรรพากรภาค ๗ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ รวม ๒ ฉบับอายัดเงินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อายัดเพิ่มเติมในสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีในค่าจ้างทำของที่จะได้รับตามสัญญาดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่สรรพากรภาค ๗ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหนี้ภาษีอากรค้างชำระ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว และให้กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำส่งเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับมาตรา ๖๓/๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแม้คำสั่งอายัดทรัพย์สินที่พิพาทดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อการฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ซึ่งเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเขตอำนาจศาลในคดีประเภทดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแล้ว การฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๖๗)

๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กรณีฟ้องว่า การใช้อำนาจของกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการออกประกาศ เรื่อง เปิดการได้ส่วนการทุ่มตลาดสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศพิพาทเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยในขั้นที่สุดว่ามีการทุ่มตลาดตามคำร้องหรือไม่



ซึ่งแม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่เป็นการกระทำทางปกครองก็ตาม แต่เมื่อพิจารณามาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศเป็นศาลที่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ เมื่อมีผู้ไม่พอใจคำวินิจฉัยขั้นที่สุด ของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการในการขอให้ทบทวนตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในคดีนี้ จึงเป็นคดีแพ่ง เกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา พิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๒/๒๕๖๗)

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำ ทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) งานทางนโยบาย

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางในการระบายน้ำและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ในฤดูแล้ง โดยให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่นาร่องในการดำเนินการก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณากำหนดพื้นที่ของประชาชนที่เป็นบริเวณน้ำท่วมซ้ำซากที่เหมาะสมเป็นพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) และกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งให้เหมาะสมและชัดเจนโดยเร็ว โดยหากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของประชาชน ก็ให้พิจารณาดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่เห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี พ.ศ. ๒๕๖๕/๒๕๖๖ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป นั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดังกล่าว เป็นการกำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับไปพิจารณากำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่รับน้ำและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง รวมทั้งพิจารณากำหนดแหล่งเงินและอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจทางบริหารในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุดในฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการน้ำ คำฟ้องข้อหานี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๖๗)

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่บ้านน้ำป้อ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นั้น โดยที่การดำเนินการเปิดหรือปิดจุดผ่อนปรนการค้าในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกรณีที่ขึ้นอยู่กับนโยบายการต่างประเทศที่จะกำหนดตามสถานการณ์และความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสันปันน้ำและหลักเขตแดน แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมจะได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่ดังกล่าว โดยมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาใช้พื้นที่หากการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสันปันน้ำและหลักเขตแดน และกระทรวงมหาดไทยจะได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗



พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ดำเนินการประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดผ่อนปรนการค้า และกำหนดวัน เวลาทำการที่เหมาะสม โดยประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งฝ่ายลาวต่อไป ก็ตาม แต่การพิจารณาและดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่ ดังกล่าวข้างต้น ยังคงต้องประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและยังคงเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ ซึ่งมีใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีตามฟ้องจึงมิใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๐/๒๕๖๓)

๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีฟ้องว่า ศาลแรงงานภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งศาลฎีกา ที่ รง. ๑๕๔๕/๒๕๖๑ ในคดีแรงงานของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการพิจารณาคดีที่ล่าช้าเกินสมควร นั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำสั่งในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องต่อศาลแรงงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และพิจารณาคดีนั้นล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น เป็นการดำเนินการตามวิธีพิจารณาในศาลแรงงานซึ่งเป็นองค์กรศาลที่ใช้ อำนาจตุลาการ การดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือมีคำสั่งในคดีดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจทางตุลาการ ของศาลแรงงาน มิใช่กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครอง ตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๗/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าพนักงาน บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการยึดและเร่งรัดการขายทอดตลาดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่เกี่ยวกับการยึดทรัพย์ดังกล่าว นั้น เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการสืบเนื่องมาจากศาลแพ่งธนบุรี มีคำพิพากษาให้ผู้จัดการมรดกของนาย จ. กับพวกรวม ๒ คน ร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย ให้แก่โจทก์ หากไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบ ให้ยึดที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาด ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงเป็นความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน บังคับคดีในการนำทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาขายทอดตลาด ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามขั้นตอนและกระบวนการบังคับคดีทางแพ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง



มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๖๗)

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การปกครองสงฆ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การจับกุม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ยึดรถจักรยานยนต์และอายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม นั้น เมื่อคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้อำนาจตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อตรวจสอบและค้นหาทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในทางอาญา อันถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๐/๒๕๖๗)

๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่พนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการสอบสวนหรือดำเนินการสอบสวนล่าช้าในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ไว้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดชดใช้ค่าเสียหาย นั้น เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจกระทำการหรือละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๖๗)

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑๐) อื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่บริษัท ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) นำเอกสารในชั้นบังคับคดีของคดีหมายเลขแดงที่ พ. ๓๕/๒๕๕๐ ของศาลปกครองสูงสุดไปใช้เป็นพยานหลักฐานฟ้องร้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยในคดีอาญาต่อศาลยุติธรรมและเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ นั้น เมื่อความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ยังคงเป็นประเด็นข้อพิพาทที่สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ อันเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่เรื่องการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๑๘๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีจึงมิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๔/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่ในการสั่งการให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยพิจารณาสั่งการให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่เห็นควรให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลยุติธรรมชั้นต้นซึ่งมิใช่ศาลแขวงและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นหรือที่บุคคลเหล่านั้นมีที่อยู่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ความเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกันแล้ว จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบว่านักโทษรายใดจะได้รับการลดโทษหรือไม่ เพียงไร คือ คณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ อันประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ผู้พิพากษาศาลแห่งท้องที่หรือตุลาการศาลทหารแห่งท้องที่หนึ่งคน และพนักงานอัยการแห่งท้องที่หรืออัยการทหารแห่งท้องที่หนึ่งคน รวมเป็นสามคน เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้ว ต้องส่งรายชื่อบุคคลเหล่านั้นให้ศาลแห่งท้องที่พิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ แล้วแต่กรณี ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษดังกล่าว



ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเห็นได้ว่า ฐานที่มาแห่งการใช้อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในการดำเนินการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่เพื่อพิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ เป็นการใช้อำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีผลต่อการบังคับโทษตามคำพิพากษา ซึ่งศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและมีอำนาจออกหมายปล่อยผู้ถูกจำคุก ดังนั้น การกระทำตามที่ฟ้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนดังกล่าว จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๓/๒๕๖๗)

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การขับรถ

กรณีเทศบาลเมืองบ้านบึง (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ขับรถบรรทุกขยะกลับจากการนำขยะที่เก็บได้ไปที่ ณ สถานที่เก็บขยะบริเวณตำบลหนองซาก แล้วได้เกิดการชนเข้ากับรถยนต์ของบุคคลอื่นได้รับความเสียหายรวม ๓ คัน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าซ่อมรถยนต์ให้แก่บุคคลภายนอกจำนวน ๒๕๐,๗๑๐ บาท ในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๘๘,๐๓๒.๕๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เพื่อขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีการทำสัญญาปรับสภาพหนี้กับผู้ฟ้องคดี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้ว แต่ภายหลังจากการทำสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๙๔,๔๐๐ บาท ก็มิได้มีการชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อมูลเหตุแห่งความรับผิดทางละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขับรถบรรทุกขยะอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปเท่านั้น มิใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจตามกฎหมายแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดจากการขับรถบรรทุกขยะให้ต้องรับผิดชอบเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้แก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากมูลละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น และแม้การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองก็ตาม แต่เป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจหน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปหรือการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น แต่กรณีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น จะต้องเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร มิใช่เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป ดังนั้น คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๖๗)

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลเมืองลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยให้ตัดต้นไม้ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องขอ นั้น โดยที่อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดูแลและบำรุงรักษาถนนและที่สาธารณะ รวมทั้งต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในเขตถนนหรือที่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนหรือที่สาธารณะ ถือเป็นอำนาจทางปกครอง และการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตถนนหรือที่สาธารณะถือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๓ (๑) ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๒) (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กฎหมายมหาชน เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและภาพถ่ายท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ต้นไม้ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตัดนั้น เป็นต้นไม้ที่ปลูกอยู่ภายในเขตรั้วของโรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง มิได้ปลูกอยู่ในเขตถนนหรือในที่สาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นไม้ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการตัดหรือไม่ตัดต้นไม้ภายในเขตโรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง จึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม คดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าว จึงมิใช่คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองหรืออันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองและไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีหน้าที่ต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ตัดแต่งต้นไม้ภายในเขตโรงเรียนดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นั้น บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวได้บัญญัติถึงความสัมพันธ์และหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีใช้กฎหมายมหาชนและมีใช้กฎหมายปกครอง แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งมีหน้าที่ดูแลต้นไม้ภายในเขตโรงเรียนดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม แต่หน้าที่ดูแลต้นไม้ตามมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน้าที่ในฐานะเอกชนเท่านั้น ดังนั้น คดีพิพาทตามมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๖๗)

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑๑) การเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒) การประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่าที่ดินที่พิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสิทธิในที่ดินและอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม นั้น โดยที่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร และให้รื้อถอนอาคารพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดยโสธร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีประเด็นหลักแห่งคดีที่ศาลต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพิพาทนั้นเป็นสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ เมื่อประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อน จึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ศาลปกครองชั้นต้นที่รับคดีไว้จึงมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๐/๒๕๖๗ และที่ อ. ๑๖๙/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการจัดประชุมและการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงกระบวนการส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว และให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแม้ในการพิจารณาว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและอำนาจกรรมการบริษัทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏว่ามีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่นหรือศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งรับคดีไว้ มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ดังนั้น ศาลปกครองย่อมมีอำนาจพิจารณาประเด็นดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๘/๒๕๖๗)

๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะประธานคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ออกประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม เครื่องหมาย และการทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อรับรองให้มีรถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารในเส้นทางหรือท้องที่ตามใบรับรองจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร จึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ประกาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศพิพาททั้งสองฉบับ ซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปจากกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงกำหนด



อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับ บัตรประจำตัวคนขับรถและการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม และการแสดงสถานที่รอรับคนโดยสารและหมายเลขประจำตัวคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบรวมถึงผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะรายอื่น กรณีจึงเห็นได้ว่าประกาศพิพาททั้งสองฉบับย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบและผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะรายอื่น ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ (๑) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๑๖ (๑) ของระเบียบดังกล่าว รวมทั้งขอให้จัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมภายใน ๙๐ วัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีสัญชาติเมียนมา และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้มีสัญชาติกัมพูชา อ้างว่าเป็นผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกระเบียบดังกล่าวโดยกำหนดให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต้องเสียสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๖๓)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่มีการออกประกาศฉบับดังกล่าว และให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังเดิม นั้น ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงจากการออกประกาศที่พิพาท เนื่องจากภายหลังจากที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และแพทย์คนอื่น ๆ ไม่อาจทำหน้าที่ควบคุมการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะในส่วนที่ใช้เพื่อการรักษาโรคได้ดังเดิม เห็นว่า กรณีเป็นผลกระทบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะที่เป็นแพทย์ในการควบคุมการใช้กัญชาที่อาจต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะที่เป็นบุคคลเป็นการเฉพาะตัว หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรง สำหรับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ที่อ้างว่า เป็นกลุ่มประชาชนชาวไทยผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขของรัฐ เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองสิทธิในฐานะผู้บริโภคและผู้เสียภาษีอากร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ อ้างว่าฟ้องในฐานะประชาชนชาวไทยผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขของรัฐ แต่ผลบังคับของประกาศที่พิพาทก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ได้รับบริการสาธารณสุขหรือทำให้คุณภาพของบริการดังกล่าวลดลง หรือต้องรับภาระในการเสียภาษีมากขึ้น ประกาศดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะประชาชนชาวไทย ทั้งในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะผู้เสียภาษี อีกทั้งความกังวลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ว่าประกาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต่อเยาวชนที่อาจบริโภคในสถานศึกษา นั้น ก็ยังไม่ใช่ผลกระทบที่มีลักษณะแน่นอนและไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นการเฉพาะตัว แต่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือเยาวชนในภาพรวม ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ อ้างว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน และต้องฟ้องคดีแทนประชาชนนั้น ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือทำให้เกิดสิทธิในการฟ้องคดีแทนประชาชนได้ ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นบุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกประกาศนั้น ที่จะสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๖)



(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติในคราวประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบเงื่อนไข หรือมาตรการเฉพาะจำนวน ๕ ข้อ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ตามข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมติดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นมูลนิธิตะเยียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค และยังเป็นผู้ใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้น ต้องมีคำบังคับของศาลปกครองตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔๘/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ยกข้อกล่าวหาคดีมรรยาทนายความที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาผู้ร้องสอดว่าประพฤติผิดมรรยาทนายความ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้ตกลงรับว่าความให้กับผู้ฟ้องคดี โดยตกลงผ่านผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ร้องสอดผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างว่าความ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกการว่าจ้าง และให้ผู้ร้องสอดคืนเงินจำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แต่ผู้ร้องสอได้คืนเงินตามหนังสือแจ้ง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ร้องสอและผู้รับมอบอำนาจ ต่อศาลจังหวัดมโนบุรีในเวลาต่อมา กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียอมเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการ ประกอบอาชีพของผู้ร้องสอ แม้ว่าจะมิได้มีการตกลงว่าจ้างกันโดยตรง ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบอาชีพทนายความโดยประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยไม่จำเป็นต้อง มีความสัมพันธ์โดยเฉพาะเจาะจง มีสิทธิที่จะกล่าวหาทนายความโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน กรรมการมรรยาททนายความได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำกล่าวหาเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ กล่าวหาผู้ร้องสอว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยรับจ้างว่าความให้แก่ผู้ฟ้องคดี แล้วไม่ดำเนินการฟ้องคดีแพ่งให้ตามสัญญา เมื่อบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ก็ไม่คืนเงินค่าจ้างว่าความคดีแพ่งและค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้สิทธิกล่าวหา ผู้ร้องสอตามที่มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ รับรองไว้ เมื่อต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติกลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ เป็นให้ยกคำกล่าวหา แม้จะเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่เห็นได้ว่าย่อมมีผลกระทบ ต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นผู้กล่าวหา และโดยที่มติดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรับรองการกระทำ ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีซึ่งแม้จะมีใช้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองโดยตรง แต่ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี ย่อมมีฐานะเป็นคู่กรณีตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้นี้เนื่องจากมติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๖/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่สั่งดโทษของผู้ฟ้องคดี และมติของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย อย่างร้ายแรงเพื่อทำการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว ผลการสอบสวน คณะกรรมการฯ เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้พ้นสภาพ จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ลาออก) จึงมีมติงดโทษ ภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง สั่งงดโทษ โดยระบุในคำสั่งดังกล่าวโดยสรุปว่า ด้วยผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน



ได้กระทำผิดวินัยในกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ พหุติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด นโยบาย มติของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการตามข้อ ๓๐ (๒) ของข้อบังคับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันแล้ว จึงมีมติให้งดโทษภาคทัณฑ์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มิคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกอุทธรณ์ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวกรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากคำสั่งงดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗๑/๒๕๖๖)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม
การเกษตร และสหกรณ์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่ง เรื่อง ให้ชำระค่าปรับทางปกครอง กรณีผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อผลไม้ภาคตะวันออก (รายผู้ฟ้องคดี) ที่ให้ปรับผู้ฟ้องคดี และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองตามคำสั่งดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับดังกล่าวอีกภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยไม่ชำระอีก โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชอบที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวหรือบรรยายคำฟ้องแย้งในประการว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีเจ้าหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือมีแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการบังคับทางปกครองในอันที่จะทำให้ศาลเห็นว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในกรณีดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกิดข้อขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ ในอันที่จะต้องใช้สิทธิในการณดังกล่าวมาฟ้องศาล ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนำกรณีดังกล่าวฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับดังกล่าว โดยปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับดังกล่าวแล้วแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ ในอันที่จะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามนั้น กรณีจึงยังไม่พอพียงว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเกิดข้อขัดข้องในอันที่จะต้องนำคดีมาใช้สิทธิทางศาล ทั้งนี้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ มาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายในอันที่จะเป็นผู้มีสิทธินำคดีข้อหาดังกล่าวมาฟ้องแย้งขอให้ศาล บังคับให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๕/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติอังกฤษที่ขอให้ศาล เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น คำฟ้อง ดังกล่าวเป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จับกุมผู้ฟ้องคดีและดำเนินคดีในความผิด ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับ และผู้ฟ้องคดีเดินทางกลับออกไป นอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้บังคับการสืบสวน สอบสวน สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สั่งการเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท้ายหนังสือกองกำกับการ ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้บันทึก ข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่การกระทำดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบันทึกรายชื่อและเพิ่มเติมข้อมูลคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะ ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบันทึกและเปลี่ยนแปลง ข้อมูลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์สมควรมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นการดำเนินการภายใน ของฝ่ายปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองในการพิจารณามีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามา ในราชอาณาจักร จึงถือเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ ได้สั่งการเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบดังกล่าว จึงยังไม่มีผล เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่จะมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ เสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการบันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบดังกล่าว ที่จะมีสิทธิฟ้องคดี



ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟ้องคดีออกจากความเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียนเลขดำที่ ๑๘๖๑/๒๕๖๒ เรื่องร้องเรียนเลขแดงที่ ๒๐๔๑/๒๕๖๓ ที่ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบอาคารชุดของผู้ฟ้องคดีตามที่มีการร้องเรียน และให้กรมที่ดินดำเนินการเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี กรณีโฆษณาอันเป็นเท็จตามมาตรา ๖/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๓๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญารวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจนครบาลกำกับติดตามและเร่งรัดดำเนินคดีดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นมูลเหตุที่พิพาทในคดีนี้ เป็นรายงานผลการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน ซึ่งมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงหรือดำเนินการอื่นใดด้วยความรอบคอบ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้จัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หากพ้นกำหนดเวลาแล้วยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจโดยเร็วตามนัยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นได้ว่า คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นมูลเหตุพิพาทคดีนี้ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมที่ดิน และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องดำเนินการตรวจสอบอาคาร ติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี และเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนคดี โดยผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกระงับสิทธิในการใช้ประโยชน์อาคารหรือมีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ซึ่งเมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการจนปรากฏผลการตรวจสอบอาคาร รวมทั้งติดตามผลการสอบสวนและการดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจไม่มีคำสั่งใด ๆ ให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก็ได้ คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย ซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวได้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๔๑/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนกล่าวหา นาย ณ. นายความ ต่อประธานสภาทนายความ กรณีผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย ณ. เป็นทนายความติดตามทวงหนี้ ตลอดจนดำเนินการบังคับคดีเพื่อติดตามทวงหนี้คืนจากลูกหนี้ แต่นาย ณ. กลับไม่ติดต่อหรือละทิ้งคดี จนผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างทนายความคนใหม่ดำเนินการติดตามหนี้คืน ขอให้พิจารณามรรยาททนายความ และให้นาย ณ. คืนเงินค่าจ้างบางส่วนแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา กรรมการมรรยาททนายความ ปฏิบัติหน้าที่ แทนประธานกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่รับคำกล่าวหา เนื่องจากเห็นว่าไม่สมควรมีการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งไม่รับคำกล่าวหา และ คำสั่งยกอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณา คดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการควบคุม การพิจารณาคดีมรรยาททนายความและมีอำนาจในการตรวจสอบคำกล่าวหา ให้แก้ไขเพิ่มเติม คำกล่าวหาหรือให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งมีคำสั่งรับหรือไม่รับคำกล่าวหา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ คำกล่าวหา และมีคำสั่งรับหรือไม่รับคำกล่าวหาแทนได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ความเดือดร้อนหรือเสียหาย ของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการกระทำของกรรมการมรรยาททนายความซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่คณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๕๗/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศสภาวิศวกร ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และให้มีประกาศเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ใหม่ โดยเลือกตั้งด้วยวิธี ทางไปรษณีย์เท่านั้น รวมถึงให้ยกเลิกการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรทางไปรษณีย์ โดยใช้เครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ และให้นับคะแนนเมื่อครบกำหนด ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด ลงคะแนนทางไปรษณีย์แล้ว นั้น เมื่อประกาศฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการในการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดวันเลือกตั้ง กรรมการสภาวิศวกร รวมถึงวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร วิธีการสมัคร กำหนดวันนับคะแนน รวมถึง การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) เท่านั้น โดยที่สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรของผู้ฟ้องคดียังคงมีอยู่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีย่อมใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทั้งในแบบไปรษณีย์ (Paper vote) อันเป็นวิธีการตามที่ผู้ฟ้องคดี



เคยใช้มาก่อน หรือมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) ซึ่งเป็นวิธีการเลือกตั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการแจ้งความประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) กำหนด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดลงคะแนนโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่ให้นับคะแนนในวันรุ่งขึ้น คือ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การนับคะแนนจึงไม่น่าจะถูกต้อง นั้น เห็นว่า ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ประกาศสภาวิศวกร ฉบับพิพาทได้กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) และวิธีส่งทางไปรษณีย์ (Paper vote) ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา) และในส่วนของการนับคะแนนเลือกตั้ง ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งจัดเข้าตู้ไปรษณีย์ไว้ ๑ ตู้ สำหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งบัตรเลือกตั้งมาให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน มีหน้าที่ควบคุมเปิดตู้ไปรษณีย์และรับบัตรเลือกตั้งจากตู้ไปรษณีย์ไปมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้งก่อนเวลานับคะแนน กรณีจึงเป็นการกำหนดระยะเวลาให้สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองรูปแบบเป็นเวลา ๑๓ วัน และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์ที่ได้รับการแต่งตั้งในการนำส่งบัตรเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการตรวจคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้งก่อนเวลานับคะแนน ทั้งนี้ ได้ให้อำนาจคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ยังสามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดวันนับคะแนนได้ตามความเหมาะสม กรณีจึงเห็นได้ว่า ประกาศสภาวิศวกรฉบับพิพาทที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ไม่ได้กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการลงคะแนนเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าได้สมัครเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง สมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และสอบผ่านการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) โดยให้มีผลวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้นำคดีมาฟ้องโดยมีคำขอประการหนึ่งให้เพิกถอนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๒๐ ลงวันที่



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น โดยที่หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามมติ ก.จ. และ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา โดยจัดเป็นกลุ่มตามการจัดเรียงบัญชีรายชื่อใหม่และอัตราว่างของตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัด และคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ยังไม่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีโดยตรงจนกว่านายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ตามแนวทางการปฏิบัติตามมติของ ก.จ. และ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในอันที่จะมีสิทธิฟ้องโดยมีคำขอให้เพิกถอนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖๒/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งสั่งตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว นั้น เมื่อคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดี จึงอยู่ภายใต้การใช้อำนาจบังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ผู้ที่ถูกลงโทษสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้น แต่หากผู้ที่ถูกลงโทษจะโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นก็ต้องดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อน เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ไม่ปรากฏว่า ก่อนผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยในคำฟ้องดังกล่าวผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าคำสั่งลงโทษดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย



เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำความผิดแต่อย่างใด กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้สิทธิในการฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยไม่ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องเพิกถอนคำสั่งพิพากษา แต่คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อมติดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการหรือเตรียมการเพื่อจัดให้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการอนุมัติให้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้ แต่ต่อมาผู้อำนวยการกองควบคุมการใช้จ่าย กรมการเงินกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือถึงสำนักการเงิน สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สกก.สกก.สป.) เพื่อให้ดำเนินการเรียกเงินค่าเช่าบ้านจากผู้ฟ้องคดีที่เบิกไปโดยไม่ถูกต้อง หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อโต้แย้งคัดค้านการเรียกเงินคืนค่าเช่าบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๒๐๓.๕/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง สกก.สกก.สป. ยืนยันให้ดำเนินการเรียกเงินคืนค่าเช่าบ้านจากผู้ฟ้องคดีตามเดิม โดยเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ลก.สป.) ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ สกก.สกก.สป. ดำเนินการเรียกเงินคืนค่าเช่าบ้านจากผู้ฟ้องคดี หัวหน้านายทหารการเงินจึงมีหนังสือ ที่ กท ๐๒๑๑.๒/๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้าน (เช่าซื้อ) จำนวน ๒๐๗,๕๓๓.๒๘ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น หนังสือ ที่ กท ๐๒๐๓.๕/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเพียงหนังสือติดต่อกภายในของหน่วยงานทางปกครองที่แจ้งประสานงานระหว่างผู้ฟ้องคดีกับหัวหน้านายทหารการเงิน หนังสือดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดี ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ ต่อสถานะทางสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากหนังสือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับหนังสือ ที่ กท ๐๒๑๑.๒/๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่รับไปโดยไม่ถูกต้อง นั้น มิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดี อันจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ



หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำการดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๖)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานศาลปกครองได้เสนอคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตีความระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการที่โอนมาเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองภายหลังระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีมติว่า ห้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกของบุคลากรที่โอนมาเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ มีผลใช้บังคับ คือ ห้องที่ของสำนักงานศาลปกครองที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการฝ่ายศาลปกครอง บุคลากรดังกล่าวจึงยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำในสำนักงานศาลปกครองในต่างท้องที่ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการบริหารราชการของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองในเรื่องการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของศาลปกครอง รวมทั้งงานธุรการของสำนักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจกระทำในลักษณะของการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการศาลปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทนั้นเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีในการตีความเกี่ยวกับสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานศาลปกครองเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีผลต่อการบริหารงานของสำนักงานศาลปกครองเท่านั้นตามนัยมาตรา ๔๑/๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ยังไม่เกิดผลในทางกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะเป็นคู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกว่าผู้บังคับบัญชาของสำนักงานศาลปกครองซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีจะได้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๔๙/๒๕๖๖)

(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TRUE MOVE) โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นเจ้าของในคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมอันเป็นสมบัติของชาติตามมาตรา ๓ และมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และในฐานะเป็นผู้บริโภคอีกฐานะหนึ่ง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการออกประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยไม่ใช้ระบบการอนุญาตอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมแบบการบังคับก่อนหรือมาตรการกำกับดูแลล่วงหน้า แต่กลับใช้ระบบการแจ้งก่อนดำเนินการหรือระบบการรายงานล่วงหน้าแล้วจึงกำหนดเงื่อนไข หรือนำมาตรการเฉพาะมาบังคับใช้ภายหลัง และไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศและมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อันอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติฉบับพิพาท และมีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันส่งผลให้บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลายเป็นผู้ดำเนินกิจการที่อยู่เหนือตลาด หรือเป็นผู้ดำเนินกิจการโทรคมนาคม



เพียงรายเดียว ย่อมจะส่งผลให้อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และย่อมส่งผลให้ประชาชน รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่สามารถเลือกรับหรือตัดสินใจในการรับบริการโทรคมนาคมได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

ในส่วนของคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องว่า เจ้าพนักงานเรือนจำกลางยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งต้องห้ามก่อนที่จะเข้าเรือนจำกับผู้ฟ้องคดีด้วยวิธีที่เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบและคำสั่งของกรมราชทัณฑ์ ที่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานเรือนจำไว้ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๓๖๑๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ อันเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งคุ้มครองห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหรือเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์กระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และร่างกายของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำกลางยะลาในการตรวจร่างกายของผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องขังรายอื่นเพื่อค้นหาสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งผิดกฎหมายโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ และละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมราชทัณฑ์ ให้เร่งรัดติดตั้งเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scan) เพื่อใช้ในการตรวจค้นภายในร่างกายผู้ต้องขังให้แก่เรือนจำและทัณฑสถานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้ครบถ้วนโดยเร็ว และกรณีต้องมีการตรวจค้นผู้ต้องขังควรกำชับให้เรือนจำหรือทัณฑสถานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลถือปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังเข้า-ออกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และหากมีความจำเป็นจะต้องตรวจค้นภายในร่างกาย (Body Cavity Search) ของผู้ต้องขังโดยเจ้าหน้าที่หรือบุคคล จะต้องดำเนินการตามคู่มือหลักปฏิบัติในการตรวจค้นตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๓๖๑๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด นอกจากการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือร้องเรียนถึงผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องดังกล่าวอีกเช่นกัน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำกลางยะลา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูลความจริง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือและหลักการปฏิบัติในการตรวจค้นที่กรมราชทัณฑ์ กำหนดไว้ และกรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ปัญหาตามข้อร้องเรียนจึงได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้ว จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียน และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ กองบริหาร



ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น หากผลเป็นประการใดขอให้รายงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป ๒. ด้วยเรื่องร้องเรียนลักษณะดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นภายในร่างกายของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งการตรวจค้นภายในร่างกายผู้ต้องขัง ผู้ตรวจค้นจะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์กำชับเรือนจำหรือทัณฑสถานทุกแห่ง ในกรณีที่มีการตรวจค้นภายในร่างกายผู้ต้องขังจะต้องกระทำโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมเฉพาะทางในเรื่องดังกล่าว รวมถึงควรมีแผนอบรมเพื่อให้มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำหรือทัณฑสถานต่อไป และ ๓. ขอให้กระทรวงยุติธรรมกำชับกรมราชทัณฑ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นภายในร่างกายผู้ต้องขังให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วหรือไม่ อย่างไร กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๘/๒๕๖๗)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดการศึกษาในรูปแบบตามอัยยาศัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๖๒๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อปรากฏว่าหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับดังกล่าว เป็นเพียงการตอบข้อหารือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดได้บังคับบัญชาเท่านั้น ไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายในอันที่จะเป็นกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่เด็กชาย ท. ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่จะมีสิทธินำคดีมาฟ้องเพิ่มเติมขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๗/๒๕๖๗)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ เป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการมีโรงไฟฟ้า เมื่อฟังได้ว่าคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนที่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบล (คปรต.) ทั้งหมด โดยไม่มีโครงการทั้ง ๑๑ โครงการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ เสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการไม่เสนอโครงการชุมชนดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำโครงการของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๑ โครงการ กลับเข้าสู่การพิจารณาและอนุมัติใหม่ กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แก่โครงการชุมชนของประชาชน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๘๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๘๓/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖๓ เป็นผู้มีภูมิลำเนาและมีที่ดินติดลุ่มน้ำลำพะเนียงได้รวมตัวกันใช้ชื่อว่า กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำพะเนียงฯ ฟ้องว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียงโดยการขุดลอกลำน้ำและขยายลำน้ำจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อลุ่มน้ำลำพะเนียงและระบบนิเวศ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันดำเนินการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ฟ้องคดีและประชาชน นั้น กรณีไม่ปรากฏเหตุเพียงพอที่อาจรับฟังได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการใช้สิทธิชุมชนเพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นเพียงการใช้สิทธิฟ้องคดีในฐานะปัจเจกชน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งลำน้ำลำพะเนียงที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการขุดลอกและพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ศาลปกครองฯ และไม่จำเป็นต้องมีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ได้ร้องเรียนคัดค้านการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของนาย ส. เนื่องจากดำรงตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลทำให้นาย ส. ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์อีก ๑ ปี ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวเสียสิทธิในการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๑/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อการกระทำของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่นำโครงการชุมชนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แก่โครงการชุมชนของประชาชน มิได้เป็นข้อพิพาทว่ามีเหตุภาวะมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพยากรสิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นกรณีที่ประชาชนได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษแต่อย่างใด การที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เข้าร่วมกับผู้ฟ้องคดีรายอื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล จึงเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และมิใช่กรณีการใช้สิทธิในฐานะองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่ผู้เสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๕๓/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อ. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับจัดสรรโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรลูกไก่ไข่จากบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการซื้อลูกไก่โดยไม่ต้องซื้ออาหารสัตว์ฟัวงด้วย อันส่งผลให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าลูกไก่ที่ต้องซื้อจากบริษัทอื่น แต่เมื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท อ. ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตกลงขายทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทให้กับบริษัท ข. โดยข้อ ๒.๒ ของสัญญา ระบุให้มีการโอนไปซึ่งใบอนุญาตรวมถึงโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ให้แก่บริษัท ข. ด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประชุมและมีมติอนุมัติให้กรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ จากบริษัท อ. เป็นบริษัท ข. รวมทั้งอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อบริษัท อ. เป็นบริษัท ข. ในใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ และใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์จากบริษัท อ. และต้องซื้อลูกไก่จากบริษัทที่ได้รับโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่แทน ทำให้ต้นทุนลูกไก่ต่อตัวสูงขึ้นมาก เพราะต้องถูกบังคับให้ซื้ออาหารสัตว์จากบริษัทดังกล่าว ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท อ. และบริษัท ข. ทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธินำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ และไม่ให้เปลี่ยนแปลงชื่อในใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๖ แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมมือกันและช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหาได้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของภาคเอกชนแต่ประการใด และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้จัดสรรโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ให้ ๑๖ บริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัท อ. ด้วย และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธินำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จากบริษัท อ. เป็นบริษัท ข. ซึ่งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัท อ. มิใช่เป็นผู้ได้รับการจัดสรรโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่อยู่ในบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ประกอบกับความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กล่าวอ้างว่าจะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท อ. อีกต่อไป และจะต้องไปซื้อลูกไก่จากบริษัทอื่นที่ได้รับโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่แทน ทำให้ต้นทุนลูกไก่ต่อตัวสูงขึ้น เพราะต้องถูกบังคับให้ซื้ออาหารสัตว์จากบริษัทดังกล่าว นั้น เห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าว



เป็นผลโดยตรงที่เกิดจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อ. ได้ทำสัญญาขายทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิทธิและสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้บริษัท ข. กรณีนี้ได้เกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม อีกทั้ง การที่ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่พิพาท ย่อมมีผลทำให้บริษัท ข. ไม่ได้รับโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เท่านั้น หากได้มีผลทำให้บริษัท อ. กลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งรวมถึงสิทธิและสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่ได้ขายให้บริษัท ข. ไปแล้ว อันจะทำให้บริษัท อ. เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติได้รับโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เหมือนเดิม ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมาฟ้องโดยมีคำขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่พิพาท และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์และใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลไม่ให้บริษัท อ. ทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธินำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่หรือเปลี่ยนชื่อในใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์และสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก จึงเป็นคำขอที่ไม่อาจแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๙/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต่อมา ในวันปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ผู้ฟ้องคดีซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้แต่งกายตามหลักศาสนาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยแจ้งว่าแต่งกายผิดระเบียบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น อีกทั้ง ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยดังกล่าวยังขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องโดยมีคำขอประการหนึ่งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ บรรจุการแต่งกายของนักเรียนมุสลิมทั้งชายและหญิงให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบแบบนักเรียนฯ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในบังคับของระเบียบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนฯ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้อยู่ในบังคับของระเบียบโรงเรียนอื่นใดที่มีข้อกำหนดไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบแบบนักเรียนฯ ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการนำคดีมาฟ้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ระเบียบของโรงเรียนขนาดใหญ่วิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นที่ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘๐/๒๕๖๖)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
เกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นายอำเภอบางระจัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) คัดค้านแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่ารุกล้ำที่สาธารณะหรือรุกล้ำที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จดเว้นการยืนยันหรือรับรองสถานะของที่ดินพิพาท ว่าเป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดที่ถูกคัดค้านแนวเขตที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๖๗)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอเจรจาชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใช้ชื่อบุคคลภายนอก เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินและชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีแทน แต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ คืนให้แก่บุคคลภายนอกที่ชำระหนี้แทนผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำที่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณต่อหน้าที่ของพนักงานธนาคารที่มีต่อประชาชน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งกรรมการสอบพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ปริชาคดี และการฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏในคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับการที่จะตั้งกรรมการสอบพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพิจารณาความสามารถในการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ นั้น ถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควรในฐานะเป็นผู้ที่กำกับดูแลธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการสร้างบ้านจัดสรร ต่อมากรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งว่าจะมีการเวนคืนที่ดินเพื่อนำไปสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

หมายเลข ๓๕๙) ซึ่งถนนบางช่วงตัดผ่านโครงการหมู่บ้านจัดสรรของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้หยุดกิจการรอ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนโครงการทางหลวงพิเศษฯ ล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย กล่าวคือ ไม่มีลูกค้าย้ายมาซื้อบ้านจัดสรร และลูกค้าย้ายมาไว้ได้ชอยยกเลิกสัญญา และขอเงินมัดจำคืนทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ยืนยันแนวเวนคืนผ่านโครงการของผู้ฟ้องคดี และแจ้งกำหนดออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษฯ และให้ชดเชยค่าเสียหายระหว่างหยุดกิจการ และค่าสูญเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพแก่ผู้ฟ้องคดี จะเห็นได้ว่าการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๖๘/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒๕/๒๕๖๖)

(๗) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า สัญญาว่าจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมาก พร้อมอาคารประกอบ ๔ กิจกรรม ระหว่างกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญาลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่ชายตลิ่งและทางน้ำสาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ร่วมกันและบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวเป็นโมฆะ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่สัญญาและไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใด



ที่เกิดจากสัญญาว่าจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ ๔ กิจกรรม ตามสัญญาลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประชาชน ผู้ถือสิทธิโดยชอบตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ย่อมสามารถใช้สิทธิของตนในการปกป้องสิทธิเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทรัพย์แผ่นดินให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นั้น ก็หาได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สัญญาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ ๔ กิจกรรม เป็นโมฆะแต่ประการใด เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่คู่สัญญาที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔๑/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดีตกลงทำสัญญานำรถตู้ปรับอากาศเข้าร่วมเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศ สัญญาเลขที่ รต. ๒๒-๔๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรถตู้โดยสารปรับอากาศ เลขทะเบียน ๑๖-๑๗๔๗ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเดินรถเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถตู้โดยสารปรับอากาศในเส้นทางสายที่ ๒๒ เส้นทางมินบุรี-ปากเกร็ด มีกำหนด ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาไม่ชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วัดเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๗ งวด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาเลขที่ รต. ๒๒-๔๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของสัญญาดังกล่าว โดยคู่สัญญามีได้เข้าต่อสัญญากันแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีก็นำรถเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วัดเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อสัญญาที่พิพาทไม่ได้ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๖๗)

(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบ

อย่างอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ

เสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำเวลาราชการในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการทหารมานับต่อเนื่องกับเวลาในการรับราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานในการลงบันทึกสมุดประวัติพนักงานเทศบาลสำหรับคิดคำนวณบำเหน็จบำนาญเมื่อลาออกจากราชการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเกษียณอายุราชการตามสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการนับเวลาราชการต่อเนื่องดังกล่าว มีลักษณะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีอาจพึงมีพึงได้หากเข้าเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นั้น จะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า “เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ” และ “เงินเดือนเดือนสุดท้าย” ตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ แล้วเห็นว่า การนับเวลาราชการว่านับอย่างไรวานั้น ต้องพิจารณาขณะที่ต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญ ซึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้จ่ายบำเหน็จบำนาญเมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ ดังนั้น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องออกจากราชการเสียก่อน จึงจะสามารถนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ จึงไม่มีกรณีที่จะต้องนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติเดียวกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังรับราชการอยู่แต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือชี้แจงตอบข้อกฎหมายหรือความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ เท่านั้น ยังไม่มีการสั่งการหรือการกระทำที่กระทบต่อสิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๕/๒๕๖๖)



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดตลิ่งชันมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ พ. ๘๐/๒๕๖๑ ให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปเกินสิทธิในระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๖๙๐,๐๕๖.๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยคืบคืนให้แก่กองทัพอากาศ คดีถึงที่สุดแล้ว จึงถือเป็นกรณีที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับบำนาญ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่ความในคดีดังกล่าวย่อมต้องผูกพันตามคำพิพากษาของศาลตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีที่ศาลต้องวินิจฉัยในประเด็นเดียวกันกับที่ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเหตุดูทดแทนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายอีก กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้นเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๓/๒๕๖๖)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เทศบาลตำบลโขง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารนางหรือโกดังเก็บพืชผลทางการเกษตรที่ทับทางสาธารณประโยชน์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องก่อสร้างอาคารนางหรือโกดังหลังใหม่แทนหลังเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดชดใช้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าอาคารนางหรือโกดังเพื่อใช้เป็นที่พักเก็บผลผลิตทางการเกษตรจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะมีอาคารนางหรือโกดังหลังใหม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ขณะยื่นฟ้องคดีจนถึงปัจจุบัน นายกเทศมนตรีตำบลโขง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยังไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารหรือโกดังรื้อถอนอาคารดังกล่าว และในปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีก็ยังมีรื้อถอนอาคารนางหรือโกดังที่พิพาทแต่อย่างใด



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

โดยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่ในขณะที่ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดียังมิได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๖๑/๒๕๖๖)

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คณะบุคคล

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ฟ้องว่า คณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ได้ร้องเรียนการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เกี่ยวกับการจัดการในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีโดยมีอคติและไม่ให้ความยุติธรรมตามที่ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรปฏิบัติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีและให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยหนังสือร้องเรียนดังกล่าวยังมีการอ้างถึงหนังสือของผู้ฟ้องคดีอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการโต้แย้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในระหว่าง



การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณากรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากงานว่า ในขณะที่นั้นยังไม่มีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้ จึงหมดสิ้นไปแล้ว ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๖๓/๒๕๖๖)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดคำสั่งบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไข เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำสั่งบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดคำสั่งบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดคำสั่งบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง หรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

(ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า ปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ชดเชยค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่ ภายใต้อำนาจบังคับของคำสั่งดังกล่าว และคำสั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการ ประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าเสนอราคาและทำสัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจ หลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น ศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่ง โดยให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๒/๒๕๖๗)

(ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้ร้องเรียน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ปรับปรุงเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ ของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกสถานีและทุกเครื่อง ให้สามารถใช้ธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท ซึ่งผลิตจากพอลิเมอร์ได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าต่าง ๆ และมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการบริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจการทางปกครอง ในการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง อันเป็นกิจการบริการสาธารณะ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสามไม่ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าโดยสารรถไฟ และการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ และคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติที่มีการติดตั้ง อยู่แล้วภายในสถานีรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการก็เป็นคำขอที่ศาลปกครอง สามารถกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)



(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ และเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เนื่องจากหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๘๓๑ และหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๕๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ และหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๖๘๓๓ และหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๖๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ สูญหาย เป็นเหตุให้นาง บ. เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ปักเสารั้วลดทอน รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำรังวัดที่ดินทั้งสองแปลงใหม่เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่าในวันรังวัด นาง บ. เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ประวัชแนวเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัดสอบเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้นำการรังวัดพร้อมทั้งได้ทำการชี้เขตเพื่อทำแผนที่พิพาทไว้แล้ว และอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้นำรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ รุกล้ำแนวเขตที่ดินบางส่วน เนื้อที่ ๐-๐-๐๒.๘ ไร่ และนำรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ รุกล้ำแนวเขตที่ดินบางส่วน เนื้อที่ ๐-๐-๐๐.๑ ไร่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๘๓๑ และจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๕๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ กับกำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๖๘๓๓ และจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๖๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ และรังวัดสอบเขตให้ถูกต้อง นั้นกรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๘๓๑ และจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๕๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ และกำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๖๘๓๓ และจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๖๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ ของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ คำขอดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ศาลสามารถออกคำสั่งเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าหากพ้นกำหนดระยะเวลาผู้ฟ้องคดีจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน นั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองไว้ โดยแบ่งวิธีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินออกเป็น ๒ กรณี คือ ๑) การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และ ๒) การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยที่วิธีการบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ นั้น ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องแต่งตั้งผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองของผู้ฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองของผู้ฟ้องคดีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายประจำหน่วยงานเพียง ๑ คน ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่มีประสบการณ์ด้านการบังคับคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่สามารถแต่งตั้งผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองได้ ทั้งนี้ แม้ข้อ ๗ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดว่า ในวาระเริ่มแรก ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะแต่งตั้งผู้ซึ่งไม่ผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี หรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แต่เมื่อกฎกระทรวงข้างต้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินกรณีการบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแล้ว

สำหรับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี นั้น ในกรณีที่มีการบังคับให้ชำระเงินและคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายในสิบปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด เพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้น โดยหน่วยงานของรัฐที่จะมีสิทธิยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้นั้น จะต้องเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๓/๑๕



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะฟ้องคดี กำหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐจำนวน ๕๘ หน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่รวมถึงผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่หน่วยงานของรัฐที่จะสามารถยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินกรณีการบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเช่นเดียวกัน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และโดยที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นว่า ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการใช้บังคับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งวิธีการบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และการบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่มูลละเมิดจึงจำต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอให้มีการชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน อันเป็นกรณีที่การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๖)

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดคำบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๔) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) คำขอที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องกระทำการดังกล่าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่มีคำฟ้องเพิ่มเติม ขอให้มีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่ จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่ซึ่งพักอาศัยและประกอบการค้าอยู่ในอาคารพาณิชย์ ตลาดประชานิเวศน์ ๑ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง เขตพื้นที่อันตราย ห้ามมิให้เข้าหรือใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณตลาดประชานิเวศน์ ๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น โดยที่ประกาศอันเป็นมูลเหตุพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่



ต้องห้ามมิให้ใช้อาคารพาณิชย์บริเวณตลาดประชานิเวศน์ ๑ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์โต้แย้งประกาศดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องยื่นอุทธรณ์ประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กลุ่มผู้ครอบครองอาคารพาณิชย์ บริเวณตลาดประชานิเวศน์ ๑ รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง อุทธรณ์คัดค้านและขอให้เพิกถอนประกาศสำนักงานเขตจตุจักรฉบับพิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับคำอุทธรณ์ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตามลำดับ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือมีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิยื่นคำฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายใน ๑ ปี นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเทศบาลตำบลบางบ่อ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินดังกล่าว และมีคำสั่งเทศบาลตำบลบางบ่อ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนขึ้นเงินเดือน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาให้เทศบาลตำบลบางบ่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และปลัดเทศบาลตำบลบางบ่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจ่ายเงินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งเทศบาลตำบลบางบ่อ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งเทศบาลตำบลบางบ่อ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากการเป็นพนักงานเทศบาลแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ แต่เนื่องจากคำสั่งพิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่กรณียังคงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว



ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเทศบาลตำบลบางป่อ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเทศบาลตำบลบางป่อ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตามลำดับ ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งพิพาทตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ทั้งสองกรณีให้ผู้ฟ้องคดีทราบผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ทั้งสองกรณีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒/๒๕๖๗)

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงาได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘) ได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีอ่าน แปล และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ป่าในตำบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แก่ราชการด้วยความตั้งใจอุทิศสาหัส เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้งดโทษผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งงดโทษต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังมิได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ แต่นาคติมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นว่า มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ในกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็น ต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดหกสิบวันเป็นวันที่ผู้อุทธรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และให้ถือว่าวันที่หกสิบเอ็ดเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ มีผลทำให้ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ขยายออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดหกสิบวัน และถือว่าวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์เป็นวันที่ผู้อุทธรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยให้ถือว่าวันที่เก้าสิบเอ็ดเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งพิพาทให้งดโทษผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งงดโทษต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนาคติมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำสั่งงดโทษดังกล่าวในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้รับหนังสือร้องทุกข์ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๑/๒๕๖๗)



๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายเกี่ยวกับการอุทธรณ์และระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อกฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดให้การยื่นอุทธรณ์มีผลนับแต่วันที่ส่งไปรษณีย์เหมือนดังเช่นมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือข้อ ๑๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลมหรือในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้ เนื่องจากมีใช้บทกฎหมายหลัก กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติให้การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามิมีผลนับแต่วันที่การแสดงเจตนาขึ้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการทั่วไปมาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงฟังว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษเป็นผู้ทำงานเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งที่สั่งให้เป็นผู้ทำงาน จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนการฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๘/๒๕๖๗)

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร และคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารบางส่วน และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารบางส่วน เนื่องจากการก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวคลองสาธารณะประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไม่มีที่อยู่อาศัยและอาจต้องถูกลงโทษทางอาญา ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับ และให้เทศบาลนครภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง จึงเป็นกรณีที่มิกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองได้ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวเสียก่อนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสำหรับข้อหาที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายนั้น โดยที่มูลเหตุแห่งการฟ้องละเมิดคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าคำสั่งที่พิพาททั้งสามฉบับดังกล่าวเป็นคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งพิพาททั้งสามฉบับดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีข้อหานี้ไว้พิจารณาได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกำหนดราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีที่นำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกำหนดราคาประเมินที่ไม่ถูกต้องตามสภาพของที่ดิน ซึ่งมีใช้การโต้แย้งการใช้อำนาจในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของนายกเทศมนตรี รวมถึงมิใช่การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี



ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) จึงมิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใดไม่เห็นด้วยกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการประกาศใช้ สามารถยื่นคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะของตนเองในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนั้นได้ โดยยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หลังจากนั้น หากเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจำจังหวัดดังกล่าว ก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ว่าด้วยการคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น ในกรณีที่มีบทกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้ว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการยื่นคัดค้านราคาประเมินที่ดินต่อคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสาครก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๐/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๔ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ต่อมา ได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งได้ตรวจสอบสืบสวนแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต จึงแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อทราบและให้ดำเนินคดีผู้ฟ้องคดีกับพวกตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อจึงมีหนังสือกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการป.ป.ช.) ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนและมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางอาญาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ ในระหว่างนั้น



ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมารับราชการที่เทศบาลตำบลห้วยเรือ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ หลังจากนั้น ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปลี่ยนแปลงโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ ในส่วนของคดีอาญา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่า มิได้กระทำความผิดตามฟ้อง จากนั้นผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อแจ้งผลแห่งคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวและขอให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคำสั่งลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นการออกคำสั่งที่ชอบแล้ว และผู้ฟ้องคดี ไม่อาจอ้างคำพิพากษาศาลฎีกามาเป็นประโยชน์ให้แก่การดำเนินการทางวินัยได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิในการขอให้พิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่การวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เมื่อศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้กระทำความผิดทางวินัย ฐานทุจริตต่อหน้าที่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและที่ปฏิเสธคำขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่ โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำสั่งฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่เปลี่ยนแปลงโทษจากไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีตามข้อ ๕ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๙ วรรคหนึ่งของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับคำฟ้องในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธคำขอดังกล่าว ถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งดังกล่าวและเป็นกรณีไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งข้างต้นตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมิได้รับอนุมัติให้อาจออุทธรณ์และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์คำสั่งไว้ ระยะเวลาการอุทธรณ์คำสั่งนี้จึงขยายเป็นหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐๔/๒๕๖๖)



๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาย อ. ฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ลงทะเบียนทางหลวงเทศบาล ซอยสุขุมวิท ๓๘ (ซอยสันติสุข) ทับที่ดินของนาย อ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น การออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนทางหลวงเทศบาลดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และมีผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่คู่กรณีในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง อีกทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๕/๒๕๖๗)

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้ฟ้องคดีได้เสนอมผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (กรณีทบทวน) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถนำมาฟ้องต่อศาลได้โดยตรง โดยไม่จำต้องยื่นอุทธรณ์ก่อน



ตามมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๖)

๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นบิดาของเด็กหญิง พ. ซึ่งได้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษสองภาษา Mini English Program (MEP) และเด็กหญิง พ. สามารถสอบผ่านคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๒ ตามประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าว ที่กำหนดว่าโรงเรียนมุกดาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาในทุกกรณี หากมีการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายหลังการมอบตัวเสร็จสิ้นทุกกระบวนการไปแล้ว เมื่อข้อ ๓ ของประกาศฉบับพิพาทมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่ผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๗/๒๕๖๖)

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว นั้น แม้ว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะเป็นที่ยุติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ก็มีผลทางกฎหมายเพียงไม่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีภายในฝ่ายปกครองต่อไปได้นั้น นอกจากนี้ การวินิจฉัยข้อพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทในเบื้องต้น มิใช่การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองอันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชา ประกอบกับข้อ ๓๙ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้คู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิ



ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงถือได้ว่ากฎหมายไม่ได้มุ่งหมายให้คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลบังคับผูกพันต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นคู่กรณี ให้จำต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังเช่นข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เป็นคู่กรณีและอยู่ในบังคับของคำวินิจฉัยดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้นต้องมีคำบังคับของศาลเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่มีผลบังคับแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และสามารถนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๓)

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้คำสั่งใหม่ทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการรังวัดสอบเขตที่ดินไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินให้ถูกต้อง นั้น โดยที่คำขอดังกล่าวเป็นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๖๓)



๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะฟ้องว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม เครื่องหมาย และการทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับ นั้น เมื่อประกาศพิพาททั้งสองฉบับได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงถือได้ว่า วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ คือ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๒/๒๕๖๓)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่าเป็นผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมเป็นผู้อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบดังกล่าว เมื่อระเบียบฉบับนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และกำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป กรณีจึงถือว่า



ผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ระบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะต้องนำคดีมาฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๖๗)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ข้อ ๓๘ (๓) ของข้อกำหนดดังกล่าวขัดต่อคำนิยาม “สาธารณูปโภค” และ “บริการสาธารณะ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหรือแก้ไขข้อ ๓๘ (๓) ของข้อกำหนดดังกล่าว เมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรีฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยข้อ ๒ ของข้อกำหนดดังกล่าวระบุว่า ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ซื้อที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับ ดังนั้น เมื่อต่อมาข้อกำหนดฉบับพิพาทมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ย่อมถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องนำคดีมายื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คือ ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๓๐/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนแนวเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี และตำบลบ้านนา ตำบลเมืองเก่า ตำบลปอทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครอง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

และทำประโยชน์ในบริเวณที่ดินพิพาทอยู่ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กรณีย่อมถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า งานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ทราบว่าจะเข้าไปสำรวจและรังวัดที่ดินพิพาทในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงความมีอยู่ของพระราชกฤษฎีกาที่พิพาทอย่างช้าที่สุดในวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๑๒/๒๕๖๓)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น เมื่อประกาศกระทรวงฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ประกาศดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ถูกนำตัวมาคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางและถูกจัดให้อยู่ในชั้นนักโทษเด็ดขาดชั้นต้องปรับปรุงมากตามประกาศกระทรวงฉบับพิพาทเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงความมีอยู่ของประกาศกระทรวงฉบับพิพาทและอยู่ในบังคับของประกาศตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีย่อมชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓/๒๕๖๓)

(๕) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงกฎหมายนั้นตามความเป็นจริง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกประกาศที่ซ้ำซ้อนและขัดแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการแต่งตั้ง



ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับพิพาทมีสถานะเป็นกฎที่มีได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีจึงต้องให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง โดยเมื่อพิจารณาหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งวิชาการ “รองศาสตราจารย์” เป็น “รองศาสตราจารย์พิเศษ” ของผู้ฟ้องคดีที่สรุปความได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อขอ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ฟ้องคดีรับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า การเสนอขอ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษของผู้ฟ้องคดี มีปัญหาที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับพิพาท โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ผู้ฟ้องคดีจึงขออนุมัติการเทียบตำแหน่งวิชาการ “รองศาสตราจารย์” เป็น “รองศาสตราจารย์พิเศษ” ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับพิพาท พร้อมทั้งโต้แย้งว่า ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ กรณีย่อมถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดและต้องนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดราชการนั้นตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔๐/๒๕๖๖)



๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแพง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำ
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มิได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวไว้
โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ประกอบกับมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อุทธรณ์คำสั่งพิพาท และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงมีหนังสือลงวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ายืนยันตามคำสั่งดังกล่าว
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีให้ไว้
ในคำอุทธรณ์ อันเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
ในวันใด กรณีย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่
วันส่งหนังสือดังกล่าว คือ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันนั้น คือ
ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๖๗)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่
พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งให้แก่ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๔๑ ของผู้ฟ้องคดี จากเนื้อที่ ๕๕ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา
เป็น ๔๗ ไร่ ๓๔ ตารางวา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น
คำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี อันเป็น
คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙



ซึ่งการออกคำสั่งพิพาทตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอน และระยะเวลาอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ การอุทธรณ์คำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์ จึงต้องบังคับตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์จึงขยายออกไปอีก สามสิบวันนับแต่วันที่ครบหกสิบวันตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งการขยาย ระยะเวลาการพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีออกไปอีกสามสิบวัน อันเป็นกรณีที่ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมื่อล่วงพ้นกำหนดหกสิบวันแล้ว ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ขยายออกไป และถือได้ว่าวันที่ ครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายครบตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนด หกสิบวัน คือ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๑ ของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด ซ. และเป็นผู้ได้รับ คະแนนเสี่ยงคัดเลือกให้เป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณา ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำอุทธรณ์ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โต้แย้งคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ กรณีเช่นนี้ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ครบหกสิบวันตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลฟ้องว่า คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ โดยแก้ไขวันแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จากวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้แย้งถึงความไม่ถูกต้องของคำสั่งดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำต้องอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต้องถือตามข้อ ๒๗ และข้อ ๓๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องส่งหนังสือร้องทุกข์ให้แก่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรภายในสามวันทำการนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่



๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรได้รับหนังสือดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว อันถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี และต้องยื่นฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๖๗)**

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้องทุกข์เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามลำดับ กรณีจึงถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์ตามข้อ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนด ๑๒๐ วันดังกล่าว คือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม วันครบกำหนดดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๔๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเราชนะในฐานะผู้ประกอบการฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับจากโครงการฯ จำนวน ๘๕๕,๐๖๗ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งตามหนังสือดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการระงับการเข้าร่วมโครงการเราชนะของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งพิพาทต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มิได้มีการแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ อันจะทำให้ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันตามข้อ ๒๒ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำอุทธรณ์และแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ คือ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี นับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คือ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๖๗)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกใบรับแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แก่บริษัท บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่



คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่จัดทำโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่นำข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเกี่ยวกับปัญหาจราจร ฝุ่นละอองขนาดเล็ก มลพิษทางอากาศ และการแก้ไขภูมิทัศน์ของโครงการดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณา ขอให้ศาล มีคำพิพากษาเพิกถอนใบรับแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้ อาคาร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้นาง ภ. เป็นตัวแทน ดำเนินการเรื่องร้องเรียน การพัฒนาโครงการอาคารชุดพิพาท ซึ่งนาง ภ. ได้มีหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระบุว่า นาง ภ. เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากหมู่บ้าน ท. หมู่บ้าน ม. และอาคารชุด ม. ร้องเรียนต่อประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีโครงการอาคารชุด น. ไม่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นเงื่อนไขในการออกใบรับแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร จึงเห็นได้ว่านาง ภ. ได้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลอาคารชุด ม. ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในหมู่บ้าน ม. และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด ม. กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คือ ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอให้ตรวจสอบ การก่อสร้างโครงการอาคารชุด น. และมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบการก่อสร้างโครงการอาคารชุด น. ย่อมต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่วันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ อันเป็นวันหยุดทำการ ของทางราชการ กรณีจึงต้องนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นำคดี มาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๕/๒๕๖๖)



๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้แก่นาง บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากบิดา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าว นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบว่าได้มีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นในการไต่สวนประกอบคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเพิ่งทราบว่าได้มีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้แก่บุคคลทั้งสองเมื่อประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ทราบเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ว่ามีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่พิพาททั้งสองฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าวเป็นอย่างช้า ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติอนุญาตให้นาง ม. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนาง พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้รับการจัดที่ดินและอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินแปลงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าภายหลังจากนาง ช. เสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ช. และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกต้นปาล์มน้ำมัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของตน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ตรวจสอบการถือครองที่ดิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการใด ๆ กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รู้หรือควรรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติทั้งสองครั้งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ได้รับจัดที่ดิน และอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นอย่างช้า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาล



เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากห้องพักให้เช่ารายเดือน เป็นโรงแรมสำหรับให้เช่าห้องพักรายวัน และใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมของอาคารดังกล่าว โดยอ้างว่าการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์มาเป็นกิจการโรงแรมส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ร้องเรียนและคัดค้านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมดังกล่าว พร้อมทั้งมีคำขอให้เพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีรายข้างต้นทราบว่า การเปลี่ยนการใช้ประโยชน์เป็นประเภทโรงแรมไม่มีผลกระทบด้านการจราจร กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ รู้หรือควรรู้ถึงการอนุญาตเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากที่พักอาศัยเป็นโรงแรม และการอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อร้องเรียนและคัดค้านการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งในคำอุทธรณ์และคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ได้โต้แย้งการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้นในเรื่องวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รู้หรือควรรู้ถึงการอนุญาตดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้านำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๖๗)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี และให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น คำสั่งลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นคำสั่งทางปกครอง มีผลใช้บังคับผู้ถูกลงโทษตั้งแต่วันที่ผู้ถูกลงโทษนั้นได้รับแจ้งคำสั่งเป็นต้นไป เมื่อมาตรา ๑๐๑



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา ๙๘ ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย วันที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง ดังกล่าว จึงหมายถึงวันที่ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา ๙๘ ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัย และต้องถือว่าวันที่ผู้ซึ่งถูกลงโทษได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้บัญชาการการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศกองบัญชาการการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยข้อ ๑๕ ของผนวก ก. ท้ายประกาศดังกล่าว กำหนดว่า ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ดังนี้ ไม่เป็นผู้มีสายตามีผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนข้อ ๑๕ ของผนวก ก. ท้ายประกาศดังกล่าว นั้น แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบประกาศฉบับพิพาทเมื่อใด แต่ประกาศดังกล่าวกำหนดระยะเวลารับสมัครบุคคลภายนอกตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เข้าสมัครสอบแข่งขันตามประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศฉบับพิพาทอย่างช้าภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการรับสมัคร การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๗/๒๕๖๖)

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูต่างชาติ แต่สำนักงานจัดหางานจังหวัด



สุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแนบเอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๙ รายการ อันได้แก่ (๑) หนังสือจากศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) (๒) หนังสือรับรองนิติบุคคล (๓) งบกำไรขาดทุนปีล่าสุด (๔) แบบยื่นภาษีของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด งบด. ๕๐ งบด. ๕๑ (๕) เอกสารนำส่งประกันสังคมของสถานประกอบการ พร้อมใบเสร็จรับเงินเดือนล่าสุด (๖) แบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินปีล่าสุด (๗) แบบนำส่งภาษี งบด. ๑ พร้อมใบเสร็จรับเงินเดือนล่าสุด (๘) แผนที่ และ (๙) รูปถ่ายสถานประกอบการภายใน ๒ รูป และภายนอก ๒ รูป ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแจ้งให้แนบเอกสารเพิ่มเติมทั้ง ๙ รายการ เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร เนื่องจากเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นเอกสารที่อยู่นอกเหนือรายการเอกสารตามแบบคำขอและรายการเอกสารประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานกรณีสถานศึกษาขอรับใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูต่างชาติ (บต. ๒๕) และไม่มี ความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ขอให้ศาลมีคำพิพากษาห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอเอกสารจำนวน ๙ รายการดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูต่างชาติของผู้ฟ้องคดี และสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้เอกสารยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานโรงเรียน (บต. ๒๕) (โรงเรียน) นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแนบเอกสารเพิ่มเติมตามรายการ “เอกสารยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (บต. ๒๕) (โรงเรียน)” เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือออกคำสั่งทางปกครองทั่วไปให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติเป็นประจำในทุก ๆ ปี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูต่างชาติต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีจึงรู้หรือควรรู้ถึงการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องส่งเอกสารที่แตกต่างไปจากเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ บต. ๒๕ อย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑๐/๒๕๖๖)

๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคาร รวม ๓ ฉบับ อันได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก คำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารดังกล่าว และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหลังคาโครงเหล็กดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งทั้งสามฉบับเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อุตธรณ์คำสั่ง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ดังกล่าวตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจัดส่งอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมเป็นระยะเวลาอย่างช้าที่สุดภายในกำหนดเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกำหนดเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจนำระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาใช้บังคับได้ และต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่เจ็ดสิบเอ็ด เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเริ่มนับเป็นวันแรกที่ใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กรณีนี้วันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขึ้นต้นภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๖๓)

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยแปดสิบเอ็ดฟ้องว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ (ถ่านหินลิกไนต์) ได้ทำเหมืองโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรในการอพยพผู้ฟ้องคดีออกนอกพื้นที่รัศมีผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะตัวแทนชุมชน ได้แจ้งความจำนงค์เป็นหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ



การเหมืองแร่ เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้อพยพผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยแปดสิบเอ็ดและครอบครัวออกนอกกรณีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ตามข้อ ๑.๑๔ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังมิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรบางข้อ กรณีจึงถือว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาจนถึงวันฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยแปดสิบเอ็ดนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๘/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุเข้าตรวจซ่อม โดยขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ซึ่งหลังจากซ่อมเสร็จแล้ว รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้เกิดอาการล่อลือในขณะขับ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำรถจักรยานยนต์เข้าตรวจซ่อมอีกครั้งหนึ่งจนพบว่าเฟืองเกียร์แตก แต่บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์คันพิพาทและบริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธความคุ้มครองเนื่องจากเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้นำรถไปซ่อมแล้วเป็นเวลาถึง ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สั่งให้บริษัทผู้ผลิตทำการซ่อมรถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปกติดังเดิม และให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สั่งให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยและชดเชยค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้ใช้รถนับแต่วันเกิดเหตุซ่อม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๖๗)



๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่โดยปล่อยให้บริษัท บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดก่อนที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก่อนจะมีการออกใบรับแจ้งก่อสร้างลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ดำเนินการตรวจสอบควบคุมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใบรับแจ้งก่อสร้าง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยติดตามตรวจสอบและควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอาคารโครงการอาคารชุดให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุด และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้อาศัยในห้องชุดเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้ตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตของโครงการอาคารชุด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทราบแล้ว โดยมีผู้รับหนังสือไว้แทนเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดทำการของทางราชการ กรณีจึงต้องนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อขอให้ตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตของโครงการอาคารชุดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔



ให้ตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการอาคารชุด คือ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่วันดังกล่าวเป็นวันเสาร์ อันเป็นวันหยุดทำการของทางราชการ กรณีจึงต้องนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๕/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทางไกลเพื่อมาทำงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้บริการรถไฟฟ้าเนื่องจากความล่าช้าและไม่ตรงตามเวลาหลายครั้ง ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาในการเดินทาง ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเรื่องไปยังการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) และได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือทำให้การเดินทางรถไฟฟ้ามีความตรงต่อเวลาไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในหนังสือร้องเรียนที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามเรื่องร้องเรียนเลขที่ ๑๔๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการโดยสารรถไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จากสถานีบางปะอินมายังสถานีดอนเมือง เนื่องจากมีความล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถโดยสารขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงไปสถานีดอนเมืองได้ทันในเวลา ๐๖.๕๒ นาฬิกา กรณีจึงถือว่าวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวเป็นอย่างช้า ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๒/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้เรียนจบหลักสูตรภาคทฤษฎี แต่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่พิจารณาและจัดส่งรายชื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิกจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าศึกษาต่อจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมกับนักศึกษารายอื่น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าศึกษาในระดับคลินิกกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และให้มีคำสั่งยกเว้นภาระเบี้ยยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด อันมีผลเป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเรียนจบหลักสูตรภาคทฤษฎีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จัดส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีเข้ารับการศึกษาระดับชั้นคลินิกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จัดส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา



ในระดับชั้นคลินิกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไปติดตามสอบถามเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับการชี้แจงว่ารายชื่อของผู้ฟ้องคดีอาจตกหล่นและให้ผู้ฟ้องคดีไปรายงานตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่ตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มาคัดค้านการรายงานตัวของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคจิตเภท ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ กรณียอมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถรายงานตัวและไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นคลินิกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๖๗)

๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นาง ส. กับพวกรวม ๖ คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ ๖ พร้อมกับพวกรวม ๑๒ คน ต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีการนำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่โจทก์ทั้งหกครอบครองอยู่ไปขออนุญาตโอนที่ดิน โดยศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทและโฉนดที่ดินที่มีการแบ่งแยกจากโฉนดที่ดินพิพาท รวม ๒๒ แปลง ซึ่งรวมถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแปลงด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) กระทำการโดยประมาทเลินเล่อไม่ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบก่อนออกโฉนดที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งซื้อที่ดินมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำบังคับของศาลจังหวัดภูเก็ตในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในคำบังคับกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ตภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับความบังคับ คำบังคับดังกล่าวย่อมมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๐๒/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ยินยอมให้บริษัท ด. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างแก้มลิงลงบนที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้อนุญาตให้กรรมการผู้จัดการบริษัท ณ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดทำสวนหย่อม



และก่อสร้างถนนคอนกรีตและสะพานข้ามลำห้วยเพื่อใช้เป็นทางเข้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยนำดินที่ขุดจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้ในการก่อสร้างถนนดังกล่าว ส่งผลให้เชิงสะพานด้านหนึ่งอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรับพื้นที่ที่ดินพิพาทให้กลับสู่สภาพเดิม และให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนร่วมกับปลัดอำเภอศรีราชาและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำการละเมิด จึงยังมิใช่วันที่ระยะเวลาการฟ้องคดีเริ่มต้น เมื่อต่อมาศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันเดียวกัน พร้อมทั้งแนบหนังสือชี้แจงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงไปด้วย ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อใด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในอีก ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ คือ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตามนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และต้องถือว่าวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทราบว่าเกิดการกระทำละเมิดและทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่ามีการกระทำละเมิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗๖/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตรुक้าแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านด้วยวาจาต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมในขณะนั้น ซึ่งได้ดูแลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตสาธารณะแทนผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตรुक้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีและยืนยันที่จะก่อสร้างถนนรุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งหลังจากผู้รับเหมาได้ก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดียังคงครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและได้ถมดินทับถนนคอนกรีตส่วนที่มีการก่อสร้างรุกกล้าเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เป็นถนนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้แต่อย่างใด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตและก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ โดยผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยินยอมให้ใช้หรืออุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ อีกทั้งไม่ได้สละเจตนาในการครอบครองที่ดิน และได้แสดงออกถึงการหวงแหนที่ดินพิพาทมาโดยตลอด กรณีย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อเนื่องตราบเท่าที่ที่ยังมีการสร้าง



ถนนคอนกรีตกรุ้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดียังคงมีอยู่จนถึงขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคมและวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่บรรจุการแต่งกายของนักเรียนมุสลิมทั้งชายและหญิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ในระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามเข้าร่วมกิจกรรมในวันปฐมนิเทศนักเรียน รวมทั้งมีการพูดจาในลักษณะกีดกันและแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากโรงเรียน จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และไม่สามารถไปสมัครเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอื่น ๆ เนื่องจากหมดเวลาการรับสมัคร และทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘๐/๒๕๖๖)

๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ร. ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.อ.ร. กำหนด วรรคสอง บัญญัติว่า ให้ ก.อ.ร. พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ ก.อ.ร. ซึ่งต้องไม่เกิน



เก้าสิบวัน และวรรคสาม กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งฉบับพิพาทเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับหนังสืออุทธรณ์ฉบับดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ก.อ.ร. จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ แต่เมื่อ ก.อ.ร. มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มมีสิทธิฟ้องคดี ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๙๗/๒๕๖๖)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการพัสดุ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟ้องว่า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาว ศ. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพัสดุแทนผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งดังกล่าว และมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) กรณีย่อมถือได้ว่าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการออกคำสั่งที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๐๗/๒๕๖๖)



๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗๖๘ ได้ยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอขุดดินในที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกใบรับแจ้งการขุดดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากครบกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับใบแจ้งการขุดดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ออกใบรับแจ้งการขุดดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการขุดดินบริเวณเส้นทางสาธารณะ ขอให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ดินมีปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนข้างเคียง สิ่งแวดล้อมของชุมชน และถนนอาจเกิดความชำรุด จึงขอหารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสักในการแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะขอให้จำกัดพื้นที่การขุดดินในพื้นที่ตำบลป่าสัก อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทราบว่าจะไม่มีการพิจารณาใบแจ้งการขุดดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบผลการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเรื่องขุดดินในพื้นที่ตำบลป่าสักหารือต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสักเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งกรรมการพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง และยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ขับเคลื่อนการทำผังเมืองรวมชุมชนป่าสัก และการดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามขุดดินในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลป่าสักตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ จึงต้องชะลอการพิจารณาการขุดดินในพื้นที่ตำบลป่าสักไปก่อน ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทราบว่าจะไม่มีการพิจารณาใบแจ้งการขุดดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าสัก รวมทั้งมีการออกกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามขุดดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ อันถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธไม่พิจารณาใบแจ้งการขุดดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ กรณีย่อมถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ย่อมได้รับหนังสืออย่างรวดเร็วที่สุดในวันเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาศัยหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) ผลการรังวัดคำนวณเนื้อที่ได้ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา ตามใบไต่สวน (น.ส. ๕) ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ แต่จนกระทั่งบิดาของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีและนาย พ. ในฐานะผู้จัดการมรดกจึงยื่นคำขอสวมสิทธิการรังวัดดังกล่าวซึ่งต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดกันเขตป่าชายเลนออกจากที่ดินดังกล่าว และออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๐๔ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๕๔ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเดิมที่ดินพิพาททำประโยชน์เป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ไม่มีสภาพเป็นป่าชายเลน และเห็นว่าการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) รังวัดกันเขตป่าชายเลนในที่ดินดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีการกันแนวเขตป่าชายเลนเฉพาะที่ดินของบิดาผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินส่วนที่กันเป็นเขตป่าชายเลนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๐๔ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ออกโฉนดที่ดินตามผลการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ (แบบ สว.๒) พร้อมกับสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ หากคณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการสอบสวนทางวินัยไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันดังกล่าวตามข้อ ๕๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ ภายใน



วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต้องถือว่าวันถัดจากวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งความล่าช้าในการสอบสวนทางวินัยไม่แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๔ ล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบในเรื่องสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๔ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดภายในสองร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามนัยมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๙๑ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ต้องถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๔/๒๕๖๗)

๕) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ได้ฟ้องนาย ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนาง จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ ๗ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการใช้ใบสั่งการรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และขาดความระมัดระวัง



ไม่ควบคุมดูแลการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของผู้ได้บังคับบัญชา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๕ ไม่ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นช่องทางให้มีผู้กระทำความผิดเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปีงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า อธิบดีกรมที่ดินได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดให้อธิบดีกรมการปกครองทราบ และอธิบดีกรมการปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ฟ้องคดี ปรากฏรายละเอียดตามบันทึกข้อความลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนโดยแจ้งคำสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับแจ้งในวันใด แต่ต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีและสิบปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่การออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐเช่นนี้เป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดที่มีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่เวลาที่คำสั่งนั้นมีผลใช้ยันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ กล่าวคือ นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าว อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความและต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน และเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว トラบใดที่คำสั่งให้ชดใช้เงินนั้นยังไม่สิ้นผลโดยการถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่น อายุความที่สะดุดหยุดลงย่อมยังไม่เริ่มนับใหม่ ดังนั้น เมื่อยังไม่มีเหตุทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๖๓)



**๖) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
เพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบียด**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ไม่ควบคุมดูแลหรือติดตามตรวจสอบการดำเนินการ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยไม่ชักช้า โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ถูกฟ้องคดี หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นควรยกอุทธรณ์และได้รายงานความเห็นพร้อมกับเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้รับคำอุทธรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งขอขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดเวลา คือ ขยายออกไปเป็นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรณีจึงต้องถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี โดยต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๙/๒๕๖๖)



๓) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการแก้ไขจำนวนเนื้อที่ในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินของนางสาว น. ให้มีเนื้อที่น้อยลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดี ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสาว น. และผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสาว น. แล้วต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินแปลงอื่น เจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดได้คำนวณเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินแปลงที่แบ่งแยกไม่ถูกต้อง ซึ่งนาย ป. ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรายการคำนวณเนื้อที่ในงานรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้นางสาว น. ได้รับความเสียหาย แต่เนื่องจากนาย ป. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ป. ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำให้ไปในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้นาย ป. ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นาย ป. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นทายาทของนาย ป. ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่นาย ป. ได้ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ฟ้องคดี) กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโปรเจคเตอร์ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓๔ โรงเรียน ในราคาสูงกว่าราคาตลาดซื้อขายทั่วไป โดยผลการพิจารณาสรุปว่า นาย ช. ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นกลางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบราคาครุภัณฑ์ก่อนลงนามผ่านงานขออนุมัติราคากลางครุภัณฑ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา ทำให้มีการจัดซื้อโปรเจคเตอร์ในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งเรียกให้นาย ช. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่นาย ช. ไม่ชดใช้ จนกระทั่งต่อมา นาย ช.



ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ช. ให้รับผิดชอบการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแทนนาย ช. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมาได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้นาย ช. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้นาย ช. ทราบ โดยนาย ช. ได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงถือว่าวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อนาย ช. ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่งเรียกให้นาย ช. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเนื่องจากปรากฏตามฎีกาเบิกเงินว่ามีการจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์รายการโปรเจคเตอร์ให้แก่บริษัทผู้จัดจำหน่ายเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ย่อมต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่การออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐเช่นนี้ เป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่เวลาที่คำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ฉะนั้น เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว จะเริ่มนับอายุความใหม่ก็ต่อเมื่อคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่น อย่างไรก็ตาม นาย ช. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ความเป็นเจ้าหน้าที่ของนาย ช. สิ้นสุดลงเพราะความตายตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีและเป็นเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกจึงอาจใช้สิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ช. ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ช. ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้รับผิดชอบการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมายแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๖๗)



กรณีที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๔๙๓ ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่รับจำนองที่ดินดังกล่าวได้รับความเสียหาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ธนาคารที่รับจำนองที่ดินและผู้ฟ้องคดีได้วางเงินต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อชำระให้แก่ธนาคารแล้วเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่า นาย ส. ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนในสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แต่เนื่องจากนาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. ได้ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ความรับผิดชอบในอันที่จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีย่อมตกทอดแก่ทายาทของนาย ส. อันได้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นภรรยาของนาย ส. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ บุตรของนาย ส. ตามมาตรา ๑๕๙๙ ประกอบกับมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้เสียหายจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้ามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ แม้จะเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ก็เป็นกรณียื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่นาย ส. เจ้ามรดกถึงแก่ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๖๗)**

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาง ข. โดยมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๖๐ และเลขที่ ๑๒๓๖๑ ซึ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ จันทบุรี-ตราด พาดผ่านที่ดินบางส่วน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินค่าทดแทนไม่เป็นธรรม รวมทั้งเห็นว่าการติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้ที่ดินของนาง ข. มีมูลค่าลดลงกว่าราคาท้องตลาด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้าน และการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้ฟ้องคดีจะตื่อนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ คือ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๖/๒๕๖๖)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

กรณีฟ้องว่า วิทยาลัยการอาชีพเทิง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท จ. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ หลัง โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานตามสัญญาแล้วบางส่วนและได้รับเงินค่าจ้าง จำนวน ๓ งวด ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีและแจ้งรับหลักประกันสัญญา รวมทั้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาเสร็จแล้วบางส่วนผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้เงินค่าแห่งการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคิดคำนวณจากผลงานที่ผู้ฟ้องคดีทำแล้วเสร็จและควรลดเบี้ยปรับลงครึ่งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ อุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาจ้างต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสืออุทธรณ์ อันมีผลให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมและอาจมีกรณีที่คู่สัญญาต้องชดใช้ค่าแห่งการงานแก่กันตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องถือว่าวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี อย่างไรก็ตามภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์การคิดค่างานก่อสร้างต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่างานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำแล้วเสร็จหลังจากหักค่าปรับตามสัญญา หักเงินที่เบิกมาแล้ว และบวกมูลค่าของงานที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นค่างานที่ต้องคืนแก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้คืนหลักประกันสัญญาของธนาคารแก่ผู้ฟ้องคดี อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว การที่



ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายอำเภอเบญจลักษณ์ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นเงินสดมามอบให้แก่อำเภอเบญจลักษณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อมา หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ว่างานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และนายอำเภอเบญจลักษณ์ ได้เบิกเงินค่าจ้างตามโครงการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว การเริ่มนับระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๑ ปี ตามสัญญา จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครบกำหนดในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๘/๒๕๖๗)

กรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ก่อสร้างอาคารเรียน กำหนดชำระเงินค่าจ้าง ๑๕ งวด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๑๕ ให้แก่นาย ส. ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๑๓ ให้แก่นาย ส. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้บอกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เช่นเดิม แต่นาย ส. คัดค้านการบอกเลิกสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ ให้แก่ตน คดีถึงที่สุดโดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔



และงวดที่ ๑๕ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่นาย ส. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต้องนำเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ มาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ทวงถามให้ชำระเงินค่าจ้างทั้งสองงวดดังกล่าวคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๑๔ และงวดที่ ๑๕ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่นาย ส. ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีพึงรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และมีสิทธิเรียกเงินดังกล่าวคืน การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าจ้างทั้งสองงวดดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๖๗)

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า นางสาว พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาไว้กับผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยนาย ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ตกลงทำสัญญาค้ำประกันการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดข้อกำหนดตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงินอุดหนุนการศึกษาพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณาความก้าวหน้าในการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว มีมติงดให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทราบถึงการปฏิบัติผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นรับผิดชอบชดใช้เงินภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ อันมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงซึ่งเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ ให้อายุความ



เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๒) และมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นแล้ว ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙๒ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน กรณีจึงต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ อันเป็นเวลาที่เกิดเหตุซึ่งทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุด และเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับไปจำนวนหนึ่งเท่า พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ อันเป็นเวลาลงจากที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับแล้ว สิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกัน จึงต้องบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)ฯ กล่าวคือ เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้จะยังฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้จนกว่าจะได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกัน และหนังสือนั้นไปถึงผู้ค้ำประกันแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว เพื่อให้ชดใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวก่อนศาลปกครองชั้นต้นกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เงินดังกล่าว จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒๑/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า ขณะผู้ถูกฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม (ผู้ฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แต่หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดของผู้ฟ้องคดีติดต่อกันเป็นเวลาไม่ถึงสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษามาเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาการรับทุน อันเป็นการผิดสัญญาการรับทุนการศึกษา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับไป



และเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินดังกล่าวโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน และผู้ถูกฟ้องคดี ในขณะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่น ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ยินยอมให้เทศบาลเมืองเบตงหักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้รับจากเทศบาลเมืองเบตง เพื่อชำระหนี้กรณีผิดสัญญาเรียนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับชำระหนี้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ผิดสัญญาเรียนทุนการศึกษา โดยผ่อนชำระหนี้เป็นงวด และตราใบที่ผู้ถูกฟ้องคดียังชำระหนี้ไม่ครบถ้วน หนี้ที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาเรียนทุนการศึกษาก็ยังคงมีอยู่ไม่ระงับสิ้นไป อย่างไรก็ตาม หนังสือทั้งสองฉบับทำขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีลาออกจากการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อันเป็นวันที่ ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมิใช่หนังสือรับสภาพหนี้ อันจะมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับสภาพ ความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ดังนั้น การฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องจึงต้องเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีใหม่ภายใน กำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพความรับผิด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้แนบพยานหลักฐานการรับชำระหนี้ จากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าชุดใช้หนี้ทุนการศึกษา รวม ๒๑ งวด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี ยินยอมให้เทศบาลเมืองเบตงหักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้อื่นของผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยชำระครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ อันถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้ให้บางส่วนตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มีผลทำให้อายุความใช้สิทธิเรียกร้องสองปีตามหนังสือรับสภาพความรับผิดสะดุดหยุดลง ในวันที่ได้มีการชำระหนี้ให้บางส่วน โดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และเริ่มนับ อายุความใหม่ในวันถัดจากวันที่ได้มีการชำระหนี้ให้บางส่วนนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ อายุความใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีจึงสะดุดหยุดลงในวันดังกล่าว และเนื่องจากหนังสือ รับสภาพความรับผิดลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ มีกำหนดผ่อนชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นรายเดือน ทุกวันที่ ๑ ของเดือน จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี งวดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และเริ่มนับใหม่ ในวันดังกล่าวเป็นต้นไป ซึ่งจะครบกำหนดสองปีในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง ต่อศาลในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงยังอยู่ภายในอายุความสองปีตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๕ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๓๗๑/๒๕๖๖)



๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน

กรณีฟ้องว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เห็นชอบให้มีการจัดหาที่ดินในบริเวณท้องที่ตำบลปะอาว และตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการโครงการระบบกระจายน้ำฝ่ายอำนาจเจริญ (ปะอาว) สถานีสูบน้ำ PL ๓ ด้วยวิธีเจรจาปรองดองโดยทำความตกลงซื้อขายที่ดินกับราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำความตกลงซื้อขายที่ดินจำนวนสองแปลงกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานได้กำหนดไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการกำหนดราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวยังไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและค่าต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานชลประทานที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน และได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓/๒ ตามบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน โดยอ้างว่า ที่ดินของนาง บ. ซึ่งถูกเขตชลประทานโครงการเดียวกันได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินสูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งตามสารบัญชีจดทะเบียนโฉนดที่ดินของนาง บ. พบว่า นาง บ. จดทะเบียนแบ่งขายที่ดินให้แก่กระทรวงการคลัง (เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ตามคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ไปติดต่อขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มกับผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงคาดหมายได้ว่าอย่างรวดเร็วที่สุดผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๓/๒๕๖๖)

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

กรณีองค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้นในโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ กับนางสาว ค. (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยได้ส่งมอบมันเส้นเข้าเก็บรักษาในคลังสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดี รวมจำนวน ๗๗๘,๘๐๘.๐๑๔ กิโลกรัม (๗๗๘,๘๐๘.๐๑๔ ตัน) ต่อมา กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ทำสัญญาจำหน่ายมันสำปะหลังเส้นตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ แบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับบริษัทเอกชน และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีออกไปส่งสินค้ามันสำปะหลังเส้น ซึ่งมีคลังสินค้า



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ของผู้ถูกฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงออกใบส่งสินค้ามันสำปะหลังเส้นในคลังสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดีให้แก่กรมการค้าต่างประเทศ แต่บริษัทเอกชนมีข้อโต้แย้งว่าคุณภาพของสินค้ามันสำปะหลังเส้นไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าดังกล่าวบางส่วน แม้จะมีการนำสินค้าที่บริษัทเอกชนปฏิเสธรับมอบออกขายใหม่ก็ได้ราคาต่ำกว่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญา ทำให้เกิดส่วนต่างราคารวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้กรมการค้าต่างประเทศและราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้นพิพาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอให้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าของคลังสินค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดได้ โดยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส่วนต่างราคาสินค้าที่เกิดจากการนำสินค้าที่บริษัทเอกชนปฏิเสธรับมอบมาขายใหม่แล้วได้ราคาต่ำกว่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญาด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามเห็นชอบให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของมันเส้นที่ไม่ได้มาตรฐานตามข้อสั่งการดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้รายงานให้ผู้อำนวยการของผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๖/๒๕๖๖)

กรณีองค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้นกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เก็บรักษามันเส้นที่ผู้ฟ้องคดีรับมอบจากลานมันที่รับจ้างแปรรูปหั่นมันสำปะหลังสดเป็นมันเส้นตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดูแลรักษาคุณภาพของมันเส้นในคลังสินค้า อันเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาฝากเก็บรักษามันเส้น เป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากบริษัทเอกชนมีข้อโต้แย้งว่าคุณภาพของสินค้ามันสำปะหลังเส้นไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าดังกล่าวบางส่วน แม้จะมีการนำสินค้าที่บริษัทเอกชนปฏิเสธรับมอบออกขายใหม่ก็ได้ราคาต่ำกว่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญา ทำให้เกิดส่วนต่างราคารวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือ



เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้นำเงินตามสัญญา ค่าประกันไปชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกกล่าว ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือบอกกล่าว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบหนังสือค่าประกัน และถือว่า วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงสิทธิเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันอันเป็นเหตุ แห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ อันเป็นวันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ การที่ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดห้าปี นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐๖/๒๕๖๖)

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานประจำฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาดังกล่าวกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราเงินเดือนและ ค่าตอบแทนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมการบินพลเรือนที่ผ่านการคัดเลือก ให้ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการกำกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน น้อยกว่าที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับตามโครงสร้างเงินเดือนที่คณะกรรมการกำกับสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทยเห็นชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จ่ายเงินชดเชยรายได้ ปรับอัตราเงินเดือนและอัตราค่าตอบแทน ตลอดจนชดใช้เงินส่วนต่าง ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อ ๖ ของสัญญาจ้างพนักงานประจำของสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือคณะกรรมการกำกับสำนักงานกำหนดขึ้น ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา ทางปกครองตามข้อพิพาทนี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปก่อนนำคดี มาฟ้องต่อศาลปกครองตามข้อ ๗๐ และข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบิน



พลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยต้องนำหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ซึ่งผู้ฟ้องคดีกับพวกได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์ในการ พิจารณาคำตอบแทนให้กับพนักงาน กพท. ที่โอนย้ายมาจาก บพ. ต่อประธานกรรมการกำกับ สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานและออกข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือระเบียบ การบริหารงานบุคคล ค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามมาตรา ๒๐ (๔) (๕) และ (๘) แห่งพระราชกำหนด การbinพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา เหนือชั้นขึ้นไปตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับข้อ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ฯ แล้ว คณะกรรมการกำกับสำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ฯ เมื่อไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการ ดังกล่าวได้รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่อย่างช้าที่สุดไม่ก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่คณะกรรมการดังกล่าวได้รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี จึงต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และถือว่า วันถัดจากวันดังกล่าว คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๑๘ นาฬิกา ซึ่งถือว่าเป็นการยื่นฟ้องตามนัยข้อ ๑๗ แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเป็น การยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓๖/๒๕๖๖)

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ ในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาซึ่งได้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ฟ้องว่า หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงาน ก.ท. ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากท้ายประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถโอนเงินเดือน อายุราชการ หรือสิทธิอื่นใดได้ ขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ข้อความตามท้ายประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศฉบับพิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีได้กำหนดผู้รับคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ แต่ใช้บังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ในครั้งนี้เพียงครั้งเดียว อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพิกถอนหลักเกณฑ์ข้อความในประกาศดังกล่าวเมื่อใด แต่เนื่องจากการสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังกล่าว ได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ กรณีจึงถือว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี โดยอย่างช้าที่สุด ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาจะต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐ อีกทั้ง คดีนี้เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาจะต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมภายในสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบหาได้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาในขณะนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขึ้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑๘/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำรงตำแหน่งพนักงานไตสวน ระดับต้น ได้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับกลาง (ชำนาญการ) โดยในขณะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๕ และผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรมครบถ้วนตามระเบียบดังกล่าว แต่ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติเห็นชอบให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม ตำแหน่งพนักงานไตสวน ระดับกลาง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มาใช้บังคับกับการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการที่ได้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและไม่สามารถเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ได้ คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรมระดับชำนาญการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีมติไม่รับคำขอประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเห็นว่า เป็นการนำหลักเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับหลังจากผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว มาใช้บังคับย้อนหลังเป็นโทษกับผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ขาดโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ รวมถึงขาดโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งพนักงานไตสวนในอัตราที่สูงขึ้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรมระดับชำนาญการ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มอบหมายให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดสิทธิอุทธรณ์ไว้เฉพาะกรณีการถูกสั่งลงโทษทางวินัยเท่านั้น จึงไม่ใช่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตามนัยมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดย่อมต้องฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง



ตามหนังสือดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม หนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่ได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ ทั้งไม่ปรากฏว่าภายหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดทราบ ระยะเวลาสำหรับการยื่นคำฟ้องจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับการฟ้องคดีในมูลละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ส่งหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปถึงสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดปฏิบัติงาน อันได้แก่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนั้น วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนด คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม และมาตรา ๕๑ ประกอบกับมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๙๔/๒๕๖๖)

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดูแลบำรุงรักษาสายไฟฟ้า สายส่งกำลัง และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย เป็นเหตุให้หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงระเบิด ทำให้สะเก็ดไฟและเศษถ้วยแก้วจากหม้อแปลงไฟฟ้ากระเด็นตกใส่รถยนต์คันดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้ฟ้องคดีได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่ในมูลหนี้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๘๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยสิทธิของผู้ฟ้องคดีมีเท่ากับสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่ตามมาตรา ๒๒๖



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และต้องถือว่าวันที่ผู้เอาประกันภัยรู้ถึงเหตุแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ คือ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตและศาลปกครองชั้นต้นมีความเห็นพ้องกันว่า คดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ให้จำหน่ายคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีออกจากสารบบความ และให้ผู้ฟ้องคดีไปฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจต่อไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้อ่านผลคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ จึงเป็นกรณีที่กำหนดเวลาการฟ้องคดีได้ครบกำหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดภูเก็ต ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งจำหน่ายคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีไปฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘๔/๒๕๖๖)

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖๓ ยื่นฟ้องคดีโดยกล่าวอ้างว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง ระยะเร่งด่วน เพื่อพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการอุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน (น้ำท่วม/ภัยแล้ง) โดยมีแผนการดำเนินงานในการขุดลอกกลุ่มน้ำลำพะเนียง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำลำพะเนียงและระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะบริเวณลุ่มน้ำลำพะเนียง และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำพะเนียงตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและต้องมีการบูรณาการมีส่วนร่วมของผู้ฟ้องคดีและประชาชนในชุมชน นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก่าซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับดอยแม่เอกรูได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการทำเหมืองหินและโรงโม่หินบริเวณดอยแม่เอกรู เนื่องจากการระเบิดและโม่หินก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำ ตลอดจนทำลายทิวทัศน์ที่สวยงาม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันดำเนินการประกาศให้ดอยแม่เอกรูเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น หากศาลมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก่าย่อมมีผลให้ดอยแม่เอกรูได้รับการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดอยแม่เอกรูซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศจะได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่คุ้มครองประโยชน์ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณดอยแม่เอกรูเท่านั้น กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก่าจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๑/๒๕๖๓)



๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากห้องพักให้เช่ารายเดือน เป็นโรงแรมสำหรับให้เช่าห้องพักรายวัน และใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมของอาคารดังกล่าว โดยอ้างว่าการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์มาเป็นกิจการโรงแรมส่งผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณดังกล่าว นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าการประกอบกิจการโรงแรมส่งผลกระทบต่อการจราจรต่อบุคคลทั่วไปที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรด้วยก็ตาม แต่ผลของคำพิพากษาที่เกิดขึ้นจากการฟ้องในลักษณะนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่อยู่อาศัยและสัญจรในบริเวณที่โรงแรมพิพาทตั้งอยู่เท่านั้น กรณีจึงยังไม่ถือเป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายกองคํการบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ยินยอมให้บริษัท ด. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างแก้มลิงลงบนที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้อนุญาตให้กรรมการผู้จัดการบริษัท ณ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดทำสวนหย่อมและก่อสร้างถนนคอนกรีตและสะพานข้ามลำห้วยเพื่อใช้เป็นทางเข้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยนำดินที่ขุดจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้ในการก่อสร้างถนนดังกล่าว ส่งผลให้เชิงสะพานด้านหนึ่งอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรับพื้นที่ที่ดินพิพาทให้กลับสู่สภาพเดิมและให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ นั้น การฟ้องคดีนี้แม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗๖/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าข้อ ๓๘ (๓) ของข้อกำหนดดังกล่าวขัดต่อคำนิยาม “สาธารณูปโภค” และ “บริการสาธารณะ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหรือแก้ไขข้อ ๓๘ (๓) ของข้อกำหนดข้างต้น นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีเพื่อรักษาสีหรือประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวโดยเฉพาะ มิได้เป็นไป



เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๓๐/๒๕๖๖)

๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ฟ้องว่า อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกระเบียบพิพาทมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชาต่อผู้ฟ้องคดี มิใช่การกำกับดูแลตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากข้อขัดข้องในการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นไปเพื่อคุ้มครองสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓๒/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้เรียนจบหลักสูตรภาคทฤษฎี แต่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่พิจารณาและจัดส่งรายชื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิกจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าศึกษาต่อจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมกับนักศึกษารายอื่น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าศึกษาในระดับคลินิกกับสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และให้มีคำสั่งยกเว้นกฎระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด อันมีผลเป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีมิได้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสถานะของบุคคลที่จะฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๖๗)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น กรณีมิใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๖)

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในการกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุมนัดพิเศษ นั้น โดยที่บริการโทรคมนาคมเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณคลื่นความถี่ที่มีจำนวนจำกัด อีกทั้ง การลงทุนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องใช้เวลาเงินจำนวนมาก ตลาดหรืออุตสาหกรรมโทรคมนาคมจึงมีผู้ประกอบการจำนวนน้อยราย ทำให้มีลักษณะเป็นการกึ่งผูกขาดโดยธรรมชาติ การที่ผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมจะควบรวมธุรกิจหรือไม่ จึงกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการในวงกว้างด้วย ข้อพิพาทในคดีนี้จึงต้องถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙/๒๕๖๗)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงาน รวมทั้งทำการค้าเครื่องเวชภัณฑ์ และเครื่องเคมีภัณฑ์ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ และบัญชี ก. ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง



บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยเห็นว่า มีการระบุรายชื่อวัตถุอันตรายเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่มีคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับไว้ จึงไม่มีความชัดเจน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจทราบว่สินค้าที่ผู้ฟ้องคดีนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นวัตถุอันตรายตามประกาศดังกล่าวหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ที่ประสงค์ให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ และบัญชี ก. แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็เพียงเพื่อให้มีให้กรมศุลกากรดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีที่จะไม่ถูกดำเนินคดีต่อไปเท่านั้น มิใช่กรณีที่ทำให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟ้องคดีนี้ การฟ้องคดีนี้จึงมิใช่การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องนี้ที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๓๑/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อ ๓๓ ของระเบียบดังกล่าวมีข้อความหรือสาระสำคัญแตกต่างจากมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบ ขอให้เพิกถอนและทบทวนแก้ไขระเบียบดังกล่าว นั้น กรณีมิใช่การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องนี้ที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๙๗/๒๕๖๖)

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่ามิเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวที่ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้ว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในช่วงเวลา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่ผู้ฟ้องคดีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแนวทางการรักษาและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวในขณะนั้น คือ การให้ผู้ป่วยต้องแยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น การที่ผู้ฟ้องคดีต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องคดี ย่อมถือเป็นเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดกำหนดการแยกกักตัว ๑๔ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีตรวจพบเชื้อ โดยมีได้ปล่อยเวลาให้เนิ่นช้าออกไปอีก การฟ้องคดีในส่วนนี้ จึงเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๖/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นจากชั้นกลางเป็นชั้นดีตามกฎหมายกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อศาลผ่านทางเรือนจำกลางบางขวาง และเรือนจำกลางบางขวางได้ส่งคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้ว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี เรือนจำกลางบางขวางได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเข้มงวด โดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อนุญาตให้ฝ่ายควบคุมกลาง ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง งดการส่งจดหมายออกภายนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้แยกกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งครบกำหนดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังและอยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนจำกลางบางขวาง จึงต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของเรือนจำอย่างเคร่งครัด ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการเกี่ยวกับคำฟ้องทั้งหมดและไม่สามารถยื่นคำฟ้องผ่านฝ่ายควบคุมแดน ๕ ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และต้องถูกแยกคุมขังตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของเรือนจำกลางบางขวาง โดยการห้าม



ติดต่อกับผู้ต้องขังอื่น และงัดรับ-ส่งคำร้องหรือเอกสาร จดหมายต่าง ๆ ทำให้ต้องหยุดเรียบเรียงคำฟ้อง การดำเนินการทางด้านเอกสาร และการขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาของศาลต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนและกฎระเบียบของเรือนจำ จนกระทั่งต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องขังส่งจดหมายออกนอกเรือนจำได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาของศาลต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนและกฎระเบียบของเรือนจำ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีจำนวนมากและมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารพร้อมจัดส่งคำฟ้องมายังศาลปกครองนานพอสมควร กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องและไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงถือได้ว่ามีเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดได้ สมควรที่ศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๒/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ พบ. ๘/๒๕๖๒ ให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คืนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีพึงจะได้รับ โดยให้มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปีย้อนหลัง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามผลของการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อันเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้ว นั้น คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ พบ. ๘/๒๕๖๒ ส่งผลให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้สิ้นผลบังคับไป ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องคืนหรือดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับตามกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอีก ซึ่งในการคืนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกรณีการเลื่อนเงินเดือนเพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถึงจะดำเนินการต่อไปได้ และอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาดำเนินการ ประกอบกับกรณีนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เคยมีหนังสือแจ้งนาย น. ในฐานะตัวแทนของผู้ฟ้องคดีว่าการคืนสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับตามกฎหมายนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

และสำนักงานศาลปกครองสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งนาย น. ว่า ศาลได้ส่งหนังสือที่ผู้ฟ้องคดีขอให้มีการไต่ถาม หรือคำบังคับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ปฏิบัติตามคำพิพากษา กับให้สำนักบังคับคดีปกครองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๒๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว ย่อมเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าใจและเชื่อโดยสุจริตมาโดยตลอดว่าการเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้รับตามกฎหมายในกรณีดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในอันที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด จึงถือได้ว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องนี้ที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๒/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่อนุมัติให้จ่ายเงินบำนาญปกติแก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ให้จ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติในอัตราร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติตามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องไว้เป็นการเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในกรณีนี้ คือ วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยมีระบุระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสืออีกฉบับฉบับแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าวส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ และหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งสิทธิอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณากอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี พร้อมแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งสิทธิการฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้ง การแจ้งสิทธิการฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่า สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ จึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔๔/๒๕๖๖)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่ามิเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘๑๐ ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๖๖๖ ของนาย ช. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย ช. เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี ในข้อหาบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยศาลฎีกามีคำวินิจฉัยว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘๑๐ ของผู้ฟ้องคดีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทับที่ดินที่มีหลักฐานเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๖๖๖ ของนาย ช. ซึ่งศาลจังหวัดเพชรบุรีได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีได้ไปฟังคำพิพากษาในวันดังกล่าวด้วยแล้ว ผู้ฟ้องคดีขอที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ คือ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเหตุที่มีได้นำคดีมาฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาศาลฎีกา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีความหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่จะแบ่งแยกเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘๑๐ ของผู้ฟ้องคดีออกเพียง ๔๐ ตารางวา ตามความเป็นจริง มิใช่ ๔๙ ตารางวา ตามคำพิพากษาศาลฎีกา จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายหลังจากมีการลงบันทึกตัดแบ่งเนื้อที่ดินในโฉนดที่ดินดังกล่าวจำนวน ๔๙ ตารางวา นั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีมิเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดได้ ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้วไว้พิจารณาตามที่มาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ให้อำนาจไว้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓/๒๕๖๗)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. คำธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

**๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕
วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีโดยนาย ท. ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีถึงแก่ความตาย ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสงขลา สาขาจะนะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกการออกโฉนดที่ดินให้แก่ นาย ล. (สามีของผู้ฟ้องคดีซึ่งถึงแก่กรรม) และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันเดียวกันนั้น นาย ท. ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งรับคำฟ้อง



ทั้งสองคดีไว้พิจารณาโดยรับคำฟ้องของนาย ท. เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖/๒๕๕๕ และรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีโดยนาย ท. เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘/๒๕๕๕ โดยทั้งคำฟ้องของนาย ท. และของผู้ฟ้องคดีต่างก็กล่าวอ้างว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ล. กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ทายาทของนาย ล. คนใดคนหนึ่งฟ้องคดีแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องเพื่อประโยชน์แก่ทายาทของนาย ล. ทุกคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย ดังนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำฟ้องของนาย ท. เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖/๒๕๕๕ จึงถือว่านาย ท. ได้ยื่นฟ้องแทนผู้ฟ้องคดีด้วย การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยมีข้อกล่าวอ้างในคำฟ้องและคำขอเช่นเดียวกันกับคำฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ ๖/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น แม้จะเป็นการยื่นคำฟ้องในวันเดียวกัน แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำฟ้องตามคดีหมายเลขดำที่ ๖/๒๕๕๕ ไว้ก่อนแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ โดยที่ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่กรณีไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ แต่ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว เมื่อคดีนี้เป็นคดีที่ศาลปกครองไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาจึงเป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๔/๒๕๖๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อน ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) ต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๓๘๙/๒๕๖๐ เฉพาะส่วนที่ไม่อนุมัติจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๕ ของการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นการฟ้องเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว อันเป็นกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว คดีจึงถึงที่สุด การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๓๘๙/๒๕๖๐ อนุมัติให้เทศบาลเมืองชัยนาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีได้เบิกจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากบำนาญปกติ เห็นได้ว่า สิทธิในการได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติของผู้ฟ้องคดีเป็นสิทธิที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมาย อีกทั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี คือ ประสงค์จะฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติที่ยังจ่ายขาดอยู่แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น หาได้ประสงค์จะฟ้องเพื่อให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด คดีนี้จึงหาใช่เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากแต่เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาโดยคดีถึงที่สุดไปแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคดีนี้ โดยมีเจตนาที่แท้จริงเช่นเดียวกัน คือ ประสงค์จะฟ้องคดีเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติที่ยังจ่ายขาดอยู่แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองอีก จึงเป็นกรณีที่คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๖๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๖ การชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ร้องสอดจึงต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้ฝากคำอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้บริษัท พ. เพื่อนำมายื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งปรากฏว่า กลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้ประทับรับคำอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ในระยะเวลายื่นอุทธรณ์ แต่โดยที่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทประกอบกิจการรับขนส่งของเอกชน และไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์กับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทดังกล่าวจึงไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ การที่ผู้ร้องสอดยื่นคำอุทธรณ์ให้กับบริษัทดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ และถือไม่ได้ว่าวันที่ผู้ร้องสอดส่งคำอุทธรณ์ให้พนักงานของบริษัทดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ร้องสอดได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย



วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ร้องสอดยื่นคำอุทธรณ์ให้แก่พนักงานของบริษัท ประกอบกิจการรับขนส่งของเอกชนเพื่อนำส่งต่อศาลปกครองชั้นต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องสอด ไม่ได้ประสงค์ที่จะยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง โดยมอบให้ผู้อื่นมายื่นคำอุทธรณ์แทนตน และแม้ว่าบริษัท ฟ. จะไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ อันเป็นเหตุให้พนักงานของบริษัทดังกล่าวไม่อยู่ในฐานะของเจ้าพนักงาน ไปรษณีย์ก็ตาม แต่พนักงานของบริษัทดังกล่าวก็อยู่ในฐานะของบุคคลที่มีสิทธิรับมอบฉันทะจากผู้ร้องสอดให้มายื่นคำอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองแทนผู้ร้องสอดได้ ดังนั้น เมื่อผู้ร้องสอดได้ลงลายมือชื่อของตนในคำอุทธรณ์แล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้แนบใบมอบฉันทะให้พนักงานของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ยื่นคำอุทธรณ์แทนมาด้วย คำอุทธรณ์ฉบับดังกล่าวจึงเป็นเพียง คำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นว่านั้น เป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยส่งใบมอบฉันทะต่อศาลปกครองชั้นต้นในภายหลัง ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และถ้าไม่มีการแก้ไข ข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ตุลาการเจ้าของสำนวนจึงจะมีอำนาจ เสนอองค์คณะเพื่อมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ดังกล่าวตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ร้องสอด ไว้พิจารณา โดยไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด เสียก่อน จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๙/๒๕๖๗)

๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนา อันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คดีนี้องค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นคำฟ้องโดยบรรยายฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพข้าวสารเหนียวก่อนที่จะเข้าคลังสินค้า ตามสัญญาจ้างตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพ ชนิด และน้ำหนักข้าวสารเหนียว (โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖) เมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพบว่า ข้าวที่ฝากเก็บในคลังสินค้ามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานมาก ทำให้ขายได้ราคาน้อยกว่าราคาดกลาง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ค่าเบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ความว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำข้าวสารในคลังสินค้าออกจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อจนหมดแล้ว พบว่าข้าวสารในคลังสินค้าน้ำหนักขาดหายระหว่างเก็บรักษาเกินกว่าที่กำหนดในสัญญาฉบับเดิม ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการที่ข้าวสูญเสียน้ำหนักระหว่างเก็บรักษา ณ คลังสินค้า จำนวน ๕ หลัง จึงเป็นการยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และเป็นกรณีที่มิขัดแย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา อันเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาฉบับเดียวกันกับคำฟ้องเดิม คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี จึงเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเข้าด้วยกันได้ และไม่ได้มีลักษณะเป็นการเพิ่มเติมสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาให้แตกต่างไปจากคำฟ้องเดิม อันจะมีลักษณะเป็นการเสนอข้อหาเพิ่มเติมต่อศาลที่จะถือเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี กรณีจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นคำฟ้องที่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่แต่อย่างใด ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมมีผลเพียงทำให้ทุนทรัพย์แห่งคำฟ้องเพิ่มขึ้นจากทุนทรัพย์เดิม อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่มขึ้นตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลในส่วนของทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๒/๒๕๖๖ ที่ ๑๖๔๙/๒๕๖๖ และที่ ๑๗๒๙/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๕๗ ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ฟ้องคดี) โดยในการทำสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตกลงทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้ ต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมีมติให้ทุนอุดหนุนการศึกษา แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนหนึ่งเท่า ของเงินที่ได้รับไปสำหรับการเรียนนอกเวลา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่นำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิจารณาคืนเงินหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นรับผิดชอบชำระเงิน เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ อันมีผลทำให้อายุความ สะดุดหยุดลง ซึ่งเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ ทำให้อายุความเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๒) และมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษ แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นแล้ว ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันด้วยตามมาตรา ๖๙๒ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงต้องเริ่มนับอายุความใหม่ ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง คือ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเวลาที่เหตุซึ่งทำให้อายุความ สะดุดหยุดลงสิ้นสุด โดยที่กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน นั้น เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้จะยังฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้ จนกว่าจะได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกัน และหนังสือนั้นไปถึงผู้ค้ำประกันแล้วตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคดีนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนนำคดี มาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชำระหนี้ ตามสัญญาค้ำประกันได้ อย่างไรก็ตามผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ บอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในเวลาที่กำหนด จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกัน กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าว ก่อนศาลปกครองชั้นต้นกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ



ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเรียกร้องอันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาค่าประกัน ซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๕๗ คำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีจึงเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ และเมื่ออายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระหนี้ตามสัญญาค่าประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒๑/๒๕๖๖)

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การไว้ ดังนี้

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือข้อขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การ หรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของ ศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗ การร้องขอ การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องขอ (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องขอ

(๑) ต้องมีคำฟ้องเดิม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๒) ต้องเป็นการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คຸ້ມครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

กรณีที่ศาลอนุญาตให้ร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่มิใช่หลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่ไม่ถือว่าผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุอันในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาโดยมิใช่
ความผิดของผู้ยื่น (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง
ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๓ การบังคับคดี

(๑) การร้องขอชดเชย

คดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องขอให้ศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบตามสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ ที่ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกันร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการร้องขอชดเชยว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้แจ้งการอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปยังธนาคารจำนวน ๒ บัญชี
เป็นเงินจำนวน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท และเป็นเงินจำนวน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ซึ่งเงินในบัญชี
ทั้งสองมีบริษัท ย. เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยและบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำข้อตกลง
ถือทรัพย์สินของบริษัท อ. และบริษัท ย. ซึ่งได้จดทะเบียนเลิกบริษัทไปแล้ว ไว้แทนผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ๆ
ตามหนังสือ เรื่อง สัญญาร่วมลงทุน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงประสงค์จะขอ
ขยายระยะเวลาการร้องขอชดเชย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เวลาติดต่อเพื่อแจ้งให้ผู้ร่วมลงทุนซึ่งมี
ที่พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดต่าง ๆ กันทราบ เพื่อเรียกประชุมหารือและรวบรวมเอกสารในการใช้สิทธิทางศาล
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบผลการอายัดเงินเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และประสงค์จะยื่น
คำร้องขอชดเชยต่อศาล แต่ไม่สามารถยื่นคำร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ขอให้ศาลมีคำสั่ง
ให้ขยายระยะเวลาการร้องขอชดเชยออกไป ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ที่มีสิทธิร้องขอชดเชยตามมาตรา ๓๒๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ประกอบกับมาตรา ๗๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะต้องเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน หรือเจ้าของรวม หรือเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ก่อน



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่จะยื่นคำร้องขัดทรัพย์ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ร้องขัดทรัพย์ในทรัพย์สินของผู้อื่น จึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องขัดทรัพย์แทนบุคคลอื่นได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๙/๒๕๖๖)

(๒) การร้องขอรับชำระหนี้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้เป็นเขตชลประทานให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๔๐๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คดีถึงที่สุด ต่อมา ในชั้นบังคับคดีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำโครงการฝายห้วยหลวง ในท้องที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานด้วยวิธีการเจรจาตกลงซื้อขาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้นำผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในหนังสือจะซื้อจะขายที่ดินแปลงพิพาท โดยในสัญญาดังกล่าวระบุว่า ผู้จะขายจะได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินให้ผู้จะซื้อต่อไป ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีแสดงเจตนาจะโอนที่ดินดังกล่าวโดยการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๕๘ ประกอบกับมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๔ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินต่อไป สิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จึงยังไม่โอนเป็นของกระทรวงการคลัง ต่อมา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดอุดรธานีได้มีคำสั่งบังคับคดีให้ยึดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้จำนองแก่เจ้าหนี้ โดยผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้เป็นผู้ชนะการประมูลในราคา ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทได้จากการขายทอดตลาดและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้โดยชอบ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แปลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงพิพาทอีกต่อไป เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถโอนสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นได้ เมื่อในชั้นบังคับคดีในคดีนี้ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้อ้างว่าตนมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินแทนผู้ฟ้องคดี (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษาคดีนี้เป็นการให้ชำระเงิน จึงเป็นกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ขอเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อดำเนินการบังคับคดีแก่เงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น มาตรา ๒๗๔ วรรคสาม แห่งประมวล



กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แปลงดังกล่าว และได้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินตามคำพิพากษาเพื่อดำเนินการบังคับคดีแก่เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษากรณีจึงเห็นว่า ไม่ว่าผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จะซื้อที่ดินแปลงพิพาทจากการขายทอดตลาดในคดีแพ่งในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าจำนวนเงินค่าทดแทนที่ศาลกำหนดไว้ในคำพิพากษาคดีนี้ แต่ผู้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้เท่ากับจำนวนเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน) ที่ระบุในคำพิพากษาคดีนี้เป็นเงิน ๒,๔๐๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓๐/๒๕๖๖)

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในผลของคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาคือ ศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา คือ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งประทับตราประจำวันบนใบตอบรับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือของไปรษณีย์กาญจนาดิษฐ์ที่แจ้งผลการตรวจสอบการส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า เจ้าหน้าที่นำส่งเอกสารของวิทยาลัยฯ ได้มาถึงที่ทำการไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๕.๔๒ นาฬิกา ซึ่งจะตัดยอดชิ้นงานในเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของทุกวัน เพื่อให้ทันต่อการส่งมอบให้รถยนต์ขนส่งในวันเดียวกัน แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ มาส่งเอกสารนั้น ได้มีสิ่งของของลูกค้ายื่นเข้ามาฝากก่อนอีก ๓ ราย รวมทั้งสิ้น ๖๐ ชิ้นงาน เจ้าหน้าที่รับฝากจึงประทับตราประจำวันรับเอกสารหมายเลข EJ ๑๘๐๖ ๓๐๒๔๗ TH ไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่วนการรับเข้าระบบและส่งต่อในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และขอยืนยันว่าได้รับเอกสารของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จริง ประกอบกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีว่า ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ผู้นำส่ง ได้นำหนังสืออุทธรณ์ที่บรรจุซองเรียบร้อยแล้วจัดส่งตามวิธีการที่เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์เมื่อเวลา ๑๕.๔๒ นาฬิกา พร้อมมีใบนำส่ง รหัส EJ ๑๘๐๖ ๓๐๒๔๗ TH



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

โดยเจ้าพนักงานไพบรณีย์ได้รับเอกสารและประทับตราในใบนำส่ง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นำคืนกลับมาให้แก่เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์โดยส่งทางไพบรณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานไพบรณีย์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวันดังกล่าว ส่วนการลงระบบและการนำส่งคำอุทธรณ์ต่อศาลที่ปรากฏผลว่ายื่นในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานไพบรณีย์ที่คลาดเคลื่อน และเป็นเพียงการดำเนินการภายในของไพบรณีย์ในภายหลังเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์โดยส่งทางไพบรณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๑๐/๒๕๖๖)

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการเป็นเงินคนละ ๘๕๓,๓๒๐.๒๘ บาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑๙๔,๕๖๖.๕๗ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๒๒๔,๕๖๖.๕๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือของอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นั้น เป็นการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า



เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่าการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในชั้นอุทธรณ์จึงเข้าใจได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของการกำหนดจำนวนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงถือได้ว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และมีคำขอตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐๖/๒๕๖๖)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดย

ผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้าน
คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้าน
คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๓.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง ดังนั้น สิทธิในการได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของบุคคลดังกล่าวต้องเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มมีสมาชิกภาพ การที่มาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญญัติให้เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่เริ่มมีสมาชิกภาพ โดยไม่ครอบคลุมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในห้วงระยะเวลาเดียวกันแต่สิ้นสุดสมาชิกภาพไปก่อนหน้านี้ ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้

เมื่อคดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรค อ. ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ยุบพรรค อ. และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมถึงผู้ฟ้องคดี มีกำหนดเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันที่ มีคำวินิจฉัย มีผลทำให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ต่อมา ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมาตรา ๔ บัญญัติให้เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่เริ่มต้นมีสมาชิกภาพ จึงไม่ครอบคลุมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีสมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้วงระยะเวลาเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายอื่นในขณะนั้นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มตั้งแต่วันเริ่มต้นมีสมาชิกภาพตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าการที่จะไม่ให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันเริ่มต้นมีสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวคำปฏิญาณในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้ารับหน้าที่ ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีที่มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันกับสมาชิก



สภาผู้แทนราษฎรรายอื่น อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค ซึ่งเป็นหลักรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิของบุคคลว่าย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกันตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น มาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการการ (ฉบับที่ ๒)ฯ จึงเป็นบทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๑/๒๕๖๗)

การออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งมีการใช้รถมาแล้วไม่เกินสองหมื่นกิโลเมตร และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถ เป็นไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สาธารณะ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทั้งรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) แบบเสรี อันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ก่อให้เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการนำรถใหม่เข้ามาให้บริการมากขึ้น อีกทั้งการออกกฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างต้องจัดการรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมือสองจากนิติบุคคลเท่านั้น แต่สามารถจัดหาจากบุคคลธรรมดาได้ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมกับการตกอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว จึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างแต่อย่างใด

รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นเหตุพิพาทโดยข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงานหรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งมีการใช้รถมาแล้วไม่เกินสองหมื่นกิโลเมตร และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถ เห็นได้ว่า การกำหนดลักษณะรถยนต์ที่นำมาเป็นรถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก มีมาก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้บังคับกับรถยนต์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในครั้งแรกเท่านั้น หากเป็นรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมาก่อนแล้ว จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติอื่นในระเบียบกรมการขนส่งทางบกฉบับเดียวกันที่กำหนดเกี่ยวกับการโอนรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาทจึงมีผลเป็นการบังคับให้รถยนต์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในครั้งแรกต้องเป็นรถยนต์ใหม่หรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี เท่านั้น มิได้มีผล



บังคับกับรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างแล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ใช้ยานาจรูปปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อมาตรา ๒๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือเหตุอื่นใด จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวโดยปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเท่านั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าวตามหมายเหตุท้ายกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่าเป็นไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนและมาตรฐานความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สาธารณะ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทั้งรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น และยังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) แบบเสรี อันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ก่อให้เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการนำรถใหม่เข้ามาให้บริการมากขึ้น อีกทั้ง การออกกฎกระทรวงข้อดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) และผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวต้องจัดการรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมือสองจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่สามารถจัดหาจากบุคคลธรรมดาได้ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่อย่างใด ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๒/๒๕๖๗)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

แม้ภาพยนตร์ เรื่อง “เชกสเปียร์ต้องตาย” จะมีเนื้อหาบางตอนที่สื่อให้เห็นว่าเป็นสังคมไทย และฉากความรุนแรงตอนท้ายเรื่องมีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ แต่เมื่อภาพยนตร์ดังกล่าวมิได้ต้องการจะสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทยข้างต้นแต่อย่างใด คงเป็นเพียงการนำเสนอเรื่องราวหรือต้องการสื่อสารกับผู้ชมภาพยนตร์ในแง่มุมของความชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ อีกทั้งจากการแสดงดังกล่าวใช้เวลาประมาณ ๑ ถึง ๒ นาทีเท่านั้น กรณีจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจจัดประเภทของภาพยนตร์ดังกล่าวเพื่อจำกัดกลุ่มผู้ชมได้ คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพยนตร์ที่พิพาทในราชอาณาจักร จึงเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้กระทำได้



ภาพยนตร์ เรื่อง “เชกสเปียร์ต้องตาย” มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานแห่งการเมืองและไสยศาสตร์ที่ได้แรงบันดาลใจและบทเกือบทั้งหมดมาจากต้นฉบับละคร “โศกนาฏกรรมแม็คเบ็ธ” (The Tragedy of Macbeth) ของวิลเลียม เชกสเปียร์ นักประพันธ์ชาวอังกฤษ แต่ได้ดัดแปลงเพื่อให้เป็นภาษาของภาพยนตร์และเข้ากับบริบทของวัฒนธรรมไทย ซึ่งแม้จะมีเนื้อหาบางตอนที่สื่อให้เห็นว่าเป็นสังคมไทยและฉากความรุนแรงตอนท้ายเรื่องมีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ แต่เมื่อพิจารณาภาพยนตร์ทั้งเรื่องเห็นได้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่องราวหรือต้องการสื่อสารกับผู้ชมภาพยนตร์ในแง่มุมของความชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ โดยมีได้ต้องการจะสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทยดังกล่าวแต่อย่างใด และแม้ในตอนท้ายของเรื่องอาจจะเป็นการเลียนแบบมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ก็ตาม แต่ฉากการแสดงดังกล่าวใช้เวลาประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที จึงไม่น่าจะทำให้ผู้ชมภาพยนตร์เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ หรือหากผู้ชมภาพยนตร์เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น กรณีก็เห็นได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวได้ยุติไปนานกว่า ๓๐ ปีแล้ว ประกอบกับปัจจุบันก็ได้มีการจัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ในสื่อต่าง ๆ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต กรณีจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ อีกทั้ง หากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า ภาพยนตร์เรื่องพิพาทมีความรุนแรงอันอาจทำให้บุคคลที่ยังมีวิจรรย์ญาณไม่เพียงพอเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเครียดเกินสมควร ก็สามารถใช้อำนาจสั่งการปรับโทษของภาพยนตร์ให้เป็นภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่าสิบปีดูตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ จึงเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำภาพยนตร์ดังกล่าวออกเผยแพร่ในราชอาณาจักร เป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลที่ไม่เข้าเงื่อนไขเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด จึงถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีผลทำให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗/๒๕๖๗)

การกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า สุรา เบียร์ และไวน์ เป็นเหตุก่อมะเร็ง เป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ หรือเป็นเหตุให้พิการได้ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือนามัยของผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำและถือได้ว่าเป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและมิได้กระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิ



ในทรัพย์สินของบุคคล กรณีจึงถือไม่ได้ว่าประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของผู้ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งข้อ ๔ วรรคสองของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรูปแบบของข้อความคำเตือนนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนดเมื่อต่อมาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าวออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนตามประเภทของการสื่อสารการตลาดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบ ดังนี้ แบบที่ ๑ สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๒ สุราเป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ แบบที่ ๓ สุราเป็นเหตุให้พิการได้ แบบที่ ๔ เบียร์เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๕ เบียร์เป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ แบบที่ ๖ เบียร์เป็นเหตุให้พิการได้ แบบที่ ๗ ไวน์เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๘ ไวน์เป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ และแบบที่ ๙ ไวน์เป็นเหตุให้พิการได้ กรณีจึงเห็นได้ว่าการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบข้อมูลนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้า โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจของประชาชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ดังนั้น การกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบที่กำหนดในประกาศพิพาท จึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการเตือนผู้บริโภค สุรา เบียร์ และไวน์ ว่า การบริโภคอาจเป็นเหตุก่อมะเร็งหรือเป็นเหตุให้สมองเสื่อมหรือเป็นเหตุให้พิการได้ อันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรืออนามัยของผู้ดื่ม รวมถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจประกอบการตัดสินใจหลังจากได้ทราบข้อมูลในคำเตือนว่าจะบริโภคหรือไม่ โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงมีสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่เช่นเดิม ประกาศที่พิพาทไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดให้มีข้อความพร้อมทั้งคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าตามมาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำเตือนแนบท้ายประกาศพิพาท จึงไม่เป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบ



กิจการหรือประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๘/๒๕๖๗)

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

เมื่อการก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองแทนการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนใช้เรือสัญจรไปมาในคลองได้อย่างสะดวก และการใช้หินก้อนใหญ่ถมคลองก็เพื่อให้เครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าไปทำงานฝังตรงข้ามได้ และน้ำยังสามารถไหลผ่านได้โดยสะดวก อีกทั้งภายหลังได้มีการรื้อถอนหินก้อนใหญ่ออกจากคลองจนทำให้สามารถใช้เรือสัญจรได้สะดวก และไม่ปรากฏว่าระยะเวลาในการรื้อถอนดังกล่าวทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว แม้จะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เรือสัญจรในคลองเข้า-ออกสวนมะพร้าวของตนอยู่บ้าง แต่มิได้ถึงขั้นเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการเลือกใช้มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนน้อยที่สุดเพียงพอที่จำเป็นตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครอง และได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชน

ในการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุแดงโดยทำการถมผิวจราจรหินผุแดงพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบผ่านคลองบางตาเขียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แม้ในระยะแรกของการดำเนินโครงการ ผู้รับจ้างจะยังรื้อถอนหินก้อนใหญ่ที่ใช้ถมคลองบางตาเขียนออกไม่หมด อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เรือสัญจรในคลองบางตาเขียนเข้า-ออกสวนมะพร้าวของตนอยู่บ้าง แต่มิได้ถึงขั้นเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงมีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินของตนได้เช่นเดิม อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการรื้อเศษหิน ตกแต่งคลองบางตาเขียน และเทาดคอนกรีตกันหินได้สะพานจนทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สามารถใช้เรือสัญจรในคลองบางตาเขียนได้สะดวก ซึ่งเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แล้ว นอกจากนี้ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในการใช้สะพานชั่วคราวข้ามคลองและถนนในการสัญจรไปมา และการก่อสร้างสะพานชั่วคราวแทนการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถใช้เรือสัญจรในคลองบางตาเขียนได้โดยสะดวก จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกใช้มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนน้อยที่สุดเพียงพอที่จำเป็นตามหลักความได้สัดส่วน



ของการกระทำทางปกครอง ดังนั้น เมื่อการถมคลองบางตาเซียนและก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองและได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนซึ่งเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๖)

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานจำนวน ๒ ฉบับ โดยมีหนังสือรับรองผลงานเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร ผู้ถูกฟ้องคดียังสามารถพิจารณาหนังสือรับรองผลงานฉบับที่ถูกต้อง หรือเรียกให้ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานฉบับใหม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการดังกล่าวแต่เลือกที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมิได้มีผลเพียงแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศประกวดราคาครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาในงานอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานโดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล (ความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ) จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วนและถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพิจารณาข้อ ๓.๑๔ ของขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) ตามประกาศประกวดราคาพิพาท เห็นได้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพียงแต่กำหนดคุณสมบัติให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอหนังสือรับรองผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาฉบับเดียว ซึ่งมีราคางานไม่ต่ำกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้กำหนดว่าต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานจำนวนสองฉบับ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานถึงสองฉบับ และมีเพียงฉบับเดียว คือ หนังสือรับรองผลงานซึ่งออกให้โดยบริษัท อ. เท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังสามารถพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้เสนอราคาของผู้ฟ้องคดีโดยพิจารณาจากหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยบริษัท พ. ได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงในประการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดี และได้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือรับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการยื่นเป็นหนังสือรับรองผลงานตามประกาศประกวดราคาในครั้งนี้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องใช้มาตรการในการพิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงาน โดยอาจจะกำหนดให้ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่น ๆ เป็นฉบับใหม่เข้ามา หรือพิจารณาแต่เพียงหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยบริษัท พ. ซึ่งได้ยื่นมาก่อนก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายเพียงแค่มิได้รับการคัดเลือกตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้เท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายในการไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาในงานอื่น ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกับหน่วยงานของรัฐได้อีกต่อไป กรณีจึงถือเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีมากเกินสมควร ประกอบกับขั้นตอนในการตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีมีปัญหาเรื่องความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เข้าเสนอราคาเท่านั้น โดยผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เป็น



ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่เข้าไปทำสัญญา หรือเป็นผู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติงานแล้วแต่ได้ละทิ้งงาน อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงาน จึงเป็นการใช้อำนาจในการพิจารณาที่ไม่ได้ดำเนินการไปตามหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ เป็นการพิจารณาที่ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดีกับผลประโยชน์ที่จะได้รับการมีคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล (ความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ) อันถือเป็นหลักการสำคัญของหลักความได้สัดส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายในการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน การมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีและนาย บ. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน จึงถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน และถือเป็นการมีคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๙/๒๕๖๖)

เมื่อการกำหนดจุดก่อสร้างศาลาพักพร้อมจุดจอดรถยนต์และจักรยานในเขตทางหลวงชนบท อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ และกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ แม้ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกที่ดินเหมือนก่อน เนื่องจากก่อสร้างบดบังบริเวณหน้าที่ดินบางส่วน แต่ก็ไม่ถึงกับกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกินความจำเป็น รวมทั้งเมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับประโยชน์สาธารณะที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบจักรยานและเป็นการให้บริการประชาชนอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมย่อมเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย กรณีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกระทำละเมิด

โครงการก่อสร้างถนนสาย ปข. ๒๐๕๒ แยก ทล. ๓๗-โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยมดคล อำเภอดงหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเขตทางหลวงชนบท มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเพิ่มพื้นที่การท่องเที่ยวในรูปแบบการปั่นจักรยานและการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบริเวณสายทาง เมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดจุดก่อสร้างศาลาพักพร้อมจุดจอดรถยนต์และจักรยานไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงเป็นดุลพินิจของกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้าง โดยต้องพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ และกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างประกอบกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดจุดก่อสร้างศาลาพักพร้อมจุดจอดรถยนต์และจักรยาน จำนวน ๓ แห่ง รวมถึงหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดโครงการ และก่อนถึงสี่แยก อีกทั้งจุดดังกล่าวมีระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร จากวัดห้วยมดคล จึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจอดพักจักรยานและเดินเท้าเข้าวัดได้ ตลอดจนมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม เนื่องจากสร้างบริเวณแนวทางตรงไม่อยู่ในช่องทางเลี้ยวในทางแยกและตามแนวมองเห็น และเป็นช่วงบริเวณที่ส่องข้างทางเป็นที่โล่ง



อันเป็นการกำหนดจุดก่อสร้างที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ผูกฟองคืดกำหนด ทั้งยังอยู่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยหากผู้ผูกฟองคืดต้องเลื่อนตำแหน่งการก่อสร้างไปทางจุดเริ่มต้นโครงการจะทำให้มีระยะทางห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะเกิดผลกระทบกับนักท่องเที่ยวและไม่เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นได้ว่า แม้การก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวจะบดบังบริเวณหน้าที่ดินของผู้ผูกฟองคืดและอาจทำให้ผู้ผูกฟองคืดไม่ได้รับความสะดวกเหมือนก่อน แต่ก็ไม่ถึงกับกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการเข้าออกที่ดินของผู้ผูกฟองคืดเกินความจำเป็น เนื่องจากยังคงเหลือหน้าที่ดินซึ่งสามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนอีก ๕๐ เมตร อีกทั้งบริเวณด้านข้างที่ดินของผู้ผูกฟองคืดก็มีทางสาธารณะเชื่อมกับถนนโครงการ ซึ่งผู้ผูกฟองคืดสามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินของผู้ผูกฟองคืดได้เช่นกัน และแม้การก่อสร้างโครงการพิพาทจะทำให้ราคาที่ดินลดลงไปบ้าง แต่เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างผลกระทบที่ผู้ผูกฟองคืดได้รับกับประโยชน์สาธารณะแล้ว เห็นว่า การก่อสร้างโครงการในบริเวณดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบจักรยาน และเป็นการให้บริการประชาชนในเขตทางหลวงชนบทอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ย่อมเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ผูกฟองคืด จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๖๕/๒๕๖๖)

การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรวจพบว่ามีการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อันอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรืออีโคไล (E.coli) แม้จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมให้ต้องมีหน้าที่และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสำคัญและความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวที่ต้องการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กที่จะต้องดื่มผลิตภัณฑนมตามโครงการดังกล่าว การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม (ผู้ผูกฟองคืด) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ (๒) (๔) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑนม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ออกประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๕.๘ กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนว่า ในภาคเรียนที่ผ่านมา (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรวจพบว่ามีการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อันอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรืออีโคไล (E.coli) ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่ถูกตรวจพบว่ามีการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ไม่อาจเป็นผู้เสนอเข้าร่วม



โครงการดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ได้ เห็นได้ว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นมาตรการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นมาตรการบังคับให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์นมโคที่จะต้องส่งมอบให้แก่เด็ก ตั้งแต่เด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนไปจนถึงเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศที่ดื่มตามโครงการทุกวัน ให้เป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและสุขอนามัยของเด็กอย่างแท้จริง ซึ่งแม้ว่าการกำหนดคุณสมบัติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรมนมตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมฯ ให้ต้องมีหน้าที่และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การรวบรวมนมโคสด การฆ่าเชื้อโรค การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาอุณหภูมิ การขนส่ง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และอาจถูกห้ามมิให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไปก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบความสำคัญและความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวที่จะต้องใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กที่จะต้องดื่มผลิตภัณฑ์นมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ อันเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญกับสิทธิของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม รวมถึงผู้ฟ้องคดีที่จะต้องถูกตัดสิทธิมิให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไปอีกเพียง ๑ ภาคเรียน ภายหลังจากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายนั้นหรือผู้ฟ้องคดีมีการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่ปนเปื้อนเชื้ออีโคไลหรือไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดให้เด็กนักเรียนได้ดื่ม ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของเด็กอย่างร้ายแรง กรณีย่อมเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่พิพาท เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๔/๒๕๖๖)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

- กรณีฟ้องขอให้หน่วยงานดำเนินการประกาศให้ดอยแม่ออกรูเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองดังกล่าวที่จะวินิจฉัยและตัดสินใจว่าควรกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณดอยแม่ออกรู และเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อันเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นลำดับ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า แมื่อดอยแม่ออกรูจะเข้าข่ายเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แต่เมื่อลักษณะทางกายภาพเป็นเขาสูงโดด ไม่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีศักยภาพในการให้น้ำท่าต่ำ หากกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีผลกระทบกับการทำเหมืองแร่ในบริเวณนั้นที่รัฐได้ออกประทานบัตรไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว และไม่อาจถือได้ว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการออกประกาศกำหนดให้ดอยแม่ออกรูเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแต่อย่างใด

เมื่อพิจารณามาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ



หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้เป็นอำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองในการวินิจฉัยและตัดสินใจว่าควรกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการนี้ แม้รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าควรประกาศให้ดอยแม่ฮ่องสอนเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะไม่ได้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสภาพของดอยแม่ฮ่องสอนมีลักษณะตามมาตรฐานกล่าวอันสมควรได้รับการพิจารณา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาว่าดอยแม่ฮ่องสอนสมควรประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือไม่ มีระบบนิเวศที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไปหรือไม่ มีสภาพปัญหาของระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจการต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือไม่ หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ อันเป็นหน้าที่ตามข้อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก่าอาศัยอยู่ใกล้กับดอยแม่ฮ่องสอนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการทำเหมืองหินและโรงโม่หินบริเวณดอยแม่ฮ่องสอน เนื่องจากการระเบิดและโม่หินก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำ ตลอดจนทำลายทิวทัศน์ที่สวยงาม ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณดอยแม่ฮ่องสอนและประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปลัดอำเภอเวียงชัย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ แล้วนำเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อันเป็นคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณามาเป็นลำดับ โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าแม้พื้นที่ดอยแม่ฮ่องสอนจะเข้าข่ายเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ แต่ลักษณะทางกายภาพของดอยเป็นเขาสูงโดด ไม่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีศักยภาพในการให้น้ำท่าต่ำ และบริเวณดอยแม่ฮ่องสอนมีการทำเหมืองแร่ ซึ่งรัฐได้ออกประทานบัตรแล้ว หากกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลบังคับใช้กับกิจกรรมการทำเหมืองแร่ที่รัฐได้ออกประทานบัตรไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องประกาศให้พื้นที่ดอยแม่ฮ่องสอนเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจดำเนินการตามขั้นตอนในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ดอยแม่ฮ่องสอนว่าสมควรประกาศให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม



ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือไม่ เมื่อมีความเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สมควรประกาศให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กรณีจึงไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ในการออกประกาศกำหนดให้ดอยแม่เอกรูเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๑/๒๕๖๗)

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) กรณีผู้ได้รับสัมปทานฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการเก็บรังนกอีแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอำนาจหน้าที่ดูแลมิให้ผู้ใดเข้าไปกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และอธิบดีฯ หรือผู้ซึ่งอธิบดีฯ มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ได้รับสัมปทานเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเพื่อเก็บรังนกอีแอ่นตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อเกาะส่วนหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะเข้าไปดำเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติได้ นอกจากนี้ ข้อ ๘ ของสัญญาสัมปทาน ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงากับผู้ฟ้องคดี กำหนดให้ผู้ฟ้องคดียังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้น อธิบดีฯ หรือผู้ซึ่งอธิบดีฯ มอบหมายย่อมมีอำนาจและดุลพินิจในการพิจารณาคำขอเข้าไปในอุทยานแห่งชาติของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับสัมปทานตามสัญญา ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ให้เก็บรังนกอีแอ่นตามธรรมชาติในท้องที่จังหวัดพังงา รวมจำนวน ๓๑ เกาะ จากคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่เกาะส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจหน้าที่ดูแลมิให้ผู้ใดเข้าไปกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมาย ยังมีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ได้รับสัมปทานเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเพื่อเก็บรังนกอีแอ่นตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะเข้าไปดำเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติได้ นอกจากนี้ ข้อ ๘ ของสัญญาสัมปทาน ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงากับผู้ฟ้องคดี กำหนดให้ผู้ฟ้องคดียังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระเบียบ



กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจและดุลพินิจพิจารณาคำขอเข้าไปดำเนินการเก็บรังนกอีแอ่นในอุทยานแห่งชาติของผู้ฟ้องคดี

เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ และพระราชกฤษฎีกาย้ายเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเหตุผลในการประกาศใช้โดยสรุปว่า พื้นที่ดังกล่าวมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สำคัญ และมีค่า มีสภาพธรรมชาติบริเวณชายทะเลรอบเกาะที่สวยงาม และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ส่วนพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะสิมิลัน ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชกฤษฎีกาย้ายเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเหตุผลในการประกาศใช้โดยสรุปว่า พื้นที่ดังกล่าวมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สำคัญ และมีค่า มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เป็นที่อยู่อาศัยและวางไข่ของนกนางนวลและเต่าทะเล มีป่าที่อุดมสมบูรณ์สูง และมีสัตว์ป่าหายาก จึงสมควรอนุรักษ์พื้นที่ทั้งสองไว้เพื่อไม่ให้เกิดการและสภาพธรรมชาติถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพื่อการศึกษาค้นคว้า และเพื่ออำนวยความสะดวกอื่นแก่รัฐและประชาชน ประกอบกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ให้ความเห็นว่า อุทยานแห่งชาติสิมิลันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีคุณค่าเชิงนิเวศ เกาะบางเกาะยังเป็นเขตหวงห้ามที่มีความเปราะบาง เป็นแหล่งวางไข่และอยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด รวมไปถึงสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ พื้นที่ในเขตหวงห้ามนี้ไม่เปิดโอกาสให้ทำประโยชน์ด้านอื่น มีแต่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพระบบนิเวศ และจากการสำรวจไม่มีรังนกอีแอ่นที่จะให้เข้าไปทำสัมปทาน จึงไม่เห็นควรอนุญาตให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้ให้ความเห็นว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่โดดเด่นด้านระบบนิเวศปะการังมีความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่ง ป่าไม้ และสัตว์ป่า เป็นที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จะต้องมีการควบคุม และจากการสำรวจพบว่าปริมาณรังนกอีแอ่นมีไม่มาก เห็นสมควรไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าไปเก็บรังนกอีแอ่น และตัดเกาะสุรินทร์ออกจากบัญชีรายชื่อเกาะที่ให้สัมปทาน กรณีจึงเห็นได้ว่า หากอนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปจัดเก็บรังนกอีแอ่นจะทำให้ระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่นั้นเปลี่ยนแปลงหรือได้รับผลกระทบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีดุลพินิจพิจารณาซึ่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์เฉพาะรายของผู้ฟ้องคดีกับผลกระทบต่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นประโยชน์สาธารณะที่กระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม



เมื่อการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการตรวจสอบบัญชีรายชื่อเกาะที่ให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามสัญญาสัมปทาน และมีหนังสือสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงาว่า เกาะใดเป็นพื้นที่ให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น รวมสองครั้ง โดยได้รับคำตอบว่า การวินิจฉัยว่าเกาะใดเป็นเกาะรังนกอีแอ่นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเกาะที่นกอีแอ่นทำรังอยู่ตามธรรมชาติเป็นเขตห้าม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ มิใช่อำนาจของคณะกรรมการฯ และเมื่อผู้รับสัมปทานได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าไปในอุทยานแห่งชาติตามขั้นตอนและระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจะต้องทำรายงานพร้อมเหตุผลเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท้องที่ที่จะต้องพิจารณาว่าเกาะที่ผู้รับสัมปทานขออนุญาต สามารถอนุญาตให้เข้าไปเก็บรังนกอีแอ่นได้หรือไม่ ดังนั้น เมื่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ล้วนไม่เห็นควรอนุญาต และข้อมูลที่ได้รับก็ไม่ชัดเจนว่าเกาะใดบ้างเป็นพื้นที่ให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าไปเก็บรังนกอีแอ่นในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุอันสมควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยยกคำอุทธรณ์ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและมีเหตุผลอย่างเดียวกันจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔๐/๒๕๖๖)

(๒) กรณีเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เนื่องจากกระทำความผิดฐานจับสัตว์น้ำชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำสัตว์น้ำดังกล่าวขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ (๓) ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้โลมาและวาฬทุกชนิดในอันดับ (Order) Cetacea ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เป็นสัตว์น้ำที่ห้ามมิให้ผู้ใดจับหรือนำขึ้นเรือประมง หากจับได้หรือติดอวนขึ้นมาก็ต้องรีบปล่อยลงสู่ทะเลดังเดิม ดังนั้น การนำโลมาอิรวดีที่ติดมากับอวนขึ้นบนเรือประมงแล้วนำมาฆ่าเพื่อออกเป็นชิ้น ๆ ย่อมเป็นการทำประมงโดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว และเป็นการทำประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ (๙) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อความผิดตามมาตรา ๖๖ ดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่จะต้องกำหนดมาตรการทางปกครองจากเบาไปหาหนัก แต่เป็นกรณีที่ต้องกำหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ การที่คณะกรรมการมาตรการทางปกครองออกคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออก



คำสั่งโดยคำนึงถึงสภาพความร้ายแรงแห่งความผิดตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสี่ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และโดยที่การดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพื่อมิให้กระทบต่อการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความผิดตามที่กำหนดไว้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและการบังคับใช้มาตรการทางปกครองเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีความจำเป็นต้องใช้โทษปรับทางอาญาในการป้องกัน ระงับ ยับยั้งการกระทำความผิด เนื่องจากเป็นความผิดร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น้ำ และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หากพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ชัดแจ้งว่า การจับสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำตามที่กำหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๖๖ หมายถึง สัตว์น้ำชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงโลมาอิรวดีด้วย เป็นการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว ส่วนมาตรการทางปกครองนั้น มาตรา ๑๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดเดียวกัน ได้บัญญัติกรณีที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือการอนุญาตได้เมื่อมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนด กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกำหนด หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตซ้ำ ได้แก่ กรณีตามมาตรา ๖๐ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ กรณีตามมาตรา ๖๒ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ กรณีตามมาตรา ๖๓ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ท่อบน รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทำการประมงอื่นใด หรือกระทำการใดในที่จับสัตว์น้ำ อันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ำหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ และกรณีตามมาตรา ๗๙ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น กรณีตามมาตรา ๖๖ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำสัตว์น้ำดังกล่าวขึ้นเรือประมง ซึ่งถือว่าเป็นการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งพระราชกำหนด



การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่มีกรณีที่จะต้องกำหนดมาตรการทางปกครองจากเบาไปหาหนัก แต่เป็นกรณีที่ต้องกำหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ โดยต้องพิจารณาว่าผู้ฝ่าฝืนในกรณีนี้จะเป็นการฝ่าฝืนซ้ำ และเป็นการป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดซ้ำอีกหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นตรวจสอบเรือประมงของผู้ฟ้องคดีที่จอดอยู่บริเวณสะพานปลา และพบซากโลมาอิรวดีในสภาพที่ถูกฆ่าแหลแล้วอยู่บนเรือดังกล่าว ทำให้เชื่อได้ว่ามีการนำโลมาอิรวดีที่ติดมากับอวนและอาจยังไม่เสียชีวิตขึ้นไปบนเรือแล้วนำมาฆ่าและออกเป็นชิ้น ๆ และผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า ข้อ ๒ (๓) ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ออกตามความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้โลมาและวาฬทุกชนิดในอันดับ (Order) Cetacea ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เป็นสัตว์น้ำที่ห้ามมิให้ผู้ใดจับหรือนำขึ้นเรือประมง หากจับได้หรือติดอวนขึ้นมาก็ต้องรีบปล่อยลงสู่ทะเลดังเดิม การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการทำประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๑๑๔ (๙) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดี การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมเป็นการออกคำสั่งโดยคำนึงถึงสภาพความร้ายแรงแห่งความผิดตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสี่ แห่งพระราชกำหนดเดียวกันแล้ว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ต้องรับผิดชอบและรับโทษในส่วนคดีอาญาเนื่องจากมิได้เป็นผู้ควบคุมเรือในขณะกระทำความผิด แต่เมื่อเรือของผู้ฟ้องคดีมีการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงย่อมต้องรับผิดชอบในส่วนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติอยู่นั่นเอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๗/๒๕๖๗)

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

- การกำกับและดูแลการประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานว่ามีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ โดยไม่ต้องรอให้มีผู้ใดมาร้องเรียนก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการประกอบกิจการโรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินบิทูมินัสและท่าเรือในพื้นที่โรงงานอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน การที่



อุตสาหกรรมจังหวัดได้จัดวางแผนงานการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน ทั้งยังมีการกำหนดแผนการตรวจสอบโรงงานประจำปีตามโรงงานกลุ่มเป้าหมาย และกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าอุตสาหกรรมจังหวัดได้ใช้อำนาจในการกำกับดูแลการประกอบการโรงงานตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว แม้ผลการตรวจสอบจะพบฝุ่นละอองจากกิจกรรมคัดแยกและขนถ่ายถ่านหิน แต่เนื่องจากผู้ประกอบการได้ฉีดพรมน้ำคลุมรถบรรทุกที่ใช้เคลื่อนย้ายถ่านหินจากเรือด้วยผ้าใบ และนำไปเทกองเก็บบนลานข้างโรงงาน รวมทั้งใช้ผ้าใบปิดคลุม จนสามารถควบคุมปัญหาฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจาย ทำให้ยังไม่มี การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อน แก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไข ที่อุตสาหกรรมจังหวัดจะใช้อำนาจสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการประกอบการหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดประกอบการคัดแยกถ่านหินและทำเทียบเรือ โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบการโรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินบิทูมินัส จำนวน ๓ โรงงาน ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ จากอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามลำดับ และได้รับใบอนุญาต ให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำประเภท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอส จำนวน ๑ ท่า บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทั้งยังได้รับโอนสิทธิใบอนุญาต ให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอส บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเช่นเดียวกัน ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ต้นกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเปลี่ยนประเภท การใช้ท่าเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอส ทั้งสองท่าดังกล่าวให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ต้นกรอสได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสับสนเห็นว่า การประกอบการคัดแยกขนาดและขนถ่ายถ่านหิน ของผู้ร้องสอดไม่มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง กลิ่น น้ำเสีย เสียงดัง กระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ นอกจากนี้ ท่าเรือบางแห่ง รวมทั้งของผู้ร้องสอดมีการรับเรือขนาดมากกว่า ๕๐๐ ต้นกรอส โดยไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งกรณีการประกอบการคัดแยกขนาด ขนถ่ายถ่านหินของผู้ร้องสอด



ทำให้เกิดฝุ่นละออง กลิ่น น้ำเสีย เสียงดัง กระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น เห็นว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า ด้านคุณภาพอากาศมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเกือบทุกวัน ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากฝุ่นละอองจากการสัญจรของรถบรรทุกสินค้าจากท่าเรือ การขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเรือ การประกอบกิจการโรงงาน โกดังเก็บสินค้า และกองถ่านหิน ด้านเสียงรบกวนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นจุดตรวจวัดที่ ๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อโพธิ์ ซึ่งได้รับเสียงจากเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน บางช่วงเวลา ด้านคุณภาพน้ำและคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำป่าสักก็ล้วนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งจากการสังเกตลักษณะตะกอนพบการปนเปื้อนของเศษผงถ่านหินในตะกอนดินด้วย โดยน่าจะมีสาเหตุมาจากการขาดการป้องกันเศษวัสดุหรือสินค้าหกหล่นลงสู่แม่น้ำ ส่วนครั้งที่สองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ พบว่า ในพื้นที่มีมลพิษสำคัญ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน เสียงรบกวน และการปนเปื้อนของซัลเฟอร์และไฮโดรคาร์บอนในตะกอนดิน สันนิษฐานได้ว่าต้นเหตุของมลพิษต่าง ๆ น่าจะเกิดจากกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับการตรวจในครั้งก่อน จากนั้น กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการตรวจสอบไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการตรวจสอบไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีจึงรับฟังได้ว่าพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินบิทูมินัสของผู้ร้องสอดทั้ง ๓ โรงงานด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีหน้าที่กำกับและดูแลการประกอบกิจการของผู้ร้องสอดว่ามีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือมีความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่อาศัยรอบโรงงานหรือการกระทำใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้ใดมาร้องเรียนหรือแจ้งเหตุก่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน มีการกำหนดแผนการตรวจสอบโรงงานประจำปีตามโรงงานกลุ่มเป้าหมาย และกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาโดยได้มีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พบว่า โรงงานที่ประกอบกิจการคัดแยกถ่านหินบิทูมินัสมีฝุ่นละอองจากการคัดแยกขนาดถ่านหินและการสัญจร แต่มีการฉีดพรมน้ำ ทำให้สามารถควบคุมปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได้อย่างเรียบร้อย และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า โรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินบิทูมินัสอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันจำนวน ๒ แห่ง ตัวโรงงานเป็นอาคารแบบปิด ภายในโรงงาน



คัดแยกมีระบบสเปรย์น้ำสำหรับป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก มีการขนถ่ายถ่านหินเพื่อนำขึ้นท่าเทียบเรือโดยใช้รถตักขึ้นจากเรือใส่ท้ายรถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ แล้วนำไปเทกองเก็บบนลานข้างโรงงานใช้ผ้าใบปิดคลุม มีและใช้สเปรย์น้ำป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และจากการตรวจสอบท่าเทียบเรือของผู้ร้องสอดในวันเดียวกันพบว่า มีการนำเข้าถ่านหิน ซึ่งผลการตรวจวัดความทึบแสงบริเวณจุดที่มีการเทถ่านหินมีค่าร้อยละ ๐ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นย่อมรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนแล้วตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ แต่กรณียังถือไม่ได้ว่าการประกอบกิจการของผู้ร้องสอดมีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ดังนั้น จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการประกอบกิจการหรือแก้ไขให้ถูกต้องได้

ส่วนกรณีท่าเรือบางแห่งรวมทั้งของผู้ร้องสอดมีการรับเรือขนาดมากกว่า ๕๐๐ ตันกรอส โดยไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น เห็นว่า โดยที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ตลอดจนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยกำหนดให้โครงการหรือกิจการ “ท่าเทียบเรือ” และกำหนดขนาดท่าเทียบเรือที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อน โดยให้เสนอในชั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ แสดงให้เห็นว่า สำคัญในเรือขนาดของเรือและขนาดของท่าเทียบเรือมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขนาดของท่าเทียบเรือก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดของเรือด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมิให้กิจการดังกล่าวมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบกับเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้้น้ำของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต



จากเจ้าท่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แม้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่การใช้กฎหมายทั้งสองย่อมต้องให้มีความสอดคล้องกันโดยไม่ขัดแย้งหรือมีลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ที่ได้รับอนุญาตแล้วและไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม สามารถนำใบอนุญาตดังกล่าวมายื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กรณีย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ข้อกำหนดของระเบียบกรมเจ้าท่าดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว แม้ผู้ร้องสอดจะได้รับประโยชน์จากใบอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อต่อมามีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ผู้ร้องสอดย่อมตกอยู่ในบังคับที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบการยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ ส่วนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผู้ร้องสอดยื่นขอเปลี่ยนแปลงการใช้ท่าเทียบเรือเช่นเดียวกันนั้น เป็นการออกใบอนุญาตภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวใช้บังคับ จึงต้องถือปฏิบัติตามด้วย ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ความเห็นชอบให้ผู้ร้องสอดเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามใบอนุญาตทั้งสองข้างต้น โดยไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๑๘/๒๕๖๖)

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- กรณีฟ้องขอให้คณะกรรมการนำโครงการของประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เข้าสู่การพิจารณา

เมื่อข้อ ๒๕ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) มีอำนาจและหน้าที่พิจารณากลับกรองโครงการชุมชนก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) เท่านั้น เมื่อได้ผลเป็นเช่นใดแล้ว คพรต. ย่อมไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเป็นอำนาจหน้าที่ของ คพรฟ. ตามข้อ ๑๑ (๕) ของระเบียบดังกล่าว การที่ คพรต. ไม่นำโครงการชุมชนจำนวน ๑๑ โครงการของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (คพรฟ.) เพื่อพิจารณา เนื่องจากเห็นว่ามิมีวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มิได้พิจารณาโครงการชุมชนดังกล่าวโดยอ้างว่ามีอาจก้าวล่วงการพิจารณาวินิจฉัยของ คพรต. ได้ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยเช่นกัน

ข้อ ๑๑ (๕) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น และข้อ ๒๕ (๔) ได้กำหนดให้ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) มีอำนาจและหน้าที่พิจารณากลับกรองโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินและการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ก่อนเสนอต่อ คพรฟ. เพื่อให้พิจารณา ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้ผลของการกลับกรองเป็นเช่นใด คพรต. ย่อมไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการเหล่านั้น เพราะอำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเป็นอำนาจหน้าที่ของ คพรฟ. ตามข้อ ๑๑ (๕) ของระเบียบดังกล่าว คพรต. จึงมีหน้าที่ต้องเสนอผลการพิจารณากลับกรองและการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการเพื่อให้ คพรฟ. ได้พิจารณาทั้งหมดตามข้อ ๒๕ (๔) ของระเบียบเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คพรฟ. ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มอบหมายให้ คพรต. สำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการ



ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในพื้นที่ประกาศและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ประชาคมเสนอ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประกาศ ได้เสนอโครงการชุมชนจำนวน ๑๑ โครงการ แต่ คพต. ไม่นำโครงการชุมชนจำนวน ๑๑ โครงการ ของผู้ฟ้องคดีมาพิจารณาอนุมัติเพื่อบรรจุเข้าแผนงานประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาโครงการชุมชนจำนวน ๑๑ โครงการของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าเมื่อ คพต. ได้มีมติวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว โดยมีได้นำเสนอโครงการดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอาจกล่าวว่าการพิจารณาวินิจฉัยของ คพต. ได้ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๔๓/๒๕๖๖)

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

(๑) กรณีขอเพิกถอนสัมปทานโครงการสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ให้ความหมายคำว่า “กิจการปิโตรเลียม” ไว้ว่า หมายถึง การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม โดยการสำรวจหมายความว่ารวมถึงการเจาะปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการดำเนินการค้นหาแหล่งสะสมน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ส่วนการผลิตปิโตรเลียมมีความหมายเพียงการดำเนินการเพื่อนำน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติขึ้นจากแหล่งสะสมดังกล่าวเท่านั้น โดยยังไม่มีให้นำปิโตรเลียมเข้ากระบวนการกลั่น เพื่อนำไปประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมหรือประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ อันจะมีการผลิตสารเคมีหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารก่อมะเร็ง โครงการสำรวจ ขุดเจาะ และผลิตปิโตรเลียมที่พิพาทในคดีนี้ จึงไม่ถือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่ใช่โครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยโครงการสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม นั้น เป็นเพียงโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท



และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เท่านั้น ดังนั้น เมื่อโครงการพิพาทมีการจัดทำ EIA และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญแล้ว การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้สัมปทานโครงการสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมที่พิพาทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๐ ถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงชอบด้วยกฎหมาย

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๐ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้าดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจ ขุดเจาะ และผลิตปิโตรเลียมในบริเวณอ่าวไทยที่ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) รวม ๒๕ โครงการ โดยกิจกรรมหลักของโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ๑) การสำรวจด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือนเพื่อหาแหล่งปิโตรเลียม ๒) การเจาะสำรวจเพื่อยืนยันการมีอยู่ของแหล่งปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม ซึ่งมีขั้นตอนหลักประกอบด้วยการสำรวจ การติดตั้งแท่นและท่อ การเจาะหลุมผลิต การผลิตปิโตรเลียมและส่งจากหลุมผลิตไปยังแท่นผลิตหรือเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม และการรื้อถอนโครงสร้างทั้งหลายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้ ในระยะการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมอาจส่งผลกระทบร่อน้ำจากกระบวนการผลิต ขยะมูลฝอยทั่วไปและของเสียอันตราย โดยน้ำจากกระบวนการผลิตจะถูกอัดกลับลงหลุมทั้งหมด ของเสียอันตรายจะถูกกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และบางส่วน เช่น โคลนที่ขึ้นมาจากหลุมจะอัดกลับลงหลุม นอกจากนี้ จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของน้ำมันปิโตรเลียม หรือ BOP (Blowout Preventer) ๓ ชั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันดิบ และวาล์วนิรภัย (Safety Valve) ภายในหลุมผลิตเพื่อป้องกันและควบคุมความดันและปิดหลุมโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อพิจารณาคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ กิจกรรมปิโตรเลียม หมายถึง การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม โดยการสำรวจหมายถึงการเจาะปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการดำเนินการค้นหาแหล่งสะสมน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ส่วนการผลิตปิโตรเลียมมีความหมายเพียงการดำเนินการเพื่อนำน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติขึ้นจากแหล่งสะสมดังกล่าวเท่านั้น โดยยังไม่มีหรือนำปิโตรเลียมเข้ากระบวนการกลั่น เพื่อนำไปประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมหรือประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ อันจะมีการผลิตสารเคมีหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารก่อมะเร็ง การดำเนินโครงการสัมปทานสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมที่พิพาท กรณีจึงไม่ถือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด



และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ ๔ กำหนดให้เฉพาะแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเท่านั้นที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ไม่รวมถึงการดำเนินโครงการหรือกิจการในขั้นตอนสำรวจ เจาะและผลิตปิโตรเลียม โดยโครงการสำรวจ ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมที่พิพาทนั้น เป็นเพียงโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ที่มีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับในคำฟ้องว่าโครงการพิพาทมีการจัดทำ EIA และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้สัมปทานโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่พิพาท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๐ ถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ โดยสภาพโครงการหรือกิจกรรมขุดเจาะนำทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ มีโอกาสเกิดมลพิษรั่วไหลปะปนมากับชั้นดิน ชั้นหิน และทรัพยากรธรรมชาตินั้นเอง ดังนั้น การพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมใดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องพิจารณาจากกระบวนการหรือวิธีการตามมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการดำเนินการ เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าสามารถชี้แจงวิธีในการสำรวจได้อย่างชัดเจน โดยไม่ปรากฏว่ามีขั้นตอนใดปล่อยของเสียที่เป็นมลพิษ รวมทั้งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียมและวาล์วนิรภัยที่จะทำการปิดหลุมโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อันเป็นมาตรฐานและกระบวนการโดยทั่วไป กรณีจึงยังไม่พอพียงว่า โครงการหรือกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมพิพาทเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงที่ต้องจัดทำ EHIA และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ และมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลใช้บังคับในเวลาพิพาท จะเห็นได้ว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ EIA เป็นอำนาจของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) มิได้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และไม่มีกฎหมายให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ สั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อโครงการพิพาทไม่ใช่โครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่ปรากฏเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดทำ EIA ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่มีกรณีที่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาเพิกถอน EIA แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๕๔/๒๕๖๖)

(๒) กรณีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้โครงการหรือกิจการ “ทำเทียบเรือ” และกำหนดขนาดทำเทียบเรือที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าทำตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ทำเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อน โดยให้เสนอในชั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ แสดงให้เห็นว่าสาระเรื่องขนาดของเรือและขนาดของทำเทียบเรือมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขนาดของทำเทียบเรือก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดของเรือด้วย แม้เจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่การใช้กฎหมายทั้งสองย่อมต้องให้ความสอดคล้องกันโดยไม่ขัดแย้งหรือมีลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งด้วย การที่อธิบดีกรมเจ้าท่าออกระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ที่ได้รับอนุญาตแล้วและไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม สามารถนำไปอนุญาตดังกล่าว



มายื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมเจ้าท่าให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการทำเทียบเรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่ปรากฏว่ามี การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๑๘/๒๕๖๖ หน้า ๒๓๑-๒๓๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ กำหนดให้โครงการหรือกิจการ “ทำเทียบเรือ” ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เป็นโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบในขั้นตอนการขออนุญาต ประกอบกับมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่อธิบดีกรมเจ้าท่าออกระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส ซึ่งต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้ร้องขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด การที่อธิบดีกรมเจ้าท่า มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องขอใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗



มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โครงการหรือกิจการ “ทำเทียบเรือ” ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือความยาวหน้าทำตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ทำเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เป็นโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบในขั้นตอนการขออนุญาต อันแสดงให้เห็นว่า ขนาดของเรือและขนาดของท่าเทียบเรือเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้เจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่การใช้กฎหมายทั้งสองย่อมต้องไม่ขัดแย้งหรือมีลักษณะหลักเกี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง การที่อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส ซึ่งต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ แม้ผู้ร้องสอดจะอ้างว่า ท่าเรือพิพาทซึ่งมีขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ได้รับอนุญาตและก่อสร้างอย่างถูกต้องตามใบอนุญาตลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่เมื่อต่อมามีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ผู้ร้องสอย่อมตกอยู่ในบังคับที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ร้องสอดอุทธรณ์ว่าท่าเทียบเรือพิพาทมีการปลูกสร้างไปแล้วและไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม จึงไม่อยู่ในบังคับต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่อาจรับฟังได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ให้ความเห็นชอบให้ผู้ร้องสอดเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ โดยไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด คุณพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๕๓/๒๕๖๖)



(๓) การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยไม่ได้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

เมื่อบริษัทผู้ค้าก๊าซยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงบรรจุก๊าซ พร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลจนครบถ้วนตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพื้นที่ดังกล่าวไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้อำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจึงชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว

โดยที่กิจการจำหน่ายก๊าซมิใช่กิจการหรือโครงการที่เป็นอุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติตามข้อ ๓ ประกอบกับเอกสารท้ายประกาศ ๑ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงไม่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการก่อสร้างอาคารพิพาทมิใช่โครงการของรัฐ การพิจารณาอนุมัติจึงไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยสี่สิบฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลุกสร้างอาคารโรงบรรจุก๊าซ ๕ รายการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการละเมิดต่อสิทธิชุมชน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน และได้ยึดถือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนครบถ้วนตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งดังกล่าว ได้เชิญประชาชนในพื้นที่ที่ก่อสร้างเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น และได้มีการตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอทำการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า มีทำเลอยู่ห่างจากชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน สถานศึกษา วัดหรือศาสนสถาน อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ใช้อำนาจออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตามอำนาจหน้าที่แล้ว



ส่วนประเด็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขออนุญาตผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเก็บและจ่ายก๊าซ อาคารบรรจุก๊าซ และทางเดินรถและจอดรถ จำนวน ๑๓ คัน เพื่อใช้เป็นโรงบรรจุก๊าซและสถานีบริการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยไม่มีการผลิต กิจการดังกล่าวจึงมิใช่กิจการหรือโครงการที่เป็นอุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติตามข้อ ๓ ประกอบกับเอกสารท้ายประกาศ ๑ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงไม่จำเป็นต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่ต้องดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้ง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นข้อกำหนดที่มีนัยว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจนต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายแม่บทบัญญัติไว้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจึงมีหลักการที่สอดคล้องกับมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุพิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ นอกจากนี้ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทเป็นโครงการของเอกชน มิใช่โครงการของรัฐ การพิจารณาอนุมัติจึงไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๓๔/๒๕๖๖)

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรต้องทำเหมืองตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรอย่างเคร่งครัดตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ (ถ่านหินลิกไนต์) ได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ายคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ โดยกำหนดไว้ในมาตรการข้อ ๑.๑๔ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องฝุ่น กลิ่น และเสียง จากการทำเหมืองดังกล่าวได้แสดงความประสงค์ให้ผู้ถือประทานบัตรอพยพชุมชนออกนอกรัศมีผลกระทบ อีกทั้ง



คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้อพยพไปอยู่ที่แห่งใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ย่อมมีหน้าที่ต้องจัดตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาในการอพยพ ดังกล่าวตามข้อ ๑.๑๔ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างต้น แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแก้ไขมาตรการเดิมที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๑๔ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร เป็นกำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๒ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร เมื่อมีการที่ดินตั้งแต่ ๑๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีขึ้นไป ก็ไม่มีผลทำให้หน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามคำขอประทานบัตรดังกล่าว ก่อนได้รับอนุญาตให้แก้ไขเป็นหนังสือเปลี่ยนแปลงไป การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและไม่ดำเนินการในการอพยพ จึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการอพยพผู้ฟ้องคดีออกนอกพื้นที่รัศมีผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนดให้ผู้ถือประทานบัตร จะต้องทำเหมืองตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร และถ้าจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีก่อนจึงจะทำได้ ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ถือประทานบัตรต้องทำเหมืองตามวิธีการทำเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตรอย่างเคร่งครัด ซึ่งในการออกประทานบัตร ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้มีการกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ายประทานบัตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นกรณีพิพาทไว้ ได้แก่ ข้อ ๑.๑๔ กำหนดว่า อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร ข้อ ๒.๘ มาตรการป้องกันผลกระทบทางด้านสังคม ข้อ ๒.๘.๑ กำหนดว่า ในการลดผลกระทบทางด้านสังคมให้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ให้มีการโยกย้ายราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ โดยที่มีการพิสูจน์ให้เห็นว่า ผลกระทบที่ราษฎรได้รับนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณา ๒. หรือในกรณีที่ไม่สามารถโยกย้ายราษฎรได้ เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำโครงการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา และข้อ ๒.๑๔ กำหนดว่า หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการดำเนินงาน



ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แจ้งว่า ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองในเรื่องฝุ่น กลิ่น และเสียง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ อพยพชุมชนหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยคิง ออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรายขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมีความประสงค์จะอพยพออกนอกพื้นที่ อีกทั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยังเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนแม่เมาะ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านห้วยคิงรวมอยู่ด้วยว่า ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการขยายเหมืองถ่านหินในพื้นที่ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักการให้ความช่วยเหลือโดยให้อพยพไปอยู่ที่แห่งใหม่ บ้านห้วยคิงจึงเป็นพื้นที่เดิมที่เคยมีกลุ่มราษฎรบางส่วนในขณะนั้นได้แสดงความประสงค์จะอพยพไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้แล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงมีหน้าที่ต้องจัดตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาในการอพยพดังกล่าวตามข้อ ๑.๑๔ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อ ๒.๘ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแก้ไขมาตรการเดิมที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๑๔ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร เป็นกำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๒ ว่า ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ ๕ กิโลเมตร เมื่อมีการที่ดินตั้งแต่ ๑๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีขึ้นไป ก็ไม่มีผลทำให้หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามคำขอประทานบัตรดังกล่าวก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้แก้ไขเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการอพยพผู้ฟ้องคดีที่แสดงความประสงค์จะอพยพออกจากพื้นที่เดิมตามมติคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๕ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายประทานบัตรด้วยเมื่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือร้องขอตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและไม่ดำเนินการในการอพยพย่อมถือว่าละเลยต่อหน้าที่ในการอพยพผู้ฟ้องคดีออกนอกพื้นที่รัศมีผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๘/๒๕๖๗)



(๕) การจัดทำ EHIA และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการ
เขื่อนแม่วงก์

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่จัดทำ
รายงาน EHIA จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย สผ. จะเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณา หาก คชก. เห็นชอบกับรายงาน EHIA ดังกล่าว ก็ให้ สผ.
จัดส่งผลการพิจารณาของ คชก. ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้น เพื่อจัดให้มี
การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ภายหลังจากที่ สผ. ได้รับรายงาน EHIA ของโครงการเขื่อนแม่วงก์ซึ่งเป็นโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำ
ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่เก็บกักน้ำตั้งแต่ ๑๕ ตารางกิโลเมตร
ขึ้นไป อันอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงาน EHIA แล้ว กรมชลประทานได้มีหนังสือขออนุญาตรายงาน
EHIA ออกจากการพิจารณาของ คชก. ทำให้ยังไม่มีผลการพิจารณาของ คชก. กรณีจึงถือได้ว่า
คชก. ยังไม่เห็นชอบกับรายงาน EHIA ของโครงการเขื่อนแม่วงก์ การดำเนินการตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนของการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และการจัดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการดังกล่าวจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย่อมยังไม่อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้ดำเนินการโครงการเขื่อนแม่วงก์ได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดรายฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
อธิบดีกรมชลประทาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามลำดับ) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเห็นชอบหรืออนุมัติให้
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การก่อสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติราชการ



ทางปกครอง หรือพิจารณานำข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีหรือประชาชนไปดำเนินการหรือรับฟังข้อมูลผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมาอย่างรอบด้าน เมื่อโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่เก็บกักน้ำตั้งแต่ ๑๕ ตารางกิโลเมตร ขึ้นไป จึงอยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงาน EHIA ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดโครงการเขื่อนแม่วงก์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำรายงาน EHIA และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินโครงการดังกล่าวตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันโครงการเขื่อนแม่วงก์ แม้จะได้จัดทำรายงาน EHIA แล้วเสร็จ แต่กรมชลประทานได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอลอนรายงาน EHIA ออกจากการพิจารณาของ คชก. เพื่อที่จะดำเนินการตามมติของ คชก. ที่เห็นควรให้กรมชลประทานปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน EHIA จึงเป็นกรณีที่ คชก. ยังไม่เห็นชอบกับรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ และยังไม่มีผลการพิจารณาของ คชก. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินโครงการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนของการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงยังไม่อาจเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับดำเนินการโครงการเขื่อนแม่วงก์ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๙/๒๕๖๗)

๔. กรณีความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นกรณีความรับผิดอย่างอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา

เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดำเนินการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีข้อความที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาได้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีจึงถือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใช้อำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาได้ดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับทางปกครอง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ผู้ฟ้องคดีได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาเช่นเดียวกัน แม้คำสั่ง กสทช. ที่ให้ระงับการออกอากาศในครั้งนี้แรกจะมีได้ระงับผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อดังกล่าวก็ตาม แต่การกระทำของผู้ประกอบกิจการฯ ในลักษณะดังกล่าวย่อมถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของ กสทช. แล้วด้วยเหตุนี้ กสทช. จึงมีอำนาจออกคำสั่งปรับทางปกครองแก่ผู้ประกอบกิจการฯ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ประกอบกับข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ท. และผลิตภัณฑ์อาหาร ก. โดยมีข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความหมายของคำว่า “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ตามความในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงถือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งต้องห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการโฆษณาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศฉบับเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการออกอากาศ



โฆษณาในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสองชนิดดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการปรับทางปกครอง กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดียุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา หากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับทางปกครอง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจสอบการออกอากาศของผู้ฟ้องคดีพบว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ นาฬิกา ได้มีการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ด. ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีได้รับอนุญาตให้โฆษณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครอง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า แม้มติในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะไม่ได้รับไปถึงผลิตภัณฑ์อาหาร ด. แต่เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ไม่ให้มีการดำเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และวัตถุประสงค์ในการมีมติและออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมเป็นที่คาดหมายและเข้าใจได้อย่างชัดเจนเพียงพอว่าการให้ยุติหรือระงับการออกอากาศ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นั้น หมายความว่า การห้ามผู้ฟ้องคดีออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่อยู่ในความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยหากผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใดยังมิได้รับอนุญาตให้โฆษณา ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดนั้นออกอากาศโฆษณาทางกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยที่ยังมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายได้วินิจฉัยแล้วว่าการออกอากาศโฆษณาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำในลักษณะดังกล่าวย่อมถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ดังนั้น การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ด. ของผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ด้วยเหตุนี้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดค่าปรับทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และชำระอีกในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๐/๒๕๖๖)

๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก

การแสดงความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือนามยของผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ และถือได้ว่าเป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและมิได้กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล กรณีจึงถือไม่ได้ว่าประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของผู้ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงผลภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่มีการแสดงผลภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์



ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรูปแบบของข้อความคำเตือนนั้นให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนด เมื่อต่อมาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าวออกประกาศ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพ สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัท ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนตามประเภทของการสื่อสารการตลาด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามรูปแบบ ดังนี้ แบบที่ ๑ สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๒ สุราเป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ แบบที่ ๓ สุราเป็นเหตุให้พิการได้ แบบที่ ๔ เบียร์เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๕ เบียร์เป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ แบบที่ ๖ เบียร์เป็นเหตุให้พิการได้ แบบที่ ๗ ไวน์เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๘ ไวน์เป็นเหตุให้ สมองเสื่อมได้ และแบบที่ ๙ ไวน์เป็นเหตุให้พิการได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การแสดงภาพสัญลักษณ์ ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ประชาชน ได้เห็นหรือรับทราบข้อมูลนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดข้อมูลประชาสัมพันธ์ สินค้า โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจของประชาชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ดังนั้น การกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบที่กำหนดในประกาศพิพาท จึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการเตือนผู้บริโภคสุรา เบียร์ และไวน์ ว่า การบริโภค อาจเป็นเหตุก่อมะเร็งหรือเป็นเหตุให้สมองเสื่อมหรือเป็นเหตุให้พิการได้ อันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพร่างกายหรืออนามัยของผู้ดื่ม รวมถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจ ประกอบการตัดสินใจหลังจากได้ทราบข้อมูลในคำเตือนว่าจะบริโภคหรือไม่ โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคง มีสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อยู่เช่นเดิม ประกาศที่พิพาทไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว แต่อย่างใด อีกทั้งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหา ด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่องานและเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดให้มี ข้อความพร้อมทั้งคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าตามมาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำเตือนแนบท้าย ประกาศพิพาท จึงไม่เป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๘/๒๕๖๓)



๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา

การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้นั้น นอกจากจะต้องมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคประการหนึ่งแล้ว การดำเนินคดีดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวมด้วย โดยพิจารณาจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคเพียงรายเดียว แต่มีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าหากบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจลักษณะนั้นต่อไป อาจทำให้ผู้บริโภครายอื่น ๆ ได้รับความเสียหายด้วย และผลของการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภครายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ร้องขอตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นการฟ้องคดีเพื่อให้บริษัทผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำปฏิกูล อันเป็นการเรียกร้องสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเพียงรายเดียว และผลของการดำเนินคดีมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวม ประกอบกับเป็นการใช้สิทธิให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นผู้บริโภคตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในด้านการพิจารณาและชดเชยความเสียหายตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ โกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตกลงกันก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล และดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งแม้จะปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องทุกขลังวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีได้รับความเดือดร้อนจากผู้จัดสรรที่ดินก่อสร้างบ้านขายไม่ตรงตามแบบแปลนที่พิพาท อีกทั้งได้มีการต่อเติมบริเวณด้านหลังบ้านอันเป็นที่ตั้งของถังบำบัดน้ำปฏิกูล แต่การที่จะดำเนินคดีแก่บริษัทผู้ถูกกล่าวหาจะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ รวมทั้งอายุความตามกฎหมายกรณีส่งมอบทรัพย์สินขาดตกบกพร่องหรือชำรุดบกพร่องด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าบริษัท พ. ติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำปฏิกูลจำนวน ๑ ถัง ส่วนอีก ๑ ถัง เป็นถังน้ำดี อันเป็นการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคกรณีของผู้ฟ้องคดีได้นั้น นอกจากจะต้องมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคประการหนึ่งแล้ว การดำเนินคดีดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวมด้วย โดยพิจารณาจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทที่แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคเพียงรายเดียว แต่มีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าหากบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจลักษณะนั้นต่อไป อาจทำให้ผู้บริโภครายอื่น ๆ ได้รับความเสียหายด้วย



และผลของการดำเนินคดีแทนผู้บริโภครายผู้ฟ้องคดีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภครายอื่น ๆ ที่ยังมิได้ร้องขอตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ซึ่งกรณีพิพาทนี้มีลักษณะเป็นการฟ้องคดีเพื่อให้บริษัทดำเนินการติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำปฏิกูลจำนวน ๒ ถัง อันเป็นการเรียกร้องสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวเท่านั้น และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินคดีกับบริษัทแทนผู้ฟ้องคดี ผลของการดำเนินคดีดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน หากได้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวมไม่ ประกอบกับตามสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทกำหนดให้การใช้สิทธิให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารมีระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคว่า บริษัทดำเนินการไม่เป็นตามสัญญาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นระยะเวลาผ่านมากว่า ๕ ปี กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องเกินกว่า ๑ ปี ตามข้อกำหนดในสัญญาอีกทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิดำเนินคดีกับบริษัทต่อศาลแพ่งในประเด็นอื่นซึ่งเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน โดยมีได้หยาบยกประเด็นการติดตั้งระบบบำบัดน้ำปฏิกูลว่าไม่ครบถ้วนตามสัญญาขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ดำเนินคดีกับบริษัทผู้ถูกกล่าวหาแทนผู้ฟ้องคดี ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลด้วยตนเองแต่ประการใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๓/๒๕๖๖)

๕. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ เทศบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

การประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคมีได้หมายถึง เฉพาะแต่การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยวิธีการขายปลีกขายส่งเท่านั้น แต่ต้องมี องค์ประกอบอื่นด้วยจึงจะประกอบกิจการได้ ดังนั้น พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ ขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงย่อมหมายถึงพื้นที่ที่ใช้วางสินค้าอุปโภคและบริโภคฯ และพื้นที่ สำนักงาน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ร้านค้า พื้นที่ห้องน้ำ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ภายใน อาคารนั้นด้วย การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยคำนวณเฉพาะพื้นที่ใช้วางสินค้า โดยไม่ได้พิจารณารวมถึงพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ร้านค้า และพื้นที่ห้องน้ำ จึงเป็นการตีความหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าวโดยไม่ถูกต้อง

และโดยที่อาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยอาคาร รวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ก่อสร้างได้นั้น ที่ตั้งของอาคาร จะต้องมิระยะห่างจากเขตเทศบาลหรือเขตวางผังเมืองรวมไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลเมตร และที่ดิน



แปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาจะได้มีการแก้ไขกฎหมายโดยกำหนดให้การคำนวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้คำนวณเฉพาะพื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เท่านั้น ไม่ต้องนำพื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคำนวณด้วย แต่ก็ไม่ได้มีผลทำให้ความคงอยู่ของใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวหมดสิ้นไป การไม่เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทจึงยังคงมีผลทำให้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทคงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใต้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นการก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

การที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ในท้องที่ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๓ วรรคสอง ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าว ไม่ได้กำหนดวิธีการคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันไว้ จึงต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของประกาศดังกล่าว

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าว ที่กำหนดอัตราส่วนของพื้นที่อาคารมีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร อัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร อัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ระยะห่างของที่ว่างด้านหน้าของอาคารจากริมเขตทางของถนนสาธารณะ และระยะห่างของที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารจากที่ดินของผู้อื่น หรือริมเขตทางของถนนสาธารณะแล้ว ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๔ และข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นได้ว่า พื้นที่ของอาคารทั้งหมดเป็นสาระสำคัญของการกำหนดขนาดแปลงที่ดินที่ตั้งอาคาร โดยหากประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมเฉพาะ



พื้นที่ภายในตัวอาคารที่ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารใช้สำหรับวางสินค้าที่จะจำหน่ายเท่านั้น ไม่รวมพื้นที่ใช้เป็นสำนักงาน พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ที่ใช้เป็นห้องน้ำห้องส้วม พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้า และพื้นที่อื่น ๆ ด้วยแล้ว ก็จะทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสามารถที่จะก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ที่ใช้เป็นห้องน้ำ ห้องส้วม พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้า และพื้นที่อื่น ๆ ขนาดเท่าใดก็ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้เจ้าพนักงานการผังตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ย่อมไม่สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินที่จะจัดทำและวางผังเมืองรวมได้ ซึ่งเมื่อตัวอาคารมีขนาดใหญ่ขึ้นต้องใช้ที่ดินแปลงใหญ่ขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมย่อมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เมื่อพิจารณาถ้อยคำหรือข้อความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าว ที่ใช้ว่า “ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค...” กับคำว่า “ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค” นั้น เห็นได้ว่า การประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคมิได้หมายถึงเฉพาะแต่การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยวิธีการขายปลีกขายส่งเท่านั้น แต่ต้องมียอดประกอบอื่นด้วยจึงจะประกอบกิจการได้ ประกอบกับ เมื่อพิจารณาข้อความในข้อ ๔ และข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ฯ ซึ่งกำหนดให้ในการคิดคำนวณพื้นที่อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้หาพื้นที่ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและอยู่ในอาคารนั้นมารวมคำนวณด้วย ดังนั้น พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงย่อมหมายถึงพื้นที่ที่ใช้วางสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจำหน่าย โดยวิธีการขายปลีกขายส่ง และพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ร้านเช่า พื้นที่ห้องน้ำ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ภายในอาคารนั้นด้วย

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคิดเฉพาะพื้นที่ใช้วางสินค้าเพื่อจำหน่ายโดยวิธีขายปลีกขายส่งว่า มีเพียง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณารวมถึงพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ร้านเช่า และพื้นที่ห้องน้ำ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการตีความหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าว โดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างตามใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน



เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้ ที่ตั้งอาคารนั้นต้องมีระยะห่างจากเขตเทศบาลหรือเขตวางผังเมืองรวมไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลเมตร และที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค ในเขตตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่รับรองว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่พิพาทโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต โดยอาศัยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเช่นเดียวกับการออกคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างอาคารฯ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม โดยที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุที่เป็น การออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไม่ชอบด้วยข้อ ๒ (๒) (ข) ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลย่านซื่อ ตำบลศาลาแดง ตำบลตลาดกรวด ตำบลบ้านรี ตำบลบ้านอิฐ ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้ว ตำบลบ้านแห และตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มีผลใช้บังคับในขณะ ออกใบอนุญาต โดยกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอย อาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และโดยที่คำสั่งทางปกครองได้ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมอาจเพิกถอนได้ ดังนั้น แม้ต่อมาจะได้มีกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑/๑ ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลย่านซื่อ ตำบลศาลาแดง ตำบลตลาดกรวด ตำบลบ้านรี ตำบลบ้านอิฐ ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้ว ตำบลบ้านแห และตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้การคำนวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งให้คำนวณเฉพาะพื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์ เพื่อประกอบกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น ไม่ต้องนำพื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคำนวณด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ตาม แต่ก็ไม่อาจมีผลทำให้ความคงอยู่ของใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวหมดสิ้นไปไม่ กล่าวคือ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕



และฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในช่วงที่ยังมีผลบังคับอยู่นั้น ได้เป็นฐานให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งของผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงก็ปรากฏด้วยว่า ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าวแล้วเสร็จ การที่ไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทก็ยังคงมีผลทำให้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทคงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใต้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นการก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส. ๒๕๐/๒๕๖๖)

การพิจารณาว่าการกระทำใดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาจากกฎหมายที่ใช้บังคับขณะที่มีการกระทำนั้น เมื่อตึกแถวของผู้ผูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ว่างจึงต้องพิจารณาจากกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารพิพาท ซึ่งข้อ ๒๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้ในกรณีที่ห้องแถว หรือตึกแถวปลูกสร้างในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ต้องเว้นระยะห่างระหว่างห้องแถวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวางและปกคลุมทุกระยะไม่เกิน ๒๐ ห้อง ดังนั้น เมื่อตึกแถวของผู้ผูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ก่อสร้างเป็นแนวยาวต่อเนื่องในแนวเดียวกัน และตึกแถวแต่ละหลังก่อสร้างไม่ถึง ๒๐ ห้อง กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเว้นที่ว่างด้านข้าง ๔ เมตร แต่อย่างใด ดังนั้น บริเวณที่พิพาทจึงไม่ใช่ที่ว่างซึ่งต้องห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดปกคลุม การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้บุคคลก่อสร้างอาคารชนิดรั้วและประตูเหล็กหล่อเลื่อนในบริเวณที่พิพาทดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ผูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์สองชั้น โดยตึกแถวของผู้ผูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นตึกแถวที่ปลูกสร้างต่อเนื่องกันจำนวน ๑๐ ห้อง ตึกแถวห้องของผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘๖๑ เลขที่ ๓๖๘๖๖ และเลขที่ ๓๖๘๖๗ ส่วนตึกแถวห้องของผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘๕๘ และเลขที่ ๓๖๘๖๕ ซึ่งที่ดินทั้งห้าแปลงดังกล่าวแบ่งแยกมาจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ เดิมเป็นที่ดินของนาย ส. ตึกแถวทั้งสองหลังก่อสร้างในลักษณะหันหลังเข้าหากัน มีถนนสาธารณะคั่นกลางตลอดแนว ตึกแถวของผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้านหน้าติดถนนส่วนบุคคล ด้านข้างติดที่ดินของนาย ส. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ ตึกแถวของผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้านหน้าติดถนนเทศบาล ๔ ด้านข้างติดที่ดินของนาย ส. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ และที่ดินของนาง พ. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๓๐๖ ซึ่งต่อมาผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ จากนาย ส. และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๓๐๖ จากนางสาว ภ. ซึ่งซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากนาง พ. ต่อมา ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กหล่อเลื่อนปิดกั้นแนวเขตที่ดินของตนต่อผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่) ซึ่งผู้ผูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า บริเวณดังกล่าวถือเป็นที่ว่างตามกฎหมาย ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การกระทำดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็น



การละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตึกแถวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นอาคารที่ไม่ถึงจำนวน ๒๐ ห้อง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีนี้จึงต้องพิจารณาตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะที่มีการก่อสร้างอาคารตึกแถวของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยที่อาคารพาณิชย์เลขที่ ๑๑/๑๑-๑๒ และอาคารพาณิชย์เลขที่ ๑๑/๙-๑๐ ก่อสร้างในลักษณะหันหลังเข้าหากัน ไม่ได้ก่อสร้างเป็นแนวยาวต่อเนื่องในแนวเดียวกัน และตึกแถวแต่ละหลังก่อสร้างไม่ถึง ๒๐ ห้อง กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเว้นที่ว่างด้านข้าง ๔ เมตร แต่อย่างใด ดังนั้น บริเวณที่พิพาทจึงไม่ใช่ที่ว่างซึ่งต้องห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดปกคลุมตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับเป็นการขออนุญาตก่อสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ และเลขที่ ๔๙๓๐๖ ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กหล่อเลื่อนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างอาคารชนิดรั้วและประตูเหล็กหล่อเลื่อนจำนวน ๓ แห่ง จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒๓/๒๕๖๖)

มาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ซึ่งข้อ ๒ (๘) ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ (๒) และข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดนิยามคำว่า “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้น ที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างนั้น มีรายละเอียดตามแบบแผนผังอาคารในแต่ละชั้นสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องสอดโดยระบุเพียงว่าเพื่อใช้เป็นอยู่อาศัย จึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ซึ่งข้อ ๒ (๘) ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ (๒) โดยที่ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดนิยามคำว่า “อาคารอยู่อาศัยรวม” ไว้ว่า หมายถึงอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น



หน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบทอดเป็นผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อใช้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรโครงการ ข. ซึ่งสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลงมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และบ้านเดี่ยวสองชั้น รวมทั้งหมด ๓๐ หลัง โดยนาย ข. (ผู้ร้องสอด) เป็นเจ้าของที่ดินแปลง D๕ และแปลง D๙ ซึ่งที่ดินแปลง D๕ มีบ้านเดี่ยวสองชั้นตั้งอยู่ ส่วนที่ดินแปลง D๙ เป็นที่ว่าง ต่อมา ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. ๑) ชนิด ค.ส.ล. ๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินแปลง D๕ และแปลง D๙ ซึ่งผู้อำนวยการเขตบางนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารโดยมีรายละเอียดตามใบอนุญาตว่ามีพื้นที่ใช้สอย ๑,๑๘๑ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ ๘๘ เมตร พื้นที่จอดรถ ๑๓๐ ตารางเมตร สามารถจอดรถได้จำนวน ๖ คัน เมื่อพิจารณาการกำหนดพื้นที่ใช้สอยของอาคารพิพาททุก ๆ ชั้น ตามแบบแปลนดังกล่าวรวม ๖ ชั้น แล้วพบว่ามีห้องนอนรวม ๗ ห้อง ห้องน้ำ ๘ ห้อง ห้องครัว ๒ ห้อง ห้องเตรียมอาหาร ๔ ห้อง ห้องพักผ่อน ๘ ห้อง ห้องเก็บของ ๕ ห้อง และมีห้องว่างที่ยังไม่ระบุวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์รวม ๓ ห้อง จะเห็นได้ว่า แบบแผนผังอาคารพิพาทที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละชั้นสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกัน มีห้องน้ำ ห้องส้วม แยกจากกัน มีทางเดิน ทางเข้าออก ทางขึ้นลง และลิฟต์ที่ใช้ร่วมกัน อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างจึงเข้าลักษณะแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว จึงเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามคำนิยามในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ประกอบกับผู้ร้องสอดได้ยอมรับในคำให้การว่า อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างนอกจากมีครอบครัวของผู้ร้องสอดและบิดามารดาอยู่อาศัยแล้วยังมีครอบครัวของพี่สาวอีกสองคนซึ่งมีครอบครัวแล้วอาศัยอยู่ด้วยอีก กรณีจึงเป็นอาคารที่มีหลายครอบครัวอาศัยอยู่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ครอบครัวของผู้ร้องสอดเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกันทางสายโลหิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกัน ทำให้อาคารพิพาทเป็นอาคารสำหรับอยู่อาศัยของครอบครัวเดียว ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบของอาคารอยู่อาศัยรวมที่จะต้องเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัวนั้น ย่อมไม่อาจรับฟังได้ และเมื่ออาคารพิพาทดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับข้อ ๒ (๘) ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้น โดยระบุเพียงว่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยจึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๔๔/๒๕๖๖)

การพิจารณาพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ต้องพิจารณาจากพื้นที่ของแปลงที่ดินที่นำมาใช้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นที่ดินตามหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกัน ดังนั้น แม้อาคารพิพาทจะก่อสร้างลงบนที่ดินแปลงย่อยของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ แต่เมื่อเจ้าของที่ดินไม่ได้ดำเนินการขอแบ่งแยกที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินแปลงย่อยซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพิพาทจึงยังคงเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ หากประสงค์ที่จะยื่นขอ



อนุญาตก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินแปลงย่อยดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็จะต้องใช้โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ไปเป็นหลักฐานในการขออนุญาต และต้องฟังว่าพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ได้แก่ พื้นที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ทั้งแปลง ไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เป็นแปลงย่อย ดังนั้น เมื่อรวมอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ทุกอาคารแล้ว ปรากฏว่าค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารโครงการพิพาท (FAR) ไม่เกิน ๑๐ ต่อ ๑ ไร่ ย่อมชอบด้วยข้อ ๕ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เมื่ออาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่รวมมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร และที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารมีแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร เช่นกัน ซึ่งที่ดินด้านทิศตะวันตกที่ติดถนนสาธารณะมีลักษณะเป็นถนนซอยที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวต่อเนื่องไปตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งอาคารโครงการพิพาท ดังนั้น จึงฟังได้ว่า ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารพิพาทมีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะและมีสภาพที่รุดดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกตลอดเวลาตามข้อ ๒ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้ ที่ตั้งอาคารพิพาทเป็นที่ดินที่ใช้ประกอบพาณิชย์กรรมซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร อันเข้าข่ายยกเว้นตามข้อ ๒๒ วรรคสอง (๙) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ไม่น้อยกว่าร้อยละสามตามข้อ ๒๒ วรรคสาม (๒) ของกฎกระทรวงดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทเป็นอาคารที่อยู่อาศัยรวมจึงชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้ความหมายของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร หมายถึง พื้นที่ของแปลงที่ดินที่นำมาใช้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นที่ดินตามหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานพระคลังข้างที่ (ผู้ร้องสอดที่ ๑) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ตำบลปทุมวัน อำเภอสำเพ็ง กรุงเทพมหานคร ได้แบ่งที่ดินดังกล่าวออกเป็นแปลงย่อย ๒๘ แปลง ให้บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ซึ่งบริษัท ท. (ผู้ร้องสอดที่ ๒) ได้เช่าที่ดินแปลงย่อยที่ ๒๔ ของผู้ร้องสอดที่ ๑ และยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าว เพื่อก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษสูง ๔๑ ชั้น ขึ้นได้ดิน



๑ ชั้น จำนวน ๑๔๕ ห้อง พื้นที่ ๔๔,๖๑๘ ตารางเมตร สำหรับใช้อาศัยรวม ชื่อโครงการ ม. อันเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่รวมตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ข้างต้น แต่การที่ผู้ร้องสอดที่ ๑ แบ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ออกเป็นแปลงย่อย ๒๘ แปลง โดยที่ไม่ได้ยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมาย ที่ดิน ย่อมทำให้ที่ดินแปลงย่อยแปลงที่ ๒๔ ยังคงเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๒๐ ดังนั้น หากผู้ร้องสอดที่ ๑ ประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ม. ต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็จะต้องใช้โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๒๐ ไปเป็นหลักฐานในการขออนุญาต และต้องฟังว่าพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ได้แก่ พื้นที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ทั้งแปลง ไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เป็นแปลงย่อย

ข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)^๑ กำหนดว่า สำหรับที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น มากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้น ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร เมื่อที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคาร โครงการ ม. คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ซึ่งปัจจุบันโอนมาเป็นของโรงเรียนชิราวุธวิทยาลัย (ผู้ร้องสอดที่ ๓) มีแนวเขตด้านทิศตะวันตกยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะ (ถนนราชดำริ) ที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่น (ถนนพระรามที่ ๑ และถนนพระรามที่ ๔) ที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร โดยที่ดินด้านที่ติด ถนนสาธารณะดังกล่าว (ถนนราชดำริ) คือ ถนนซอยมหาดเล็กหลวง ๒ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวต่อเนื่องไปตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งอาคารโครงการพิพาท ซึ่งถนนซอยมหาดเล็กหลวง ๒ ดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงย่อยของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ที่ผู้ร้องสอดที่ ๑ ตลอดจนผู้ร้องสอดที่ ๓ กำหนดไว้ในแผนผังที่ดินแปลงย่อยให้ใช้เป็นที่ว่างเพื่อให้โครงการพิพาทใช้เป็นทางเข้าออกไปสู่ถนน ราชดำริ ดังนั้น ที่ดินที่ใช้เป็นโครงการ ม. จึงมีลักษณะที่ดินที่มีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะและมีสภาพ ที่รุดดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกตลอดเวลาทราบเท่าที่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามโครงการพิพาทดำรงอยู่ อีกทั้ง ผู้ร้องสอดที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีถนนโดยรอบโครงการกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เชื่อมกับที่ว่างกว้าง ๑๒ เมตร ซึ่งเป็นซอยมหาดเล็กหลวง ๒ และทางเท้า และถนนราชดำริซึ่งเป็นถนนสาธารณะ เพื่อให้รถดับเพลิง สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการและสามารถเข้าดับเพลิงโดยรอบอาคารอย่างทั่วถึง จัดให้มีพื้นที่ว่าง ด้านหน้าอาคารกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๔.๔ เมตร สำหรับใช้เป็นพื้นที่จอดรถดับเพลิงและอำนวยความสะดวก ดับเพลิง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลไม่ให้ผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อกับโครงการจอดรถ บนถนนภายในโครงการ และภายในซอยมหาดเล็กหลวง ๒ บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการ กีดขวางการเข้าออกของรถดับเพลิง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและจัดให้มีทางเข้าออกโครงการ ๓ ทาง คือ ทางเข้าออกด้านซอยมหาดเล็กหลวง ๒ ทางเข้าออกด้านซอยมหาดเล็กหลวง ๓ และทางเข้าออก ด้านถนนหลังสวนผ่านอาคารอื่น ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการให้ผู้ร้องสอดที่ ๓ จัดให้มีทางเข้าออก



ของระดับเพลิงได้สะดวก กรณีจึงเห็นได้ว่าที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารของโครงการพิพาทเป็นไปตามข้อ ๒ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยชอบแล้ว และเมื่อรวมอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ จำนวนทั้ง ๑๙ โครงการแล้ว ปรากฏว่ามีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังทั้งสิ้น ๗๗๖,๒๒๓.๐๑ ตารางเมตร ส่วนพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารพื้นที่ ๑๐๗,๔๖๘ ตารางเมตร ดังนั้น ค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารโครงการ ม. (FAR) จึงเท่ากับ ๗.๒๒ ซึ่งไม่เกิน ๑๐ ต่อ ๑ จึงชอบด้วยข้อ ๕ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ มีแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกติดถนนราชดำริ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะกว้าง ๓๗ เมตร โดยที่ดินด้านดังกล่าวมีส่วนที่กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวต่อเนื่องจนถึงบริเวณที่ตั้งอาคารโครงการ ม. โครงการดังกล่าวจึงถือเป็นการประกอบพาณิชย์กรรมที่มีที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง (๙) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกทั้งตามตารางรายละเอียดการใช้ที่ดินแปลงย่อยของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ พบว่าที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่ว่าง ๕๐,๕๘๕.๐๘ ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารรวม ๗๗๖,๒๒๓.๐๑ ตารางเมตร ทำให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ ๖.๕๒ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสาม กรณีจึงเป็นไปตามข้อ ๒๒ วรรคสาม (๒) ของกฎกระทรวงดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๓/๒๕๖๗)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

กำแพงกันดินที่ต้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป ถือเป็น “อาคาร” ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน (๕) ของบทนิยามคำว่า “อาคาร” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วเชื่อมต่อกันกำแพงกันดิน จึงต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่อกำแพงกันดินและรั้วเชื่อมต่อกันกำแพงกันดินมีลักษณะเป็นผนังทึบ จึงต้องเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร หรือหากจะก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารบัญญัติ จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน (๕) ของบทนิยามคำว่า “อาคาร” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า ให้สิ่งก่อสร้างขึ้นดังต่อไปนี้เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ... (๓) กำแพงกันดินหรือกำแพงกันน้ำที่ต้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตร ขึ้นไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๙ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการถมดินในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วในที่ดินดังกล่าว โดยกำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความสูง ๑.๕๐ เมตร รวมความสูงของกำแพงกันดินและรั้ว ๓ เมตร กรณีจึงเป็นกำแพงกันดินหรือกำแพงกันน้ำที่ต้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตร ขึ้นไป กำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็น “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังที่ข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติไว้ การก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๙ เฉพาะด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก โดยไม่ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วด้านทิศเหนือที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี การก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งกำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีลักษณะเป็นผนังทึบ ซึ่งตามข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดไว้ว่า การก่อสร้างจะต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร หรือหากจะก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ ๒๐ เซนติเมตร กรณีจึงเป็นการก่อสร้างอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ บัญญัติให้อำนาจไว้ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒/๒๕๖๗)

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพบว่ามีมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันได้แก่ มาตรการบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรการในการนำผู้ฝ่าฝืนคำสั่งให้ได้รับโทษทางอาญาตามมาตรา ๖๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งการรื้อถอนอาคารตามมาตรการบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามคำสั่งนั้น กฎหมายมิได้บังคับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ทำการรื้อถอนด้วยตนเองแต่อย่างใด แต่ได้เปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการโดยมอบหมายให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการรื้อถอนอาคารเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารแทนได้ โดยผู้ครอบครองอาคารจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง ดังนั้น เมื่อนับจากวันที่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไม่ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเวลากว่า ๔ ปีเศษ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้จะปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะได้มีการอนุมัติให้รื้อถอนอาคารที่พิพาท และอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการประมาณราคารื้อถอน แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จัดทำประกาศกำหนดการรื้อถอนและนำประกาศดังกล่าวไปปิดไว้บริเวณอาคารพิพาท กรณีถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ล่าช้าเกินสมควร



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของอาคาร เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่ยังมิได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงอาคาร โดยมิได้รับอนุญาตและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ อาคารที่ดัดแปลงจึงเป็นอาคารที่อาจเป็นภัยอันตราย ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องดำเนินการมิให้ภัยพิบัติเกิดขึ้น โดยออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารดังกล่าว หากผู้ครอบครองอาคารยังไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อันได้แก่ มาตรการบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กับมาตรการในการนำผู้ฝ่าฝืนคำสั่งให้ได้รับโทษทางอาญาตามมาตรา ๖๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการรื้อถอนตามมาตรการบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามคำสั่งนั้น กฎหมายมิได้บังคับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ทำการรื้อถอนด้วยตนเองเท่านั้น แต่ได้เปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการรื้อถอนอาคารเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารแทนได้ โดยผู้ครอบครองอาคารจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น บริเวณด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดีติดกับด้านหลังของอาคารของผู้ร้องสอด ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ร้องสอดได้ต่อเติมบริเวณด้านหลังของอาคารตั้งแต่ชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ ขนาด ๔ x ๒ เมตร สูง ๑๕ เมตร โดยได้ทำการก่อกำแพงและวางท่อพร้อมใช้เป็นห้องน้ำด้านหลังอาคาร และได้ก่อกำแพงส่วนที่เหลือติดกับอาคารของผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อผู้ร้องสอดดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ซึ่งต่อมาผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามมิให้ผู้ร้องสอดหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคาร และให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารในส่วนที่ต่อเติมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาผู้ร้องสอดจะต้องรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ร้องสอดไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ร้องสอด หรือดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนเอง โดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้มาตรการในการนำผู้ร้องสอดให้ได้รับโทษตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๖๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ร้องสอดแล้ว แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบถึงการที่ผู้ร้องสอดฝ่าฝืน



ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้รื้อถอนอาคาร โดยนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ผู้รื้อถอนอาคาร (วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘) จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปีเศษแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมิได้ใช้มาตรการบังคับให้ผู้รื้อถอนปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งมาตรการนี้กฎหมายมิได้บังคับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเองแต่อย่างใด แต่สามารถมอบหมายให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการรื้อถอนอาคารเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่งรัดให้ผู้รื้อถอนอาคารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้รื้อถอนอาคารและแต่งตั้งคณะกรรมการประมาณค่ารื้อถอน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติตามที่เสนอ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการรื้อถอนตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่ปัจจุบันก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำประกาศกำหนดการรื้อถอนและนำประกาศดังกล่าวไปปิดไว้บริเวณอาคารของผู้รื้อถอนแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการรื้อถอนอาคารล่าช้าเกินสมควร ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พิพาท ผู้รื้อถอนทั้งสองได้ทำกำแพงปูนขึ้นใหม่ติดกับผนังอาคารของผู้ฟ้องคดี และผู้รื้อถอนที่ ๑ ได้ติดตั้งแผงเหล็กสำหรับวางผ้าที่บาร์โดยเจาะยึดโครงเหล็กที่บาร์เชื่อมติดกับผนังกำแพงในลักษณะที่มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างมาก ก่อให้เกิดการแตกร้าวของผนังอาคารผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ติดกัน ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการรื้อถอนอาคารล่าช้าเกินสมควรทำให้ผนังอาคารของผู้ฟ้องคดีมีรอยแตกร้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อฝนตกทำให้น้ำฝนชะล้างพาเอาคราบปูนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณผนังอาคารไหลเข้าไปทางผนังอาคารที่แตกร้าวจนเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งศาลได้พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖/๒๕๖๓)

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงได้ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว เมื่อเกิดกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจที่จะดำเนินการกับอาคารดังกล่าวได้เสมอ แม้ผู้กระทำฝ่าฝืนจะได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และได้ใช้อาคารอย่างสงบเปิดเผยตลอดมา แต่เมื่อการก่อสร้างอาคารข้างต้นผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำฝ่าฝืนปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเดียวกันได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเป็นตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัย พื้นที่รวม ๕,๐๔๓ ตารางเมตร ต่อมา นาย ส. เจ้าของอาคารที่อยู่ข้างเคียงอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ตรวจสอบอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีว่าก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารพิพาทตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารพิพาทให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวให้ถูกต้อง จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทบางส่วน



โดยที่ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตร ขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า และข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าว กำหนดว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร การที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างพื้นอาคารชั้นล่างจาก ± 0.00 เมตร เป็น ± 1.20 เมตร และได้ก่อสร้างโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้องปกคลุมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและกันผนังโดยรอบเป็นชั้นที่ ๔ ทำให้ความสูงของอาคารพิพาทเพิ่มขึ้นเป็น ๒๕.๐๘ เมตร ย่อมถือว่าเป็นอาคารสูงตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงเดียวกัน ดังนั้น เมื่อบริเวณด้านหน้าอาคารพิพาทติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างเพียง ๖ เมตร ซึ่งไม่สามารถก่อสร้างอาคารสูงในที่ดินดังกล่าวได้เนื่องจากขัดต่อข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการแก้ไขอาคารพิพาทมิให้เข้าลักษณะเป็นอาคารสูงตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

โดยที่ข้อ ๗๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง) ที่กำหนดว่า อาคารที่ปลูกสร้างในที่ดินเอกชน ให้ผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู หรือช่องระบายอากาศ อยู่ห่างจากเขตที่ดินได้ สำหรับชั้นสองลงมาระยะไม่น้อยกว่า ๒ เมตร สำหรับชั้นสามขึ้นไประยะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และวรรคสอง กำหนดว่า สำหรับอาคารที่มีระเบียงด้านชิดที่ดินเอกชน ริมระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดินตามวรรคหนึ่ง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารพิพาท ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการต่อเติมกันสาดเป็นห้องเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารพิพาทใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นกันสาด จึงมีลักษณะเป็นระเบียงของอาคาร ทำให้ระเบียงมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินเอกชนเพียง ๑.๑๕ เมตร อันเป็นการขัดต่อข้อ ๗๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารส่วนข้างต้นให้เป็นกันสาดตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการกันผนังอาคารพิพาทชั้นล่างด้านทิศใต้เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ห้องน้ำ-ส้วม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตบริเวณอาคารชั้นล่างจะต้องเป็นพื้นที่เปิดโล่ง จึงเป็นการก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารพิพาทผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร



พิพาทยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามมาตรา ๔๑ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารและผู้ครอบครองอาคารพิพาทหรือถอนอาคารบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า อาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ฟ้องคดีได้ใช้อาคารดังกล่าวอย่างสงบเปิดเผยมาตลอดระยะเวลา ๖ ปี โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่เคยออกคำสั่งใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้อาคารพิพาท นั้น เห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร หมายความว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงได้ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว เมื่อกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจที่จะดำเนินการกับอาคารดังกล่าวได้เสมอ ดังนั้น แม้คดีนี้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารพิพาทแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้ใช้อาคารดังกล่าวอย่างสงบเปิดเผยมาตลอดระยะเวลา ๖ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๒๗/๒๕๖๖)

สิ่งก่อสร้างที่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารบนเรือ ซึ่งมีลักษณะติดตรึงอยู่กับที่ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นยานพาหนะ รวมทั้งมีการต่อระบบไฟฟ้า ประปา มีการทำทางเดินและสะพานเชื่อมระหว่างคันคลองกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ย่อมไม่มีลักษณะเป็นเรือ แต่มีลักษณะเป็น “แพ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และอยู่ในความหมายของคำว่า “อาคาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การปลูกสร้างอาคารดังกล่าวจึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่มีรูปลักษณะภายนอกเป็นเรือใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารบนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีการต่อระบบไฟฟ้า ประปา ลงไปในสิ่งก่อสร้างดังกล่าว อีกทั้งมีการทำทางเดินและสะพานเชื่อมระหว่างคันคลองกับสิ่งก่อสร้าง และสิ่งก่อสร้างนั้นมีลักษณะติดตรึงอยู่กับที่ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นยานพาหนะแต่อย่างใด สิ่งก่อสร้างดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นเรือ แต่มีลักษณะเป็นแพตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และอยู่ในความหมายของคำว่า “อาคาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การปลูกสร้างอาคารประเภท “แพ” จึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อต่อมาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดียังมีได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารดังกล่าวกรณียอมถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๖/๒๕๖๗)

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคาร แต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จัดให้มีการรื้อถอนอาคารได้เอง หรือขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไปได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๔๓ ดังกล่าว ดำเนินการแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมายข้างต้นให้อำนาจไว้ เพื่อให้การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นหมดสิ้นไป โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกคำสั่งใด ๆ ในภายหลัง อันเป็นการเริ่มต้นกระบวนการใหม่ได้อีก มิฉะนั้นย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจะยื่นคำขออนุญาตตัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ตัดแปลงอาคารเท่านั้น เพราะอาคารต้องถูกรื้อถอนตามคำสั่งเดิม



การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งใหม่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดัดแปลงอาคารดังกล่าว เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนอีกหลังจากที่ได้ออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นแล้ว ย่อมไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อันเป็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๑) ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการปลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทำนั้น และมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ สั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่เจ้าของอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการ รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมมีอำนาจจัดให้มีการรื้อถอนอาคารได้เอง หรือขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามคำสั่ง และการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์-พักอาศัย ต่อมา นายตรวจอาคารพบว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารอีก ๑ หลัง เชื่อมต่อบริเวณด้านหลังของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยการปิดคำสั่ง ณ อาคารพิพาท ทั้งยังได้ส่งคำสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ฟ้องคดี



ซึ่งมีผู้รับไว้แทน อันเป็นการแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโดยชอบตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่น ย่อมมีอำนาจจัดให้มีการรื้อถอนอาคารได้เอง หรือขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็นมาตรการ บังคับทางปกครองเพื่อให้คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไปได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่อาจออกคำสั่งใด ๆ ในภายหลังอันเป็นการเริ่มต้นกระบวนการใหม่ได้อีก หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องใช้อำนาจดำเนินการแก่ผู้กระทำการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ เพื่อให้การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายนั้นหมดสิ้นไป มิฉะนั้นย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจาก ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องมิคำสั่งไม่อนุญาต ให้ดัดแปลงอาคารเท่านั้น เพราะอาคารของผู้ฟ้องคดีต้องถูกรื้อถอนตามคำสั่งเดิม การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดัดแปลงอาคารดังกล่าว เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนอีกหลังจากที่ได้ออกคำสั่ง ให้รื้อถอนอาคารนั้นแล้ว จึงไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๗/๒๕๖๗)

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอาคารพิพาทตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ซึ่งไม่ว่า ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวจะอยู่ในความดูแลรักษาของกรมเจ้าท่าหรือไม่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการ รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กำหนดให้ อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอำนาจเฉพาะกรณีที่มีผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเล ที่ตนมีอำนาจดูแลโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพิพาทบนที่ดินที่ไม่มีหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารพิพาทตั้งอยู่ในพื้นที่ดินโดยที่ไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำลำคลองอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ผลการรังวัดจากการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ (ข้างแม่น้ำปิง) พบว่า อาคารพิพาท



รुक้าที่สาธารณประโยชน์ กรณีจึงรับฟังได้ว่าลักษณะอาคารพิพาทตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ที่มีได้
 ล่วงล้ำเข้าไปเหนือหน้า ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชน
 หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ไม่ว่าที่สาธารณประโยชน์ที่อาคารพิพาทตั้งอยู่จะอยู่
 ในความดูแลรักษาของกรมเจ้าท่าหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจ
 ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการที่จะมีคำสั่งให้เจ้าของอาคาร
 รื้อถอนอาคารนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
 และเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยึดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง
 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด
 ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
 รื้อถอนอาคารพิพาทตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
 ที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่ง
 ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๐/๒๕๖๖)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืน
 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

บทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนด
 ยกเว้นมิให้การใช้บังคับผังเมืองรวมมีผลย้อนหลังในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
 ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในเขตพื้นที่นั้น เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์
 เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ก่อน
 โดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินในความหมายของบทบัญญัติ
 ดังกล่าว ต้องเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง โดยได้มีการ
 ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดินไปโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และหากกรณีที่
 การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นมีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้อง ย่อมต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการต่าง ๆ ในที่ดิน
 ก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพื้นที่นั้น ดังนั้น การที่ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรร
 ที่ดินก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ย่อมต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๗
 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ที่คุ้มครองให้ผู้จัดสรรที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
 เพื่อทำการจัดสรรที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรยื่นคำขออนุญาต
 ก่อสร้างอาคารภายหลังจากที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับแล้ว กรณีย่อมไม่อาจ
 ถือได้ว่าผู้จัดสรรที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคาร
 ที่พักอาศัยมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จึงไม่ได้รับการยกเว้นให้ใช้ประโยชน์



ที่ดินเช่นนั้นเพื่อก่อสร้างอาคารหรือใช้อาคารต่อไปได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วเห็นว่าที่ดินแปลงพิพาทอยู่ในแนวกถนนสาย ค ๕ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและรายการประกอบแผนผังทำกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๙ พาดผ่าน แล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

บทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดยกเว้นมิให้การใช้บังคับผังเมืองรวมมีผลย้อนหลังในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในเขตพื้นที่นั้น โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะได้รับความคุ้มครองให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ก่อนโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ย่อมหมายถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง โดยได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดินไปโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้น มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย่อมต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการต่าง ๆ ในที่ดินก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพื้นที่นั้น การที่บริษัท ว. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยแบ่งแปลงที่ดินออกเป็นแปลงย่อยและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะแล้ว จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการจัดสรรที่ดินมาก่อนและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป กรณีจึงต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ที่คุ้มครองให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการจัดสรรที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร แต่ก็เป็นเพียงการได้รับอนุญาตให้แบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายเท่านั้น ส่วนการก่อสร้างอาคารในที่ดินจะต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แยกต่างหากจากการจัดสรรที่ดิน หากได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับ ผู้ที่ได้รับอนุญาตย่อมจะได้รับยกเว้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นเพื่อก่อสร้างอาคารหรือใช้อาคารนั้นต่อไปได้ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ เมื่อไม่ปรากฏว่า ก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยองฯ จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือดำเนินการตามกฎหมายเพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่นางสาว ว. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินแปลงพิพาทต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายหลังจากที่กฎกระทรวงดังกล่าว



มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม อันจะได้รับยกเว้นให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้น เพื่อก่อสร้างอาคารหรือใช้อาคารต่อไปได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แล้วเห็นว่า ที่ดินแปลงพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขออนุญาตก่อสร้างอยู่ในแนวถนนสาย ค ๕ ขนาดเขตทางกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งและรายการประกอบแผนผังทำยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนบ้านเพ จังหวัดระยองฯ พาดผ่าน จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบนที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๖/๒๕๖๓)



บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๒.๑ การพิจารณากรณีช่องรายการโทรทัศน์นำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม

การพิจารณาว่าการออกอากาศรายการใดมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ต้องพิจารณาจากเนื้อหาสาระของรายการเป็นสำคัญ หากได้พิจารณาจากช่องรายการที่ออกอากาศ เนื่องจากรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง นั้น ย่อมไม่สามารถออกอากาศได้ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการใดก็ตาม ดังนั้น แม้ช่องรายการของผู้ฟ้องคดีจะมีฉากที่ด้วยความต่อเนื่องของภาพอาจมองได้ถึงการทำทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมีการใช้ความรุนแรง แต่เมื่อฉากดังกล่าวได้มีการเบลอลภาพเพื่อลดระดับความไม่เหมาะสมและป้องกันการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในระดับหนึ่งแล้ว ประกอบกับการออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งมีการนำเสนอเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำข้างต้น มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำความผิดซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงโทษปรับทางปกครองต่อกรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องรายการ Gang Cartoon นำเสนอภาพยนตร์การ์ตูน “เคนซิโร่” ที่มีเนื้อหาสาระในการออกอากาศไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าการที่ช่องรายการดังกล่าวมีการนำเสนอภาพยนตร์การ์ตูนหญิงเปลือยผู้ชายใช้ปืนจี้หน้าอกผู้หญิงเพื่อข่มขู่ และมีฉากที่แสดงถึงการร่วมเพศซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนได้ ถือเป็นการออกอากาศรายการ



ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง นั้น การพิจารณาว่าการออกอากาศรายการใดมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องพิจารณาจากเนื้อหาสาระของรายการเป็นสำคัญ หาได้พิจารณาจากช่องรายการที่ออกอากาศ เนื่องจากรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ย่อมไม่สามารถออกอากาศได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการใดก็ตาม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภาพตัวการ์ตูนผู้หญิงที่ปรากฏในฉากดังกล่าวไม่ได้เปลือยหมดทั้งตัว ยังสวมเสื้อและกางเกงชั้นในปกปิดร่างกายอยู่ ส่วนตัวการ์ตูนผู้ชายที่ใช้ปืนจี้ที่บริเวณหน้าอกของตัวการ์ตูนผู้หญิง ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของผู้ร้ายในภาพยนตร์และภาพยนตร์การ์ตูนที่มีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั่วไป และไม่ปรากฏว่ามีภาพของตัวการ์ตูนผู้หญิงและตัวการ์ตูนผู้ชายเปลือยหรืออวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงให้เห็นอันเป็นการแสดงถึงการร่วมเพศกัน ฉากดังกล่าวจึงยังไม่ใช่ลักษณะลามกอนาจาร และไม่มีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง ส่วนฉากที่ตัวการ์ตูนผู้ชายกระชากเสื้อผ้าของตัวการ์ตูนผู้หญิงและใช้ปืนจี้ที่บริเวณหน้าอกของตัวการ์ตูนผู้หญิงโดยสวมเสื้อชั้นในและมีภาพเบลอบริเวณหน้าอกนั้น แม้ความต่อเนื่องของภาพอาจมองได้ถึงการทำทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งใช้ความรุนแรงในการใช้ปืนยิงไปที่รูปภาพ แต่เมื่อฉากดังกล่าวได้มีการเบลอภาพเพื่อลดระดับความไม่เหมาะสมและป้องกันการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของตัวการ์ตูนได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงเห็นได้ว่า ฉากดังกล่าวไม่ถึงกับมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับการ์ตูนที่ออกอากาศนั้น ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตการ์ตูนดังกล่าวได้จัดระดับความเหมาะสม (Rating) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป การที่ฉากดังกล่าวถูกนำออกอากาศในช่วงเวลา ๒๓ นาฬิกาและออกอากาศผ่านระบบดาวเทียมแบบ Free to Air ซึ่งสามารถรับชมได้จากการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมย่านความถี่ C-Band KU-Band ผู้ให้บริการ IPM และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศเท่านั้น ถือว่าเป็นการออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมและให้บริการประชาชนแบบจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากการออกอากาศรายการผ่านช่องรายการที่ให้บริการโทรทัศน์แบบฟรีทีวี อีกทั้งฉากข้างต้นถูกนำเสนอเพียงครั้งเดียวและไม่มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ และข้อ ๑๔ (๑๐) และ (๑๑) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองจากการออกอากาศรายการดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตแห่งความจำเป็นและไม่เป็นธรรมแก่กรณีซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำเช่นนั้นย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๓/๒๕๖๖)

๒.๒ การให้บริการการส่งหรือการเผยแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (สัญญาการใช้บริการ CAT Satellite TV Platform และสัญญาการใช้บริการ CAT TV Transmission)

เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บริการการส่งหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แก่ผู้อื่น ซึ่งมีใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์คมนาคม ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้บริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อเปิดการให้บริการการส่งช่องหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ จึงเป็นการทำสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอันตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถใช้บังคับได้

กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านคมนาคม โดยจัดให้มีบริการการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบดิจิทัลผ่านสถานีดาวเทียมบนทูนรี แยกบริการถ่ายทอดโทรทัศน์ประเภทรับสัญญาณโทรทัศน์แบบ ๒๔ ชั่วโมง (CAT TV Transmission) ออกเป็น ๒ ชื่อ ได้แก่ ๑. การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Uplink) ใช้ชื่อบริการว่า Satellite TV Platform และ ๒. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่านวงจร (Fiber) ใช้ชื่อบริการว่า CAT TV Transmission ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ชำระเงินค่าใช้บริการตามสัญญาการใช้บริการ CAT Satellite TV Platform และสัญญาการใช้บริการ CAT TV Transmission ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ กำหนดห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บริการการส่งหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แก่ผู้อื่น ซึ่งมีใช่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะที่มีการจัดทำสัญญาใช้บริการ CAT Satellite TV Platform และสัญญาใช้บริการ CAT TV Transmission นั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ โดยผู้ฟ้องคดียอมรับว่าในขณะที่ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ระหว่างการยื่นขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด



กรณีจึงเห็นได้ว่า สัญญาการใช้บริการ CAT Satellite TV Platform และสัญญาการใช้บริการ CAT TV Transmission ที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทำกับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. เพื่อเปิดการให้บริการส่งช่องหรือการแพร่ ขาวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เป็นการจัดทำสัญญาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ฯ อันถือว่าการทำสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ซึ่งจะต้องตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สัญญาดังกล่าว จึงไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำต้องรับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาพินิจให้แก่ ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๑/๒๕๖๓)

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

- มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการในระหว่าง ที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงและยังดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูลไม่แล้วเสร็จ โดยให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องอันเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิใช่การมุ่งแสวงหากำไร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่กำหนดให้ ผู้รับสัมปทานนำส่งเงินรายได้ที่ได้รับไว้จริงหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วให้แก่รัฐ และหากรายได้ที่ได้รับ ชำระไว้หักค่าใช้จ่ายแล้วไม่เหลือ ผู้รับสัมปทานก็ไม่ต้องส่งเงินรายได้ดังกล่าวให้แก่รัฐ มาเป็น ให้ผู้ให้บริการต้องนำส่งเงินไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำส่ง ภายใต้อสัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน อันเป็นการกำหนดกรอบรายได้ ขั้นต่ำแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรอบเดือน จึงมีลักษณะ เป็นการหาประโยชน์จากผู้ให้บริการเหมือนในช่วงระยะเวลาสัมปทานยังไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็น การสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ผู้ให้บริการ และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการให้บริการ ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในระหว่างสิ้นสุดเวลาสัมปทาน จึงขัด กับเจตนารมณ์ของมาตรการข้างต้น และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ กรณีเป็นการใช้ดุลพินิจ ในการออกมาตรการใหม่ในส่วนของการนำส่งรายได้จากการให้บริการเป็นรายได้แผ่นดิน โดยมีขอบด้วยกฎหมาย

เดิมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการในระหว่างที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงและยังดำเนินการ จัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูลตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่



และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่แล้วเสร็จ โดยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของประกาศฉบับนี้ กำหนดไว้แต่เพียงว่า ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับชำระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐ โดยแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจำนวนเงินรายได้และดอกผลที่เกิดขึ้นซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงข่าย ค่าธรรมเนียมหมายเลขโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว ส่วนที่เหลือให้นำส่งสำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบก่อนนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป อันเป็นการกำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งรวมถึงบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) และหรือบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ฟ้องคตินำส่งเงินรายได้ที่ได้รับชำระไว้จริงหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วแก่สำนักงาน กสทช. และหากรายได้ที่รับชำระไว้หักค่าใช้จ่ายแล้วไม่เหลือเพราะมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ผู้ให้บริการรวมทั้งผู้ฟ้องคดีและหรือบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับสัมปทานฯ จากผู้ฟ้องคดีไม่ต้องส่งเงินรายได้ดังกล่าวให้แก่รัฐ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) โดยข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าวได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของประกาศฉบับแรกในส่วนของการนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องนำส่งเงินรายได้แก่รัฐโดยไม่คำนึงว่าจะรับชำระรายได้จากการให้บริการแทนรัฐไว้ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองเพียงพอกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองต่อไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการเดิมหรือไม่ และแม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับชำระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐเป็นจำนวนน้อยกว่ารายจ่าย ต้นทุนที่จำเป็นก็ตาม แต่ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องนำส่งรายได้แก่รัฐไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ให้บริการ เนื่องจากผู้ให้บริการยังมีหน้าที่ต้องให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการเหมือนเดิมก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน แต่มีต้นทุนค่าบำรุงรักษาโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่จำเป็น อันเป็นรายจ่ายประจำคงที่ เพื่อดูแลรักษาคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดิม และในขณะเดียวกันจำนวนผู้ใช้บริการมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุต้องโอนย้ายผู้ใช้บริการจากระบบของผู้ให้บริการเดิมไปยังผู้ให้บริการรายอื่นที่ยังไม่หมดอายุสัญญาสัมปทานตามที่กำหนดในข้อ ๒ ของประกาศพิพาท ฉบับใหม่ กรณีจึงมีผลทำให้รายได้จากการให้บริการลดลงในขณะที่ต้นทุนในการให้บริการส่วนใหญ่ ยังคงเท่าเดิม อันเป็นการกำหนดกรอบรายได้ขั้นต่ำแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีได้คำนึงถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรอบเดือน การกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องนำส่งเงินไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จึงมีลักษณะเป็นการหาประโยชน์จากผู้ให้บริการเหมือนในช่วงระยะเวลาสัมปทานยังไม่สิ้นสุด ย่อมเป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้แก่ผู้ให้บริการรวมทั้งผู้ฟ้องคดีและหรือบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส



คอมมิวนิสต์ จำกัด (มหาชน) และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในระหว่างสิ้นสุดเวลาสัมปทาน ขัดกับเจตนารมณ์ของประกาศที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องอันเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิใช่การมุ่งแสวงหากำไรแต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ฯ ข้อ ๔ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องนำเสนอสำเนาได้ ขึ้นต่ำจำนวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำเสนอภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการ และเป็นการใช้ดุลพินิจ ในการออกประกาศโดยมิชอบ ส่งผลให้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๘๕/๒๕๖๖)

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

- การกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรการในการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แม้จะได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนก่อนที่จะขอใบอนุญาตดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าบริเวณที่พิพาทยังคงมีเพียงการก่อสร้างเสาโครงเหล็กที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า สายอากาศและเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้ง กสทช. ยังมิได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใด เสาโครงเหล็กเพื่อใช้เป็นเสาโทรคมนาคมส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว จึงยังไม่มีสภาพเป็นสถานีวิทยุคมนาคมที่จะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กสทช.

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ ๑๒.๕ มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่จะติดตั้งและบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได้ และการทำความเข้าใจอาจเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ที่กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓) กำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อาร้องขอให้มีการแสดงหลักฐานการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในกรณีจำเป็นได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณพื้นที่พิพาทซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรวมทั้งประชาชนรายอื่นได้ร่วมกันเข้าซื้อคัดค้านการก่อสร้างและติดตั้งเสาโทรคมนาคมที่ใช้ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีวิทยุคมนาคม ยังคงมีเพียงการก่อสร้างเสาโครงเหล็กที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า สายอากาศและเครื่องวิทยุคมนาคม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมิได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ บริเวณพิพาท ให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายใด เสาโครงเหล็กเพื่อใช้เป็นเสาโทรคมนาคมส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีวิทยุคมนาคมในคดีนี้ จึงยังไม่มีสภาพเป็นสถานีวิทยุคมนาคมที่จะต้องขอรับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และยังไม่มีการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่พิพาท อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยเป็นเพียงผู้ขออนุญาตก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนก่อนที่จะขอใบอนุญาตก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่อย่างใด

นอกจากนี้ การที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อสร้างเสาโครงเหล็กจำนวน ๑ จุด เพื่อใช้เป็นเสาโทรคมนาคมส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น เป็นเพียงการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เอกชนในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเท่านั้น ทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น กรณีจึงไม่อยู่ในความหมายของการดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการอนุญาตให้บุคคลอื่นทำ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาตก่อสร้างเสาโครงเหล็กพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามข้อ ๔ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนออกใบอนุญาตฯ จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๖/๒๕๖๓)



บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

การพิจารณาลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเนื่องจากใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น อันเป็นการประทุษร้ายต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ซึ่งถือเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามข้อ ๓ (๓) ประกอบกับข้อ ๖ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งใช้บังคับขณะกระทำความผิด นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาได้ให้โอกาสผู้ถูกลงโทษได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๓๘ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ แล้ว นอกจากนี้ การลงโทษเพิกถอนการให้ความเห็นชอบและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยเพิ่มโทษจากระดับโทษเริ่มต้น ๒ ปี เป็น ๔ ปี ก็เป็นการพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษใหม่ที่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษเดิม ซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ การลงโทษดังกล่าวจึงไม่ขัดกับหลักการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลใด คำสั่งลงโทษเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา ๔ ปี จึงชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ค. ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในตลาดทุนเป็นเวลา ๔ ปี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ตามข้อ ๗ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. ๓/๒๕๕๕ เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ค. ซึ่งเป็นบริษัทนายจ้างของผู้ฟ้องคดีว่า ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ค. สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีติดต่อลูกค้า



เพื่อให้จัดส่งสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าเพื่อชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ค. ได้ส่งหนังสือชี้แจงของผู้ฟ้องคดีพร้อมสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีทราบ รวมทั้งให้โอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกพิจารณา มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อ ๓๘ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ต่อมา คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีใช้หลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นทั้งหมด จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องประพฤติดื้อต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ ๓ (๓) ประกอบกับข้อ ๖ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับขณะผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด คณะกรรมการวินัยฯ จึงพิจารณาลงโทษเพิกถอนการให้ความเห็นชอบและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา ๒ ปี โดยเพิ่มโทษ ๑ เท่าจากระดับเริ่มต้น ๒ ปี เป็น ๔ ปี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน ตามหนังสือ ที่ กสท.บธ.(ว) ๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีโทษต่ำกว่าโทษตามหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้เพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แนะนำการลงทุนและกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเมื่อพ้น ๕ ปี กรณีดังกล่าวจึงเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีและไม่ขัดกับหลักการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แนะนำการลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ลงโทษเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา ๔ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔/๒๕๖๗)

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๒๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

และเป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาได้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเข้าไปพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสียเอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากแต่เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ แล้ว

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร ท. ได้รับหนังสืออันมีลักษณะเป็นการทวงหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร้องเรียนขอให้คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากแต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ล่วงเลยระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณา ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อุทธรณ์ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทคณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่แยกต่างหากจากกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๓ ประกอบกับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลปัญหาการทวงถามหนี้ของผู้ทวงถามหนี้ ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงการออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกาศกำหนดเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาได้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเข้าไปพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสียเอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรรมการปกครองในฐานะหน่วยงานธุรการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส่งเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ และได้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดี



มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งยืนยันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ประชุมและมีมติว่า เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หากแต่อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมการปกครองได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ รวมทั้งมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ ครบถ้วนแล้ว และเมื่อพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ และข้อบังคับคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดและคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนไว้โดยเฉพาะ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่องจึงขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาเท่านั้นพอเพียงใด และมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นเท่านั้นพอเพียงใด จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๘/๒๕๖๗)



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

๑. การพาณิชย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การอุตสาหกรรม

การที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) (๔) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ออกประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนว่าจะต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่ถูกตรวจพบว่าการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดในภาคเรียนที่ผ่านมา แม้มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิ เสรีภาพ และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม แต่ถือเป็นมาตรการที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็ก อันเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญ การออกประกาศดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนและชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและได้เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยได้รับการคัดเลือกให้ได้รับสิทธิจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เห็นว่าประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๘ กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนว่า ในภาคเรียนที่ผ่านมา (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรวจพบว่าการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อันอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง อันได้แก่ พบเชื้อก่อโรคหรืออีโคไล (E.coli) ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ถูกตรวจพบว่าการผลิตนมที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ไม่อาจเป็นผู้เสนอขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ได้ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์และให้เกิด



ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกรโคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และผู้บริโภค ประกอบกับวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อต้องการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก และเพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนไปจนถึงเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ได้บริโภคนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปราศจากเชื้อโรค อันเป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้เด็กนักเรียนแล้ว จะเห็นว่า ผลผลิตภัณฑ์นมที่จะให้เด็กในสถานเลี้ยงเด็กและในสถานศึกษาได้ดื่มเป็นอาหารเสริม (นม) ทุกวัน และการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโคที่เข้าร่วมโครงการนั้น จะต้องมีการควบคุมการผลิต การรวบรวมนมโคสด การฆ่าเชื้อโรค การบรรจุหีบห่อ การเก็บและดูแลรักษาอุณหภูมิ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างแท้จริง เพื่อมิให้มีการปะปนของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กอย่างร้ายแรง และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กที่ดื่มอาหารเสริม (นม) ตามโครงการดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) (๔) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมฯ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ กำหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะที่เป็นการตัดสิทธิของผู้ประกอบการที่ถูกตรวจพบว่ามีผลิตภัณฑ์นมปนเปื้อนเชื้อก่อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนอันตราย โดยไม่ให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไป ย่อมถือได้ว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นมาตรการบังคับให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์นมโคที่จะต้องส่งมอบให้แก่เด็กได้ดื่มทุกวัน ให้ต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กอย่างแท้จริง แม้ว่าการกำหนดคุณสมบัติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนเสถียรภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรมนม ตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมฯ ให้ต้องมีหน้าที่และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การรวบรวมนมโคสด การฆ่าเชื้อโรค การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาอุณหภูมิ การขนส่ง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และอาจถูกห้ามมิให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไปก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสำคัญและความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวที่จะต้องใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของเด็กที่จะต้องดื่มผลิตภัณฑ์นมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ อันเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญ กับสิทธิของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหรือของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องถูกตัดสิทธิมิให้เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนต่อไปอีกเพียง ๑ ภาคเรียน ย่อมเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๘ เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๔/๒๕๖๐)



การที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมีคำสั่งลงโทษตัดสิทธิผู้ประกอบการในการจำหน่ายนมโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ถือเป็นการลงโทษที่ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อการประกอบอาชีพในการเป็นผู้จำหน่ายนมโรงเรียนของผู้ประกอบการ ดังนั้น การใช้ดุลพินิจพิจารณาโทษของคณะกรรมการฯ จึงต้องได้รับฟังข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเพียงพอจนปราศจากข้อสงสัยเพื่อพิจารณาโทษอย่างได้สัดส่วนกับความผิดของผู้ประกอบการ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการฯ อาศัยเพียงผลการตรวจสอบตัวอย่างนมบางส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีได้นำข้อเท็จจริงที่เป็นผลดีกับผู้ประกอบการมาพิจารณาร่วมด้วย อันถือได้ว่าเป็นการพิจารณาที่มีได้รับฟังข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเพียงพอจนปราศจากข้อสงสัยเพื่อพิจารณาโทษให้ได้สัดส่วนกับความผิด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจพิจารณาโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำตัวอย่างนมโรงเรียนที่ตนผลิต จำนวน ๒๔ ถัง ส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนำส่งตรวจคุณภาพ ปรากฏว่าผลการตรวจวิเคราะห์พบเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม ๓๖๐ โคโลนี ซึ่งเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ๑๐๐ โคโลนี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่สั่งระงับการผลิต และได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอเข้าชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชี้แจง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติในการประชุมครั้งดังกล่าวให้ลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายนมส่วนที่เหลือทันทีตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างนมของผู้ฟ้องคดี เป็นการตรวจพบในรุ่นการผลิตหมดอายุ ๓๑/๐๕/๕๙ เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำการปรับปรุงอุปกรณ์ในการผลิต และเก็บตัวอย่างนำส่งไปตรวจยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น อีกครั้งโดยมีผลการตรวจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการตรวจสอบพบเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มในตัวอย่างนมในรุ่นการผลิตอื่นของผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นการยืนยันผลแต่อย่างใด ซึ่งการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานอาจเกิดจากขั้นตอนการเก็บตัวอย่างหรือเกิดจากการปนเปื้อนในการขนส่งหรือในขั้นตอนอื่นใดก่อนการตรวจสอบผลก็เป็นได้ ดังนั้น การรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยพิจารณาเฉพาะผลการตรวจสอบตัวอย่างนมของผู้ฟ้องคดีเพียงในรุ่นการผลิตหมดอายุ ๓๑/๐๕/๕๙ เท่านั้น จึงยังไม่อาจสรุปชี้ชัดโดยปราศจากข้อสงสัยได้ ประกอบกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลว่า กรณีตรวจพบเชื้อแบคทีเรียเกินมาตรฐานกำหนดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ง่ายและไม่ใช่อันตราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้ไขทันทีและนำผลการตรวจที่ผ่านมาตรฐานมาแสดงต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว อีกทั้ง ที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีได้ผลิตนมที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนว่าเด็กนักเรียนได้รับอันตราย



จากการตีมนมแต่อย่างใด อันเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นผลดีกับผู้ฟ้องคดี แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีนำมาพิจารณาร่วมด้วย และเนื่องจากการสั่งลงโทษตัดสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนส่วนที่เหลือทันทีตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ ๕.๘ ของประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่กำหนดตัดสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป อันเป็นบทลงโทษทำนองเดียวกับการสั่งให้งดการผลิตตามมาตรา ๓๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือเป็นการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันถือเป็นการลงโทษที่ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อการประกอบอาชีพในการเป็นผู้จำหน่ายนมโรงเรียนของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การใช้ดุลพินิจพิจารณาลงโทษของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นมโค ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อ ๖.๕.๓ และข้อ ๒๖.๑.๑ ของประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นอำนาจผูกพัน ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องได้รับฟังข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเพียงพอจนปราศจากข้อสงสัยเพื่อพิจารณาลงโทษอย่างได้สัดส่วนกับความผิดของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีรับฟังข้อเท็จจริงโดยพิจารณาเฉพาะผลการตรวจสอบตัวอย่างนมของผู้ฟ้องคดีเพียงในรุ่นการผลิตหมดอายุ ๓๑/๐๕/๕๙ เท่านั้น จึงยังไม่อาจชี้ชัดโดยปราศจากข้อสงสัย และเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงเฉพาะในด้านที่เป็นผลร้ายต่อผู้ฟ้องคดีเท่านั้น การใช้ดุลพินิจลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยตัดสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือทันทีตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๓/๒๕๖๗)

๔. การเกษตร

กรณีที่ดินเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั้งสามรายต่างก็เป็นเจ้าของรวมในที่ดิน น.ส. ๓ จำนวน ๒ แปลง ซึ่งอยู่ติดต่อกันมีเนื้อที่รวม ๗๒ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา โดยไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่ครอบครองระหว่างกัน จึงถือได้ว่าเกษตรกรทั้งสามรายเป็นเจ้าของที่ดินในส่วนที่เท่ากันตามมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยแต่ละคนจะมีที่ดินคนละ ๒๔ ไร่ ๖๒.๖๖ ตารางวา และโดยที่ดินเกษตรกรทั้งสามรายได้ใช้พื้นที่ปลูกยางพาราและมีพื้นที่ว่างเปิดกรีดเต็มพื้นที่ ประกอบกับไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน แต่ละคนจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา โดยช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๒๕ ไร่ เกษตรกรทั้งสามรายจึงสมควรได้รับเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตามสัดส่วนพื้นที่ที่ตนครอบครอง



ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. เป็นเจ้าของรวมในที่ดิน ซึ่งมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) จำนวน ๒ แปลง คือ น.ส. ๓ เลขที่ ๔๑๒ ตั้งอยู่ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา และน.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ ตั้งอยู่ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา ใช้ปลูกยางพาราเต็มพื้นที่ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งประกอบอาชีพทำสวนยางพาราที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีดและต้นยางอายุไม่เกิน ๒๕ ปี โดยให้การช่วยเหลือรายละไม่เกิน ๒๕ ไร่ อัตราไร่ละ ๒,๕๒๐ บาท โดยมีเป้าหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เพื่อออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. ได้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยระบุข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรเหมือนกันว่าเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน ๒ แปลง โดยใช้พื้นที่ปลูกและพื้นที่กรีดยางเต็มตามเอกสารสิทธิที่มีอยู่จริง แต่เจ้าหน้าที่ของเกษตรอำเภอปะเหลียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้บันทึกข้อมูลลงในระบบศูนย์สารสนเทศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ที่ดินทั้งสองแปลงเป็นของนาย ส. ใช้พื้นที่ปลูกพื้นที่กรีดยางพาราเต็มตามเอกสารสิทธิถือครองแล้ว จึงจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ นาย ส. เพียงผู้เดียว ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี ๒๕๕๗ ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่รัฐบาลอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายให้แก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และอยู่ในหลักเกณฑ์การจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว จึงเป็นการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี มิใช่การเรียกร้องให้ชำระหนี้อันเกิดจากมูลละเมิด คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอันของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. เป็นเจ้าของรวมในที่ดิน น.ส. ๓ ทั้งสองแปลง โดยไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่ครอบครองระหว่างกัน จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. ต่างเป็นเจ้าของที่ดินในส่วนที่เท่ากันตามมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือที่ดิน ๒ แปลง อยู่ติดต่อกันมีเนื้อที่รวม ๗๒ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา หรือแต่ละคนจะมีที่ดินคนละ ๒๔ ไร่ ๖๒.๖๖ ตารางวา โดยบุคคลทั้งสามได้ใช้พื้นที่ปลูกยางพาราและมีพื้นที่ยางเปิดกรีดเต็มพื้นที่ การครอบครอง ประกอบกับบุคคลทั้งสามไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีที่อยู่ต่างกัน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว คนละ ๒๔ ไร่ ๖๒.๖๖ ตารางวา อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาย ส. ได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอแก้ไขข้อมูลในแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระบุเป็นเจ้าของ



ที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระบุเป็นเจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ และให้นาย ส. ชื่นทะเบียนปลูกยางพาราในที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๔๑๒ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน เพียงแปลงเดียว กรณีจึงเป็นการตกลงแบ่งการครอบครองและทำประโยชน์กันเองระหว่างเจ้าของรวมตามมาตรา ๑๓๖๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา จึงสมควรได้รับเงินช่วยเหลือ (คิดคำนวณไร่ละ ๒,๕๒๐ บาท หรือตารางวาละ ๖.๓๐ บาท) เป็นเงิน ๕๙,๘๖๘.๙๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๖๗๑/๔๑๒ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ จึงสมควรได้รับเงินช่วยเหลือ (๒๔ ไร่ x ๒,๕๒๐ บาท) เป็นเงิน ๖๐,๔๘๐ บาท รวมทั้งมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๑/๒๕๖๖)

๕. สหกรณ์

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดีที่ขอเปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็น “สหกรณ์เครดิตยูเนียนสถาบันยุติธรรม จำกัด” ซึ่งชื่อดังกล่าวมีลักษณะเป็นการตั้งชื่อตามองค์กรหรือเป็นคำพ้องชื่อกับสถาบันหรือส่วนราชการอื่นที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้ ทั้งอาจจะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ขอเปลี่ยนชื่อให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายตามนัยมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีมติให้แก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดีใหม่ทั้งฉบับ รวมทั้งให้เปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็น “สหกรณ์เครดิตยูเนียนสถาบันยุติธรรม จำกัด” ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามมติที่ประชุมดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากชื่อที่ขอเปลี่ยนใหม่ไม่เป็นไปตามกรอบคุณสมบัติให้สมาชิกมีภูมิลำเนาเดียวกันหรืออยู่ในชุมชนเดียวกัน และชื่อเป็นคำพ้องชื่อกับสถาบันหรือส่วนราชการอื่น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่สั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อของผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การขอเปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนสถาบันยุติธรรม จำกัด นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ให้เหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะความเป็นจริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้เป็นสถาบันทางการเงินของชุมชนและสวัสดิการชุมชน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ



หรือซื้อสหกรณ์จะทำให้เกิดลักษณะจำกัดเฉพาะและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียน กรณีจึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ ประกอบกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตอบข้อหารือในทำนองเดียวกันว่า การเปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนสถาบันยุติธรรม จำกัด มีลักษณะเป็นการตั้งชื่อตามองค์กรหรือเป็นคำฟ้องชื่อกับสถาบันหรือส่วนราชการอื่นที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นคำฟ้องชื่อกับสถาบันหรือส่วนราชการอื่นซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสหกรณ์และมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามกรณีพิพาทดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามบทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ แล้วคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ได้บัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะใช้ดุลพินิจรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์หรือไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ ในการพิจารณามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติต่อสหกรณ์อื่นที่ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับแตกต่างจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า การมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๘๐/๒๕๖๖)

การที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ชุดที่ ๒๒ ดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๙ ชุดที่ ๒๐ ชุดที่ ๒๑ และผู้จัดการใหญ่ นั้น ถือเป็นกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ และเป็นการงดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของสหกรณ์ ดังนั้น การที่นายทะเบียนสหกรณ์ออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ชุดที่ ๒๒ ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เนื่องจากเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สหกรณ์จังหวัดกระบี่ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กบ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ฟ้องร้องดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๙ และผู้จัดการใหญ่ กรณีทำสัญญาซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ กับบริษัท อ. แล้วบริษัทผิคนัดชำระหนี้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้ดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐ ชุดที่ ๒๑ และผู้จัดการใหญ่ กรณีไม่บังคับใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว และยื่นหนังสือลาออกต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่ง ที่ กบ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ดำเนินคดีกับคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๑๙ ชุดที่ ๒๐ ชุดที่ ๒๑ และผู้จัดการใหญ่ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ประกอบกับ มาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว แต่กลับมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแทน กรณีจึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และเป็นการงดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด หรือทำให้ชุมนุมสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะทางการเงินด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะได้ตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่การประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ได้กระทำโดยเลขานุการทำหนังสือนัดเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมตามข้อ ๖๙ (ค) (๓) ของข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมครั้งดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้หนังสือลาออกของผู้ฟ้องคดี และมติของที่ประชุมที่รับทราบการลาออกไม่มีผลตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงมีสถานะเป็นกรรมการ



ดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๒ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๑/๒๕๖๗ และที่ อ. ๖๕๗/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครไม่เกินตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครไว้ นั้น เมื่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้กำหนดไว้ว่า หากเกิดกรณีดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงต้องให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และโดยที่ได้มีการถือปฏิบัติมาโดยตลอดว่า หากเกิดกรณีมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ สหกรณ์จะไม่จัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนน แต่ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งจะนำรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเข้าเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรอง เมื่อปรากฏว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งได้นำรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเข้าเสนอ และที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรองรายชื่อผู้สมัครเข้าสู่ตำแหน่ง โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้แทนสมาชิกคัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกตั้ง จึงต้องถือว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งดังกล่าวได้วินิจฉัยตามหลักประชาธิปไตยแล้ว อีกทั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีดังกล่าว ตัวแทนของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด จึงต้องรับฟังว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้ผู้ลงสมัครตามรายชื่อที่เสนอนั้นได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์แล้ว ดังนั้น การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่พิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าฟ้องว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ สมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ปรากฏว่าในการรับสมัครดังกล่าวมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จึงได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลังจากนั้น สหกรณ์จังหวัดสงขลา ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน



คำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยที่กิจการสหกรณ์เป็นการรวมตัวกันของคณะบุคคลในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นประการสำคัญ ซึ่งตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ในเรื่องการดำเนินกิจการภายในสหกรณ์ตลอดจนการทำนิติกรรมหรือแสดงเจตนาใด ๆ ของสมาชิกถือเป็นการดำเนินการของเอกชน ภายใต้หลักสิทธิและเสรีภาพในการแสดงเจตนาตามกฎหมายเอกชน ดังนั้น การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของสมาชิก จึงถือเป็นการแสดงเจตนาเลือกผู้แทนเพื่อดำเนินการแทนสมาชิกภายใต้หลักสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายเอกชน เช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มีประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน ๗ คน แทนผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน ๑ คน และตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มตามสังกัดของสมาชิก จำนวน ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๑ คน กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๒ คน กลุ่มที่ ๖ จำนวน ๑ คน กลุ่มที่ ๗ จำนวน ๑ คน และกลุ่มที่ ๘ จำนวน ๑ คน และประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน ๔ คน แทนผู้ตรวจสอบกิจการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้สมัครเพียงรายเดียวในตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยกลุ่มที่ ๔ มีผู้สมัครเพียงสองราย คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ กลุ่มที่ ๖ มีผู้สมัครเพียงรายเดียว คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และกลุ่มที่ ๗ มีผู้สมัครเพียงรายเดียว คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัครเพียงสี่ราย คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ กรณีจึงเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด การเลือกตั้งในลักษณะเช่นนี้จึงต้องเคารพการแสดงเจตนาของสมาชิกที่ประสงค์ให้ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้แทนของสมาชิกในตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์แล้วแต่กรณี กล่าวคือ เมื่อตำแหน่งใดที่มีผู้สมัครไม่เกินตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครไว้ ตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวอีก ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กำหนดไว้เป็นพิเศษว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงต้องให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อในการประชุมประจำปีทุกครั้งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดว่า กรณีการเลือกตั้งในตำแหน่งที่มีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ สหกรณ์จะไม่จัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนน แต่ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งจะนำรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเข้าเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรอง เมื่อต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งได้นำรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวเข้าเสนอ และที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรองว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ



โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้แทนสมาชิกคัดค้านหรือโต้แย้งผลการเลือกตั้ง จึงต้องถือว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าวตามหลักประชาธิปไตยแล้ว อีกทั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีดังกล่าว ตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้โต้แย้งคัดค้านหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงต้องรับฟังว่าที่ประชุมของสมาชิกส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนั้น การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๘ และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๘ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จึงชอบที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ จึงชอบที่จะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๕/๒๕๖๗)

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนไว้โดยเฉพาะ จึงต้องเทียบเคียงจากระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เสร็จสิ้นจึงควรมีกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รอนนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับหนังสือร้องเรียนกรณีกล่าวหาว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ดำเนินการขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ จากนั้นรอนนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ระวังการให้สมาชิกสหกรณ์นำทุนเรือนหุ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับกิจการด้วยการแก้ไขระเบียบ หนังสือกู้ยืมเงิน ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มิให้มีการกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์นำทุนเรือนหุ้นไปเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ หรือข้อความอื่นใดที่สื่อไปในทำนองเดียวกันให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำสั่ง และให้รายงานผลการแก้ไขให้ทราบ อันเป็นการดำเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ฟ้องว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ได้ออกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท



การบินไทย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยข้อ ๒๒ (๒) กำหนดให้สมาชิกสหกรณ์ใช้หุ้นเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ร้องเรียนต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งห้ามมิให้สหกรณ์ฯ ใช้หุ้นในการพิจารณาการให้กู้แก่สมาชิก ให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้สหกรณ์ฯ เรียกคืนเงินกู้ที่ใช้หุ้นค้ำประกันทุกรายการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนไว้โดยเฉพาะ จึงต้องพิจารณาเทียบเคียงจากระยะเวลาในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นจึงควรมีกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีขอให้มีคำสั่งให้สหกรณ์ฯ ยุติการให้เงินกู้แก่สมาชิกโดยใช้หุ้นค้ำประกันเงินกู้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สั่งให้สหกรณ์ฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง แต่สหกรณ์ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงไปจนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สั่งให้สหกรณ์ฯ ระวังการให้สมาชิกสหกรณ์นำหุ้นเรือนหุ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับกิจการด้วยการแก้ไขระเบียบ หนังสือกู้ยืมเงิน ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง มิให้มีการกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์นำหุ้นเรือนหุ้นไปเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์หรือข้อความอื่นใดที่สื่อไปในทำนองเดียวกันให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำสั่งและให้รายงานผลการแก้ไขให้ทราบด้วย อันเป็นการดำเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเรื่องจากผู้ฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙/๒๕๖๓)

การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ในส่วนของคุณสมบัติของสมาชิกของสหกรณ์ และในส่วนของลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่มีเนื้อหาเป็นการกีดกันมิให้บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกแห่งสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ทั้งที่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาก่อนไม่อาจถือว่ามีสภาพร้ายแรงใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ได้ การแก้ไขข้อบังคับทั้งสองส่วนนี้จึงเป็นการขัดต่อหลักการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสหกรณ์ และเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ซึ่งขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่สหกรณ์จังหวัดมีคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ในส่วนที่มีเนื้อหาข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรลาดยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายหลังได้ลาออกและสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิกและได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ซึ่งต่อมาสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ หมวด ๕ ข้อ ๒๙ (๖) คุณสมบัติของสมาชิกซึ่งเดิมกำหนดว่า “ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกละออก” แก้ไขใหม่เป็น “ไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ใด ๆ หรือเป็นผู้เคยให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิดทุกกรณี” และข้อบังคับในหมวด ๘ ข้อ ๖๗ (๖) ลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งเดิมกำหนดว่า ห้ามไม่ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ “ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้” แก้ไขใหม่เป็น “ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใด ๆ หรือเป็นผู้เคยให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ” ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว เป็นการปิดกั้นไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นการปิดกั้นไม่ให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงแยกพิจารณาได้เป็นสองกรณี กรณีที่หนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกของสหกรณ์ เห็นว่า แม้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีได้กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกของสหกรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ แต่โดยที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกประกาศ ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยนำหลักสหกรณ์สากล ๗ ประการ มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ์ ซึ่งหลักการที่ ๑ การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง คือ สหกรณ์เป็นองค์การโดยสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใช้บริการของสหกรณ์ได้โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา และบุคคลนั้นต้องเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ฉะนั้น การที่ที่ประชุมใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในหมวด ๕ ข้อ ๒๙ (๖) ดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกแห่งสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ทั้งที่บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีสภาพร้ายแรงใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ได้ ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับในส่วนนี้จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวข้างต้น และกรณีที่สอง เรื่องลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เห็นว่า มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ บัญญัติห้ามมิให้บุคคลที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากการราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือเคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ อันเป็นบทบัญญัติที่กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะมา



ทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ทั้งนี้ แม้ว่ากฎหมายจะเปิดโอกาสให้สหกรณ์ต่าง ๆ สามารถกำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลเพิ่มเติมจากบทบัญญัติดังกล่าวได้ก็ตาม แต่การกำหนดลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนว่าหากให้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดเพิ่มเติมได้เข้ามายุ่งเกี่ยว หรือเข้ามาบริหารงานสหกรณ์แล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ได้ ฉะนั้น การที่ที่ประชุมใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในหมวด ๘ ข้อ ๖๗ (๖) เรื่องลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการฯ โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใด ๆ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้บุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกแห่งทั่วประเทศ เข้ามาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งที่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาก่อน ไม่อาจถือว่ามีสภาพร้ายแรงใด ๆ และไม่อาจอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า การที่บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาก่อน เมื่อเข้ามาเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้ว อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์อย่างใด ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับทั้งสองส่วนนี้จึงเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ จะให้อำนาจแก่สหกรณ์ในการออกข้อบังคับอันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ แต่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้การจำกัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็นและสมควร ดังนั้น เมื่อการแก้ไขข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุณหภูมิ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด บัญญัติห้ามบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในลักษณะดังกล่าว จึงถือเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลที่ขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในส่วนที่พิพาทได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่กำหนดห้ามมิให้บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือคณะกรรมการดำเนินการได้ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๑/๒๕๖๗)



บทที่ ๙

คติปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การกำหนดจุดปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การบำรุงรักษาป้องกันอันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบประปา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การให้บริการระบบไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เมื่อการประกาศเขตผ่อนผันการปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะประกาศผ่อนผันให้กระทำได้ในระหว่างวัน เวลา ที่กำหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในฐานะเจ้าพนักงานจราจรไม่ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดเขตผ่อนผันให้ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนสาธารณะคูขวางทางสาธารณะดังกล่าวจึงมิใช่เขตผ่อนผันที่ผู้ค้าจะทำการปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าได้ นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการดูแลรักษาทางสาธารณะดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด แต่กลับปล่อยให้มีการประกอบการค้าในทางสาธารณะข้างต้น จนเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรบนทางสาธารณะดังกล่าวได้โดยสะดวก จึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

โดยที่การประกาศเขตผ่อนผันการปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนสาธารณะตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการประกาศผ่อนผันให้กระทำได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เคยมีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง เงื่อนไขและระเบียบการผ่อนผันของผู้ค้าบริเวณถนนสาธารณะ กำหนดเงื่อนไขและระเบียบการผ่อนผันของผู้ค้าบริเวณทางสาธารณะคูขวาง แต่เมื่อต่อมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ไม่ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดเขตผ่อนผันตามหนังสือขอความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าบริเวณทางสาธารณะคูขวางดังกล่าวมิได้มีการประกาศให้เป็นเขตผ่อนผันให้ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนสาธารณะตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว



ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนี้ (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด (๓) ตักเตือนผู้กระทำความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป (๔) จับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคำตักเตือนและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลทางสาธารณะคูขวางดังกล่าวตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยการห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ถนนสาธารณะคูขวางได้มีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าไปวางขายและตั้งร้านขายสินค้าเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นตลาดนัดเรียกว่า ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ทางสาธารณะดังกล่าวในการสัญจรได้โดยสะดวก อันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แต่มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าไปวางขายและตั้งร้านขายสินค้าบนทางสาธารณะคูขวางข้างต้นเป็นจำนวนมาก กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาทางสาธารณะคูขวาง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๒/๒๕๖๗)

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยที่การตั้งวางจำหน่ายสินค้าหรือจำหน่ายอาหาร ปรุงอาหารบนถนนทางสาธารณะ รุกล้ำแนวเขตทางเท้าสาธารณะอันถือเป็นถนนตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ด้วยการห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในที่สาธารณะ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเพื่อสอดส่องกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างเคร่งครัด ซึ่งแม้จะมีการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจับกุมของบุคคลที่ฝ่าฝืนเป็นครั้งคราว แต่ก็เป็นการกระทำในภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ล่วงพ้นไปแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวกำหนดไว้ล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด



โดยที่การตั้งวางจำหน่ายสินค้าหรือจำหน่ายอาหาร ประงอาหารบนถนนทางสาธารณะ รุกล้ำแนวเขตทางเท้าสาธารณะซึ่งถือเป็นถนนตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ย่อมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่มีผู้ใช้ทางเท้าและถนนบริเวณใกล้ตลาดสด เทศบาลเมืองกระนวน ถนนสืบสารคาม และถนนเที่ยงธรรม ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจร ปัญหาคว้นและกลิ่นเข้าบ้าน เนื่องจากมีผู้ประกอบการ ขายไก่ย่างบริเวณถนนสืบสารคามหน้าบ้านของผู้ร้องเรียน เทศบาลเมืองกระนวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้สั่งการให้งานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงออกตรวจสอบ ตามข้อร้องเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจพบผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติข้างต้น โดยการวางขายอาหารหรือสิ่งของบนถนนในบริเวณตลาดสด หรือใช้ถนนหรือทางเท้าหรือทางสาธารณะ ในการปรุงอาหาร ขายอาหารหรือสิ่งของวางขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจำนวน หลายรายการ รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ขายอาหารประเภทปิ้งย่างด้วย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้สั่งห้ามการกระทำความผิดดังกล่าวโดยการออกบันทึกการแจ้งเตือนหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามผู้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายรายอื่น ๆ และห้ามผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ให้จำหน่ายสินค้าหรือจำหน่ายอาหาร ประงอาหารบนถนนสาธารณะ และภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการ กับผู้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายรายอื่น ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบผู้กระทำการ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายในบริเวณถนนดังกล่าวแล้ว ทั้งยังได้เชิญผู้ประกอบการค้าที่จำหน่ายสินค้ารูกล้ำ ที่สาธารณะหรือทางเท้ามาประชุมทำความเข้าใจ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการกวดขัน และส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อ พิจารณาภาพถ่ายในปัจจุบันเห็นได้ว่าไม่มีผู้ค้ารายใดวางขายหรือปรุงอาหารหรือขายสิ่งของบนทางเท้า หรือบนถนนสืบสารคาม และถนนเที่ยงธรรมแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้อำนาจ ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองฯ โดยการห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในที่สาธารณะ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเพื่อสอดส่อง กวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว อย่างเคร่งครัดตามที่มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ยังคงพบเห็นว่ามีผู้ค้าขายบริเวณพิพาทก็ตาม แต่กรณีอาจเกิดขึ้นจากการลักลอบหรือหลีกเลี่ยง การตรวจสอบจับกุมของบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายบ้างเป็นครั้งคราว หรือกระทำในภายหลังจากการ ลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองล่วงหน้าไปแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ตรวจไม่พบผู้กระทำความผิดและไม่ได้ออกไปเตือนแก่บุคคลดังกล่าว จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒๕/๒๕๖๖)



๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แม้หน่วยบริการประจำจะมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องให้บริการสาธารณสุขในด้านการรักษาพยาบาลกับประชาชนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขจากประชาชนก็ตาม แต่ประชาชนก็ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการประจำตามที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ด้วย ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยบริการประจำได้ส่งต่อผู้ป่วยไปทำการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการอื่นจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลตามที่ส่งต่อแล้ว การที่ต่อมาผู้ป่วยได้ขอให้หน่วยบริการประจำส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการอื่นอีก แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากหน่วยบริการประจำมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยได้เอง โดยหน่วยบริการประจำได้จ่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานให้แก่ผู้ป่วยแล้ว การที่ต่อมาผู้ป่วยได้ซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมจากร้านขายยาทั่วไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ป่วยสมควรใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาด้วยตนเอง โดยไม่ได้เป็นกรณีที่หน่วยบริการประจำส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษามาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ ข้อ ๕ (๒) และข้อ ๘ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ อีกทั้งไม่ใช่กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ การที่ผู้ป่วยมีคำขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขเป็นค่าเวชภัณฑ์ในการรักษาคืนแก่ผู้ป่วย จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขเป็นค่าเวชภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลบางมด ๓ เป็นหน่วยบริการประจำ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาอาการเนื้องอกที่กระเพาะปัสสาวะที่โรงพยาบาลบางมด ๓ ซึ่งแพทย์ได้ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือเดียวกัน หลังจากนั้น แพทย์ได้มีการส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช โดยแพทย์โรงพยาบาลศิริราชได้ผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและทำรูดเปิดทางเดินปัสสาวะเทียมทางหน้าท้อง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำใบเสร็จรับเงินค่าถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องไปเบิกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธโดยอ้างว่าถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องไม่อยู่ในความคุ้มครองตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน



หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า การใช้ถุงขั้วถ่ายของเสียทางหน้าท้องถือเป็นเวชภัณฑ์จำเป็นต่อการรักษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องให้บริการสาธารณสุขในด้านการรักษาพยาบาลกับประชาชนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขจากประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจ่ายเงินค่าถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๕,๖๓๖ บาท กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งต่อผู้ฟ้องคดีไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อผู้ฟ้องคดีออกจากโรงพยาบาลศิริราชย่อมถือว่าสิ้นสุดการรักษาพยาบาลตามที่ส่งต่อแล้ว หากผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อก็จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลบางมด ๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงทะเบียนไว้ และหากผู้ฟ้องคดีไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการอื่นหรือสถานบริการอื่นโดยไม่มีการส่งต่อ และไม่เข้ากรณีข้อยกเว้นตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากการส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช สิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีได้ไปพบแพทย์โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อทำการรักษาต่อ และผู้ฟ้องคดีได้ขอให้โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการส่งตัว เนื่องจากเห็นว่ามิใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ฟ้องคดี มียาและอุปกรณ์การแพทย์ที่พร้อมดูแลผู้ฟ้องคดีได้ โดยแพทย์โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จ่ายถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องซึ่งมีอายุการใช้งาน ๔ ถึง ๖ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖ ใบ ต่อเดือน ซึ่งเวชภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ฟ้องคดีแล้ว และผู้ฟ้องคดีรับทราบและยินดียินยอมรับถุงเก็บน้ำปัสสาวะดังกล่าว แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องจากร้านขายยาทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีสมัครใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งตัวผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนที่กำหนดในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ ข้อ ๕ (๒) และข้อ ๘ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งไม่ใช่กรณีมีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขเป็นค่าถุงน้ำปัสสาวะ



จากกรณีพิพาทฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๓/๒๕๖๖)

ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิอาจนำหลักฐานการรับเงินที่สถานพยาบาลซึ่งตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลออกให้มายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเพื่อส่งเบิกเงินกับหน่วยจัดบริการเบิกจ่ายตรงคืนให้แก่ผู้มีสิทธิหรืออาจให้สถานพยาบาลนั้นเบิกค่ารักษาพยาบาลแทนได้ โดยกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่เท่านั้น ดังนั้น เมื่อคู่สมรสของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นกรณีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็นสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น เมื่อหน่วยจัดบริการเบิกจ่ายตรงแจ้งการจ่ายเงินให้แก่คู่สมรสของผู้มีสิทธิ น้อยกว่าสิทธิของผู้มีสิทธิที่จะได้รับ ผู้มีสิทธิจึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น ด้วยเหตุนี้ หน่วยจัดบริการเบิกจ่ายตรงจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพื่อบริการสาธารณสุขดังกล่าวตามคำร้องขอเบิกเงินส่วนที่ขาดให้แก่ผู้มีสิทธิ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้ประกันตน ซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ คลอดบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และถือเป็นบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรต่อสำนักงานประกันสังคม แต่ได้รับเงินค่าคลอดบุตรต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ จึงถือเป็นกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่นได้รับค่ารักษาพยาบาลต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ ดังนั้น เมื่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะหน่วยจัดบริการเบิกจ่ายตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ได้รับเอกสารตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมแจ้งการจ่ายเงินให้แก่คู่สมรสของผู้ฟ้องคดี ซึ่งน้อยกว่าสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงมีอำนาจหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ยื่นคำร้องขอเบิกเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๕/๒๕๖๖)

๓.๒ เงินช่วยเหลือตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔ กรณีอื่น ๆ

เมื่อเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการโดยมีต้องรอพิสูจน์ถูกผิดเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่ทั้งนี้ต้องมีใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคที่เป็นอยู่ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามการให้ความเห็นของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อเลขาธิการแพทยสภาว่าการเสียชีวิตของผู้รับบริการเป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นที่เป็นอยู่ ไม่ใช่เกิดจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดล่าช้าและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่หน่วยบริการจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แก่ทายาท

ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการโดยมีต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ซึ่งมีเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่จะต้องมีใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นที่เป็นอยู่ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่มารดาของผู้ฟ้องคดีไปพบแพทย์ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ด้วยอาการบวมน้ำที่เต้านมด้านซ้าย ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แพทย์ก็ได้ผ่าตัดชิ้นเนื้อและทำการตรวจชิ้นเนื้อดังกล่าว พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมลามไปที่ผิวหนัง ซึ่งมารดาของผู้ฟ้องคดีได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ภายหลังจากตรวจพบก้อนเนื้อเป็นเวลาประมาณ ๒ เดือน โดยกรณีดังกล่าวราชวิทยาลัยอายุรแพทย์



แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือให้ความเห็นต่อเลขาธิการแพทยสภาว่า การรักษาโรคมะเร็งเต้านมชนิด triple negative ที่มีการกลับเป็นซ้ำของโรคโดยเฉพาะในกรณีที่มีการแพร่กระจายออกนอกเต้านม การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเป็นมาตรฐานที่สำคัญ ซึ่งผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (paolixel x 6cycle) เป็นระยะเวลาห่างจากการผ่าตัดโรคที่กลับเป็นซ้ำ ๒ เดือน โดยรวมไม่น่าจะทำให้ผลการรักษาในระยะยาวแตกต่างกันอย่างชัดเจน กรณีจึงฟังได้ว่าการเสียชีวิตของมารดาผู้ฟ้องคดีเป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นที่เป็นอยู่ หาใช่เกิดจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดล่าช้าและไม่เป็นไปตามมาตรฐานแต่อย่างใด การเสียชีวิตของมารดาผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลฯ ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประจำกรุงเทพมหานคร มีมติว่ากรณีของมารดาผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๘๙/๒๕๖๖)

ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐฐานะของผู้เสียหายประกอบด้วย ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์ผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการจำนวน ๒ แห่ง แล้วมีความเห็นว่า ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลเพียงบางส่วน เนื่องจากความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการแห่งแรกซึ่งเข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเป็นความเสียหายประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นการพิจารณาที่มีเหตุผลสามารถรับฟังได้ รวมทั้งได้คำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้รับบริการได้รับตามสมควรแก่กรณีแล้ว

โดยที่ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดว่า ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล



ของหน่วยบริการ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น (๑) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ อย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (๓) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มีจำนวน ๕-๗ คน ขึ้นทำหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตามข้อบังคับนี้หรือไม่ และถ้าควรได้รับควรจะได้ตามคำร้องขอหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึง ความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐกิจของผู้เสียหายด้วย วรรคสอง กำหนดว่าคณะอนุกรรมการ มีอำนาจอนุมัติจำนวนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ ๖ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอายุ ๖ เดือน ๑๙ วัน ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่สถานพยาบาลแห่งแรกด้วยอาการมีไข้สูง อาเจียน ไอมีเสมหะ หายใจเร็ว อุณหภูมิ ๓๘.๔ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๕๐ ครั้ง/นาที หายใจ ๔๐ ครั้ง/นาที และมีอาการปากแห้ง คอแดง ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นไข้เฉียบพลันร่วมกับภาวะขาดน้ำระดับปานกลาง จึงให้น้ำเกลือ ตรวจเลือด และได้รับตัวผู้ฟ้องคดีไว้ทำการรักษาพยาบาล ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ บิดามารดา ของผู้ฟ้องคดีได้ขอย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากสถานพยาบาลดังกล่าว ซึ่งแพทย์ได้ตรวจอาการของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอาการเริ่มดีขึ้น จึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมกับจ่ายยาให้ปรับประทุกันที่บ้าน แต่ในวันเดียวกันเวลา ๒๓.๑๕ นาฬิกา บิดามารดาของผู้ฟ้องคดีได้นำตัวผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษา ที่สถานพยาบาลแห่งที่สองโดยวัดอุณหภูมิได้ ๓๘.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๘๕ ครั้ง/นาที หายใจเร็ว ๕๐ ครั้ง/นาที ฟังเสียงหัวใจและปอดผิดปกติ คลำพบตับโต ซึ่งแพทย์ วินิจฉัยในเบื้องต้นว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการปอดติดเชื้อร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลว และมีความผิดปกติ ของโครโมโซม จึงรับตัวไว้รักษาในหอผู้ป่วยหนัก และทำการรักษาภาวะปอดอักเสบจนผู้ฟ้องคดี มีอาการดีขึ้น จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ หลังจากนั้น ได้มีการผ่าตัดหัวใจอีก ๒ ครั้ง หลังผ่าตัดผู้ฟ้องคดี มีอาการดีขึ้น ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ ไม่มีอาการเขียว จึงได้จำหน่ายผู้ฟ้องคดีออกจากสถานพยาบาล ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีมิใช่ เป็นความเสียหายประเภทเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างร้ายแรง หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต และมีใช้ความเสียหายประเภท สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลฯ หากแต่เป็น ความเสียหายประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง ของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการ คณะที่ ๔



ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วมีความเห็นว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับส่วนหนึ่ง เกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งแรก ซึ่งเข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามข้อบังคับดังกล่าว ส่วนการเข้ารับรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลแห่งที่สองถือเป็นอาการที่เกิดจากการดำเนินการไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้น อยู่แล้ว ประกอบกับสถานพยาบาลแห่งที่สองได้ทำการรักษาพยาบาลผู้ฟ้องคดีจนมีอาการดีขึ้น ดังนั้น จึงถือว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นความเสียหายจากการรักษาพยาบาลเพียงบางส่วน สมควรจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามความเสียหายประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ของข้อบังคับเดียวกัน โดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน บริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ฯ กรณีผู้รับบริการ คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ฯ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นการพิจารณาที่มีเหตุผลสามารถรับฟังได้ รวมทั้งได้คำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามสมควรแก่กรณีแล้วตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับข้อ ๘ ของข้อบังคับ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลฯ จึงถือไม่ได้ว่ามติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องจ่าย เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกแต่ประการใด (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๘/๒๕๖๖)

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

เมื่อนับตั้งแต่วันที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกระทั่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ความเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไป โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไม่ได้บังคับใช้มาตรการที่หนักขึ้น ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวกำหนด และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ไม่ได้บังคับใช้มาตรการที่หนักขึ้นในการควบคุม กำกับ และดูแล การประกอบกิจการโรงงานไม่ให้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ หรือไม่ให้การประกอบกิจการข้างต้นมีสภาพ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวกำหนด ทำให้ผู้ร้องเรียนยังคงได้รับความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานที่พิพาท จึงต้องถือว่าเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ข้างต้นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนได้รับเป็นผลโดยตรงมาจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย ดังกล่าวกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันถือเป็นการกระทำละเมิด หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงาน



ท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายทั้งสองฉบับข้างต้น จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้องเรียน

คดีนี้ผู้ร้องสอดได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานรีดยางพาราและเก็บรวบรวมเศษยาง-ยางแผ่น และใบอนุญาตให้ขยายโรงงานให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตยางแท่ง STR ๒๐ รวมกำลังเครื่องจักรเป็น ๔,๙๘๑.๕๐ แรงม้า คนงานจำนวน ๑๘ คน ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยชาวบ้านในท้องที่ รวมถึงกลุ่มผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งว่าโรงงานของผู้ร้องสอดปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรข้างเคียง และมีมลพิษทางอากาศสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ซึ่งถือเป็นการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในการประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) รวมทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานของผู้ร้องสอด และขอความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษให้ทำการตรวจวัดกลิ่น คุณภาพน้ำทิ้ง และเสียง จากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอด รวมทั้งได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญและปรับปรุงแก้ไขโรงงานหลายครั้ง และเมื่อตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของชาวบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ก็ได้ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ผู้ร้องสอดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ชาวบ้านเจ้าของทรัพย์สินหลายครั้งก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับแต่วันที่ชาวบ้านรวมถึงกลุ่มผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนกรณีพิพาทข้างต้นต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดจนถึงวันฟ้องคดี กระทั่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ได้บังคับใช้มาตรการที่หนักขึ้นในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ได้บังคับใช้มาตรการที่หนักขึ้นในการควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดไม่ให้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ หรือไม่ให้การประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอด จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น



ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ละเลยต่อหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดไม่ให้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือไม่ให้การประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดมีสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในส่วนภูมิภาคตามข้อ ๑๑ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับในขณะที่มีการฟ้องคดีนี้ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับและดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามข้อ ๑๑ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน ซึ่งต่อมากฎกระทรวงดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งข้อ ๑๓ (๒) ของกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในส่วนภูมิภาค จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน และเมื่อผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดทั้งในเรื่องการปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงาน กลิ่นเหม็น และมลพิษทางอากาศ จึงถือได้ว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นผลโดยตรงมาจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ส่วนหนึ่งด้วย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เทศบาลตำบลบึงเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๘๑/๒๕๖๖)

ในกรณีที่มีการประกอบกิจการโรงงานผลิต ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่แยกจากกัน โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบกิจการดังกล่าวปรับปรุงแก้ไข หักดักกิจการ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ แล้วแต่กรณี ส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เว้นแต่กรณีเร่งด่วน เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งเองได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน



สาธารณสุขไม่ดำเนินการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามระดับความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้อำนาจไว้ จนทำให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบโรงงานยังคงได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและเขม่าควันจากโรงงานอยู่ จึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนการที่นายอำเภอในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการเพียงแต่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น โดยเหตุเดือดร้อนรำคาญยังคงมีอยู่ ย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยเช่นกัน

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิต ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต ๗.๕ และ ๙.๕ เมกะวัตต์ ตามลำดับ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตที่ต้องปฏิบัติเป็นพิเศษ คือ ต้องมีและใช้ระบบขจัดฝุ่นละอองและเขม่าควันที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการขนถ่าย ขนย้ายซีเมนต์ การจัดเก็บซีเมนต์ในบ่อเก็บซีเมนต์ไม่ให้ฟุ้งกระจายก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร้องเรียนต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายอำเภอสตึก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และสาธารณสุขอำเภอสตึก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ว่า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเป็นมลพิษต่อชุมชน และเกาะติดตามบ้าน รวมทั้งโรงเก็บสินค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กระทบต่อความเป็นอยู่และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ แก้ไขปรับปรุงการประกอบกิจการมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีเข้ามาบ่อยครั้งขึ้น และในหลายครั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็พบฝุ่นละอองเป็นเขม่าสีดำติดตามพื้นบ้านและโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองตามผิวหนังและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันแสดงให้เห็นว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวยังไม่หมดสิ้นไป

โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แบ่งอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกจากกัน โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจควบคุมดูแลการประกอบกิจการหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน อาทิ การพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ การตรวจตราแนะนำสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติ



ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในกรณีที่ไม่มีกรณีสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข หยุดกิจการ และพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชน อาทิ การตรวจตรา และแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มีการปฏิบัติตาม เว้นแต่การกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเท่านั้นที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งเองได้ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ดำเนินการตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญและแก้ไขปรับปรุงโรงงานเท่านั้น ทั้งที่มีอำนาจสั่งห้ามใช้โรงงานได้ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม หรือสั่งให้หยุดดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราวได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ตลอดจนดำเนินคดีอาญาได้ตามมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วแต่กรณีได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่ได้ดำเนินการตามระดับความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายดังที่กล่าวมา จึงทำให้ความเดือดร้อนเสียหายจากฝุ่นละอองและเขม่าควันของโรงงานผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีอยู่ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ปรับปรุงแก้ไขระบบขจัดฝุ่นละอองให้อากาศที่ระบาย ออกนอกโรงงานไม่เกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานในส่วนที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญทั้งหมด อันเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเท่านั้น ซึ่งความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ยังไม่หมดสิ้นไป ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจที่จะใช้มาตรการอื่น ๆ ตามขั้นตอนที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ในระดับที่หนักขึ้นได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ นั้น มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ในการสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และปรับปรุงแก้ไข หากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มอบหมายมีอำนาจสั่งปิดโรงงานได้ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีการดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีเพียงหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ตรวจสอบการดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ทั้งที่สามารถใช้อำนาจออกมาตรการที่หนักขึ้นตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ หรือดำเนินคดีอาญาตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดำเนินการหรือใช้มาตรการอื่น ๆ ดังกล่าว กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน



สาธารณสุขเช่นเดียวกัน มีหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ในกรณีที่ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อกำหนดของท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่เห็นว่าเหตุข้างต้นจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนหรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เจ้าพนักงานสาธารณสุขก็มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ดำเนินการดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้แต่อย่างใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่เหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากฝุ่นละอองและเขม่าควันจากโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขตามมาตราการที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างแท้จริง กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้อำนาจในการกำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การกระทำผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส. ๒๖๐/๒๕๖๖)

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

เมื่อการประกอบกิจการซ่อมและประกอบรถจักรยานยนต์ฟ่วงข้าง และการประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากการประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือมลพิษทางอากาศจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่ต้องใช้มาตรการตามลำดับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการออกคำสั่งให้ระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญดังกล่าว ดังนั้น เมื่อรับฟังได้ว่าการประกอบกิจการข้างต้นมีค่าความดังไม่เกินค่าระดับเสียงที่จะถือว่าเป็นเสียงรบกวนและไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน แม้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเหตุมานานเกิน



๙๐ วัน หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่เข้าเงื่อนไขหรือก่อให้เกิดหน้าที่แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกำหนดไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการข้างต้นแต่อย่างใด

การประกอบกิจการซ่อมและประกอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เกี่ยวกับการต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ หรือการซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ อันเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลำดับ นั้น หากก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง หรือมลพิษทางอากาศจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวระเหว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องใช้มาตรการตามลำดับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับ กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญ ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับกรนั้น และถ้าเหตุรำคาญที่เกิดในสถานที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีหน้าที่ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ หากปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเหตุที่ได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง



ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตราย อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดำรงชีพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓๑ หรือข้อ ๓๒ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพฯ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวหลายครั้ง โดยวิธีการ ตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในแต่ละครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบด้วย และขณะตรวจสอบคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ แต่งตั้ง ได้สอบถามประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งยังได้สอบถามภริยาของผู้ฟ้องคดีและเข้าไปในบ้านของผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียนแต่ละครั้งไม่ปรากฏว่า การประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจวัดค่าระดับ เสียงรบกวน และผลการตรวจสอบเหตุรำคาญอื่น สารเคมี (กลิ่นจากการพนสี) และคุณภาพอากาศ ในอาคาร และสารเคมีอื่น ๆ (จากสี การขัดและเผาไหม้) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างส่งต่อศาล โดยผล การตรวจสอบค่าระดับเสียงรบกวน กลิ่นจากการพนสี และคุณภาพอากาศในอาคารมีค่าไม่เกิน ค่ามาตรฐาน ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว นั้น สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว ปลัดอำเภอหนองบัวระเหว และสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ไม่ได้จัดทำโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฝ่ายเดียว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่แสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างผลการตรวจสอบดังกล่าวว่าไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานทางวิชาการหรือที่กฎหมายกำหนดอย่างไร กรณีจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า การประกอบกิจการซ่อมและประกอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการประกอบ กิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงดังและกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ฟ้องคดี จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเหตุมานานเกิน ๙๐ วัน หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่เข้าเงื่อนไขหรือก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินการแก้ไขหรือ ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเทศบัญญัติเทศบาลตำบล



หนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๗/๒๕๖๗)

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงของสุนัข เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุรำคาญดังกล่าว โดยการออกคำสั่งและกำหนดวิธีการสำหรับการระงับเหตุรำคาญนั้นให้หมดสิ้นไป เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากรับเรื่องร้องเรียนข้างต้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญมาโดยตลอด โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงวัดเสียง และออกแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง แม้นับตั้งแต่มีการร้องเรียนจนถึงวันฟ้องคดีนี้จะเป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการแก้ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวตั้งแต่ก่อนการฟ้องคดี และในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ตัดแปลงอาคารที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อใช้เลี้ยงสุนัข และมีคำสั่งให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้มีสภาพเดิมตามที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายสุนัขไปเลี้ยง ณ สถานที่อื่น ซึ่งต่อมาก็ได้มีการยุติการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายสุนัขในบ้านหลังดังกล่าว โดยได้เคลื่อนย้ายสุนัขออกไปยังสถานที่อื่นแล้วเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แล้ว กรณียังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุรำคาญโดยการออกคำสั่งเพื่อป้องกันระงับเหตุรำคาญ รวมถึงมีอำนาจกำหนดวิธีการสำหรับการระงับเหตุรำคาญนั้นให้หมดสิ้นไป เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงของสุนัขที่มาจากบ้านใกล้เคียง ซึ่งนางสาว ส. และนาย ศ. ได้ตัดแปลงต่อเติมอาคารบริเวณใต้ถุนบ้านใช้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และจำหน่ายสุนัขจำนวนกว่า ๕๐ ตัว โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือร้องเรียนเหตุรำคาญดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บริเวณที่เลี้ยงสุนัข คือ ใต้ถุนบ้านซึ่งก่อสร้างเป็นผนังคอนกรีต ห้องใหญ่ ๑ ห้อง และห้องเล็ก ๒ ห้อง พบสุนัขจำนวน ๕๔ ตัว และจากการสอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงให้ถ้อยคำสอดคล้องตรงกันว่าเสียงของสุนัขมีแค่ช่วงบ่าย แต่ไม่ดังมากและไม่เป็นการรบกวน จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชื่อว่ายังไม่ปรากฏเหตุรำคาญที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้วิธีวัดเสียงโดยให้คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม ตำรวจภูธรแม่ริม และกำนันตำบลแม่สา ฟังเสียง ณ บริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวม ๒ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านซึ่งห่างจากบ้านที่เลี้ยงสุนัขประมาณ ๘๐ เมตร และจุดที่ ๒ ห่างจากจุดที่ ๑ ประมาณ ๒๒ เมตร ซึ่งห่างจากบ้านที่เลี้ยงสุนัขประมาณ ๖๐ เมตร โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนฟังเสียงขณะที่มีการให้อาหารสุนัขและทำความสะอาดโรงเลี้ยงสุนัข แล้วเทียบวัดจากความรู้สึกว่ามีเสียงรบกวนหรือไม่ ผลปรากฏว่าคณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงและไม่รู้สึกเป็นการรบกวน หรือได้ยินเสียงแต่ไม่ดังมาก เนื่องจากเสียงอยู่ค่อนข้างไกล ซึ่งแม้วิธีการวัดความดังของเสียงสุนัขข้างต้นจะไม่ได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมฟังเสียงมาจากหลายหน่วยงาน ไม่ใช่คณะเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงหน่วยงานเดียว ประกอบกับได้มีการออกแบบสอบถามผู้พักอาศัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากสถานที่เลี้ยงสุนัข จำนวน ๑๕ ครั้วเรือน ปรากฏว่า จำนวน ๗ ครั้วเรือน ตอบแบบสอบถามว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่เคยร่วมร้องเรียนกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมอยู่ด้วย แต่ปัจจุบันตอบแบบสอบถามว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงและไม่รู้สึกเป็นการรบกวนแล้ว และมีเพียง ๑ ครั้วเรือนเท่านั้นที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนร่วมกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่ถือเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับครั้วเรือนส่วนใหญ่ กรณีจึงมีเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชื่อว่ายังไม่ปรากฏเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฯ ทั้งนี้ แม้ในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ จากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันฟ้องคดีคือ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๒ ปีเศษก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญนับตั้งแต่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะนำคดีมาฟ้องต่อศาล และภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลแล้ว โดยในระหว่างการพิจารณาของศาลข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้นางสาว ส. ทราบคำสั่งไม่อนุญาตให้ตัดแปลงอาคารเพื่อใช้เลี้ยงสุนัข และมีคำสั่งให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้มีสภาพเดิมตามที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างไว้ รวมทั้งให้เคลื่อนย้ายสุนัขไปเลี้ยง ณ สถานที่อื่น ซึ่งต่อมาปรากฏว่า นางสาว ส. ได้ยุติประกอบกิจการเพาะเลี้ยง และจำหน่ายสุนัขในบ้านหลังดังกล่าว โดยได้เคลื่อนย้ายสุนัขออกไปยังสถานที่อื่นแล้ว คงเหลือแต่สุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน จำนวน ๑๐ ตัว ซึ่งเป็นสุนัขที่มีอายุมาก มีอาการป่วยและพิการ จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังถือมิได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๖/๒๕๖๓)

เมื่อสถานการณ์ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนน้อยกว่าระยะที่คณะกรรมการสาธารณสุขเห็นว่า เป็นระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชนค่อนข้างมาก ซึ่งโดยสภาพที่ตั้งของสถานประกอบกิจการไม่สมควรพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ แม้การประกอบกิจการเลี้ยงไก่อดังกล่าวจะเป็นระบบปิดและเป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดป้องกันกลิ่น ฝุ่นละออง และเสียง



ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ระยะห่างของสถานประกอบการที่อยู่ใกล้กับชุมชนมากถึงขนาดติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดีบางราย การแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดป้องกันกลิ่น ฟุ้งละออง และเสียงตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวย่อมไม่อาจป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ผู้ฟ้องคดีและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจึงยังคงได้รับผลกระทบจากกลิ่น ฟุ้งละออง และเสียงอยู่ตลอดเวลา กรณีต้องถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

เมื่อการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะยังไม่มีประกาศกำหนดระยะห่างของสถานประกอบการเลี้ยงไก่ตามที่ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด และไม่ปรากฏว่าเทศบาลเมืองปากพูนได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะสำหรับกิจการเลี้ยงไก่เกี่ยวกับขอบเขตระยะห่างของสถานประกอบการเลี้ยงไก่ รวมทั้งไม่ปรากฏว่าได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงไก่เกี่ยวกับขอบเขตระยะห่างของสถานประกอบการเลี้ยงไก่ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขขึ้นใช้บังคับ แต่เมื่อข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๘ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูนดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นไว้แต่เพียงว่า จะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมิได้กำหนดขอบเขตระยะห่างของสถานประกอบการนั้นไว้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ในพื้นที่รับผิดชอบของนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ นอกจากจะต้องให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังสมควรพิจารณาด้วยว่า ระยะห่างของสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ได้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เห็นว่าเป็นระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชนด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติในส่วนที่มีได้กำหนดรายละเอียดไว้ในข้อกำหนดของกฎกระทรวงและเทศบัญญัติเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากพูนได้ไปตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พบว่า สถานประกอบการดังกล่าวตั้งอยู่ในชุมชนและห่างจากบ้านผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียง ๕๐ เซนติเมตร ส่วนสถานประกอบการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ในบริเวณโดยรอบในระยะไม่ถึง ๑ เมตร จำนวน ๑ หลัง จึงเห็นได้ว่า ที่ตั้งสถานประกอบการทั้งสองแห่งมีระยะห่างจากชุมชนน้อยกว่า ๓๐ เมตร โดยสภาพของสถานที่ตั้ง



จึงเป็นไปได้ที่จะลดจำนวนไก่ที่เลี้ยงลง หรือแม้กระทั่งจะประกอบกิจการเลี้ยงไก่ในพื้นที่พิพาท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชนตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะสำหรับกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น แม้สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็นระบบปิดและได้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดป้องกันกลิ่น ผุนละออง และเสียงจากการประกอบกิจการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ระยะห่างของสถานประกอบกิจการอยู่ใกล้กับชุมชนมาก ถึงขนาดติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดีบางราย ระบบบำบัดดังกล่าวย่อมไม่อาจป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหารวมถึงผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงยังคงได้รับผลกระทบจากกลิ่น ผุนละออง และเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ตลอดระยะเวลาที่มีการเลี้ยงไก่ กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไข เหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ล้ำช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๔๑/๒๕๖๓)

เมื่อในขณะที่มีการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในคดีนี้ยังไม่มี การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกำหนด ให้เป็นกิจการควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการ จึงมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ แม้การประกอบกิจการข้างต้น จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ อันถือเป็นการก่อให้เกิด เหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่า ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการตามมาตรการและวิธีการตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกประการแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือละเลย หรือยินยอมให้มีการก่อเหตุรำคาญขึ้นตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ประกอบกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจดำเนินการกับเหตุรำคาญดังกล่าวได้ การที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งห้ามมิให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใช้สถานที่ทั้งหมดในการดำเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั้น ต้องปรากฏว่าเหตุรำคาญจากสถานที่ ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว คงมีเพียง ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นมูลสุกรเท่านั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการระงับการดำเนินการกิจการเลี้ยงสุกร และห้ามมิให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่น ใช้สถานที่ทั้งหมด ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ จึงเป็นการใช้อำนาจ เกินขอบเขตที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินกว่าข้อเท็จจริง จึงเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ประกอบกิจการ

เมื่อพิจารณาการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชนะ อำเภوتاชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งในขณะนั้นการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ มิใช่กิจการควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ท่าชนะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยังไม่ได้ ออกข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการประกอบกิจการ ของผู้ฟ้องคดีมีผู้ร้องเรียนว่าได้ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียง จึงถือเป็นการก่อให้เกิดเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจดำเนินการ กับเหตุรำคาญดังกล่าวได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อมิให้ก่อเหตุรำคาญ ระวัง หรือกำจัด หรือควบคุม ตลอดจนการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา สถานที่ให้ปราศจากเหตุรำคาญได้ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเนื่องจากกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ในสถานที่เอกชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาจมีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ฟาร์มเลี้ยงสุกรระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร หรือให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น หากผู้ฟ้องคดีไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจเข้าระงับเหตุรำคาญและอาจจัดการ ตามความจำเป็นโดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหากเหตุรำคาญดังกล่าวอาจเกิดอันตราย อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ ของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พึงต้องใช้อำนาจ ตามกฎหมายกำหนดมาตรการที่ชัดเจนจากเบาไปหาหนัก และต้องเป็นมาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหานั้น ได้ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิด เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงใช้อำนาจ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการระงับเหตุรำคาญภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ย และร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ไข พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการและวิธีการตามข้อเสนอแนะ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนเรียบร้อยแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือละเลย หรือยินยอมให้มีการก่อให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งห้ามมิให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่น ใช้สถานที่ทั้งหมดนั้น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจนี้ได้เฉพาะกรณีที่ปรากฏว่า เหตุรำคาญนั้น ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการดำรงชีพของประชาชน แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงเหตุผลในการออกคำสั่งพิพาทไม่ปรากฏว่า มีบุคคลใดได้รับอันตราย ร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนจนไม่เหมาะสมกับการดำรงชีพปกติอย่างไร



คงปรากฏข้อเท็จจริงเพียงว่า มีประชาชนและผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็นของมูลสุกรเท่านั้น

นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้ออกข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๒ ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และข้อ ๑ (๑) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินกิจการเลี้ยงสุกร ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้นออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินกิจการเลี้ยงสุกรได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่ไม่สอดคล้องกับบทกฎหมาย และเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินกว่าข้อเท็จจริง และโดยที่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีเป็นที่สุดตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นที่สุดตามกฎหมาย จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินกิจการเลี้ยงสุกร และห้ามมิให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใช้สถานที่ทั้งหมดในการดำเนินการใด ๆ จนกว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดประกอบกิจการและขาดรายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบแห่งละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖/๒๕๖๗)

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กรณีมีการร้องเรียนว่าการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง แม้จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการจะมีเหตุน่าเชื่อได้ว่าอาจก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยจริง แต่เมื่อยังมิได้มีการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงว่ามีค่าเกินกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ ซึ่งถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐)



เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญ กรณีเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังยังไม่อาจรับฟังได้ว่าการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ดังกล่าวทำให้เกิดเสียงดังรบกวนจนเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในส่วนที่ห้ามผู้ประกอบการทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนการพิจารณาว่า การประกอบกิจการผลิตเต้าหู้เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญหรือไม่นั้น เมื่อผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งพบว่า มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนในปริมาณที่สูงมาก เป็นเหตุให้น้ำทิ้งมีความสกปรกสูง หากไม่ผ่านการบำบัดย่อมมีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง และเมื่อสถานประกอบการดังกล่าวมีการผลิตเต้าหู้ทุกวัน ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงย่อมต้องสุดทนกลิ่นเหม็นโดยตลอดย่อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในส่วนที่ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขและปรับปรุงการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ ดังนี้ ๑. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน และ ๒. ให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงโดยจัดให้มีการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตเต้าหู้ในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยในการประกอบกิจการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีใช้เวลาในช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา ๒๔ นาฬิกา ถึง ๕ นาฬิกา ของทุกวัน ปรากฏว่าผู้พักอาศัยใกล้เคียงร้องเรียนว่าการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนและมีกลิ่นเหม็นจากน้ำทิ้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีในเวลากลางคืนพบว่า มีการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้จริง และอาจเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้ จึงขอความร่วมมือจากผู้ร้องเรียนเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงที่บ้านของผู้ร้องเรียนแต่ได้รับการปฏิเสธ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งข้างต้นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนเรื่องนี้ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักงานมีได้ทำการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด



ระดับเสียงบริเวณหน้าบ้านพักของผู้ร้องเรียน ปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงจากสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากวันเวลาดังกล่าวไม่มีการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุรำคาญหรือไม่ จึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีกระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนั้น ยังมิได้มีการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงว่ามีค่าเกินกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ ซึ่งถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญ กรณีเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ คงเป็นแต่เพียงการคาดคะเนเองว่ามีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ของผู้ฟ้องคดีทำให้เกิดเสียงดังรบกวนจนเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ห้ามผู้ฟ้องคดีกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนปัญหาการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญหรือไม่นั้น เมื่อพิจารณากระบวนการผลิตเต้าหู้แล้ว เห็นว่า มีขั้นตอนการผลิตประกอบด้วยการแช่ถั่วเหลือง โม่ถั่วเหลือง การกรองกากถั่วเหลือง แล้วนำน้ำที่ได้ไปต้มแล้วพักทิ้งไว้ผสมเกลือเพื่อให้เต้าหู้จับเป็นก้อน ตักใส่บล็อกไม้ซึ่งรองด้วยผ้าขาวทำการรีดเอาน้ำออกโดยใช้วัตถุหนักกดทับ แยกเอาบล็อกไม้และผ้าขาวออก และบรรจุใส่ภาชนะเพื่อจำหน่ายต่อไป จึงเห็นได้ว่า ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการผลิตเต้าหู้แล้วเสร็จย่อมต้องมีการระบายน้ำที่ออกไปสู่ท่อระบายน้ำภายนอก ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตลาดพร้าวปรากฏว่า ไม่พบระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อพักน้ำหรือกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งแต่อย่างใด คงพบแต่บ่อดักไขมันและมีการต่อท่อน้ำทิ้งจากบ่อดักไขมันมาลงท่อระบายน้ำทิ้งของหมู่บ้านใกล้เคียงโดยตรง หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนในปริมาณที่สูงมาก เป็นเหตุให้น้ำทิ้งที่ปล่อยมาจากสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีมีความสกปรกสูง หากไม่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียย่อมมีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง และเมื่อสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีมีการผลิตเต้าหู้ทุกวัน ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงย่อมต้องสูดดมกลิ่นเหม็นโดยตลอดย่อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับเหตุรำคาญ (กลิ่นเหม็น) ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง



ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามที่กฎหมายกำหนด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘/๒๕๖๗)

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การที่ถนนสาธารณะได้รับความเสียหายจากการบรรทุกดินของเอกชน แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพียงแต่ทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดเท่านั้น โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้กระทำความผิดดำเนินการล้าง กวาด เก็บ เศษดินที่ตกหล่น เพื่อป้องกันมิให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และจัดการซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งไม่ได้จัดทำหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทำความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

โดยที่เทศบาลตำบลบางเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้บรรทุกดินเข้าไปถมในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยใช้ขอยศรีสมิตร ซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่เป็นเส้นทางในการบรรทุกดิน ทำให้มีเศษดินตกหล่นจากรถบรรทุก มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย พื้นถนนและฝาท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายหลายแห่ง ซึ่งแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำการจับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๗ แล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีหน้าที่และต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๔๖ ในการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการล้าง กวาด เก็บ เศษดินที่ตกหล่น เพื่อป้องกันมิให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และจัดการซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายดังกล่าวด้วย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแจ้ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการล้าง กวาด เก็บ เศษดินที่ตกหล่น และจัดการซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำในซอยศรีสมิตรที่ชำรุดเสียหายให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าจะขอรับผิดชอบและซ่อมแซมความชำรุดเสียหายของเส้นทางให้กลับคืนสู่สภาพเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้ปฏิบัติตามหนังสือฉบับดังกล่าว อีกทั้งภายหลังการบรรทุกดินแล้วเสร็จก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซ่อมแซมถนนและฝาท่อระบายน้ำแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งไว้ ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังคงมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ โดยจัดทำหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทำความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้อำนาจไปจริง เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๑๑/๒๕๖๗)

๔.๙ เหตุจำคุกจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจูก๊าซ นอกจากจะต้องพิจารณาตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ยังต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย เมื่อสถานที่ในการประกอบกิจการตั้งอยู่ใกล้ชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ราชการ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังเคยเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อน ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการบรรจูก๊าซ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานในการออกใบอนุญาตสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยต้องบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคมด้วย จึงเห็นได้ว่า ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซ (แบบ ป.ล. ๑) ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย ดังนั้น แม้ว่า คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซของผู้ฟ้องคดีจะอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจูก๊าซได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๓ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะนั้นก็ตาม แต่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้มีการร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อคัดค้านการเปิดสถานบริการบรรจูก๊าซ LPG ของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา และสถานที่ราชการ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเหตุผลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา และใช้ดุลพินิจออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการบรรจูก๊าซ โดยให้เหตุผลถึงประโยชน์สาธารณะในด้านความปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่ที่คัดค้านการเปิดสถานบริการบรรจูก๊าซ อ้างถึงเหตุระเบิดในเขตเมืองสุพรรณบุรีเมื่อปี ๒๕๕๕ บริเวณถนนประชาธิปไตยมีสถานที่ราชการ สถานศึกษา



และอาคารพาณิชย์ประกอบการ และมีการอยู่อาศัยหนาแน่น การจราจรติดขัดทั้งช่วงเช้าและบ่าย และเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการสถานีบรรจุก๊าซ เป็นการใช้อำนาจหน้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช้การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จึงไม่เข้าองค์ประกอบที่จะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘/๒๕๖๗)

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเข้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายสุรา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

เมื่อคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๕ เขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองให้เพิ่มจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในสถานที่รองรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) ตามข้อ ๓ และข้อ ๖ ของกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าจำนวนรถที่ให้บริการไม่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาชนผู้ให้บริการต้องการให้เพิ่มจำนวนรถอีกทั้งยังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่รองรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) สภาพการจราจร และพิจารณาถ่วงดุลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ถือได้ว่าการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มีข้อมูลรอบด้าน มีความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายให้อำนาจแล้ว แม้ว่าการเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะของวินในซอยพิพาทจะทำให้ผู้ให้บริการเดิมได้รับผลกระทบจากรายได้ที่จะลดลง แต่หากพิจารณาจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมากจนทำให้ผู้ให้บริการเดิมไม่เพียงพอ ย่อมไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ให้บริการเดิมมากนัก อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะของประชาชนที่ไม่ต้องรอคิวนานเกินสมควรในช่วงเวลาเร่งด่วน ในขณะที่จำนวนรถเพิ่มขึ้นอีกเพียง ๕๓ คัน กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสมควรแก่กรณี เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วน ขอบด้วยข้อ ๓ และข้อ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รองรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น มติของคณะกรรมการฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่เพิ่มจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ วินซอยลาดพร้าว ๙๔ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ให้มีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๕๓ คัน จึงเป็นมติหรือคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อ ๘ (๒) (ค) ๑) ของประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รองรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๓ และข้อ ๖



ของกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองให้เพิ่มจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในสถานที่รองรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) เดิม มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ เขตวังทองหลาง ที่ให้เพิ่มจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ วินซอยลาดพร้าว ๙๔ อีก ๕๓ คน จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่มีอำนาจตามกฎหมาย ประกอบกับคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ วินซอยลาดพร้าว ๙๔ ที่เป็นปัจจุบัน และจัดประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกับสมาชิกวินหลายครั้ง แต่ไม่อาจหาข้อสรุปได้ กระทั่งในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า วินซอยลาดพร้าว ๙๔ มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน ๗๔ คน เป็นป้ายเหลือง ๔ คน ไม่มารายงานตัว ๑๓ คน ที่เหลือ ๕๗ คน มี ๑๕ คนที่ผ่านการรับรองแต่ไม่เป็นเอกฉันท์ และไม่ได้มาวิ่งจริงในวันที่ตรวจสอบ ๔ คน เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติให้ตัดรายชื่อผู้ที่ได้ป้ายเหลืองแล้ว ๔ คน ไม่เห็นชอบให้ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะแก่ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ๑๓ คน และมอบคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าบุคคล ๔ คน ที่ไม่ได้มาวิ่งจริงในวันตรวจสอบปัจจุบันยังขับขี่อยู่ในวินจริงหรือไม่ ส่วนประเด็นที่สมาชิกในวินซอยลาดพร้าว ๙๔ ส่วนหนึ่งไม่ต้องการให้จำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกิน ๑๐๐ คน ทำให้ไม่อาจตกลงกันได้ นั้น เห็นว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเห็นชอบให้ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มาลงทะเบียนจำนวน ๕๓ ราย เนื่องจากประการแรก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้ง ๕๓ คน เป็นผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีการวิ่งรถในวินดังกล่าวจริง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมาย ประการที่สอง รถจักรยานยนต์สาธารณะไม่เพียงพอต่อผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน และประการที่สาม ผลจากการสำรวจความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการพบว่า ร้อยละ ๕๕.๑๕ เห็นว่า จำนวนรถที่วิ่งจริงในปัจจุบันไม่เพียงพอและต้องการให้เพิ่ม และจากนั้นได้มีการปิดประกาศมติดังกล่าว ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าจำนวนรถที่ให้บริการไม่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาชนผู้ใช้บริการต้องการให้เพิ่มจำนวนรถ อีกทั้งยังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่รองรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) สภาพการจราจร และพิจารณาถ่วงดุลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ว่าได้ขับขี่ในวินซอยลาดพร้าว ๙๔ จริงหรือไม่ การที่คณะทำงานฯ เสนอข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในซอยลาดพร้าว ๙๔ ทำให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มีข้อมูลรอบด้าน มีความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายให้อำนาจไว้โดยครบถ้วน การดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผล เป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์อย่างถูกต้อง และมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แม้ว่าการเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในวินดังกล่าวจะทำให้ผู้ให้บริการเดิมได้รับ



ผลกระทบอยู่บ้างจากรายได้ที่จะลดลง แต่เมื่อพิจารณาจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมากจนทำให้ผู้ให้บริการเดิมไม่เพียงพอ ย่อมไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ให้บริการเดิมมากนัก อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะที่จะทำให้มีผู้ให้บริการมากเพียงพอจนประชาชนไม่ต้องรอนานเกินสมควรในช่วงเวลาเร่งด่วน ในขณะที่จำนวนรถเพิ่มขึ้นอีกเพียง ๕๓ คัน เมื่อรวมกับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีให้บริการอยู่เดิมตามความเป็นจริงจำนวน ๖๓ คัน หรือ ๖๕ คัน ตามแต่วันที่อาจแตกต่างกันบ้าง ย่อมรวมเป็นจำนวน ๑๑๖ คัน หรือ ๑๑๘ คัน เป็นจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่คณะอนุกรรมการฯ เคยกำหนดไว้เดิมในขณะที่ผู้โดยสารยังไม่เพิ่มมากขึ้นจำนวน ๑๐๐ คัน ไม่ถึง ๒๐ คัน กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสมควรแก่กรณี เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนชอบด้วยข้อ ๓ และข้อ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รื้อรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่เพิ่มจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะวินชอยลาดพร้าว ๙๔ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ให้มีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๕๓ คัน จึงเป็นมติหรือคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อ ๓ และข้อ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดสถานที่รื้อรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไม่ได้กำหนดให้การพิจารณากำหนดจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์ในสถานที่รื้อรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) เดิม และการออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะแก่ผู้ขับรถจักรยานยนต์ในสถานที่รื้อรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) เดิม จะต้องได้รับการรับรองโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกวิน แม้จะมีผู้ขับรถจักรยานยนต์รายที่เพิ่มเติมที่ไม่ผ่านการรับรองจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกวินรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ก็ไม่มีผลผูกพันคณะอนุกรรมการฯ ส่วนแบบสอบถามความต้องการของประชาชนก็สามารถทำได้หลายวิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามนั้น ๆ แม้ไม่มีชื่อนามสกุล หรือสำเนาบัตรประชาชนก็ไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความวุ่นวายจากการเพิ่มจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์จนเกิดการทำร้ายร่างกายกันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล มิได้เป็นผลโดยตรงจากคำสั่งทางปกครองที่พิพาท ทั้งนี้ แม้จำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบ้าง แต่เมื่อคำนึงถึงประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วการเพิ่มจำนวนผู้ขับรถจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๙/๒๕๖๖)

ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีลักษณะเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งมีการใช้รถมาแล้วไม่เกินสองหมื่นกิโลเมตร และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถ เป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับกับรถยนต์ที่จะจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างครั้งแรกเท่านั้น มิได้มีผลบังคับกับรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างแล้ว



โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการรถยนต์รับจ้างที่มีสภาพดี ใหม่ และเป็นไปตามนโยบายการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) แบบเสรี อีกทั้ง บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) และผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวต้องจัดการรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมือสองจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น แต่สามารถจัดหาจากบุคคลธรรมดาได้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมกับผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างแล้ว บทบัญญัติข้างต้นมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างแต่อย่างใด ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท จึงออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นเหตุพิพาท ได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกมาบังคับใช้ ซึ่งกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีลักษณะเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก แต่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๕ (๑) ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่า ให้รถยนต์ที่ผู้ขอจะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่หรือเป็นรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกและใช้งานมาแล้วเป็นระยะทางไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีการแก้ไขตัดแปลงรถ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นเหตุพิพาท โดยข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งมีการใช้รถมาแล้วไม่เกินสองหมื่น กิโลเมตร และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถ เห็นได้ว่า การกำหนดลักษณะรถยนต์ที่นำมาเป็นรถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน หรือมีอายุการใช้งานไม่เกินสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก มีมาก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้บังคับกับรถยนต์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในครั้งแรกเท่านั้น หากเป็นรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมาก่อนแล้ว จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติอื่นในระเบียบกรมการขนส่งทางบกฉบับเดียวกันที่กำหนดเกี่ยวกับการโอนรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท จึงมีผลเป็นการบังคับให้รถยนต์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในครั้งแรกต้องเป็นรถใหม่หรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี เท่านั้น มิได้มีผลบังคับกับรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างแล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ใช้อำนาจรัฐปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ



สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อมาตรา ๒๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือเหตุอื่นใด จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว โดยปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเท่านั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลในการประกาศใช้ กฎกระทรวงดังกล่าวตามหมายเหตุท้ายกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่า เป็นไปเพื่อยกระดับมาตรฐาน การให้บริการแก่ประชาชนและมาตรฐานความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สาธารณะ เพื่อให้เป็น มาตรฐานเดียวกันกับทั้งรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่น และยังเพื่อให้ เป็นไปตามนโยบายการเปิดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) แบบเสรี อันมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ก่อให้เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการนำรถใหม่ เข้ามาให้บริการมากขึ้น อีกทั้ง การออกกฎกระทรวงข้อดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพ ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) และผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ดังกล่าวต้องจัดการรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างมือสองจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่เป็น นิติบุคคลเท่านั้น แต่สามารถจัดหาจากบุคคลธรรมดาได้ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ ต่อสังคมโดยรวมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติ ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่อย่างใด ข้อ ๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับพิพาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๒/๒๕๖๓)

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

เมื่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้จัดระเบียบการให้บริการ รถตู้โดยสารประจำทาง โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ค่าโดยสารที่เป็นธรรมและการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล ทั้งยังได้พิจารณาข้อโต้แย้ง ของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ มีมติให้กลุ่มผู้เดินรถตู้โดยสาร สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-พิษัย และกรุงเทพฯ-น้ำปาด ตัดช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว ทำให้เหลือระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร ก็เพื่อต้องการจัดระเบียบให้รถตู้โดยสารที่มีระยะทางเดินรถ เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร และประสงค์จะเดินรถกับทางราชการได้เข้าสู่การจัดระเบียบ เพื่อให้ง่าย แก่การควบคุมและตรวจสอบรถตู้โดยสารให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ดีขึ้นตามแนวทาง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดกรอบไว้ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกโดยเพิ่มเติมตัวเลือกให้ประชาชน ที่จะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้ประกอบการ เดินรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๕ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ข) โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีเส้นทางตัดช่วงกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย



โดยที่มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจหน้าที่กำหนดเส้นทางเดินรถ จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่า บัญญัติให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางหรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด กำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง สิทธิในรถที่ใช้ประกอบการขนส่งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิ่งของ ที่รถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง ตลอดจนเวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง และได้ร่วมเดินรถร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในเส้นทางเดินรถโดยสาร สายที่ ๙๕ หมวด ๒ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ข) แยกช่วงอำเภอบรรพตพิสัย โดยเส้นทางเดินรถ เริ่มจากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว สิ้นสุดการเดินรถที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบาย จัดระเบียบรถตู้โดยสารผิดกฎหมาย และจากการสำรวจมีรถตู้โดยสารผิดกฎหมายที่เดินรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารในลักษณะรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ ที่มีระยะทางเกิน ๓๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๓ เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (๓๖๘ กิโลเมตร) กรุงเทพฯ-พิษัย (๔๘๐ กิโลเมตร) และกรุงเทพฯ-น้ำปาด (๕๒๒ กิโลเมตร) จึงมีการประชาสัมพันธ์ให้รถตู้โดยสารผิดกฎหมาย มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิและยืนยันว่าประสงค์จะเข้าร่วมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารของทางราชการ หลังจากการลงทะเบียน กรมการขนส่งทางบกได้นำเรื่องการจัดระเบียบรถตู้โดยสารเสนอต่อ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้จัดระเบียบ รถตู้โดยสารสาธารณะเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-พิษัย และกรุงเทพฯ-น้ำปาด ที่มีการเดินรถเกินระยะทาง ๓๐๐ กิโลเมตร เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๕ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ข) โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีเส้นทางตัดช่วงกรุงเทพฯ-เก้าเลี้ยว ระยะทางการเดินรถ ๒๕๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้แจ้งสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสาร ประจำทาง ซึ่งผลการศึกษา (สิงหาคม ๒๕๕๙) ปรากฏว่า ระยะทางที่เหมาะสมในการกำหนดให้ เดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ควรมีระยะทางไม่เกินกว่า ๓๐๐ กิโลเมตร ส่วนการทับซ้อน เส้นทางนั้น รายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้เหตุผลว่า แม้จะมีผลกระทบ ต่อเส้นทางที่ถูกทับซ้อนบ้าง แต่เนื่องจากการจัดระเบียบการเดินรถตามนโยบายของ คสช. ประกอบกับโครงการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้างต้นมีตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว นอกจากนั้น บริษัท ขนส่ง จำกัด



ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ ทั่วประเทศแต่เพียงผู้เดียว ได้ร่วมดำเนินการพิจารณาในการจัดระเบียบรถตู้โดยสารนี้ด้วย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังได้พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร รวมทั้งข้อเท็จจริง และคัดค้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดด้วยแล้ว ซึ่งนายทะเบียนกลางเห็นว่า เพื่อให้เงื่อนไขการเดินรถ สอดคล้องกับการจัดระเบียบรถตู้โดยสารส่วนบุคคลตามนโยบายของ คสช. เห็นสมควรกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ จำนวน ๕๖ เส้นทาง โดยในส่วนของช่วงเส้นทางเดินรถกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ใช้เส้นทางเดิม ช่วงกรุงเทพฯ-บรรพตพิสัย ขอปรับระยะทางหมวด ๒ ไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร ในเส้นทางเดินรถกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-พิจัย และกรุงเทพฯ-น้ำปาด เห็นควรปรับปรุงเป็นตัดช่วงกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว เป็นระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่กรมการขนส่งทางบกเสนอ กรณีจึงเห็นได้ว่า ในการจัดระเบียบการให้บริการรถตู้โดยสารประจำทาง ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผลการศึกษาของสถาบัน การขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบการขนส่งผู้โดยสาร ด้วยรถโดยสารประจำทาง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการ ค่าโดยสารที่เป็นธรรม และการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล อีกทั้งได้พิจารณาข้อโต้แย้ง ของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้กลุ่มผู้เดินรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-พิจัย และกรุงเทพฯ-น้ำปาด ตัดช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว ทำให้เหลือ ระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร ก็เพื่อต้องการจัดระเบียบให้รถตู้โดยสารที่มีระยะทางเดินรถเกิน ๓๐๐ กิโลเมตร และประสงค์จะเดินรถกับทางราชการได้เข้าสู่การจัดระเบียบเพื่อให้ง่ายแก่การควบคุมและตรวจสอบ รถตู้โดยสารให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ดีขึ้นตามแนวทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดกรอบไว้ รวมทั้ง เป็นการอำนวยความสะดวกโดยเพิ่มตัวเลือกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ประกอบการเดินรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๕ กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ข) โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีเส้นทางตัดช่วงกรุงเทพฯ-เก่าเลี้ยว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๖/๒๕๖๖)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง เป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวเขตที่กำหนดเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน อันเป็นสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชน ย่อมเป็นทรัพย์สินของรัฐที่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิอ้างการครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๓๐๖



แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นเขตทางหลวง จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๗ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยแก่สาธารณะ และเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารโครงเหล็กในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไปโดยเสียค่าธรรมเนียมได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ตอน นครสวรรค์-คลองพลึงด้านใต้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง อันเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนหรือขนย้ายออกไปให้พ้นเขตทางหลวงแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการรุกล้ำเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง เมื่อที่ดินดังกล่าวอยู่ในแนวเขตที่กำหนดเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน อันเป็นสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายนครสวรรค์-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕-พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ดินบริเวณดังกล่าวย่อมเป็นทรัพย์สินของรัฐที่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ซื้ออาคารโครงเหล็กเดิมมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และเข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี รวมทั้งเทศบาลได้ออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ด้วยแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะอ้างการครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นเขตทางหลวง จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๗ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยแก่สาธารณะ และเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำวินิจฉัยยืนยันตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

อนึ่ง การใช้และการจัดการที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจะต้องมุ่งรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ร่วมกันของประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่จัดให้มีที่ดินประเภทดังกล่าวไว้เป็นหลักสำคัญ โดยไม่อาจนำไปจัดหาผลประโยชน์หรือให้เอกชนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าใช้ประโยชน์



โดยมีค่าตอบแทนได้ตามมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากการให้เอกชนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลายาวนาน ย่อมเป็นการขัดขวางต่อการที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงไม่อาจจะกระทำได้ เว้นแต่จะต้องดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ดังนั้น การอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารโครงเหล็กต่อไปโดยเสียค่าธรรมเนียมจึงไม่อาจจะทำได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๓๘/๒๕๖๖)

เมื่อมีการดำเนินโครงการขยายถนนสาธารณะประโยชน์โดยจัดทำระบบระบายน้ำใต้ทางเท้าเป็นระบบปิด โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาระบายน้ำโดยการเชื่อมต่อจากลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ด้านข้างบริษัทของผู้ฟ้องคดีและบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่ระบบการระบายน้ำที่ถนนใต้ทางเท้า ทำให้น้ำฝั่งบริษัทของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ฝั่งด้านตะวันออกของถนนสามารถไหลระบายไปยังร่องน้ำที่อยู่ฝั่งด้านตะวันตกของถนนได้ ประกอบกับหลังจากก่อสร้างถนนสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวเสร็จก็ไม่มีเหตุน้ำท่วมที่ตั่งบริษัทของผู้ฟ้องคดีหรือบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การที่กรมทางหลวงดำเนินโครงการขยายถนนดังกล่าวโดยก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นระบบปิด จึงเป็นไปโดยชอบด้วยมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

โดยที่มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยความสะดวกทางหลวงมีอำนาจทำหรือแก้ไขทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง หรือทำหรือแก้ไขทางระบายน้ำออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินโครงการขยายถนนพหลโยธินบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั่งบริษัทของผู้ฟ้องคดี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำใต้ทางเท้าเป็นระบบปิด ไม่มีการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำกับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์และลำเหมืองแม่ปูน ทำให้น้ำจากลำเหมืองทั้งสองไหลไปยังถนนฝั่งตรงข้ามไม่ได้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจากาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งจัดทำเป็นหนังสือรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ประกอบกับสำนักสำรวจและออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการแก้ไขแบบแปลนโดยกำหนดให้การระบายน้ำทั้งหมดบนทางหลวงรวมทั้งรับน้ำทิ้งจากชุมชนสองข้างทางให้ระบายลงสู่แม่น้ำวังได้ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาระบายน้ำมีการทำถนนขวางทางน้ำด้านหน้าและด้านข้างบริษัทของผู้ฟ้องคดีและด้านข้างบริษัท ก. โดยการเชื่อมต่อจากลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ด้านข้างบริษัทของผู้ฟ้องคดีกับด้านข้างบริษัท ก. เข้าสู่ระบบการระบายน้ำที่ถนนใต้ทางเท้า จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปัญหาระบายน้ำดังกล่าว ทำให้น้ำฝั่งบริษัทของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ฝั่งด้านตะวันออกของถนน สามารถไหลระบายไปยังร่องน้ำที่อยู่ฝั่งด้านตะวันตกของถนนได้อีกทั้ง ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุน้ำท่วมที่ตั่งบริษัทของผู้ฟ้องคดีหรือบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินโครงการดังกล่าว โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นระบบปิด จึงเป็นไปโดยชอบด้วยมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แม้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะไม่เป็นไปตาม



แนวทางที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ แต่แนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๖/๒๕๖๗)

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้เจ้าท่าทราบ และสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่เป็นบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าพึงอนุญาตได้ตามข้อ ๖ (๒) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่โดยที่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่เป็นอาคารหรือบ้านพักอาศัยที่เจ้าท่าจะมีคำสั่งอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ดังกล่าวจะต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม การประกอบอาชีพการเกษตรและศาสนสถานตามข้อ ๖ (๒) (ณ) ของประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับเดียวกัน ดังนั้น แม้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจะตั้งอยู่ไม่ห่างจากชุมชนดั้งเดิมก็ตาม แต่เมื่อมิได้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิใช่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนมาตั้งแต่แรก แต่ได้มาสร้างบ้านพักอาศัยขึ้นในภายหลัง บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่บ้านที่ก่อสร้างมาตั้งแต่เดิมที่มีลักษณะเป็นบ้านในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังอื่นอยู่แล้ว บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถีชุมชนดั้งเดิมที่เจ้าท่าจะพึงอนุญาตได้ตามข้อ ๖ (๒) (ณ) ของประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าว เจ้าท่าจึงไม่มีดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำได้ตามข้อ ๓ (๒) (ค) ของประกาศฉบับเดียวกัน การที่เจ้าท่ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จึงไม่ใช่การออกคำสั่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ดังนั้น หากมีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำที่ได้ขออนุญาต



ผู้ที่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำจะต้องถูกบังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) สำหรับกรณีอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าแล้ว แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นซึ่งเป็นการชะลอและผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น แต่ก็ได้เป็นการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนในทุกกรณีแต่อย่างใด โดยในการพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำกับผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งข้อ ๖ (๒) (ณ) กำหนดว่า ประเภทของอาคารและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้ (๑) ... (๒) สิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ ประเภท (ก) ... (ณ) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถิชุมชนดั้งเดิม การประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และศาสนสถาน

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างบ้านพักอาศัยล่วงล้ำลำน้ำประแสร์ ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง ทั้งหลัง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าว และบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีที่พิพาทได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ อันเป็นวันหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) มีผลใช้บังคับ และก่อนวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ อันเป็นการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำภายในระยะเวลาตามข้อ ๖ (๒) ของประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ฯ ที่พึงอนุญาตได้ก็ตาม แต่โดยที่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่เป็นอาคารหรือบ้านพักอาศัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งอนุญาตได้นั้น จะต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถิชุมชนดั้งเดิม การประกอบอาชีพการเกษตร และศาสนสถานตามข้อ ๖ (๒) (ณ) ของประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนย้ายมาประกอบอาชีพประมงที่จังหวัดระยองและก่อสร้างบ้านพักอาศัยพิพาทซึ่งไม่มีเลขที่บ้าน หลังจากนั้น



ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ ๙๑ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในฐานะผู้อาศัย โดยมีได้ขอเลขที่บ้านที่ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างแต่อย่างใด ซึ่งแม้บ้านของผู้ฟ้องคดีจะตั้งอยู่ไม่ห่างจากชุมชนวัดดอนมะกอก แต่ก็ได้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีใช้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนแต่แรก แต่ได้มาสร้างบ้านพักอาศัยขึ้นในภายหลัง บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่บ้านที่ก่อสร้างมาตั้งแต่เดิมที่มีลักษณะเป็นบ้านในชุมชนท้องถิ่น ดังเดิมมาตั้งแต่แรก อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังอื่นอยู่แล้ว บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถีชุมชนดั้งเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พึงอนุญาตได้ตามข้อ ๖ (๒) (ณ) ของประกาศกระทรวงคมนาคมเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีดุลพินิจตามข้อ ๓ (๒) (ค) ของประกาศฉบับเดียวกัน ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำ จึงไม่ใช่การออกคำสั่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๙/๒๕๖๖)

เมื่อข้อเท็จจริงในส่วนข้อคดีอาญาพิพากษาว่า การที่ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กลงในคลองบางโหนดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพต่อศาลจังหวัดว่าได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือขัดต่อกฎหมายจริง การก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ชอบด้วยข้อ ๗ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้น คำสั่งของเจ้าท่าที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่าเทียบเรือ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ในฐานะเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กลงในคลองบางโหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต และแจ้งความดำเนินคดีอาญาผู้ฟ้องคดีในความผิดตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่ล่วงล้ำออกจากคลอง หากไม่ปฏิบัติตามให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้รื้อถอนโดยผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่าย หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทท่าเทียบเรือต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการขออนุญาตก่อสร้างหลังจากที่ได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้วตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย



พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แต่ไม่ได้รับอนุญาต จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อข้อเท็จจริงในส่วนของการพิจารณาพิพากษาว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือขัดต่อกฎหมายจริง การก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่ชอบด้วยข้อ ๗ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่าเทียบเรือ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งกรมเจ้าท่า ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขามีอำนาจพิจารณาอนุญาตและออกใบอนุญาตสำหรับเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส และการยื่นคำขอเกิดในพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๒.๑๕ ของประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๓/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงคมนาคม นั้น จึงฟังไม่ขึ้น

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันกับพื้นบ้านเลขที่ ๕/๑ ซึ่งเป็นการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ สิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ปลูกสร้างโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสั่งให้รื้อถอนเสียได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ให้การโต้แย้งว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือขัดต่อเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ อย่างไร และไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชกรณีจึงต้องรับฟังว่าการดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินมาจนถึงขั้นตอนที่มี



คำพิพากษาอันเป็นที่สุดของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชดังกล่าวแล้ว อีกทั้งยังได้ส่งพ้นชั้นตอนที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้อำนาจออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพิพาทได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ไปแล้ว ซึ่งไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ศาลปกครองรับฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ถึงที่สุดแล้วมาใช้ประกอบการพิจารณา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๕๘/๒๕๖๖)

ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ หากเป็นโครงการหรือกิจการประเภทและขนาดที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และโดยที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ โดยกรณีที่พิจารณาจากขนาดของเรือที่นำมาจอดเทียบท่า นั้น หากเรือดังกล่าวมีขนาด “ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป” ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำว่า “ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป” ย่อมหมายความว่ารวมถึงเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอสด้วย

ดังนั้น ในการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือตามแบบคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ขออนุญาตก่อสร้างท่าเรือลำเลียงขนาด “ไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส” ผู้มีอำนาจจึงต้องพิจารณาตีความคำว่า “ไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส” ให้ความหมายรวมถึงเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอสด้วย อันเป็นกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการท่าเทียบเรือ เมื่อเรือที่นำมาจอดเทียบท่ามีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำประเภทท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอสให้แก่ผู้ยื่นคำขอ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ หากเป็นโครงการหรือกิจการประเภทและขนาดที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายดังกล่าวด้วย เมื่อในขณะที่มีการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง บัญญัติว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน



และผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยื่นคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ต้นกรอสจำนวน ๔ ท่า เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือลำเลียงขนถ่ายสินค้าเกษตรและอื่น ๆ ที่มีใช้วัตถุดิบทรายหรือถ่านหิน บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว ได้มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ กำหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งตามบัญชีแนบท้าย ลำดับที่ ๘ กำหนดให้โครงการหรือกิจการท่าเรือพาณิชย์ที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ต้นกรอส ขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ต่อมา ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในเอกสารท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งตามเอกสารท้ายประกาศ ลำดับที่ ๒๒ กำหนดให้โครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือ รับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ต้นกรอส หรือความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ในชั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ดังนั้น คำขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงทรัพยากร



ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้อ ๓ และเอกสารท้ายประกาศ ๑ ลำดับที่ ๒๒ แล้ว เห็นว่า ประกาศดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการท่าเทียบเรือซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง พิจารณาจากขนาดเรือที่นำมาจอดเทียบท่า หากเรือนั้นมีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำว่า “ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป” ย่อมหมายความรวมถึงเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอสด้วย และกรณีที่สอง พิจารณาจากขนาดท่าเทียบเรือ หากท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคดีนี้เมื่อพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุญาตสร้างท่าเรือลำเลียงขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส แล้ว คำว่า “ไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส” ย่อมหมายความรวมถึงเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอสด้วย กล่าวคือ เรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอส ก็สามารถนำมาจอดเทียบท่าได้ เมื่อเรือที่มีขนาด ๕๐๐ ตันกรอส สามารถนำมาจอดเทียบท่าในท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิพาท จึงเข้าหลักเกณฑ์ในกรณีที่หนึ่งที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการท่าเทียบเรือดังกล่าว เนื่องจากขนาดเรือที่นำมาจอดเทียบท่ามีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป การที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลับกรองการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และให้ความเห็นชอบก่อนการอนุญาต ได้ประชุมพิจารณาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส จำนวน ๔ ท่า ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วเห็นว่า ท่าเทียบเรือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะก่อสร้างมีขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ออกใบอนุญาต ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว โดยไม่รอการสั่งอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๕๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

เมื่อที่ดินพิพาทเป็นชายหาดของทะเลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๗๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ ผู้ครอบครองที่ดิน



พิพาทโดยไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ และไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ย่อมไม่อาจอ้าง สิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะครอบครองทำประโยชน์มานานเพียงใด ก็ไม่อาจยก อายุความขึ้นต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การที่ผู้ครอบครองที่ดินปลูกสร้างอาคารลงบนชายหาดของทะเล ซึ่งอาคารดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะของอาคารที่จะพึงอนุญาตให้ปลูกสร้างล่วงล้ำได้ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ย่อมเป็นอาคารที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่เจ้าท่ามีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มีเจตนารมณ์ ที่จะควบคุมการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนควบคุมมิให้ มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำ ของประชาชน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีขึ้นในบริเวณท้องน้ำ ในบริเวณที่ดินที่จมอยู่ใต้น้ำตลอดเวลา หรือในบริเวณที่ดินซึ่งจมอยู่ใต้น้ำในขณะที่มีน้ำขึ้นและอยู่เหนือน้ำในขณะที่มีน้ำลง และรวมไปถึง ชายหาดของทะเล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดหัวหิน ระหว่างสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม ฝั่งทิศตะวันออกของถนนนเรศดำริห์ โดยตั้งอยู่บนชายฝั่ง ทะเลสมเด็จพระนเรศวร (มหาราช) ซึ่งจากการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงให้เห็นว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี ได้ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ชายหาดของทะเล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของทะเลภายในน่านน้ำไทย อันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่รับฟังเป็นยุติว่าที่ดินบริเวณพิพาท เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้เป็นจำเลยในคดี แต่อาคารของผู้ฟ้องคดีก็ตั้งอยู่ ในบริเวณเดียวกันกับอาคารของจำเลยตามคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้ง แสดงให้ศาลเห็นเป็นอย่างอื่น กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารลงบนชายหาดทะเลอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ประกอบกับที่ดินพิพาทไม่เข้าลักษณะ ของอาคารซึ่งปลูกสร้างล่วงล้ำอย่างหนึ่งอย่างใดที่พึงอนุญาตได้ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จึงเป็นอาคารที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่หาดทรายชายทะเลอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ การที่ผู้ครอบครองที่ดินเดิม หรือผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่าครอบครองต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวได้ครอบครองที่ดินโดยไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ และไม่ได้แจ้งการครอบครองต่อนายอำเภอท้องที่ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับตามที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวได้ และไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมานานเพียงใด ก็ไม่อาจยกอายุความขึ้นต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ให้เพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทนั้น เป็นการใช้อำนาจในการพิจารณาทบทวนการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีผลผูกพันนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาที่ชายหาดของทะเลภายในน่านน้ำไทย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐/๒๕๖๗ ที่ อ. ๑๖๐/๒๕๖๗ และที่ อ. ๒๔๓/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ กรณีอื่น ๆ

- กรณีเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองบังคับกับเจ้าของเรือในการกู้เรือซึ่งประสบอุบัติเหตุทางทะเลจมลงในน่านน้ำไทย

เมื่อเรือไทยจมลงและอยู่ในสภาพกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือในน่านน้ำไทย เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มีอำนาจทำการขจัดสิ่งกีดขวางดังกล่าว รวมทั้งให้มีการขจัดหรือป้องกันสิ่งซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในเรือนั้นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ โดยผลแห่งกฎหมายตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบทางกายภาพและสถานะ



ภัยทางธรรมชาติในทะเลอันดามัน ประกอบกับสภาพตัวเรือและสิ่งปนเปื้อนอันอาจก่อให้เกิดมลพิษทางทะเลแล้ว ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือจัดทำเครื่องหมายแสดงอันตรายสำหรับเป็นที่สังเกตในการเดินเรือทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งกู้ รื้อ ขน ทำลายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากเจ้าของเรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ก็จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดำเนินการเองของกรมเจ้าท่าตามที่มาตรา ๑๒๑ บัญญัติไว้ กรณีถือเป็นการใช้ดุลพินิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า เรือฟินิกซ์ซึ่งเป็นเรือไทยและมีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของได้จมลงในบริเวณน่านน้ำไทยเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของเรือจัดทำเครื่องหมายแสดงอันตรายสำหรับเป็นที่สังเกตในการเดินเรือทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งกู้ รื้อ ขน ทำลายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ และหากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจดำเนินการแทนผู้ฟ้องคดี โดยเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากเรือฟินิกซ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นเรือเครื่องยนต์ใช้น้ำมันประเภตเซลเป็นตัวยขับเคลื่อนจมอยู่ในระดับความลึก ๔๕ เมตร ตัวเรือมีความลึกไม่เกิน ๔ เมตร มีความกว้าง ๖.๕ เมตร และเมื่อวัดจากจุดสูงสุดที่เรือจมจะมีความสูงไม่เกิน ๗ เมตร จากพื้นทะเล เมื่อเรือดังกล่าวใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนและจมลงในทะเล หากปล่อยไว้เป็นเวลานานย่อมคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดการกัดเซาะผุกร่อน อันส่งผลให้ตัวเรือมีรอยแตกร้าวหรือรอยร้าว และอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันจากเรือซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณที่เรือจมหรือบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับเรือที่จมไม่ได้มีการยึดหรือตรึงตัวเรือไว้ ในฤดูมรสุมอาจทำให้ตัวเรือที่จมอยู่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งจากการพัดพาของกระแสน้ำ และอาจมีเศษชิ้นส่วนของตัวเรือหลุดลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้ อีกทั้งบริเวณที่เรือจมถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีการสัญจรของเรือที่ประกอบกิจการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การที่เส้นทางในการเดินเรือมีเรือของผู้ฟ้องคดีจมอยู่ ย่อมมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือ กรณีจึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของเรือที่จะต้องดำเนินการขจัดหรือป้องกันมลพิษให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการนำเรือขึ้นมาเพื่อเป็นวัตถุพยานในคดีอาญาแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำเครื่องหมายสำหรับเป็นที่สังเกตในการเดินเรือทั้งกลางวันและกลางคืน และกู้เรือฟินิกซ์ขึ้นสู่ผิวน้ำ แล้วนำไปยังจุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจดำเนินการแทนผู้ฟ้องคดี โดยสามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔/๒๕๖๗)

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของนายอำเภอท้องที่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามมาตรา ๕๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำกับดูแลเร่งรัด ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของราษฎรที่ร้องเรียนกรณีมีผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จนในที่สุดผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามมาตรา ๔ (๑๖) และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ได้แจ้งความกล่าวโทษผู้บุกรุกต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอาญาฐานก่อสร้างหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๗๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ กรณียอมถือได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอท้องที่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการคุ้มครองป้องกันและบำรุงรักษาป่าไม้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของนายอำเภอเอราวัณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตามมาตรา ๕๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ (๑๖) และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนาย ภ. ในกรณีที่มีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณถ้ำผาบ่อง บ้านดงนกกก หมู่ที่ ๖ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง



ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นอกจากจะมีหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนเข้าตรวจสอบแล้ว ยังได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการต่อไปอีกด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน ผลการตรวจสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า พื้นที่พิพาทไม่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีที่พักสงฆ์ป่าดงนกกกตั้งอยู่ โดยมีหนังสือแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการตั้งวัดพุทธธรรมผาบ่อง โดยอ้างว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมผาบ่องไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจนในที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดพื้นที่วัดป่าพุทธธรรมผาบ่องหรือที่พักสงฆ์ถ้ำอมรชัยหรือที่พักสงฆ์ป่าดงนกกกบุกรุกครอบครองเกินกว่าจำนวนเนื้อที่ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เอราวัณจึงได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร ในความผิดอาญฐานก่อสร้างหรือกระทำได้ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๗๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีอาญา กรณีย่อมเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กำกับดูแลเร่งรัด ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตลอดมา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จนในที่สุดได้มีการดำเนินคดีอาญา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการคุ้มครองป้องกันและบำรุงรักษาป่าไม้ บริเวณถ้ำผาบ่อง บ้านดงนกกก หมู่ที่ ๖ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอรอวัน จังหวัดเลย แต่อย่างไร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๐๔/๒๕๖๓)

๑.๒ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

หนองน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยสภาพ แม้ไม่ได้ประกาศหวงห้ามหรือขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อที่ดินพิพาทเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ การแจ้งการครอบครองทับที่ดินพิพาทบางส่วนย่อมเป็นการแจ้งการครอบครองที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ครอบครองต่อเนื่องจากผู้แจ้งการครอบครองจึงไม่ได้ไปซึ่งสิทธิในที่ดิน ดังนั้น การดำเนินการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเฉพาะในส่วนที่เป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าวย่อมเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง



ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงมหาดไทยโดยนายอำเภอกันทรลักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่สาธารณะประโยชน์แปลงพิพาท “หนองรุง” เนื้อที่ ๔ ไร่ แต่ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา มากกว่าหลักฐานเดิม ๓ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการออก น.ส.ล. ดังกล่าว โดยอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โดยมีหลักฐานเป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๗๔/๙๘ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ส่งเรื่องราวการรังวัดออก น.ส.ล. ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้คัดค้านการออก น.ส.ล. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิในที่ดินตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ทำการสอบสวนปากคำ อดีตสารวัตรกำนันตำบลและเจ้าของที่ดินข้างเคียงแล้วพบว่า บุคคลเหล่านี้ให้การสอดคล้องต้องกันว่า หนองรุงเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์มาแต่เดิม แต่ผู้ฟ้องคดีไถ่กลับหนองรุงจนมีสภาพที่ดินต้นเขิน ประกอบกับจากผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศของคณะกรรมการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ ระบุว่า ๕๙๓๘ III ๖๐๑๖ และระบุว่า ๕๙๓๘ III ๖๒๑๖ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ บริเวณที่ดินหนองรุงที่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พื้นที่ส่วนใหญ่ของรูปแปลงที่ดินปรากฏเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ (W1) กรณีจึงฟังเป็นยุติว่า หนองรุงเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยสภาพตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีจำต้องมีการประกาศหวงห้ามหรือขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนหรืออย่างช้าในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่อย่างไรก็ดี การดำเนินการรังวัดเพื่อออก น.ส.ล. ในที่สาธารณะประโยชน์หนองรุงจึงเป็นการดำเนินการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ขอบด้วยมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้ว เมื่อหนองรุงเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่ก่อนหรืออย่างช้าในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงว่าบริเวณหนองรุงสาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่จำนวน ๕ ไร่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบและไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน หนองรุงสาธารณะประโยชน์จึงมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ดังนั้น การที่นาย อ. ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๔/๙๘ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา จึงเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินในส่วนที่เป็นหนองรุงสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่จำนวน ๕ ไร่ ซึ่งเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินที่ไม่ขอบด้วยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ นาย อ. จึงไม่ได้ไปซึ่งสิทธิในที่ดิน และมีอาจถือได้ว่า



ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อจากนาย อ. ผู้แจ้งการครอบครองที่จะมีสิทธิครอบครองที่ดินจำนวน ๕ ไร่ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ออก น.ส.ล. เลขที่ ศก. ๕๙๓๓ ในส่วนที่เกินกว่า ๕ ไร่ ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ มีผลทำให้ น.ส.ล. ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่มีพื้นที่เกินกว่า ๕ ไร่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เมื่อแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๗๔/๙๘ ของผู้ฟ้องคดี มีเนื้อที่บางส่วนจำนวน ๕ ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์หนองรุ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งจำหน่าย ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดีทั้งแปลง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดังกล่าว และให้พิจารณาดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๑/๒๕๖๖)

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การนำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ไปยื่นขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอหลักฐาน ส.ค. ๑ พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร ก่อนพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าว ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งให้ยกเลิกคำขออนุญาตที่ดิน โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ขอดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขอเป็นบุคคลที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าว จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการพิจารณาออกโฉนดที่ดินที่ยื่นขออนุญาตที่ดินหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อันเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ในการขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นับแต่วันที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ คือ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เมื่อผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ คือ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ และมีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ คือ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน แต่หากบุคคลดังกล่าวนำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่บัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่บุคคลนั้นได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ดังนั้น กรณีที่ผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดที่ดินตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอหลักฐาน ส.ค. ๑ พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการรังวัด และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ขอได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร และแม้ผลการรังวัดจะปรากฏว่า ที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไม่ตรงกับหลักฐาน ส.ค. ๑ หรือผู้ขอมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน หรือได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ขอทราบ เพื่อที่ผู้ขอจะได้ไปดำเนินการใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนพิจารณาถึงคำสั่งเกี่ยวกับคำขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของผู้ขอ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ขอทราบแล้ว แต่ผู้ขอแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรม หรือผู้ขอไม่ได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าว แต่ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรม หรือผู้ขอยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมแล้ว แต่ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้ขอมิได้เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะมีอำนาจพิจารณาคำสั่งยกเลิกเรื่องหรือยกเลิกคำขอและจำหน่ายบัญชีเรื่องออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของผู้ขอได้



ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดที่ดินตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าผลการรังวัดจะเป็นประการใด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ขอได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร และมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของผู้ขอได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงต้องถือว่าการดำเนินการใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมของผู้ที่ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการพิจารณาออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในกรณีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำขอฉบับลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๓ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณารายงานผลการรังวัดดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่เข้าหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐาน ส.ค. ๑ พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๑๔ ของแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยกรมที่ดินแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๒(๑)/ว ๑๔๗๘๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเนื่องจากการดำเนินการใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมดังกล่าวเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการพิจารณาออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่ที่ดินอยู่ในเขตอำนาจ



เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการยื่นขอออกโฉนดที่ดินหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อันเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๔๙/๒๕๖๖)

คำสั่งไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในที่ดินของผู้ขอออกโฉนดที่ดิน อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในการมีคำสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องจัดให้มีเหตุผลที่ประกอบด้วยข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจว่า ผู้ขอออกโฉนดที่ดินเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ และที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินหรือไม่ไว้ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ดำเนินการตามกฎหมายข้างต้น ย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการมีคำสั่งให้ออกหรือไม่ออกโฉนดที่ดิน อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้ที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้นั้นจะต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย ซึ่งที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินได้จะต้องไม่เป็น (๑) ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง (๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน (๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหี้ยบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว (๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น และ (๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น



และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดวิธีการสำหรับการยื่นคำขออออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายไว้ว่า ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินยื่นคำขอตามแบบ น.ส. ๑ ข. ทำกฎกระทรวงนี้ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้ว ให้ผู้อนำพนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์การครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของตน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐานสำเนาแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มายื่นคำขออออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการรับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี แล้วพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ และที่ดินที่ขออออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินหรือไม่ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็มีอำนาจดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุว่าที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓ ได้มีการนำรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้วตามคำขอของนาย ป. คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจได้รับโฉนดที่ดินตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอไว้แล้วได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้จัดให้มีเหตุผลในการมีคำสั่งดังกล่าวที่ประกอบด้วยข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่ และที่ดินที่ขออออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินหรือไม่ได้ด้วย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการมีคำสั่งให้ออกหรือไม่ออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุผลเดียวกัน ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๓/๒๕๖๗)

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบเพื่อมีคำสั่งตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยสอบสวนพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาทและการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว รวมทั้งได้ให้ผู้ขออออกโฉนดที่ดินและผู้คัดค้านในฐานะผู้มีส่วนได้เสียทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ย่อมถือได้ว่า เป็นการออกคำสั่ง



ที่ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในการออกคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว

การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ และระยะของแนวเขตที่ดินเป็นเพียงการประมาณการของผู้แจ้งการครอบครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งมิได้รังวัดตรวจสอบในพื้นที่จริง จึงอาจเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการแจ้งอาณาเขตและจำนวนเนื้อที่ดินที่ครอบครอง ดังนั้น แม้ผลการรังวัดออกโฉนดที่ดินจะได้เนื้อที่แตกต่างจาก ส.ค. ๑ ซึ่งเป็นหลักฐานเดิมไปบ้าง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการรังวัดไม่ผิดพลาดและผู้ขอออกโฉนดที่ดินได้ครอบครองทำประโยชน์ตามความเป็นจริงโดยเป็นการครอบครองต่อเนื่องจากผู้แจ้งการครอบครอง รวมทั้งที่ดินดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินกรณีย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถจะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่เจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบ แล้วมีคำสั่งออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินจึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๑๐๐ ผลการรังวัดปรากฏว่า ได้เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๘ ตารางวา มากกว่าเดิม ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ส่วนแยกคอกหงส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้นัดผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำการสอบสวนเปรียบเทียบ แต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินพิพาทแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จะเห็นได้ว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในฐานะผู้มีอำนาจสอบสวนเปรียบเทียบ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบอันเนื่องมาจากการโต้แย้งคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดิน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ขอออกโฉนดที่ดินและผู้โต้แย้งคัดค้าน จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ต้องพิจารณาถึงกระบวนการในการออกคำสั่งทางปกครองว่าถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการหรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงสาระของคำสั่งทางปกครองนั้นประกอบด้วย กล่าวคือ จะต้องทำการสอบสวนผู้ขอออกโฉนดที่ดินและผู้โต้แย้งคัดค้าน แล้วนำพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่ได้จากการสอบสวนมาเปรียบเทียบว่าพยานหลักฐานของฝ่ายใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่ากันว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินและได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน แล้วจึงสั่งการไปตามที่เห็นสมควร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นัดผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มาพบเพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบและเปิดโอกาสให้ได้แย้งแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการสอบสวนโดยได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเดิมของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เรื่องราวการรังวัดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เอกสารหลักฐานเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตลอดจนสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องและพยานเอกสารที่คู่กรณีกล่าวอ้าง กรณีจึงถือได้ว่า ในการดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบเพื่อมีคำสั่งตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาทและการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว รวมทั้งได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นการออกคำสั่งที่ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในการออกคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวแล้ว

การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ และระยะของแนวเขตที่ดินเป็นเพียงการประมาณการของผู้แจ้งการครอบครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งมิได้รังวัดตรวจสอบในพื้นที่จริง จึงทำให้จำนวนเนื้อที่ และระยะของแนวเขตที่ดินที่รังวัดได้แตกต่างจากจำนวนเนื้อที่และระยะของแนวเขตที่ดินที่ระบุไว้ในหลักฐาน ส.ค. ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ในการรังวัดที่ดินตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ยืนยันว่าข้างเคียงมีแนวเขตติดต่อกับสวนยางของนาย ล. และรับรองว่าการแจ้ง ส.ค. ๑ ของตน เป็นเพียงการกระจ่ายโดยประมาณ ที่ดินที่ทำการรังวัดตรงตามที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และนาย ล. ผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตที่ดินว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดมิได้รุกล้ำที่ดินของตน ดังนั้น การที่ผลการรังวัดรอบแปลงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำทำการรังวัดตามที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ได้เนื้อที่น้อยกว่าหลักฐานตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐ และเลขที่ ๑๑ จึงเกิดจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการแจ้งอาณาเขตและจำนวนเนื้อที่ดินที่ครอบครองเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งการครอบครองที่ดิน ส่วนอาณาเขตของที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐ และเลขที่ ๑๑ ของผู้ฟ้องคดี และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๐ ซึ่งเป็นหลักฐานเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีการระบุอาณาเขตจดแจ้งสัมพันธ์กันแต่กรณีที่อาณาเขตข้างเคียงผิดพลาดคลาดเคลื่อนในชั้นออก น.ส. ๓ เลขที่ ๑๐๐ นั้น เมื่อตรวจสอบ ส.ค. ๑ ประกอบกับข้างรังวัดได้มีบันทึกข้อความ รายงานการรังวัดต่อหัวหน้าฝ่ายรังวัดว่า ได้รังวัดที่ดินแปลงพิพาทโดยได้ครอบรูปแผนที่เก่า-รังวัดใหม่ เปรียบเทียบแล้วคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงเชื่อได้ว่าเป็นการรังวัดไม่ผิดพลาด จึงรับฟังได้ว่า ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐ และเลขที่ ๑๑ มีอาณาเขตติดต่อกันกับ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๐ และที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๑๐๐ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากการยึดถือครอบครองที่ดินของผู้ขอออกโฉนดที่ดินว่า ได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามความเป็นจริงหรือไม่ มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่จริง โดยได้รับสิทธิครอบครองต่อเนื่องมาจากบุคคลอื่น ที่ดินพิพาทจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถจะออกโฉนดที่ดิน



ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทั้ง ที่ดินพิพาทไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือที่สงวนหวงห้าม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยสั่งออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๔๖๑/๒๕๖๗)

๔. การรังวัดที่ดิน

ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้จะมีที่ดินข้างเคียงติดกับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันและที่ราชพัสดุ ซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษามีได้มาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน และหลักเขตเก่าสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบตามหลักฐานเดิมจนต้องปักหลักเขตใหม่และรังวัดใหม่ด้วยวิธีที่แตกต่างจากเดิม ทำให้ได้รูปแผนที่ต่างจากเดิมและได้เนื้อที่ลดลงกว่าเดิมเล็กน้อยก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านอื่น ๆ ได้มาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินแล้ว โดยข้างรังวัดได้ทำการรังวัดสอบเขตตามหลักวิชา และทำการสอบสวนผู้ขอรังวัดรวมทั้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้มีการสมยอมแนวเขตเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ย่อมถือได้ว่าแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวถูกต้องตามที่ผู้ขอรังวัดนำทำการรังวัด ส่วนรูปแผนที่แตกต่างไปจากเดิม และเนื้อที่ลดลงนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะมีสาเหตุมาจากวิธีการรังวัดที่แตกต่างไปจากวิธีเดิม ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวให้ตรงกับความเป็นจริงได้ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีได้ส่งผลให้โฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้เทศบาลตำบลบางกระสั้น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน (พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) ซึ่งมีชื่อนาย ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยอ้างว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวออกทับที่สาธารณประโยชน์อ่าวทางวัวทางควายลงน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งในชั้นการพิจารณาคดีของศาลไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการรังวัดรวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๖๑๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๖๑๙ เข้าด้วยกัน เพื่อออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ และการรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ ออกเป็นโฉนดที่ดินแปลงย่อยจำนวน ๑๑ แปลง นั้น มีการสมยอมแนวเขตระหว่างเจ้าของที่ดินผู้ขอรังวัดและเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือมีการนำทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และไม่ปรากฏว่ามีการคัดค้านการรังวัดแต่อย่างใด ประกอบกับก่อนและหลังทำการรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ ออกเป็นที่ดินแปลงย่อยจำนวน ๑๑ แปลง ซึ่งรวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ด้วย



ยังคงมีเนื้อที่รวมกันเป็นเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๓ ตารางวา เท่าเดิม จึงถือได้ว่าโฉนดที่ดินทั้ง ๑๑ แปลง อยู่ภายในเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ ก่อนรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม มิได้รุกล้ำหรือออกทับที่ดิน ข้างเคียง อีกทั้ง ในการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เป็นที่สาธารณประโยชน์อ่าวทางว้าวทางควายลงน้ำ ซึ่งมีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๓๑๔ โดยผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระสั้น ได้ร่วมกับ ผู้ปกครองท้องที่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอบางปะอิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นผู้นำ ทำการรังวัด และให้ถ้อยคำต่อช่างรังวัดว่าได้นำช่างรังวัดปักหลักเขตหมายที่ดินตามที่ขอรังวัด จนถึงเขตที่ดินเดิมซึ่งเคยสงวนหวงห้ามไว้ ไม่ได้นำรังวัดรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น และรับรองว่า แนวเขตการรังวัดถูกต้อง แม้ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านการรังวัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ให้การออก น.ส.ล. เฉพาะส่วนที่คัดค้าน และได้ยื่นคำขอรังวัดออก น.ส.ล. เฉพาะส่วนที่ไม่มีผู้คัดค้าน ซึ่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดที่ดินอีกครั้งโดยแยกที่ดินส่วนที่ไม่มีผู้คัดค้านเป็น ๒ แปลง โดยที่ดินแปลงที่ ๑ มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ลงชื่อ รับรองแนวเขตตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้นำรังวัด นำทำการรังวัดปักหลักเขตหมายเขตที่ดินว่าถูกต้องแล้ว และมีได้เหลื่อมล้ำแนวเขตที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ อธิบดีกรมที่ดินจึงออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ น.ส.ล. เลขที่ อย ๐๔๖๖ เนื้อที่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา และเลขที่ อย ๐๔๖๗ เนื้อที่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ส่วนการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันตก ได้แก่ ที่ดินตาม น.ส.ล. เลขที่ อย ๐๔๖๖ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันในความดูแลรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๑๑ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบางกระสั้นในความดูแลรักษาของกระทรวง การคลัง ซึ่งปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินทั้งสองแปลงมิได้มาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน โดยช่างรังวัดได้รายงานผลการรังวัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าหลักฐานที่ดินเดิมเป็นรูปแผนที่อย่างเก่า มาตรฐาน ๑:๑๐๐๐ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๘๕ ตารางวา ช่างรังวัดจึงนำหลักฐานการรังวัดเดิมและที่ดิน แปลงข้างเคียงไปประกอบการรังวัด แต่ไม่สามารถตรวจสอบตามหลักฐานเดิมได้ จึงให้ผู้ขอรังวัด และเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำรังวัดชี้แนวเขตและปักหลักเขตตามเขตการครอบครอง แต่หลักเขตเก่า สูญหายจึงให้ทำการปักหลักเขตใหม่แทนและรังวัดใหม่ด้วยกล้องธีโอโดไลท์ซึ่งเป็นแผนที่ชั้นสอง ขึ้นรูปแผนที่มาตรฐาน ๑:๑๐๐๐ คำนวณเนื้อที่ทางพิภคฉากได้เนื้อที่ ๑ ไร่ ๘๔ ^๓/_{๑๐} ตารางวา เนื้อที่ น้อยกว่าเดิม ^๓/_{๑๐} ตารางวา รูปแผนที่ต่างจากเดิม ช่างรังวัดจึงทำการสอบสวนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้เป็นหลักฐานว่าไม่ได้มีการสมยอมแนวเขตเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายแต่อย่างใด ประกอบกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกได้มาระวังชี้และรับรอง แนวเขตที่ดินแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่าช่างรังวัดได้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ตามหลักวิชาแล้ว และถือได้ว่าแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวถูกต้องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นำทำการรังวัด เมื่อผลการรังวัดได้เนื้อที่ใกล้เคียงกับจำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเดิม แนวเขตที่ดิน ด้านทิศตะวันตกจึงมิได้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินตาม น.ส.ล. เลขที่ อย ๐๔๖๖ และที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดิน



เลขที่ ๖๐๑๑ ส่วนกรณีที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมและเนื้อที่ลดลงนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีสาเหตุมาจากวิธีการรังวัดที่แตกต่างไปจากวิธีเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ย่อมมีอำนาจแก้ไขรูปแบบที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวให้ตรงกับความเป็นจริงได้ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกรณีนี้มีได้เป็นผลให้โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๗๑ ประกอบกับมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๗๙ ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๑๔ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๓/๒๕๖๗)

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายฝากที่ดินและไถ่ถอนการขายฝากที่ดินที่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ขายฝากซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้รับซื้อฝากที่ดินย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไม่อาจนำที่ดินไปแบ่งขายต่อได้ แม้รายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งขายที่ดินพิพาท จะกระทำโดยเสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนการได้มาโดยสุจริตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ไม่อาจทำให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งขายดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อความปรากฏว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมน่าจะชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนเรื่องดังกล่าวตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบพยานหลักฐานและพยานบุคคล พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียในการเพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินดังกล่าว เพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินพิจารณารายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในเวลาที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขายฝากโฉนดตราจองเลขที่ ๑๒๕๐ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ ระหว่างนาย ส. ผู้รับซื้อฝาก กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ขายฝาก และในเวลาที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไถ่ถอนการขายฝากโฉนดตราจองดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ระหว่างนาย ส. ผู้รับซื้อฝาก กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ไถ่ถอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงย่อมไม่อาจไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม



ดังกล่าวด้วยตนเองได้ และเมื่อพิจารณารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทั้งสองครั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็น สอดคล้องกันว่า มีการปลอมบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนของจริง เป็นคนละคนกันกับสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่นำมาแสดงในการจดทะเบียนขายฝาก และไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาจำนวน ๓ ราย โดยพนักงานสอบสวนเห็นควรส่งฟ้องผู้ต้องหา ทั้งสามราย เนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสามรายร่วมกันปลอมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ และนำโฉนดตราจอง เลขที่ ๑๒๕๐ ไปทำนิติกรรมขายฝากไว้กับผู้ร้องสอด กรณีจึงมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การขายฝากและไถ่ถอนการขายฝากในโฉนดตราจองดังกล่าว เมื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง รายการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายฝากและไถ่ถอนการขายฝากจึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องสอดซึ่งรับซื้อฝากที่ดินโฉนดตราจองเลขที่ ๑๒๕๐ ตามรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายฝากเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ย่อมไม่ได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และไม่อาจนำที่ดินโฉนดตราจองดังกล่าวไปแบ่งขายให้แก่กรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยได้ แม้รายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการแบ่งขาย ที่ดินพิพาทระหว่างผู้ร้องสอดกับผู้ฟ้องคดี ได้กระทำโดยเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนการได้มา โดยสุจริตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ไม่อาจทำให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งขายที่ดินพิพาท ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อความปรากฏแก่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดทะเบียนแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทขายฝาก ประเภทไถ่ถอนการขายฝาก และแบ่งขายที่ดินในโฉนดตราจองเลขที่ ๑๒๕๐ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่าว ตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบ พยานหลักฐานและพยานบุคคล รวมทั้งมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ร้องสอด รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโฉนดตราจอง เลขที่ ๑๒๕๐ เพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอน ให้ยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ส่งรายงานผลการสอบสวนของ คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเพิกถอนรายการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว กรณีย่อมเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดทะเบียนแจ้งเอกสารรายการ



จดทะเบียนโดยตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๗/๒๕๖๗)

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

สิทธิในการครอบครองที่ดินและการขออนุญาตที่ดินตามหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) เป็นสิทธิของสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับการจัดที่ดินก่อนที่จะถึงแก่ความตาย ซึ่งสิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ จึงเป็นกองมรดกตกทอดแก่ทายาท ซึ่งการที่คณะกรรมการนิคมสร้างตนเองมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทนสมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่นิคมสร้างตนเองดังกล่าวยังคงมีอยู่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้สภาพของนิคมสร้างตนเองสิ้นสุดลงแล้ว ทายาทและผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลย่อมมีสิทธิในการขออนุญาตที่ดินจากหลักฐาน น.ค. ๓ ดังกล่าว ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้บัญญัติให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขจนครบถ้วน และได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) แล้ว ให้มีสิทธิขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ส่วนกรณีที่สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้น มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้คณะกรรมการนิคมสร้างตนเองมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิกแทนสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย อย่างไรก็ตาม การที่คณะกรรมการจะมีอำนาจพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทนสมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่นิคมสร้างตนเองดังกล่าวยังคงมีอยู่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้สภาพของนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทำให้ไม่มีคณะกรรมการที่จะดำเนินการดังกล่าว อีกทั้งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ยังให้ความสำคัญกับการตกทอดทางมรดก ดังจะเห็นได้จากมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ใดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดก หรือโอนไปยังสหกรณ์ที่ดินเป็นสมาชิกอยู่ แล้วแต่กรณี อันเป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการอยู่แล้ว จึงต้องใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ดังนั้น การที่



นาย ป. เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองกลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับ น.ค. ๓ เลขที่ ๙๕/๒๕๒๘ นาย ป. ย่อมเป็นผู้มีสิทธิที่จะขออนุญาตที่ดินสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่นาย ป. ได้ถึงแก่ความตาย โดยไม่ปรากฏว่า นาย ป. ได้ขอให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินแปลงนี้ สิทธิในการครอบครองที่ดินและการขออนุญาตที่ดินตาม น.ค. ๓ ดังกล่าวจึงยังเป็นสิทธิของนาย ป. อยู่ และเป็นสิทธิที่นาย ป. ได้รับก่อนที่จะถึงแก่ความตาย สิทธิดังกล่าวไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของนาย ป. จึงเป็นกองมรดกของนาย ป. ตามมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งตกทอดแก่ทายาทตามมาตรา ๑๕๙๙ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ป. ตามคำสั่งศาลจังหวัดภูเก็ต ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการทรัพย์สินมรดกของนาย ป. ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับสิทธิและมีสิทธิในการขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งเป็นกองมรดกของนาย ป. ด้วย ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขากลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งไม่รับคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖๖/๒๕๖๖)

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ใช่เกษตรกรตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าว ย่อมสิ้นสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ข. และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชอบที่จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณามีมติให้บุคคลดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ของระเบียบดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องให้บุคคลนั้นทำหนังสือแสดงเจตนาสละสิทธิในที่ดินที่ได้รับมาแต่อย่างใด

เมื่อมีผู้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดย่อมมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร กล่าวคือ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอดังกล่าว การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยังไม่พิจารณาหรือมีคำสั่งตามคำขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จ



ภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และได้ให้ถ้อยคำตามแบบสอบสวนสิทธิการถือครองที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๒๔ ก.) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยไม่ได้ระบุตัวตนว่าเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน หรืออื่น ๆ แต่ระบุตามข้อ ๑ ว่า อาชีพรับจ้างการเกษตร เท่านั้น ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เดินทางไปทำงานที่เกาะฮองกงในตำแหน่งแม่บ้านเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นวันหลังจากวันที่ได้ให้ถ้อยคำตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๒๔ ก. เพียงหนึ่งวัน จึงฟังได้ว่า ขณะที่ยื่นคำขอและให้ถ้อยคำตามแบบสอบสวนสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรเป็นหลัก คงเพียงมีอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวกับงานทางการเกษตรหรืออาชีพอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ใช่เกษตรกรตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือบุคคลผู้ยากจนในอันที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการป่าไผ่-นาขุม ระยะที่ ๑ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่อย่างใด การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเลขที่ ป.๕/๓๐-๑ ซึ่งต่อมาได้สับเปลี่ยนมาเป็นแปลงเลขที่ ป.๗/๒๘-๒ ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๓N๑E จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ใช่เกษตรกรที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว และไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมสิ้นสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ข. และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไม่ต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแสดงเจตนาสละสิทธิในที่ดินที่ได้รับมา แต่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอบที่จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมพิจารณา มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สิ้นสิทธิตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ของระเบียบดังกล่าว ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้ใดเข้าทำประโยชน์ ตนและครอบครัวได้เข้าครอบครองและแผ้วถาง ก่นสร้าง กับทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมทั้งมีหนังสือขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันเดียวกัน แต่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่พิจารณาหรือมีคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร กล่าวคือ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอดังกล่าว กรณีย่อมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร



ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ จึงต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีตามระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่า หรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือไม่ และมีคำสั่งเกี่ยวกับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๖๓/๒๕๖๖)

๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในระหว่างระยะเวลาการเช่านา หากผู้ให้เช่านาได้จดทะเบียนขายนาให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้มีหนังสือแสดงความจำนงจะขายน่ายื่นต่อประธานคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (ประธาน คชก. ตำบล) เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวันเพื่อให้ได้สิทธิซื้อนาดังกล่าวก่อนตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้เช่านาย่อมมีสิทธิซื้อนาคืนจากบุคคลภายนอกตามราคาและวิธีการชำระเงินที่บุคคลภายนอกซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่าราคาซื้อขายที่แท้จริงที่ผู้ให้เช่านากับผู้ซื้อตกลงซื้อขายกันเป็นจำนวนเงิน ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท มิใช่ราคา ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ได้มีการระบุในสัญญาซื้อขายที่ทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้เช่านาจึงพึงต้องซื้อคืนที่นาจากผู้ซื้อที่ดินดังกล่าว ในราคา ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เช่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๗๑ เนื้อที่รวม ๒๖ ไร่ ๑๙ ตารางวา ของนาย ส. เพื่อใช้ทำนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม่ได้ทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือ ต่อมา ในระหว่างระยะเวลาเช่านาย ส. ได้จดทะเบียนขายที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ร้องสอด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยนาย ส. ไม่ได้มีหนังสือแสดงความจำนงจะขายที่ดินพิพาทยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในสิบห้าวันเพื่อให้ได้สิทธิซื้อที่ดินดังกล่าวตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิซื้อนาคืนจากผู้ร้องสอด ในฐานะผู้รับโอน ตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้ร้องสอดซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งคดีนี้มีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากผู้ร้องสอด ในราคาเท่าใด โดยเห็นว่าคดีนี้แม้ตามพยานหลักฐานสัญญาขายรวมสองโฉนดระหว่างนาย ส. (ผู้ขาย) กับผู้ร้องสอด (ผู้ซื้อ) ที่ได้กระทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ระบุราคาซื้อขายที่ดินพิพาทไว้ ในราคา ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านาย ส. ได้รับชำระราคาเป็นตราพดเงินสดจำนวน ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท ที่ผู้ร้องสอดใช้ชำระราคาที่ดินพิพาทในวันเดียวกันกับที่ได้ไปทำสัญญาขายที่ดิน



พิพาท เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑๙ ตารางวา ซึ่งคิดเป็นราคาไร่ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามถ้อยคำของนาย ส. จริง
 ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าผู้ร้องสอดได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนาย ส. มาในราคาที่แท้จริงตามตราดเงินสด
 ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิซื้อที่นาคืนจากผู้ร้องสอดในราคาที่ผู้ร้องสอดได้ซื้อไว้จริง จำนวนเงิน ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท
 มิใช่จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
 การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังนั้น มติของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีซื้อที่นาคืนจากผู้ร้องสอดได้ในราคา
 ๖,๕๑๑,๘๗๕ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๕๗/๒๕๖๖)

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในการตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้จัดสรรที่ดินได้นำที่ดินที่กำหนดให้เป็นที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสียไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อใช้ปลูกสร้างบ้าน ทำให้ยังไม่มี การสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตามแผนผังที่ได้รับอนุญาต คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่จะต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น การที่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีมติให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดหาที่ดินและจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นใหม่ พร้อมอุปกรณ์ให้ได้ขนาดตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต เพื่อบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ให้ทำการจัดสรรที่ดินโครงการ ส. โดยตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินระบุว่า การจัดสรรที่ดินในส่วนบริการสาธารณะจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ๑ แห่ง ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔ ที่ได้กันพื้นที่ไว้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียจากที่ดินแปลงย่อยในโครงการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔ อันเป็นที่ตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียให้แก่บริษัทเอกชนรายอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโครงการ ข. เพื่อปลูกสร้างบ้านจำนวน ๓ หลัง บนที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อไม่มีที่ดินที่จะก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นขอแก้ไขที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสียให้ไปตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๖๑๑๓ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนพักผ่อนแทน แต่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินมีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแผนผังโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ ส. บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔ แต่กลับนำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔ ไปขายให้กับบริษัทเอกชนรายอื่นก่อนที่จะยื่นขอแก้ไขที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำให้เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินให้แก่แก้ไข



ที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสีย ก็ไม่มีที่ดินที่จะสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต จนกระทั่งต่อมาประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ในการตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขึ้นตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติตามผลการตรวจสอบว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ที่จะต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดหาที่ดินและจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นใหม่พร้อมอุปกรณ์ให้ได้ขนาดตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต เพื่อบำบัดน้ำเสียภายในโครงการภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๐/๒๕๖๗)

ประตูและรั้วของหมู่บ้านจัดสรรถือเป็นสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร เมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรร้องเรียนว่า ผู้จัดสรรที่ดินสร้างรั้วเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นประตูจนประตูมีขนาดเล็กลงเป็นเหตุให้การเดินผ่านเข้า-ออกไม่สะดวก คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินย่อมมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากเป็นไปตามข้อร้องเรียน คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำดังกล่าวและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดจะดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปตามขั้นตอนเพื่อให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรพิจารณา เจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว มีผลทำให้ผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร และทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ดังนั้น คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้

บริษัท ภ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่จัดให้มีสาธารณูปโภคภายในที่ดินที่จัดสรรตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประกาศ



ของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น โดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับเดียวกัน ต่อมา เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวต่อไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแล้ว คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำความดังกล่าวและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ระบุประตูละระที่พิพาทของหมู่บ้านจัดสรรในรายละเอียดโครงการจัดสรรที่ดินที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สร้างประตูละระที่พิพาทขึ้นมาตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่มีไม่สมาชิกเข้ามาใช้สาธารณูปโภคของโครงการ หรือเข้ามาก่อความเดือดร้อนแก่สมาชิกผู้ซื้อที่ดินโครงการจัดสรร ประตูละระที่พิพาทจึงเป็น สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามสัญญา อันเป็นสาธารณูปโภคตามค่านิยมในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และตกอยู่ภายใต้การจ่ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่บำรุงรักษา และจะกระทำการใดให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ เมื่อผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้ซื้อบ้านพักในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวซึ่งเป็นที่พักที่ตั้งอยู่นอกรั้วของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ได้ร้องเรียนให้มีการสร้างรั้วเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นประตูจนประตูมีขนาดเล็กลง เป็นเหตุให้การเดินผ่านเข้า-ออกไม่สะดวก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สร้างรั้วเพิ่มเติมเป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ หรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดินถึงกรณีดังกล่าวและก่อนที่จะ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครจะมีหนังสือถึงสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ เจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แล้ว กรณีจึงมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรร และทำให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประตูละระที่พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม



โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และรูปถ่ายประตูรั้วพืพาทว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม มีการติดตั้งเครื่องเปิดปิดประตูรั้วด้วยระบบไฟฟ้า และผู้ฟ้องคดีได้รับมอบกุญแจและรีโมทประตูรั้วพืพาทเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการออกคำสั่งให้มีการรื้อถอนประตูและรั้วที่พืพาท จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๓๐/๒๕๖๗)

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

เมื่อถนน (สะพาน) ข้ามคลองเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ถนน (สะพาน) ดังกล่าวย่อมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปมีหน้าที่จะต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไป และจะกระทำการใดให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกไม่ได้ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา ๕๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนโคมไฟประดับที่ทดลองติดตั้งเพิ่มเติมนั้นมิใช่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้นตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต ย่อมไม่ถึงเป็นสาธารณูปโภคตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้น การรื้อถอนโคมไฟประดับดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ

ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กำหนดให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นย่อมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และผู้จัดสรรที่ดินจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป



หรือเสื่อมความสะอาดก็มีได้ ส่วนข้อ ๓๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ทำการจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้จำหน่ายที่ดินจัดสรรไปแล้วบางส่วน หรือได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือได้ปรับปรุงที่ดินจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรมไปแล้วบางส่วน หากได้ยื่นรายการและแสดงหลักฐานตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ก็ให้ทำการจัดสรรที่ดินนั้นต่อไปได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ เว้นแต่กิจการอันเป็นสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ให้อยู่ภายใต้บังคับข้อ ๓๐ ด้วย

แม้ต่อมาได้มีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็มีบทบัญญัติในทำนองเดียวกันกับข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซึ่งมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้ให้อำนาจคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด คณะอนุกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการฯ มอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะอาดและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น โดยที่มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติเดียวกันได้อนุโลมให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดี บริษัท น. และบริษัท พ. ได้ร่วมกันทำการจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ มีผลใช้บังคับ แต่ได้ยื่นคำขอจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินภายหลังจากที่ประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ทำให้กิจการอันเป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้บังคับข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ปรากฏหลักฐานในสำเนาแผนที่ส่งเขมือค่าของจัดสรรที่ดิน (จ.ส. ๑) ว่า ผู้ทำการจัดสรรที่ดินได้จัดให้มีถนน (สะพาน) ข้ามคลองระหัดสริเวณซอย ๓/๑ และซอย ๓/๒ มาแล้วตั้งแต่เริ่มโครงการ กรณีจึงถือได้ว่า ถนน (สะพาน) ข้ามคลองระหัดสริเวณซอย ๓/๑ และซอย ๓/๒ เป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ถนน (สะพาน) ดังกล่าวย่อมตกอยู่ในภาระจ่ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และผู้จัดสรรที่ดินจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะอาดก็มีได้ตามข้อ ๓๒ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ เมื่อต่อมาผู้จัดสรรที่ดินได้รื้อถอนถนน (สะพาน) บริเวณซอย ๓/๑ และซอย ๓/๒ ออกไป ตามคำสั่งของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และปัจจุบันบริษัท น. ดำเนินการก่อสร้างสะพานบริเวณซอย ๓/๑ ขึ้นทดแทนเพียงแห่งเดียว โดยที่ยังมิได้ก่อสร้างสะพานบริเวณซอย ๓/๒ ขึ้นทดแทน กรณีย่อมทำให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่อาจใช้ถนน (สะพาน) ข้ามคลองระหัดสริเวณซอย ๓/๒ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินแต่เดิมเป็นทางสัญจรได้ อันเป็นกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินทำให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะอาดตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ



การจัดสรรที่ดินฯ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา ๕๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกับบริษัท น. และบริษัท พ. ผู้จัดสรรที่ดิน ดำเนินการก่อสร้างสะพานที่บริเวณ ซอย ๓/๒ ที่รื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับโคมไฟส่องสว่างที่ผู้ฟ้องคดีและบริษัททั้งสองได้ดำเนินการรื้อถอนออกไป เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนมากว่า พบปัญหาจากแสงไฟกระทบเข้าตา เวลาขับรถในช่วงกลางคืน ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นเพียง โคมไฟที่ผู้ฟ้องคดีและบริษัททั้งสองทดลองติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามเท่านั้น มิใช่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้นตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตตามคำนิยามคำว่า “สาธารณูปโภค” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ การที่ผู้ฟ้องคดีและบริษัททั้งสอง รื้อถอนโคมไฟประดับดังกล่าวย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายออมลดไปหรือ เสื่อมความสะดวกตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกับบริษัท น. และบริษัท พ. ผู้จัดสรรที่ดิน ดำเนินการจัดทำเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหลอดไฟฟ้าให้สามารถส่องสว่างได้ตามปกติให้คงสภาพเช่นที่ได้จัดทำขึ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๗๙/๒๕๖๗)

๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

การที่นิติบุคคลอาคารชุดรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมาจากเจ้าของห้องชุด แทนการชำระหนี้ค่าส่วนกลาง หนี้ค่าส่วนกลางที่เจ้าของห้องชุดค้างชำระไว้ย่อมเป็นอันระงับ และโดยที่ห้องชุดดังกล่าวเป็นส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล จึงเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล มิใช่ทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อนำมาจำหน่ายและ



นำเงินมาชำระคืนค่าส่วนกลางต่อไป ห้องชุดที่ได้รับมาไถ่ยืมไม่ใช่การรับให้มาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในลักษณะที่จะให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง และแม้การมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดดังกล่าวจะทำให้นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ตามกฎหมายในอันที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต ก็เป็นในทางปกติของการใช้ทรัพย์สินนั้น ไม่ได้ทำให้การรับโอนห้องชุดดังกล่าวเป็นการซื้อหรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ที่จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด เมื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้มีหนังสือรับรองการปลอดหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อประกอบการขอโอน อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุขัดข้องอื่น ๆ ในการจดทะเบียน การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนห้องชุดดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นการรับโอนอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และผู้ขอไม่ได้แสดงรายงานการประชุมที่มีมติของเจ้าของร่วมในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของเจ้าของร่วมในอาคารชุด เนื่องจากเจ้าของร่วมมีหน้าที่ต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางหรือตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุดตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การซื้อหรือรับการให้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ย่อมต้องเป็นการซื้อหรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันและอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้องนำมาใช้เพื่อประโยชน์เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท ก. ซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุด จำนวน ๖ ห้อง ได้ค้างชำระค่าส่วนกลางต่อนิติบุคคลอาคารชุด พ. (ผู้ฟ้องคดี) และผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ก. ต่อศาลจังหวัดพัตยาเพื่อขอให้ชำระหนี้ค่าส่วนกลาง ต่อมา คู่ความได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจำเลยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด จำนวน ๑ ห้อง ให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างชำระ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงยอมรับการชำระหนี้โดยอื่นแทนการชำระหนี้ค่าส่วนกลางที่เป็นเงิน เป็นเหตุให้หนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างชำระเป็นอันระงับ และโดยที่ห้องชุดดังกล่าวเป็นส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล จึงเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ และเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเจ้าของร่วม



เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อนำมาจำหน่ายและนำเงินมาชำระคืนค่าส่วนกลางต่อไป ห้องชุดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมาไว้จึงไม่ใช่การรับให้มาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมในลักษณะที่จะให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง และแม้การมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดดังกล่าวจะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามกฎหมายในอันที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตก็ตาม ก็เป็นในทางปกติของการใช้ทรัพย์สินนั้น แต่ไม่ได้ทำให้การรับโอนห้องชุดดังกล่าวเป็นการซื้อหรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง กรณีจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ที่จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด เมื่อปรากฏว่าการโอนห้องชุดครั้งดังกล่าว ผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือรับรองการปลอดหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อประกอบการขอโอน อันเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๒๙ วรรคสอง ครบถ้วนแล้ว อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุขัดข้องอื่น ๆ ในการจดทะเบียน การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนห้องชุดเลขที่ ๒๕๑/๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าเป็นการรับโอนอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และผู้ขอไม่ได้แสดงรายงานการประชุมที่มีมติของเจ้าของร่วมในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๓/๒๕๖๗)

๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๕

คติปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

เมื่อมีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จ อันถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของการทะเบียนราษฎรตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ นายทะเบียนจึงมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานใด ๆ ได้ตามความจำเป็น และหากผลการตรวจสอบปรากฏพยานหลักฐาน ชัดชัดว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนซึ่งเชื่อได้ว่าการมีชื่อ และรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อหรือรายการบุคคลของผู้อื่น นายทะเบียนมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน หรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียน ดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขข้อความหรือปรับปรุงรายการทะเบียนให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อพิจารณา จากเอกสารพยานหลักฐาน รวมทั้งบันทึกถ้อยคำของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของนายทะเบียน พบความไม่สอดคล้องกันในเรื่องวันเกิดและอายุของบุคคล ผู้ถูกร้องเรียน ความผิดปกติเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนราษฎรและการฝากครรภ์ อีกทั้ง ผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติการณ์บ่งชี้ว่าไม่ดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) เพื่อยืนยันความเป็นมารดาและบุตร ทั้งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความอันไม่อาจ ปฏิเสธได้ กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนแจ้งเกิดอันเป็นเท็จ คำสั่งจำหน่ายรายการบุคคล ของผู้ถูกร้องเรียนในรายการทะเบียนราษฎร จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อร้องเรียนของนางสาว ส. ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ร้อง ในคดีนี้มีความเกี่ยวพันกันกับผู้ฟ้องคดีและมารดาของผู้ฟ้องคดี อันถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุ อันควรสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของการทะเบียนราษฎรในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) โดยอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะผู้อำนวยการทะเบียนกลางและเป็นนายทะเบียน ประจำสำนักทะเบียนกลาง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร ทว่าราชอาณาจักร จึงมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อ พิจารณาจากเอกสารพยานหลักฐาน รวมทั้งบันทึกถ้อยคำของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว เห็นได้ว่า ใบสูติบัตรของผู้ฟ้องคดีและใบรับแจ้งการเกิดระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ แต่ทะเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ วันเดือนปีเกิด ของผู้ฟ้องคดีในสูติบัตรและทะเบียนแสดงผลการเรียนจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดี



เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ ตามที่ปรากฏในสูติบัตรจริง ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มเรียนชั้นอนุบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ อันแสดงให้เห็นว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มเรียนชั้นอนุบาล ผู้ฟ้องคดีจะมีอายุเพียงหนึ่งขวบเจ็ดเดือนเท่านั้น และเป็นการเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ถึง ๒ ปี ส่วนหลักฐานตามใบสูติบัตรของเด็กหญิง ด. (ผู้ถูกกล่าวหาว่าสวมตัวใช้ชื่อเป็นผู้ฟ้องคดี) ระบุว่าเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ มีการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านของนาง พ. ผู้แจ้งเกิดและขอออกสูติบัตรใหม่ในนามของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ แต่หลังจากนั้น ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางทะเบียนอีก รวมทั้งไม่มีการทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่ออายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ด้วย ประกอบกับทะเบียนประวัติผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ และแบบแสดงความจำนงขอมีทะเบียนผู้ป่วยใหม่รายผู้ฟ้องคดีระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ ซึ่งไม่สอดคล้องกับอายุของผู้ฟ้องคดีตามที่ปรากฏในใบสูติบัตร แต่กลับตรงกับวันเดือนปีเกิดของเด็กหญิง ด. กรณีจึงเชื่อได้ว่า มารดาของผู้ฟ้องคดีแจ้งข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่แท้จริง คือ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ เพื่อมิให้แพทย์วินิจฉัยโรคและจ่ายยาผิดพลาดอันจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับในการสอบสวนข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า มีพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดี ๑ คน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านให้การว่า ผู้ทำคลอดผู้ฟ้องคดี คือ หมอตำแยในหมู่บ้าน ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่ผู้ฟ้องคดีและเด็กหญิง ด. จะเกิด พยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีรายนี้จึงไม่น่าหนักหนาเชื่อถือ ส่วนพยานซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้มีลายมือชื่อเป็นผู้รับแจ้งในใบรับแจ้งการเกิดของผู้ฟ้องคดีก็ให้การสอดคล้องกับคำให้การของผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านที่มีการอ้างว่าเป็นสถานที่เกิดของผู้ฟ้องคดีว่า ไม่เคยเห็นว่ามี การตั้งครรภ์หรืออุ้มท้องหรือคลอดบุตรตามหลักฐานการรับแจ้งการเกิดแต่อย่างใด อีกทั้ง บ้านที่มีการอ้างว่าเป็นสถานที่เกิดของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพียง ๑.๕ กิโลเมตร แต่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการฝากครรภ์ของมารดาผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากขณะตั้งครรภ์มารดาผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งมีความเจริญเป็นอย่างมาก และมารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นถึงภรรยาของนายตำรวจยศพันตำรวจตรี ย่อมต้องมีฐานะทางสังคมอยู่บ้าง กรณีจึงเป็นไปได้ที่จะไม่มีการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลตำรวจ หรือสถานพยาบาลอื่นที่อยู่ใกล้เคียง คำให้การเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ดังกล่าวจึงไม่น่าหนักหนาฟังได้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ก่อนมีการยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้มีการไกล่เกลี่ยโดยมารดาของผู้ฟ้องคดีรับว่าจะพาผู้ฟ้องคดี ไปตรวจสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) แต่ปรากฏว่า ไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า แม้การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ตาม แต่ก็ใช่วิธีที่สามารถทำได้ โดยสะดวกและเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความอันไม่อาจปฏิเสธได้ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดี คือ เด็กหญิง ด. เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นบุตรของนาง จ. กับดาบตำรวจ ก. ผู้กล่าวอ้างเป็นมารดาผู้ฟ้องคดีแจ้งการเกิดอันเป็นเท็จให้เด็กหญิง ด. สวมตัว แจ้งการเกิดเป็นผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการเขตประเวศ ในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่น เขตประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งจำหน่ายรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีในรายการทะเบียนราษฎร



ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔/๒๕๖๗)

โดยที่การมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสกุลเป็นคำสั่งทางปกครอง ที่นายทะเบียนท้องที่มิอาจริเริ่มการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครองได้โดยไม่มีคำขอและไม่มี หลักฐานให้ตรวจสอบอย่างครบถ้วน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขอตามแบบแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื่อสกุล พ.ศ. ๒๕๕๑ แสดงความประสงค์ ขอเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อนายทะเบียนท้องที่ เพียงแต่มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลเท่านั้น จึงไม่อาจถือได้ว่า หนังสือข้างต้นเป็นคำขอให้เปลี่ยนชื่อสกุลตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดี มิได้แสดงหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและหนังสือสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุญาต เปลี่ยนชื่อสกุลให้นายทะเบียนท้องที่ทำการตรวจสอบ การที่นายทะเบียนท้องที่ไม่ดำเนินการ เปลี่ยนชื่อสกุลให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

โดยที่การมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสกุลเป็นคำสั่งทางปกครองที่นายอำเภอเถิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะนายทะเบียนท้องที่ มิอาจริเริ่มการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครองได้ โดยไม่มีคำขอและไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบอย่างครบถ้วน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ยื่นคำขอตามแบบ ข.๑ แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ แสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งความประสงค์ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุล ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าหนังสือฉบับข้างต้นเป็นคำขอให้เปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบที่กำหนดไว้ ในระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้แสดงหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและหนังสือสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนชื่อสกุลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการตรวจสอบแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลให้กับผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๒ ของระเบียบฉบับเดียวกัน และเมื่อยังไม่มีคำขอ เปลี่ยนชื่อสกุลที่ผู้ฟ้องคดียื่นตามแบบ ข.๑ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนชื่อสกุลผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดียังมิได้ มีสถานะเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังไม่มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการ พิจารณาทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี หรือดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ของคำขอหรือแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้นำแบบคำร้อง ช.๑ มาให้ผู้ฟ้องคดีกรอกข้อความและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๕๓/๒๕๖๗)

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

เมื่อเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความมุ่งหมายที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายใด ๆ ขึ้นภายในราชอาณาจักร การแปลความบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตีความไปตามเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการล่องละเมิดทางเพศเด็กนอกราชอาณาจักร โดยได้รับการตัดสินให้ควบคุมความประพฤติเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ซึ่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการล่องละเมิดทางเพศเด็กถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและควรได้รับการปกป้องมิให้เกิดเหตุร้ายทำนองนี้ขึ้นภายในราชอาณาจักร แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการควบคุมความประพฤติจนครบกำหนดเป็นเวลานานกว่า ๑๖ ปี และไม่เคยกระทำความผิดตลอดเวลาที่ได้เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งไม่เคยมีพฤติกรรมหรือมีเหตุที่น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมก็ตาม แต่การเคยมีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวมาก่อน ถือว่าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นที่น่าสนใจว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมและมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ระบุเหตุผลในการประกาศใช้ว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ฉะนั้น การแปลความบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตีความไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีความมุ่งหมายจะป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายใด ๆ ขึ้นภายในราชอาณาจักร เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการล่องละเมิดทางเพศเด็กที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและควรได้รับการปกป้องมิให้เกิดเหตุขึ้นภายในราชอาณาจักร แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการควบคุมความประพฤติจนครบกำหนดเป็นเวลานานกว่า ๑๖ ปี และตลอดเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทำความผิด ไม่เคยถูกดำเนินคดีอาญาหรือต้องคำพิพากษา หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ รวมทั้งไม่เคยมีพฤติกรรมหรือมีเหตุที่น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีเคยมีประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวมาก่อน ก็เข้าข่ายว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นที่น่าสนใจว่าเป็นภัยต่อสังคมและมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ แล้ว ทั้งนี้ ทำนองเดียวกับมาตรา ๑๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีประวัติอาชญากรรมเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ้นโทษมานานเพียงใด ก็ยังคงมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจำเป็นต้องเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นคู่ความในคดี



ของศาลยุติธรรม และต้องพบพนักงานคุมประพฤติของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีสามารถมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แทนผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๙๔/๒๕๖๖)

คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาต ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยต้องไม่เป็นการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) อันเป็นกรณีที่นายทะเบียน ไม่อาจพิจารณาอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองย่อมมี อำนาจออกคำสั่งให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุแห่งการฟ้องคดี งานใดที่ไม่ได้มีประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กำหนดห้ามคนต่างด้าวทำ คนต่างด้าวจะทำงานนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชกำหนดดังกล่าว และคนต่างด้าวซึ่งจะขออนุญาตทำงานได้นั้น จะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง โดยมีใช้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) จึงเป็นกรณีที่นายทะเบียนไม่อาจพิจารณาอนุญาตให้ทำงานได้ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชกำหนดเดียวกัน และแม้ว่าบริษัท ย. นายจ้างของผู้ฟ้องคดี จะได้รับ บัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งทำให้ได้รับสิทธิในการนำคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนให้นำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดี เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เข้าลักษณะเป็นคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อทำงานอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงาน ของคนต่างด้าว ซึ่งต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งใช้บังคับขณะเกิดเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้บัญชาการสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการออกคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ แม้จะไม่มีกระบวนทักขมูลผู้ฟ้องคดีในระบบบัญชี



รายชื่อคนต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านตรวจคนเข้าเมืองฯ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ได้สั่งการให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ นั้น การกระทำความผิดเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบันทึกรายชื่อและเพิ่มเติมข้อมูลคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์สมควรมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองในการพิจารณามีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร จึงเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ได้สั่งการให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบดังกล่าว จึงยังมิได้เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการบันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นบุคคลต้องห้ามฯ ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๗/๒๕๖๖)

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชำระบัญชียอมขาดหมายได้ว่า ผลแห่งคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ยังไม่ถึงที่สุดอาจทำให้บริษัทตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ การมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท และการยื่นคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕๐ มาตรา ๑๒๕๙ และมาตรา ๑๒๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือไม่ได้ว่าการชำระบัญชีของบริษัทได้เสร็จสิ้นลงแล้ว การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทย่อมมีอำนาจ



เพิกถอนคำสั่งเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเป็นต้นไปได้ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท ผ. มีหน้าที่ชำระสะสางการทำงานของบริษัท
ให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น และมีอำนาจ
ตามมาตรา ๑๒๕๙ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการแก้ต่างว่าต่างในนามของ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในกรณีคดีพิพาทอันเป็นแพ่ง หรืออาญาทั้งปวง และทำประนีประนอมยอมความ
อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังเป็นกรรมการบริษัท ผ. ย่อมต้องทราบมาโดยตลอดว่าบริษัทดังกล่าวถูกฟ้องเป็นจำเลย
ในคดีที่กรรมการค้าต่างประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโจทก์ร่วมกันฟ้องเรียกคืนเงินชดเชยค่าขนส่ง
และค่าส่วนต่างราคาตามโครงการยกระดับราคาหัวมันสำปะหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาตัดสินของศาลยุติธรรม และคดียังไม่ถึงที่สุด ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ชำระบัญชีย่อมคาดหมายได้ว่า
ผลแห่งคดีอาจทำให้บริษัท ผ. ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ เพื่ออนุมัติเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท ผ.
และยื่นคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕๐ มาตรา ๑๒๕๙
และมาตรา ๑๒๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการชำระบัญชีของบริษัท ผ.
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงบุคคล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และรายงาน
การประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบรายงานการชำระบัญชีในขณะ
ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี ก็ไม่ทำให้เป็นการชำระบัญชีถึงที่สุดตามมาตรา ๑๒๗๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า บริษัท ผ. ยังมีหนี้สินที่ต้องชำระให้กับกรรมการค้า
ต่างประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีโดยยังไม่ได้ชำระสะสางให้เสร็จสิ้น การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคต
ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
ของบริษัท ผ. โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นต้นไป จึงเป็นการกระทำ
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการค้าภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๒/๒๕๖๖)



๕. งานทะเบียนการพนัน

เมื่อการพนันตามคำขออนุญาตเล่นการพนัน ประเภททำนายผลการแข่งขันกีฬา ไม่มีกฎหมายกำหนดชื่อและเงื่อนไขในการให้อนุญาตไว้ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจึงไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตตามคำขอได้ ส่วนคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใด ที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง แม้จะมีกฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตในการออกใบอนุญาตได้ แต่การจะพิจารณาอนุญาตตามคำขอหรือไม่นั้น จะต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เมื่อมติคณะรัฐมนตรีกำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลได้ออกสลากตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่มุ่งขจัดแหล่งอบายมุขต่าง ๆ การที่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ไม่อนุมัติให้มีการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุอันสมควรแล้ว

คดีนี้ บริษัท ส. (ผู้ฟ้องคดี) มีคำขอแยกออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ คำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโดยการออกสลากสวัสดิการสังคมออนไลน์และสลากแบบชุด และคำขออนุญาตเล่นการพนันโดยการจัดให้มีการทำนายผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยในส่วนของคำขออนุญาตเล่นการพนันโดยการจัดให้มีการทำนายผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภานั้น เป็นคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการทาย การทำนายผลการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีลักษณะเป็นการเล่นการพนันอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งจะพนันหรือจะจัดให้มีการพนันกันได้ เฉพาะการเล่นพนันที่ระบุชื่อและเงื่อนไขการอนุญาตไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ไม่ปรากฏชื่อและเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับการเล่นพนันประเภทการทำนายผลการแข่งขันกีฬาแต่อย่างใด ดังนั้น คำขออนุญาตเล่นการพนันโดยการจัดให้มีการทำนายผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท จึงเป็นคำขอที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี สำหรับคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโดยการออกสลากสวัสดิการสังคมออนไลน์และสลากแบบชุดนั้น เป็นคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันประเภทสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ในลำดับที่ ๑๖ ซึ่งจะจัดให้มีการเล่นได้ต่อเมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ตามมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยนายอำเภอเมืองนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง ค. (๑๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เมื่อปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ



จังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตตามข้อ ๔ ค. ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโดยการออกสลากสวัสดิการสังคมออนไลน์และสลากแบบชุดตามคำขอของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีข้างต้น เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจ ซึ่งแม้พระราชบัญญัติการพนันฯ จะไม่มีบทบัญญัติให้การออกใบอนุญาตและการอนุมัติขององค์กรเจ้าหน้าที่จะต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็ตาม แต่เมื่อการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการไม่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันฯ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ได้คำนึงถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ห้ามมิให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดออกสลากตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดในลักษณะเดียวกันอีก เว้นแต่สลากกาชาดและสลากออมสิน ประกอบกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งขจัดแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยลดจำนวนการเล่นการพนันให้น้อยลง เพื่อมิให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาการพนันอันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมและความยากจน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุอันสมควร

นอกจากนี้ แม้มาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดกรณีพิพาท และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพไว้ โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน แต่หากการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพนั้นจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือผลประโยชน์ส่วนรวมแล้ว รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติให้รัฐมีอำนาจกำหนดข้อห้ามหรือข้อจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่รัฐตราขึ้นได้ และโดยที่การเล่นการพนันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรม ความยากจน ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รัฐจึงจำต้องตราพระราชบัญญัติการพนันฯ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการเล่นการพนัน โดยกำหนดประเภทของการพนันที่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาด และกำหนดประเภทของการพนันที่จะจัดให้มีการเล่น หรือเข้าเล่นได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการที่จัดให้มีการเล่นพนัน แต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน มิให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการพนัน และเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อนุมัติและไม่ออกใบอนุญาตตามคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองให้แต่อย่างใด อีกทั้ง แม้ผู้ฟ้องคดีและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกัน แต่ก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันในสาระสำคัญ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิเสธคำขออนุญาตออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓/๒๕๖๗)



๖. งานทะเบียนสมาคม

หน้าที่ของกรรมการสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งนายกสมาคมย่อมมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการดำเนินกิจการของสมาคมมาปณิกสงเคราะห์ของสหกรณ์ และการเป็นผู้แทนของสมาคมฯ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาคมฯ และของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยกระทำความผิดอาญาร่วมกันมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมีปลอม ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตำแหน่งนายกสมาคมย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของสมาชิกในสมาคมฯ และบุคคลภายนอก พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ซึ่งแม้ศาลยุติธรรมจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษจำคุกไว้ก่อนแต่กรณีดังกล่าวก็เป็นเพียงการใช้มาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดเท่านั้น ไม่ใช่กรณีที่ศาลเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นการกระทำความผิด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและนายกสมาคมฯ ได้ การที่นายทะเบียนสมาคมมีคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสมาคมฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่หน้าที่ของกรรมการสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งนายกสมาคมย่อมมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการดำเนินกิจการของสมาคมมาปณิกสงเคราะห์ของสหกรณ์ และการเป็นผู้แทนของสมาคมฯ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาคมฯ และของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดอาญาร่วมกันมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมีปลอม ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตำแหน่งนายกสมาคมฯ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของสมาชิกในสมาคมฯ และบุคคลภายนอก พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้กระทำลงไปนั้นจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีในอันที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตำแหน่งนายกสมาคมฯ ของสหกรณ์ดังกล่าว และแม้ว่าศาลยุติธรรมจะได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับผู้ฟ้องคดีโดยให้รอการลงโทษจำคุกไว้ก็ตาม แต่โดยที่การให้รอการลงโทษจำคุกไว้เป็นแต่เพียงการใช้มาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา โดยศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้ขึ้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สำนึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้ขึ้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนดเท่านั้น หาใช่เป็นกรณีที่ศาลเห็นว่าการกระทำที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำลงไปนั้นไม่เป็นการกระทำความผิด ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และเป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ ของสหกรณ์ตามข้อ ๓ (๒) (ข)



ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองขลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสมาคมฯ และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเช่นเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๓๐๗/๒๕๖๖)



บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

- การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

การที่กรมทางหลวงก่อสร้างและขยายทางหลวงเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้กรมทางหลวงทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่กรมทางหลวงไม่ได้ทำการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงถือได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการที่กรมทางหลวงมิได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว และเมื่อกรมทางหลวงมิได้แก้ไขให้การระบายน้ำที่ไหลผ่านและออกจากทางหลวงไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้โดยสะดวก เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีต่อเนื่องตลอดมา กระทั่งต่อการที่จะอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขและรวมถึงทรัพย์สินได้รับความเสียหายด้วย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลปาลัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา พร้อมบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว ได้รับความเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๖ สายอำเภอแม่จัน-อำเภอเชียงแสน โดยระดับทางหลวงที่สร้างใหม่สูงกว่าระดับทางหลวงเดิมประมาณ ๑ เมตร เป็นเหตุให้น้ำไหลจากทางหลวงลงมาท่วมขังภายในบ้านของผู้ฟ้องคดีจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติและทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขไม่ให้น้ำไหลจากทางหลวงลงสู่บ้านของผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๖ พื้นที่ริมทางหลวงดังกล่าวมีร่องระบายน้ำตลอดแนวทั้งสองฝั่งทาง และมีท่อระบายน้ำใต้ทางหลวงอยู่หลายแห่ง เมื่อฝนตกน้ำฝนจะไหลจากผิวทางจราจรลงในร่องระบายน้ำที่อยู่ริมทางและไหลไปยังพื้นที่ที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม โดยมีได้ไหลลงไปยังบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยตรง น้ำจึงไม่ท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดี ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างและขยายทางหลวงดังกล่าวเต็มพื้นที่เขตทางหลวง มีผลทำให้ทางเท้าที่อยู่ริมทางหลวงติดกับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี และทำให้บ้านของผู้ฟ้องคดีอยู่ในพื้นที่ระดับต่ำกว่าผิวทางจราจร เมื่อพื้นที่ในบ้านและรอบบ้านของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นพื้นที่ระดับต่ำกว่าทางหลวงและเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ จึงเห็นได้ว่า เมื่อถึงช่วงฤดูฝนและฝนตกย่อมมีผลให้น้ำฝนที่ตกลงบนผิวทาง



ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๘.๔ ตารางวา และเนื้อที่ ๑ งาน ๒๙.๙ ตารางวา ตามลำดับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ติดต่อกัน ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนกาฬสินธุ์-ลำชี ระหว่าง กม. ๒+๖๓๖-กม. ๓+๒๙๖ ระยะทางรวม ๐.๖๖ กิโลเมตร บริเวณชุมชนบ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีขนาดกว้าง ๓๗.๑๒ เมตร ทำให้ต้องรื้อถอนประตูหน้าบ้าน เสาค้ำยันรั้วลวดหนาม และหลังคาโครงเหล็กสังกะสี นอกจากนี้ ราษฎรในหมู่บ้านยังถูกขูด และต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งค่าต้นไม้ที่ได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือร่วมกันชดใช้เงินจากการทำถนนรุกรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำการสำรวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงแผ่นดินและต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดินสายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-สุรินทร์-ปราสาท-ช่องจอม ตอนกาฬสินธุ์-กมลาไสย-ร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๑๓ ขึ้นใช้บังคับ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-สุรินทร์-ปราสาท-ช่องจอม ตอนกาฬสินธุ์-กมลาไสย-ร้อยเอ็ด ในท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๔ ขึ้นใช้บังคับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวง ตามส่วนที่ ๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยข้อ ๗๐ ถึงข้อ ๗๓ กำหนดว่า เมื่อพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับแล้ว กรมสิทธิในทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนตกเป็นของรัฐเมื่อเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ปิดแจ้งความไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ ที่ว่าการอำเภอซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ แสดงว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีความจำนองจะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินที่อยู่ในเขตเวนคืน และส่งแจ้งความดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะถูกเวนคืนแต่ละคน และได้มีหนังสือแจ้งกำหนดวันที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงถูกเขตเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินฯ พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่า หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ได้ปิดแจ้งความไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ ที่ว่าการอำเภอ แสดงความจำนองที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ส่งแจ้งความดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน และมีหนังสือแจ้งกำหนดวันที่จะเข้าครอบครอง



ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพิพาทในขณะนั้นทราบกรณีจึงต้องรับฟังว่า อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ปฏิบัติตามส่วนที่ ๓ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง หมวด ๑ วิธีการเวนคืน ข้อ ๗๐ ถึงข้อ ๗๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๔๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จึงไม่ทำให้ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ โดยยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินและผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอน ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนกาฬสินธุ์-ลำชี ระหว่าง กม. ๒+๖๓๖-กม. ๓+๒๙๖ ระยะทาง ๐.๖๖ กิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก่อสร้างและขยายทางหลวงรुक้าเข้าไปในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างและขยายทางหลวงรुक้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งที่ดินส่วนที่ถูกรุก้ามีสภาพเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจจะคืนที่ดินส่วนที่รุก้าดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ราคาที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๖,๕๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เจ้าของที่ดินที่ถูกเขตทางหลวงดังกล่าวได้รับเป็นค่าทดแทนที่ดิน ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับทางราชการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีคำขอมาในคำฟ้อง แต่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจึงกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้นเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเกินคำขอ ซึ่งต้องห้ามตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองตามข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๑๙/๒๕๖๖)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเรียนจบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรสี่ปี แต่ไม่มีสิทธิสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื่องจากสภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตรให้แก่สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสามย่อมเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล การกระทำของสถาบันการศึกษาจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีทั้งสามศึกษาครบตามหลักสูตรสี่ปีการศึกษา ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับการอนุมัติปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาวิทยาลัยนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับการอนุมัติปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่สามารถสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ โดยสภาการพยาบาลแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไม่ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลครบสี่ปีการศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินกิจการและกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรสี่ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้มีสิทธิสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการสภาการพยาบาลมีมติยังไม่ให้การรับรอง เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในด้านอาจารย์ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดส่งรายงานการประเมินฯ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่สภาการพยาบาลได้มีหนังสือแจ้งมีมติไม่รับรอง เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งรายงานการประเมินฯ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่สภาการพยาบาลได้มีหนังสือแจ้งว่าเนื่องจากสภาการพยาบาลมีมติไม่รับรองคณะพยาบาลศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น สภาการพยาบาลจึงไม่สามารถดำเนินการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่มีสิทธิสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งที่ได้ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครบทุกวิชาทั้งสี่ปีการศึกษา เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร



พยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามมติของคณะกรรมการสภาการพยาบาล เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลตามข้อ ๙ และข้อ ๒๘ ของข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเหตุให้สภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตครบสี่ปีการศึกษา อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามและจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาและค่าเสียหายในช่วงเวลา ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่อาจสมัครสอบและเวลาที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นค่าเสียหายที่ไม่อาจ คำนวณเป็นจำนวนเงินที่แน่ชัดได้ แต่เป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสมควรได้รับการเยียวยา ในส่วนของค่าลงทะเบียนเรียนนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับประโยชน์จากการศึกษา ศาลจึงไม่กำหนด ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔๐/๒๕๖๖)

๒) หน้าที่ในการบำรุงรักษาทางบก

การที่เทศบาลไม่ซ่อมแซมไหล่ทางของถนนที่ทรุดตัวและดินเลื่อนไหลให้มี สภาพปกติและปลอดภัย แม้จะถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางบกตามที่กฎหมาย ว่าด้วยเทศบาลกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ตาม แต่เมื่ออุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ทางเองที่ขับรถยนต์ ออกนอกช่องทางเดินรถปกติเข้าไปในไหล่ทาง โดยไม่ปรากฏเหตุผลความจำเป็นใด ๆ อีกทั้ง ยังไม่เคยปรากฏว่ามีรถยนต์คันใดตกลงไปในบริเวณที่เกิดเหตุ จึงเป็นกรณีที่ความเสียหาย ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการที่เทศบาลละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลจึงไม่ได้ กระทำละเมิดต่อผู้ใช้ทาง

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒.๕๐ นาฬิกา รถยนต์คันที่ผู้ฟ้องคดี รับประกันภัยไว้ได้ขับมาตามถนนในซอยท่าระม้าบน ๑๐ หรือซอยสะพานตาเมือง ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อถึงที่เกิดเหตุ รถยนต์คันดังกล่าวได้เสียหลักตกลงข้างทางไปชน กับท่อระบายน้ำเป็นเหตุให้รถยนต์พลิกคว่ำและได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์แล้ว จึงรับช่วงสิทธิของเจ้าของรถยนต์ที่มีต่อเทศบาลตำบลมะขาม เมืองใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามมาตรา ๘๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีผิวถนนเป็นลูกรังผสมหินคลุก เป็นถนนขนาดเล็กและแคบ ริมถนนฝั่งหนึ่งเป็นสวนผลไม้ของประชาชนในพื้นที่ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นคลองระบายน้ำ ไม่มีไฟฟ้า



ส่องสว่าง มีช่องทางเดินรถที่สามารถวิ่งได้เพียงช่องทางเดียว หากมีรถยนต์วิ่งสวนทางมา รถยนต์คันใดคันหนึ่งจะต้องหลบออกไหล่ทางเพื่อให้รถยนต์อีกคันหนึ่งวิ่งสวนทางไปก่อน จะวิ่งสวนทางพร้อมกันไม่ได้ บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนนโดยไม่มีแผงกันดินสไลด์จากน้ำกัดเซาะซึ่งไหลถนนฝั่งคลองระบายน้ำมีสภาพชำรุดถูกน้ำกัดเซาะ ทำให้เนื้อดินของไหล่ถนนในบริเวณดังกล่าวหลุดหลุดตัวลงตามแนวยาวของโค้งถนนมีความยาวมากกว่า ๕ เมตร และดินเลื่อนไหลลงคลองระบายน้ำเข้ามามีโอกาสเกิดกับช่องทางที่รถยนต์วิ่งตามปกติ ซึ่งแม้รถยนต์จะยังคงวิ่งผ่านได้ แต่ก็มีลักษณะเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากต้องใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรในเวลากลางคืน แม้ผู้ใช้รถยนต์สัญจรจะเป็นคนในพื้นที่เองก็ตาม ก็มีโอกาสดกกลงในคลองระบายน้ำได้เช่นกันหากขับรถชิดไหล่ทาง ดังนั้นเมื่อบริเวณที่เกิดเหตุมีน้ำกัดเซาะถนน ทำให้ไหล่ทางหลุดตัวจนน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ซ่อมแซมถนนให้มีสภาพปกติและปลอดภัยในทันที แม้จะยังไม่ถึงงบประมาณในการซ่อมบำรุงถนน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ในการสำรวจตรวจสอบสภาพถนน หากพบความชำรุดบกพร่องในบริเวณใด ต้องจัดให้มีสัญญาณหรือป้ายเตือนให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางสัญจรที่ชำรุดดังกล่าว จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางบกตามที่กฎหมายว่าด้วยเทศบาลกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีจะต้องรับฟังได้ว่า การละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับรถยนต์คันพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุรถยนต์คันอื่นวิ่งผ่านในช่องถนนในจุดเกิดเหตุได้ตามปกติ และยังคงเหลือพื้นที่ถนนเกินกว่าขอบยางรถยนต์พอสมควรเมื่อขับในช่องทางปกติ อีกทั้งยังไม่เคยปรากฏว่ามีรถยนต์คันใดตกลงไปในบริเวณที่เกิดเหตุ หากผู้ขับรถยนต์คันพิพาทขับรถไปตามช่องถนนปกติ รถก็จะไม่เสียหลักตกถนนดังกล่าว และในขณะที่เกิดเหตุไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีรถยนต์คันอื่นวิ่งสวนทางมาจนต้องหักหลักทางรถออกไหล่ทาง และแม้เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลากลางคืนซึ่งไม่มีไฟฟาส่องสว่างตามท้องถนน แต่ไฟหน้ารถยนต์คันพิพาทก็เพียงพอที่จะทำให้มองเห็นเส้นทางเดินรถในเวลากลางคืนได้ ดังนั้น การที่ผู้ขับรถยนต์คันพิพาทได้ขับรถยนต์ออกนอกช่องทางเดินรถปกติเข้าไปในไหล่ทางจึงเกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับรถยนต์เอง จนทำให้รถยนต์คันพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยไว้พลิกคว่ำและได้รับความเสียหาย ความเสียหายดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อเจ้าของรถยนต์คันพิพาทและไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๗๙/๒๕๖๖)



๓) หน้าที่ในการทำการบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรและไม่เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง

การที่กรมทางหลวงไม่ดูแลถนนให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ แม้จะถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ แต่เมื่ออุบัติเหตุเกิดจากการที่ผู้เสียหายขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่องจราจรที่มีป้ายห้ามไว้ ความเสียหายจึงเป็นผลโดยตรงมาจากความประมาทของผู้เสียหายเอง กรมทางหลวงจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้เสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๕.๒๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำบุญที่วัดโดยมีบุตรชายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วย เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุปรากฏว่าไม่มีแสงไฟส่องสว่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าวยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนทำให้ผิวถนนมีความต่างระดับกัน เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีกระแทกกับเนินลาดยางเสียหลักล้มลงและสิ้นใจได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่จัดให้มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายอื่นใด เพื่อเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางได้เห็นในระยะไกลว่าถนนบริเวณนั้นมีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน รวมทั้งไม่จัดให้มีแสงไฟส่องสว่าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนนั้น ได้มีการติดตั้งเครื่องหมายป้ายลดความเร็ว กรวยยางสีส้ม ไฟกระพริบ และลูกศรชี้แสดงห้ามใช้ทาง ตรงจุดที่ถนนเสียหายเพื่อรอการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนตามแบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงแล้ว แต่ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวมีแสงสว่างไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยในการสัญจร กรณีจึงถือได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทำการบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวที่ตนรับผิดชอบให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรและไม่เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการวางแผนสำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบตามข้อ ๑๙-๓๓ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่มีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ตอนสนามกีฬาธูปเตมิย์-ประตูน้ำพระอินทร์ และได้ใช้เส้นทางนี้มาก่อน ย่อมต้องทราบว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน และให้รถยนต์เท่านั้นมีสิทธิใช้ช่องทางหลักซึ่งมิได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยิ่งใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีบุตรชายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วย และกำลังมุ่งหน้าไปวัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับถนนในช่องคูขนาน โดยที่ทางคูขนานก็ยังสามารถใช้วิ่งสัญจรได้เป็นปกติ จึงไม่มีเหตุผลความจำเป็นอื่นใดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเลี้ยวไปขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่องทางหลัก การที่ผู้ฟ้องคดี



ได้ขับชี้รถจักรยานยนต์เข้าไปช่องทางหลัก ทั้งที่มีการติดตั้งป้ายห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทางหลักไว้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขับชี้รถจักรยานยนต์โดยไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคสอง (๑๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พฤติการณ์การขับชี้รถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวจึงอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงภัยในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อตนเอง และบุตรชายซึ่งเป็นผู้โดยสาร รวมทั้งผู้อื่นที่ใช้ช่องทางหลักอีกด้วย อันเป็นการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรที่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของบุคคลทั่วไปบนถนนทางหลวงแผ่นดินที่วิญญูชนพึงปฏิบัติตามกฎจราจรตามมาตรา ๔๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ในวันเกิดเหตุบริเวณดังกล่าวจะไม่มีแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าให้ส่องสว่าง อันเป็นการละเลยหน้าที่ก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่าในบริเวณดังกล่าว มีการเกิดอุบัติเหตุรายอื่น ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำ โดยประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเอง มิได้เป็นผลโดยตรงมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อผ. ๒๗/๒๕๖๓)

๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำละเมิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

กรณีที่มีการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหลายขั้นตอนและมีเจ้าหน้าที่หลายคน การที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การกระทำละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคน และมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รายหนึ่งรายใดรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเต็มจำนวนความเสียหาย ย่อมเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่มีได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) มิได้จำหน่ายหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) หลังจากมีการนำหลักฐานดังกล่าวไปใช้ออกโฉนดที่ดินแล้ว เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมาได้มีการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผู้ซื้อที่ดินตามใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ได้จากการขายทอดตลาด จนกระทั่งอธิบดีกรมที่ดินได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบแทน น.ส. ๓ ก. ผู้ซื้อที่ดินจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ต่อมา ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๒๗,๕๕๙.๕๐ บาท แก่ผู้ซื้อที่ดินและผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อที่ดินตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่ตนตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีก่อนว่า ความเสียหายตามกรณีพิพาทส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดไม่ได้ตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานให้รอบคอบก่อนออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ฉบับที่ถูกเพิกถอน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้วินิจฉัยว่า การออกใบแทน น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ซื้อที่ดิน มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องสองขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินอำเภอไม่ทำการหมายเหตุการออกโฉนดที่ดินใน น.ส. ๓ ก. ฉบับที่ทำการที่ดินอำเภอ และทะเบียนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. ๘) สำหรับ น.ส. ๓ ก. และขั้นตอนที่สอง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดออกใบแทน น.ส. ๓ ก. โดยไม่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนการหมายเหตุการออกโฉนดที่ดินใน น.ส. ๓ ก. รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๘,๖๒๕ บาท เพียงผู้เดียว ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง



(ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องโดยไม่ได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเกณฑ์ และไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การกระทำละเมิดนั้น เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคน ไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงผู้เดียว ตามมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๗๑๑.๒๕ บาท จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๐๐/๒๕๖๖)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงจะมีสิทธิไล่เบี้ยโดยเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกจึงถือเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐจะต้องฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาทของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความมรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยในกรณีตามคดีนี้ ระยะเวลาการฟ้องคดีต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย น. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เฝ้าดูแลเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ จำนวน ๒ ท่อ สูงจากพื้นถนนประมาณ ๑.๓๐ เมตร ในลักษณะขวางถนนเลียบบคลองชลประทานซึ่งเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร อันเป็นการกีดขวางการจราจร บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ต่อมา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นาย ป. ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ผ่านมาถึงบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วชนท่อส่งน้ำที่ขวางถนนอยู่เป็นเหตุให้นาย ป. ถึงแก่ความตาย ทายาทของนาย ป. จึงเป็นโจทก์ฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมให้รับผิดชอบในฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทของนาย ป. เป็นเงินจำนวน ๑,๔๖๖,๐๙๓.๘๙ บาท และผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนั้น จึงต้องถือว่าวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในผลแห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้นาย น. ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย น. ได้ถึงแก่ความตายไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจออกคำสั่งให้นาย น. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แต่ผู้ฟ้องคดีต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาทรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีภายในอายุความมรดก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๒๔ และข้อ ๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งการที่หน่วยงานของรัฐจะบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้นแล้ว ระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดที่ถึงแก่ความตายตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินไปชำระตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ทายาทของนาย น. รับผิดชอบได้ในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องให้ทายาทของนาย น. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทของนาย น. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๑๕/๒๕๖๖)

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. นำเครื่องมือ Digital Power Meter ออกไปจากห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนมิใช่ประโยชน์ของสถาบัน แล้วปรากฏว่าเครื่องมือ Digital Power Meter ถูกสอบเทียบและถูกปรับเปลี่ยนการตั้งค่า เป็นเหตุให้ข้อมูลค่าความเสถียรระยะยาวที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลากว่า ๓ ปี สูญหายไป ทำให้สถาบันไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่าเครื่องมือดังกล่าวจะไม่มี ความเสียหายทางกายภาพ แต่กรณีก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบัน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น อันเป็นการจงใจกระทำความผิดต่อสถาบัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๓,๗๔๑.๗๕ บาท กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ร่วมกันกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ร่วมกันนำเครื่องมือ Digital Power Meter หมายเลข ๑๒ B ๕๑๖๒๓๑ E จากห้องปฏิบัติการไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปใช้นอกเหนือภารกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังทำให้เครื่องมือดังกล่าวถูกสอบเทียบและถูกปรับค่า ส่งผลให้ข้อมูลประวัติการสอบเทียบที่เก็บสถิติไว้เดิมในเครื่องถูกลบหายไปทั้งหมด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดประโยชน์จากการที่ไม่มีเครื่องมือใช้งาน และทำให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประวัติการสอบเทียบ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๗,๕๘๓.๕๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ระดับ ๕ ให้ความช่วยเหลือและร่วมกับนาย อ. ตำแหน่งนักมาตรวิทยา ระดับ ๖ นำเครื่องมือ Digital Power Meter หมายเลข ๑๒ B ๕๑๖๒๓๑ E จากห้องปฏิบัติการไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ของบริษัท ท. โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ดำเนินการยืมเครื่องมือดังกล่าวจากผู้ดูแลเครื่องมือด้วยวาจา โดยเข้าใจโดยสุจริตว่าเป็นการยืมเพื่อสวัสดิการของนาย อ. ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อ ๒๑ ของข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล



พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดว่า ให้สถาบันจัดให้มีการสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้าง ตามกำลังความสามารถของสถาบัน การสวัสดิการ ได้แก่ (๑) การประกันสุขภาพ (๒) การรักษาพยาบาล (๓) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (๔) การเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๕) การเงินค่าทดแทนในกรณีประสบอันตรายในระหว่างการทำงาน (๖)... จะเห็นได้ว่า ข้อบังคับดังกล่าวมิได้กำหนดให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นสวัสดิการไว้แต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังได้ว่า การยืมเครื่องมือ Digital Power Meter ดังกล่าว เป็นการนำเครื่องมือขึ้นไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน มิใช่ประโยชน์ของสถาบันหรือเป็นสวัสดิการตามข้อ ๒๑ ของข้อบังคับดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียืมเครื่องมือ Digital Power Meter โดยมีได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืนไว้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ขัดด้วยข้อ ๗๗ และข้อ ๗๘ ของระเบียบสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. นำเครื่องมือ Digital Power Meter ดังกล่าวออกไปจากห้องปฏิบัติการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการจงใจลักลอบนำออกไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจกล่าวอ้างเหตุแห่งความไม่รู้กฎระเบียบดังกล่าวเพื่อปฏิเสธความรับผิดได้ เมื่อภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียืมเครื่องมือดังกล่าวออกไปใช้ประโยชน์และนำกลับมาคืนที่ห้องปฏิบัติการแล้ว ปรากฏว่าเครื่องมือ Digital Power Meter ถูกสอบเทียบและถูกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโดยบริษัท ย. ซึ่งข้อมูลค่าความเสถียรระยะยาวที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลากว่า ๓ ปี สูญหายไป ทำให้เกิดความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่าเครื่องมือดังกล่าวจะไม่มี ความเสียหายทางกายภาพ แต่เมื่อประวัติการสอบเทียบของเครื่องมือสูญหายไป การคาดการณ์ผลการวัดในปัจจุบันและอนาคตจึงไม่สามารถทำได้อย่างแม่นยำ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีและนาย อ. จึงฟังได้ว่าเป็นการร่วมกันกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น เป็นการจงใจกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ต้องชดเชยค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ Digital Power Meter เมื่อพิจารณาเอกสาร Price List ซึ่งกำหนดในอัตราค่าบริการครั้งละ ๗,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราต่ำที่สุด คิดการสอบเทียบจำนวน ๓ ครั้ง (๓ ปี) เป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท (๗,๒๐๐ × ๓) และในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้แสวงหาประโยชน์ ย่อมมีค่าเสื่อมราคาจากการนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ คิดเป็นค่าเสื่อมราคาวินละ ๒๘๔.๙๓ บาท ตามหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดประโยชน์จากการใช้งานเป็นระยะเวลา ๒๑ วัน คิดค่าเสื่อมราคาเป็นเงินจำนวน ๕,๙๘๓.๕๐ บาท (๒๘๔.๙๓ × ๒๑) รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น จำนวน ๒๗,๕๘๓.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๗,๕๘๓.๕๐ บาท คนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑๓,๗๙๑.๗๕ บาท ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด



ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๑๓,๗๙๑.๗๕ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๕๙/๒๕๖๖)

การที่หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอโครงการ จัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. โดยที่ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นรวมถึง ค่าเสื้อมูลแม่บ้าน อบจ. ด้วย ทั้งที่เสื้อมูลมีใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็น ต่อการจัดฝึกอบรมดังกล่าว แม้ไม่มีเสื้อมูลมอบให้ผู้รับการฝึกอบรม การฝึกอบรมดังกล่าว ก็สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ค่าจัดซื้อเสื้อมูลแม่บ้าน อบจ. จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อหัวหน้าสำนักปลัดฯ ขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าหัวหน้าสำนักปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลโดยตรงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเสียหายจากการที่ต้องเบิกจ่าย งบประมาณโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๔๔๕,๐๐๐ บาท กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้จัดทำและเสนอ โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ขออนุมัติดำเนินโครงการดังกล่าว และขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ซึ่งประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าเสื้อมูลแม่บ้าน อบจ. ชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งแม้ว่าโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร จะเป็นการจัดทำภารกิจอื่นอันอยู่ใน อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๓) (๘) และ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่ในการ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ด้วย เมื่อโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกฐานะบทบาทของหญิงให้ทัดเทียมกับชายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช



๒๕๕๐ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้แม่บ้านเข้ารับการอบรมความเป็นผู้นำของสตรียุคใหม่ และเพื่อให้แม่บ้านมีความเข้าใจในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมแก้ปัญหากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสือยูนิฟอรมแม่บ้าน อบจ. ชุมพร จึงมิใช่วัตถุประสงค์หรืออุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อการจัดฝึกอบรมดังกล่าว แม้ไม่มีเสื้อมอบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมดังกล่าวก็สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ดังนั้น ค่าจัดซื้อเสื้อมอบแม่บ้าน อบจ. ชุมพร เพื่อบริการฝึกอบรมตามโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร และมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ในเบื้องต้นก่อนว่า ค่าจัดซื้อเสื้อมอบแม่บ้าน อบจ. ชุมพร นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกฎหมายหรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบแม้เพียงเล็กน้อย ผู้ฟ้องคดีย่อมเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเสื้อมอบแม่บ้านดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ชุมพร ขออนุมัติดำเนินโครงการดังกล่าว และขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าจัดซื้อเสื้อมอบแม่บ้าน จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลโดยตรงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการที่ต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่าความเสียหายเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงไม่มีกรณีที่ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจำนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๑/๒๕๖๖ และที่ อผ. ๓๕๖/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่พนักงานขับรถขณะกลับรถในเขตห้ามกลับรถ แม้จะถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง จึงไม่สามารถห้ามล้อเพื่อหยุดรถได้ ทั้งที่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ มีป้ายเตือน “เขตชุมชนลดความเร็ว” พฤติการณ์ของพนักงานขับรถขณะจึงไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ (ผู้ฟ้องคดี) ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยขับรถบรรทุกขยะของผู้ฟ้องคดีและเลี้ยวกลับรถในเส้นเขตปลอดภัยซึ่งเป็นเขตห้ามกลับรถเป็นต้นเหตุให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกขยะพุ่งเข้าชนกลางรถบรรทุกขยะ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งทำให้รถบรรทุกขยะของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถบรรทุกขยะด้วยความประมาท เนื่องจากอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่หาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงว่าสภาพพื้นที่เกิดเหตุเป็นเขตชุมชนที่มีการสัญจรตลอดเวลาทั้งผู้ขับรถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ หรือแม้แต่คนเดินถนนที่อาจมีการข้ามถนนไปมาตลอดเส้นทาง ผู้ขับรถบรรทุกขยะที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ กล่าวคือ ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และต้องให้ความใส่ใจเส้นทางข้างหน้าทั้งยานพาหนะและคนเดินข้ามถนนเพื่อจะได้ห้ามล้อทันในกรณีมีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะกลับรถในเขตห้ามกลับรถซึ่งเป็นการประมาทเลินเล่อ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่อีกฝ่ายที่ขับรถด้วยความเร็วสูง อีกทั้ง ก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ ๒๐ เมตร มีป้ายแจ้งเตือนข้อความว่า “เขตชุมชนลดความเร็ว” ประกอบกับลักษณะการเลี้ยวกลับรถของรถบรรทุกขยะโดยปกติย่อมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากปริมาณขยะและน้ำหนักของรถมีค่อนข้างมาก จึงสันนิษฐานได้ว่า เมื่อผู้ขับรถบรรทุกขยะอยู่ในระยะที่ใกล้จุดเกิดเหตุน่าจะพอมองเห็นว่ามียานพาหนะกำลังเลี้ยวกลับรถอยู่ในช่องทางเดินรถฝั่งเดียวกับที่รถบรรทุกขยะของตนแล่นอยู่ แต่ไม่สามารถห้ามล้อเพื่อหยุดรถได้เนื่องจากขับรถด้วยความเร็วสูง จึงพุ่งเข้าชนที่บริเวณส่วนกลางของรถบรรทุกขยะจนพลิกคว่ำ กรณีต้องถือว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อธรรมดา ไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๙๙/๒๕๖๖)



๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

กรณีข้างรังวัดดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เมื่อต่อมาอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ทำให้เนื้อที่ที่ดินลดลง เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหาย ย่อมถือได้ว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด และโดยที่วันรับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเป็นเวลาภายหลังจากได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อการกระทำละเมิดเกิดจากการกระทำร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคน โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. รวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ข้างรังวัดรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมจึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อไม่ปรากฏว่า การละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้ (๑) คำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ (๒) คำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งข้างรังวัด มีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. ได้ดำเนินการรังวัดออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ทำให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหาย โดยคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายงานความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายงานต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการสอบสวนยังไม่มี การสอบปากคำผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่า การดำเนินการสอบสวนไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณียังไม่อาจถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม



ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อต่อมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด รายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างแน่ชัดเมื่อได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ดำเนินการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นมารวมและใช้เป็นหลักฐานประกอบในการรังวัด ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มโดยไม่ได้ตรวจสอบว่า มีการรังวัดโดยถูกต้องหรือไม่ แต่กลับดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ให้มีจำนวนมากกว่าความเป็นจริง เป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อวันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่ง แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว เป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว ในวันใด แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่ และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้จึงต้อง บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเมื่อการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินให้มีเนื้อที่จำนวนมากกว่าความเป็นจริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดจากการกระทำ ร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคน โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการ ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ แต่ละคนรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วม จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อไม่ปรากฏว่าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วน แห่งความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรง แห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าเสียหายจำนวน



๒,๔๓๖,๖๖๔.๗๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ส.ป.ก. เป็นเงินจำนวน ๘๕๒,๘๓๒.๖๗ บาท

สำหรับคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ รายงานผลการสอบสวนว่า มีผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ปรากฏว่ามีชื่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายงานผลการสอบสวนต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีการออก น.ส. ๓ ก. โดยมีขอบ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังไม่มี การสอบสวนปากคำเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการสอบสวนไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบทั้งผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว และได้รับรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างแน่ชัดเมื่อได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าว แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดย่อมทำความเห็นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำ คำชี้แจงแล้ว กรณีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องได้รับรายงานความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อวันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว เป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวในวันใด แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจาก ได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว การใช้สิทธิเรียกร้อง



ค่าสินไหมทดแทนจึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกิดจากการกระทำร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคน โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนมีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วม จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อไม่ปรากฏว่าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดดังกล่าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. ให้รับผิดชอบอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑,๘๕๒,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ ส.ป.ก. เป็นเงินจำนวน ๖๔๘,๒๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๙๑/๒๕๖๖)

๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน

คำสั่งเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่ออกโดยผู้ไม่มีอำนาจ ไม่มีผลบังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ แม้ต่อมาจะได้ออกคำสั่งใหม่โดยผู้มีอำนาจ แต่เมื่อเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน อีกทั้งยังพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันกระทำละเมิดคำสั่งที่เรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากกรมที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ มีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการรังวัดตรวจสอบที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหาย และได้รายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ทราบจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่



ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามความเห็นของกระทรวงการคลังและรายงานค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้เป็นเงินจำนวน ๔,๐๔๕,๐๓๔ บาท ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เห็นชอบกับรายงานดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบเพิ่มเติมต่อกระทรวงการคลัง กรณีจึงถือว่าวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นวันอย่างช้าที่สุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหน่วยงานจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากในเรื่องนี้กรมที่ดินและ ส.ป.ก. ได้มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเฉพาะการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจ และไม่มีผลเป็นการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และแม้ต่อมาเลขาธิการ ส.ป.ก. จะได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนในการออกคำสั่งเรียกเงินหรือรับเงินค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่เมื่อกรณีนี้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว ประกอบกับในกรณีนี้ อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาท และได้แจ้งคำสั่งให้ ส.ป.ก. ทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย คือ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน และเมื่อไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งในวันใด แต่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เมื่อนับตั้งแต่วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งไม่อาจนำอายุความทางอาญามาบังคับใช้กับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ได้ เนื่องจากไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีหรือมีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น คำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๕๓/๒๕๖๖)



ภูมิลำเนาของเจ้าหน้าที่ที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำยอมได้แก่เรือนจำ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จึงเป็นการแจ้งคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นหนังสือ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ มาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีไม่อาจ ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้ เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงยังไม่มีผลใช้บังคับตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และเมื่อการแจ้งคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อนับจากวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันอย่างช้า ที่สุดที่ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จนถึง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ยื่นฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการที่ถูกฟ้องคดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรถบรรทุกทุกน้ำดับเพลิงโดยผิดระเบียบ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนว่า เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นายกเทศมนตรี ตำบลหนองไข่น้ำพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังพิจารณา ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกทุกน้ำดับเพลิง ของผู้ฟ้องคดีทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตำบลหนองไข่น้ำในขณะนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว เห็นว่าต้องรับผิด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณา ของกรมบัญชีกลางให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ และแจ้งสิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงและให้ผู้ถูกฟ้องคดี มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ถูกฟ้องคดี จากนั้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙



แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่มีสิทธิเรียกซื้อค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างช่วงเวลาที่ถูกฟ้องคดีรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภูมิสำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้นจึงได้แก่เรือนจำตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การแจ้งคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องส่งไปยังเรือนจำ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งคำสั่งของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการแจ้งคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นหนังสือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินดังกล่าวจึงยังไม่มีผลใช้บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อการแจ้งคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยวันที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในกรณีนี้ คือ วันที่หน่วยงานของรัฐได้สั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กล่าวคือ วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง การนับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันอย่างช้าที่สุดที่ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๑๗/๒๕๖๖)



กรณีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ควบคุมดูแล ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยทุจริต เมื่อเทศบาลตรวจพบการทุจริตจึงไม่จ่ายค่าน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมัน เป็นเหตุให้สถานีบริการน้ำมันนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม และศาลมีคำพิพากษาให้เทศบาลชำระค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สถานีบริการน้ำมัน นั้น การที่เทศบาลต้องชดใช้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมันตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมดังกล่าว ถือเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ มิใช่กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีจึงไม่สามารถนำอายุความการใช้สิทธิไต่เบี่ยตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นอายุความที่ใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก มาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ละเลยไม่ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทุจริต ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าว และคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น จำแนกได้เป็นสองกรณี กรณีที่หนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ได้กระทำการทุจริตโดยการปลอมลายมือชื่อในใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แล้วเบียดบังน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ต่อมา ได้นำเอกสารการเบิกจ่ายเงินปลอมดังกล่าวมาใช้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าน้ำมันจำนวน ๓๑๘,๙๓๔ บาท ให้แก่สถานีบริการน้ำมันไปแล้ว ส่วนกรณีที่สอง เจ้าหน้าที่ได้กระทำการทุจริตโดยเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเบียดบังน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากตรวจสอบพบการทุจริตก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เป็นเหตุให้สถานีบริการน้ำมันนำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรม โดยศาลได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชำระค่าน้ำมันพร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑,๘๕๑,๗๖๙.๗๔ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่สถานีบริการน้ำมันตามคำพิพากษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริต ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๑๘๕,๗๙๕.๓๒ บาท สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระหนี้แก่สถานีบริการน้ำมันตามคำพิพากษาศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งตามกรณีนี้



เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นกลาง ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตกรณีเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการละเมิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ในขณะเกิดเหตุ อันเป็นการกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ มิใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการละเมิด ต่อบุคคลภายนอกแต่อย่างใด จึงไม่อาจนำบทบัญญัติในเรื่องอายุความไล่เบียดตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดี ในคดีนี้ได้ เนื่องจากบทบัญญัติตามมาตรา ๙ ดังกล่าว จะใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำการละเมิด ต่อบุคคลภายนอกและหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว หน่วยงาน ของรัฐจึงจะมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกผู้เสียหาย อันเป็นคนละกรณี กับข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑๘๕,๗๔๕.๓๒ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๐๑/๒๕๖๖)

กรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงาน ผลการสอบสวนว่า แม้การเบิกจ่ายเงินจะไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่เกิดความเสียหาย แก่เทศบาล จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิด ซึ่งหน่วยงานของรัฐเห็นชอบตามความเห็น ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และได้มีหนังสือรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง เมื่อต่อมากระทรวงการคลังแจ้งผลการพิจารณาว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิด แต่ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงแก่เจ้าหน้าที่บางรายใหม่ ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด อายุความ การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อต่อมาคณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน ผลการสอบสวนใหม่ โดยมีความเห็นตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานของรัฐ ลงนามเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง การที่หน่วยงาน ของรัฐเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิเรียกร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็น กระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายอำเภอสุวรรณภูมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ ตรวจสอบ บงการเงินของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิแล้วพบว่า ในงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลตำบล สุวรรณภูมิมีการจ่ายขาดเงินสะสมเกินกว่าเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ผลการสอบข้อเท็จจริง



ของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่า แม้การเบิกจ่ายเงินจะไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่ประชาชนได้รับประโยชน์ ไม่เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งนายอำเภอสุวรรณภูมิ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และได้มีหนังสือรายงานผลการสอบสวนดังกล่าว ต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า การเบิกจ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นการอนุมัติให้จ่ายขาด เงินสะสมเกินกว่าจำนวนที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิได้รับความเสียหาย มีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบถึงผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากการสอบสวนเรื่องดังกล่าว มิได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่บางราย จึงขอให้เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิให้โอกาสเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อนออกคำสั่งเรียกให้ เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จึงมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากนายอำเภอสุวรรณภูมิได้รับหนังสือแจ้งความเห็นของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายอำเภอสุวรรณภูมิได้ลงนามทำหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่เมื่อการลงนามดังกล่าวไม่ได้มีความเห็นอย่างเป็นกิจจะลักษณะว่าเห็นชอบ หรือเห็นแย้งกับความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยในกรณีนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ การลงนามของนายอำเภอสุวรรณภูมิ จึงเป็นเพียงการลงนามเพื่อทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังและดำเนินการต่อไปเท่านั้น เมื่อต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานผลการสอบสวนลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีความเห็น ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นด้วย กับความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยลงนามเห็นชอบทำรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีความเห็นให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จึงถือได้ว่า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็น ของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้กับเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ และผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิเรียกร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงาน ของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และภายในสิบปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล



กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่ขาดอายุความ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๑๖/๒๕๖๖)

การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายในกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทน มีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น อายุความสองปีในการออก คำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ ต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่คำสั่งเดิม ถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าว ถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น อันจะเป็นเหตุให้เริ่มนับอายุความใหม่ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความสองปี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการประมาณ ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงและบ้านพักอาศัยสถานีดับเพลิงบางแค ได้จัดทำ ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จำนวน ๖ คณะ เพื่อสอบสวน กรณีดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะที่ ๕ ได้มีบันทึก ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คณะกรรมการประมาณราคากลาง จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ทำให้ กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายจากการต้องทำสัญญาจ้างในราคาสูงกว่าที่ควร เป็นเงินจำนวน ๕๔๑,๗๘๒.๙๕ บาท อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสั่งการว่าเห็นชอบทำหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่ง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร เป็นเงินจำนวน ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ



อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ในอัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายจำนวน ๕๔๑,๗๘๒.๕๕ บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๔๑๖.๐๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเดิม ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท เป็น ๑๒๖,๔๑๖.๐๒ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งคำสั่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งคำสั่งดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด จะเห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จะได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายหลังจากที่ได้ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เพียงหนึ่งวัน และมีได้รอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน ทั้งอายุความการใช้สิทธิ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีนี้จะครบกำหนดมากกว่าหนึ่งปี ซึ่งไม่ต้องด้วยข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้ ประกอบกับมิใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ โดยไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกินกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาให้ผู้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าเสียหาย เต็มจำนวนความเสียหาย อันเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็น สาระสำคัญที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงเหตุที่ทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจถูกเพิกถอนได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง หรือโดยผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือโดยศาล เท่านั้น ยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งดังกล่าวตกเป็นโมฆะแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่กรุงเทพมหานคร เป็นเงินจำนวน ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่หน่วยงานของรัฐผู้ออกคำสั่งอาจใช้ มาตราการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออาศัยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นและขายทอดตลาด เพื่อชำระเงินแก่ตนได้ การออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐเช่นนี้จึงเป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี ซึ่งเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง สะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่วันที่ คำสั่งนั้นมีผลใช้ยันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ฉะนั้น ในกรณีเช่นนี้อายุความสองปีและสี่ปี ในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย เพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง



จึงเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น อันจะเป็นเหตุให้เริ่มนับอายุความใหม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร จากเดิมจำนวน ๑๖,๒๕๓.๔๙ บาท เป็น ๑๒๖,๔๑๖.๐๒ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงมิได้เป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง เกินสองปีหรือสิบปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒๓/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีมูลอันเป็นความผิดมิใช่โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา นั้น เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ จึงเป็นกรณี ไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา สิทธิที่จะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว ย่อมต้องบังคับตามกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการสอบสวน ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ฟ้องคดีในความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีจึงมี อายุความทางอาญาสิบห้าปีตามมาตรา ๙๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว การที่อธิบดี กรมป่าไม้ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นสิบห้าปีนับแต่ วันทำละเมิด จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีขณะที่รักษาราชการแทนป่าไม้จังหวัดตาก มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่บริษัท ส. นำไม้ของกลางที่ถูกอายัดไว้ในความควบคุมของผู้ฟ้องคดี ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรณีดังกล่าวได้มีการสอบสวนดำเนินคดีอาญา แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีจึงเห็นได้ว่า ความเสียหายของกรมป่าไม้ที่เกิดจากการกระทำ ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีดังกล่าวมีมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ไม่มีผู้ใดฟ้องทางอาญา ดังนั้น สิทธิที่จะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวย่อมต้องบังคับตามกำหนดเวลา ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความฟ้องคดีอาญาตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการสอบสวนดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้



เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งความผิดดังกล่าวมีอายุความทางอาญาสิบห้าปีตามมาตรา ๙๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เป็นวันที่มีการนำไม้ของกลางที่อายัดไว้เคลื่อนที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้กรมป่าไม้ ได้รับความเสียหาย จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่มีการทำละเมิดต่อกรมป่าไม้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมป่าไม้ เป็นเงินจำนวน ๕,๙๔๖,๙๓๗.๕๐ บาท จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นสิบห้าปี นับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๙๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายอาญา คำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนและคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗/๒๕๖๗)

๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดเชยค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดเชยค่าสินไหมทดแทน

การที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ ยินยอมชดเชยเงินคืนให้แก่ หน่วยงานของรัฐ โดยขอผ่อนชำระตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่า ตนมีหนี้ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้หน่วยงานของรัฐโดยการผ่อนชำระ ข้อตกลงดังกล่าวหาใช่ เป็นการตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในมูลหนี้เดิมที่จะเป็นเหตุให้มูลหนี้ละเมิดระงับสิ้นไป และบังคับตามมูลหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญารับสภาพหนี้แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น สัญญารับสภาพหนี้ ดังกล่าวจึงไม่มีสภาพเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๔๕๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ทั้งยังไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามมาตรา ๓๔๙ แห่งประมวลกฎหมาย ดังกล่าว การที่เจ้าหน้าที่ไม่ชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวจึงหาทำให้หนี้ละเมิดนั้น หดสิ้นไปไม่

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ได้ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง (ผู้ฟ้องคดี) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แล้วพบว่า เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้รายงานต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโดยไม่ถือปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๔๙.๑๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ถ้อยคำว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวด้วยวิธีการผ่อนชำระ ตามอายุราชการของตน ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒๘,๗๔๙.๑๐ บาท ด้วยการผ่อนชำระเป็นรายเดือน กำหนดชำระทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เดือนละ ๒,๘๗๕ บาท จำนวน ๑๐ งวด โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองไม่ชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่มีทางอื่นที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงิน ในเหตุผลเมื่อดังกล่าว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ย้ายจากสังกัดผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากงานจ้างก่อสร้างรวมเป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น ๒๘,๗๔๙.๑๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนายินยอมรับผิดชอบในความเสียหาย ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กระทำขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยขอผ่อนชำระค่าเสียหาย ดังกล่าวเป็นงวด ๆ แทนการชำระในคราวเดียวเต็มจำนวน การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่ง ที่ ๑๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๒๘,๗๔๙.๑๐ บาท ด้วยการผ่อนชำระ เป็นรายเดือน กำหนดชำระทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เดือนละ ๒,๘๗๕ บาท จำนวน ๑๐ งวด ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ละเมิดดังกล่าว

ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีขอชำระหนี้ ดังกล่าวครั้งแรกเป็นเงินจำนวน ๘,๗๔๙.๑๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวไว้แล้ว จึงคงเหลือเงิน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ยินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยขอผ่อนชำระเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน เห็นว่า หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐได้รับการเยียวยา ความเสียหาย ทั้งยังคุ้มครองเจ้าหน้าที่ไม่ให้เดือดร้อนเกินสมควรจากการที่ต้องชำระค่าเสียหาย ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียว โดยสัญญารับสภาพหนี้ตามที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน อันเป็นลักษณะสำคัญของสัญญา ประนีประนอมยอมความ นอกจากนี้ การทำสัญญารับสภาพหนี้โดยยอมให้เจ้าหน้าที่สามารถ



ผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ ยังเป็นการที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าตนมีหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้องค์การของรัฐโดยการผ่อนชำระ ข้อตกลงดังกล่าวหาใช่เป็นการตกลงเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในมูลหนี้เดิมที่จะเป็นเหตุให้มูลหนี้ละเมิดระงับสิ้นไป และบังคับตามมูลหนี้ใหม่ที่เกิดจากสัญญารับสภาพหนี้แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น สัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวจึงไม่มีสภาพเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๘๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งยังไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ตามมาตรา ๓๔๙ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวก็หาทำให้หนี้ละเมิดนั้นหมดสิ้นไป และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้ามาผูกพันตนในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เพิกเฉยเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย เช่นเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗๘/๒๕๖๖)

กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐย่อมไม่อาจใช้วิธีการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่และทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องโดยการฟ้องกองมรดก หรือทายาท หรือผู้จัดการมรดกเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงการที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดแก่ตนและรู้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ อันเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง อายุความหนึ่งปีที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องต่อทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้าหน้าที่จึงเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว การที่หน่วยงานของรัฐได้ยื่นฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ และรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และโดยที่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย การที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครั้งนาย ส. ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ลงนามอนุมัติในบันทึกข้อตกลงและลงนามอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหลักสูตรการแก้ปัญหาและกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบ



ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้นาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ นาย ส. ได้ถึงแก่ความตายในขณะที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น ทรัพย์สินทุกชนิดของนาย ส. รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของนาย ส. จึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. รวมถึงความรับผิดของนาย ส. ในฐานะเจ้าหน้าที่ในอันที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก็ย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของนาย ส. ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานมรดกอันเกิดจากมูลละเมิดจึงย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินในกองมรดก ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชำระหนี้ได้ แต่เนื่องจากนาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้วิธีการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ และไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องโดยฟ้องกองมรดกหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ของนาย ส. ต่อไป โดยศาลจะต้องพิจารณาการกระทำละเมิดของนาย ส. ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทของนาย ส. สามารถยกเป็นข้อต่อสู้ได้ และเมื่อกระบวนการในชั้นตอนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นกรณีที่ไม้อาจออกคำสั่งทางปกครองเพื่อเรียกให้นาย ส. และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ก็มีใช้กรณีที่อาจถูกคำสั่งทางปกครองกระทบสิทธิ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการที่นาย ส. ได้กระทำละเมิดแก่ตนและรู้ว่านาย ส. ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง อายุความหนึ่งปี ที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องต่อทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. จึงเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทของนาย ส. เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ส. และรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อนาย ส. และโดยที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ถือว่าเป็นเหตุละเมิดนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับไปเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันกระทำละเมิดทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่นาย ส. ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒๕/๒๕๖๖)



๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ และได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่นำเงินมาชำระให้แก่ทางราชการภายใน ๗ วัน โดยในหนังสือแจ้งเตือนระบุว่าหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงขอที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่นั้นภายในอายุความสิบปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กองทัพเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๔๑๕,๘๐๐ บาท กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีบกพร่องต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาคลังสรรพาวุธ เป็นเหตุให้พลทหารลักอาวุธปืนและซองบรรจุกระสุนปืนของทางราชการไปได้โดยง่าย และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๔๑๕,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ลบละเมิดไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยในหนังสือแจ้งเตือนระบุว่าหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน โดยตามประกาศฉบับดังกล่าวระบุให้ยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ที่ดินมีโฉนดจำนวน ๑ แปลง และสิ่งปลูกสร้าง (ทาวน์เฮ้าส์ ๒ ชั้น) ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐ ของระเบียบกองทัพอาวุธว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีจึงเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๒๒๔/๒๕๖๖)



บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืน การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยมิได้คำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และผลกระทบบังคับให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการซื้อขายที่ดินไปใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเอง ทั้งที่มีการนำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวในชั้นการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ย่อมเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกเวนคืน

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดจำนวนสองแปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรหลักทอง อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา และ ๒๗ ไร่ ๕๖ ตารางวา ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ในแนวเขตเวนคืนบางส่วน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโคกเพลาะ ตำบลวัดหลวง ตำบลหัวถนน ตำบลหนองปรือ ตำบลไทรหลักทอง ตำบลหนองเหียง ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาวังหิน ตำบลนาเร็ก อำเภอพนสนธิคม และตำบลท่าบุญมี ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำตามโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลธร ซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดินรวมทั้งค่าทดแทนไม้ผลและไม่ยืนต้นในที่ดิน เป็นเงินจำนวน ๖๐๔,๘๔๓.๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจการกำหนดราคาค่าทดแทนดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ตน พร้อมยื่นหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินในหน่วยราคาที่อยู่บล็อก โซน เดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีทั้งกรณีซื้อขายก่อนและหลังใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติให้ยืนตามราคาค่าทดแทนเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า



ค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะไม่นำราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาซื้อขายที่ดินที่ได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในบริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืน หรือหากมีก็เป็นราคาซื้อขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แต่เมื่อในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีได้เสนอหลักฐานการซื้อขายที่ดินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลง ซึ่งมีทั้งกรณีการซื้อขายที่ดินก่อนหรือหลังพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใช้บังคับ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ก็ไม่นำราคาซื้อขายดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา โดยอ้างว่าได้เคยพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้กับผู้อุทธรณ์รายอื่นตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไปแล้ว และผลภาระไปให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการซื้อขายดังกล่าวไปใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบกับคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่คำนึงถึงราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี

โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการซื้อขายที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔ แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ดินทั้งสี่แปลงรวมเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๑ งาน ๔๓.๔ ตารางวา ซื้อขายในราคา ๔,๙๓๔,๘๑๔ บาท หรือตารางวาละ ๔๓๕.๐๓ บาท กับการซื้อขายที่ดินระหว่างเอกชน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๗ ไร่ ในราคา ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท หรือราคาตารางวาละ ๓๙๖.๔๒ บาท ซึ่งเป็นที่ดินในหน่วยราคาที่อยู่บล็อก โซนเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงสามารถนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีทั้งกรณีซื้อขายก่อนและกรณีซื้อขายหลังใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการซื้อขายใกล้เคียงกัน คือ ตารางวาละ ๔๓๕.๐๓ บาท และตารางวาละ ๓๙๖.๔๒ บาท ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประมาณหนึ่งเท่า ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาเพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าว โดยปรับเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จากตารางวาละ ๒๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๔๐๐ บาท เท่ากันทั้งสองแปลง หรือเพิ่มอีกตารางวาละ ๒๐๐ บาท จึงมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๒๒ อยู่ในแนวเขต



ที่จะเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๓๒,๘๐๐ บาท และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๕ อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืน เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔๔๙,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้นจำนวน ๕๘๒,๔๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๑๐/๒๕๖๖)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานวินิจฉัยอุทธรณ์กำหนดค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาถึงราคากลางของต้นไม้และพืชผลตามบัญชีราคาหรือค่าทดแทนที่หน่วยงานราชการใช้บังคับในขณะนั้น และได้กำหนดค่าทดแทนให้สูงกว่าราคากลาง ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงต้องจ่ายค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดสงขลาที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่งตั้ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในท้องที่ดังกล่าว จึงย่อมทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเสียโอกาส ค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษาของต้นไม้ในท้องที่เป็นอย่างดี เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวมีมติว่า สำหรับราคาค้นลองกองราคาตามบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังต่ำเกินไป จึงให้กำหนดราคาตามราคาซื้อตกลง ๓ ฝ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงต้องฟังว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไม่กำหนดราคาค่าทดแทนต้นลองกองให้ผู้ฟ้องคดีตามมติคณะกรรมการพิจารณาราคาฯ จึงย่อมไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตำบลแค อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ต่อมา มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลวัตต์ สงขลา ๒-คลองแงะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้พื้นที่ในตำบลนาหว้า ตำบลแค ตำบลน้ำขาว อำเภोजะนะ ตำบลพะตง อำเภอยะหาใหญ่ ตำบลเขามิเกียรติ ตำบลพังลา ตำบลปริง อำเภอยะเดา จังหวัดสงขลา เป็นเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลวัตต์ สงขลา ๒-คลองแงะ ระยะทางประมาณ ๓๔ กิโลเมตร โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า เนื้อที่ ๓ งาน ๕๓.๙ ตารางวา มีต้นไม้หรือพืชผลจำนวนรวม ๒๓ รายการ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลแล้ว แต่เห็นว่าค่าทดแทนยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ร้องสอด) ขอให้จ่ายค่าทดแทนในส่วนของต้นไม้หรือพืชผล รวม ๗ ชนิด เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ร้องสอดได้มีมติให้ปรับเพิ่มราคาค้นลองกองพาราพันธุ์ดี ต้นทุเรียนพันธุ์ดี ต้นจำปาตะ และให้ยื่นราคาค้นลองกอง



ต้นสะตอ ต้นหยี และต้นสะเดาเทียม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนของ ต้นยางพาราพันธุ์ดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในการกำหนดค่าทดแทนต้นลองกอง ต้นสะตอ ต้นหยี และต้นสะเดาเทียม เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว เนื่องจากไม่พบบัญชีราคากลาง ต้นไม้ของส่วนราชการใดสูงกว่าราคาที่กำหนด ส่วนการกำหนดค่าทดแทนต้นทุเรียนพันธุ์ดี คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดสงขลาได้พิจารณาตามแนวทางที่กำหนดตามประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดให้การกำหนดค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลที่อยู่ในที่ดินที่ประกาศเป็นเขตรบบโครงข่ายพลังงาน ทั้งในกรณีระบบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ให้คำนึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) ค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษา ตลอดจนค่าเสียโอกาสตามหลักวิชาการเกษตร (๒) บัญชีราคาหรือค่าทดแทนของหน่วยราชการอื่น เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น จึงเสนอให้ใช้บัญชีราคากลางค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลของผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้ต้นทุเรียนพันธุ์ดีขนาดใหญ่ มีผล ราคาต้นละ ๕,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อผู้ร้องสอด ซึ่งในขณะที่ยังไม่มีการพิจารณาปรากฏว่า มีการประกาศใช้บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลดังกล่าวทุกสามปี จึงได้นำบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาพิจารณาเพื่อกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ต้นทุเรียนพันธุ์ดี ขนาดใหญ่ มีราคาต้นละ ๖,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีมติกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นราคาต้นละ ๖,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยคำนึงถึงบัญชีราคาหรือค่าทดแทนของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่มีในขณะนั้น ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีบัญชีราคากลางต้นไม้ของส่วนราชการใดสูงกว่า จึงถือว่าเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนต้นทุเรียนพันธุ์ดี ขนาดใหญ่ มีราคาต้นละ ๕,๕๐๐ บาท แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามมติของผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีค่าทดแทนต้นจำปาตะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ร้องสอดขอให้จ่ายค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลในส่วนของการต้นจำปาตะ มีผลและผู้ร้องสอดได้พิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติให้ปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนต้นจำปาตะ ขนาดใหญ่ จากราคาต้นละ ๑,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็นราคาต้นละ ๑,๕๐๐ บาท ตามบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีราคาสูงกว่าบัญชีค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลของผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานว่าได้จ่ายเงินค่าทดแทนตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดดังกล่าว ส่วนกรณีค่าทดแทนต้นลองกองขนาดใหญ่ มีผล คณะกรรมการพิจารณาราคาฯ ที่ประธานกรรมการกิจการพลังงานได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาเสนอข้อมูลราคาต้นไม้และทรัพย์สิน



ที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในท้องที่ย่อมทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเสียโอกาส ค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษาของต้นไม้ในท้องที่เป็นอย่างดี ประกอบกับได้มีการพิจารณาโดยนำบัญชีราคาต้นไม้ของส่วนราชการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดราคาต้นไม้และพืชผลให้สอดคล้องกับราคาที่แท้จริงอย่างใดก็ได้ บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนของต้นลองกองราคายังต่ำเกินไป จึงให้กำหนดราคาค่าทดแทนต้นลองกองตามราคาซื้อตกลง ๓ ฝ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดราคาต้นลองกอง ขนาดใหญ่ มีผล (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ต้นละ ๒๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าทดแทนต้นลองกองขนาดใหญ่ มีผล (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ให้ผู้ฟ้องคดีต้นละ ๕,๕๐๐ บาท จึงไม่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาฯ อันเป็นราคาค่าทดแทนที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๙๓/๒๕๖๖)

กรณีที่มีการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าและเดินสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินของบุคคล กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรม เฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าเท่านั้น กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยังคงเป็นของเจ้าของที่ดิน เพียงแต่เป็นการจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางประการ ส่วนที่ดินบริเวณที่อยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่อย่างใด ทั้งการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวไม่ได้เป็นกรณีของการเวนคืนที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้เจ้าของที่ดินอาจร้องขอให้เวนคืนที่ดินหรือซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ หน่วยงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องซื้อหรือเวนคืนที่ดินพิพาททั้งแปลงแต่อย่างใด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโดน อำเภอนองโชน จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวบางส่วนอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ อยู่ระยะ ๔-สี่คิ้ว ๒ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ไร่ ๒๓.๒ ตารางวา คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดสระบุรีมีมติให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นฐานราคาที่ดิน และปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ เพื่อให้เป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่จะมีการปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนำมาปรับเพิ่มอีกในอัตรา ๓ เท่า ทุกหน่วยราคาเป็นเกณฑ์กำหนดถือจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในโซน ๐๓ บล็อก เอ หน่วยที่ ๘ ที่ดินไม่ติดถนน ขอย ทาง มีราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายร้อยละ ๙๐ จึงกำหนดค่าทดแทนเป็นเงิน ๔๑๒,๘๓๐ บาท ต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



พิจารณาแล้วมีมติยืนตามราคาเดิมและได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงิน ค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นเงิน ๙,๓๒๑,๑๗๐ บาท

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนฯ ที่แต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้านทิศเหนือติดทางสาธารณประโยชน์ และด้านทิศใต้ติดเหมืองสาธารณประโยชน์ กรณีจึงต้องถือว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ดินติดถนน ซอย ทาง อย่างไรก็ดี แม้ว่าที่ดินแปลงพิพาทจะเป็นที่ดินติดถนน ซอย ทาง ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณารูปแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองประกอบหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติตามรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓๖๖) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กำหนดไว้ว่า หน่วยที่ ๗ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร และหน่วยที่ ๘ ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๗ แล้วเห็นว่า ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในหน่วยที่ ๘ ที่กำหนดว่า ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๗ นั้น ย่อมมีความหมายรวมถึงที่ดินที่ติดถนน ซอย ทาง แต่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ซอย ทาง ด้วย มิได้มีความหมายแต่เพียงว่าเป็นที่ดินที่ไม่ติดถนน ซอย ทาง แต่เพียงอย่างเดียว เมื่อปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ สภาพการทำประโยชน์เป็นที่นา ที่ดินบริเวณที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน อยู่ลึกเข้าไปพื้นระยะ ๔๐ เมตร จากถนนด้านทิศเหนือของแปลงที่ดิน แม้จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้ในหน่วยที่ ๗ ว่าจะต้องเป็นที่ดินติดถนน ซอย ทาง และถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านในระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ซอย ทาง ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้านทิศเหนือติดทางสาธารณประโยชน์ และด้านทิศใต้ติดเหมืองสาธารณประโยชน์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาระวางแผนที่ ยูทีเอ็ม ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำขึ้น จะเห็นได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองบริเวณที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน เริ่มจากด้านทิศใต้ของแปลงที่ดินที่ติดกับเหมืองสาธารณประโยชน์ในระยะ ๔๐ เมตร จากเหมืองสาธารณประโยชน์ และเยื้องไปทางด้านทิศเหนือของแปลงที่ดิน เมื่อพิจารณาถึงรูปแผนที่ที่ดิน และสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินแล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีทำเลและที่ตั้งดีกว่าที่ดินที่ไม่มีทางออกหรือไม่ติดถนน ซอย ทาง ซึ่งอยู่ในหน่วยที่ ๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดราคา ค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหน่วยที่ ๘ เช่นเดียวกับที่ดินที่ไม่มีทางออกหรือไม่ติดถนน ซอย ทาง จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เห็นควรกำหนดค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มขึ้นในราคาที่ลดหลั่นลงจากราคาประเมินในหน่วยที่ ๗ (ซึ่งกำหนดราคาไร่ละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท) โดยกำหนดค่าทดแทนให้ในราคาไร่ละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๓.๒ ตารางวา กำหนดราคาค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ในราคาไร่ละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคา ที่กำหนด คิดเป็นไร่ละ ๑๕๓,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทน



การใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นเงินจำนวน ๔๖๗,๘๗๔ บาท คิดเป็นจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น ๕๕,๐๔๔ บาท

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งแปลง เป็นเงิน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น โดยที่การประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าและเดินสายส่งไฟฟ้าผ่านที่ดินของบุคคลเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรมเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยังคงเป็นของเจ้าของที่ดิน เพียงแต่เป็นการจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางประการ ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองบริเวณที่อยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่อย่างใด ทั้งการจ่ายเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติเดียวกัน ไม่ได้เป็นกรณีของการเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้เจ้าของที่ดินอาจร้องขอให้เวนคืนที่ดินหรือซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ ดังนั้น เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องซื้อหรือเวนคืนที่ดินพิพาททั้งแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๓๕/๒๕๖๖)

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผล ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้นั้นได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนวันที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้าง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิในท้องที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำหมัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ดินที่ถูกเขตชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวแล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เจตนาของผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้องก็เพื่อต้องการให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎร ผู้ที่มีหรือไม่มีเอกสารสิทธิ ในที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเป็นกรณีพิเศษไว้ว่า เจ้าของบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ยืนต้นในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินสาธารณประโยชน์ และ/หรือไม่มีเอกสารสิทธิอื่น ๆ ซึ่งราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ก่อนที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะเข้าทำการ ก่อสร้าง ดังนั้น เงื่อนไขสำคัญในการที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าดำเนินการก่อสร้าง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และถือเป็นวันที่สิทธิแก่ราษฎรที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานในการรับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้าย สิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินนั้น ซึ่งการจะรับฟังว่าผู้ใดครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานก่อนวันดังกล่าวหรือไม่ ต้องปรากฏหลักฐานว่าผู้นั้นได้ยื่นคำร้อง ขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินเพื่อพิสูจน์สิทธิในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ที่ถูกเขตชลประทานต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่เจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือประสานผู้ปกครองท้องที่ให้แจ้งราษฎรในพื้นที่ที่ถูกเขตชลประทาน มารับฟังคำชี้แจงพร้อมทั้งรับคำขอรังวัดแปลงที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ แปลง ตามผลการรังวัดจัดทำแผนที่สำรวจ แปลงที่ดิน (ร.ว. ๔๓ ก.) ในชุดที่ ๑ ที่ช่างรังวัดของกรมที่ดินได้จัดทำไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งไม่มีบุคคลใดอ้างสิทธิการครอบครองและยื่นคำร้องขอสำรวจรังวัด แปลงที่ดิน แต่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีในการจัดทำแผนที่ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ และชุดที่ ๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่น คำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินฉบับลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิทั้ง ๔ แปลงดังกล่าวมาก่อนวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศพิพาทให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนการย้ายสิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขต ชลประทาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลจึงไม่อาจออกคำสั่งบังคับให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวและบังคับ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกประกาศใหม่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๗๓/๒๕๖๖)

การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ต้องถือปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามที่คู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด การกำหนดข้อปฏิบัติซึ่งใช้บังคับ ภายในหน่วยงานด้วยตนเองโดยมีการเพิ่มเติมเงื่อนไขให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ย่อมไม่มีผลต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือแต่อย่างใด และเมื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีบ้านพักอาศัยอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเคียน อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เกิดภัยพิบัติ น้ำท่วมภาคใต้หลายแห่ง รวมทั้งพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอาศัยอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ และประกาศเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ กำหนดให้พื้นที่บางส่วนของเขต อำเภอมืองนครศรีธรรมราช รวมถึงพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเคียน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีที่พักอาศัยอยู่ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจึงมีหนังสือแจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๖๕ จังหวัด รวมทั้งจังหวัด นครศรีธรรมราช และให้จังหวัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในเวลา ที่กำหนด โดยปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำร้อง และลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามที่ได้มีประกาศ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านที่ได้รับการเดือดร้อน จากอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์มาแจ้งขอรับเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ต่อมา นายอำเภอมืองนครศรีธรรมราชมีหนังสือถึงปลัดอำเภอบริการตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลและทุกหมู่บ้าน เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการรับแจ้งข้อมูลว่า ในการยื่นเอกสาร ขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวควรมีภาพถ่ายบ้านเรือนขณะน้ำท่วมหรือภาพถ่ายทรัพย์สินที่ได้รับ ความเสียหายหลังน้ำลดประกอบการรับแจ้งด้วย เพื่อเป็นเอกสารในการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือ คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท คณะทำงานตรวจสอบฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องแจ้งความเสียหายแต่ขาดเอกสารภาพถ่ายทรัพย์สินเสียหายประกอบ และข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้พักอาศัยอยู่กับมารดาซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และมารดา ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งและได้รับความช่วยเหลือคร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ คณะทำงาน ตรวจสอบฯ เห็นว่า ไม่มีเอกสารภาพถ่ายทรัพย์สินเสียหายยื่นประกอบการพิจารณา จึงได้แจ้งให้ นำเอกสารมายื่นเพิ่มเติม แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้นำเอกสารมายื่นประกอบ จนพ้นระยะเวลาที่กำหนดการแจ้งสำรวจความเสียหาย คณะทำงานตรวจสอบฯ จึงไม่ส่งรายชื่อ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนเพื่อดำเนินการต่อไป เป็นเหตุให้ ไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี ทั้งสามเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ การที่คณะทำงานตรวจสอบฯ ไม่ส่งรายชื่อ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามคนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อคดีนี้มีประเด็นจะต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและควรจะได้รับการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท หรือไม่ จึงมีใช้กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำผิดกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามแต่อย่างใด แต่เป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องถือปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเมื่อพิจารณาคู่มือดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แม้เป็นที่พักอาศัยนอกเหนือจากเป็นบ้านเช่าหรือไม่มีทะเบียนบ้านย่อมอยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือ ครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท เช่นกัน สำหรับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น บ้านที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้รับความช่วยเหลือเป็นบ้านไม่มีเลขที่ ด้านหน้าที่พักต่อเพิงเพื่อใช้ประกอบกิจการซ่อมรถ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยมีมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าบ้าน และมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือไปแล้ว ย่อมเป็นการใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือบ้านหลังดังกล่าวของมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการใช้สิทธิขอรับความช่วยเหลือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และไม่เป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อน เนื่องจากบ้านที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้รับความช่วยเหลือเป็นบ้านคนละหลังกับบ้านของมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และแม้สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านหรือบ้านเช่าตามหลักเกณฑ์ลักษณะครั้วเรือนที่อยู่อาศัย แต่ถือได้ว่าเป็นลักษณะครั้วเรือนกรณีอื่น ซึ่งเมื่อที่อยู่อาศัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านก่ออิฐชั้นเดียว จึงเป็นสิ่งที่ปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวรที่ครั้วเรือนใช้เป็นที่พักอยู่เป็นประจำโดยไม่มีทะเบียนบ้านตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ข้อ ๓.๓ ดังนั้น ที่อยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือดังกล่าว แม้ต่อมานายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือรวมสามฉบับ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อความในทำนองเดียวกันว่า ควรมีภาพถ่ายบ้านเรือนขณะน้ำท่วมขังหรือภาพถ่ายทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วยก็ตาม แต่ไม่ได้เป็นการบังคับกับผู้ขอรับความช่วยเหลือแต่อย่างใด ประกอบกับหนังสือทั้งสามฉบับออกเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงเชื่อว่าเป็นการแจ้งหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือแล้ว หนังสือทั้งสามฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือใช้บังคับภายในส่วนราชการด้วยกัน แม้จะมีข้อความเป็นการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ขอภาพถ่ายความเสียหายเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่เมื่อการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องถือปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามที่คู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ กำหนด



ซึ่งคู่มือดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ต้องยื่นภาพถ่ายความเสียหายเป็นหลักฐาน ประกอบกับข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ ของคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงนามรับรองความเป็นผู้ประสบภัยอย่างน้อย ๒ ใน ๓ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแต่แรก ที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับรองการเป็นผู้ประสบภัยสำหรับกรณีบ้านพักอาศัยที่ประสบอุทกภัย นอกเหนือจากบ้านเช่าและบ้านที่มีทะเบียนบ้านและกรณีอื่น ๆ ตามข้อ ๓.๓ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือ อำนวยเมืองนครศรีธรรมราช ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่แม้จะเป็นหนังสือภายในกำกับ เจ้าหน้าที่ว่าควรมีภาพถ่ายความเสียหายของทรัพย์สินก็ตาม แต่ก็ได้ย้ำว่าหากเป็นกรณีที่ไม่มีภาพถ่าย จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันและรับรองทุกราย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว

ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ มีฐานะเป็นเจ้าบ้านตามหลักฐานทะเบียนบ้าน จึงมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ข้อ ๓.๑

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสามตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณี อุทกภัย (อุทกภัย) และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเสียหาย จากน้ำท่วมบ้านพักอาศัยและทรัพย์สินเสียหาย และได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงมีเหตุน่าเชื่อว่า ที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสามถูกน้ำท่วมและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะได้รับเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ประกอบกับคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๕/๒๕๖๗)

๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีอื่น ๆ

การที่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเหตุให้มีผู้ไม่เกี่ยวข้องเสียชีวิต แม้จะรับฟังได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายซึ่งไม่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อที่จะถือเป็นการกระทำละเมิดก็ตาม แต่รัฐก็ชอบที่จะช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดและโทษภัย



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย พ. ผู้ตาย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ จำสืบเอก น. จำสืบเอก ณ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารอื่น สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับคำสั่งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ให้ร่วมกันเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่บ้านปอเยาะ จังหวัดยะลา เพื่อจับกุมนาย อ. ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดยะลา โดยขณะปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย นาย พ. กับพวกรวม ๖ คน กำลังร่วมกันเสพน้ำดื่มใบกระท่อมที่ขนาบในป่าละเมาะบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งชุดของจำสืบเอก น. และจำสืบเอก ณ. ได้รับมอบหมายให้ปิดล้อมทางทิศตะวันตก เมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงหยุดและหมอบ เห็นชายจำนวน ๔ คน วิ่งมาจากชายป่าด้านทิศตะวันออกห่างประมาณ ๒๐๐ เมตร จำสืบเอก น. ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวน ๒ นัด และร้องบอกว่า เจ้าหน้าที่ทหาร ให้หยุดและวางอาวุธ แต่ทั้งสี่คนไม่ยอมหยุด โดยมีหนึ่งคนวิ่งมาทางจำสืบเอก น. และจำสืบเอก ณ. เจ้าหน้าที่ทั้งสองจึงได้ยิงตอบโต้ จากนั้นได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบศพนาย พ. นอนเสียชีวิต ข้างศพพบอาวุธปืนสงคราม ของกระสุนปืนจำนวน ๑ ซอง ภายในบรรจุกระสุนปืนจำนวน ๒๑ นัด ลูกกระเบิดสังหารแบบขว้าง เอ็ม ๒๖ จำนวน ๑ ลูก ไทโรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๑ เครื่อง และของกลางอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง จากนั้นจำสืบเอก ณ. ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหานาย พ. ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า นาย พ. บุตรชาย อายุเพียง ๑๘ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มิได้เป็นกลุ่มโจรใต้ที่เตรียมการก่อเหตุร้าย ไม่ได้เป็นแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดของกองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กล่าวอ้าง นอกจากนี้ ในวันเกิดเหตุ นาย พ. ไม่มีอาวุธปืนและไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ การกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและเกินความจำเป็น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งให้ออกหนังสือขอโทษและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะว่านาย พ. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่นาย พ. ถูกยิงเสียชีวิตเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพิสูจน์และจับกุมนาย อ. ตามหมายจับของศาลจังหวัดยะลา ซึ่งถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน และได้รับรายงานว่ามีการเคลื่อนไหวเข้ามาในบริเวณพื้นที่บ้านปอเยาะ อันเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบสารพันธุกรรม (DNA) ของนาย พ. ที่ลูกกระสุนปืน ด้ามปืน และโกปิ่น จากของกลางที่อยู่ใกล้ศพนาย พ. และผลรายงานการตรวจพิสูจน์ของชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดปรากฏว่า ลูกกระเบิดของกลางอยู่ในสภาพเสื่อมใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ ตามรายงานผลการตรวจพิสูจน์สารประกอบวัตถุระเบิดและสารเสพติดเบื้องต้นไม่พบสารประกอบวัตถุระเบิดและสารเสพติด



จากเสื้อผ้าของนาย ฟ. ซึ่งการไม่พบสารพันธุกรรม (DNA) ดังกล่าว ทำให้เชื่อได้ว่า นาย ฟ. ไม่ได้ใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ แต่โดยที่ขณะปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพิสูจน์และจับกุมนาย อ. ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ยินเสียงปืนและเข้าใจว่ามีการยิงต่อสู้มายังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงยังตอบโต้ไปยังทิศทางที่เสียงปืนดัง การใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิษต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ในการนี้ แม้กระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ยิงออกไป ได้ไปถูกนาย ฟ. ทางด้านหลังจนถึงแก่ความตาย โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านาย ฟ. มีอาวุธปืนหรือยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการก็ตาม แต่ในสถานการณ์เช่นว่านี้ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการก่อเหตุความไม่สงบ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงชอบที่จะใช้สิทธิป้องกันตัวตามกฎหมาย โดยการยิงต่อสู้ กรณีจึงไม่อาจถือว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการที่นาย ฟ. บุตรชายถูกยิงเสียชีวิตนั้น เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ปิดล้อมตรวจค้นพิสูจน์และจับกุมนาย อ. อันเป็นเหตุให้นาย ฟ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถึงแก่ความตาย จึงยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ดี แม้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหมายจับโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ก็ทำให้เกิดอันตรายแก่นาย ฟ. โดยที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่านาย ฟ. มีส่วนเชื่อมโยงกับนาย อ. บุคคลตามหมายจับดังกล่าว และไม่ได้ต่อสู้หรือยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ดังนั้น แม้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจะไม่ถือเป็นการกระทำละเมิด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องรับผิดชอบจากการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการผู้ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ราษฎร แม้รัฐจะมีได้กระทำผิดก็ตาม กรณีจึงเป็นความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย รัฐจึงชอบที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใต้หลักความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดและทฤษฎีเสี่ยงภัย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่กำหนดให้รัฐต้องรับผิดชอบแม้การดำเนินการนั้นจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้รัฐต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เอกชนก็ตาม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีความรับผิดชอบต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งศาลสามารถกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

สำหรับจำนวนค่าทดแทนความเสียหายนั้น เมื่อตามหลักกฎหมายปกครองและกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาบังคับใช้ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยอนุโลม ซึ่งศาลสามารถกำหนดค่าเสียหายให้ตามควร



แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดามารดาของนาย พ. ผู้ตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นทายาทโดยธรรมของนาย พ. เมื่อการตายของนาย พ. ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอย่างอื่น และค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของค่าปลงศพนั้น เมื่อภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ส่งใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้จ่ายไปเกี่ยวกับการจัดพิธีศพตามหลักศาสนา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีได้โต้แย้งคัดค้านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๕๐๐ บาท การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นในการปลงศพให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๑๐๕,๕๐๐ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว สำหรับค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมายนั้น เมื่อขณะที่นาย พ. ถึงแก่ความตายนาย พ. มีอายุ ๑๘ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และขณะยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม ได้รับบำนาญเดือนละ ๑๗,๖๗๑ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นแม่บ้านและรับจ้างเย็บเสื้อผ้า มีรายได้ไม่แน่นอน เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๘๐๐ บาท เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นแล้ว เพื่อความเป็นธรรมจึงสมควรกำหนดค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเวลา ๒๐ ปี เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเวลา ๒๐ ปี เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องได้รับทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘๒๕,๕๐๐ บาท สำหรับในส่วนของดอกเบี้ยนั้น โดยที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติไว้ว่า หน่วยงานทางปกครองที่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าทดแทนความเสียหายกรณีความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนั้น ผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวเมื่อใด กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับแก่คดีนี้ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายเมื่อใด และผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะชำระเสร็จ และโดยที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผลบังคับของพระราชกำหนดดังกล่าว ดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ ยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี



ทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิพนัดตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๘๒๕,๕๐๐ บาท และดอกเบี้ยผิพนัดตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๖๙/๒๕๖๖)

การที่หน่วยงานของรัฐทราบแล้วว่าคำสั่งที่แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้านกิจการกระจายเสียง อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาศัยฐานอำนาจของระเบียบที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หน่วยงานของรัฐก็ได้ชักท้วงทั้งยังได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเรื่อยมา การกระทำดังกล่าวของหน่วยงานของรัฐย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย หรือได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือรับรู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมกล่าวอ้างความเชื่อโดยสุจริตของตนในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองเป็นข้อต่อสู้หน่วยงานของรัฐได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องคืนค่าตอบแทนที่ได้รับไปโดยชอบแล้วให้แก่หน่วยงานของรัฐ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ออกระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าด้วยวิธีการประชุมและการลงมติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้านกิจการกระจายเสียง มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เสนอข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้เสนอระเบียบและคำสั่งดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พิจารณา ซึ่ง กสทช. ได้มีมติ



สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายการจ้างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเป็นโครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุมให้ผู้ถูกฟ้องคดี รวมจำนวน ๑๕ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้ระบุเงื่อนไขการเบิกจ่ายไว้ในใบสำคัญรับเงินว่า “สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิในการเรียกเงินค่าตอบแทนดังกล่าวคืนจากผู้รับเงิน หากภายหลังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. มีความเห็นว่าระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ กสทช. เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.” ต่อมา คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. มีมติว่า ระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาศัยฐานอำนาจของระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยวิธีการประชุมและการลงมติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ซึ่งเป็นการกำหนดที่เกินกว่าขอบเขตของมาตรา ๗๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ต่อมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือจำนวนสองฉบับแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับจากการประชุมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๒๔,๐๑๙.๕๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระหนี้เสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบกับมติของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ที่ว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานออกระเบียบคำสั่งที่เกินกว่าขอบเขต ส่งผลให้คำสั่งที่แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้านกิจการกระจายเสียง เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ได้รับแจ้งและมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขเวลา หรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตราบเท่าที่คำสั่งยังไม่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล



การปฏิบัติงานฯ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันออกคำสั่งเป็นต้นไป ซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้านกิจการกระจายเสียง กรณีจึงเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเมื่อระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ จัดทำขึ้น ซึ่งรวมถึงระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าด้วยวิธีการประชุมและการลงมติ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจส่งผลให้คำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาศัยอำนาจตามระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้หักท้วง ทั้งยังได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเรื่อยมา การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย หรือได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมกล่าวอ้างความเชื่อโดยสุจริตของตนในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองเป็นข้อต่อสู้ ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวจนครบวาระ ทำให้ภารกิจของผู้ฟ้องคดีอันเป็นประโยชน์สาธารณะได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยประชุมทั้งที่ได้ปฏิบัติงานล่วงไปแล้ว ย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียหายเกินควรแก่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รับความคุ้มครองตามหลักความสุจริตของเจ้าหน้าที่และความมั่นคงแห่งนิติฐานะของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะผู้สุจริตนับแต่เวลาออกคำสั่งจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แม้ต่อมาจะมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องคืนค่าตอบแทนที่ได้รับไปแล้วโดยชอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ระบุเงื่อนไขการเรียกเงินค่าตอบแทนคืนจากผู้รับเงินไว้ในหมายเหตุในใบสำคัญรับเงิน นั้น โดยที่ใบสำคัญรับเงินเป็นเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุในใบสำคัญรับเงินจากผู้ฟ้องคดีแล้ว เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหักล้างการจ่ายเงินตามระเบียบปฏิบัติของผู้ฟ้องคดี การระบุเงื่อนไขการเรียกเงินค่าตอบแทนคืนจากผู้รับเงินไว้ในหมายเหตุในใบสำคัญรับเงิน ถือเป็นการระบุข้อความของผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียว ไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนามในใบสำคัญรับเงินดังกล่าวมีผลเพียงเป็นการยอมรับว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้



ในใบสำคัญรับเงินแล้วจริง ซึ่งมิได้มีผลเป็นการยอมรับตามเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีได้ระบุไว้ในหมายเหตุ
ในใบสำคัญรับเงินแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง
ดังกล่าวก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพ้นจากตำแหน่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘/๒๕๖๗)



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

เมื่อพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างยังไม่มีประกาศกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และไม่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานทางปกครองจึงสามารถกำหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ แต่ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวจะต้องไม่มีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดว่า อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตจากประเทศในโซนอเมริกาเหนือหรือโซนยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ผลิตในประเทศไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคาได้ จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการพัสดุดังกล่าว

เมื่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต้องการซื้อและจ้างติดตั้งตามประกาศงานจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิมจำนวน ๑๒ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่มีประกาศกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และไม่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถกำหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ แต่โดยที่ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดว่า การจ้าง ให้ส่วนงานส่งเสริมกิจการของคนไทย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือฉบับล่าสุด ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม ดังนั้น การกำหนดดังกล่าวจะต้องไม่มีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือฉบับล่าสุด ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้ในข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๔.๑.๑๗ และข้อ ๔.๒.๑๙ ว่า อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตจากประเทศในโซนอเมริกาเหนือหรือโซนยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเท่ากับเป็นการกำหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ผลิต



ในประเทศไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับผู้ผูกฟองคตีในครั้งนี้ได้ จึงขัดต่อข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบดังกล่าว ส่งผลให้ประกาศประกวดราคาของผู้ผูกฟองคตีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ผูกฟองคตีมีแบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นว่า ผู้ผูกฟองคตีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศตามข้อ ๔.๑.๑๗ และข้อ ๔.๒.๑๙ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๐๘/๒๕๖๖)

เมื่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนสอดคล้องตรงตามความต้องการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ใช้งาน และสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้วัสดุส่วนประกอบของโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนต้องทำด้วยไม้หรือโลหะ อีกทั้งเป็นกรณีที่ไม่ปรากฏการสมยอมกันหรือการทุจริต ประกอบกับเป็นกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายและผ่านการคัดเลือก ๒ รายขึ้นไป การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่มีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการที่จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและความไม่โปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการออกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ ๔ และระดับ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ผู้ผูกฟองคตีที่ ๒) ได้มีหนังสือสอบถามความต้องการโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนเพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ผูกฟองคตีที่ ๑) จำนวน ๓๐ โรงเรียน ได้ระบุความต้องการโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนทำจากไม้เนื้อแข็งโครงสร้างเหล็กจำนวน ๑๗ โรงเรียน และทำจากไม้ยางโครงสร้างเหล็ก จำนวน ๑๓ โรงเรียน คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจึงได้พิจารณากำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ไว้ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดังนี้ ข้อ ๓ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา โต๊ะเรียน เลขที่ มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑ และเก้าอี้เรียน เลขที่ มอก. ๑๔๙๕-๒๕๔๑ ๓.๒ ขนาดของโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับขนาด ๔ และระดับขนาด ๖ ๓.๓ ขาโต๊ะเรียน ขาเก้าอี้เรียน ทำจากท่อเหล็กกล้า ๓.๔ พื้นหน้าโต๊ะเรียน/ช่องใส่หนังสือ และพื้นรองนั่ง/พนักพิงเก้าอี้เรียน ทำจากไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้อแข็งปานกลาง (เป็นไม้ชนิดเดียวกันทั้งชุด) และต่อมาผู้ผูกฟองคตีที่ ๑ โดยผู้ผูกฟองคตีที่ ๒ ก็ได้มีประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนดังกล่าวตามรายละเอียดของ TOR ข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ผูกฟองคตีที่ ๒ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนเป็นไม้และเหล็กเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน คือ โรงเรียนในสังกัดผู้ผูกฟองคตีที่ ๑ ที่ต้องการโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนที่ทำจากไม้เนื้อแข็งโครงสร้างเหล็ก ประกอบกับเป็นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของพัสดุจากรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๓๗๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา โต๊ะเรียน เลขที่ มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑ และประกาศ



กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๓๘๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เครื่องเรือน สำหรับสถานศึกษา แก้วเรียน เลขที่ มอก. ๑๔๔๕-๒๕๔๑ ซึ่งได้กำหนดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุ คุณสมบัติที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ โดยมีรายละเอียดข้อ ๔.๑ วัสดุ ๔.๑.๑ ไม้ ๔.๑.๒ โลหะ ๔.๑.๓ เรซินสังเคราะห์ ๔.๑.๔ แผ่นเทอร์โมเซตติงแลมินเนต ๔.๑.๕ วัสดุอื่น ๆ แล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าการกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นโดยการสมยอมกันหรือทุจริต กรณีจึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผลิตโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียนซึ่งได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้วัสดุพลาสติกในการผลิต จึงมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของประกาศประกวดราคาพิพาท ประกอบกับในการเสนอราคามีผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน ๙ ราย และผ่านการคัดเลือกจำนวน ๔ ราย จึงเป็นกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายและผ่านการคัดเลือก ๒ รายขึ้นไป การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างไม่เท่าเทียมกัน ที่จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๐/๒๕๖๗ และที่ อ. ๒๔๔-๒๔๕/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ในการจัดซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บของโรงพยาบาลย่อมต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ โดยต้องคำนึงถึงความสะดวกสุขอนามัยที่มีต่อผู้ป่วยเจ็บ ประกอบกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ รองรับผู้ป่วยจำนวนมาก การรักษาโรคมีความหลากหลาย การกำหนดคุณสมบัติ ความสามารถ และผลงานของผู้เสนอราคา จึงมีความสำคัญและเป็นหลักประกันว่าผู้ชนะการเสนอราคาจะสามารถเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องประกอบอาหารให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจวงเงินสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันยื่นซอง จึงอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) ในเรื่องการกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการแล้ว กรณีไม่เข้าลักษณะเป็นการกีดกันการเสนอราคาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายแต่อย่างใด



ในการจัดซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บตามประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำหนดผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องประกอบอาหารของผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคา ก็เพื่อให้ทราบได้ว่าผู้เสนอราคา ต้องมีผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องประกอบอาหารซึ่งต้องเป็นผลงาน ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้ออกหนังสือรับรองให้ไว้หรือเป็นการ ยืนยันประสบการณ์และความสามารถในการจัดซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บหรือผลงาน ในลักษณะเดียวกัน และโดยที่การจัดซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บดังกล่าวย่อมต้อง ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ และต้องคำนึงถึงความสะดวก ถูกสุขอนามัย ที่มีต่อผู้ป่วยเจ็บ ประกอบกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่รองรับผู้ป่วย จำนวนมาก การรักษาโรคมีความหลากหลาย การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) กำหนดคุณสมบัติ ความสามารถ และผลงานของผู้เสนอราคา จึงมีความสำคัญและเป็นหลักประกันว่า ผู้ชนะการเสนอราคาจะสามารถเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับเมื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณ ที่กำหนดให้มีการซื้ออาหารสำหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ จำนวน ๖ หมวด ซึ่งแต่ละหมวดมีราคา ในการจัดหาหรืองบประมาณการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องประกอบอาหาร ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ วงเงินสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นซอง จึงอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์แนววินิจฉัยของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพว.) ในเรื่องกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการแล้ว นอกจากนี้ ในการประกวดราคาค้างนี้ มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอรวมทั้งผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕ ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน ๔ ราย จึงยังฟังไม่ได้ว่า การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่จำเป็น มีลักษณะเป็นการกีดกันการเสนอราคา หรือทำให้ไม่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างเสรี หรือส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศประกวดราคาโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๑๙/๒๕๖๖)

เมื่อลักษณะงานตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งต้องดำเนินการด้วยวิธี Pavement in-Place Recycling อันเป็น มาตรฐานชั้นทางพิเศษ การที่กรมทางหลวงกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ต้องเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางชั้นพิเศษ หรือผู้รับเหมาก่อสร้างทางชั้น ๑-๒ และเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานบำรุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement in-Place Recycling จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะให้ครอบคลุมกับเนื้องานที่ต้องดำเนินการ ก่อสร้าง รวมถึงได้พิจารณาคุณภาพและประสิทธิภาพของงานประกอบด้วยแล้ว กรณีจึงเป็น



การใช้ดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีเหตุผลอันสมควรและไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันผู้รับเหมางานก่อสร้างทางรายอื่นแต่อย่างใด

เมื่อลักษณะงานตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามประกาศประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวง หมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนเขาทราย-ซากเหล็ก บริเวณ กม. ๑๓๑+๗๘๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงพิจิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นการขยายเพิ่มช่องจราจรให้การคมนาคมทางรถยนต์ เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางแยกให้เป็นผิวจราจรชนิดคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา ๒๕ เซนติเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ระบุรายละเอียดของงานและปริมาณงานจำนวน ๒๘ รายการ โดยแม้รายงาน Pavement in-Place Recycling ๒๐ cm. DEPTH จะมีปริมาณงาน ๒,๔๔๕ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๘๔ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๐๕,๓๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของราคากลาง (๒๔,๕๐๑,๐๐๐ บาท) แต่เมื่อคิดในแง่ปริมาณงานแล้ว งานเกี่ยวกับงาน Pavement in-Place Recycling คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๒ ของปริมาณงานทั้งหมด ซึ่งงานดังกล่าวต้องใช้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานในส่วนนี้ได้มาตรฐาน และโดยที่งานจ้างตามโครงการที่พิพาทนี้ เป็นกิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลักซึ่งดำเนินการด้วยวิธี Pavement in-Place Recycling อันเป็น มาตรฐานชั้นทางพิเศษ ดังนั้น เมื่อโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางหลวงที่มีมาตรฐานชั้นทาง ชนิดพิเศษ ซึ่งต้องให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติและลักษณะที่สอดคล้องกับงานก่อสร้างทางหลวง ที่มีมาตรฐานชั้นทางพิเศษ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแขวงทางหลวงพิจิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ต้องเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางชั้นพิเศษ หรือผู้รับเหมาก่อสร้างทางชั้น ๑-๒ และเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานบำรุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะ ทางแบบ Pavement in-Place Recycling กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะให้ครอบคลุมกับเนื้องานที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะงาน รวมถึงได้ พิจารณาคุณภาพและประสิทธิภาพของงานประกอบด้วย การใช้ดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติ ดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควรและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จดทะเบียนผู้รับเหมา งานก่อสร้างโครงการย่อยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามบันทึกข้อความของสำนักมาตรฐานและประเมินผล ที่ สฐ.๑/๕๒๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศ ประกวดราคาพิพาทดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๑/๒๕๖๓)

๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อการที่คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของสาธารณชนมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาหรือไม่ เพียงใดเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดกำหนดเป็นหน้าที่หรือผูกพันให้คณะกรรมการฯ จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกประการ ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ ได้รับฟังคำวิจารณ์ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแล้ว แต่ไม่ได้แก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาให้เป็นไปตามคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกประการ กรณีจึงไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำสาระสำคัญของร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ โปรแกรมบริหารจัดการระบบศักยภาพด้านการศึกษา โปรแกรมเนื้อหา บทเรียน แบบฝึกหัด และข้อสอบแข่งขันช่วงชั้นที่ ๒-๔ (ชั้น ป. ๔-ม. ๖) พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เด็กในสถาบัน ซึ่งกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้วิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานได้รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ฟ้องคดีและของผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น เพื่อนำมาปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาแล้ว รวม ๓ ครั้ง แต่การที่คณะกรรมการฯ จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาหรือไม่ เพียงใด นั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด กำหนดเป็นหน้าที่หรือผูกพันให้คณะกรรมการฯ จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกประการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประกวดราคาพิพาท โดยมิได้แก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศข้างต้นให้เป็นไปตามคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะของผู้ฟ้องคดีทุกประการ จึงไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๘๒/๒๕๖๖)

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสินใจผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสินใจผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓.๑.๒ การตัดสินคดีผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เมื่อในการประมูลซื้อรายการโตะเก้าอี้นักเรียนมีข้อกำหนดระบุว่า ผู้มีอำนาจสั่งซื้อจะเลือกสีของผลิตภัณฑ์ในภายหลัง ในชั้นการเสนอเอกสารแนบตาสลัก แบบรูป และรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนดังกล่าว เรื่องของสีจึงมิได้เป็นสาระสำคัญ โดยความสำคัญจะอยู่ที่รูปแบบของโตะเก้าอี้ว่าเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อหรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารเสนอราคาในส่วนของแนบตาสลัก แบบรูป และรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนเป็นสีไม้หรือลายไม้ แม้จะมีได้เป็นไปตามสีใดสีหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อ แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเอกสารแนบตาสลัก แบบรูป และรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนที่ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอมานั้นไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประการอื่นใดอีก นอกเหนือจากเรื่องสีของโตะเก้าอี้นักเรียน กรณีเกี่ยวกับสีดังกล่าวจึงมิใช่เป็นความไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และมีได้เป็นกรณีที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันเสนอราคาของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาแต่อย่างใด ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสามารถใช้ดุลพินิจผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาในการประมูลซื้อครั้งนี้ได้

อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่การประมูลซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อโตะเก้าอี้สำหรับนักเรียนและสำหรับครูในคราวเดียวกัน ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเสนอราคาจึงต้องเสนอราคาพัสดุทั้งสองรายการในคราวเดียวกัน และจะต้องเป็นผู้แข่งขันที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นทั้งสองรายการ ดังนั้น เมื่อการยื่นข้อเสนอในส่วนของรายการโตะครูของผู้ฟ้องคดีมีรายละเอียดและคุณลักษณะไม่ตรงตามที่กำหนด เนื่องจากไม่มีโลหะยึดกล่องลิ้นชักกับแผ่นหน้าลิ้นชักแบบฝังในแผ่นปาร์ติเกิลตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อ และผู้มีอำนาจสั่งซื้อได้พิจารณาตัดสินคดีของผู้ฟ้องคดีไม่ให้เข้าเสนอราคาในการประมูลซื้อดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นรายการโตะครู การที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อมีแบบแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศประมูลซื้อจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ในการประมูลซื้อโตะเก้าอี้สำหรับนักเรียนและครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) เมื่อพิจารณาเอกสารประมูลซื้อในส่วนรายการโตะครูมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุว่า “โลหะยึดกล่องลิ้นชักกับแผ่นหน้าลิ้นชักแบบฝังในแผ่นปาร์ติเกิล” เห็นได้ว่า ข้อความที่ระบุดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงเป็นส่วนที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่มีการกำหนดไว้ดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไข มิฉะนั้น อาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นผู้เสนอพัสดุดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการเสนอราคาได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอพัสดุดังกล่าวโตะครูในแบบที่จะเห็นจากภายนอกได้ว่ามีวัสดุยึดเป็นเหล็กฉากหรืออลูมิเนียมยึดกล่องลิ้นชักเข้ากับแผ่นหน้าลิ้นชัก



อันเป็นการยื่นเสนอพัสดุตัวอย่างโตะครูแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามความประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) และโดยสภาพของรายละเอียดดังกล่าวย่อมมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของพัสดุ และระยะเวลาการใช้ประโยชน์ อันถือได้ว่าเป็นรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของการจัดซื้อโตะครูในครั้งนี้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดรายละเอียดข้างต้นมีข้อความที่ระบุไม่ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะสอบถามกลับไปยังหน่วยงานเจ้าของงานเพื่อให้มีความชัดเจนและถูกต้องเสียตั้งแต่แรกก่อนที่จะได้ยื่นข้อเสนอในการประมูลซื้อครั้งนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการดังกล่าว จึงถือเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่าพัสดุตัวอย่างโตะครูที่ผู้ฟ้องคดีนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดและคุณลักษณะไม่ตรงตามที่กำหนด จึงเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องแล้ว

สำหรับรายการโตะเก้าอี้นักเรียนนั้น เมื่อพิจารณาตามเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึ่งกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโตะเก้าอี้นักเรียนว่า ทำสีสีเทา หรือสีฟ้า หรือชมพู หรือเขียว โดยเลือกสีภายหลัง จึงเห็นได้ว่า ในการเสนอแค็ตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียน นอกจากจะต้องแสดงให้เห็นถึงแบบรูปและรายการละเอียดของผลิตภัณฑ์และโครงสร้างต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดแล้ว จะต้องแสดงให้เห็นด้วยว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีผลิตภัณฑ์เป็นสีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะซื้อโดยครบถ้วนทุกสีหรือน้อยมีสีใดสีหนึ่งในจำนวนดังกล่าวก็ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอแค็ตตาล็อก แบบรูปและรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนเป็นสีไม้หรือลายไม้ จึงเป็นการเสนอที่ผิดแผกไปจากที่กำหนดในเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกสีของผลิตภัณฑ์ได้ในภายหลัง ย่อมแสดงให้เห็นว่า ในชั้นการเสนอเอกสารแค็ตตาล็อก แบบรูปและรายการละเอียดเรื่องของสีโตะนักเรียนมิใช่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยความสำคัญอยู่ที่รูปแบบของโตะนักเรียนว่าเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ หรือไม่ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าเอกสารแค็ตตาล็อก แบบรูปและรายการละเอียดของโตะเก้าอี้นักเรียนที่ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอมานั้นไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประการอื่นใดอีก จึงเป็นเพียงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแตกต่างไปจากรายละเอียดที่กำหนดไว้เพียงเล็กน้อย และมีได้ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันเสนอราคาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมแข่งขันการเสนอราคาในการประมูลซื้อครั้งนี้ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม โดยที่การประมูลซื้อโตะเก้าอี้สำหรับนักเรียนและครูในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อในคราวเดียวกันทั้งสองรายการ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเสนอราคาจึงต้องเสนอราคาพัสดุทั้งสองรายการในคราวเดียวกัน และจะต้องเป็นผู้แข่งขันที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นทั้งสองรายการ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาตัดสินสิทธิของผู้ฟ้องคดีไม่ให้เข้าเสนอราคาในการประมูลซื้อรายการโตะครูโดยอาศัยเหตุดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น



รายการโตะครุ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศประมูลซื้อ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๖/๒๕๖๗)

๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นแค่ตดตลือกและพัสดุดัวอย่างซึ่งมีลักษณะภายนอกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุดตามที่กำหนดไว้ในร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาฯ ซึ่งเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น พักุดตัวอย่างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงไม่ถูกต้อง การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี แม้จะมีราคาต่ำสุด จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำจำนวน ๓๓ รายการ ของงานระบบปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนธ์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของอธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแค่ตดตลือกและตัวอย่างการเสนอราคาต่าง ๆ ทุกอย่างครบถ้วน โดยใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุด ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอเป็นปลักอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว แต่กลับส่งแค่ตดตลือกและพัสดุดัวอย่างเป็นฝาคอบมือ CAP PVC ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ซึ่งมีลักษณะภายนอกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดไม่ตรงตามใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุดตามข้อ ๔.๕ ของเอกสารประกวดราคาฯ และข้อ ๔.๒ ของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาฯ ประกอบกับข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๖ ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีจึงเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น พักุดตัวอย่างของผู้ฟ้องคดีที่ส่งมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงไม่ถูกต้อง การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีแม้จะมีราคาต่ำสุด เพราะเหตุที่ไม่ยื่นเอกสารทางเทคนิค



อันเป็นสาระสำคัญตามเอกสารประกวดราคาฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๑๐/๒๕๖๖)

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาได้พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วเห็นว่า ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอยังสูงกว่าราคาที่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อ คณะกรรมการประกวดราคาย่อมมีอำนาจที่จะขอให้ผู้ฟ้องคดีลดราคาลงอีกได้ตามข้อ ๕๔ วรรคสาม ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่เมื่อต่อรองราคาแล้วผู้ฟ้องคดียังคงเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง และราคาที่มีการจัดซื้อครั้งล่าสุด การที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคำสั่งให้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวและให้ดำเนินการประกวดราคาใหม่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาเสนอ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าเสนอราคาและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๕๙๐ ชุด คณะกรรมการประกวดราคาจึงได้ต่อรองราคากับผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งได้แจ้งราคากลางพัสดุประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีราคาเครื่องละ ๑๓๙,๘๐๐ บาท ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ส่วนราคาการจัดซื้อครั้งสุดท้ายมีราคาเครื่องละ ๑๓๙,๘๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียินดีลดราคารวมลงอีก ๑๑๗,๑๘๐ บาท คงเหลือราคารวมจำนวน ๑๐๒,๕๔๒,๘๒๐ บาท คิดเป็นราคาต่อเครื่อง ๑๗๓,๘๐๑.๓๙ บาท คณะกรรมการประกวดราคาจึงได้เสนอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยกเลิกการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า และให้ดำเนินการประกวดราคาใหม่ โดยใช้ราคากลางปัจจุบันล่าสุดของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราคาเริ่มต้นการประมูล ซึ่งต่อมาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว เห็นได้ว่า ในการประกาศประกวดราคาซื้อ PEA-C-002/2014 จัดซื้อ TRANSFORMERS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถูกฟ้องคดี วงเงินงบประมาณและราคากลาง ๑๐๔,๗๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นราคาต่อเครื่อง ๑๗๗,๕๐๐ บาท เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาได้พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในราคาต่อเครื่อง ๑๗๔,๐๐๐ บาท แล้วเห็นว่า ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอยังสูงกว่าราคาที่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อ คณะกรรมการประกวดราคาย่อมมีอำนาจที่จะขอให้ผู้ฟ้องคดีลดราคาลงอีกได้ตามข้อ ๕๔ วรรคสาม ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลดราคาลงจำนวน ๑๑๗,๑๘๐ บาท คงเหลือราคารวมจำนวน ๑๐๒,๕๔๒,๘๒๐ บาท คิดเป็นราคาเครื่องละ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑๗๓,๘๐๑.๓๙ บาท ซึ่งยังสูงกว่าราคากลางปี ๒๕๕๘ และสูงกว่าราคาที่มีการจัดซื้อครั้งสุดท้ายที่มีราคาเครื่องละ ๑๓๙,๘๐๐ บาท เป็นเหตุให้คณะกรรมการประกวดราคาเสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้ดำเนินการประกวดราคาใหม่และให้ใช้ราคากลางปัจจุบันต่ำสุดเป็นราคาเริ่มต้นการประมูลตามข้อ ๕๔ วรรคสาม (๓) ของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแจ้งความประกวดราคา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการประกวดราคาเสนอ กรณีเป็นการกระทำโดยชอบตามข้อ ๕๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของข้อบังคับเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และตามข้อ ๖.๕ ของเอกสารประกวดราคาซื้อ และการที่คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาสูงกว่าราคากลางและราคาครั้งสุดท้ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติ จึงเป็นการกระทำโดยชอบตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อฯ และเอกสารประกวดราคาเช่นเดียวกัน โดยในการมีคำสั่งข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยประธานกรรมการประกวดราคาได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อต่อรองราคาตามราคาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าจากผู้เสนอราคารายอื่น ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ลดราคาลงอีก แต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงกว่าราคาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดซื้อในราคาการจัดซื้อครั้งสุดท้ายกับผู้เสนอราคารายอื่นเช่นเดิม การมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นจึงเป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓/๒๕๖๗)

๕. การจัดทำสัญญา

การที่การเคหะแห่งชาติขอยกเลิกการทำสัญญาเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนนครเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะของการเคหะแห่งชาติมากกว่า อีกทั้งยังเป็นสิทธิโดยชอบตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดราคาได้สิทธิเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนโครงการดังกล่าว การที่การเคหะแห่งชาติมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกการทำสัญญาเช่ากับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่การเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาการให้เอกชนประกวดราคาได้สิทธิเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนนคร ระยะที่ ๑ โดยประสงค์จะให้เอกชนเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนนคร ประกอบด้วยอาคารแฟลต ๕ ชั้น จำนวน ๔ อาคาร รวม ๗๕๖ หน่วย มีลักษณะเป็นค่าเช่าเชิญให้ผู้ที่สนใจทำคำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประกันของต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการทำคำเสนอขอเช่าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาเช่าสูงสุด จึงเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและมีสิทธิทำสัญญาเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนฯ กับผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและเชิญผู้ฟ้องคดีทำสัญญาในวันที่ ๑



ธันวาคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้สนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดี เมื่อคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน จึงทำให้เกิดสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “สัญญาประกวดราคา” คู่สัญญาตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าวย่อมมีความผูกพันกันในอันที่จะเข้าทำสัญญาเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนฯ เป็นหนังสืออีกชั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ดี คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและเชิญผู้ฟ้องคดีทำสัญญาข้างต้น ได้มีผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนนครประมาณ ๒๐๐ คน รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการให้สิทธิเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนแก่เอกชน โดยในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจากับกลุ่มผู้พักอาศัยดังกล่าว แต่ไม่ได้ข้อยุติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งขอเลื่อนการทำสัญญาพิพาทไปยังผู้ฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ประชุมภายในหน่วยงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง และมีมติว่าหากผู้ถูกฟ้องคดียังคงให้สิทธิเอกชนเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนดังกล่าว ต้องเกิดปัญหากับมวลชนผู้พักอาศัยในโครงการพิพาท จึงมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกการทำสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอยกเลิกการทำสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดี สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นการดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีดูแลรับผิดชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีมากกว่า ทั้งเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิโดยชอบของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๗.๓ ของรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดราคาฯ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีอาจยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาให้รายได้สิทธิเช่าก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกการทำสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองใช้เอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครองย่อมต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของค่าเสียหายในส่วน of ค่าสูญเสียรายได้จากการดำเนินงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีคำนวณจากการที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับส่วนต่างของค่าเช่าเป็นระยะเวลา ๖ ปี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังมิได้เข้าทำสัญญาเช่าเหมาอาคารและบริหารชุมชนพิพาทกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่มิอาจคาดหมายได้โดยแน่แท้ว่าหากมีการทำสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะสามารถนำห้องเช่าของโครงการออกให้เช่าได้เป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้งมิอาจคาดหมายได้เช่นกันว่าผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วนหรือไม่ประการใด นอกจากนั้นแล้ว ค่าสูญเสียรายได้จากการดำเนินงานตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอค่าเสียหายอันเนื่องจากขาดกำไรที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับตามสัญญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การเรียกเอาค่าเสียหายนั้นได้แก่ เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนเงินหลักประกันของจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อการยกเลิกการทำสัญญาพิพาทเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคา โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ดี โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีขอรับคืน



เงินหลักประกันซองแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับเงินหลักประกันซองคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเองไม่เข้ารับเงินหลักประกันดังกล่าวคืน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยอันเกิดจากการไม่ชำระหนี้ขึ้นทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนดอกเบี้ยของต้นเงินหลักประกันซองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๘/๒๕๖๗)

๖. หลักประกันซอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสั่งให้ผู้ทำงาน

๗.๑ กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด

เมื่อประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเข้าดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง การที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่เข้าดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาที่กำหนด และต่อมาได้ปฏิเสธการเข้าทำสัญญาโดยอ้างว่าสถานที่ก่อสร้างไม่เอื้ออำนวย ถือเป็นความบกพร่องของผู้ชนะการเสนอราคาเอง และเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันสมควรในการปฏิเสธเข้าทำสัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจตามข้อ ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการสั่งให้ผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงานได้

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองลัดหลวงจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าทำสัญญา โดยได้แจ้งระงับการทำสัญญาจ้าง และอ้างว่าสถานที่ก่อสร้างไม่อำนวย คือ ไม่มีทางขนส่งวัสดุ มีชุมชนอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ก่อสร้างจำนวนมาก แบบเสาเข็มของเทศบาลเมืองลัดหลวงยากแก่การผลิตและตอกรวมทั้งราคาต่ำกว่าปกติ เมื่อประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. จากบริเวณโรงเรียนสายอนุสรณ์ ถึงบริเวณแยกคลองครุ ตำบลคลองครุ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดการดูสถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาที่กำหนด จึงถือเป็นความสมใจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เองที่ไม่เข้าดูสถานที่ก่อสร้าง และโดยที่ประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างที่พิพาทกำหนดให้ผู้ชนะการประมูลจ้างจะต้องทำสัญญากับเทศบาลผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่เข้าทำสัญญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยอ้างเหตุว่าสถานที่ไม่อำนวย คือ ไม่มีทางขนส่งวัสดุ มีชุมชนอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ก่อสร้างจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เอง กรณีไม่มีเหตุผล



อันสมควร ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานด้วยตามข้อ ๑๓๘/๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว และการที่ต่อมาปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานโดยระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อ ๑๒ (๖) ข้อ ๑๔๕ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๐/๒๕๖๗)

๗.๒ การดำเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุนั้น การจะพิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้เสนอราคาด้วยมูลเหตุการยื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จ ซึ่งถือเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เข้าข่ายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมนั้น ต้องพิจารณาถึงเจตนาจริง วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบความผิดตามที่ข้อบังคับดังกล่าวกำหนด ดังนั้น เมื่อในทางข้อเท็จจริงปรากฏเพียงว่า ผู้เสนอราคาไม่ได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เอกสารหนังสือรับรองผลงานซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นเอกสารเท็จเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือมีเจตนาที่จะแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ และไม่ได้มีการกระทำใดของผู้เสนอราคาที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำอันขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม การกระทำความผิดดังกล่าวของผู้เสนอราคาจึงไม่มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อันอาจจะถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับข้างต้น คำสั่งลงโทษให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้กำหนดคุณสมบัติประการหนึ่งในการเข้าเสนอราคาว่า ผู้เข้าเสนอราคาต้องมีการยื่นเอกสารหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ องค์กร เทสบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้สำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ก็เพื่อเป็นหลักประกันในเบื้องต้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะได้ผู้เข้าเสนอราคาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับที่ต้องการ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตรงตามความประสงค์ที่ได้ออกประกาศประกวดราคา และการที่ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ถูกต้องก็เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องตรวจสอบว่าหนังสือรับรองผลงานรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นเอกสารในการเข้าเสนอราคาเป็นเอกสารที่มีความถูกต้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัท อ. แต่บริษัทดังกล่าวได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าบริษัทไม่เคยออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ลงนามในหนังสือรับรองผลงาน



ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว กรณีจึงรับฟังได้ว่า หนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเอกสารที่มีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร อย่างไรก็ตามเมื่อกรณีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาของบริษัท อ. จริง และผู้ฟ้องคดีได้ใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นประมูลงานมาโดยตลอดทั้งงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมีหนังสือรับรองผลงานที่ได้รับมาจากบริษัทอื่น ๆ อีกหลายบริษัทที่สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคาในครั้งนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประมูลครั้งนั้นนอกจากผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานของบริษัท อ. แล้ว ผู้ฟ้องคดียังได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานซึ่งออกโดยบริษัท พ. อีกด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เอกสารหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นเอกสารเท็จเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงประกาศลงโทษให้ผู้ทำงานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณามีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานแล้ว ประกาศฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงมูลเหตุในการลงโทษว่า การยื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จ ถือเป็น การกระทำโดยไม่สุจริต เข้าข่ายการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการจะพิจารณามีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีด้วยมูลเหตุดังกล่าวนี้ ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบความผิดตามข้อ ๔ (๑๓) ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดว่า ต้องมีการกระทำของผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อ กฟผ. โดยแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับ กฟผ. หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ กฟผ. โดยมีใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ไม่ได้ตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองผลงานที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เอกสารหนังสือรับรองผลงานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นเอกสารเท็จเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือมีเจตนาที่จะแสดงเอกสารอันเป็นเท็จแต่อย่างใด และไม่ได้มีการกระทำได้ของผู้ฟ้องคดีที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า เป็นการกระทำอันขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อันอาจจะถูกลงโทษให้ผู้ทำงานตามข้อ ๔ (๑๓) และข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ ประกอบกับข้อ ๔๐ ของระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณามีคำสั่งลงโทษ



ให้ผู้ฟ้องคดีและนาย บ. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ทำงาน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๙/๒๕๖๖)

๘. กรณีอื่น ๆ

ในการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุด้วยการประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องเสนอค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์เท่ากัน แต่ผู้ร้องเสนอมูลค่าโครงการสูงกว่าผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ผู้ร้องสอดได้คะแนนมูลค่าโครงการสูงกว่า และเมื่อโครงการก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดเป็นการเสนอโครงการตามที่ได้มีการเปิดประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุเพื่อหาผู้ลงทุนปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้แก่กระทรวงการคลัง มาตั้งแต่ต้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องสอดเป็นผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและเสนอราคาหรือผลประโยชน์สูงสุด จึงเสนอให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ประมูลได้ และผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมธนารักษ์ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดได้รับสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีประกาศการประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ เพื่อเปิดประมูลที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๐-๐-๗๖ ไร่ เพื่อหาผู้ลงทุนปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง โดยให้สิทธิแก่ผู้ประมูลได้เช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา ๒๐ ปี ซึ่งมีผู้ยื่นซองประมูลจำนวน ๗ ราย โดยผู้ยื่นซองประมูลรายที่ ๑-๕ แบบร่างโครงการไม่สามารถปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เปิดประมูลได้ และหากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะมีผลกระทบต่อพื้นที่การก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย และราคาค่าก่อสร้างอาคาร จึงเป็นการเสนอรายละเอียดแบบร่างโครงการแตกต่างไปจากที่กำหนดในเงื่อนไขการประมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบร่างโครงการดังกล่าวก็จะมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นซองประมูลรายอื่น จึงไม่พิจารณาตามเงื่อนไขการประมูล สำหรับผู้ยื่นซองประมูลรายผู้ฟ้องคดี เสนอค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท และเสนอโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น มูลค่าก่อสร้างอาคาร ๓,๐๘๓,๒๓๒.๖๐ บาท แบบร่างโครงการสามารถปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เปิดประมูลได้ หากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ฯ จะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่การก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย และราคาค่าก่อสร้างอาคาร หากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบร่างโครงการจะไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นซองประมูลรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน ได้ ๓๐ คะแนน (๒) มูลค่าโครงการ ได้ ๑๙.๒๓ คะแนน (๓) คุณภาพของโครงการ ได้ ๓๗.๕๐ คะแนน คะแนนรวม ๘๖.๗๓ คะแนน ส่วนผู้ยื่นซองประมูลรายผู้ร้องสอดเสนอค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากับรายผู้ฟ้องคดี แต่เสนอโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น มูลค่าก่อสร้างอาคาร



๔,๘๑๑,๔๙๙ บาท แบบร่างโครงการปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เปิดประมูลได้ หากดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ฯ จะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่การก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย และราคาค่าก่อสร้างอาคาร หากแก้ไขปรับปรุงแบบร่างโครงการจะไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นขอประมูลรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน ได้ ๓๐ คะแนน (๒) มูลค่าโครงการ ได้ ๓๐ คะแนน (๓) คุณภาพของโครงการ ได้ ๓๗ คะแนน คะแนนรวม ๙๗ คะแนน เมื่อแบบร่างโครงการของผู้ยื่นขอประมูลทั้งสองรายสามารถปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เปิดประมูลได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องเสนอค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์เท่ากัน แต่ผู้ร้องเสนอมูลค่าโครงการสูงกว่าผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นผลทำให้ผู้ร้องสอดได้คะแนนมูลค่าโครงการสูงกว่าและได้คะแนนรวมสูงกว่าผู้ฟ้องคดี อีกทั้งในการเสนอโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ของผู้ร้องสอด เป็นการเสนอโครงการตามที่ได้มีการเปิดประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุเพื่อหาผู้ลงทุนปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้แก่กระทรวงการคลังมาตั้งแต่ต้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลพิจารณาเห็นว่า ผู้ร้องสอดเป็นผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาหรือผลประโยชน์สูงสุด จึงเสนอให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ประมูลได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดได้รับสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุที่พิพาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๓/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

๑.๑.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ผลของสัญญา

๑) การเลิกสัญญา

การที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (เดิม)) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะที่มีการทำสัญญาการเช่าใช้ระบบโครงข่ายแบบ FTTx พร้อมอุปกรณ์ ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในโครงการดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐย่อมต้องทราบโดยอยู่แล้ว ในขณะทำสัญญาว่ามีหน้าที่ต้องเสนอโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสียก่อน โดยหากยังมีความไม่ชัดเจนก็ชอบที่จะหารือหรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยปัญหาข้อหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติก่อนที่จะลงนามในสัญญากับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่ใช่เหตุที่ทำให้สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการพันวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันจะทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ เมื่อสัญญาพิพาทลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี

เมื่อสัญญาพิพาทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาว่า หากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ดำเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญาสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ปฏิบัติตามสัญญาในการตรวจรับมอบงานส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา การที่ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญา จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยข้อสัญญาพิพาทแล้ว



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยการแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ โทรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของทุนจดทะเบียน ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาการเช่าใช้ระบบโครงข่ายแบบ FTTx พร้อมอุปกรณ์กับผู้ฟ้องคดี และเมื่อการดำเนินโครงการจัดหาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ FTTx ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น เป็นโครงการใหม่ที่ถูกฟ้องคดีประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในโครงการด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการโดยละเอียดตามประเด็นหัวข้อที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อเสนอโครงการ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา และหากสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นด้วยจึงจะเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการก่อนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่มีการลงนามในสัญญาพิพาทผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เสนอโครงการ ต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี ไปโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และโดยที่อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการเสนอ โครงการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี เป็นเรื่องที่ถูกฟ้องคดี ย่อมต้องทราบติดอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญา โดยเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐย่อมต้องเข้าใจ เจื่อนใจและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ดีกว่าผู้ฟ้องคดี หรือหากยังไม่ชัดเจนก็ชอบที่จะหารือหรือขอคำแนะนำ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยปัญหาข้อหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติเสียก่อนที่จะลงนาม ในสัญญากับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐฯ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยของประชาชน จึงไม่ใช่เหตุที่ทำให้สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญา ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการพนวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันจะทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด และเมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย จ. ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการทำสัญญาพิพาทแทน ซึ่งตามหนังสือ รับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (มหาชน) ของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับหนังสือมอบอำนาจ จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่มอบอำนาจแก่นาย จ. และระเบียบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ ๑๖ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๗.๒ ได้ให้อำนาจนาย จ. เข้าสั่งหาพิมพ์ได้ใ้ในวงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้น สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาที่ลงนาม



โดยนาย จ. ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามสัญญาที่นาย จ. ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ในส่วนของค่าติดตั้งอุปกรณ์และพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงินจำนวน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าทดแทน ค่าเสียหายในกรณีละเมิดจากการดำเนินการดังกล่าวให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งตามสัญญาพิพาทกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามสัญญา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับคืนค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งอุปกรณ์และพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้างต้นจากผู้ถูกฟ้องคดี

ส่วนกรณีค่าขาดโอกาสที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับผลกำไรจากการประกอบธุรกิจกรณีไม่ได้รับค่าเช่าใช้โครงข่ายตามสัญญาพิพาททั้งสองฉบับ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มีกรรมสิทธิ์และรับมอบงานติดตั้งระบบโครงข่ายแบบ FTTx พร้อมอุปกรณ์ ตามสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหรือเงินอื่นใดให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๔.๑ ของสัญญา อีกทั้งค่าเสียหายจากการขาดโอกาสที่จะได้รับผลกำไรจากการประกอบธุรกิจเป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดีว่าจะได้รับผลกำไรจากการประกอบธุรกิจตามสัญญา กรณีจึงมิใช่ความเสียหายที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

กรณีค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร นั้น เมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือค้ำประกันมาวางเป็นหลักประกันแทนเงินสดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้บนพื้นฐานที่สุจริตว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าใช้บริการระบบโครงข่ายฯ ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบตามข้อ ๑๑.๒ ของสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีภาระผูกพันหรือหนี้สินใด ๆ ค้างชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งคิดเป็นรายปีในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ของวงเงินตามหนังสือค้ำประกันนับแต่วันบอกเลิกสัญญาจนกว่าจะส่งมอบต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนให้แก่ธนาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ของวงเงินตามหนังสือค้ำประกัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา จนถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี รวมเป็นเงินจำนวน ๕,๖๘๘.๘๔ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ส่งคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป



จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔๓/๒๕๖๓)

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การจ่ายเงินค่าจ้าง

การที่บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ในฐานะกระทำการแทนกรุงเทพมหานคร ได้ตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนให้เป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ และส่วนต่อขยายที่ ๒ ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เก็บเงินค่าโดยสารแล้วนำเข้าฝากและเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากค่าโดยสารของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทน โดยไม่ต้องร่วมรับผลกำไรหรือขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ถือเป็นการจ้างให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐในลักษณะที่เป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดในกิจการของรัฐที่จะเข้าลักษณะตามนิยามคำว่า “ร่วมงานหรือดำเนินการ” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือที่จะเข้าลักษณะตามนิยามคำว่า “ร่วมลงทุน” ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่มีการจัดจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง กรณีจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงที่พิพาทจึงไม่ตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาครบถ้วนถูกต้อง และส่งมอบงานจ้างต่อบริษัท กรุงเทพมหานครฯ แล้ว กรุงเทพมหานครและบริษัท กรุงเทพมหานครฯ จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

แม้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะจัดตั้งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๒๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบริษัทจำกัดที่มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ถึงร้อยละ ๙๙.๙๘ และเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสถานะเป็นวิสาหกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นผู้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ ตามสัญญาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร และส่วนต่อขยายที่ ๒ ตามบันทึกข้อตกลง ซึ่งเป็นกิจการในการจัดทำบริการสาธารณะตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องถือปฏิบัติด้วย

เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนให้เป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง รวมทั้งเก็บเงินค่าโดยสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง และส่วนต่อขยายที่ ๒ ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ซึ่งสัญญาทั้งสองฉบับกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง รวมทั้งเก็บเงินค่าโดยสารแล้วนำเข้าฝากและเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากค่าโดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนเท่านั้น โดยไม่ต้องร่วมรับผลกำไรหรือขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจ้างดังกล่าวจึงมิได้เป็นการให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐในลักษณะที่เป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใดหรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดในกิจการของรัฐที่จะเข้าลักษณะตามนิยามคำว่า “ร่วมงานหรือดำเนินการ” ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือที่จะเข้าลักษณะตามนิยามคำว่า “ร่วมลงทุน” ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่มีการจัดจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับสัมปทานในเส้นทางหลัก (ส่วนสัมปทาน) สายสุขุมวิท จากหมอชิต-อ่อนนุช และสายสีลม จากสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน อายุสัมปทาน ๓๐ ปี โดยเริ่มเปิดบริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง รวมทั้งเก็บเงินค่าโดยสารในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนเส้นทางหลัก (ส่วนสัมปทาน) และส่วนต่อขยาย เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายเดียวกัน อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางซึ่งควรดำเนินการโดยผู้ให้บริการรายเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง รวมทั้งเก็บเงินค่าโดยสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ และส่วนต่อขยายที่ ๒ จึงเข้าข่ายลักษณะที่จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๑ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ ดังนั้น สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ส่วนต่อขยายที่ ๑ และส่วนต่อขยายที่ ๒ จึงไม่ตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงมี



ข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาครบถ้วนถูกต้อง และส่งมอบงานจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงตามที่กำหนดในสัญญา พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒๕/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

(๒) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าปรับ

(๓.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่าร้อยละสิบ

ของวงเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

จ. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าเสียหาย

(๔.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๔.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การชำระหนี้ตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

แม้ในขณะที่มีการทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบกพร่อง นายกเทศมนตรีได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งและอยู่ระหว่างการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีคนใหม่ แต่เมื่อมีข้อร้องเรียนจากราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุดเสียหายดังกล่าวซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร การที่ปลัดเทศบาลได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจ้างว่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำการซ่อมแซมถนน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นตามมาตรา ๔๘ ปัญจทศวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการจ้างของปลัดเทศบาลจึงมีผลผูกพันเทศบาลตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า เทศบาลตำบลหนองหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัด ก. ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิน-บ้านสว่างศรีโคกครึม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบความชำรุดบกพร่องของถนนและยังอยู่ในระยะเวลาการประกันผลงาน จึงมีหนังสือแจ้งจ้างเหมาส่วนจำกัด ก. แต่จ้างเหมาส่วนจำกัด ก. เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมถนนแทน รวมทั้งขอให้ธนาคารผู้ค้าประกันชดเชยค่าเสียหายโดยหักเงินจากหลักประกันตามสัญญาจ้าง ซึ่งแม้ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาทำการซ่อมแซมถนนแทนผู้รับจ้างรายเดิมนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหินได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งและอยู่ระหว่างการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีคนใหม่ แต่เมื่อปรากฏว่าการที่ปลัดเทศบาลตำบลหนองหินปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหินได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจ้างว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าว เนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากราษฎรบ้านหนองหินว่าถนนชำรุดเสียหายซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร การลงนามในบันทึกข้อตกลงการจ้างของปลัดเทศบาลตำบลหนองหินจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหินเท่าที่จำเป็นตามมาตรา ๔๘ ปัญจทศ



วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น บันทึกข้อตกลงการจ้างดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมแซมถนนที่พิพาทแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงการจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่ยอมรับการส่งมอบงาน โดยอ้างว่าธนาคารผู้ค้ำประกันของผู้รับจ้างรายเดิมยังไม่ได้ขีดใช้เงินตามสัญญาค้ำประกัน เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีทราบว่าการธนาคารผู้ค้ำประกันได้ชำระเงินค่าเสียหายตามหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมรับงานจ้าง จึงเป็นการไม่ยอมรับมอบงานตามสัญญาด้วยเหตุอื่นซึ่งมิใช่เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับหนังสือของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหิน และหนังสือของปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน ก็ได้รับรองว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนตามสัญญาที่พิพาทจริง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานแล้ว แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ตรวจรับงานก็ตาม แต่กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาจ้างและได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีอย่างช้าไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้ตรวจรับงานถูกต้อง ตามข้อ ๔๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามบันทึกข้อตกลงการจ้างที่พิพาท สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน อันเป็นการทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าจ้างโดยพลัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าจ้าง จำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันฟ้อง รวม ๑๒๖ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๒,๕๕๒.๗๙ บาท $(๙๘,๖๐๐ \times (๗.๕ \div ๑๐๐) \times (๑๒๖ \div ๓๖๕))$ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๑,๑๕๒.๗๙ บาท $(๙๘,๖๐๐ + ๒,๕๕๒.๗๙)$ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ถึงวันที่ ๑๐



เมษายน ๒๕๖๔ และในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่ม ร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘/๒๕๖๓)

๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การเลิกสัญญา

แม้ตามหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครอง จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นเกี่ยวกับ ประโยชน์ส่วนรวมหรือการบริการสาธารณะ โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อศาลให้วินิจฉัยว่าสัญญา เป็นอันเลิกกันก็ตาม แต่การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนระงับ การก่อสร้างเป็นเวลานานถึง ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เนื่องจากต้องดำเนินการ ปรับถมดินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง ถือไม่ได้ว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้กระทำ โดยมีเหตุจำเป็น หากแต่เกิดจากความผิดหรือข้อบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง ที่ไม่ได้มีการวางแผนและการบริหารสัญญาที่ดีพอ อันเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง เป็นฝ่ายผิดสัญญาอย่างร้ายแรง คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจึงย่อมมีสิทธิที่จะยื่นฟ้องขอให้ศาลวินิจฉัย ให้สัญญาเป็นอันเลิกกันได้

สัญญาทางปกครองมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำบริการสาธารณะ ของรัฐและจะต้องตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งแม้ตามหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง จะมีหลักว่า ฝ่ายปกครองมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีผลให้สัญญานั้นเป็นอันเลิกกันได้โดยการแสดงเจตนา เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อศาลให้วินิจฉัยว่าสัญญาเป็นอันเลิกกันก็ตาม แต่ฝ่ายปกครอง จะใช้สิทธิเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือการบริการสาธารณะ และการยอมรับให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจในการบอกเลิกสัญญาได้เองฝ่ายเดียวดังกล่าว ก็ไม่ได้ หมายความว่าฝ่ายปกครองจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่คู่สัญญาแต่อย่างใด อีกทั้ง หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองมิได้มีความหมายว่า การแสดงเจตนาเลิกสัญญา จะเกิดได้เฉพาะจากคู่สัญญาฝ่ายรัฐเท่านั้น เพราะเมื่อต่างก็เป็นคู่สัญญาด้วยกันแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ย่อมมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครอง เป็นฝ่ายผิดสัญญาอย่างร้ายแรง คู่สัญญาฝ่ายเอกชนย่อมมีสิทธิที่จะแสดงเจตนายกเลิกสัญญาได้

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างเหมาผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนกีฬา ตามสัญญาลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดให้เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ และกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓



เมษายน ๒๕๖๑ แต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ได้มีการทำสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินงานตามสัญญาได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ระงับการก่อสร้าง เพราะไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างได้ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีและได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลานับแต่วันที่ได้มีการลงนามในสัญญาเป็นเวลานานมากเกินกว่า ๖ เดือน หรือคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของจำนวนระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ซึ่งแม้ว่าการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างจะสามารถกระทำได้อีกตาม แต่การใช้สิทธิดังกล่าวย่อมต้องกระทำเมื่อมีเหตุจำเป็นหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการทำงานเป็นเวลานานมีสาเหตุจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการถมดินบริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างและเพิ่งมีการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังจากที่ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ทั้งที่การเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างที่จะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเข้าทำงานตามสัญญาได้ทันทีหลังจากทำสัญญา กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำโดยมีเหตุจำเป็น หากแต่เกิดจากข้อบกพร่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีการวางแผนและการบริหารสัญญาที่ดีพอ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีอาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน และแรงงาน อันกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาที่จะต้องดำเนินการจัดเตรียมให้มีความพร้อมก่อนเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลวินิจฉัยให้สัญญาเป็นอันเลิกกันโดยพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอันเลิกกันตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และเมื่อสัญญาเป็นอันเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายย่อมจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๕/๒๕๖๗)

(๓) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าปรับ

(๔.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(๔.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่าร้อยละสิบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

จ. กรณีอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔.๓) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การริบหรือคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ตามกฎหมาย

ของวงเงินค่าจ้าง



๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

การที่ผู้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุน เนื่องจากสอบวัดผลคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกไม่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ถือเป็นความบกพร่องของผู้รับทุนเอง ผู้รับทุนจึงเป็นฝ่ายประพาสยุติสัญญา และหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกและงดการให้ทุนตามสัญญาได้ทันที โดยผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับไปคืนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุน และหากผู้รับทุนไม่ชดใช้เงินภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ ผู้รับทุนจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือตามอัตราที่กำหนดในสัญญาอันชอบด้วยกฎหมายให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) ในโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สตุล) ในระดับปริญญาเอก ประเภทบุคคลทั่วไป) เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจากสอบวัดผลคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกไม่ผ่านเกณฑ์



ที่คณะกำหนด อันถือเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ส่งผลให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ๔ ปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รับทุนได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายประพฤติ ผิดสัญญา รับทุน และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกและงดการให้ทุนตามสัญญา รับทุนได้ทันที โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับตามสัญญา รับทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งชำระเบี้ยปรับ อีกหนึ่งเท่าของเงินอุดหนุนการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชดใช้เงินภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชดใช้เงินไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระดอกเบี้ยระหว่างผิณฑในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระหนี้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ ของสัญญา รับทุนอุดหนุนการศึกษา โดยคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปพร้อมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๑๑๘,๗๙๕.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ในส่วนของดอกเบี้ยนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนทั้งหมดตามที่ได้จ่ายจริงพร้อมเบี้ยปรับ หนึ่งเท่าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อันเป็นการเตือนให้ชำระหนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิณฑชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อเป็นหนี้เงินผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบ ดอกเบี้ยผิณฑให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิณฑจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้ คงส่งดอกเบี้ยไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ซึ่งคดีนี้ ปรากฏว่า ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของสัญญา รับทุนกำหนดว่า ผู้รับทุนจะต้องชำระดอกเบี้ยระหว่างผิณฑ ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระหนี้... จึงเป็นกรณีที่สัญญา รับทุนได้กำหนด อัตราดอกเบี้ยผิณฑไว้แล้ว อันถือเป็นเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกดอกเบี้ย ได้สูงกว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยผิณฑให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๑๑๘,๗๙๕.๗๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เป็นเวลา ๑,๒๘๔ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยผิณฑเป็นเงิน ๕๙๐,๓๕๖.๓๒ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๗๐๙,๑๕๒.๐๒ บาท (๑,๑๑๘,๗๙๕.๗๐ + ๕๙๐,๓๕๖.๓๒) ส่วนดอกเบี้ย นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น แม้ข้อ ๗ ของสัญญา รับทุน จะระบุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ เรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๑,๑๑๘,๗๙๕.๗๐ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ อีกทั้ง ดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย



ที่มีการกำหนดไว้ในสัญญาเงินทุน ซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกันแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๔/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

การที่ผู้รับทุนตามสัญญาเงินทุนการศึกษาที่ทำไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนย้ายไปรับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในระหว่างการรับทุนการศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ถือเป็นการนำความรู้ความสามารถและความชำนาญงานไปปฏิบัติราชการร่วมดำเนินงานบริการสาธารณะในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง แม้จะไม่ใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ทุนก็ตาม แต่เมื่อต่อมาผู้รับทุนได้ลาออกจากราชการในขณะที่ยังปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา กรณีจึงเป็นการประพาดพิงสัญญาเงินทุนการศึกษาแล้ว และเมื่อข้อสัญญาเงินทุนการศึกษาดังกล่าวกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนไว้จำนวนสองเท่า ระยะเวลาข้างต้นมีผลนับจากวันที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษา มิใช่นับระยะเวลาในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับทุนตามสัญญาเงินทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ทำไว้กับเทศบาลตำบลท่าสัก (ผู้ฟ้องคดี) แล้วเห็นว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทุนการศึกษาแล้ว แม้ต่อมาได้โอนย้ายไปรับราชการสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขามในระหว่างรับทุนการศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษา แต่ก็ยังถือว่าเป็นการนำความรู้ความสามารถและความชำนาญงานกลับมาปฏิบัติราชการร่วมดำเนินงานบริการสาธารณะกับเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม อันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง แม้จะไม่ได้ปฏิบัติงานให้กับผู้ฟ้องคดีผู้ให้ทุนก็ตามซึ่งก็นับว่าเป็นคุณแก่ผู้ถูกฟ้องคดีมากแล้ว การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการเพื่อไปดูแลมารดาที่สูงอายุในขณะที่ยังปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาไม่ครบตามสัญญาอันแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับยังเป็นการตัดสิทธิและโอกาสของบุคคลอื่นที่สมควรได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปพัฒนาความรู้ความสามารถในลักษณะเดียวกันและสามารถกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ และโดยที่การกำหนดให้ผู้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนก็เพื่อประโยชน์กับหน่วยงานราชการผู้ให้ทุนการศึกษาและเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการให้ทุนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร แล้วนำกลับมาปฏิบัติงานร่วมจัดทำบริการสาธารณะภายในหน่วยงาน โดยกำหนดเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาสองเท่าดังกล่าวมีผลนับจากวันที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว มิใช่ นับระยะเวลาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้วพร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินทุน โดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับราชการชดใช้ไปบ้างแล้วตามข้อสัญญาการรับทุนเทศบาลที่พิพาท

เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีรับทุนการศึกษาไปจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาทจากผู้ฟ้องคดี จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินทุนจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท และโดยที่



ตามสัญญาการรับทุนการศึกษาที่พิพาทมีข้อกำหนดว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ผู้รับทุนรับราชการอยู่ในเทศบาลตำบลท่าสัก ผู้รับทุนสัญญาว่าจะรับราชการอยู่ในเทศบาลตำบลท่าสักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนตามสัญญานี้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเข้าศึกษาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และสำเร็จการศึกษาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา รวม ๑,๓๔๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน คือ ๒,๖๘๐ วัน สำหรับการนี้ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับราชการชดใช้ทุนไปแล้วนั้น จะเริ่มภายหลังจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเข้ารับราชการชดใช้ทุนที่รับไปตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะลาออก (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) รวมเป็นเวลา ๒๐๙ วัน จึงต้องนำระยะเวลาดังกล่าวมาหักลดตามส่วนของการเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนตามข้อสัญญาการรับทุน จึงคงเหลือระยะเวลารับราชการเพื่อชดใช้ทุนอีก ๒,๔๗๑ วัน (๒,๖๘๐ - ๒๐๙) โดยคิดเป็นเงินเพื่อชดใช้ทุนวันละ ๖๗.๑๖ บาท (๑๘๐,๐๐๐ ÷ ๒,๖๘๐) คิดเป็นเงินที่ได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนแล้วจำนวน ๑๔,๐๓๖.๔๔ บาท (๒๐๙ × ๖๗.๑๖) คงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๕,๙๖๓.๕๖ บาท (๑๘๐,๐๐๐ - ๑๔,๐๓๖.๔๔) อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวนเพียง ๑๕๔,๑๗๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวน ๑๕๔,๑๗๐ บาท คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๐๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

ในการปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย แม้ผู้รับทุนจะไม่ได้ส่งผลงานซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา อันเป็นกรณีที่ผู้รับทุนประพฤติผิดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับผู้รับทุนได้ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางหนึ่งทางใด เพื่อจัดทำบริการสาธารณะทางด้านวิชาการแก่สังคม จึงเห็นควรกำหนดค่าแห่งการงานในส่วนที่ผู้รับทุนได้กระทำไปเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ผู้รับทุนต้องชำระคืนให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนด้วย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีขณะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๓ สัญญา ทำการศึกษาเทคนิคในการพัฒนาสบู่ต้านพันธุ์ต้นเตี้ย แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด



ระยะเวลาดำเนินการของโครงการตามข้อ ๑ ของสัญญาพิพาททั้งสามฉบับ ประกอบกับข้อ ๘ (๓) ของระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกทั้งตามผลการประชุม ผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัยของผู้ถูกฟ้องคดี ปรากฏว่าเนื้อหาในร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอไว้ในแต่ละปี และสำเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงิน (สำเนาใบเสร็จ) ไม่ถูกต้อง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งผลงานซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบการจัดทำรายงานเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาทั้งสามฉบับได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญาพิพาททั้งสามฉบับ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าระยะเวลาได้ล่วงเลยพอสมควร จึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญาทั้งสามฉบับดังกล่าว จึงเป็นไปตามข้อ ๑๕.๑ ของสัญญาพิพาททั้งสามฉบับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้คืนเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นเงินจำนวน ๒,๔๗๙,๖๘๕.๐๗ บาท ตามข้อ ๑๕.๒ ของสัญญาพิพาททั้งสามฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ดี แม้รายงานการวิจัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีจะเป็นรายงานการวิจัยที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาพิพาททั้งสามสัญญาก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีการนำความรู้จากงานวิจัยตามโครงการพิพาทไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๖ ครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยข้างต้นไปใช้ประโยชน์ในทางหนึ่งทางใดเพื่อจัดทำบริการสาธารณะทางด้านวิชาการแก่สังคมได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาพิพาททั้งสามฉบับแล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าการงานในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๙,๘๔๒.๕๔ บาท เมื่อนำมาหักลบกับเงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี คงเหลือเงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๓๙,๘๔๒.๕๔ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงินอุดหนุนการวิจัยคืนแก่ผู้ฟ้องคดี ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือฉบับดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระหนี้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ชื่อว่าผิดนัดชำระหนี้ นับแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๒๓๙,๘๔๒.๕๔ บาท นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน กล่าวคือนับแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นเวลา ๑๐๔ วัน



คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๖,๔๒๒.๘๗ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้คืนเงินทุนอุดหนุน การวิจัยตามสัญญาพิพาททั้งสามฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับถึงวันฟ้องคดีรวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๖๖,๒๖๕.๔๑ บาท

อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป นั้น โดยผลบังคับของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระ ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๒๓๙,๘๔๒.๕๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๙/๒๕๖๗)

เมื่อในขณะที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ผู้รับทุนเหลืออายุ ราชการเพื่อขอใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาเพียง ๕ ปี อีกทั้ง สถาบันการศึกษายังได้ เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์แทนภาคนิพนธ์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่า อันเป็นเหตุขัดข้องที่ผู้รับทุนแจ้งต่อเทศบาลผู้ให้ทุนมาโดยตลอด แต่เทศบาลก็ไม่ได้ให้ผู้รับทุนยุติ หรือเลิกการศึกษา การพ้นจากสภาพความเป็นข้าราชการท้องถิ่นและไม่อาจปฏิบัติราชการขอใช้ทุน จนครบระยะเวลาตามสัญญาได้ จึงเป็นไปโดยผลของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ อันเป็นกรณีที่มีการรับราชการขอใช้ทุนตามสัญญากลายเป็นพันวิสัย เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้และเป็นผู้ที่ผู้รับทุนไม่ต้อง รับผิดชอบ ผู้รับทุนจึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ และไม่อาจถือว่าเป็นผู้ประพฤติดิตสัญญาการรับทุน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคัดเลือกให้รับทุน การศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เหลืออายุราชการเพื่อขอใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาเพียง ๕ ปี อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าศึกษาจนครบหลักสูตรเดิม มหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากที่ กำหนดให้นักศึกษาทำภาคนิพนธ์เป็นให้ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์นั้นเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า เป็นเรื่องค่อนข้างยาก ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการทำภาคนิพนธ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเหตุขัดข้อง ดังกล่าวต่อเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ผู้ฟ้องคดี) มาโดยตลอด แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ยุติหรือเลิกการศึกษา ดังนั้น เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาล่าช้าจึงฟังไม่ได้ว่าเป็นความผิด



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีก็มิได้ถือเหตุดังกล่าวว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประพฤติดิสัยร้ายแรงโดยการสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยุติการศึกษา อีกทั้ง ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาก็ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจนมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจปฏิบัติราชการชดใช้ทุนต่อไปได้อีกก็เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องพ้นจากสภาพความเป็นข้าราชการท้องถิ่นและไม่อาจปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยผลของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ดังนั้น เมื่อการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประพฤติดิสัยร้ายแรงการรับทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนและเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันสัญญาการรับทุน จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีตามสัญญาค้ำประกันเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๘๑/๒๕๖๗)

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การขอกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

เมื่อประกาศคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๔๓ ประกอบกับสัญญาจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๗ กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล เสนอความเห็นควรเลิกจ้างพนักงานจ้างที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ย ของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้ง ต่ำกว่าระดับดี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณามีมติ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติประการใดให้นายกององค์การบริหาร ส่วนตำบลปฏิบัติตามมตินั้น จึงเห็นได้ว่า แม้ว่าพนักงานจ้างตามภารกิจรายใดจะมีผลการปฏิบัติงาน โดยค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้ง ต่ำกว่าระดับดีโดยผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ กับการประเมินดังกล่าว และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเห็นควรพิจารณาเลิกจ้างก็ตาม แต่ก่อนที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจะสั่งเลิกจ้างได้นั้น ต้องเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลเห็นชอบก่อน

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ มีกำหนดระยะเวลาจ้าง ๔ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อมา ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ได้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏผลการประเมินต้องปรับปรุง และเมื่อผู้ฟ้องคดี มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้ง ต่ำกว่าระดับดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ส่วนผู้ฟ้องคดีนั้น ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช) กรณีไม่มอบหมายงานและไม่จ่ายเงินเดือน แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในระหว่างพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอความเห็นชอบเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีต่อ ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อกรณียังไม่ปรากฏว่า ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ในการเลิกจ้างแล้วแต่อย่างใด ประกอบกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สั่งให้ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับการวินิจฉัย กรณีจึงต้องถือว่ายังไม่มี การเห็นชอบ ในการเลิกจ้าง อันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๔๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยสัญญาจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบลไสหมาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นผู้ประพฤติดิสัยสัญญาต่อผู้ฟ้องคดีเสียเอง



อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างดังกล่าวได้สิ้นสุดลงไปด้วยระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ส่วนการต่อสัญญานั้น เมื่อ ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีได้มีมติว่าการเลิกจ้างไม่ชอบหรือชอบแล้ว ศาลจึงไม่อาจก้าวล่วงไปพิจารณาต่อสัญญาจ้างดังกล่าวออกไปได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๘๐/๒๕๖๖)

เมื่อลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างแรงงานเดิมเป็นการจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ในอัตราตำแหน่งสายงานบริหาร การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจัดทำร่างสัญญาขึ้นใหม่โดยระบุตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีว่าอยู่ในสายงานวิชาการ อันมีลักษณะเป็นการปรับลดตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอหรือมีเหตุจำเป็นพิเศษอื่นใด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะและสภาพการจ้างที่คาดเห็นได้ล่วงหน้า อยู่แล้วว่าผู้ฟ้องคดีไม่อาจยอมรับข้อสัญญาดังกล่าวได้ กรณีถือเป็นการจงใจกระทำการในลักษณะบีบบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยการจัดทำร่างสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรม หน่วยงานทางปกครองจึงไม่อาจอ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามในร่างสัญญาจ้างดังกล่าวมาเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้ และมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานกับผู้ฟ้องคดีให้เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สังกัดสำนักผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และต่อมาได้มีการทำสัญญาจ้างแรงงานกับผู้ฟ้องคดีอีกสองครั้ง โดยสัญญาจ้างแรงงานฉบับที่สาม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สังกัดสำนักยุทธศาสตร์ แผน และสมรรถนะ ปรากฏว่าภายหลังจากที่สัญญาจ้างฉบับที่สามสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดียังคงมาปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม จึงเป็นกรณีที่ระยะเวลาที่ได้ตกลงว่าจ้างกันได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ถูกจ้างยังคงทำงานอยู่ต่อไปอีกและนายจ้างรู้ดังนั้นก็ไม่ได้ทักท้วง อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างขึ้นใหม่ โดยมีสาระสำคัญของสัญญาเช่นเดียวกับสัญญาจ้างแรงงานฉบับที่สามเดิม ซึ่งสัญญาจ้างที่ทำขึ้นใหม่นี้ดังกล่าวถือเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเสียเมื่อใดก็ได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๘๑ และมาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบทบัญญัติดังกล่าวสามารถนำมาใช้บังคับกับสัญญาทางปกครองได้โดยอนุโลม เมื่อต่อมาข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประสงค์ที่จะจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่อีกต่อไป ขอให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความเป็นเจ้าหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป



จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่งเพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปตามมาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว สัญญาจ้างฉบับใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอนข้างต้นจึงได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การเลิกสัญญาที่พิพาทมิได้กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่พิพาทหรือไม่นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘) กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยคุณสมบัติในตำแหน่งดังกล่าวสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สำนักผู้จัดการตามสัญญาจ้างแรงงานฉบับแรก ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ และในการทำสัญญาฉบับใหม่เพื่อทดแทนสัญญาฉบับเดิมที่สิ้นสุดลงทั้งสองครั้ง ตามสัญญาจ้างแรงงาน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ นั้น ในสัญญาล้วนแล้วแต่ระบุให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ แผน และสมรรถนะ ตลอดจน และภายหลังจากที่สัญญาจ้างแรงงานฉบับที่สาม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงมอบหมายงานให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีได้ตกลงกันทำสัญญาจ้างขึ้นใหม่ โดยให้สัญญาฉบับใหม่มีสาระสำคัญของข้อสัญญาเช่นเดียวกับสัญญาเดิมดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ้างให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต่อไปตามข้อสัญญาเดิม ต่อมา เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร่างสัญญาฉบับใหม่ลงวันที่ เสนอให้ผู้ฟ้องคดีลงนาม โดยตามร่างสัญญาดังกล่าวได้จัดระดับตำแหน่งผู้ฟ้องคดีอยู่ในสายงานวิชาการ ตำแหน่งระดับ ๕S ผู้ชำนาญการ มีระยะเวลาการจ้าง ๖ เดือน โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างระดับตำแหน่งและโครงสร้างบัญชีเงินเดือนตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้ว เห็นได้ว่า อัตราตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีเป็นอัตราตำแหน่งในสายงานบริหาร เมื่อในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๘๑,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการจัดตำแหน่งในสายงานบริหาร ระดับ ๖M ผู้อำนวยการฝ่าย (อัตราเงินเดือนต่ำสุดถึงสูงสุดระหว่าง ๓๗,๕๐๐ ถึง ๘๒,๕๐๐ บาท) หรือระดับ ๗M ผู้อำนวยการสำนัก (อัตราเงินเดือนต่ำสุดถึงสูงสุดระหว่าง ๕๒,๕๐๐ ถึง ๑๑๕,๕๐๐ บาท) หรือหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



เห็นว่า ตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีอยู่ในสายงานวิชาการ ก็ควรจัดระดับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในระดับ ๖S ผู้ชำนาญการพิเศษ (อัตราเงินเดือนต่ำสุดถึงสูงสุดระหว่าง ๓๗,๕๐๐ ถึง ๘๒,๕๐๐ บาท) หรือระดับ ๗S ผู้เชี่ยวชาญ (อัตราเงินเดือนต่ำสุดถึงสูงสุดระหว่าง ๕๒,๕๐๐ ถึง ๑๑๕,๕๐๐ บาท) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำร่างสัญญาฉบับไม่ลงวันที่ให้ผู้ฟ้องคดีลงนาม โดยระบุตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีว่าอยู่ในสายงานวิชาการ ตำแหน่งระดับ ๕S ผู้ชำนาญการ ซึ่งมีอัตราเงินเดือนเพียง ๒๖,๗๕๐ ถึง ๕๓,๕๕๐ บาท ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีอัตราตำแหน่งเดิมเทียบกับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๗S ได้รับเงินเดือนสูงถึง ๘๑,๓๐๐ บาท จึงเป็นการปรับลดระดับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอหรือมีเหตุจำเป็นพิเศษอื่นใด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะและสภาพการจ้างที่คาดเห็นได้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจจะยอมรับข้อสัญญาดังกล่าวได้ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จงใจกระทำการในลักษณะบีบบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากความเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยการจัดทำร่างสัญญาจ้างแรงงานฉบับที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามในร่างสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามในร่างสัญญาดังกล่าวมาเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับมาตรฐาน B จึงมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างเพราะเหตุที่ผู้ฟ้องคดีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องต่อหน้าที่ด้วยเหตุใด ๆ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปีติดต่อกันสองปีตามข้อ ๓๘ (๕) ประกอบกับข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ของข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาในการทำงานเป็นทีม ไม่เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ นั้น เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับมาตรฐาน B ลำพังเพียงข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งไม่ว่าจะเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ย่อมไม่อาจนำมาหักล้างข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานได้ ดังนั้น การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการใช้อำนาจโดยไม่สุจริต และไม่ปฏิบัติตามระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล กรณีเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

โดยที่ในการพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดี นอกจากจะต้องพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องพิจารณาจากงบประมาณ โครงสร้างองค์กร ภารกิจตามแผนงานอีกด้วย ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังคงมีโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถของผู้ฟ้องคดีในการหางานทำในอนาคตได้ ดังนั้น ในการคิดค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายจากการขาดรายได้และสิทธิประโยชน์อื่นพึงได้รับจากการทำงานของผู้ฟ้องคดี โดยคำนวณค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องถูกเลิกจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาการจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจาก



สัญญาจ้างแรงงานฉบับที่สาม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดียังคงทำงานต่อมาและได้รับเงินค่าตอบแทนไปครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รวมเป็นเวลา ๖ เดือน เมื่อสัญญาจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้มีระยะเวลา ๑ ปี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอีกจำนวน ๖ เดือน ตามระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่หากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง ซึ่งถือว่าเป็นค่าเสียหายสำหรับความเสียหายตามปกติที่เกิดจากการทำผิดสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับค่าเสียหายอื่น ๆ อันได้แก่ ค่าตอบแทนตามผลงานประจำปี (เงินโบนัส) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนสำนักงาน สวัสดิการรักษายาบาล เงินสนับสนุนการออกกำลังกาย และค่าเสียหายทางด้านจิตใจ นั้น ในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนตามผลงานประจำปี (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามความเป็นจริงในแต่ละปี เมื่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น จึงเป็นกรณีที่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าในรอบปีงบประมาณดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะมีผลการปฏิบัติงานในระดับใด และจะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามผลงานประจำปี (เงินโบนัส) หรือไม่ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงว่า การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการให้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ ส่วนกรณีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนสำนักงาน เงินสวัสดิการรักษายาบาล และเงินสนับสนุนการออกกำลังกาย นั้น เงินดังกล่าวล้วนเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงตามเงื่อนไขที่ข้อบังคับและระเบียบกำหนดไว้เช่นกัน อีกทั้งในส่วนของเงินสวัสดิการรักษายาบาล จะมีการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อมีการเจ็บป่วยจริงเท่านั้น มิใช่เป็นเงินที่จ่ายให้อย่างแน่นอนทุกเดือน เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินข้างต้น สำหรับกรณีค่าเสียหายด้านจิตเจตนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการใดที่เป็นการใส่ความผู้ฟ้องคดี อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือมีลักษณะเป็นการทำร้ายจิตใจผู้ฟ้องคดี อันทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ค่าเสียหายดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นค่าเสียหายสำหรับความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ ตามมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายดังกล่าวได้เช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๒๔/๒๕๖๖)

(๒) การชำระค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๔) การเลื่อนค่าตอบแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

๑) ผลของสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๔ สัญญาอื่น ๆ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๔) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

กรณีที่คณะอนุญาตตุลาการมีคำวินิจฉัยว่า มีการปฏิบัติผิดสัญญาและวินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าปรับหรือเบี้ยปรับตามสัญญา ซึ่งกำหนดว่าจะต้องชำระค่าปรับเมื่อผิดสัญญาและได้มีการหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับ เงินค่าจ้างที่หักไว้นั้นย่อมถือเป็นเบี้ยปรับ อันเป็นค่าเสียหายจำนวนหนึ่งที่อาจมีหรือเกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ซึ่งคู่สัญญาได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาเพื่อให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาชดใช้แก่ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญา ดังนั้น เมื่อคณะอนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้คืนเงินค่าปรับ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่ได้รับคืนนั้น เนื่องจากการหักเงินค่าปรับไว้เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง การที่คณะอนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับดังกล่าวโดยไม่มีความหมายให้อำนาจ จึงถือเป็นคำชี้ขาดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวได้

คดีนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้คัดค้าน) ได้ทำสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารพ่วงชั้นเดียวปรับอากาศกับผู้ร้อง ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาผู้คัดค้านผิดนัดชำระเงินค่าจ้างให้กับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาตตุลาการ โดยข้อเท็จจริงในชั้นการพิจารณาของคณะอนุญาตตุลาการปรากฏว่า เมื่อผู้ร้องขอเบิกเงินค่าเหมาซ่อม ทั้งฝ่ายผู้ร้องกับผู้คัดค้านก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ข้อมูลรวมทั้งจำนวนเงินให้ตรงกันก่อน หลังจากนั้นผู้ร้องจะต้องทำใบแจ้งหนี้ให้ตรงตามข้อมูลที่ตรวจสอบกัน ในส่วนของค่าปรับรถจอดเสีย ผู้คัดค้านเป็นฝ่ายคำนวณและนำไปหักออกจากค่าเหมาซ่อมที่ผู้คัดค้านจะต้องชำระให้แก่ผู้ร้อง โดยผู้ร้องจะต้องออกใบแจ้งหนี้ขอรับเงินตามจำนวนเงินคงเหลือหลังจากถูกหักค่าปรับออกแล้ว ผู้คัดค้านจึงจะยอมจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าว หากผู้ร้องโต้แย้งเป็นหนังสือในเรื่องค่าปรับ ผู้คัดค้านจะถือว่าใบแจ้งหนี้ข้างต้นไม่เป็นไปตามระเบียบที่ผู้คัดค้านกำหนด ผู้คัดค้านก็จะไม่จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ดังนั้น การที่ผู้ร้องยอมรับเงินโดยไม่โต้แย้งการปรับเป็นหนังสือหรือไม่โต้แย้ง ก็เพราะหากโต้แย้งแล้วผู้คัดค้านจะไม่จ่ายเงินโดยสิ้นเชิง ทำให้ผู้ร้องต้องขาดสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งขึ้นและยังเป็นเหตุให้ผู้ร้องต้องกระทำผิดสัญญาเพิ่มขึ้นไปอีก กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องมิได้สมัครใจให้ผู้คัดค้านหักค่าปรับออกจากค่าจ้างเหมาซ่อมแต่อย่างใด สิทธิเรียกร้องคืนค่าปรับของผู้ร้อง



จึงยังไม่ขาดไปตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ร้องจึงมีสิทธิเรียกร้องขอคืนค่าปรับดังกล่าวได้ ดังนั้น คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าปรับจึงมิได้เป็นคำชี้ขาดที่เกินขอบเขตแห่งสัญญาหรือขอบเขตข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๓ (๔) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้คัดค้านต้องคืนให้แก่ผู้ร้องนั้น เมื่อปรากฏว่าตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้แจกแจงให้ทราบแล้วว่า จำนวนเงินค่าปรับที่ผู้คัดค้านหักไว้และยังไม่ขาดอายุความแต่ละปีเป็นจำนวนเท่าใด และรวมเป็นค่าปรับทั้งหมดเท่าใด ซึ่งจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าสูงเกินส่วน สมควรลดค่าปรับลง โดยให้ผู้คัดค้านคืนเงินค่าปรับจำนวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ร้อง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ปรากฏตรงกันทั้งในส่วนที่วินิจฉัยและในส่วนคำบังคับท้ายคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับคำสั่งของอนุญาโตตุลาการก็ยืนยันตามคำชี้ขาดที่ให้ผู้คัดค้านคืนค่าปรับเป็นเงินจำนวนข้างต้น โดยแม้คณะอนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำนาจแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับที่พิมพ์ผิดพลาดได้เนื่องจากพ้นระยะเวลาการแก้ไขคำชี้ขาดตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่กรณีถือเป็นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาและไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ส่วนประเด็นว่า การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้คัดค้านคืนค่าปรับบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ร้อง เป็นคำชี้ขาดที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น โดยที่การพิจารณาประเด็นดังกล่าวต้องแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ (๑) กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าไม่มีการปฏิบัติผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิปรับตามที่กำหนดในสัญญา โดยให้ชำระเงินค่าจ้างหรือคืนเงินค่าจ้างที่รับไว้ กรณีเช่นนี้ลูกหนี้ย่อมจะต้องชำระหรือคืนเงินค่าจ้างให้แก่เจ้าหนี้พร้อมดอกเบี้ย และ (๒) กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่ามีการปฏิบัติผิดสัญญา และวินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าปรับหรือเบี้ยปรับตามสัญญาซึ่งกำหนดว่าจะต้องชำระค่าปรับเมื่อผิดสัญญาและได้มีการหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับ เงินค่าจ้างที่หักไว้นั้นย่อมถือเป็นเบี้ยปรับ ดังนั้น เมื่อคดีนี้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ลดค่าปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และให้คืนเงินค่าปรับ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่ได้รับคืนนั้น เพราะเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าปรับจำนวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง อันเป็นการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านต้องชำระดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะชี้ขาดเช่นนั้นได้ จึงเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่บังคับให้ชำระดอกเบี้ย เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนนี้ได้ตามมาตรา ๔๐



วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๘๗/๒๕๖๖)

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์ให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว โดยจะต้องเคารพซึ่งเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่จัดให้มีกระบวนการยุติธรรมขึ้นระหว่างคู่สัญญา เพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา แทนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลที่รัฐจัดให้ไว้ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำกัดบทบาทของศาลในลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปในการทบทวนคำวินิจฉัยของศาลในลำดับขั้นรองลงมา โดยบทบัญญัติข้างต้นบัญญัติเป็นหลักการห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เว้นแต่คำอุทธรณ์จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น แม้คดีนี้คำอุทธรณ์ของผู้ร้องจะไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่ให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้เป็นคำชี้ขาดที่เกินคำขอของผู้คัดค้านตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันฝ่าฝืนบทกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลจึงมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เกินกว่าคำขอได้

โดยที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว โดยจะต้องเคารพซึ่งเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่จัดให้มีกระบวนการยุติธรรมขึ้นระหว่างคู่สัญญาเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา แทนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลที่รัฐจัดให้ไว้ ดังนั้น มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำกัดบทบาทของศาลในลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปในการทบทวนคำวินิจฉัยของศาลในลำดับขั้นรองลงมา โดยบทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติเป็นหลักการห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เว้นแต่คำอุทธรณ์จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อคดีนี้คู่กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทโดยความเห็นชอบของผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามเป็นสามประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านเป็นฝ่ายผิดสัญญา ประเด็นที่สอง ผู้ร้องมีสิทธิเรียกค่าปรับและค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด และประเด็นที่สาม ผู้คัดค้านมีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างหรือไม่ เพียงใด ซึ่งเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในการดำเนินการจ้างก่อสร้างทั่วไป อันเป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามปกติเท่านั้น การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีลักษณะที่จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับข้อคัดค้านตามอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีเหตุที่ทำให้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และแม้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยผิดนัดอันเป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ยังคงให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในส่วนที่ให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ และค่างานเพิ่มให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสาม อีกทั้งกรณีไม่ปรากฏว่ามีการทำความเห็นแย้งในคำพิพากษา



ของศาลปกครองชั้นต้น และมีใช้เป็นกรณีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว คำอุทธรณ์ของผู้ร้องจึงไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่ให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งสามได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งโดยประสงค์ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสามเป็นเงินจำนวน ๕,๓๘๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวสอดคล้องกับบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่มีการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๖๑๑,๐๐๐ บาท โดยจ่ายเงินงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๙,๐๐๐ บาท การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ และค่างานเพิ่มให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสามจำนวน ๕,๓๘๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนกว่าจะชำระเสร็จ จึงเป็นคำสั่งที่เกินคำขอของผู้คัดค้านทั้งสามตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และโดยที่กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้กรณีจะมีได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดก็สามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๖/๒๕๖๗)

๔. การบังคับตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ในการวินิจฉัยว่าคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ นั้น ศาลต้องพิจารณาให้ได้ความว่าคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำสั่งชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ระบบกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ไม่อาจยอมรับคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาเช่าคลื่นความถี่แพร่ การชำระหนี้และรับชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเท่านั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แพร่จึงมิได้มีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และทำให้การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวที่ปรากฏในคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมิได้มีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นเดียวกัน ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้ได้



การพิจารณาว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ นั้น ศาลย่อมต้องพิจารณาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามหลักกฎหมายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นสำคัญ ซึ่ง “ขอบเขตและความหมายของความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ย่อมมีความแตกต่างออกไปจากขอบเขตและความหมายของ “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความศาล เป็นต้น เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะที่แตกต่างออกไปจากกฎหมายอื่น ๆ โดยศาลภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ มีอำนาจอย่างจำกัดในการตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทำให้การพิจารณาขอบเขตและความหมายของความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชนของคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่ถูกนำไปใช้หรือมีการตีความเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายที่เสียประโยชน์ในชั้นอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ศาลรื้อฟื้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในประเด็นที่เสียประโยชน์นั้นอีกครั้งหนึ่ง อันจะทำให้เป็นการตีความที่ศาลจะขยายอำนาจการควบคุมตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการออกไปได้ ดังเช่นการควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง หรือการตรวจสอบบทวินของศาลในลำดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งจะขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามสัญญาหรืออนุญาโตตุลาการตีความกฎหมายไม่ถูกต้อง เป็นต้น และแม้ว่าที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาคดีปกครอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้วินิจฉัยเอาไว้ว่า ศาลมีอำนาจตรวจสอบเหตุผลที่คณะอนุญาโตตุลาการใช้ประกอบการจัดทำคำชี้ขาด ทั้งในปัญหาการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และในปัญหาความถูกต้องของการปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่คณะอนุญาโตตุลาการรับฟังเป็นยุติแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยว่า การยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ เพียงใด ก็ตาม แต่มติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวก็มิได้กำหนดลักษณะทั่วไปทางกฎหมายที่จะนำมาใช้พิจารณากำหนดขอบเขตและความหมายของความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยมติที่ประชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุดข้างต้นเพียงแต่วางหลักการให้ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นรายคดีไปว่า ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่พิพาทนั้น ถือเป็นความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ ดังนั้น ในการที่จะวินิจฉัยว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ หรือไม่ นั้น ศาลจึงต้องพิจารณาให้ได้ความว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน



เช่น คำชี้ขาดที่บังคับให้มีการชำระหนี้ส่งมอบยาเสพติด หรือคำชี้ขาดที่บังคับให้ชำระหนี้ตามสัญญาที่สร้างขึ้นโดยการทุจริต เป็นต้น อันเป็นกรณีที่ระบบกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ไม่อาจจะยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นได้

เมื่อพิจารณาเนื้อหาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้แล้ว เห็นได้ว่า สาระสำคัญของคำชี้ขาดดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาเช่าคลื่นความถี่แผ่ส่งคลื่นวิทยุอันสืบเนื่องมาจากผู้คัดค้านได้กล่าวอ้างว่า ผู้ร้องไม่มีอำนาจในการใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งคลื่นวิทยุ เพราะผู้ร้องไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจให้ใช้ จึงไม่มีอำนาจที่จะทำสัญญาพิพาทกับผู้คัดค้าน เป็นเหตุให้สัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น ในขณะที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า ผู้ร้องในฐานะที่เป็นส่วนราชการมีอำนาจใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งมาแต่เดิม และไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะอนุญาโตตุลาการจึงกำหนดประเด็นพิจารณาว่า ผู้ร้องมีอำนาจหรือได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งหรือไม่ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่คณะอนุญาโตตุลาการนำมาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว คือ ลักษณะทางเทคนิคของคลื่นความถี่แผ่ส่ง (SUBCARRIER) ที่เป็นวัตถุแห่งการชำระหนี้ตามสัญญาที่พิพาทว่า มีความเกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่หลัก (CARRIER) ที่ผู้ร้องใช้ออกอากาศหรือไม่ เพียงใด ซึ่งจะส่งผลให้ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าผู้ร้องจะต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แผ่ส่ง (SUBCARRIER) ก่อน หรือไม่ โดยกรณีดังกล่าวมีลักษณะของข้อพิพาทเกี่ยวกับวัตถุแห่งหนี้ ซึ่งได้แก่ คลื่นความถี่แผ่ส่ง (SUBCARRIER) ที่จะต้องมีการวินิจฉัยว่า วัตถุแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีทางเทคนิคที่ผู้คัดค้านอ้างว่าตนเองไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่แผ่ส่งได้ เนื่องจากมีการรบกวนกันของสัญญาณ เป็นต้น สำหรับประเด็นที่ว่าผู้ร้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยจะต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งก่อนหรือไม่ นั้น ก็เป็นเพียงความบกพร่องของวัตถุแห่งหนี้ว่า ผู้ร้องมีการส่งมอบคลื่นความถี่แผ่ส่งตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาหรือไม่ ดังนั้น เมื่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้เป็นกรณีวินิจฉัยเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาเช่าว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาและเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับคลื่นความถี่แผ่ส่งที่พิพาทหรือไม่ เพียงใด จึงส่งผลแต่เพียงทำให้วัตถุแห่งหนี้ ซึ่งได้แก่ คลื่นความถี่แผ่ส่งไม่เป็นไปตามสัญญาเท่านั้น ซึ่งหากคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งทางปกครองในการอนุมัติให้ใช้คลื่นความถี่แผ่ส่ง หรือสัญญาทางปกครองก็ตาม ศาลย่อมมีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้อย่างเต็มที่ว่า คลื่นความถี่แผ่ส่งที่ส่งมอบกันนั้นเป็นคลื่นความถี่แผ่ส่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการตรวจสอบคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการชำระหนี้ของคู่สัญญาในช่วงปีใดบ้างที่เป็นไปโดยชอบตามสัญญาและเป็นไปโดยสุจริต ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา การชำระหนี้และรับชำระหนี้ตามสัญญาเท่านั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งจึงมิได้มีลักษณะที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และทำให้การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แผ่ส่งของอนุญาโตตุลาการที่ปรากฏในคำชี้ขาด มิได้มีลักษณะ



ที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่นเดียวกัน ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในคดีนี้ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒-๗๓/๒๕๖๖)

เมื่อคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ของคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญา อีกทั้ง คำร้องแย้งของผู้คัดค้าน เป็นคำขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้คัดค้าน มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว กรณีจึงมิใช่การที่ คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดข้างต้นแล้วจะทำให้คู่พิพาทไม่อาจดำเนินการตามคำชี้ขาดได้ อันจะถือว่าการบังคับตามคำชี้ขาดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าข้างต้นเป็นเพียงเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา ตามปกติทั่วไป มิได้มีลักษณะพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม การยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการข้างต้นจึงไม่มีลักษณะที่เป็นการขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอน คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) (๒) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

ในการที่จะวินิจฉัยว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ นั้น ศาลจะต้องพิจารณาให้ได้ความว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นอาศัย ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาด ที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเป็นกรณีที่ระบบกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ไม่อาจจะยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นได้ ทั้งนี้ ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๗๒-๗๓/๒๕๖๖

เมื่อพิจารณาเนื้อหาของคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิต ไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียนที่พิพาทแล้วเห็นได้ว่าสาระสำคัญของคำชี้ขาดดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาที่พิพาท อันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้คัดค้านได้เคยขอให้ผู้ร้อง เลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (วัน SCOD) ออกไป แต่ผู้ร้องกลับแจ้งว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สิ้นผลแล้ว โดยอ้างว่าผู้คัดค้านไม่สามารถดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ให้แก่ผู้ร้องได้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญากับผู้คัดค้าน ผู้คัดค้าน จึงเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยโต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาของผู้ร้องไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญาจึงยังไม่สิ้นสุดลง และให้ผู้ร้องขยายระยะเวลา ซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาออกไป ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทโดยความเห็นชอบ ของผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็น ๓ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ ผู้คัดค้านมีสิทธิหรืออำนาจโดยชอบในการ ยื่นคำเสนอข้อพิพาทหรือไม่ ประเด็นที่ ๒ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามที่



ผู้คัดค้านกล่าวอ้างหรือไม่ และประเด็นที่ ๓ ผู้ร้องมีหน้าที่ต้องขยายระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาไฟฟ้าออกไปมีกำหนด ๒๔ เดือน นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดหรือไม่ และได้ชี้ขาดว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยกำหนดให้ผู้คัดค้านต้องเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ให้แก่ผู้ร้องภายในกำหนดระยะเวลา ๑๘ เดือน นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดนี้ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาในการซื้อขายไฟฟ้าตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อสัญญาเท่านั้น อีกทั้ง การที่ผู้คัดค้านได้ร้องแย้งในคดีนี้ โดยมีคำขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้คัดค้านมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว กรณีจึงมิใช่การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดดังกล่าวแล้วจะทำให้คู่พิพาทไม่อาจดำเนินการตามคำชี้ขาดได้ อันจะถือว่าการบังคับตามคำชี้ขาดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในทางกลับกัน การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพิพาทเป็นเพียงเรื่องสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาตามปกติทั่วไป หาได้มีลักษณะพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม การยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงไม่มีลักษณะที่จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงฟังไม่ได้ว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เป็นคำชี้ขาดที่ไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา หรือเป็นคำชี้ขาดที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมายหรือการบังคับตามคำชี้ขาดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่ศาลชอบจะเพิกถอนได้ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) (๒) (ก) (ข) ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๕/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๒

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์กรอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ สถาบันที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีอื่น ๆ

การพิจารณาให้เงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ และข้อเท็จจริงแล้ว หากปรากฏว่ากรณีไม่มีมูลในทางอาญา และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว การที่คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด มีมติไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมแก่ผู้ยื่นคำขอ ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเร่งรัด การดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา ตลอดจนการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด เนื่องจากไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุน ยุติธรรมให้ นั้น เป็นการกล่าวหาว่าคณะอนุกรรมการฯ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาซึ่งไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวง ยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี (แบบ กทย. ๑) เพื่อขอรับความช่วยเหลือเงิน หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมในการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนาย อ. ในความผิดฐานฉ้อโกง ต่อมา ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ปรากฏเอกสารและหลักฐานในการเอาผิดเรื่องฉ้อโกงกับคู่กรณี ผู้ฟ้องคดี เห็นว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ โดยที่การพิจารณา ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๑๐



ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนาย อ. ในความผิดฐานฉ้อโกง เนื่องจากนาย อ. ได้ยืมเงินจากผู้ฟ้องคดีไปหลายครั้งโดยไม่มีการทำหลักฐานรวมเป็นเงินจำนวน ๙๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีแจ้งให้นาย อ. นำเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนแล้ว แต่นาย อ. ไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าว พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้วมีความเห็นไม่สั่งฟ้องคดี เนื่องจากคดีขาดอายุความ อันทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามมาตรา ๓๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อมา พนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีคำสั่งยุติการดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย อ. อีกทั้ง กรณีดังกล่าวไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถใช้สิทธิต่อศาลในทางอื่นได้ จึงเห็นได้ว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีมูลในทางอาญา และไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ในทางแพ่ง อันจะใช้สิทธิทางศาลหรือจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล ทั้งไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไม่เป็นการปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ไม่เป็นการกระทำละเมิดที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม และไม่เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในส่วนการพิจารณาถึงพฤติกรรม ข้อเท็จจริง และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น นั้น ไม่ปรากฏว่า นาย อ. เป็นผู้มียศพลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด กรณีจึงมิใช่การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระทำของผู้มียศพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คำขอของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ ประกอบกับข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีฯ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบและอยู่ในกรอบที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีโดยมีคำขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเร่งรัดดำเนินคดีกับนาย อ. ให้ได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น เป็นการขอให้ศาลลงโทษคู่กรณีของผู้ฟ้องคดีในคดีอาญาข้อหาฉ้อโกง อันเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำขอดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ ส่วนคำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีให้ได้รับโทษตามกฎหมาย เนื่องจากไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีหนี้สินมากมาย นั้น กรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นการกล่าวหาในส่วนที่เป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเช่นเดียวกัน จึงไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษา



ได้ตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๕๕/๒๕๖๖)

การพิจารณาเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น นอกจากจะต้องมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว กองทุนยุติธรรมยังต้องพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ ข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบการพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นอีกดังต่อไปนี้ (๑) พุทธิกรรมและข้อเท็จจริง ของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหาย ตามกฎหมายอื่น ดังนั้น แม้คดีนี้กองทุนยุติธรรมโดยคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด สิทธิมนุษยชนจะเห็นว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมเป็นเงินที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควร การที่กองทุนยุติธรรมมีมติไม่อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมให้แก่ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาของนางสาว ส. ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีคนร้ายลอบวางระเบิดที่อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม (ผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์) กรณี การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อกองทุนยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยขอรับความช่วยเหลือในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด สิทธิมนุษยชนในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการ ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วมีมติไม่อนุมัติ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือตามข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือ ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอให้พิจารณาทบทวนการช่วยเหลือเงินกองทุน ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพิจารณาแล้วมีมติ



ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่นุมัติเงินกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล ในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกองทุนยุติธรรมหรือไม่ นั้น จะต้องปรากฏว่านางสาว ส. บุตรของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นจำเลยที่ถูกคุมขังตามคำพิพากษาเกินกำหนด หรือเป็นจำเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังในระหว่างการสอบสวนตามข้อ ๙ (๑)-(๓) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว ส. ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ส่วนจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อนางสาว ส. ในกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบดังกล่าวหรือไม่ นั้น เห็นว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมยังไม่ได้กำหนดถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอื่นตามที่เห็นสมควรเป็นการทั่วไป และแม้ในชั้นทบทวนผลพิจารณาตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเห็นว่า นางสาว ส. เป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แต่เงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรมหรือไม่ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนยังต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ ประกอบการพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นอีกดังต่อไปนี้ (๑) พุทธกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน (๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับความช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานกฤษฎีกาจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีมติไม้อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลที่รับฟังได้ และเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๖/๒๕๖๗)

คุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นทนายความตามมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กับคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มีความแตกต่างกัน จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายในคดีเยาวชน



และครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ได้ และเมื่อมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายไว้ว่า นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเรื่องวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนภายหลังจากบทบัญญัติมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลใช้บังคับแล้ว โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผ่านการอบรมความรู้ที่ปรึกษากฎหมายตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ต้องหาของคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕ วรรคสี่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ที่ปรึกษากฎหมายได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และก่อนที่จะมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงไม่มีอำนาจหน้าที่จ่ายเงินรางวัล/ค่าป่วยการให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และได้รับการอบรมเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และทดสอบความรู้จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงยุติธรรมจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเบิกจ่ายเงินรางวัลของทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมายที่รัฐจัดหาให้ในชั้นพนักงานสอบสวนกรณีปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จำนวน ๔๑ คดี เป็นเงินจำนวน ๔๓,๕๐๐ บาท และมีหนังสือถึงยุติธรรมจังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเบิกเงินดังกล่าว จำนวน ๗๙ คดี เป็นเงินจำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ตอบข้อหาหรือการจ่ายเงินกรณีดังกล่าวว่าไม่อาจอนุมัติจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดคดีอาญาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนในเขตจังหวัดลำปาง จำนวน ๔๑ คดี และในเขตจังหวัดแพร่ จำนวน ๗๙ คดี นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนในระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งล้วนแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ภายหลังจากบทบัญญัติมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓



มีผลใช้บังคับแล้ว โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายไว้ว่า นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเรื่องวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซึ่งก็คือ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจัดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผ่านการอบรมความรู้ที่ปรึกษากฎหมายตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ต้องหาของคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕ วรรคสี่ (เพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙) ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติว่า ให้ที่ปรึกษากฎหมายได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และก่อนที่จะมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และโดยที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวมิได้มีการบัญญัติและกำหนดบทเฉพาะกาลให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังเพื่อให้สามารถจ่ายเงินค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในช่วงระยะเวลาก่อนที่กฎหมายและระเบียบดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่จ่ายเงินรางวัล/ค่าป่วยการสำหรับที่ปรึกษากฎหมายประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพ การให้ความสงเคราะห์ และการให้โอกาสเด็กและเยาวชนกลับตนเป็นพลเมืองที่ดียิ่งกว่าการลงโทษ มิได้มุ่งหมายเพียงการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนเท่านั้น เห็นได้ว่า คุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นทนายความตามมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กับคุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ มีความแตกต่างกัน จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในคดีเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๕๐/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การราชทัณฑ์

ตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ประกอบกับมาตรา ๙๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ การจะกำหนดให้สถานที่ใดมีสภาพ
เป็นเรือนจำเพื่อการควบคุมกักขังผู้ต้องขังและเป็นเรือนจำประเภทใด รวมทั้งจะใช้คุมขังผู้ต้องขัง
กรณีใดนั้น เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะกำหนดประเภทหรือชั้น
ของเรือนจำ หรือสั่งให้จัดอาณาเขตภายในเรือนจำออกเป็นส่วน ๆ รวมทั้งมีอำนาจในการแยก
ประเภทของผู้ต้องขังเพื่อควบคุมภายในเรือนจำตามประเภท ชั้น หรือเพศของผู้ต้องขังได้
การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความปลอดภัยของผู้ต้องขังและการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำ ตลอดจน
เพื่อความเหมาะสมในการควบคุมกักขัง แก้ไข บำบัด พื้นฟู ผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่เหมาะสม และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคำสั่งดังกล่าว
เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้มุ่งหมายให้บังคับแก่กรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎ ซึ่งมีได้อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยในคดีอาญา ซึ่งอัยการศาลทหารเป็นโจทก์
ยื่นฟ้องต่อศาลทหารกรุงเทพ กรณีที่ถูกกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานกระทำร้าย
แก่ประชาชนด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายของแผ่นดิน โดยนำเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และในระหว่าง
การพิจารณาคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราว
แขวงถนนนครไชยศรี ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการกำหนดเขตเรือนจำชั่วคราวขึ้นในพื้นที่
กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ เรียกชื่อว่า เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี
เพื่อใช้เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง



และดำเนินงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเนื้อหาไม่ชัดเจน ขัดต่อหลักกฎหมายปกครองทั่วไปและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีลักษณะเป็นการบิดเบือนการใช้อำนาจโดยไม่สุจริต ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นการใช้ดุลพินิจเลือกมาตรการที่ไม่พอสมควรแก่เหตุ และกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราว นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะเห็นได้ว่า ในการจะกำหนดให้สถานที่ใดมีสภาพเป็นเรือนจำเพื่อการควบคุมกักขังผู้ต้องขัง และเป็นเรือนจำประเภทใด รวมทั้งจะใช้คุมขังผู้ต้องขังกรณีใด ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจำ หรือสั่งให้จัดอาณาเขตภายในเรือนจำออกเป็น ส่วน ๆ และมีอำนาจในการแยกประเภทผู้ต้องขังเพื่อควบคุมภายในเรือนจำตามประเภท ชั้น หรือเพศของผู้ต้องขังได้ ต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำไม่ว่าจะเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าพนักงานเรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความเหมาะสมในการควบคุมกักขังแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยที่ผู้ต้องขังในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไม่ควรจะรวมคุมขังกับผู้ต้องขังอื่นเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายของผู้ต้องขัง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยและความเหมาะสมในการคุมขังและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษที่ไม่ควรจะรวมคุมขังอยู่กับผู้ต้องขังอื่น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เหมาะสมและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๔๐ และข้อ ๔๒ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และเมื่อคำสั่งที่พิพาทเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้มุ่งหมายให้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่อาจขัดแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการกระทำทางปกครองประเภทคำสั่งทางปกครองเท่านั้น ส่วนคำว่า “ผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษ” เป็นถ้อยคำตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษที่สมควรแยกควบคุมกักขังจากผู้ต้องขังคดีตามความผิดอื่นตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าวเท่านั้น การกำหนดโดยฐานะความผิด



ผู้ต้องขังที่จะถูกควบคุมที่เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีจึงมิได้คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือขัดต่อหลักกฎหมายปกครอง และกรณีมิได้เป็นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวางเกินสมควรที่จะนำผู้ต้องขังคดีอาญาใด ๆ มาควบคุมกักขังที่เรือนจำชั่วคราวดังกล่าวได้ ส่วนการที่ห้องขังภายในเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีมีผนังทึบสีดำไม่มีหน้าต่าง ประตูเป็นลูกกรง มีลักษณะโปร่งมิได้มีลักษณะปิดทึบ ในห้องมีเตียงนอน และระบบสุขาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่เผยแพร่ในข่าวกรมราชทัณฑ์ กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่า เรือนจำชั่วคราวดังกล่าวมีห้องขังหลายลักษณะ ทั้งที่มีประตูปิดทึบและประตูลูกกรง และผู้ต้องขังแต่ละรายจะถูกควบคุมกักขังในห้องขังที่แตกต่างกัน ตามพฤติการณ์ของคดีโดยผู้ต้องขังยังมีสิทธิออกรับการเยี่ยมได้วันละครั้งในวันราชการปกติตามข้อ ๘ ของข้อบังคับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ต้องขังจึงได้รับโอกาสให้พบญาติสัมพันธ์กับผู้ต้องขังด้วยกันหรือติดต่อบุคคลภายนอกเรือนจำได้ตามสมควร กรณีจึงมิได้มีลักษณะที่ไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่ ๖๖๕/๒๕๕๔ เรื่อง มาตรการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ข้าราชการทหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บัญชาการเรือนจำเป็นผู้คุมพิเศษ ทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังรวมอยู่ด้วย เพื่อให้การควบคุมผู้ต้องขังและการดำเนินงานของเรือนจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็เป็นกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานนอกสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นผู้คุมพิเศษโดยให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้คุมสามัญได้ตามข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๖๕/๒๕๖๖)

การดำเนินคดีอาญากับการดำเนินการทางวินัยแก่นักโทษเด็ดขาด เป็นกระบวนการที่แยกต่างหากจากกัน การดำเนินคดีอาญามุ่งประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ส่วนการดำเนินการทางวินัยมุ่งไปที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของงานราชการในกรมราชทัณฑ์ ดังนั้น กรณีนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำถูกดำเนินคดีอาญา และไม่ว่าผลคดีอาญาจะเป็นอย่างไร นักโทษเด็ดขาดดังกล่าวก็อาจถูกดำเนินการทางวินัยได้ เมื่อปรากฏว่ามีการพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใต้ที่นอนของนักโทษเด็ดขาด ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามอยู่ในเรือนจำอันเป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยของราชทัณฑ์ แม้ในคดีอาญาศาลจะยกฟ้องในข้อหาตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แต่ก็ถือว่าการกระทำนั้นมีมูลว่าเป็นความผิดวินัย การที่ผู้บัญชาการเรือนจำอาศัยอำนาจตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๑๐๖ (๓) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๔ (๑) (ฉ) และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๔ (๔) ออกคำสั่งลงโทษลดชั้น



ของนักโทษเด็ดขาดคนดังกล่าวจากชั้นเยี่ยมลงเป็นชั้นเลวมาก ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกจำนวนสามสิบวัน และตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อ มีกำหนดสามเดือน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง ได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยลดชั้นผู้ฟ้องคดีจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน ๓๐ วัน และตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อมีกำหนด ๓ เดือน เนื่องจากมีการตรวจค้นบริเวณตึกเรือนนอนพบสิ่งของต้องห้ามประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นอนของผู้ฟ้องคดี ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีในความผิดต่อพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มีคำพิพากษายืน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยอ้างคำพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะไม่มีเหตุผลสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เห็นว่า การดำเนินคดีอาญากับการดำเนินการทางวินัยแก่นักโทษเด็ดขาด เป็นกระบวนการที่แยกต่างหากจากกัน โดยการดำเนินคดีอาญามุ่งประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ส่วนการดำเนินการทางวินัยมุ่งไปที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของงานราชการในกรมราชทัณฑ์ ดังนั้น กรณีนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำถูกดำเนินคดีอาญา และไม่ว่าผลคดีอาญาจะเป็นอย่างไร นักโทษเด็ดขาดดังกล่าวก็อาจถูกดำเนินการทางวินัยได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใต้ที่นอนของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่ต้องสันนิษฐานว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิ่งของต้องห้ามอยู่ที่ตัว อันเป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยของราชทัณฑ์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อาศัยอำนาจตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ข้อ ๑๐๖ (๓) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวข้อ ๔ (๑) (ฉ) และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๔ (๔) มีคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว แม้ต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลอุทธรณ์ภาค ๑ จะพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพนักงานอัยการไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางเข้ามาในเรือนจำหรือได้รับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางจากผู้ใดตามที่อ้างมาในคำฟ้อง จึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางเข้ามาในเรือนจำหรือรับไว้จากผู้ใด ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความผิดตามฟ้องนั้น เป็นคนละกรณีกับการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย และองค์ประกอบของฐานความผิดทางวินัยก็แตกต่างกัน โดยความผิดวินัยข้างต้น เพียงแต่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำก็เป็นความผิดวินัยแล้ว แม้จะมีได้เป็นผู้นำสิ่งของต้องห้ามนั้นเข้าไปเองก็ตาม เมื่อผลการสอบสวนของเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปรากฏจากการตรวจค้นพบโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ใต้ที่นอนของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งตามคำพิพากษา



ของศาลจังหวัดนนทบุรีก็ระบุว่าพยานหลักฐานพอฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครอง จึงไม่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิเสธไม่ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยใหม่ตามการร้องขอของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุผลว่าคำขอของผู้ฟ้องคดียังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าวตามหนังสือจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษทางวินัยใหม่ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๕/๒๕๖๗)

การจะลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขังที่ครอบครองสิ่งของต้องห้ามประเภทโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าวตามข้อ ๑๐๘ (๗) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ นั้นจะต้องมีพยานหลักฐานชัดแจ้งและเชื่อมโยงได้ว่าผู้ต้องโทษเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโทรศัพท์จริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏเพียงว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตรวจค้นได้มีเพียงภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำ โดยไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่นำมาเชื่อมโยงหรือสนับสนุนให้ได้ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง หรือร่วมกับนักโทษชายคนอื่นมีหรือเก็บรักษาโทรศัพท์ไว้ในเรือนจำ หรือมีบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์เพื่อสื่อสาร การรับส่งข้อความสั้น หรือการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น คำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำที่ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีฐานมีและกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของต้องห้าม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาด ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าฝ่ายควบคุมกลาง และหัวหน้าฝ่ายควบคุมแดน ๕ ได้เข้าทำการตรวจสอบบริเวณแทนเลื่อยไม้วงเดือนซึ่งตั้งอยู่ในหน่วยงานฝึกวิชาชีพ แดน ๕ พบโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๗ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริมหลายรายการ จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง เมื่อเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำกลางพิษณุโลก ได้ตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางทั้งหมด แล้วพบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ภาพบุคคลภายนอก ภาพสิ่งของ คล้ายยาเสพติด หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร และภาพบุคคลจำนวนหลายภาพ บันทึกอยู่ภายในหน่วยความจำของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อโนเกีย รุ่น ๓๐๑ ตัวเครื่องสีดำ โดยมีภาพถ่ายบุคคลที่มีเค้าโครงใบหน้าคล้ายผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วยจำนวน ๓ ภาพ ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับว่ามีภาพของผู้ฟ้องคดีเพียงหนึ่งภาพที่บันทึกภาพโดยนักโทษคนอื่น ส่วนอีก ๒ ภาพนั้นไม่ใช่ภาพของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางที่ตรวจพบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดทางวินัยผู้ต้องขัง ฐานมีและกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของต้องห้าม เป็นสามสถาน คือ ลดชั้นจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ชั่งเดียวมีกำหนด ๓ เดือน และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ได้รับ



การวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เห็นว่า ในการพิจารณากรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยผู้ต้องขังและมีคำสั่งลงโทษอันเป็นเหตุในการฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับว่าพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดโดยมีสิ่งของต้องห้ามคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งตรวจค้นได้ในบริเวณหน่วยงานฝึกวิชาชีพ แดน ๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก โดยการเข้าออกจะต้องผ่านการตรวจค้นตัวและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เรือนจำ ประกอบกับการพบภาพถ่ายผู้ฟ้องคดีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าเป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แต่ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานอื่นใดไม่ว่าจะเป็นบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์เพื่อสื่อสาร การรับส่งข้อความสั้น การติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ ที่บ่งชี้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของ มีไว้ ครอบครอง หรือเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางเครื่องดังกล่าว หรือร่วมกระทำความผิดในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอว่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสิ่งของต้องห้าม หรือผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับผู้ต้องขังอื่นที่มีหรือเก็บรักษา โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำ อันเป็นความผิดวินัยผู้ต้องขังตามข้อ ๑๐๘ (๗) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดอันเป็นการร่วมกันมีหรือสนับสนุนให้ผู้ต้องขังอื่นที่มีหรือเก็บรักษา โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำตามข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาโดยถ่องแท้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาก่อนที่จะลงโทษ ตามนัยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๕ (๓) (๖) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ (๗) ข้อ ๑๑๑ (๖) และข้อ ๑๑๖ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ข้อ ๔ (๑) (ฉ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๙/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สถานายความ

๑.๑.๑ คำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความ

การที่ทนายความรับว่าความให้แก่คู่ความฝ่ายหนึ่ง และต่อมาเข้ารับว่าความให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าทั้งสองคดีมีประเด็นพิพาทแตกต่างกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการพิพาทในกรณีเดียวกัน พฤติการณ์จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการที่ทนายความได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน ตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสหภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๔ ของข้อบังคับสหภาพทนายความดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นทนายความให้แก่นาง พ. ในชั้นฎีกาคดีแพ่ง ระหว่าง นาง พ. โจทก์ นาย ณ. จำเลย ขอให้หรือฐานความผิดเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตของพลตำรวจตรี จ. และคดีระหว่างนาย ณ. และนาย ป. ในฐานะผู้จัดการมรดกของพลตำรวจตรี จ. ผู้ตาย โจทก์ บริษัท ท. ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน จำเลย ขอให้หรือฐานความผิดเพิกถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ละเมิด ประกันภัย มรดก ต่อมา ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่ นาย ณ. ในคดีแพ่งระหว่าง นาย ณ. โจทก์ นาย ป. จำเลย ขอให้หรือฐานความผิดเรียกทรัพย์สินมรดกคืน และคดีระหว่าง นาย ณ. ที่ ๑ นาย ว. ที่ ๒ โจทก์ นาย ป. ในฐานะผู้จัดการมรดกของพลตำรวจตรี จ. ผู้ตาย จำเลย ขอให้หรือฐานความผิดขอแบ่งทรัพย์สินมรดก หลังจากนั้น นาย ป. ยื่นคำกล่าวหาต่อสหภาพทนายความว่า การที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่ นาง พ. แล้วต่อมากลางหลังรับเป็นทนายความให้แก่ นาย ณ. เป็นการประพฤติดมรรยาททนายความ คณะกรรมการสอบสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ทำการสอบสวนแล้วเสนอให้คณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดหนึ่งปีตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ส่งสำนวนคดีมรรยาททนายความดังกล่าวให้คณะกรรมการสหภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาและวินิจฉัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า แม้การกระทำของผู้ฟ้องคดียังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการรับปรึกษาหรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่งแล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน อันจะเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสหภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ก็ตาม แต่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีและเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณ



ของนายความ เป็นการประพฤติผิดมรรยาทนายความตามข้อ ๑๘ ของข้อบังคับดังกล่าว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีห้ามทำการเป็นทนายความ มีกำหนดหนึ่งปีตามพระราชบัญญัติทนายความฯ มาตรา ๕๒ (๒) ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีระหว่างนาง พ. กับนาย ณ. และนาย ป. ที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความชั้นฎีกาให้แก่นาง พ. นั้น เป็นกรณีพิพาทระหว่างนาง พ. กับนาย ณ. และนาย ป. ซึ่งในขณะนั้นนาย ณ. และนาย ป. เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกัน การที่ต่อมาภายหลังผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่นาย ณ. ในคดีที่นาย ณ. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย ป. เป็นจำเลย ย่อมเป็นกรณีพิพาทระหว่างนาย ณ. กับนาย ป. ซึ่งเป็นคู่ความอีกคู่หนึ่งในคดีใหม่ จึงไม่มีลักษณะเป็นการได้รับปรึกษาหารือหรือรู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์กัน นอกจากนี้ แม้กรณีพิพาททั้งสองกรณียดังกล่าวจะเป็นคดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากความตายของพลตำรวจตรี จ. แต่เมื่อคดีพิพาทระหว่างนาง พ. กับนาย ณ. และนาย ป. ทั้งสองคดี เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับผู้มีสิทธิรับประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตของพลตำรวจตรี จ. ระหว่างนาง พ. ซึ่งเป็นภริยาโดยมิชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรี จ. กับนาย ณ. และนาย ป. ซึ่งเป็นทายาทของพลตำรวจตรี จ. ซึ่งได้ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตมิใช่ทรัพย์มรดก เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตาย แต่เป็นเงินที่ได้มาเนื่องจากความตายของเจ้ามรดก ทั้งประเด็นพิพาทในคดีดังกล่าวก็เป็นประเด็นว่า ลายมือชื่อของพลตำรวจตรี จ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มาเป็นนาง พ. นั้น เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงหรือไม่ ในขณะที่คดีพิพาทระหว่างนาย ณ. กับนาย ป. ทั้งสองคดีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของพลตำรวจตรี จ. คดีดังกล่าวจึงมีประเด็นที่พิพาทแตกต่างกัน ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการพิพาทในกรณีเดียวกันด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความในชั้นฎีกาให้แก่นาง พ. แล้วต่อมารับเป็นทนายความให้แก่นาย ณ. จึงมิใช่การที่ผู้ฟ้องคดีรู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกันตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาทนายความฯ อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาทนายความตามข้อ ๔ ของข้อบังคับสภาทนายความดังกล่าวแต่อย่างใด และเมื่อคดีพิพาทระหว่างนาง พ. กับนาย ณ. และนาย ป. เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับผู้มีสิทธิรับประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตของพลตำรวจตรี จ. โดยคดีมีประเด็นพิพาทว่า ลายมือชื่อของพลตำรวจตรี จ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มาเป็นนาง พ. นั้น เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงหรือไม่ ส่วนคดีพิพาทระหว่างนาย ณ. กับนาย ป. เป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดการที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของพลตำรวจตรี จ. ซึ่งมีประเด็นพิพาทแตกต่างกัน กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่นาง พ. แล้วภายหลังต่อมารับเป็นทนายความให้แก่นาย ณ. จะทำให้ข้อเท็จจริงในทางคดีของผู้กล่าวหาและนาง พ. รั่วไหลไปถึงนาย ณ. แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการสอบสวนข้อเท็จจริงในคดีมรรยาท



ทนายความก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดี ประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสีย ต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความตามข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท ทนายความฯ อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๔ ของข้อบังคับดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ห้ามผู้ฟ้องคดีทำการ เป็นทนายความมีกำหนดหนึ่งปี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๕/๒๕๖๗)

๑.๑.๒ คำสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ คำสั่งยกคำกล่าวหา

การที่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการอ้างว่าความ โดยไม่ดำเนินการฟ้องคดีและไม่คืนเงินค่าจ้างและค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ลูกความ จนกระทั่ง ลูกความฟ้องทนายความต่อศาลยุติธรรม และศาลได้มีคำพิพากษาให้ทนายความคืนเงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกความ พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำอันเป็นการครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยว เงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ และเป็นการประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนอันเป็น การฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ อันเป็น การประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาง ส. บุตรสะแก ว่าจ้างผู้ร้องสอดเป็นทนายความ เพื่อให้ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับนาย ส. จากกรณีที่นาย ส. สั่งจ่ายเช็คชำระค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดี แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ซึ่งผู้ร้องสอดเรียกค่าจ้างว่าความคดีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมศาลคดีแพ่งเป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ออนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของผู้ร้องสอด พร้อมทั้ง มอบอำนาจให้นาง ส. เป็นผู้ดำเนินคดีแทน ต่อมา ผู้ร้องสอดมอบหมายให้นาย จ. ดำเนินการ ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแขวงพระนครเหนือเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่ได้ดำเนินการ ฟ้องคดีแพ่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งยกเลิก การว่าจ้างและให้ผู้ร้องสอดคืนเงินจำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าผู้ร้องสอด เพิกเฉยและอ้างว่าได้คืนเงินค่าจ้างว่าความและค่าธรรมเนียมศาลในส่วนของคดีแพ่งให้แก่ นาง ส. และนาย ภ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องผู้ร้องสอด และนาง ส. ต่อศาลจังหวัดมโนบุรี ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้บุคคลทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน



๔๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี และศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำกล่าวหาผู้ร้องสอดต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความว่า ผู้ร้องสอดประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยคณะกรรมการมรรยาททนายความมีมติว่าการกระทำของผู้ร้องสอดเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ให้ลงโทษลบชื่อผู้ร้องสอดออกจากทะเบียนทนายความ ต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นว่า กรณีไม่อาจฟังได้ว่าผู้ร้องสอดกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา จึงมีมติกลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นให้ยกคำกล่าวหา และออกคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติและมีคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ร้องสอดได้รับเงินค่าจ้างและความและค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีโอนเข้าบัญชีของผู้ร้องสอด และเป็นผู้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้นาง ส. เป็นผู้ดำเนินคดีแทน ทั้งยังลงลายมือชื่อเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว รวมถึงได้มีการมอบหมายให้นาย จ. เป็นทนายความฟ้องคดีอาญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดจึงย่อมทราบดีว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียหาย และเป็นผู้ว่าจ้างผู้ร้องสอดให้ดำเนินคดี รวมทั้งควรทราบได้ว่าเงินที่โอนเข้ามาเป็นเงินของผู้ฟ้องคดี แม้นาง ส. จะไม่ได้แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้โอนเงินดังที่ผู้ร้องสอดกล่าวอ้างก็ตาม ดังนั้น การที่ผู้ร้องสอดไม่ดำเนินการฟ้องคดีแพ่งให้ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจ้างว่าความและค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกการว่าจ้างและให้ผู้ร้องสอดคืนเงินตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรเชื่อตามคำกล่าวอ้างของผู้ร้องสอดว่าได้คืนเงินให้แก่นาง ส. และนาย ภ. ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างหรือแจ้งให้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะให้ผู้ร้องสอดดำเนินคดีแพ่งอีกต่อไป ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้นำคดีไปยื่นฟ้องผู้ร้องสอดและนาง ส. ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ซึ่งนาง ส. ให้การว่าผู้ร้องสอดได้คืนเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แก่ตนหลังจากยื่นฟ้องคดีอาญา เมื่อได้รับคืนจากผู้ร้องสอดแล้วตนไม่ได้คืนให้กับผู้ฟ้องคดี แต่นำไปชำระค่าเทอมบุตร แต่ตามหลักฐานการรับเงินที่ผู้ร้องสอดอ้างเป็นการคืนเงินให้แก่นาง ส. ก่อนที่จะมีการยื่นฟ้องคดีอาญา ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องสอดและนาง ส. รู้กันเพียงสองคนเท่านั้น และวันที่มีการคืนเงินก็ขัดแย้งกับหลักฐานการรับเงิน คำให้การของนาง ส. จึงไม่อาจนำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องสอดได้คืนเงินให้แก่นาง ส. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดี โดยชอบด้วยกฎหมายได้ โดยศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ผู้ร้องสอดและนาง ส. ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี พฤติการณ์และการกระทำของผู้ร้องสอดจึงฟังได้ว่าเป็นการกระทำการใดอันเป็นการครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ และเป็นการประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจหรือประพฤติดนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณ



ของทนายความ อันเป็นการประทุพผิตมรรยาททนายความตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ร้องสอดได้คืนเงินค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลให้แก่บุตรสะใภ้ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ปรากฏ อันเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่กลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นให้ยกคำกล่าวหา ตามคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๖/๒๕๖๖)

๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์การวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ทันตแพทยสภา

กรณีมีการกล่าวหาว่าทันตแพทย์ประทุพผิตจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมในการวางแผนการรักษาก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ป่วย นั้น เมื่อในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนปรากฏว่า พยานผู้เชี่ยวชาญในด้านทันตกรรมจัดฟันมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่าการวางแผนการรักษานั้นถูกต้องหรือไม่ ประกอบกับการรักษาผู้กล่าวหาเป็นกรณีค่อนข้างยาก อาจต้องใช้วิธีการรักษาและระยะเวลาที่แตกต่างจากผู้ป่วยรายอื่น การรักษาต้องทำไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาการรักษามากกว่า ๓ ปี กรณีจึงไม่อาจนำการคาดการณ์ผลการรักษาในอนาคต โดยเฉพาะในทางที่เป็นผลร้ายมาประกอบการพิจารณามาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าการรักษาโดยใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะนั้น เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม คำสั่งของเลขาธิการทันตแพทยสภาที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง เป็นสมาชิกทันตแพทยสภาและผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมา ได้มีผู้ร้องเรียนผู้ฟ้องคดีต่อทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ได้เข้ารับการรักษการจัดฟันกับผู้ฟ้องคดี โดยวิธีการรักษาทางทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีได้มีการถอนฟันซี่ ๒๖ และเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๙๐,๗๐๐ บาท แต่ผู้ป่วยไม่พอใจผลการรักษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะที่ ๖ พิจารณา คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าการวางแผนการรักษาของผู้ฟ้องคดีโดยการเลือกใช้วิธีปักไมโครอิมแพลนท์ (Micro Implant)



เพื่อเป็นหลักในการจัดฟันโดยหวังผลที่จะแก้ไขการยื่นของฟันและกระดูกเบ้ารากฟัน ๖ ซี่หน้าบน ในแนวหน้า-หลัง และลดความสูงในแนวตั้งอาจไม่เหมาะสมสำหรับการให้การรักษาในผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งเป็นการให้การรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และผลการรักษาก็ปรากฏผลเสียต่อผู้ป่วย จึงเข้าข่ายประพจน์ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติว่าคดีมีมูล ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป ต่อมา คณะกรรมการสอบสวน คณะที่ ๓ ได้มีความเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความผิดจรรยาบรรณ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาและมีมติให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี และนายกทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้กระทำผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาของผู้ฟ้องคดีโดยการถอนฟันซี่ ๒๖ และปักไมโครอิมแพลนท์ เพื่อเป็นหลักในการจัดฟันเพื่อจะแก้ไขการยื่นของฟันและกระดูกเบ้ารากฟัน ๖ ซี่หน้าบน ในแนวหน้า-หลัง และลดความสูงในแนวตั้งหลัก นั้น ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนได้มีการขอพยานผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ความชำนาญด้านทันตกรรมจัดฟันและมีประสบการณ์ด้านการปักไมโครอิมแพลนท์ร่วมกับการจัดฟัน มาให้ความเห็นกับอนุกรรมการสอบสวนจำนวน ๒ คน ซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนดังกล่าวยังมีความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาไม่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ พยานคนแรกเป็นพยานผู้มีความรู้ความชำนาญจากมหาวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเลือกใช้วิธีการปักไมโครอิมแพลนท์ เพื่อเป็นหลักในการจัดฟัน โดยหวังผลที่จะแก้ไขการยื่นของฟันและกระดูกเบ้ารากฟัน ๖ ซี่หน้าบน (Pre-maxilla) ในแนวหน้า-หลัง (Sagittal) และลดความสูงในแนวตั้งสำหรับผู้ป่วยรายนี้ เป็นวิธีการรักษาที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้น้อยมาก และวิธีการรักษาดังกล่าวในผู้ป่วยรายนี้อาจจะทำให้รากฟันหน้าบนเคลื่อนออกมาพ้นกระดูกเบ้ารากฟันได้ ส่วนพยานผู้เชี่ยวชาญคนที่สองมีความรู้ความชำนาญจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่า การรักษาของผู้ฟ้องคดีโดยการปักไมโครอิมแพลนท์ ๖ ตัว เป็นแผนการรักษาที่ยอมรับได้ โดยการปักไมโครอิมแพลนท์ที่ตำแหน่งฟันหน้า ส่วนใหญ่ปักเพื่อที่จะดันฟันหน้าบนขึ้นและเข้าไปในขากรรไกร ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ก็สามารถทำได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนไม่อาจรับฟังได้โดยขัดแย้งว่าความเห็นของฝ่ายใดถูกต้องโดยแท้จริง ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ความเห็นว่า แม้ว่ารากฟันหน้าบนเคลื่อนที่ออกมาจะยังไม่พ้นกระดูกเบ้ารากฟันจนเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยให้เป็นที่น่าประจักษ์ แต่การที่รากฟันเคลื่อนมาจนอยู่ใกล้กับ Labial Plate ซึ่งหากมีการรักษาดังกล่าวต่อไป รากฟันของผู้ป่วยมีโอกาสพ้นออกมาจากกระดูกเบ้ารากฟันได้ จึงเห็นได้ว่า เป็นการคาดการณ์ผลการรักษาไปในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดผลร้ายตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ อีกทั้งยังมีความเห็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าระยะเวลาจัดฟันเพียง ๖ เดือน ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยได้รับความเสียหาย



จากการรักษาหรือไม่ และการรักษาผู้ป่วยรายนี้เป็นกรณีค่อนข้างยาก การรักษาต้องทำไปเรื่อย ๆ ซึ่งอาจต้องใช้เวลารักษามากกว่า ๓ ปี กรณีจึงไม่อาจนำการคาดการณ์ผลการรักษาเพียง ๖ เดือน โดยเฉพาะในทางที่เป็นผลร้ายมาประกอบการพิจารณามาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีได้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ส่วนกรณีการรักษาโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นการกระทำที่สิ้นเปลือง นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีปกปิดข้อมูลของแพทย์ผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ป่วยได้มีการใช้งานเพื่อการวินิจฉัย ส่วนเหตุผลที่เกิดการโยกไม่แน่น ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า เป็นการกระทำที่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วยแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามข้อ ๗ และ ๘ ของข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๔/๒๕๖๗)

๒.๓ สถานการณ์แพทย์แผนไทย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ สถานการณ์พยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ สถานการณ์เภสัชกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ สถานการณ์เทคนิคการแพทย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗ สถานการณ์กายภาพบำบัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม

๓.๑ คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกข้อบังคับสภาวิศวกร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามข้อ ๒๓ วรรคสี่ ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๒) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการสอบสวนเรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็น ซึ่งค่าป่วยการนั้นเป็นค่าชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป มิใช่ค่าความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปให้ถ้อยคำ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า มีผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีบางรายประพฤติผิดจรรยาบรรณ การที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะอนุกรรมการสอบสวนได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำในฐานะผู้กล่าวหา มิใช่ในฐานะ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ดังนั้น การที่คณะกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ปฏิเสธไม่ชำระค่าความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนของผู้ฟ้องคดีจึงชอบ ด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่า มีผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี บางรายประพฤติผิดจรรยาบรรณ ต่อมา คณะอนุกรรมการสอบสวนได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดี ไปให้ถ้อยคำชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ออกเดินทางจากบ้านพักที่จังหวัดกระบี่ เพื่อไปให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และเดินทาง กลับบ้านพักที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การเดินทางไปให้ถ้อยคำ ต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก รวมทั้งมีความเสี่ยง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสำหรับค่าความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ถ้อยคำดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดี มีหนังสือปฏิเสธการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินดังกล่าว เมื่อพิจารณาข้อ ๒๓ วรรคสี่ ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๒) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคำว่า ค่าป่วยการ แล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีสิทธิได้รับ ค่าป่วยการ คือ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ เรียกมาให้ถ้อยคำหรือทำความเห็น ซึ่งค่าป่วยการนั้นเป็นค่าชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป มิใช่ค่าความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ถ้อยคำตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ได้ยื่นคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการ จรรยาบรรณ โดยคณะอนุกรรมการสอบสวนได้เรียกผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำในฐานะผู้กล่าวหา ซึ่งการไปให้ ถ้อยคำดังกล่าวเป็นกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. โดยแท้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. จึงมีหน้าที่ไปให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ในฐานะผู้กล่าวหา มิใช่ในฐานะพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ



โดยมิได้ประทับตราของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ไว้เป็นสำคัญ ก็ไม่ทำให้การมาให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดี เป็นการมาให้ถ้อยคำในฐานะพยานแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ตามข้อ ๒๓ วรรคสี่ ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๒) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่ชำระค่าความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ถ้อยคำ ต่อคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๑๕/๒๕๖๖)

๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครูสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๖

คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

๑. การศึกษา

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

การลงโทษทางวินัยนักศึกษาเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนักศึกษา ซึ่งการพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยฐานใด และร้ายแรงหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของนักศึกษาแต่ละคนไปสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น โดยไม่อาจจะพิจารณาเหมารวมการกระทำของนักศึกษาแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันว่าเป็นตัวการร่วมได้ด้วยเหตุนี้ เมื่อการจัดกิจกรรมรับน้องมีการทำโทษนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ อันมีลักษณะเป็นการใช้กำลังกระทำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงฝ่ายพยายาลและทำหน้าที่ฉีดยากันยุงในบริเวณที่จัดกิจกรรมเท่านั้น ไม่ใช่ผู้วางแผน นัดหมาย หรือผู้ที่กระทำการละเมิดต่อเนื้อตัวร่างกายนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นตัวการร่วมในการทำกิจกรรมที่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อันจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยและไม่รักษาวินัยที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัดตามข้อ ๖ ของข้อบังคับดังกล่าวเท่านั้น แม้ข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะกำหนดว่า กลุ่มนักศึกษาที่ฝ่าฝืนจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะหรือมหาวิทยาลัย ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกกรณีก็ตาม ประกาศดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับที่จะต้องนำมาเป็นแนวพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคำสั่งลงโทษระงับการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งโทษดังกล่าวมีระดับความร้ายแรงเดียวกับโทษพักการศึกษาอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดวินัยนักศึกษา กรณีผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งร่วมดำเนินกิจกรรมรับน้องเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยในการทำกิจกรรมมีการทำโทษนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เช่น หมอบ ลูกนั่ง กอดคอลูกนั่ง กระโดดกบ ตบหลัง ตบแก้ม เป็นต้น ต่อมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เพื่อดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง จากนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยนักศึกษาฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยและไม่รักษาวินัยที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และฐานกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๖ และข้อ ๑๒ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ลงโทษพักการศึกษาผู้ฟ้องคดี มีกำหนด ๑ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์จำนวน ๑ กิจกรรม ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ปกครองผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ให้ลงโทษพักการศึกษาผู้ฟ้องคดีและคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ต่อมา ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นให้ลงโทษระงับการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษามีกำหนด ๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งให้ทำงานบริการสังคมหรือบริการสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑ กิจกรรม แทน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องมาจากคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และยังคงเป็นคำสั่งที่ยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดทางวินัยเช่นเดียวกัน ดังนี้ เหตุแห่งความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่หมดสิ้นไป แต่เปลี่ยนมาเป็นเหตุตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ แทน และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดี ศาลสามารถมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะของการทำโทษที่ปฏิบัติในกิจกรรมรับน้องเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แม้จะไม่รุนแรงมากนัก แต่เป็นการใช้กำลังกระทำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยไม่ได้รับความยินยอม และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นการ



จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ฝ่าฝืนต่อประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับการอนุมัติ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม การลงโทษทางวินัยนักศึกษาเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของนักศึกษา ดังนั้น การจะพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยฐานใดและร้ายแรงหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของนักศึกษาแต่ละคนไปสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น โดยไม่อาจจะพิจารณาเหมารวมการกระทำของนักศึกษาแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันว่าเป็นตัวการร่วมได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาฯ เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่า ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายพยายาลและทำหน้าที่ฉีดยากันยุงในบริเวณที่จัดกิจกรรมเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้วางแผนนัดหมาย หรือเป็นผู้ที่กระทำการละเมิดต่อเนื้อตัวร่างกายนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เช่นนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ห้ามปรามหรือถอนตัวออกจากกิจกรรมดังกล่าว จะถือเป็นตัวการร่วมในการทำกิจกรรมที่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาฯ อันจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหาได้ไม่ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย และไม่รักษาวินัยที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัดตามข้อ ๖ ของข้อบังคับดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเท่านั้น แม้ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ข้อ ๕ กำหนดว่า กลุ่มนักศึกษาที่ฝ่าฝืนจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะหรือมหาวิทยาลัย ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกกรณีก็ตาม แต่ประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เท่านั้น ไม่มีผลบังคับที่จะต้องนำแนวปฏิบัติดังกล่าวมาพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีแทนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาฯ ด้วยเหตุนี้ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเข้าลักษณะเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งข้อ ๑๔ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ (๑) ทำทัณฑ์บน (๒) ภาคทัณฑ์ (๓) ภาคทัณฑ์และคุมความประพฤติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสองภาคการศึกษา (๔) พักการศึกษา มีกำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสี่ภาคการศึกษาหรือระงับการเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา มีกำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสี่ภาคการศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถพักการศึกษาได้ (๕) ลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา โดยโทษทางวินัยที่จะลงแก่นักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงมีเพียงสองสถาน คือ (๑) ทำทัณฑ์บน และ (๒) ภาคทัณฑ์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณากำหนดโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้พักการศึกษาผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นโทษที่ใช้ลงแก่นักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๔) ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน จึงเป็นการกำหนดโทษที่ไม่เหมาะสม



แก่พฤติการณ์ของการกระทำและสัดส่วนของการกระทำผิด คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ลงโทษระงับการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้สำเร็จการศึกษาแทนก็ตาม แต่กรณีเป็นที่เห็นได้ว่า โทษดังกล่าวมีระดับความร้ายแรงเดียวกับโทษพักการศึกษา ดังนั้น คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งลงโทษทั้งสองคำสั่งแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๙๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว กรณีจึงไม่มีประโยชน์และเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณาทุเลาคำสั่งดังกล่าวตามข้อ ๗๐ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๐/๒๕๖๖ และ ที่ อร. ๒๘๗/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๔ การสอบและประเมินผล

เมื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวัดผลในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๒ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การที่นิสิตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ จึงต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการจัดทำวิทยานิพนธ์ทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง แม้จะเคยลงทะเบียนเรียนทั้งสองรายวิชาและได้รับผลการประเมินผ่านแล้วก็ตาม ดังนั้น การที่คณบดีกำหนดให้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวใหม่ จึงเป็นไปตามกระบวนการในการจัดทำวิทยานิพนธ์ และมีได้เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับนิสิตเกินสมควร กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อนิสิตแต่อย่างใด

เมื่อพิจารณาคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ นิสิตรุ่นปี ๒๕๕๘ แล้วเห็นว่า รายวิชาวิทยานิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยวิชาวิทยานิพนธ์ ๑-๖ ได้กำหนดการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนิสิตเอาไว้เป็นขั้นตอนสอดคล้องกันเป็นลำดับของการทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การเริ่มต้นกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกวิธีวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยและความรู้ใหม่จากการวิเคราะห์ ตลอดจนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวัดผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ ที่ต้องการให้นิสิตเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ มีทิศทาง การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การวิจัย การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน



และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๒ ที่ต้องการให้นิสิตได้แนวคิด หลักการ วิธีการสืบค้น ประมวล และสังเคราะห์
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และมีความเข้มข้นเพียงพอในการใช้เป็นแนวคิดทฤษฎีหลักในการทำ
วิทยานิพนธ์ จึงเห็นได้ว่า รายวิชาวิทยานิพนธ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จึงมีความจำเป็น
ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของการจัดทำวิทยานิพนธ์ทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ และ ๒ และได้รับผลการประเมินผ่านแล้ว
ก็ตาม โดยจะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่พิจารณาถึงความเหมาะสม
ของหัวข้อ และให้อาจารย์ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คำปรึกษาและ
ทำการประเมินผลในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ๑ อีกครั้ง เมื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ ๒ ผู้ฟ้องคดีจะต้องทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่
และจัดทำรายงานเพื่อให้อาจารย์ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ประเมินผล
ดังนั้น การดำเนินการของคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)
ในการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ฟ้องคดี จึงสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ให้ดำเนินการจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เป็นไปตาม
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ และไม่เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร การดำเนินการ
ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๐๑/๒๕๖๖)

๑.๕ การสำเร็จการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษา

การที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบช่วยเหลือการอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน
โรงเรียนเอกชนเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาตามที่เห็นควร
ไม่ผูกพันตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติหลักการเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ที่ให้การช่วยเหลือ
นักเรียนในรูปบัตรค่าเล่าเรียนหรือการอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนโรงเรียนการกุศล
ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ โดยให้เพิ่มเติมการช่วยเหลือ
ดังกล่าวแก่นักเรียนประเภทอาชีวศึกษาในโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (ไม่ย้อนหลังไปถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความประสงค์ของโรงเรียน) โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เลขาธิการคณะกรรมการ



ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนตามสิทธิที่ กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด จึงถือไม่ได้ว่าบุคคลดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อโรงเรียน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษา ก่อนประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคล นักเรียนภาครัฐตามตารางแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อมาผู้ฟ้องคดี ได้รับอนุญาตให้เพิ่มการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยในช่วงแรก นักเรียนระดับ ปวช. ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคล นักเรียนภาครัฐ แต่ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดให้นักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ของโรงเรียนเอกชนการกุศลมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนข้างต้น ให้ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล สำหรับนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียน ภาครัฐ ไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะพิจารณากำหนด อัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ส่วนนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน รายบุคคล หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีการส่งคืนเงินอุดหนุนที่เบิกไปโดยไม่มีสิทธิพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมกับมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรม กรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธาน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้แก้ไขกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ รวมทั้งให้มีสิทธิเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า แม้ผู้ฟ้องคดี จะเป็นโรงเรียนการกุศล แต่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือ นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลฯ มิได้กำหนดอัตราการให้เงินอุดหนุนรายบุคคล ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ แก่นักเรียนโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่ได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ โรงเรียนการกุศลหรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่สามารถได้รับการอุดหนุนรายบุคคล ในอัตรดังกล่าว จนกว่าจะได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเห็นชอบในการให้เงินอุดหนุน เพิ่มเติมก่อน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีโดยมีมติเห็นชอบ ในหลักการให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการให้การอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ในโรงเรียนเอกชนการกุศล ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่าย รายบุคคลนักเรียนภาครัฐ เช่นเดียวกับโรงเรียนการกุศลประเภทสามัญศึกษา โดยไม่มีผลย้อนหลัง



และต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติหลักการเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนในรูปบัตรค่าเล่าเรียนหรือการอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนโรงเรียนการกุศลในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ โดยให้เพิ่มเติมการช่วยเหลือดังกล่าวแก่นักเรียนประเภทอาชีวศึกษาในโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวของคณะรัฐมนตรีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมกับแจ้งว่าตาม que ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ทบทุนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในประเด็นเกี่ยวกับการให้การอุดหนุนไม่มีผลย้อนหลังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดเข้าวาระการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเรื่องดังกล่าวเข้าวาระการประชุม และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ยกเลิกระเบียบฉบับเดิม

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการเพื่อให้มีการเสนอมาตรการช่วยเหลือนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนเอกชนการกุศลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ซึ่งการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนเอกชนการกุศล และย่อมรวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาในชั้นที่มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักการตามมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น สำนักงานประมาณให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า “การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีหลักการสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เป็นการส่งเสริมในเชิงประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ สำหรับการขยายกำลังคนด้านอาชีพไปสู่โรงเรียนเอกชนการกุศลโดยการช่วยเหลืออุดหนุนเพิ่มเติมแก่นักเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ นั้น เป็นกรณีที่ภาคเอกชนดังกล่าวดำเนินกิจการช่วยเหลือรัฐหรือทำการแทนรัฐเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับปัจจุบันมีเพียงผู้ฟ้องคดีเพียงแห่งเดียว ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรช่วยเหลือการอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติมดังกล่าว ก็เห็นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย” แสดงให้เห็นว่า ถ้าคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบให้ความช่วยเหลือก็พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ ซึ่งการที่ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจ



ของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาและมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอมาหรือมีมติอย่างไรก็ได้ ไม่มีผลผูกพันต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ ของปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้นั้น จึงไม่ได้มีสาเหตุโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๘/๒๕๖๖)

เมื่อเอกสารแสดงรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ของวิทยาลัยนครราชสีมา ได้กำหนดหลักการและเหตุผล ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่า วิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะที่มีการควบคุมโดยสภาเทคนิคการแพทย์ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจึงย่อมมีความคาดหวังว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ ดังนั้น การที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวโดยไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ อันมีผลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรในหลักสูตรนั้น ไม่สามารถนำปริญญาบัตรไปใช้ในการสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ จึงถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว

เมื่อก่อนที่วิทยาลัยนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเปิดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ย่อมต้องทราบอยู่แล้วว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีการควบคุมโดยสภาเทคนิคการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะมีสิทธิสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้การรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๕ (๑) (๓) ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่คดีนี้ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวก่อนที่จะได้รับการรับรองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือ สทพ. ๑/๒๕๕๑/ว. ๕๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่กำหนดให้ต้องยื่นคำขอรับรองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ล่วงหน้าก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ภายหลังจากการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุโลมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถยื่นคำขอรับรองหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ภายหลังจากเปิดการสอนได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ต้องจัดการเรียนการสอนหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหลักสูตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายได้มีสิทธิสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติไม่รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่รับรองด้านความเหมาะสมในการสอนหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เช่น อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เกิน ๑ : ๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปรีคลินิก) ที่มีคุณภาพอย่างน้อย ๔ ปี ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหลักสูตรดังกล่าวไม่สามารถสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า เมื่อเอกสารแสดงรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดหลักการและเหตุผล ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ย่อมทำให้นักศึกษาที่มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะที่มีการควบคุมโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวย่อมมีความคาดหวังว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับรองหลักสูตรที่พิพาทได้ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายเสียหายต่อสิทธิที่จะนำปริญญาบัตรไปใช้เพื่อสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงถือว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในส่วนของการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕) และเห็นชอบความเหมาะสมในการเปิดสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศ ที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การรับสมัครและการสอบประเมินความรู้วิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา



หรือนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ผ่านการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ให้การรับรองหลักสูตรและการรับรองสถาบัน ได้สอบประเมินความรู้ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานและมีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อสถาบันและหลักสูตรได้รับการรับรองแล้ว จะมีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ต่อไป ดังนั้น กรณีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายจะมีได้มีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพทันทีที่สำเร็จ การศึกษาก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายก็สามารถสมัครสอบความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดในประกาศข้างต้นได้ และหากสอบผ่านแล้วจะมีสิทธิสมัครสอบใบประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายได้สิทธิในการสมัครสอบ ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ซึ่งเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือเป็นสาระสำคัญที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในการสมัครสอบ ใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากการเข้าศึกษาและสำเร็จ การศึกษาที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ และได้รับการเยียวยาความเสียหายตามความเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายอ้างว่าเกิดจากการเดินทางไปดูและสอบวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานนั้น ถือเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุซึ่งไม่ได้เป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้น จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใด (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓/๒๕๖๗)

๒. การศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สังคม และวัฒนธรรม

เมื่อบ้านวินด์เซอร์เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และในทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อันเป็นโบราณสถาน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อธิบดีกรมศิลปากรจึงมีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนบ้านวินด์เซอร์และกำหนด เขตที่ดินบริเวณบ้านดังกล่าวเป็นโบราณสถานได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องขอ ซึ่งการขึ้นทะเบียนฯ มิได้มีผลทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในเขตโบราณสถานต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อนเท่านั้น กรณีจึงไม่ถือเป็นการรอนสิทธิเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้น การที่อธิบดีกรมศิลปากรมีหนังสือแจ้ง ผู้มีกรรมสิทธิ์ว่า จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนบ้านวินด์เซอร์เป็นโบราณสถาน พร้อมทั้งกำหนดเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านวินด์เซอร์บางส่วนเป็นเขตของโบราณสถาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะ ฐานะ ของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ และเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๐๘ เลขที่ดิน ๙๕๙ ตำบลบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ อำเภอคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๔๒.๒๐ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีได้แบ่งที่ดินแปลงดังกล่าวให้นางสาว ส. เช่าเพื่อการอยู่อาศัย เนื้อที่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวา ต่อมา นางสาว ส. ได้มีหนังสือขอให้อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการขึ้นทะเบียนอาคาร บ้านเลขที่ ๑๓๐ (บ้านวินด์เซอร์) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักโบราณคดี ได้ทำการสำรวจอาคารและที่ดินศึกษาข้อมูล ประวัติความเป็นมา ถ่ายภาพ ทำแผนผัง และจัดทำรายงานประกอบการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยปรากฏตามรายงานประกอบการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานว่า บ้านเลขที่ ๑๓๐ (บ้านวินด์เซอร์) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ ๑๓๐ ถนนเทศบาลสาย ๑ ซอยกุฎีจีน ๔ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้น ตัวบ้านหันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะบ้านโดดเด่นไปด้วยลวดลายไม้ฉลุเป็นลายขนมปังขิงตามหน้าจั่ว หลังคาบ้านลักษณะทรงมนิลาต่อกับปั้นหยาไม้จั่วยื่นตรงกลาง แต่เดิมหลังคาน่าจะมุงกระเบื้อง ปัจจุบันเห็นเป็นหลังคาสังกะสี มีเพดานสูง มีฝ้าเพดานภายในปิดโครงสร้างที่เป็นไม้ของหลังคา ฝ้ายบ้านเป็นแนวเดียวกันทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ยกเว้นส่วนหน้าบ้านเป็นมุขรูปสี่เหลี่ยมยื่นออกมารองรับส่วนห้องที่มีหลังคาจั่วด้านบน ลักษณะของฝ้ายบ้านใช้การตีไม้กระดานแบบเข้าลิ้น ฝ้ายบางส่วนบริเวณเหนือหน้าต่างตรงมุขหน้าจั่วด้านหน้าที่ขึ้นสองของตัวบ้านทำเป็นลักษณะเกล็ดไม้เพื่อระบายอากาศ มีบันไดภายนอกสำหรับขึ้นลงลักษณะเป็นบันไดปูนแบบเรียบตรง ๓ ขั้น ตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของบ้าน บันไดภายในบ้านมี ๒ แห่ง เป็นบันไดไม้ลักษณะทึบ มีลูกกรงไม้ตกแต่งเพิ่มความสวยงาม ลักษณะการประดับตกแต่งบันไดไม้ ด้านที่ขึ้นจากทางด้านหน้าบ้านมีความสวยงามของราวลูกกรงมากกว่าบันไดอีกแห่งหนึ่งซึ่งแคบกว่าและใช้เป็นที่ยืนลงทางด้านหลัง ลักษณะของประตู-หน้าต่างภายในบ้านนั้น มีทั้งประตูแบบบานคู่เปิดออกและแบบบานเฟี้ยม บานประตูเป็นบานลูกฟักไม้กระดานคันทันสามตอน ส่วนบานหน้าต่างจะเป็นแบบบานกระทุ้งเกล็ดไม้เปิดคู่มือข้อสับ เหนือกรอบหน้าต่างทำเป็นช่องบานเกล็ดไม้เพื่อระบายอากาศและเป็นช่องแสง มีการทำกันสาดคลุมเหนือบานหน้าต่างและใช้ไม้ฉลุลายประดับ สำหรับชั้นบน เมื่อเดินขึ้นบันไดจะเห็นประตูบานเฟี้ยมซึ่งกั้นระหว่างส่วนนอกกับส่วนในล้อมกรอบด้วยเสาไม้อิงรูปแบบโรมัน หัวเสาแกะสลักลวดลายดอกไม้ ประตูบานเฟี้ยมนี้แกะเป็นลวดลายนกยูง ซึ่งปรากฏร่องรอยกระสุนจากเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน เสาไม้แกะสลักลวดลายดอกไม้ประดับหัวเสา ฝ้าเพดานมีการประดับด้วยแผ่นไม้ฉลุลวดลายกลม ลักษณะบ้านโดดเด่นไปด้วยลวดลายไม้ฉลุเป็นลายขนมปังขิงตามหน้าจั่ว ชายคาระเบียงโดยรอบประดับด้วยไม้ฉลุที่แผ่กันแดดเหนือทางเข้า ราวลูกกรงระเบียงชั้นบน และแผ่กันแดดระหว่างเสาระเบียงไปจนถึงส่วนของช่องลมเหนือบานประตูตามห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน ด้านนอกของบ้านที่หน้าจั่วและกันสาดตามช่องหน้าต่างประดับครีปเป็นลายฉลุแบบขนมปังขิงเช่นกัน รั้วกำแพงบ้านเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน ชุ่มประตูมีลวดลายปูนปั้นแบบตะวันตก ประตูหน้าจั่ว มีการประดับอาคารด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง



ในหลายจุดของบ้าน ภายในบ้านตำแหน่งที่ติดนั้นมีตั้งแต่เหนือบานประตูพบเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำเป็นแนวยาวตลอดบานประตูในแต่ละช่อง ลวดลายเป็นพันธุ์พฤกษา ตรงส่วนครึ่งระบายใต้พื้น ตกแต่งบริเวณใต้พื้นของชั้นบน เป็นลวดลายขนมปังขิงในแนวตั้ง ตรงส่วนลูกกระเบียดทำเป็นแบบติดแยกจากกันโดยเว้นช่องว่างระหว่างแผ่น ครีระบายชายคากันสาดหน้าต่างทำเป็นลวดลายขนมปังขิงขนาดค่อนข้างเล็กติดตามขอบชายคากันสาดเหนือบานหน้าต่าง บริเวณหน้าจั่ว และใต้จั่วส่วนหน้าอาคาร ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสร้างในราวสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๖๘)

จากลักษณะทางกายภาพดังกล่าวเห็นได้ว่า บ้านวินด์เซอร์มีลักษณะเป็นอาคารถาวร ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และในทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อันเป็นโบราณสถาน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ควรค่าแก่การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เพื่อให้สามารถคุ้มครอง ควบคุม และดูแลรักษา ทั้งปัจจุบันสภาพอาคารมีความชำรุดทรุดโทรม ไม่มีคนอยู่อาศัย ขาดการซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ตัวอาคารได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและทางเดินเลียบแม่น้ำ มีความเสี่ยงจากการถูกมิฉฉาชีพ ลักษณะลวดลายไม้ฉลุและความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งหากมิได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ย่อมมีความเสี่ยงต่อการพังทลายลงตามกาลเวลา หรือหากอาคารดังกล่าวมีการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้าย ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยปราศจากความรู้ ทางสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ย่อมทำให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือคุณค่าในทางศิลปะ ของสถาปัตยกรรมลดลง ในทางตรงกันข้าม หากอาคารดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจในการคุ้มครอง ควบคุม และดูแลรักษา ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อพิจารณาถึงการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ โบราณสถานของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดไว้เพียง ๒ งาน ๔๕ ตารางวา เปรียบเทียบกับเนื้อที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๔๒.๒๐ ตารางวา แล้ว ย่อมเห็นได้ว่า ที่ดินที่ถูกกำหนดเป็นเขตโบราณสถานมีสัดส่วนจำนวนไม่มากนัก ซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงสามารถ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหลือได้ อีกทั้ง การขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวมีผลเป็นเพียงการสร้างภาระ แก่ผู้ฟ้องคดีในการแจ้งการชำรุด หักพัง หรือเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดี และห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้าย เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เท่านั้น มิได้มีผลทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ ด้วยกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองยังคงเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโบราณสถานอยู่เช่นเดิม และยังสามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตโบราณสถานได้ เพียงแต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อน การขึ้นทะเบียนโบราณสถานจึงมิได้มีผลเป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่อย่างใด กรณีจึงมีเหตุตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียน



บ้านวินด์เซอร์ และกำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นโบราณสถานตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ แม้นางสาว ส. ผู้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการขึ้นทะเบียนอาคารดังกล่าวเป็นโบราณสถานจะมีฐานะเป็นผู้เช่าที่ดิน ดังกล่าวเพื่อการอยู่อาศัย แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจตามกฎหมายในการประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องขอ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๓๐ (บ้านวินด์เซอร์) เป็นโบราณสถาน พร้อมทั้งกำหนดเขตที่ดินจำนวน ๒ งาน ๔๕ ตารางวา เป็นเขตของโบราณสถาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๙๑/๒๕๖๖)

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สิ่งปลูกสร้างบริเวณบ้านพิบูลธรรม จำนวน ๕ รายการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุมีอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี อันถือเป็นโบราณสถานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แม้อาคารโบราณสถานหลักได้ปลูกสร้างอยู่บริเวณ กลางแปลงที่ดินและด้านทิศตะวันตกของแปลงที่ดิน แต่เมื่อได้มีการสร้างรั้วและซุ้มประตู ล้อมรอบอาคาร โดยสภาพย่อมถือว่าที่ดินซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของรั้วและซุ้มประตูเป็นอาณาเขต ของอาคารเดิม ประกอบกับอาคารในบริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเคยใช้เป็นบ้านพักรับรองแขกเมืองคนสำคัญ การที่อธิบดีกรมศิลปากร กำหนดเขตที่ดินบริเวณดังกล่าวทั้งแปลงให้เป็นเขตโบราณสถาน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีมีชื่อว่า กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เป็นส่วนราชการสังกัด กระทรวงพลังงาน และเป็นผู้ใช้สิ่งปลูกสร้างและที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. ๐๘๒๒๔๔ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา หรือเรียกว่า บ้านพิบูลธรรม เป็นอาคารสำนักงานของผู้ฟ้องคดี ต่อมา กรมศิลปากรได้มีหนังสือ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดิน โบราณสถานบ้านพิบูลธรรม ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นอาคารสำนักงาน และมีอาคารเก็บพัสดุ ปลูกสร้างอยู่ ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการกำหนดเขตที่ดินราชพัสดุดังกล่าวทั้งแปลงให้เป็นเขต โบราณสถาน เนื่องจากเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อพิจารณารายงานประกอบการขึ้นทะเบียน โบราณสถานบ้านพิบูลธรรม และแผนผังแสดงที่ตั้งอาคารต่าง ๆ ภายในเขตที่ดินที่ราชพัสดุ แปลงทะเบียนที่ กท. ๐๘๒๒๔๔ แล้ว จะเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างรวม ๕ รายการ คือ (๑) อาคารหลังเดิม (อาคาร ๑) (๒) อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) (๓) ทางเดินเชื่อมอาคาร ๑ และอาคาร ๒ (๔) ศาลาพักผ่อน และ (๕) รั้วและซุ้มประตู ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ในทางศิลปะและประวัติศาสตร์ อันถือเป็นโบราณสถาน



ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังนั้น แม้อาคารหลังเดิม (อาคาร ๑) และอาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) ซึ่งถือเป็นอาคารโบราณสถานหลักได้ปลูกสร้างอยู่บริเวณกลางแปลงและบริเวณด้านทิศตะวันตกของที่ดินแปลงดังกล่าว แต่เมื่อมีการสร้างรั้วและซุ้มประตูล้อมรอบอาคารทั้งสองหลังไว้แล้ว โดยสภาพของการก่อสร้างและการบูรณะอาคารดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าที่ดินที่อยู่ภายในขอบเขตของรั้วและซุ้มประตูทั้งหมดเป็นอาณาเขตของอาคารหลังเดิม (อาคาร ๑) และอาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) ซึ่งเป็นอาคารโบราณสถานหลัก อีกทั้ง เมื่อพิจารณาประวัติความเป็นมาแล้วจะเห็นว่า อาคารหลังเดิม (อาคาร ๑) และอาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) เป็นอาคารที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ และสมัยรัชกาลที่ ๖ ตามลำดับ โดยอาคารทั้งสองหลังเคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และภายหลังเคยใช้เป็นบ้านพักรับรองแขกเมืองคนสำคัญ ทั้งนี้ โดยสภาพในการใช้ประโยชน์อาคารทั้งสองหลังย่อมต้องมีอาณาบริเวณกว้างพอสมควร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดเขตที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียน กท. ๐๘๒๒๔๔ ทั้งแปลงให้เป็นเขตโบราณสถาน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ ในการนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดเขตที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวทั้งแปลงให้เป็นเขตโบราณสถาน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีสิทธิใช้อาคารที่ทำการ (อาคาร ๓ ถึงอาคาร ๙) และโรงเก็บพัสดุ รวมทั้งที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าวต่อไปได้เหมือนเดิม ประกอบกับอาคารที่ทำการ (อาคาร ๓ ถึงอาคาร ๙) และโรงเก็บพัสดุดังกล่าวเป็นอาคารที่ได้ก่อสร้างขึ้นในภายหลังโดยไม่เคยได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ในการคุ้มครองดูแลรักษา การบูรณะและการซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อันเป็นสมบัติของชาติและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ เปรียบเทียบกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมิได้เกินสัดส่วนแห่งความจำเป็นแต่ประการใด อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีต้องขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อนทำการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคารภายในเขตโบราณสถาน ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๑/๒๕๖๖)

การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของวัดแม้จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ต้องขออนุญาตก่อน เพียงแต่ต้องส่งผังบริเวณและแบบแปลนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่หากอธิบดีกรมศิลปากรเห็นว่า การตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพียงพอที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน อธิบดีฯ ย่อมมีอำนาจประกาศกำหนดเขตที่ดินในบริเวณวัดดังกล่าวให้เป็นเขตโบราณสถานได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวหาถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่วัดจนเกินความจำเป็นหรือเกินสมควร หรือเป็นการรอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิเหนือพื้นดินทำนองเดียวกันกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด



คดีนี้เดิมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ผู้ฟ้องคดี) อยู่ในบัญชีโบราณสถานที่มีอยู่ในประเทศไทย ตามประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ฉบับลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๗๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ โดยอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กล่าว ให้ถือว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระมหาธาตุ เดิม) เป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีจำต้องดำเนินการประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานวัดผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้อีก ทั้งนี้ สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดผู้ฟ้องคดีที่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานแล้ว ได้แก่ ๑. พระบรมธาตุเจดีย์ ๒. พระวิหารหลวง ๓. วิหารธรรมศาลา ๔. วิหาร ทับเกษตร ๕. วิหารพระทรงม้า ๖. วิหารเขียน ๗. วิหารโพธิ์ลังกา ๘. วิหารสามจอม (วิหาร ศรีธรรมโศกราช) ๙. วิหารพระแอด (วิหารพระมหากัจจายนะ) ๑๐. ระเบียงคด ๑๑. เจดีย์ราย ๑๒. เจดีย์หน้าบันประตูเหมรังสี ๑๓. ซุ้มประตูยาวราช และ ๑๔. สลุปเจดีย์หินหกเหลี่ยม ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดที่ดินบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องกันไป เป็นเขตโบราณสถานทั้งหมดจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำดังกล่าว ส่วนโบราณสถานอีกจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ วิหารโพธิ์พระเดิม และมณฑปพระพุทธบาทจำลอง นั้น แม้จะตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือที่ดินของผู้ฟ้องคดีแยกออกมาจากกลุ่มโบราณสถานทั้ง ๑๔ รายการ แต่โบราณสถานทั้ง ๒ รายการดังกล่าว มีความสำคัญในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานให้ครอบคลุมถึงโบราณสถานวิหารโพธิ์พระเดิม และมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ก็เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลรักษา การควบคุม การบูรณะ และการซ่อมแซมต่าง ๆ ภายในเขตโบราณสถานทั้งสองแห่ง เพื่อเป็นการควบคุมมิให้ มีการทำลายโบราณสถาน และสามารถควบคุมสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของโบราณสถานนั้น มิให้ ถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าจากการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ในบริเวณ ใกล้เคียง อีกทั้ง การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน มิได้ทำให้ เขตที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโบราณสถานตามกฎหมายเช่นเดิม แม้จะกระทบสิทธิและเป็นการสร้างภาระให้แก่ ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรในกรณีที่จะทำการก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน หรือทำการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย หรือเคลื่อนย้ายโบราณสถาน หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อนที่จะเริ่ม ดำเนินการตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่ก็เป็นไปเพื่อการดูแลรักษา โบราณสถานอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งหากปล่อยให้โบราณสถานถูกทำลายหรือทำให้ด้อยค่าลงไป ย่อมเป็นการยากที่จะทำให้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้ การที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการขออนุญาต จากผู้ถูกฟ้องคดีก่อน ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ โดยตรงในการปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาโบราณสถาน สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีในเรื่องของที่ตั้ง



และรูปแบบการก่อสร้าง รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมกับโบราณสถาน และยังรวมถึงงบประมาณในการบูรณะต่าง ๆ ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อโบราณสถานวัดผู้ฟ้องคดีและประเทศชาติ หากผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการประกาศกำหนดเขตโบราณสถานให้ครอบคลุมถึงบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งโบราณสถานวิหารโพธิ์พระเดิมและมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ผู้ฟ้องคดีอาจจะมีการก่อสร้างอาคารใหม่หรือดำเนินการใด ๆ ในเขตพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นวัด การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะต้องขออนุญาตก่อน เพียงแต่ต้องส่งผังบริเวณและแบบแปลนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบก่อน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ เท่านั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพียงเท่าที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดผู้ฟ้องคดี จึงจำเป็นต้องกำหนดให้บริเวณที่ตั้งของโบราณสถานวิหารโพธิ์พระเดิมและมณฑปพระพุทธบาทจำลองเป็นเขตโบราณสถาน เพื่อให้สามารถใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในพื้นที่ดังกล่าวได้ ซึ่งแม้การดำเนินการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน พื้นที่จำนวน ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๖๔.๕๖ ตารางวา จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่เป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและมิได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานก็ตาม แต่หากสิ่งปลูกสร้างนั้นไม่ใช่หรือไม่เป็นโบราณสถาน อาทิ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานศาสนศึกษา ที่พักแม่ชี กุฏิพระ และศาลาร้อยปี (ศาลาสวดศพ) ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตโบราณสถานดังกล่าวก็ยังคงมีอำนาจในการบริหารจัดการ ซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุงได้ โดยไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อน นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ของชาติในการดูแล รักษา ควบคุม และอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโบราณสถานประกอบ มิใช่พิจารณาแต่เพียงตัวโบราณสถานเท่านั้น อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะมิให้ต้องถูกทำลายไป และเป็นการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นชาติที่หากเสียหายไปแล้วย่อมไม่อาจนำกลับคืนมาได้ ในภายหลัง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนเกินความจำเป็นหรือเกินสมควร หรือเป็นการรอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิเหนือพื้นดินทำนองเดียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินของวัดผู้ฟ้องคดีเนื้อที่จำนวน ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๖๔.๕๖ ตารางวาเป็นเขตโบราณสถาน จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๕/๒๕๖๗)

การที่กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบัญญัติให้อำนาจแก่อธิบดีกรมศิลปากรในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ก็เพื่อคุ้มครองตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถาน รวมถึงรักษาภูมิทัศน์ภายในเขตที่ดินของโบราณสถานมิให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมของสถานที่ เพื่อมิให้โบราณสถานถูกทำลายหรือถูกทำให้เสื่อมคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ อันเป็นกลไกทางกฎหมายที่คุ้มครอง



ดูแลรักษาโบราณสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโบราณสถานที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน ซึ่งการใช้อำนาจดังกล่าวของอธิบดีกรมศิลปากรต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยความเหมาะสมในการใช้อำนาจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อปรากฏว่าโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคริสต์จักรที่ ๑ สำหรับเป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์ ตามนิยามความหมายของ “โบราณสถาน” แห่งบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว การที่อธิบดีกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานข้างต้นเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้าง และกำหนดพื้นที่โดยรอบโบราณสถานเพียง ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา จากเนื้อที่ทั้งหมด ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา จึงเป็นการดำเนินการเท่าที่จำเป็นและมีความเหมาะสม รวมทั้งมิได้กระทบถึงสาระสำคัญของเจ้าของหรือผู้ครอบครองในการดูแลรักษาโบราณสถานและพื้นที่โดยรอบ การขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานข้างต้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของคริสต์จักรที่ ๑ สำหรับเป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์ ตามบทนิยามความหมายของ “โบราณสถาน” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ คริสต์จักรที่ ๑ สำหรับ จึงเป็น “โบราณสถาน” ที่อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานได้ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถาน รวมถึงรักษาภูมิทัศน์ภายในเขตที่ดินของโบราณสถาน มิให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมของสถานที่ เพื่อมิให้ถูกทำลายหรือถูกทำให้เสื่อมคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง จึงเป็นกลไกทางกฎหมายที่คุ้มครองดูแลรักษาโบราณสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโบราณสถานที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานดังกล่าว ไม่ได้ทำให้อาคารและที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง หรือทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีจำนวนเนื้อที่ลดลงแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดียังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีสิทธิครอบครองโบราณสถานคริสต์จักรที่ ๑ สำหรับ เช่นเดิม ซึ่งแม้ว่าการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวจะมีผลเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครอง ดูแลรักษาโบราณสถานของชาติอันเป็นประโยชน์ของส่วนรวม อันได้แก่ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เห็นได้ว่า มีความสำคัญและมีประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับคริสต์จักรที่ ๑ สำหรับ ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดเขตที่ดินของโบราณสถานเป็นจำนวนพื้นที่เพียง ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา ผู้ฟ้องคดียังคงมีพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ๘๕ ตารางวา ที่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต



จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับและกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตของโบราณสถานจำนวนพื้นที่ข้างต้น จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษาโบราณสถาน อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของชาติ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนและวิธีการในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ และบริเวณเขตที่ดินโดยรอบโบราณสถานแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสภาพสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่โดยรอบว่ามีข้อเท็จจริงตรงตามที่กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบัญญัติไว้ และมีเหตุผลเพียงพอที่จะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานหรือไม่ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ โดยไม่จำเป็นต้องให้โบราณสถานดังกล่าวมีสภาพที่เสื่อมโทรม หรือขาดการดูแลรักษาหรือมีการต่อเติมดัดแปลงจากเดิมจนลดทอนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งย่อมจะเป็นการยากที่จะทำการบูรณะซ่อมแซมให้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมกลับคืนสู่สภาพดังเดิมได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ และกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถาน พื้นที่จำนวน ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามขั้นตอนของวิชาการตามที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ บัญญัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานตามที่เห็นสมควร เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่จะส่งผลให้เกิดการทำลายโบราณสถาน หรือทำให้โบราณสถานนั้นเสื่อมค่า หรือบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานแล้ว เห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ย่อมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานตามที่เห็นว่าเหมาะสม และโดยที่ความเหมาะสมของคำสั่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่า คริสตจักรที่ ๑ สำหรับ ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ เฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้าง และกำหนดพื้นที่โดยรอบโบราณสถานเพียง ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา จึงเห็นได้ว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้กระทำไปเท่าที่จำเป็นและมีความเหมาะสม รวมทั้งมิได้กระทบถึงสาระสำคัญของผู้ฟ้องคดีในการดูแลรักษาโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ และพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด การขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ และกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถาน พื้นที่จำนวน ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๒/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๗

คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

หนังสือร้องเรียนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีปิดและเปิดประตูรั้วเสียงดังในเวลากลางคืนตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เปิดเผย นั้น ถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่บุคคลได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากมีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนอาจจะทำให้ต่อไปไม่มีผู้ใดกล้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายแก่ทางราชการ เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือได้รับผลร้ายจากการให้ข้อมูล อันอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่หน่วยงานของรัฐอาจใช้ดุลพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวได้ และอาจไม่เปิดเผยเฉพาะส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย โดยลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ตามมาตรา ๙ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำสำเนาหนังสือร้องเรียนโดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสาร ถือเป็นการทำงานโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยและข้อความที่อาจทำให้ทราบถึงตัวผู้ร้องเรียน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายข้างต้น และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนกรณีที่มีผู้กล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปิดและเปิดประตูรั้วเสียงดังในเวลากลางคืนพร้อมพยานหลักฐานและรายงานการพิจารณาและสรุปเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองอรัญญิกซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายหลังจากเทศบาลเมืองอรัญญิกพิจารณาหนังสือดังกล่าวแล้ว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบด้วย ๑) สำเนาหนังสือร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราว



ร้องทุกข์ เลขรับที่ ๑๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ แผ่น ๒) สำเนาหนังสือร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เลขรับที่ ๑๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ แผ่น ๓) สำเนาหนังสืองานรักษาความสงบลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ แผ่น และได้มีการแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ในส่วนรายงานการพิจารณาและสรุปผลเรื่องร้องเรียน ได้แก่ หนังสืองานรักษาความสงบลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เฉพาะรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับข้อความที่เขียนด้วยลายมือนั้นได้จัดทำสำเนาโดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสาร จึงเป็นกรณีที่เทศบาลเมืองอรัญญิกได้เปิดเผยข้อมูลหนังสือร้องเรียนและรายงานการพิจารณาและสรุปเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ร้องขอแล้ว เว้นแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนซึ่งเทศบาลเมืองอรัญญิกเห็นว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้จัดทำสำเนาโดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสารเพื่อมิให้เห็นลายมือของผู้ร้องเรียน กรณีเห็นได้ว่าเมื่อหนังสือร้องเรียนและพยานหลักฐานตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่บุคคลได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย การเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนอาจจะทำให้ต่อไปไม่มีผู้ใดกล้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดตามกฎหมายแก่ทางราชการ เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือได้รับผลร้ายจากการให้ข้อมูล อันอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิกอาจใช้ดุลพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวได้ และอาจไม่เปิดเผยเฉพาะส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย โดยลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ตามมาตรา ๙ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่ามีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่มาตรา ๑๑ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ก็ตาม แต่การใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การที่เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดทำสำเนาหนังสือร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เลขรับที่ ๑๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสาร สำเนาหนังสืองานรักษาความสงบลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และปกปิดชื่อของผู้ร้องเรียน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย คณะที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยที่ สค ๑๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนในกรณีนี้จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนถือเป็น



การปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๓/๒๕๖๖)

๑.๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดินที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ต้องเป็นที่ดินที่บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลข้างต้นครอบครองอยู่ โดยในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีอำนาจจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงเสียก่อนว่า ที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่มีการสงวนหวงห้ามไว้โดยกฎหมายหรือทางราชการสงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ ดังนั้น แม้ที่ดินพิพาทจะมีหลักฐานแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. ๕) รวมถึงทะเบียนที่ดินและใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๖) แต่เมื่อผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์และเป็นสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ประกอบกับที่ดินบริเวณพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินดังกล่าวจึงไม่อาจอ้างกรรมสิทธิ์หรือการครอบครอง และการเข้าทำประโยชน์ในที่พิพาทได้ การที่ผู้ใหญ่บ้านไม่รับรองแนวเขตที่ดินเพื่อประกอบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฯ ประกอบกับมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งมีหลักฐานเป็นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. ๕) โดยครอบครองต่อเนื่องจากบิดาและได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอด แต่ในปีภาษี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้นำเอกสารทะเบียนที่ดินและใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๖) ของที่ดินแปลงพิพาทไปให้ผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับรอง เพื่อนำไปประเมินที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธ เนื่องจากเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ป่าช้า



สาธารณประโยชน์และเป็นสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านมานานกว่า ๔๐ ปี ประกอบกับได้มีบันทึกและลงนามมอบที่ดินแปลงพิพาทให้กับวัดแล้ว จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธไม่รับชำระ เนื่องจากไม่มีเอกสารรับรองแนวเขตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจากการตรวจสอบว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นขอชำระภาษีบำรุงท้องที่นั้น เป็นที่ดินที่มีการสงวนหวงห้ามไว้โดยกฎหมายหรือโดยทางราชการหรือไม่ ตามแนวทางปฏิบัติในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๙/ว ๓๑๕ เรื่อง การสำรวจเนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ พบว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๙ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่คุ้มครองดูแลและรักษาตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อพิจารณามาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกอบกับมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า ที่ดินที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ต้องเป็นที่ดินที่บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลข้างต้นครอบครองอยู่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีอำนาจหน้าที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดินภายในเขตปกครองของตน และในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าเป็นที่ดินที่มีการสงวนหวงห้ามไว้โดยกฎหมายหรือทางราชการตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ หรือครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฯ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ใหญ่บ้านคนเดิมและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยรับชำระภาษีบำรุงท้องที่จากบิดาผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ก็เพียงการชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ไม่มีหน้าที่ต้องกระทำเท่านั้น มิได้เป็นผลผูกพันให้ผู้ฟ้องคดีต้องมีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับรองแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อประกอบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๖/๒๕๖๖)



๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

ผู้ขอใช้สิทธิตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่มีชื่อระบุในใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น โดยรถยนต์ที่ได้รับมอบจะต้องตรงกันกับที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ทุกประการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการซื้อรถยนต์คันแรกตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับคำแนะนำสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล อย่างไรก็ตาม แม้กรณีพิพาทตามคดีนี้รถยนต์ที่รับมอบจะมีแบบ/รุ่นไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ แต่ยังคงเป็นรถยนต์ยี่ห้อ ขนาดเครื่องยนต์ และสีเดียวกันกับที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ อีกทั้งการที่แบบ/รุ่นรถยนต์ไม่ตรงกับใบจองรถยนต์เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกตัวอักษรรหัสรุ่นรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามโครงการครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น กรมสรรพสามิตและกรมบัญชีกลางจึงมีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยใบจองระบุว่า เป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น VIOS ๑.๕ E M/T แบบ NCP๙๓R-BEMRKT/A๖ สีขาว ขนาดเครื่องยนต์ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวนเงินจอง ๒,๐๐๐ บาท จากบริษัท ต. จำกัด ต่อมา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใช้สิทธิและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมเอกสารหลักฐานรวมถึงใบจองรถยนต์ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ระบุชื่อของผู้ฟ้องคดี จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับมอบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น VIOS ๑.๕ J M/T แบบ NCP๙๓R-BEMDKT/A๖ สีขาว ขนาด ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ อันเป็นเวลาภายหลังจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้รับมอบรถยนต์เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้ว โดยได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการยื่นภายใน ๙๐ วัน นับถัดจาก



วันรับมอบรถยนต์ อันเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับ คำแนะนำสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบาย รัฐบาลแล้ว ในการนี้ กรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาคำขอใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีแบบ/รุ่นไม่ตรงกันกับที่ระบุไว้ใน ใบจองรถยนต์ จึงไม่อนุมัติให้คืนเงินภาษีตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการซื้อรถยนต์คันแรก ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ประกอบกับคำแนะนำสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืน สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดว่า ใบจองรถยนต์ (ชื่อผู้ซื้อที่ระบุไว้ในใบจอง รถยนต์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน กับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิ) โดยมีหมายเหตุท้ายคำแนะนำว่า รถยนต์ที่ได้รับมอบจะต้องตรงกันกับ ที่ระบุในใบจองทุกประการ จะเห็นได้ว่า ผู้ขอใช้สิทธิจะได้รับเงินคืนหลังจากครอบครองรถยนต์ใหม่ คันแรกไปแล้ว ๑ ปี หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ทั้งนี้ ชื่อผู้ซื้อ ที่ระบุในใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะต้องเป็น ชื่อบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิดังกล่าวเท่านั้น หากเป็นบุคคลอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการซื้อและขายใบจองรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้ขอใช้สิทธิ ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจองเพื่อรับรถยนต์รุ่นอื่นที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอีกด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล โดยระบุไว้ใน หลักฐานใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเป็นบุคคล คนเดียวกับผู้ซื้อรถยนต์ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ตามโครงการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แม้รถยนต์คันที่ผู้ฟ้องคดีรับมอบจะมีแบบ/รุ่นไม่ตรง กับใบจองก็ตาม แต่รถยนต์คันดังกล่าวยังคงเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เช่นเดียวกับรถยนต์คันที่จองและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้ รับคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ประกอบกับบริษัท ต. ได้มีหนังสือแจ้งต่อ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่แล้วว่า เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกตัวอักษรรหัสรถยนต์ ในใบจองรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินช่วยเหลือตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับคืนเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ใหม่ คันแรกตามนโยบายรัฐบาล เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่จ่ายเงินคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ ที่มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ จึงถือได้ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นหน้าที่ไม่มีการกำหนด ระยะเวลาชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดียอมเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้ได้โดยพลัน การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้ดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระหนี้



ยอมได้ชื่อว่าผิคนัด จึงมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยผิคนัดนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๖/๒๕๖๖)

๒. ค่าธรรมเนียม

การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ต้องพิจารณาตามสภาพที่แท้จริงของสิ่งปลูกสร้างขณะมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ การที่เจ้าพนักงานที่ดินประเมินราคาทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างโดยอ้างอิงจากสภาพเดิมของสิ่งปลูกสร้างตามข้อมูลที่เคยมีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีพื้นที่ ๖,๔๘๐ ตารางเมตร อันไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเหลือเพียงโครงเหล็กมุงหลังคา ยาว ๕๔ เมตร ไม่มีผนังและมีพื้นที่เพียง ๒,๑๖๐ ตารางเมตร โดยนำราคาประเมินฯ ของสิ่งปลูกสร้างในสภาพเดิมมาหักค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นตึกหรือเป็นตึกครึ่งไม้ หรือเป็นไม้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ย่อมไม่อาจนำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสื่อมสำหรับสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินคำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างตามสภาพเดิมแล้วหักค่าเสื่อมราคาเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างผู้โอนกรรมสิทธิ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดที่ให้อยู่กฤษฎณ์โดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีประมูลจากการขายทอดตลาด ซึ่งธนาคาร ท. เจ้าหนี้ผู้รับจำนองได้ยึดและขายทอดตลาดแก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ธนาคาร ท. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓ รายการ คือ อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน และอาคาร คสล. ชั้นเดียว ทั้งที่ในเวลานั้นสภาพที่ดินดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างเพียงโครงเหล็กมีหลังคาขนาดเนื้อที่ ๒,๑๖๐ ตารางเมตร ไม่มีผนัง สภาพพื้นทรุดตัว ไม่พบอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ผู้ฟ้องคดีและธนาคาร ท. จึงไม่เห็นด้วยกับการประเมินราคาดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ส่งเรื่องให้นายรักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) พิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๑๐๕ สัตต แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า (ก) อาคารสำนักงาน ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว



โดยใช้ส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานเป็นอาคารสำนักงาน ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นอาคารแล้ว (ข) อาคารโรงงานอุตสาหกรรม กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร มีพื้นที่ ๖,๔๘๐ ตารางเมตร เหลือเพียงโครงหลังคา ยาว ๕๔ เมตร พื้นหลุดตัวทั้งหมด และ (ค) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว มีการใช้ประโยชน์เป็นห้องน้ำ และเมื่อเคยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้างทั้ง ๓ รายการ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กรณีจึงไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จึงต้องคำนวณราคาตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงงานสิ่งปลูกสร้างที่ประกาศใช้อยู่ขณะที่ทำการจดทะเบียน หักด้วยค่าเสื่อมราคาตามจำนวนปีของสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ธนาคาร ท. และผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอีกครั้ง โดยโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่ดิน ราคาประเมิน ๒๗,๔๖๘,๓๐๐ บาท และอาคารโรงงานมีผนังก่ออิฐฉาบปูน ราคาประเมิน ๒๔,๒๖๑,๑๒๐ บาท รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๕๑,๗๒๙,๔๒๐ บาท คิดเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๓,๒๕๘,๙๖๕ บาท ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ อุตสาหกรรมเฉพาะคำสั่งประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เห็นได้ว่า แม้เจ้าพนักงานที่ดินทำการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างพิพาทตามอำนาจหน้าที่และตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อสภาพของสิ่งปลูกสร้างพิพาทในขณะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ สิ่งปลูกสร้างพิพาทมีเพียงส่วนโครงเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีทมีความยาว ๕๔ เมตร ไม่มีผนังล้อมรอบทั้งสี่ด้าน พื้นหลุดตัวทั้งหมด และมีพื้นที่เพียง ๒,๑๖๐ ตารางเมตร สภาพของสิ่งปลูกสร้างพิพาทหลุดโทรมไม่เหลือลักษณะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การที่เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาว่า สิ่งปลูกสร้างพิพาทเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีพื้นที่ ๖,๔๘๐ ตารางเมตร โดยอ้างอิงสภาพเดิมของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามข้อมูลที่เคยมีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในขณะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ อย่างชัดเจน อีกทั้ง สิ่งปลูกสร้างพิพาทไม่ได้มีลักษณะคงเหลือเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างประเภทตึกที่จะกำหนดประเภทเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงงานสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) รวมทั้งขนาดของพื้นที่ตามสภาพความเป็นจริงก็ไม่ตรงกับขนาดพื้นที่ที่เจ้าพนักงานที่ดินทำการประเมิน จึงเป็นการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยรับฟังข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในขณะจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่มีลักษณะเป็นตึก หรือเป็นตึกครึ่งไม้ หรือเป็นไม้ จึงไม่อาจนำอัตราที่กำหนดในข้อ ๒๒ (๑) (๒) และ (๓) ของระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคา



ประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้ในการกำหนดอัตราค่าเสื่อมสำหรับสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่า อาคารโรงงานที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์มีสภาพเป็นเพียงโครงเหล็กและหลังคา ยาว ๕๔ เมตร ไม่มีผนัง แต่ยังคงคำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างพิพาทตามสภาพโรงงานเดิมแล้วหักค่าเสื่อมราคา เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ คงเหลือราคาประเมินจำนวน ๒๔,๒๖๑,๑๒๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ การที่เจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างผู้ฟ้องคดีและธนาคาร ท. โดยใช้ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒๑/๒๕๖๖)

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะถูกอายัดสิทธิเรียกร้องเพื่อชำระหนี้ภาษีอากรของผู้ค้างชำระภาษีอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรได้นั้น แม้จะมีชื่อของผู้ค้างภาษีอากรเป็นเจ้าของบัญชี แต่เมื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งการถอนเงินฝากในบัญชีดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์เท่านั้น กรณีนี้อาจถือได้ว่าเงินฝากในบัญชีดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีอากรที่จะนำมาชำระหนี้ภาษีอากรค้าง ประกอบกับการที่ผู้ค้างชำระภาษีอากรนำเงินเข้าฝากบัญชีเพื่อผู้เยาว์ดังกล่าวเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีได้มีจำนวนเงินสูงผิดปกติ อันจะถือได้ว่าเป็นการยักยอก ปิดบังหรือซ่อนเร้น เพื่อหลบเลี่ยงการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีหรือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ดังนั้น คำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ส่งคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ไปยังผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปางรายณ์ ซึ่งเป็นสาขาของผู้ฟ้องคดี (ธนาคารออมสิน) โดยให้ผู้ฟ้องคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของนาย ส. ในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ซึ่งเป็นหนี้ภาษีอากร ในบัญชีเงินฝากชื่อบัญชีนาย ส. เพื่อเด็กชาย น. ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยห้ามมิให้จำหน่าย จ่าย โอน สิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้บุคคลอื่นใด นอกจากนำส่งแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือคัดค้านการส่งเงินตามคำสั่งอายัดของผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า สิทธิเรียกร้องที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้จะออกคำสั่งให้อายัดสิทธิเรียกร้องเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรค้างนั้น จะต้องเป็นสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ต่อทรัพย์สินที่เป็น



ของลูกหนี้เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจอาศัยสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ต่อทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลอื่นได้ เมื่อบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยการถอนเงินฝากในบัญชีดังกล่าวจะถอนได้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ในระหว่างที่ผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น และเมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์หรือโดยการสมรส ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากและผู้เยาว์ทราบ เพื่อให้ผู้ฝากโอนเงินฝากโดยปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ในนามของผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะนั้น ในกรณีที่ผู้ฝากไม่สามารถโอนเงินฝากให้แก่ผู้เยาว์ได้ด้วยประการใด ๆ ธนาคารจะปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ให้ในนามของผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะนั้น ดังนั้น จึงถือว่าเงินฝากในบัญชีดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินของนาย ส. ซึ่งเป็นผู้ค้างภาษีอากรที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร มีคำสั่งอาศัยสิทธิเรียกร้องได้ นอกจากนี้ บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรเป็นผู้เยาว์ตามมาตรา ๑๕๖๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่นาย ส. นำเงินเข้าฝากบัญชีเพื่อผู้เยาว์ที่พิพาทเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีได้มีจำนวนเงินสูงผิดปกติจนถือได้ว่าเป็นการยกย่าย ปิดบังหรือซ่อนเร้น อันเป็นการหลบเลี่ยงการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีของผู้ถูกฟ้องคดี หรือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งอาศัยสิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินเพื่อผู้เยาว์ที่พิพาทตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗/๒๕๖๖)

เมื่อสรรพากรภาคได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพากรให้มีอำนาจออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร โดยมีต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๕ (๓) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอให้ถอนการยึดทรัพย์สินด้วย การที่สรรพากรภาคได้ออกประกาศยึดที่ดินพิพาทที่มีชื่อผู้ค้างภาษีอากรเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรและเป็นทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดได้ตามข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง ศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ทั้งไม่ปรากฏว่ามีเหตุให้ถอนการยึดทรัพย์สินตามข้อ ๑๗ ของระเบียบเดียวกัน คำสั่งของสรรพากรภาคที่ไม่อนุมัติให้ถอนการยึดทรัพย์สินและยกคำร้องขอให้ถอนการยึดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้สรรพากรภาค ๙ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ โดยมีต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง จึงเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๕ (๓) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็น



ผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอให้ถอนการยึดที่ดิน ซึ่งสรรพากรภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศยึดที่ดินที่มีชื่อนาย ร. ผู้ค้างภาษีอากรเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรและเป็นทรัพย์สินที่มีอำนาจยึดได้ตามข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว แม้ต่อมาศาลจังหวัด น. ได้มีคำสั่งในคดีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทว่า ผู้ฟ้องคดีได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา ๑๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคำสั่งศาลดังกล่าวไปขอจดทะเบียนการได้มาที่สำนักงานที่ดินจังหวัด น. แต่ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ เนื่องจากมีคำสั่งห้ามโอนของกรมสรรพากร ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถอนการยึดที่ดินพิพาท โดยอ้างว่าเป็นของผู้ฟ้องคดี ไม่ใช่ของนาย ร. ผู้ค้างภาษีอากร อันเป็นการโต้แย้งว่าผู้ค้างภาษีอากรไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ ซึ่งต้องนำมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาบังคับใช้โดยอนุโลม ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ต่อมา ปรากฏว่ากรมสรรพากรได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความในคดีของศาลจังหวัด น. ในคดีร้องขอครอบครองปรปักษ์ดังกล่าวด้วยการร้องสอดในชั้นบังคับคดี เพื่อขอให้ศาลยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลจังหวัด น. ได้มีคำพิพากษาว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าซื้อที่ดินพิพาทจากนาย ร. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และเข้าอยู่อาศัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา แต่เมื่อต่อมากรมสรรพากรได้อายัดที่ดินพิพาท ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ โดยปิดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน การครอบครองของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้เป็นไปโดยสงบอีกต่อไป และขาดตอนตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งนับถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ต่อศาล มีระยะเวลายังไม่ครบ ๑๐ ปี ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี ส่อให้เห็นเจตนาว่าสมรู้กับนาย ร. จึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของครบ ๑๐ ปี จึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์ ศาลจังหวัด น. จึงพิพากษาให้ยกคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ทั้งไม่ปรากฏว่านาย ร. ได้ชำระหนี้ภาษีอากรเสร็จสิ้นแล้ว หรือได้มีการวางเงินประกันต่อผู้มีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์สินหรือต่อเจ้าพนักงานผู้ทำการยึดทรัพย์สินเป็นจำนวนพอชำระหนี้ภาษีอากรที่ค้างพร้อมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน หรือได้หาประกันมาให้ จนเป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์สินสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระ หรือได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่านาย ร. ไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ภาษีอากรตามจำนวนที่ถูกประเมินหรือสั่งให้ชำระ อันจะเป็นเหตุให้ถอนการยึดทรัพย์สินตามข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่สรรพากรภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ถอนการยึดทรัพย์สินและยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๔/๒๕๖๖)



คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ลูกจ้างของบริษัทจัดหาคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ดำเนินการรับสมัครงานและเรียกรับเงินจากคนหางาน โดยเชื่อได้ว่าบริษัทดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้รับรู้ถึงการกระทำของลูกจ้างของตน พฤติการณ์ข้างต้นถือเป็นกรณีที่บริษัทยินยอมให้ ลูกจ้างแสดงออกว่าเป็นตัวแทนของตนในการจัดหาคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ อันเป็น กรณีลูกจ้างเป็นตัวแทนเชิดของบริษัท และเมื่อบริษัทไม่สามารถส่งคนหางานไปทำงาน ในต่างประเทศตามที่ตกลงได้ จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งบริษัทต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บ ไปแล้วทั้งหมดให้แก่คนหางานผู้สุจริต เมื่อบริษัทไม่คืนเงินดังกล่าว อธิบดีกรมการจัดหางาน ย่อมมีอำนาจหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่บริษัทได้วางไว้เพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งให้หักหลักประกันจากสัญญาค้ำประกันเพื่อคืน ให้แก่คนหางาน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบริษัทจำกัด ได้รับอนุญาตจากอธิบดี กรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้จัดหาคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยได้มอบ หลักประกันตามมาตรา ๓๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วงเงินค้ำประกันจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา มีคนหางานกลุ่มของนาย ย. กับพวกรวม ๗๗ คน ได้ร้องทุกข์ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม และกลุ่มของนาย พ. กับพวกรวม ๑๔ คน ได้ร้องทุกข์ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวหาว่า คนหางานทั้งสองกลุ่มได้สมัครงานกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา โดยได้จ่ายเงินเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ ไม่สามารถจัดส่งคนหางานดังกล่าวไปทำงานได้ และไม่คืนเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายหรือคืนให้ เพียงบางส่วน จึงขอให้ติดตามเงินดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นปรากฏว่า คนหางานทั้งสองกลุ่มได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในทำนองเดียวกัน โดยรับฟังเป็นที่ยุติว่า มีกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครงาน และเรียกรับค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางานเพื่อส่ง ไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศแคนาดาจริง แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่ามีได้จดทะเบียน ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นลูกจ้างหรือตัวแทน รวมทั้งไม่รู้จักกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อบันทึกถ้อยคำ ของคนหางานซึ่งส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันมาก่อนและมีได้มีเหตุพิพาทกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่างให้ถ้อยคำ ในทำนองเดียวกันว่า ได้พบเห็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบุคคลดังกล่าวได้ให้พนักงาน



เป็นผู้รับสมัครงานและเรียกรับเงินค่าบริการจากคนหางาน รวมทั้งยังมีบันทึกถ้อยคำของผู้นำกลุ่มคนหางานทั้งสองกลุ่ม และถ้อยคำของผู้รับสมัครงานที่ได้ให้ถ้อยคำสอดคล้องกับถ้อยคำของกลุ่มคนหางานข้างต้น กรณีจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าบันทึกถ้อยคำของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้การสมัครงานดังกล่าว นอกจากนี้ เอกสารท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลางที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุไว้โดยชัดเจนว่า ลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ร่วมดำเนินการรับสมัครงานและเรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากกลุ่มคนหางานเพื่อส่งไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ ข้ออ้างของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าไม่รู้จักกลุ่มบุคคลที่รับสมัครงานและเรียกรับเงินจากคนหางาน จึงไม่มีน้ำหนักที่รับฟังได้ กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสมัครงานและเรียกรับเงินจากคนหางานดังกล่าว หรือไม่เช่นนั้นก็ได้รับรู้ถึงการที่ลูกจ้างได้เรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางาน ซึ่งโดยพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้บุคคลดังกล่าวแสดงออกว่าเป็นตัวแทนของตนในการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ถือได้ว่าบุคคลข้างต้นเป็นตัวแทนเขตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบคนหางานผู้ทุจริตในฐานะตัวการตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากลุ่มคนหางานทั้งสองกลุ่มได้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท และ ๕๙๖,๙๐๐ บาท ตามลำดับ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งคนหางานทั้งสองกลุ่มไปทำงานในต่างประเทศตามที่ตกลงได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วทั้งหมดให้แก่คนหางาน เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางไว้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งหักหลักประกันเป็นเงินจำนวน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๕๙๖,๙๐๐ บาท จากสัญญาค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อคืนให้แก่กลุ่มคนหางานทั้งสองกลุ่ม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการที่รองปลัดกระทรวงแรงงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๔-๗๖/๒๕๖๖)

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สวัสดิการสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓. หมู่บ้านและตำบล

- การจัดการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องเป็นทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกัน หากขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน มีชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๔ คน แม้ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลเหล่านี้ได้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใดก็ตาม และคะแนนเหล่านั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ก็ตาม แต่การให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่นั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ในการปกครองท้องที่นั้น การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งพิพาทจึงเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครหมายเลข ๑ ส่วนนางสาว ด. (ผู้ร้องสอด) เป็นผู้สมัครหมายเลข ๒ โดยที่ก่อนวันเลือกผู้ใหญ่บ้านผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑



กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ร้องเรียนต่อนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรณีมีบุคคลย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน หมู่ที่ ๖ โดยมิได้อาศัยอยู่จริงและไม่มีตัวบ้าน และมีบ้านเลขที่อื่น ๆ อีกหลายหลังที่มีการย้ายชื่อเข้ามาโดยบุคคลนั้นไม่ได้อาศัยอยู่จริงในพื้นที่เพื่อหวังผลในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ให้ผู้มีสิทธิเลือกหรือเจ้าบ้านนั้นยื่นคำร้องขอถอนชื่อของผู้ไม่มีสิทธิเลือกต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อไปในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๑๗๖ คะแนน และผู้ร้องสอตได้คะแนน ๑๘๔ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตั้งให้ผู้ร้องสอตเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คัดค้านการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า มีการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๘ คน ซึ่งไม่มีตัวบ้านอยู่ เมื่อบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๕ ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าว และบ้านหลังนี้มีการรื้อถอนไปแล้วประมาณ ๓๐ ปี ไม่มีสภาพความเป็นบ้านสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ได้บัญญัตินิยามคำว่า “บ้าน” ไว้ จึงไม่อาจถือได้ว่าบุคคลเหล่านี้ใช้บ้านเลขที่ ๕ เป็นถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญ บุคคลที่มีชื่อในบ้านหลังนี้จึงมิใช่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนกรณีของบุคคลที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านเลขที่ ๗/๑ และทะเบียนบ้านเลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๖ รวม ๖ คน นั้น ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ที่ย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านทั้งสองหลังและมีชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน มิได้พักอาศัยอยู่ประจำในบ้านหลังดังกล่าว พฤติการณ์ย่อมแสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นไม่มีเจตนาที่จะใช้บ้านเลขที่ ๗/๑ และบ้านเลขที่ ๒๓/๑ เป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเมื่อพิจารณามาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านประกอบกัน หากขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และทำให้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ผย. ๒) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปรากฏรายชื่อของบุคคลเหล่านั้นในลำดับที่ ๑๒ ถึงลำดับที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓๗ ถึงลำดับที่ ๓๙ และลำดับที่ ๑๕๘ ถึงลำดับที่ ๑๖๐ จำนวน ๑๔ คน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว



ถือเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน แม้ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลเหล่านี้ได้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใดก็ตาม และคะแนนเหล่านั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ก็ตาม แต่การให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่นั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ในการปกครองท้องที่นั้น กรณีจึงฟังได้ว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๓๐๘/๒๕๖๖)

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดยไม่อาจพิจารณาทั้งสามวาระรวดเดียวได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๙.๑๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จนถึงเวลา ๒๐.๑๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง ถือเป็นระยะเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประกอบกับในการประชุมผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามวันเวลาที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกำหนด ดังนั้น กระบวนการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว มติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๔๕ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองซึ่งเป็นสมาชิกของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่า กระบวนการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณตามข้อ ๔๕ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่งผลให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น

มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา โดยกำหนดเป็นวาระที่ ๙ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอต่อประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เลื่อนระเบียบวาระดังกล่าวต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ ๙ มาเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ซึ่งเมื่อการประชุมดำเนินการมาถึงระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการลงมติเห็นชอบรับหลักการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมยี่สิบสี่ชั่วโมง จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการประชุมระเบียบวาระอื่น ๆ อีก จนกระทั่งเลิกประชุมในเวลา ๒๑.๒๕ นาฬิกา ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และในระหว่างการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เริ่มรับคำเสนอแปรญัตติจากสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามวันเวลาที่กำหนด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตินับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงตามข้อ ๔๕ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว แม้ว่าในระหว่างการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ แต่ก่อนเลิกประชุมสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมสามารถที่จะขอขยายระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติออกไปได้ ซึ่งไม่ปรากฏว่าสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอขอขยายระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด ย่อมแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้เสนอคำแปรญัตติเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ



และเหมาะสมแก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณและการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติข้างต้น จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๔๕ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เมื่อวินิจฉัยแล้วว่ามีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลให้กระบวนการตราข้อบัญญัติงบประมาณภายหลังจากนั้นจนถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามในข้อบัญญัติงบประมาณและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ดังนั้น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๑/๒๕๖๖)

การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับการถ่ายโอนตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกมาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตามข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ และข้อบัญญัติดังกล่าวได้ระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราและพ่อค้ามีสถานที่ซื้อขายยางพาราเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน เป็นแหล่งรองรับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรและเป็นแหล่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ในรูปแบบที่มีการร่วมทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือเอกชนร่วมลงทุน และระบุสาระสำคัญอื่น ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าไปตรวจสอบการดำเนินกิจการของประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว โดยที่มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินกิจการที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ได้ แม้จะมีได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าสามารถดำเนินกิจการโดยการจัดตั้งบริษัทจำกัดไว้ด้วยก็ตาม การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน การควบคุมและส่งเสริมเกี่ยวกับยางพารา อันเป็นการบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกที่มีอยู่แต่เดิม กรณีจึงมิใช่การจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่เสียทั้งหมด แต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการกิจการที่ได้รับการถ่ายโอนมาตามกฎหมายเป็นบริษัทจำกัด การดำเนินการจัดตั้งบริษัท บริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเป็นไปตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้จดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทฯ และชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับการถ่ายโอนตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด โดยก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์กิจการพาณิชย์ (ตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะดำเนินกิจการในเชิงพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงออกข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก็ได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทฯ ได้ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ววรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้ง ข้อบัญญัติดังกล่าวมีการระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราและพ่อค้ามีสถานที่ซื้อขายยางพาราเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน เป็นแหล่งรองรับผลผลิตยางพาราเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรยางพารา และเป็นรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ในแบบที่มีการร่วมทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือเอกชนร่วมลงทุน และระบุสาระสำคัญอื่น ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการดำเนินกิจการของประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทฯ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กำหนดไว้ ส่วนกรณีอำนาจของผู้ฟ้องคดีในการจัดตั้งบริษัทฯ นั้น เมื่อมาตรา ๑๗ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ให้อำนาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินกิจการพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติต้องการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ให้อำนาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ รวมทั้งมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินกิจการที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะมีได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้สามารถดำเนินกิจการโดยการจัดตั้งบริษัทจำกัด แต่การแปลความต้องเป็นไปตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า พาณิชย์ หมายถึง การค้าขาย โดยรูปแบบของการค้านั้นมิได้จำกัดเอาไว้ ดังนั้น กิจการใดที่ถือได้ว่าเป็นการพาณิชย์แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงย่อมสามารถจะดำเนินการดังกล่าวได้ และเมื่อการทำสัญญาจัดตั้งบริษัทจำกัดนั้น ถือเป็นการดำเนินกิจการพาณิชย์ที่มีผลกำไรขาดทุน



เข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายยางพารา แลกเปลี่ยนสินค้า การควบคุมและส่งเสริมเกี่ยวกับยางพารา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคตะวันออกให้ได้รับประโยชน์จากการค้าขายยางพาราอันเป็นการบริหารจัดการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกที่มีอยู่แต่เดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับการถ่ายโอนมาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว กรณีจึงมิใช่การจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่เสียทั้งหมด หากแต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการกิจการที่ได้รับการถ่ายโอนมาตามกฎหมาย ดังนั้น การจัดตั้งบริษัทฯ จึงเป็นไปตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แล้ว ด้วยเหตุนี้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลผู้ฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทฯ และให้ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นตามกฎหมาย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๒๖/๒๕๖๖)

กรณีการดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการอย่างเพียงพอแล้ว และข้อบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยแล้ว อีกทั้ง วัตถุประสงค์ของการออกข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้นใช้บังคับก็เพื่อเป็นการยกเลิกข้อบัญญัติฉบับเดิมที่กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมเปลี่ยนแปลงไป กรณีจึงเห็นได้ว่ากระบวนการขั้นตอนในการออกข้อบัญญัติฯ เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการที่เนื้อความตามข้อ ๕ (๑) และข้อ ๕ (๒) ของข้อบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก และให้มีการปิดประกาศข้อบัญญัตินี้ไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกอบกิจการ นั้น เมื่อมีกฎหมายให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยสามารถมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการแทนได้ และการออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พักก็มีได้เป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ข้อ ๘ ของข้อบัญญัติฯ กำหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการในค่าธรรมเนียมต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้พัก ในกรณีที่มีการละเลยหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักให้ครบถ้วน ก็เป็นมาตรการเพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการปฏิบัติตามข้อบัญญัติแล้ว



ย่อมไม่ก่อให้เกิดความรับผิดในค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งการที่ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติดังกล่าวกำหนดโทษทางอาญาของผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ และข้อ ๘ วรรคสอง และวรรคสาม ของข้อบัญญัติเดียวกัน ก็เป็นการใช้อำนาจในการกำหนดโทษจำคุกที่ไม่เกินหกเดือน และหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามที่มาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้อำนาจไว้ ดังนั้น เนื้อความตามข้อ ๕ ข้อ ๘ วรรคสอง และวรรคสาม ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม ฟ้องว่าข้อ ๕ ข้อ ๘ วรรคสอง และวรรคสาม ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ในชั้นของกระบวนการขั้นตอนในการออกข้อบัญญัติที่พิพาทนั้น ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะดำเนินการออกข้อบัญญัติดังกล่าวขึ้นใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจัดประชุมแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยได้ชี้แจงถึงความจำเป็นและแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมได้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งมีข้าราชการสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ความเห็นชอบ และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการอย่างเพียงพอแล้ว และข้อบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยแล้ว อีกทั้งการออกข้อบัญญัติที่พิพาทนี้เพื่อเป็นการยกเลิกข้อบัญญัติเดิมที่กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมเปลี่ยนแปลงไป กรณีจึงเห็นได้ว่ากระบวนการขั้นตอนในการออกข้อบัญญัติดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๕๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเมื่อมาตรา ๒๔ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๖๕ ประกอบกับมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบหมายให้เอกชนดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไว้แทนก็ได้ ซึ่งตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความ



ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ได้กำหนดให้บุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก บุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมดังกล่าวจึงเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำหรับกรณีความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อความตามข้อบัญญัติที่พิพาทนั้น การที่ข้อ ๕ (๑) ของข้อบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก เพื่อเป็นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น เห็นว่า เมื่อมีการรับชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมแล้ว ย่อมต้องเป็นไปตามที่ข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดไว้ว่า จะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง ดังนั้น การที่ข้อ ๕ (๑) ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก จึงสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และหาได้เป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการแต่อย่างใด และการที่ข้อ ๕ (๒) ของข้อบัญญัติฯ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการจัดให้มีการปิดประกาศข้อบัญญัติไว้ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกอบกิจการนั้น ถึงแม้มาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จะบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปิดประกาศข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงเนื้อความของข้อบัญญัติพิพาทที่กำหนดให้ปิดประกาศข้อบัญญัติ ณ สถานที่ประกอบกิจการแล้วจะเห็นได้ว่า ข้อความดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าพักในโรงแรมได้ทราบถึงหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการ และผู้เข้าพักจะได้ชำระค่าธรรมเนียมให้แก่โรงแรมที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บ ดังนั้น ข้อ ๕ (๒) ดังกล่าวจึงย่อมชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการเช่นเดียวกัน ส่วนการที่ข้อ ๘ ของข้อบัญญัติฯ กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พัก ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการรับผิดชอบร่วมกับผู้พักในค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บ และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักแล้ว ให้ผู้พักพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเท่าที่ได้จ่ายไว้แล้ว และให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว นั้น เนื้อความในข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมาย กระทั่ง ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมร่วมกับผู้พักเฉพาะกรณีที่มีการละเลยหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักให้ครบถ้วน อันเป็นมาตรการเพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและหรือผู้จัดการปฏิบัติตาม



ข้อบัญญัติแล้วย่อมไม่ก่อให้เกิดความรับผิดในค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่า ข้อบัญญัตินี้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นอกจากนี้ การที่ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติฯ กำหนดโทษทางอาญาของผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ และข้อ ๘ วรรคสอง และวรรคสาม ของข้อบัญญัติดังกล่าวโดยในข้อ ๑๗ กำหนดโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และข้อ ๑๙ กำหนดโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่า ข้อ ๕ และข้อ ๘ ของข้อบัญญัติเดียวกันชอบด้วยกฎหมาย และมีได้มีการกำหนดโทษจำคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทตามที่มาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ให้อำนาจไว้ ดังนั้น ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบัญญัติฯ จึงย่อมชอบด้วยกฎหมายแล้วเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๗/๒๕๖๗)

๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การอนุญาตให้ผู้รับจ้างขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และกำหนดเหตุที่จะขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาได้ เฉพาะกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยเมื่อข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดไว้ในทำนองเดียวกัน การที่ผู้รับจ้างตามสัญญาดังกล่าวขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง โดยอ้างเหตุขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งไม่ใช่เหตุตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง และข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบอำนาจในการทำสัญญาจ้างให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้การอนุญาตในกรณีดังกล่าวต้องนำเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ๑๕ วัน จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง และทำให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการไม่ต้องชำระค่าปรับ อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิควรได้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะพ้นจากตำแหน่งในวาระดังกล่าวไปแล้วก็ตาม แต่ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจในการดำเนินการสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งหากปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริต จะเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดี



ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ หรือเป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ในปัจจุบัน เมื่อนายอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีและพิจารณาผลการสอบสวนแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับเรื่องกล่าวหากรณีที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้รับจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยไม่มีอำนาจ และละเว้นไม่ตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการตรวจการจ้างและของผู้รับจ้างให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อนขอเบิกเงินกับสำนักงานจังหวัดตาก ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วได้มีมติว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นความผิดอาญาตามมาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานดังกล่าวตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงมีหนังสือแจ้งนายอำเภอสามเงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ กรณีจึงถือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง เนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้มูลความผิด เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตจึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดี



พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ซึ่งกรณีผู้รับจ้างทำการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญา จึงเสนอความเห็นต่อผู้ฟ้องคดีว่าควรเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานได้รายงานถึงความบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ย่อมเหลือวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมหรือมีพยานหลักฐานอันใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมทุจริต กรณีนี้จึงไม่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีพฤติกรรมในทางทุจริต

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น เห็นว่า การขยายเวลาทำการตามสัญญาดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และเหตุที่จะขอขยายเวลาได้มีสามกรณี ดังนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย และ (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างได้กำหนดเหตุที่ขอขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาไว้ในทำนองเดียวกัน ซึ่งการที่ผู้รับจ้างขอขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยอ้างว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้างได้นั้น เมื่อผู้รับจ้างตกลงใจที่จะเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้รับจ้างจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะดำเนินการตามโครงการหากได้เป็นผู้ชนะการประมูล และได้เข้าทำสัญญาจ้าง ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานจังหวัดตากเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกให้กับผู้รับจ้างในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ จำนวนเงิน ๘๓๕,๑๐๐ บาท ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะทำบันทึกแนบท้ายสัญญาอนุญาตให้ผู้รับจ้างขยายเวลาดังกล่าว การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้างจึงไม่ใช่เหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย และไม่ใช่เหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง และข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับคำสั่งจังหวัดตาก ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบอำนาจในการทำสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การยกเว้น การผ่อนผันให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้นำเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ อนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ๑๕ วัน จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ ทำให้ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๑ ตำบลยกกระบัตร ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลตามโครงการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง และทำให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการไม่ต้องชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๘๕,๑๒๕ บาท พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น



การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิควรได้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดี จึงมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นเหตุให้พ้น จากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ในการนี้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวาระนั้น ไปแล้วก็ตาม แต่ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจที่จะต้องดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว ซึ่งหากปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริต จะเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการ เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ หรือเป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ในปัจจุบัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนการกระทำของผู้ฟ้องคดีในวาระดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรครั้งก่อน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงนำผลการสอบสวนดังกล่าวมาเป็นเหตุสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งในวาระ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๑๔/๒๕๖๖)

เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิด ดารุศศอลิฮีน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการก่อสร้างฯ โดยมีได้เสนอคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง และบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาและเสนอขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๑.๒/๗๓๗๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่เมื่อ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับจัดสรรจริง ความบกพร่องหรือการละเลยต่อหน้าที่ ดังกล่าวจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง และเมื่อการดำเนินการจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างดังกล่าวเป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๓๒๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มิใช่เป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษด้วยเหตุ ตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างฯ ก่อนลงนามในสัญญา จึงมิใช่เป็นการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว แต่เป็นการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างใหม่ตามที่ผู้จะเข้าทำสัญญาร้องขอซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการต่อการจ้างโดยวิธีพิเศษ แม้ว่าการดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษดังกล่าวจะดำเนินการข้ามขั้นตอนตามที่ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ กำหนด แต่เนื่องจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ต้องการความเร่งด่วนในการดำเนินการ เพื่อให้นโยบายของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ กรณีนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดดารุศศอลิฮีน และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างดังกล่าวให้บริษัท ม. ก่อนเข้าเสนอราคาและทำสัญญาโดยไม่มีอำนาจ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้รับความเสียหายจากการไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในอาคารที่ก่อสร้างตามกำหนดเวลาเดิม การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีพฤติการณ์เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดดารุศศอลิฮีน เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีจึงเป็นโครงการในพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามบทนิยามในข้อ ๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ การดำเนินโครงการก่อสร้างในกรณีนี้จึงต้องดำเนินการตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ จากเดิมที่ระบุรายการว่า มีพัดลมติดผนังจำนวน ๗๒ ตัว ให้ลดลงเหลือ ๒๐ ตัว ผิวนั่งcribโค้งบันได จากเดิมที่กำหนดให้บุกระเบื้องแกรนิตโต้ ให้เปลี่ยนเป็นผนังทาสีพลาสติก และผนังห่ออาซานสองหอ จากเดิมที่กำหนดให้บุกระเบื้องแกรนิตโต้ ให้เปลี่ยนเป็นผนังทาสีพลาสติก เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับที่จะต้องเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาและเสนอขออนุมัติ



ต่อคณะรัฐมนตรี ฉะนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อโดยผู้ฟ้องคดีอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการแล้วไม่เสนอสำนังบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ฯ กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๓๓๗๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ฯ อย่างไรก็ตาม แม้กรณีดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินโครงการที่ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากราชการส่วนกลางตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีเห็นชอบให้มีการปรับลดปริมาณงานก่อสร้างลงก็กระทำไปเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้รับจัดสรรจริง อีกทั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้ตรวจสอบในประเด็นนี้แล้ว แต่ก็มีได้กล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้บริษัท ม. ได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ความบกพร่องหรือการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำมาเป็นเหตุผลหนึ่งในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้แต่อย่างใด

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างก่อนลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดดารุศศอลิฮีนนั้น เมื่อการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๓๒๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มิใช่เป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษด้วยเหตุตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และในระหว่างการตกลงเรื่องระยะเวลาทำงานตามที่บริษัท ม. ได้มีหนังสือร้องขอให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อกับบริษัท ม. ยังมีได้เป็นคู่สัญญากัน การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุมัติให้แบ่งงวดงานเป็นจำนวน ๘ งวด และได้กำหนดระยะเวลาการทำงานใหม่รวมเป็นเวลา ๔๕๐ วัน จากเดิม ๓๖๕ วัน ตามที่ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เสนอ จึงมิใช่เป็นการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว แต่เป็นการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างใหม่ตามที่บริษัท ม. ร้องขอ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการต่อรองการจ้างโดยวิธีพิเศษ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างใหม่ก่อนลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดดารุศศอลิฮีน จึงชอบด้วยข้อ ๕๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดียวกัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒



เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ แม้ว่า การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งหน้าที่ในการประมาณระยะเวลา การก่อสร้างจะเป็นหน้าที่ของส่วนโยธา จากนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลางก็จะต้องนำข้อมูลต่าง ๆ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เมื่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษพิจารณา เป็นเช่นไร จึงจะเสนอให้ผู้ฟ้องคดีสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อันเป็นการดำเนินการ ข้ามขั้นตอนตามข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นฯ ก็ตาม แต่เนื่องจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ต้องการ ความเร่งด่วนในการดำเนินการโดยจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๗๓๗๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ อีกทั้ง การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษในคดีนี้ ก็ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๓๒๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรฐานให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ที่ต้องการความคล่องตัวและเร่งด่วน เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ กรณีนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบ ด้วยอำนาจหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

นอกจากนั้น กรณีที่อ้างว่าการกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างจาก ๔๕๐ วัน เป็น ๖๓๐ วัน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้รับความเสียหายจากการไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ อาคารดังกล่าวนั้น เมื่อการขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เนื่องจาก เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอควนโดน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และบริษัท ม. ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนกำหนดระยะเวลาเกือบ ๓ เดือน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัท ม. เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้ประโยชน์จากการส่งมอบงานก่อนกำหนด ระยะเวลา มิใช่เป็นการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อได้รับความเสียหายจากการเข้าใช้ประโยชน์ ในอาคารล่าช้า การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ อันเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๐/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จึงเป็น การออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๘๔/๒๕๖๖)



พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายคำว่า “ทางสาธารณะ” ไว้ว่า ทางบกหรือทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการจราจร และให้ความหมายรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินสำหรับประชาชนโดยสาร และพจนานุกรมวิศวกรรมชลประทานได้ให้ความหมายคำว่า “บ่อยืมดิน” (Borrow area) ว่า พื้นที่ที่เป็นแหล่งดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เชื่อนดิน ถนน คลอง ดังนั้นถนนคันคลองที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการสัญจรไปมาเพื่อเข้า-ออกที่พักอาศัยหรือขนส่งผลผลิตการเกษตรอยู่เป็นประจำจึงอยู่ในความหมายของทางสาธารณะ และบ่อยืมดินซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของถนนคันคลองดังกล่าว จึงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณะเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อพื้นที่ของถนนคันคลองและบ่อยืมดินนั้นมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดินแปลงที่ติดกับบ่อยืมดินข้างต้น จึงเป็นการจัดซื้อที่ดินที่มีคุณลักษณะติดถนนทางสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและศูนย์ราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วแต่ต่อมาได้มีการถมดินบริเวณบ่อยืมดินและสร้างสะพานข้ามคลอง แต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงผู้ใช้ถนนและสะพานข้ามคลองดังกล่าว ซึ่งมีได้ทำให้ส่วนราชการเสียหายแต่อย่างใด การที่นายอำเภอมิคำวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับทราบคำวินิจฉัยของนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน เนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ดินตามข้อ ๔ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและศูนย์ราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนต้องเสียงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อถมดินบริเวณบ่อยืมดินของชลประทานและสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกไปสู่ถนนทางสาธารณประโยชน์ (ถนนสายช่อฟ้า-วัดไก่อเตี้ย) ซึ่งมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีมูลความผิดทางอาญาซึ่งเมื่อพิจารณาข้อ ๔ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



กำหนดว่า ที่ดินที่จะจัดซื้อต้องเป็นที่ดินที่ติดถนนทางสาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และเมื่อพิจารณาที่ดินของนาย พ. ที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้จัดซื้อตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐ เนื้อที่ดิน ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา ประกอบกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายคำว่า “ทางสาธารณะ” ไว้ว่า ทางบกหรือทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินสำหรับประชาชนโดยสาร และพจนานุกรมวิศวกรรมชลประทานได้ให้ความหมายคำว่า “บ่อยืมดิน” (Borrow area) ว่า พื้นที่ที่เป็นแหล่งดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เชื่อนดิน ถนน คลอง เห็นได้ว่า แม้ส่วนด้านหน้าที่ดินของนาย พ. จะติดกับบ่อยืมดิน แต่บ่อยืมดินดังกล่าวก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของถนนคันคลองที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการสัญจรไปมาเพื่อเข้า-ออกที่พักอาศัย หรือขนส่งผลผลิต การเกษตรอยู่เป็นประจำอันอยู่ในความหมายของทางสาธารณะ ที่ดินของนาย พ. จึงมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินดังกล่าวสามารถก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนได้ และราคาไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีกทั้ง การจัดหาซื้อที่ดินไม่สามารถจัดซื้อโดยวิธีอื่นแล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๔ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และข้อ ๑๗ และข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับเมื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามถ้อยคำของนาย พ. ผู้ขายที่ดิน ตลอดจนบรรดาเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาย พ. มิได้รู้จักกันมาก่อน หรือมีส่วนได้เสียในการซื้อขายที่ดินดังกล่าว และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ทำการตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากของธนาคารต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีและของนาย พ. แล้วก็ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับการเงินระหว่างบุคคลทั้งสอง อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเรียกรับผลประโยชน์อย่างใดจากผู้ขายรายนี้ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีในการอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน จึงมิได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ นาย พ. หรือผู้อื่นอันจะเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียนตามนัยมาตรา ๖๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และเมื่อการอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและศูนย์ราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม้ต่อมาได้มีการถมดินบริเวณบ่อยืมดิน และสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อองค์การบริหาร



ส่วนตำบลคลองตะเคียน รวมถึงผู้ใช้นนและสะพานข้ามคลองดังกล่าว ซึ่งมีได้ทำให้ส่วนราชการเสียหายแต่อย่างใด ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดิน โดยพิจารณาจากพยานเอกสาร พยานบุคคล และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต ทั้งที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใดอันแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน จึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๐/๒๕๖๖)

โดยที่การกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีของการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) และมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เป็นอำนาจของนายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัย และการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลในกรณีของการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) มาตรา ๔๘ ปัญจศ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย ดังนั้น เมื่อการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนของพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่พึงมีต่อกลุ่มเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เข้าข่ายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต อันเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ นายอำเภอจึงมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมได้ ประกอบกับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตามความหมายในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี เนื่องจากเป็นผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำการทุจริต อันเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล



พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมได้เช่นกัน

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลนครปฐม ซึ่งผู้ฟ้องคดีขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม ประธานกรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการส่งเสริมรวมทั้งเป็นกรรมการฝากถอนเงินจากธนาคารของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำหน้าที่ดังกล่าวเรื่อยมา จนผู้ฟ้องคดีได้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนครปฐม ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงทำหน้าที่ดังกล่าวในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ เช่นเดิม ต่อมา ได้มีการร้องเรียนการดำเนินงานของกลุ่มว่าสมาชิกไม่สามารถขอถอนเงินฝากสัจจะของตนคืนได้เนื่องจากเงินของกลุ่มขาดบัญชี นายอำเภอเมืองนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ตามลำดับ จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เมื่อพิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น คือ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จะเห็นได้ว่า การกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และกรณีที่สอง การตรวจสอบการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการตรวจสอบทั้งสองกรณีดังกล่าวมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกัน รวมถึงผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการก็แตกต่างกัน โดยกรณีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง (๕) และมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เป็นอำนาจของนายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัย ส่วนการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลก็แบ่งออกเป็น ๒ กรณี เช่นกัน คือ กรณีที่หนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล และกรณีที่สอง การตรวจสอบการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาล ซึ่งการตรวจสอบทั้งสองกรณีดังกล่าวมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกัน รวมถึงผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการก็แตกต่างกัน โดยกรณีผู้บริหารเทศบาลต้องพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล



ตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ ปรากฏว่าเงินฝากสัจจะสะสมของสมาชิกกลุ่มดังกล่าวได้สูญหายไปเป็นเงินจำนวน ๑๘,๑๓๗,๕๑๙.๕๔ บาท โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีและกรรมการฝากถอนเงินจากธนาคารของกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่นำเงินสัจจะออมทรัพย์ของสมาชิกนั้นนำฝากเข้าบัญชีธนาคารอย่างต่อเนื่อง และผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกโดยใช้จ่ายเงินฝากเป็นฐานในการคำนวณ รวมทั้งที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าที่ระเบียบข้อบังคับกำหนด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามี การซื้อเล่มต่อจากสมาชิกเดิมที่ขอลาออกและถอนเงินไปแล้ว โดยนำเงินสดเท่ากับจำนวนเงินฝากที่สมาชิกเดิมถอนคืนมาฝากแทน ทำให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ซื้อเล่มสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองได้กล่าวอ้างตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมใหญ่สมาชิก รวมทั้งเป็นผู้ลงนามในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงควรตระหนักได้ว่าตนเองได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่มให้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มและของสมาชิกกลุ่ม โดยจะต้องบริหารการดำเนินงาน ควบคุมและตรวจสอบให้กิจการของกลุ่มดำเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ แต่กลับปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใส่ใจในการบริหารดำเนินงานกิจการของกลุ่มให้สมกับที่สมาชิกกลุ่มได้ให้ความไว้วางใจ โดยปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลตรวจสอบการดำเนินงาน ทำให้มีการปฏิบัติที่ผิดระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกลุ่มดังกล่าว และไม่ใส่ใจที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติที่ผิดระเบียบข้อบังคับ ทั้งที่ตนเองทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ดิอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งกรรมการฝากถอนเงินจากธนาคารของกลุ่ม แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นำเงินสัจจะออมทรัพย์ที่สมาชิกฝากรายเดือนนำฝากเข้าบัญชีธนาคารอย่างต่อเนื่อง และปล่อยปละละเลยให้มีการจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกเกินความเป็นจริงมาโดยตลอด ทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ เมื่อการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่พึงมีต่อกลุ่มเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เข้าข่ายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต อันเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมได้ตามนัยมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคำวินิจฉัย



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม ถือเป็นตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตามความหมายในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขาธิการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เนื่องจากเป็นผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำการทุจริต อันเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมได้ตามนัยมาตรา ๔๘ ปัญจทศ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๖๓-๒๖๘/๒๕๖๖)

การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนุญาตให้เอกชนคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยดินลูกรัง และเคลื่อนย้ายดินในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัด ย่อมเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเป็นการทำลายและเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินให้ผิดไปจากสภาพเดิม แม้จะปรากฏภายหลังว่าได้ดำเนินการถมดินกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว แต่ก็ไม่อาจลบล้างให้กลับกลายเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายได้ พฤติการณ์จึงเข้าลักษณะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และเมื่อฟังได้ว่าการกระทำดังกล่าวมีเจตนามุ่งหมายให้เอกชนคู่สัญญาได้รับประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของรัฐ อันเป็นการกระทำโดยทุจริต การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าแม่พริก โซน A ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำนวนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกตามมาตรา ๕๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำรถแบคโฮของตนเองเข้าไปขุดดินลูกรังบริเวณด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เพื่อนำไปถมไหล่ทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าด่าน



ซึ่งมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. เป็นผู้รับเหมา โดยภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนดังกล่าว นายอำเภอแม่พริกจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ และไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขุดและเคลื่อนย้ายดินที่ขุดออกจากเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปแต่อย่างใด แม้ปัจจุบันได้ถมดินคืนสภาพเดิมแล้ว แต่ไม่เป็นเหตุให้การกระทำในส่วนที่เป็นความผิดทางอาญายุติลง อันถือได้ว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้ว การนำดินกลับมาถมคืนไม่สามารถกลับกลายเป็นไม่มีความผิดได้ อีกทั้ง การเอาทรัพย์สิน (ดิน) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นยังเป็นความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. นำดินลูกรังไปใช้สำหรับโครงการที่รับเหมาก่อสร้าง จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการยกยกอภทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของตนเองไปโดยทุจริต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๕๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกระทำผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงเห็นควรสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อพิจารณาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๓๑ ก.) ที่ ๑๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และบันทึกการรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาต (ส.ป.ก. ๔-๓๐) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกใช้ที่ดินก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลได้ระบุเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ สรุปได้ว่า ข้อ ๒ ผู้รับอนุญาตต้องดำเนินการที่ได้รับอนุญาตภายในขอบเขต วัตถุประสงค์ และตามขนาดที่ดินที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ข้อ ๔ ผู้รับอนุญาตจะไม่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินให้ผิดไปจากสภาพเดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ ข้อ ๕ ผู้รับอนุญาตจะนำที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนมิได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จึงไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้บุคคลใดขุดดินลูกรังและเคลื่อนย้ายดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ ถึงแม้จะอยู่ในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกดังกล่าวก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ขุดดินลูกรังและเคลื่อนย้ายดินดังกล่าวออกไปจากเขตปฏิรูปที่ดิน จึงถือเป็นการทำลายและเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินให้ผิดไปจากสภาพเดิม ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง



ก่อนดำเนินการ แม้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. จะได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอความอนุเคราะห์ ดินลูกรังจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาเห็นควรให้ความอนุเคราะห์ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกมีโครงการขุดลอกหน้าทำนบกักคอกควายเพื่อใช้เป็นแหล่ง กักเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่านได้นำดินดังกล่าวไปถมไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. เป็นผู้รับจ้างโดยมิได้มีการจัดซื้อจัดหาตามที่ได้ ประเมินการไว้ในการเสนอ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาต ให้ใช้ที่ดินตามที่กำหนด อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจหน้าที่ในฐานะที่ตน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ให้ได้รับประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ ของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แม้ต่อมาภายหลังห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ได้ถมดิน กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่อาจลบล้างพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีให้กลับกลายเป็น การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ขุดดินลูกรังและเคลื่อนย้าย ดินดังกล่าวเป็นการให้เปล่าโดยไม่มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายงานขุดลอกกับราคาค่าดินที่ได้จากการขุด ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีเจตนามุ่งหมายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ได้รับประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของรัฐ อันเป็นการกระทำโดยทุจริต ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อร. ๒๙๗/๒๕๖๖)

๓.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

การสั่งการใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นเหตุให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตามนัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ต้องเป็น การสั่งให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีลักษณะเป็นครั้งคราว และเป็นกรณีเฉพาะกิจตามความจำเป็นแห่งสาธารณภัยภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่เกิดหรือจะเกิดขึ้นจริงเท่านั้น มิใช่เป็นการสั่งใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติการในลักษณะที่เป็น การปฏิบัติงานเป็นการประจำทุกเดือนโดยที่ยังไม่เกิดสาธารณภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ที่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นการประจำอยู่แล้ว ดังนั้น การที่องค์การบริหาร



ส่วนตำบลเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อบพร. ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตรวจตราและเตรียมความพร้อมในการป้องกันช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยทั้งที่ยังไม่เกิดสาธารณภัยขึ้น จึงมิใช่การสั่งให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อบพร. ได้ และเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกรว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา สอดส่องดูแลความเรียบร้อยในเขตพื้นที่ของผู้ฟ้องคดี และอยู่ปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อม ณ ศูนย์ อปพร. ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายเงินตอบแทนดังกล่าวได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อบพร. ของผู้ฟ้องคดีไม่ถือเป็นการสั่งใช้ อบพร. ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีส่งเงินคืนคลังของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๐๒๔,๒๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตนตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีฐานะเป็นผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบพร. ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสาธารณภัยที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น จะต้องเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นแล้ว กำลังเกิด หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีสภาพหรือข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงกรณีที่น่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้คาดหมายได้ว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การสั่งการใช้ อบพร. ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นเหตุให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ จึงต้องเป็นการสั่งให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นเหตุให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทนิยามคำว่า “สาธารณภัย” และบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ย่อมมีความหมายและเจตนารมณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นครั้งคราว และเป็นการเฉพาะกิจตามความจำเป็นแห่งสาธารณภัยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นจริงเท่านั้น มิใช่เป็นการสั่งใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติการในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติงานเป็นการประจำทุกเดือน โดยที่ยังไม่เกิดสาธารณภัยหรืออุบัติภัยอื่น ๆ โดยทั่วไปที่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นการประจำอยู่แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้สั่งการให้สมาชิก อปพร. มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ อปพร. ในการเตรียมความพร้อมในการติดต่อวิทยุสื่อสาร เพื่อรับแจ้งเหตุร้ายตลอดจนเตรียมรถยนต์พยาบาลตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง และออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราสอดส่อง เพื่อป้องกันช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันกว่า ๘ ชั่วโมง ต่อ ๑ ผลัด ทั้งที่ยังไม่เกิดสาธารณภัย จึงมิใช่เป็นการสั่งให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเบิกค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นประจำทุกเดือน จึงเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อบทบัญญัติตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีส่งเงินคืนคลังของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐/๒๕๖๗)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกและรองนายกเทศมนตรี

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มิได้เป็นการยกเว้น เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือให้ระงับการใช้บังคับบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนการกำกับดูแลเทศบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพียงแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสั่งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือหากให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือท้องถิ่นนั้นอย่างร้ายแรง คู่เคียงหรือคู่ขนานไปกับอำนาจกำกับดูแลเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลเท่านั้น หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล พ้นจากตำแหน่งในวาระที่มีการกระทำหรือพฤติการณ์ดังกล่าวไปแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมใช้อำนาจตามบทบัญญัติข้างต้นในการกำกับดูแล โดยการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตำแหน่ง



เนื่องจากการกระทำหรือพฤติการณ์ดังกล่าวได้เช่นเดิม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์โดยฝ่าฝืนข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แม้ผู้ฟ้องคดีจะพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้วแต่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพุ่ม อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้จ้างนาย ย. ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองโน) ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวอยู่ในหมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าเกวียนหัก ภายในระยะเวลา ๑ ปี ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยอ้างว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะเหตุภัยแล้ง ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีและนาย พ. กับพวกดำเนินการลักลอบขุดดินในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองโน) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งในระหว่างทำการสอบสวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพุ่มแล้ว แต่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๔๘ ปัญจทศ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เสนอความเห็นมา จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อพิจารณาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ฯ แล้ว เห็นว่ามิได้เป็นการยกเว้น เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือให้ระงับการใช้บังคับบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ในส่วนการกำกับดูแลเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดี ตามส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาล แต่เป็นกรณีที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสั่งให้



สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือหากให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือท้องถิ่นนั้นอย่างร้ายแรง คู่เคียงหรือคู่ขนานไปกับอำนาจกำกับดูแลเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลเท่านั้น ดังนั้น หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งในวาระที่มีการกระทำหรือพฤติการณ์ดังกล่าวไปแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมใช้อำนาจตามบทบัญญัติข้างต้นในการกำกับดูแล โดยการเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจสั่งให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการกระทำหรือพฤติการณ์ดังกล่าวได้เช่นเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองโน) เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ปรากฏเพียงข้ออ้างตามคำฟ้องว่า เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านและมีมติให้ขุดลอกแหล่งน้ำดังกล่าวที่ต้นเงินจึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อขอความช่วยเหลือ ทั้งที่จากคำชี้แจงเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีระบุว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติแล้ว โดยไม่มีชื่อของบ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕ และไม่ปรากฏชื่อในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ภาวะฝนแล้ง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ จึงน่าจะเชื่อได้ว่า ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมู่บ้านดังกล่าวไม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงขนาดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอันเกิดจากภัยแล้ง และจำเป็นต้องทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงินตามความในข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ต้นเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไม่อาจดำเนินโครงการในกรณีปกติตามความในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีการควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล การดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองโน) ดังจะเห็นได้จากการให้อภัยค่าของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้กองช่างไปดำเนินการควบคุมดูแลผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยหลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการเมื่อใด และได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานหรือไม่ เป็นใคร ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบและไม่ปรากฏว่าได้มีการทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานมาให้ผู้ฟ้องคดีลงนามแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ทราบว่าในการทำสัญญามีการวางเงินประกันสัญญาหรือไม่ เนื่องจากกองช่างเป็นคนกร่างสัญญาจ้างและให้ผู้รับจ้างลงนาม ซึ่งเมื่อผู้รับจ้างและพยานลงนามเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอสัญญาจ้างมาให้ผู้ฟ้องคดีลงนาม โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้พบกับผู้รับจ้าง อันเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามนัยข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบเดียวกัน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยมีเจตนาฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของทางราชการ หากใช้เป็นเพียงการใช้ดุลพินิจในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แม้ต่อมาเมื่อจังหวัดขอนแก่นโดยอำเภอเมืองขอนแก่นเห็นว่าไม่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดขุดลอกในทันที ก็ไม่อาจถือเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจากความรับผิดชอบแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่า



พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามนัยมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๒๗/๒๕๖๖)

นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบบริหารราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับ ราชการของเทศบาลตามมาตรา ๔๘ เตรส และมาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อนายกเทศมนตรี อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพและทบทวนความรู้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) นายกเทศมนตรีจึงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และถูกต้องตามแผนการฝึกอบรม ตลอดจนตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ ให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีลงนามในฎีกาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโครงการ ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าไม่มีการฝึกอบรมจริง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย แก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ อันเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลแม่ปาน ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและทบทวน ความรู้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๗ ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดี กับพวก ร่วมกันทุจริตการเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว ได้ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว จึงตั้งข้อกล่าวหา ดังนี้ ๑. เบิกค่าอาหารและอาหารว่างในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นเท็จ ๒. เบิกค่าอาหารและบริการในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นเท็จ ๓. เบิกเงินค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศเกินราคาที่แท้จริง ๔. เบิกเงินค่าจัดซื้อเครื่องแบบ อปพร. ไม่ถูกต้องตามระเบียบ แล้วมีมติให้ส่งเรื่องกล่าวหาข้อกล่าวหาที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏว่า โครงการดังกล่าวได้กำหนด วันฝึกอบรมไว้สามวัน คือ วันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ มีการฝึกอบรมที่ห้องประชุมและสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปาน วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลแม่ปานได้พาผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ส่วนวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ไม่มีการอบรม หลังจากนั้น มีการเรียกสมาชิก อปพร. มารับมอบใบประกาศในช่วงเย็นตอนใกล้เวลาเลิกงานของวันหนึ่ง เพื่อนำภาพถ่ายมาเป็นหลักฐาน



ประกอบการเบิกจ่ายในโครงการเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่างเป็นเงินจำนวน ๗,๕๐๐ บาท เป็นการเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบ ในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย รวมทั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลตำบลแม่ปานตามมาตรา ๔๘ เตรส และมาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพและทบทวนความรู้สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลแม่ปาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ในการ ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามแผนการฝึกอบรม ตลอดจนตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรมดังกล่าวให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเคร่งครัด แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่รับผิดชอบ ในการบริหารราชการและควบคุมพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาให้ดำเนินโครงการฝึกอบรม ให้ถูกต้องตามแผนการฝึกอบรม โดยผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติด้วยวาจาให้มีการเลื่อนการฝึกอบรมในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ออกไป แต่ไม่มีการจัดทำบันทึกการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรม ดังกล่าว และในวันที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการฝึกอบรมทดแทนวันเดิมที่เลื่อนออกไปนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ อยู่ร่วมในการฝึกอบรมในวันดังกล่าว อีกทั้งไม่ได้ตรวจสอบว่ามีการจัดให้มีการฝึกอบรมทดแทน หรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไปมอบประกาศนียบัตรให้แก่สมาชิก อปพร. ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ผู้อนุมัติฎีกามีหน้าที่ต้องตรวจฎีกาก่อนที่จะมีการอนุมัติฎีกา ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้มีการตรวจสอบก่อน แต่กลับเป็นผู้ลงนามในฎีกาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีการฝึกอบรม ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๒ ของระเบียบดังกล่าว พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤตินทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีนำเงินมาคืนให้แก่ทางราชการ ในภายหลัง ก็มิได้ทำให้การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วเปลี่ยนเป็นไม่เป็นความผิด แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๖/๒๕๖๖)



๓.๓.๒ การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งยกเลิกการมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบล โดยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดทราบแล้ว จึงถือว่านายอำเภอได้รับทราบคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยชอบแล้วในวันที่ที่ว่าการอำเภอได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว นายอำเภอจึงไม่มีอำนาจแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลอีกต่อไป คำสั่งของนายอำเภอที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลภายหลังจากนั้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่อำนาจในการแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอำนาจผูกพันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องแต่งตั้งประธานสภาจากสมาชิกสภาตามมติของสภาเทศบาลต่อไป ประกอบกับเมื่อกฎหมายได้กำหนดเวลาเร่งรัดให้สภาเทศบาลต้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งคนใดขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ต้องการให้มีการแต่งตั้งประธานสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทันทีหรือในโอกาสแรกภายหลังจากที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติเลือกประธานสภาแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๒๐ ตริ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลฯ โดยมีกำหนดเงื่อนไขให้คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมีผลใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติเลือกประธานสภาตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่กลับกำหนดเงื่อนไขให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากสมาชิกสภาเทศบาลลงมติเลือกประธานสภาเป็นเวลาถึง ๗๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลอื่นใดที่สนับสนุนการมีคำสั่งโดยไม่ให้มีผลย้อนหลัง กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับเลือกจากสภาเทศบาลตำบลเวียงยองให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยองในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งนายอำเภอเมืองลำพูนได้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ แล้ว โดยมีคำสั่งลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนใหม่ ซึ่งการปฏิบัติราชการในส่วนของการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลให้คงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงให้นายอำเภอเมืองลำพูนรายงานผลการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยองใหม่ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ลงนามย้อนหลัง ดังนั้น นายอำเภอเมืองลำพูนจึงไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลอีกต่อไป และทำให้คำสั่งของนายอำเภอเมืองลำพูนลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง



จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๒๐ ตริ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้ว เห็นได้ว่า การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลมิใช่อำนาจดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เป็นอำนาจผูกพันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประกอบกับเมื่อกฎหมายได้กำหนดเวลาเร่งรัดให้สภาเทศบาลต้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง คนใดขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ต้องการให้มีการแต่งตั้งประธานสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในทันทีหรือในโอกาสแรกภายหลังจากที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติเลือกประธานสภาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของสภาเทศบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ อันจะทำให้สิทธิและภาระหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติเลือกประธานสภา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป อันเป็นการแต่งตั้งภายหลังจากสมาชิกสภาเทศบาลมีมติ เลือกประธานสภาเป็นเวลาถึง ๗๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลอื่นใดที่สนับสนุนการมีคำสั่งโดยไม่ให้มีผล ย้อนหลังไปในวันที่สภาเทศบาลมีมติดังกล่าว กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ที่จะต้องไปดำเนินการออกคำสั่งใหม่เพื่อให้ ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖/๒๕๖๖)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม้จะเป็นสถานศึกษาเอกชนที่มีชื่อที่ทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาเกี่ยวกับอาชีวศึกษาก็ตาม แต่เมื่อวิชาที่ผู้ฟ้องคดีเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และกระทรวงศึกษาธิการได้เทียบวุฒิเท่ากับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยมีได้ รับรองว่าสำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

คดีนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย โดยระบุคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานเดินหมายว่า ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวโดยใช้คุณวุฒิ การศึกษา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้คะแนนรวม ในลำดับที่ ๑ จากผู้สอบผ่านการคัดเลือกจำนวน ๖ ราย ต่อมา กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาในคุณวุฒิใด ซึ่งโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของโรงเรียนช่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ปรากฏว่าสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิประกาศนียบัตร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร ๓ ปี เท่ากับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยมีได้รับรองว่าสำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนช่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจึงได้มีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาของผู้ฟ้องคดีว่าสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งเทียบเท่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าวุฒิการศึกษาดังกล่าวตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับ เมื่อพิจารณาในรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของผู้ฟ้องคดีแล้วจะเห็นได้ว่ารหัสรายวิชา มีวิชาบังคับ วิชาพื้นฐานอาชีพ และวิชาชีพ วิชาที่ผู้ฟ้องคดีเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับการศึกษาระดับ



มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และแม้ว่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นสถานศึกษาเอกชน ที่มีชื่อที่ทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาเกี่ยวกับอาชีวศึกษาก็ตาม แต่หลักสูตร ที่ผู้ฟ้องคดีได้เรียนนั้นมีใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาที่สามารถนำวุฒิประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคมาสมัครสอบได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔/๒๕๖๓)

๑.๒ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

ผู้ฟ้องคดีมีรอยสักบนร่างกายรูปดอกบัวร้อยเฟืองและมีชื่อสถาบันการศึกษาของ ผู้ฟ้องคดีอยู่ใต้รูปดอกบัวร้อยเฟือง อยู่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายและมีขนาดใหญ่ แม้ว่าตราสัญลักษณ์ ดังกล่าวจะเป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษา และเป็น สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ แต่เนื่องจากข้าราชการทหารอากาศมีภารกิจหน้าที่ ในการป้องกันราชอาณาจักร และใช้กำลังของกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง กลาโหมด้านความมั่นคงปลอดภัย จึงจำต้องรักษาไว้ซึ่งวินัยและความสามัคคีภายในกลุ่ม ข้าราชการทหาร เพื่อให้บรรลุภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพอากาศไทย เมื่อผู้ฟ้องคดี มีรอยสักแสดงสถาบันการศึกษาย่อมเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้ฟ้องคดี กับข้าราชการทหารผู้อื่นที่มาจากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ถือว่ามีลักษณะรอยสัก ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒.๑.๑๒ ของประกาศคณะกรรมการ อำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติทั่วไป ในการเข้ารับราชการทหารอากาศ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เพื่อบรรจุเป็น ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) และผ่านการทดสอบในการคัดเลือกรอบแรก และรอบที่สอง แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ เนื่องจากมีรอยสักไม่เหมาะสม กับคุณลักษณะของความเป็นทหาร โดยผู้ฟ้องคดีมีรอยสักบนร่างกายรูปดอกบัวร้อยเฟือง และมีชื่อ สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีอยู่ใต้รูปดอกบัวร้อยเฟือง อยู่บริเวณหน้าอกข้างซ้ายและมีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แสดงถึงสถาบันการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีจบการศึกษามา แม้ว่าตราสัญลักษณ์ สถาบันการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีเรียนมาจะเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาช่างกลที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความโดดเด่นด้านวิชาการช่างกลก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลที่จะเข้ารับราชการทหารอากาศ ซึ่งต้องมีภารกิจหน้าที่ในการป้องกัน ราชอาณาจักร และใช้กำลังของกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมด้านความมั่นคง ปลอดภัยแล้ว บุคคลนั้นจำต้องรักษาไว้ซึ่งวินัยและความสามัคคีภายในกลุ่มข้าราชการทหาร เพื่อให้บรรลุภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพอากาศไทย วินัยทหารจึงเป็นสิ่งที่ต้องรักษาโดยเคร่งครัด



ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และการแสดงออกซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มข้าราชการทหารเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยและความสามัคคี การที่ผู้ฟ้องคดีมีรอยสักแสดงสถาบันการศึกษา ย่อมเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับข้าราชการทหารผู้อื่นที่มาจากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย แม้รอยสักจะอยู่ภายใต้ร่มผ้าก็ตาม แต่ก็มีโอกาสที่รอยสักดังกล่าวอาจปรากฏต่อทหารในขณะที่ทำกิจกรรมร่วมกันหรือต่อบุคคลอื่นได้ โดยรอยสักลักษณะดังกล่าวถือเป็นรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด และมีลักษณะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒.๑.๑๒ ของประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และข้อ ๒ ของภาคผนวก ค-๖ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย แนบท้ายประกาศดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ การที่ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๖/๒๕๖๗)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

เมื่อ ก.พ. มีมติให้เพิ่มคุณวุฒิออนุปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในข้อ ๒ กำหนดว่า ตำแหน่งใดที่ ก.พ. กำหนดให้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาหรือทางใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เพิ่มคุณวุฒิออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน นั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีมีคุณวุฒิออนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งเป็นคุณวุฒิออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้น จึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานตามประกาศรับสมัครของปลัดกระทรวงสาธารณสุข การที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานฯ โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยใช้คุณสมบัติ อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยนครราชสีมา ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานไว้ว่า ต้องได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอบการแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตามขั้นตอนกระบวนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ต่อมา ได้มีประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีใช้วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๔.๑ ในการจัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยกำหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เฉพาะผู้มีคุณสมบัติ ซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ สำหรับการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้มีการเทียบคุณวุฒิการศึกษาอย่างอื่นสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งเป็นคุณวุฒิในระดับอนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และได้รับการรับรองจาก ก.พ. ว่า เป็นวุฒิการศึกษา อนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางสาธารณสุขชุมชน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ อีกทั้ง ก.พ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๙๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งการรับรองคุณวุฒิไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ก.พ. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสอบบางรายตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓๓/๗๓๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีมติรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสอบดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผู้สมัครสอบที่มีคุณวุฒิอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยนครราชสีมา



เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี และโดยที่ ก.พ. ได้มีมติให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในข้อ ๒ กำหนดว่า ตำแหน่งใดที่ ก.พ. กำหนดให้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาหรือทางใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นด้วย ดังนั้น คุณวุฒิอนุปริญญาสาขารณสุขศาสตร์ (สาขารณสุขชุมชน) วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งเป็นคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้น จึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาขารณสุขปฏิบัติงานด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาขารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาขารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาขารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช) และเจ้าพนักงาน สาขารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกัลยาณ) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ อันมีผลเป็นการปฏิเสธ สิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาขารณสุขปฏิบัติงาน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือเป็น หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการนำผลคะแนนของผู้ฟ้องคดีมาจัดเรียงลำดับคะแนน ผลการสอบใหม่ รวมทั้งจัดหาตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาขารณสุขปฏิบัติงานตามผลการสอบแข่งขันดังกล่าวต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๕๓/๒๕๖๓)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

- การโอน

การไม่รับโอนข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับ ชำนาญการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น) ของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทียบได้กับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งขอย้ายคำขอโอน อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) โดยเทียบได้กับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอโอน การที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทมิได้รับโอนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นคำร้องขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกรณีของผู้ฟ้องคดี แม้ว่า ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไม่ได้กำหนดมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง หรือนักบริหารงานคลัง ระดับต้น ของพนักงานส่วนท้องถิ่น กับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง แนบท้ายหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไว้ แต่โดยที่มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดไว้ว่า ในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง หรือกำหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือกรณีที่ ก.พ. กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งในกรณีการเปรียบเทียบตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำตารางการเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไว้ก่อนที่ ก.ค.ศ. จะมีหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้เทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มาใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะยื่นคำขอ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) เทียบได้กับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอโอน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในส่วนนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๒ แล้วอีกทั้ง ข้อ ๘.๕ ๔) ของหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือดังกล่าว กำหนดให้การพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง



แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอโอนเทียบกับบุคลากรทางการศึกษา เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีที่ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ๓ จากผลการสอบแข่งขันตามคำสั่งให้ (ย้าย) เปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล มาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และได้รับการประเมิน เลื่อนระดับเรื่อยมาจนเป็นนักวิชาการการเงินและบัญชี ๖ว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเทียบเท่ากับระดับ ชำนาญการตามระบบจำแนกตำแหน่ง ระบบแห่ง และสามารถสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายบัญชี (นักบริหารงานคลัง) หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง) และผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มี ประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งที่รับโอนตามข้อ ๘.๕ ๔) ของหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ ดังกล่าวอีกด้วย ดังนั้น การที่ ก.ค.ศ. มีมติว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การโอนดังกล่าว และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติไม่รับโอนผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๘๘/๒๕๖๗)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

- การบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการกรณีลาออกจากราชการเพื่อไปดูแลมารดา ซึ่งชราภาพและเจ็บป่วย

การพิจารณาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลับเข้ารับราชการเป็นดุลพินิจของ ก.ค.ศ. ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการ ผู้ฟ้องคดีมีอายุเกินกว่า ๕๐ ปี และขณะนั้นมีบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วยรอการบรรจุแต่งตั้งอยู่จำนวน ๑๔ คน การที่ ก.ค.ศ. โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาแล้ว เห็นว่า การรับย้ายหรือขอใช้บัญชีบรรจุใหม่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า จึงมิใช่ การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการเนื่องจากต้องดูแลมารดาซึ่งชราภาพ และป่วยมีโรคประจำตัว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการครูอีกครั้ง จึงยื่นแบบสมัครเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๘ การที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีมติไม่อนุมัติ ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีอายุเกิน ๕๐ ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๔ ของหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ที่สมัครเข้ารับราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี ในวันที่ยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการ ประกอบกับมีบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งอยู่จำนวน ๑๔ คน ณ วันที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีพิจารณาซึ่งหากใช้ตำแหน่งดังกล่าวรับย้าย



หรือขอให้บัญชีบรรจุใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าการรับผู้ฟ้องคดีที่มีอายุราชการเหลืออยู่น้อยกลับเข้ารับราชการ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเห็นได้ว่า เป็นการพิจารณาภายใต้บริบทในการบริหารงานบุคคลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ปรากฏว่าเป็นการบิดเบือนหรือไม่เหมาะสมแก่เหตุแต่ประการใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดี โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมติไม่อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบตามขอบเขตและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙๑/๒๕๖๓)

๕. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน/การเลื่อนเงินเดือน

๕.๑ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู

แม้ผู้ฟ้องคดีจะเคยมีเรื่องพิพาทขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาก่อน แต่การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้กับผู้ฟ้องคดี มีการพิจารณาในรูปของคณะกรรมการฯ ส่วนผู้มีอำนาจออกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนก็ไม่จำเป็นต้องนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวมาผูกพันดุลพินิจในการพิจารณาคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนของตน อีกทั้งไม่ปรากฏว่าการประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนมีการชักจูงหรือนำมาให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการฯ การพิจารณาคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี จึงถือมิได้ว่ามีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขึ้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้แม้ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เคยมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี และให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความประพฤติของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีมีพฤติกรรมพุดจาไม่สุภาพและดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา และในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีว่า เห็นควรเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขึ้น แต่เมื่อการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ของกฎดังกล่าว แต่โดยที่กฎหมายไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ต้องออกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามผลการประเมิน



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกล่าวในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งพิพาท เพื่อชักจูงหรือโน้มน้าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้มีความเห็นคล้อยตามหรือโน้มเอียงไปในทิศทางเดียวกับผลการประเมินที่ตนได้เคยร่วมประชุมและลงมติให้ความเห็นไว้ในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้เป็นกรณีที่ถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งพิพาทไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี โดยให้คะแนนตามแบบประเมิน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน ได้ ๔๒๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ ผลการประเมินอยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับได้ และได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ซึ่งถือเป็นการประเมินโดยใช้ดุลพินิจในทางบริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการ มิใช่การดำเนินการประเมินโดยลำพังเพียงคนเดียว นอกจากนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒/๒๕๖๗)

๕.๒ การกำหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

การใช้ดุลพินิจกำหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องเป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้าราชการอย่างแท้จริง ดังนั้น การจะเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนเป็นร้อยละเท่าใด จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับคะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้นั้น การที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักคดีอาชญากรรม โดยเห็นชอบตามอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามที่ผู้บัญชาการสำนักคดีอาชญากรรมบริหารวงเงินโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสอบสวน



คดีพิเศษ ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งช่วงคะแนนจากการจัดเรียงลำดับคะแนนของข้าราชการในแต่ละกลุ่มให้เท่ากัน อีกทั้งอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนไม่ได้ลดหลั่นไปตามสัดส่วนของคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ต้องการให้การเลื่อนเงินเดือนมีผลเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณและระเบียบวินัย ตลอดจนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนให้กับสำนักคดีภาษีอากรในวงเงินร้อยละ ๒.๘๐ ของอัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสังกัด คงเหลือให้อธิบดีฯ บริหารร้อยละ ๐.๒๐ สำหรับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับสำนักคดีภาษีอากรมีข้าราชการจำนวน ๔๕ คน ได้รับการจัดสรรวงเงินเพื่อใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดจำนวน ๔๒,๐๖๓.๒๘ บาท (คำนวณจากร้อยละ ๒.๘๐ ของอัตราเงินเดือนข้าราชการจำนวน ๔๕ คน ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรจึงดำเนินการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็น ๒ ระดับการประเมิน ได้แก่ ระดับการประเมินดีเด่น (คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐) อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๒.๕๐-๔.๒๐ และระดับการประเมินดีมาก (คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙) อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๒.๕๐ โดยมีข้าราชการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นจำนวน ๔๔ คน ระดับดีมาก จำนวน ๑ คน และบริหารวงเงินที่ได้รับการจัดสรรออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๑๐๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๔.๒๐ จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๙๑๐ บาท

กลุ่มที่ ๒ (คะแนนร้อยละ ๙๘.๘๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๓.๕๐ จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๑๘๐ บาท

กลุ่มที่ ๓ (คะแนนร้อยละ ๙๗.๖๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๓.๒๐ จำนวน ๒ คน เป็นเงิน ๒,๕๔๐ บาท

กลุ่มที่ ๔ (คะแนนร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๖.๔๐ โดยมีผู้ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๐๐ จำนวน ๑ คน ร้อยละ ๙๕.๒๐ จำนวน ๔ คน ร้อยละ ๙๕.๗๐ จำนวน ๑ คน และร้อยละ ๙๖.๔๐ จำนวน ๔ คน) อัตราร้อยละการเลื่อน ๓.๐๐ จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๘,๒๗๐ บาท

กลุ่มที่ ๕ (คะแนนร้อยละ ๙๔.๑๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๒.๙๐ จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๓๒๐ บาท

กลุ่มที่ ๖ (คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐) อัตราร้อยละการเลื่อน ๒.๘๐ จำนวน ๑๔ คน เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท



กลุ่มที่ ๗ (คะแนนร้อยละ ๘๘.๘๐-๙๓.๖๐ โดยมีผู้ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๘๐ จำนวน ๑ คน ร้อยละ ๙๑ จำนวน ๑ คน ร้อยละ ๙๑.๖๐ จำนวน ๒ คน ร้อยละ ๙๒.๘๐ จำนวน ๑๑ คน และร้อยละ ๙๓.๖๐ จำนวน ๑ คน) อัตราร้อยละการเลื่อน ๒.๕๐ จำนวน ๑๖ คน เป็นเงิน ๑๔,๒๔๓.๒๕ บาท

เห็นได้ว่า การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรดังกล่าว แม้ว่าจะมีการนำคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทั้งหมดในสำนักคดีภาษีอากรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มาจัดเรียงลำดับ จากคะแนนสูงสุด ร้อยละ ๑๐๐ จนถึงคะแนนต่ำสุด ร้อยละ ๘๘.๘๐ ก็ตาม แต่เมื่อผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรได้คิดคำนวณอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยการจัดแบ่งข้าราชการออกเป็น ๗ กลุ่ม โดยไม่ได้แบ่งช่วงคะแนนในแต่ละกลุ่มให้เท่ากัน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของแต่ละกลุ่มแล้ว จะเห็นได้ว่าอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนไม่ได้ลดหลั่นกันไปตามสัดส่วนของคะแนนการประเมินฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งมีอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๔.๒๐ มากกว่ากลุ่มที่ ๒ (คะแนนร้อยละ ๙๘.๘๐) ซึ่งมีอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๓.๕๐ ถึงร้อยละ ๐.๗ ทั้งที่คะแนนผลการประเมินฯ ของทั้งสองกลุ่มห่างกันเพียง ๑.๒๐ คะแนน ในขณะที่กลุ่มที่ ๗ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการที่ได้คะแนนการประเมินฯ ร้อยละ ๘๘.๘๐-๙๓.๖๐ กลับมีอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ๒.๕๐ เท่ากันทั้งกลุ่ม นอกจากนี้ การนำคะแนนการประเมินฯ ของระดับดีเด่น ช่วงร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๓.๖๐ มาจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันกับคะแนนการประเมินฯ ระดับดีมาก ทำให้ข้าราชการที่มีคะแนนการประเมินฯ ระดับดีเด่นในช่วงคะแนนดังกล่าวได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ เท่ากันกับผู้ได้รับคะแนนการประเมินฯ ระดับดีมาก กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงไม่อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้าราชการได้อย่างแท้จริง กรณีจึงขัดต่อหลักการของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๕๔๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามผลงาน และจะเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องสอดคล้องกับคะแนนผลการปฏิบัติราชการของผู้นั้น ทั้งยังขัดต่อเจตนารมณ์ของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดเรื่องการเลื่อนเงินเดือนขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักคดีภาษีอากรรวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยเห็นชอบตามอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามที่ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรบริหารวงเงิน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) ให้แก่



ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๒.๕๑๔ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙/๒๕๖๗)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

- การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

การคัดเลือกข้าราชการและการกำหนดคุณสมบัติรวมถึงการเทียบประเภทตำแหน่งหรือระดับตำแหน่งข้าราชการ และการกำหนดแนวทางการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญนั้น เมื่อคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) มีมติการกำหนดคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใด โดยมีการเทียบตำแหน่งตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีมติคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับอีกแต่อย่างใด การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำแนวทางการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๑/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ที่กำหนดให้กรณีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๔ ปี จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งไม่ครบ ๔ ปี ตามมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานปกครองระดับ ๘ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขต ต่อมา ปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำเอกสารเสนอรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและประเภทอำนวยการระดับสูง โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตจึงได้ลงนามในหนังสือดังกล่าวพร้อมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการ และได้เสนอรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตจำนวน ๖ ราย ซึ่งมีรายชื่อผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการและคำสั่งเลื่อนข้าราชการ โดยไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งย้ายและเลื่อนตำแหน่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เนื่องจากมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามคำสั่งดังกล่าวไม่เคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานปกครอง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องขณะดำรงตำแหน่งระดับ ๘ หรือระดับ ๗ จึงถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ยังไม่มีมติให้นำมาใช้และคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ให้ความเห็นชอบเห็นว่า เมื่อพิจารณามาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร



และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้กรณีที่ไม้อาจนำพระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ กฎ มติ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะดำเนินการ เป็นประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ก. กำหนด เมื่อปรากฏว่า ก.ก. ได้มีมติอนุมัติการเทียบประเภท และระดับตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติที่กำหนดแนวทางการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ๙ ระดับ ๑๐ เดิม ตามมติ ก.ก. มาใช้สำหรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๑/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ตามที่ ก.ก. มีมติ มาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว ไม่ได้ระบุให้นำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ มาใช้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในอุทธรณ์ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำแนวทางตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๑/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ มาใช้ในการคัดเลือก จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และเมื่อตามมติ ก.ก. ที่กำหนด การเทียบประเภทและรับตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กรณีผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ หรือระดับ ๕ เทียบได้ไม่ต่ำกว่าการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการเขตเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประกอบกับ ก.ก. กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอำนวยการ สายงานอำนวยการระดับสูง โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๔ ปี เมื่อปรากฏว่าในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการเขต อันเทียบระดับตำแหน่งตามมติ ก.ก. ได้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ พิเศษ และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่กำหนดให้หน่วยงานเสนอชื่อข้าราชการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการเขต) ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเพียง ๓ ปี ๙ เดือนเศษ ซึ่งไม่ครบ ๔ ปี ตามมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการเขต) ที่ ก.ก. กำหนดดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการเขต) ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่บุคคลที่อยู่



ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการเขต) ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๒๗/๒๕๖๖)

๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

๗.๑ การถอดถอนอธิการบดี

อำนาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชนอกจากอำนาจหน้าที่ ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยแล้ว อำนาจหน้าที่ดังกล่าวยังรวมถึงอำนาจหน้าที่ ในการอนุญาตให้ความเห็นชอบในเรื่องการลาและการฝึกอบรมที่ระเบียบต่าง ๆ ไม่ได้ระบุในส่วน ตำแหน่งอธิการบดีไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การที่อธิการบดีไปเข้ารับการศึกษอบรม ไปทำการสอน นักศึกษาตามความประสงค์ส่วนตัว รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งโดยมิได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายหลายประการ จึงถือเป็น ความบกพร่องในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและไม่อุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่ สภามหาวิทยาลัย จึงมีอำนาจในการพิจารณามีมติให้ถอดถอนอธิการบดีออกจากตำแหน่งได้

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้มาดำรงตำแหน่งอธิการบดีแทนอธิการบดีคนเดิม ซึ่งจะครบ วาระการดำรงตำแหน่ง โดยการยืมตัวมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โดยมิได้ลาออกจากต้นสังกัดเดิม หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีเข้าดำรงตำแหน่งแล้วปรากฏว่ามีบุคลากร ของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งได้มีหนังสือร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเท่าที่ควร แต่มีการปฏิบัติภารกิจอื่น ที่นอกเหนือจากภารกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึ่งอาจจะขัดกับเงื่อนไขการยืมตัว มาปฏิบัติราชการเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้เสนอรายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการแสดงความกระด้างกระเดื่อง ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีที่มีได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อสมัครเรียนในหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) อย่างถูกต้อง และผู้ฟ้องคดียังมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ และแนวปฏิบัติทางปกครอง ซึ่งในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว และเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจ หน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปตลอดจนมีอำนาจเฉพาะในเรื่องการบริหารงานบุคคล อันได้แก่ การแต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดีและศาสตราจารย์ประจำ อันเป็นอำนาจโดยตรงของสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราชกับส่วนราชการอื่น และหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มีได้รับ



ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ซึ่งย่อมรวมถึงอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้ความเห็นชอบในเรื่อง การลาและการฝึกอบรมที่ระบียบต่าง ๆ ไม่ได้ระบุในส่วนตำแหน่งอธิการบดีไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์เข้าการฝึกอบรมหลักสูตร วปอ. ซึ่งมีใ้ภารกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราชโดยแท้แต่เป็นภารกิจส่วนตัว อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จึงทำให้ไม่สามารถบริหารงานมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา ตามเงื่อนไขการยืมตัว และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเข้าศึกษา อบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงต้องปฏิบัติ หน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ผู้ฟ้องคดีจึงยังต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังทำการสอนนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นความประสงค์ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีเอง รวมถึงการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศหลายครั้งโดยมิได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่ยอมรับอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และทำให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับความเสียหายหลายประการ เช่น แนวทางการบริหารงานของผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถแก้ปัญหา จำนวนนักศึกษาลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติตาม คำมั่นที่ได้ให้ไว้อันเป็นเงื่อนไขการได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นอธิการบดี และไม่เป็นไปตาม พันธสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำเป็นรูปแบบของ “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย” ซึ่งผู้ได้รับการสรรหา จะต้องจัดทำตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบไว้และนำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นกรณีที่ ข้อเท็จจริงปรากฏในภายหลังจากการที่ได้รับการแต่งตั้งอธิการบดี และผู้ฟ้องคดีมีเจตนากระด้างกระเดื่อง ต่อมติและข้อแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจทำหน้าที่ควบคุมดูแล กิจการทั่วไป อันเป็นอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงต้องถือว่าเป็นความบกพร่องในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับการที่ ผู้ฟ้องคดีไม่อุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่อธิการบดีได้เต็มที่ จึงไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของอธิการบดี ตามข้อ ๑๒ (๗) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกขึ้นเพื่อพิจารณาถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง อธิการบดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลรองรับอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มติของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย



ธรรมาธิราช ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๖/๒๕๖๗)

๗.๒ การถอดถอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

การประชุมพิจารณาถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเป็นการเตรียมการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี การดำเนินการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงในกรณีที่ถูกล่ามโฮอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาและมีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีขอเท็จจริงในกรณีที่ถูกล่ามโฮและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามกฎหมายดังกล่าว และอธิการบดีมีคำสั่งให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตามมติของคณะกรรมการประจำคณะ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

การถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แม้จะเป็นการดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานภายในของคณะฯ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากการพิจารณาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อเตรียมการจัดให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี กรณีจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีที่ถูกล่ามโฮคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กล่าวหา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนที่คณะกรรมการดังกล่าวจะมีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง ซึ่งในขณะนั้นแม้ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะและลงมติถอดถอนได้ก็ตาม แต่กรณีเช่นนี้ ก็หาได้ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีในการเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น การที่คณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ โดยไม่มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุมด้วย และไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงในกรณีที่ถูกล่ามโฮอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ



ราชการทางปกครองฯ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อต่อมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจถอดถอนหัวหน้าภาควิชาตามข้อเสนอของคณะกรรมการประจำคณะตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการระดับคณะฯ มีคำสั่งถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ โดยอาศัยมติของคณะกรรมการประจำคณะฯ ที่พิพาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่ได้รับค่าตอบแทนหากยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาต่อไปจนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรณีนี้จึงถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำการในการออกคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายในส่วนเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๖๒/๒๕๖๗)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

- กักยาม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

๑) กรณีไม่ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้นมูลความผิดทางวินัยฐานอื่น ที่มีใช้ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ไม่ผูกพันผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งที่ต้องถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งจึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้นเพื่อทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกล่าว เพื่อให้



ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนมีคำสั่งลงโทษทางวินัย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า นาย ช. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วในขณะนั้น ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณพื้นที่สาธารณะ โดยมีผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ลงนามเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการเข้าไปดำเนินการปรับพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินสาธารณะ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด และใช้งบประมาณของทางราชการไปโดยไม่ชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการไต่สวนแล้วมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามข้อ ๖ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ และได้ส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้งความเห็นไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งต่อมามีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยหรือทางอาญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ นั้น หมายถึงเฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ในลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัยเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีฐานทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นมูลความผิดทางวินัยร่วมด้วยแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าความผิดฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชี้มูลผู้ฟ้องคดี



ดังกล่าวนั้นเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความผิดวินัยฐานอื่น อันมิใช่ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้น จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย กรณีจึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามความผิดฐานดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้นเพื่อทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีชี้มูลความผิดทางวินัยดังกล่าว เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนมีคำสั่งลงโทษทางวินัย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๔๗/๒๕๖๖)

๒) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

ข้าราชการครูซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากสมาชิกที่เลือกเข้าไปเป็นกรรมการ การดำเนินกิจการในทางใดของสหกรณ์ จึงต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์ และต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะจัดให้มีขึ้นแก่สมาชิก รวมทั้งต้องเป็นประโยชน์ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้ง กิจการหรือการดำเนินการที่ทำนั้นต้องไม่แสวงหากำไร ไม่ผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ยอมเฝ้าผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหกรณ์ด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครู ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ร่วมกับกรรมการอื่นอนุมัติให้สหกรณ์ทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทเอกชน และอนุมัติเงินทอนรองจ่ายเป็นเงินมัดจำให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อนำไปดำเนินการทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในโครงการจัดหา สลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้สมาชิกสหกรณ์ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อนำไปจำหน่ายและมีผลกำไร จากส่วนต่าง จึงเป็นการนำมาซึ่งความเสียหายชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของความเป็น ข้าราชการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน ห. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ชุดที่ ๒๑/๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดที่ ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการได้อนุมัติเงินทอนรองจ่ายเพื่อนำไปทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล



กับบริษัทเอกชน และสหกรณ์ฯ ได้วางเงินมัดจำให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาเต็มวงเงินตามสัญญา แต่ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้ยกเลิกสัญญาและรับเงินมัดจำ นายทะเบียนสหกรณ์ เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ลักษณะการดำเนินการธุรกิจเข้าข่ายแสวงหากำไรมาแบ่งปัน จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ธุรกิจเอกชน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จึงนำคดีไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนต่อศาลจังหวัดพระโขนง ซึ่งศาลพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๑,๑๐๒,๔๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งในสำนวนคดีอาญา ศาลจังหวัดเลยมีคำพิพากษาว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าว รวมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นจำเลยที่ ๖ มีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่า การบริหารงานสหกรณ์ฯ มีการกระทำไปในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยนำเงินของสมาชิกไปจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์ฯ ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายแก่สมาชิก ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย มีพฤติการณ์อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงส่งรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเอกสารประกอบไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ร่วมกับการอื่นมิมติดอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายของสหกรณ์ฯ เพื่อไปทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอันมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญาจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์ฯ และสมาชิก จนเป็นเหตุให้ศาลจังหวัดพระโขนงพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกันชดใช้เงินคืนสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังถูกฟ้องคดีอาญาโดยตกเป็นจำเลยในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันมีมูลมาจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ของผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมควรลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินกิจการ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกิจการ หรือการทำงานที่ทำนั้นต้องเป็นการทำงานที่ไม่ผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการงาน ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน ไม่มอมเมาผู้ร่วมเข้าเป็นสมาชิกในสหกรณ์ ผู้ฟ้องคดีในฐานะ กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๑/๒๕๕๔ ได้ร่วมอนุมัติในการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในโครงการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้สมาชิกสหกรณ์ ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อนำไปจำหน่ายและมีผลกำไรจากส่วนต่างรวมสองสัญญา คือ สัญญา ฉบับที่ สองและสัญญาฉบับที่ สาม ซึ่งทั้งสองสัญญาเป็นการดำเนินการต่อจากการอนุมัติ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐/๒๕๕๓ และระยะเวลาในการทำสัญญากับบริษัท ท. ทับซ้อนกัน อันเป็นการบริหารสัญญาที่มีความเสี่ยง เนื่องจากบริษัท ท. มิได้มีโควตา จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง แต่ต้องไปจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาส่งแก่สหกรณ์ฯ งวดละ ๕,๐๐๐ เล่ม และ ๑๐,๐๐๐ เล่ม ทั้งยังอนุมัติยืมเงินทรองจ่ายทั้งสองครั้ง เป็นค่ามัดจำ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทเศษ โดยผู้ฟ้องคดียอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและสัญญา ดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร แต่เชื่อตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐/๒๕๕๓ ดำเนินการ มาก่อนและได้รับผลดีเป็นที่พอใจแก่สมาชิก ผู้ฟ้องคดีควรทราบบัญชีกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั่น เป็นกิจการที่ได้แสวงหากำไร แต่เป็นกิจการที่ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สมาชิก ในฐานะ ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาพิเคราะห์ว่า การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายเกินราคาเป็นกิจการที่ควรทำหรือไม่ และเมื่อดำเนินการไปแล้วจะมีปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้หรือไม่ และอาจมีปัญห การส่งเงินคืนสหกรณ์ไม่ทันกำหนดระยะเวลาหรือไม่ เมื่อขยายจำนวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น จะมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ หรือไม่ ดังนั้น ในฐานะผู้บริหารโครงการจึงต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างรอบด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้านการบริหารสัญญา และในข้อสัญญานั้นควรพิเคราะห์ว่า การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ผู้ขาย มีหน้าที่จัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ผู้ซื้อ เมื่อจัดหามาได้จึงชอบที่จะชำระหนี้เป็นคราว ๆ ไป มิใช่ให้นำเงินจากสหกรณ์ฯ มาให้เอกชนเป็นทุนนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้โดยจ่ายเงินล่วงหน้า เกือบทั้งหมดของแต่ละสัญญา เป็นจำนวนสัญญาละ ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ ล้านบาทเศษ ในวันทำสัญญา ซึ่งไม่มีผู้ซื้อรายใดจะทำสัญญาในลักษณะนี้ แม้คดีนี้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สหกรณ์ฯ สามารถจัดหา สลากกินแบ่งรัฐบาลมาเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกได้ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยรับจดทะเบียน เพิ่มข้อบังคับดังผู้ฟ้องคดีอ้างก็ตาม แต่หลักการของการรวมตัวกันของสหกรณ์ก็เพื่อร่วมการงานกัน เพื่อประโยชน์ในทางที่ชอบที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ไม่ควรข้องแวะกับอบายมุขหรือแสวงหากำไรจากการค้าขาย สลากกินแบ่งรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากต่อมาไม่นาน หลังจากทีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยรับจดทะเบียน



เพิ่มข้อบังคับสหกรณ์ฯ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งว่า ข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับการให้อำนาจจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นมีใช้กิจการของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์มีรายได้โดยได้รับยกเว้นการเสียภาษี การกระทำการเช่นนั้นย่อมเป็นการแข่งขันกับเอกชนที่ต้องเสียภาษีและทำให้เอกชนเสียเปรียบ จึงให้เพิกถอนการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อจะนำไปสู่ความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผู้จัดการเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์สามารถเอื้อประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำการหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถจากการบริหารงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ห. มาใช้ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์สมกับที่ได้รับไว้วางใจจากสมาชิกที่เลือกผู้ฟ้องคดีเข้ามาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ผลของการกระทำร่วมกันดังกล่าวของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๑/๒๕๕๔ ทำให้บริษัทผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกเลิกสัญญาหลังจากทำสัญญานับที่สองเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ สัญญานับที่สามเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ และไม่สามารถคืนเงินมัดจำแก่สหกรณ์ฯ ได้ ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๑,๑๐๒ ล้านบาท ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องเป็นจำเลยทั้งในคดีแพ่งและในคดีอาญา โดยถูกเรียกให้ร่วมกันชำระเงินคืนแก่สหกรณ์ฯ และมีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และถูกฟ้องในคดีล้มละลายด้วย พฤติการณ์แห่งการไม่ดำเนินกิจการสหกรณ์อย่างรอบคอบ ยอมให้กรรมการส่วนใหญ่ซึ่งร่วมกันกระทำการโดยไม่ชอบในสหกรณ์ฯ ซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามสัญญานับที่หนึ่ง ชักงูไปในทางที่ไม่ชอบ โดยไม่ได้ใช้และอาศัยความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ไปในทางที่ถูกที่ควร และยังไม่ตรวจสอบสัญญาว่าทำให้สหกรณ์ฯ อาจได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้ฟ้องคดีและเสื่อมเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการในตำแหน่งหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดีอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๒๘/๒๕๖๖)

ในการรับฟังพยานหลักฐานและการพิสูจน์พยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น คณะกรรมการสอบสวนย่อมนำพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาพิจารณาว่า พยานหลักฐานใดบ้างที่สนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของฝ่ายใด แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อจะสรุปความอย่างมีเหตุผลว่าข้ออ้างของฝ่ายผู้กล่าวหาหรือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ฝ่ายใดมีเหตุผลน่าเชื่อถือ



มากกว่ากัน และโดยหลักการของการรับฟังพยานแล้ว ถือว่าพยานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ได้แก่ พยานเอกสาร พยานบุคคลที่เป็นประจักษ์ ซึ่งได้แก่ พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ และพยานที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง เป็นต้น นอกนั้นเป็นพยานแวดล้อม ซึ่งจะรับฟังได้เพียงพยานประกอบเท่านั้น ส่วนการพิสูจน์พยานหลักฐานนั้น โดยหลักการจะเป็นการทำความจริงให้ปรากฏว่า พยานเอกสารก็ดี พยานบุคคลก็ดี ซึ่งปรากฏในสำนวนนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เช่น กรณีที่เป็นเอกสาร พยานเอกสารนั้นเป็นต้นฉบับที่แท้จริงหรือไม่ แหล่งที่มาของพยานเอกสารได้มาอย่างไร และในกรณีที่พยานบุคคลนั้น ก็จะต้องแสดงให้เห็นว่า พยานบุคคลดังกล่าวได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง สิ่งต่าง ๆ จากเหตุการณ์จริงหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อคดีนี้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า คำให้การของพยานบุคคลทั้งที่เป็นประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมต่างให้การสอดคล้องกัน จึงมีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ยังมีพิรุธอยู่ จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการตามที่ถูกกล่าวหาจริง กรณีจึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ขอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือน ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ เรือนจำกลางคลองเปรม รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถูกกล่าวหาและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกรณีกระทำความผิดวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเยี่ยมญาติ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยได้เรียกรับเงินและประโยชน์อย่างอื่นจากนาย ช. ซึ่งเป็นผู้ต้องขัง และนางสาว ส. ซึ่งเป็นภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนาย ช. เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกให้นาย ช. ได้รับการเยี่ยมจากญาติในแต่ละวันมากกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ หรือเกินกว่ากรณีปกติ ซึ่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้อำนวยความสะดวกภายในห้องเยี่ยมญาติให้แก่ นาย ช. ทำให้นาย ช. ส่งให้นางสาว ส. มอบเงินให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เรียกร้องหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะรีดไถ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน และส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม พิจารณา ซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ช. และนางสาว ส. ให้ถ้อยคำยืนยันว่าได้จ่ายเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมญาติจริง และผู้ฟ้องคดียังคงไปใช้บริการอาบ อบ นวด ในสถานบริการอาบ อบ นวด ของนาย ช. รวม ๒ ครั้ง โดยไม่จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นให้ปลดออกจากราชการ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) รักษาราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ. ซึ่ง ก.พ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป โดยรองนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการรับฟังพยานหลักฐานและการพิสูจน์ พยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น คณะกรรมการสอบสวนย่อมนำพยานหลักฐาน ที่ได้จากการสอบสวนทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาพิจารณาว่า พยานหลักฐาน ใดบ้างที่สนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของฝ่ายใด แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน ดังกล่าวเพื่อจะสรุปความอย่างมีเหตุผลว่าข้ออ้างของฝ่ายผู้กล่าวหาหรือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ฝ่ายใด มีเหตุผลน่าเชื่อถือมากกว่ากัน และโดยหลักการของการรับฟังพยานแล้ว ถือว่าพยานที่มีน้ำหนัก น่าเชื่อถือ ได้แก่ พยานเอกสาร พยานบุคคลที่เป็นประจักษ์ ซึ่งได้แก่ พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ และพยาน ที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง เป็นต้น นอกนั้นเป็นพยานแวดล้อม ซึ่งจะรับฟังได้เพียง พยานประกอบเท่านั้น ส่วนการพิสูจน์พยานหลักฐานนั้น โดยหลักการจะเป็นการทำความจริง ให้ปรากฏว่า พยานเอกสารก็ดี พยานบุคคลก็ดี ซึ่งปรากฏในสำนวนนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อย เพียงใด เช่น กรณีที่เป็นเอกสาร พยานเอกสารนั้นเป็นต้นฉบับที่แท้จริงหรือไม่ แหล่งที่มา ของพยานเอกสารได้มาอย่างไร และในกรณีที่พยานบุคคลนั้น ก็จะต้องแสดงให้เห็นปรากฏว่า พยานบุคคลดังกล่าวได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง สิ่งต่าง ๆ จากที่เกิดเหตุจริงหรือไม่ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏ ตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงว่า นาย ช. ได้ให้การ ตามคำให้การลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ และคำให้การยืนยันข้อเท็จจริงลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ ที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า นาย ช. ได้รับการเย็บมากกว่า ๑ รอบต่อวัน จึงได้แจ้ง ให้ภรรยาโอนเงินแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่อนุญาตให้เย็บเกินกว่าปกติ และมอบเงิน ให้ผู้ฟ้องคดีไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร รวมทั้งพาครอบครัวไปเที่ยวรวมจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนางสาว ส. ตามคำให้การลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่ได้ให้การว่าได้ไปเยี่ยมนาย ช. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยได้เยี่ยมเกือบทุกวัน และนาย ช. แจ้งให้มอบเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดีอำนวยความสะดวกให้ได้รับการเย็บ มากกว่าปกติ คำให้การของพยานทั้งสองจึงเป็นพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยาน ประกอบกับ พยานแวดล้อมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่ทำงานใกล้ชิดผู้ฟ้องคดี และนักโทษที่ทำงาน เป็นผู้ช่วยห้องเย็บญาตินั้นก็ให้การสอดคล้องกัน จึงมีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อถือ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับ ค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกให้นาย ช. ได้รับการเย็บเกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบ ของทางราชการ หรือเกินกว่ากรณีปกติ การที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และ อ.ก.พ. กระทรวง



ยุติธรรม ต่างรับฟังและชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นสอดคล้องกันว่าพยานบุคคลฝ่ายผู้กล่าวหามีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักมากกว่าพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา และแม้ว่าจะไม่ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีรับเงินจากนาย ช. หรือจากนางสาว ส. โดยมีประจักษ์พยานพบเห็นในขณะที่ได้รับเงินจากกันก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับว่าตนได้เป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปหานางสาว ส. ถึงสองครั้ง เพื่อขอให้เลิกติดต่อผู้ฟ้องคดีให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎระเบียบของเรือนจำ และหลังจากที่นาย ช. ได้รับการประกันตัวจากเรือนจำไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์ไปหานางสาว ส. โดยบอกให้นาย ช. ได้รับการประกันตัวไปแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรศัพท์หาผู้ฟ้องคดีอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องกระทำเช่นนั้น จึงผิดปกติวิสัยของการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนางสาว ส. ทั้ง ๆ ที่บุคคลทั้งสองไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมใด ๆ ต่อกัน ทำให้คำให้การของผู้ฟ้องคดีมีพิรุธและทำให้น้ำหนักการให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีในบันทึกคำให้การลดลงในทางตรงกันข้าม ย่อมส่งผลให้ข้อเท็จจริงตามถ้อยคำของพยานบุคคลฝ่ายผู้กล่าวหาเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและรับฟังได้มากยิ่งขึ้น เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มิได้มีบทบัญญัติให้ อ.ก.พ. กระทรวง จะต้องพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงและมีมติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เสนอ โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น การรับฟังพยานหลักฐานของ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏตามสำนวนการสอบสวนทางวินัยแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๙ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีหน้าที่จะต้องส่งและปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่เพิ่มโทษผู้ถูกฟ้องคดีจากตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๘๖/๒๕๖๖)

๓) กรณีประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

พฤติการณ์ของข้าราชการที่น่าสำเนาเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการและทางคดีออกไปนอกสถานที่ทำงานโดยไม่มีเหตุจำเป็น เป็นเหตุให้ข้อมูลคดีรั่วไหลไปสู่ภายนอก และมีผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าว เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และเมื่อการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ราชการ กรณีย่อมเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการ สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงานสืบสวนสำนวนคดีคดีหนึ่ง โดยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าของนาย น. ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน บ. ต่อมา นาย น. ได้ร้องเรียนต่อผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาว่า มีกลุ่มบุคคลซึ่งอ้างตนเป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกเอาเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากนาย น. เพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และได้รับรายงานการสอบสวนว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำสำเนาเอกสารข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเครื่องหมายการค้าของร้าน บ. อันเป็นความลับของทางราชการและทางคดี ติดตัวออกไปนอกสถานที่ทำงาน และได้นำไปวางไว้ที่ร้านของนาง ส. ซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้า ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและมีเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยไม่กลัวข้อมูลอันเป็นความลับของทางราชการและทางคดีดังกล่าวถูกเปิดเผย การกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้ความลับของทางราชการถูกเปิดเผย ทำให้มีบุคคลอื่นได้รู้และนำข้อมูลการกระทำความผิดไปใช้แอบอ้างเรียกรับเงิน อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการอำนวยความสะดวก ความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ดำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ และความซื่อสัตย์ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี นำสำเนาเอกสารข้อมูลในสำนวนการสืบสวน อันเป็นความลับทางราชการและทางคดี ติดตัวออกไปภายนอกสำนักงานทำการ โดยนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าส่วนตัวและนำลงจากรถยนต์ของตน แล้วนำไปวางไว้ที่ร้านค้าของนาง ส. จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ออกไปเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว โดยไม่นำเอาเอกสารทางคดีดังกล่าวติดตัวไปด้วย จนเป็นเหตุให้นาง ส. ถือโอกาสใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพจากสำเนาเอกสารข้อมูลในสำนวนการสืบสวนอันเป็นความลับของทางราชการและทางคดี ดังกล่าวไว้และได้นำข้อมูลนั้นไปเรียกรับเงินจากนาย น. เพื่อแลกกับการที่นาย น. ไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แม้ไม่ปรากฏพยานหลักฐานยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาหรือมีส่วนร่วมรู้เห็นให้นาง ส. นำข้อมูลและภาพถ่ายเอกสารในคดีดังกล่าวไปใช้เรียกรับเงินโดยมิชอบก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการ โดยได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รวบรวม



ข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าของร้าน บ. เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาให้เป็นคดีพิเศษ ผู้ฟ้องคดียอมรับเป็นอย่างดีแล้วว่า การดูแลการเก็บรักษาเอกสารการสืบสวนดังกล่าวเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับคดี จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากสูญหายหรือมีบุคคลใดล่วงรู้ข้อมูลทางคดีเสียก่อนก็ย่อมมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีเอาผิดกับผู้กระทำความผิด หรืออาจมีบุคคลนำข้อมูลทางคดีดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้ การนำเอาเอกสารสืบสวนทางคดีดังกล่าวออกไปนอกสำนักงานทำการ ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลและเก็บรักษาเอกสารการสืบสวนคดีดังกล่าวเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดา เพื่อมิให้ข้อมูลการสืบสวนคดีรั่วไหลไปสู่ภายนอกหน่วยงาน หรือเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดล่วงรู้เสียก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เหตุที่ไม่เก็บเอกสารคดีไว้ในรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีความทุบกระชกรถยนต์ ขโมยทรัพย์สินภายในรถและนำสำเนาเอกสารสำนวนการสืบสวนคดีไป จึงต้องนำติดตัวไปที่ร้านของนาง ส. ด้วย นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีคาดเดาขึ้นเองโดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน และส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ออกไปเข้าห้องน้ำเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เพียงห้านาทีและไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดของนาง ส. นั้น เห็นว่า เมื่อร้านค้าของนาง ส. อยู่ในห้างสรรพสินค้า และห้องน้ำที่ผู้ฟ้องคดีไปทำธุระอยู่นอกร้านค้าของนาง ส. ผู้ฟ้องคดีย่อมตระหนักได้ว่า ในภาวะการณ์เช่นนั้นอาจมีบุคคลอื่นเข้าออกซื้อสินค้าภายในร้านค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจมีบุคคลหยิบหรือเปิดกระเป๋าของผู้ฟ้องคดีที่ฝากไว้ที่ร้านค้าดังกล่าวขึ้นได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ และในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกัคดีอยากรู้ข้อมูลคดีดังกล่าว จึงต้องนำเอกสารการสืบสวนคดีดังกล่าวออกจากที่ทำงาน นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน เนื่องจากหากเป็นจริงตามที่อ้าง ควรต้องได้มีการรายงานปัญหาดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนแล้วเพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ดังนั้น ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีเหตุจำเป็นที่จะนำสำเนาเอกสารในสำนวนการสืบสวนติดตัวออกจากสถานที่ทำการได้ จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน ซึ่งจากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงทำให้นาง ส. ได้ข้อมูลคดีดังกล่าวไปและนำไปใช้เรียกเก็บเงินโดยมิชอบจากนาย น. อันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่บกพร่องในหน้าที่ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาเอกสารการสืบสวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างรัดกุมเพียงพอ เป็นเหตุให้ข้อมูลคดีรั่วไหลไปสู่ภายนอกเป็นช่องทางให้บุคคลอื่นล่วงรู้เสียก่อนและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และเมื่อการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ย่อมเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดทางวินัยมาก่อน และได้ให้ความร่วมมือในการสอบสวน จึงถือว่ามีเหตุอันควร



ลดหย่อนโทษ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมติของ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดตามความร้ายแรงแห่งกรณีแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ. ๒๗/๒๕๖๖)

๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

๑) กรณีไม่ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

คำสั่งลงโทษทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งทางปกครอง แม้ความบกพร่องของคำสั่งดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการสอบสวนวินัยเสียใหม่ให้ถูกต้อง ก็หาอาจแน่ใจได้ว่าการดำเนินการทางวินัยจะมีผลตั้งเดิมไม่ กรณีจึงมีเหตุอันควรที่จะลบล้างผลบังคับของคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สิ้นผลไปตั้งแต่วันที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้ศาลจึงชอบที่จะกำหนดให้เพิกถอนย้อนหลังตั้งแต่วันที่คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลใช้บังคับ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. กันตลิ่งบริเวณริมคลองอ้อมน้อย หลังจากโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ (จังหวัดนครปฐม) ได้ตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา แต่ได้มีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างไปแล้ว จึงได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต่อมา กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีมติให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ลดโทษผู้ฟ้องคดี



จากใล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การพิจารณาโทษทางวินัยที่จะถือว่า รายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องได้เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นฐานความผิดหลักเสียก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงจะมีอำนาจได้เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดที่เกี่ยวข้องกันได้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ได้เสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ด้วย ย่อมไม่อาจถือเอารายงานและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้ เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือส่งรายงานการได้เสนอข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบข้อกล่าวหาและมีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการ และกระบวนการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายดังกล่าว แต่กลับนำรายงานเอกสาร และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาพิจารณาแล้วมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อันเนื่องมาจากการข้อมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งนั้น

นอกจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีนี้เมื่อคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ลงโทษไล่ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว กล่าวคือ ออกโดยอาศัยมติการข้อมูลความผิด



ทางวินัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อันมิใช่การชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาก็ได้ดำเนินการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเสียก่อน อันส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่วินิจฉัยยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย และหากแม้ความบกพร่องของคำสั่งนี้จะได้รับการแก้ไขโดยดำเนินการสอบสวนวินัยเสียใหม่ให้ถูกต้อง ก็หาอาจแน่ใจได้ว่าการดำเนินการทางวินัยจะมีผลดังเดิมไม่ กรณีจึงมีเหตุอันควรที่จะลบล้างผลบังคับของคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สิ้นผลไปตั้งแต่วันที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นว่านี้ ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ ฉะนั้น เพื่อความเป็นธรรม ศาลจึงชอบที่จะกำหนดให้การเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อเยียวยาหรือแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีให้หมดสิ้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๓๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๗๓๘/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๗๓๙/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๗๗๖/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) และที่ อบ. ๓๐๔/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

การสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นเพียงการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุได้ทราบถึงพฤติการณ์และรายละเอียดของการกระทำผิดทางวินัย ดังนั้น การสอบสวนข้อเท็จจริงจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี การที่คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเอกสารและพยานบุคคลที่คณะกรรมการนำมาพิจารณาเสนอความเห็นจึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ส่งผลให้กระบวนการดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีผู้ร้องเรียนต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตั้ง ปณ. ๑๑๑๑ ว่า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกับเกษตรตำบล อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันทุจริตโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๒-๒๕๕๓ บริเวณหมู่ ๒ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยร่วมกันแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลักลอบแอบขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งที่ไม่ได้ทำนา บางคนทำนาแค่ไม่กี่ไร่แต่แจ้งจำนวนมากทำให้พื้นที่การทำนาเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เป็นความจริง รวมทั้งมีการเรียกค่าหัวเงินช่วยเหลือน้ำท่วมจากประชาชนที่ประสบภัยปัญหาน้ำท่วมปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่พบการทุจริตตามที่



ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า มีผู้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ระดับเกษตรอำเภอจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอร่วมกับชาวบ้านแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ ของหมู่ที่ ๒ ตำบลถาวรพัฒนา อำเภอรวยพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงสรุปว่า เกษตรกรจำนวน ๑๓ ราย ให้การรับสารภาพและได้สำนึกผิด เห็นควรเรียกเงินคืนจากผู้กระทำผิดและให้ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดทุกราย และเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานเกษตรอำเภอชำนาญงานช่วยราชการสำนักงานเกษตรอำเภอรวยพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและถูกกล่าวหาจากเกษตรกรทั้ง ๑๓ ราย ว่าเป็นผู้แนะนำให้ดำเนินการกระทำความผิดโครงการประกันรายได้ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ รวมทั้งการขอรับการช่วยเหลืออุทกภัย ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เห็นควรดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับราษฎรทั้ง ๑๓ ราย จัดทำเอกสารเท็จและแนะนำให้ราษฎรทั้ง ๑๓ ราย นำเอกสารดังกล่าวแสดงต่อตน และได้ใช้อำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ดำเนินการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ราชการเชื่อว่าราษฎรทั้ง ๑๓ ราย เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ สมควรได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ จนเป็นเหตุให้ราษฎรทั้ง ๑๓ ราย ได้ไปซึ่งเงินช่วยเหลือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และอาศัยอำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่เรียกเก็บเงินจำนวนหนึ่งจากราษฎรผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไปโดยมิชอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) มาตรา ๘๒ (๒) ประกอบกับมาตรา ๘๕ (๗) และมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร (อ.ก.พ. จังหวัดกำแพงเพชร) ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วเห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำความผิดตามที่ถูกร้องเรียนจริง โดยที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ในพื้นที่ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร และเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล จัดทำประชาคมและการตรวจสอบพื้นที่จริง และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลถาวรวัฒนา ซึ่งมีหน้าที่สำรวจตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ จัดทำประชาคมหมู่บ้าน สรุปความเสียหายและความต้องการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อเกษตรอำเภอเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.อ.ภ.) ยางชุมน้อย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินทั้งสองโครงการ จัดทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอที่ไม่ชอบด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และผู้ฟ้องคดีได้เรียกร้องเงินทั้งโครงการดังกล่าวจากเกษตรกรที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน เพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นเหตุให้มีการขึ้นทะเบียนบุคคลซึ่งมิได้ประกอบอาชีพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร และได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ทำให้เสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) มาตรา ๘๒ (๒) ประกอบกับมาตรา ๘๕ (๓) และมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ

ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเอกสารและพยานบุคคลที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ รับฟังให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จะได้ทราบถึงพฤติการณ์และรายละเอียดของ



การกระทำของผู้ฟ้องคดี เพื่อพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีดุลพินิจที่จะสั่งให้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีต่อไป การสืบสวนข้อเท็จจริงจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และเมื่อได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยย่อมจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ประกอบกับมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ฉะนั้น การที่คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเอกสารและพยานบุคคลที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ รับฟังให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ส่งผลให้กระบวนการดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๓๘/๒๕๖๖)

เมื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาของส่วนราชการที่เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนั้น มิได้ระบุหรือกำหนดว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ได้ความชัดเจนถึงขนาดต้องให้รู้ว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอราคายื่นมานั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือเอกสารปลอม เพียงแต่กำหนดให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นเข้ามาว่ามีเนื้อหาสาระถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศประกวดราคาหรือไม่ และเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลในการพิจารณาไปยังหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือเอกสารปลอม เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ส่อไปในทางทุจริตจากผู้ยื่นซองประกวดราคา และไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซองประกวดการรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เฉพาะผู้เสนอราคาแต่ละรายเป็นลำดับก่อนหลัง โดยไม่ได้กระทำในลักษณะของการตรวจเปรียบเทียบ จึงไม่พบว่ามีการใช้เอกสารปลอม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงการกระทำที่ขาดความรอบคอบ



ยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการกระทำโดยมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติหน้าที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้เห็นชอบและอนุมัติให้มีการดำเนินการจ้างเหมาในโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๕๐๐ แห่ง และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดี นาย ช. และนางสาว ภ. ร่วมกันเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ พร้อมกับออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเอกสารการประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๐ ราย ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคาทั้ง ๑๐ รายแล้ว เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. เป็นผู้เสนอราคาที่ยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาถูกต้องตรงตามประกาศประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยราคาที่เสนอนั้นต่ำกว่าราคากลางและต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประกอบกับเกษตรกรที่จะได้รับการขุดสระจะได้มีสระเก็บน้ำในไร่นาเพื่อรองรับน้ำฝนทันฤดูฝนที่จะมาถึงให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก หากมีการยกเลิกการประกวดราคาย่อมเสี่ยงเห็นได้ว่าจะเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่จนถึงขั้นตอนทำสัญญาจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างน้อย ๔๕ วัน ถึง ๖๐ วัน และหากเข้าฤดูฝนแล้วการนำเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรมที่ต้องผ่านแปลงข้างเคียง หากเจ้าของแปลงไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรผ่าน จะไม่สามารถดำเนินการขุดสระในแปลงที่ต้องการได้ เนื่องจากมีการเพาะปลูกแล้ว หากต้องยกเลิกการประกวดราคาโครงการดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานของรัฐเสียงบประมาณโดยไม่สมประโยชน์ที่ตั้งไว้ เพราะจะได้แต่ปริมาณของสระที่ขุด แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่สระจะเก็บได้ จึงเห็นควรรับราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. และเรียกมาทำสัญญาต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณาแล้ว ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ให้เป็นผู้รับจ้างในโครงการฯ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการรายละเอียดตามสัญญาจ้างและเงื่อนไขพิเศษประกอบสัญญาจ้าง ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งปรากฏในรายงานการไต่สวนว่ามีผู้เสนอราคา จำนวน ๔ ราย รวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ใช้หนังสือรับรองผลงานและคู่มือสัญญาจ้างกับส่วนราชการปลอม จึงเป็นการกระทำที่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีกับพวกในฐานะคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้มีการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานและคู่มือสัญญาจ้าง จะพบว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคาและจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข



ในเอกสารการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีกับพวกก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าผลงานที่นำมายื่นนั้น เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการโดยตรงหรือไม่ด้วย การที่ไม่มีการตรวจสอบจึงเป็นเหตุ ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ได้ทำสัญญากับจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติถูกต้อง ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อระบบราชการและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การกระทำของผู้ฟ้องคดีและพวกมีมูล ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุ ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้ส่งรายงานการไต่สวนให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาลงโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี จากนั้น คณะอนุกรรมการ ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาและมีมติลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามฐานความผิด ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำวินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดี จากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาได้กำหนดไว้ในข้อ ๕๐ (๑) (๒) และ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาผลการประกวดราคา ของคณะกรรมการฯ กล่าวคือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอ ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งระเบียบดังกล่าว มิได้ระบุ หรือกำหนดว่า คณะกรรมการฯ ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ให้ได้ความชัดเจนถึงขนาดต้องให้รู้ว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอราคายื่นมานั้น เป็นเอกสารที่แท้จริงหรือ เอกสารปลอม นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะในการ ประกวดราคาของโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งตามเอกสารการประกวดราคาดังกล่าวมิได้ระบุหรือกำหนดว่าคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ได้ความชัดเจน ถึงขนาดต้องให้รู้ว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอราคายื่นมานั้นเป็นเอกสารแท้จริงหรือเอกสารปลอม แต่ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นเข้ามาว่ามีเนื้อหาสาระถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ



ประกวดราคาหรือไม่เท่านั้น เนื่องจากระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นั้น เป็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างจำกัด จึงเป็นการยากที่ผู้ฟ้องคดีจะตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของเอกสารทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อความใดในระเบียบที่ระบุให้ต้องตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร ในลักษณะของการเปรียบเทียบเอกสารที่ได้รับจากผู้เสนอราคาไปพร้อมกัน ประกอบกับในการออกเลข หนังสือรับรองผลงานในแต่ละฉบับเป็นการออกเลขของจังหวัด ซึ่งจะมีเลขหน้าเหมือนกัน และลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด รูปแบบหนังสือราชการก็เป็นแบบเดียวกัน จึงไม่มีความแตกต่าง หรือเป็นข้อสังเกตว่าหนังสือฉบับใดเป็นของจริงหรือของปลอม ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น เพียงการกระทำที่ขาดความรอบคอบ ยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการกระทำโดยมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ได้รับประโยชน์ตอบแทนในลักษณะทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ส่อไปในทางทุจริตจากผู้ยื่นซอง ประกวดราคาในครั้งนี้ และไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซองประกวดราคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีได้บันทึกผลการพิจารณาโดยมีความเห็นให้รับพิจารณาราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา และเป็นการดำเนินการ ตามข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แล้ว

ในส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยกเลิกการประกวดราคาแต่มีความเห็นให้เรียก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. มาทำสัญญา นั้น ข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ระบุแนวทางการใช้ดุลพินิจให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไว้ ๒ แนวทาง คือ ๑. เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคา หรือ ๒. หากเห็นว่ามีเหตุผลสมควร ที่จะดำเนินการต่อไปก็ไม่ต้องยกเลิกและให้ดำเนินการตามข้อ ๕๐ (๒) เมื่อผลการประกวดราคา ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาสามารถใช้ดุลพินิจว่าจะให้ยกเลิกการประกวดราคาหรือสมควร ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีความเห็นว่าสมควร ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาจึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามที่ระเบียบดังกล่าว กำหนดไว้แล้ว และต่อมาได้มีการเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้พิจารณาว่าจะอนุมัติ หรือเห็นชอบด้วยหรือไม่ หากไม่มีข้อสอบถามหรือท้วงติงหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว และแม้การเสนอราคาในโครงการดังกล่าว ผู้ที่ได้รับเลือก จะมีผู้ใช้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด การพิจารณาคัดเลือกก็ต้องพิจารณาถึงคุณภาพและคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าเป็นสำคัญ มิใช่พิจารณาจากราคาต่ำสุด แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้เหตุผลในการพิจารณาว่า เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ ของทางราชการ และเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ และให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการขุดสระ เพื่อมีสระเก็บน้ำในไร่นา และเพื่อรองรับน้ำฝนทันฤดูฝนที่จะมาถึงให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก หากมีการยกเลิกการประกวดราคาย่อมเสี่ยงเห็นได้ว่าจะเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องดำเนินการ



ประกวดราคาใหม่จนถึงขั้นตอนทำสัญญาจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างน้อย ๔๕ วัน ถึง ๖๐ วัน และหากเข้าฤดูฝนแล้วการนำเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรมที่ต้องผ่านแปลงข้างเคียง หากเจ้าของแปลงไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรผ่านจะไม่สามารถดำเนินการขุดสระในแปลงที่ต้องการได้ เนื่องจากมีการเพาะปลูกแล้ว หากต้องยกเลิกการประกวดราคาโครงการดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานของรัฐเสียงบประมาณโดยไม่สมประโยชน์ที่ตั้งไว้ เพราะจะได้แต่ปริมาณของสระที่ขุด แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่สระจะเก็บได้ จึงเห็นสมควรรับราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. มาทำสัญญาจ้างต่อไป ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด และกรณีนี้ทางราชการไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอันเป็นเหตุที่จะต้องพิจารณายกเลิกการประกวดราคาตามข้อ ๕๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกผลการพิจารณามีความเห็นให้รับพิจารณาราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาของเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศประกวดราคาและเอกสารการประกวดราคา และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งดังกล่าว เป็นการใช้อดุลพินิจโดยมีเหตุผลสมควรภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๕๑ ประกอบกับข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แล้ว อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นใดว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมอันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ จึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีตามมติที่ชี้มูลดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๔๐/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ได้รับมอบหมายให้รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง จึงมีฐานะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ย่อมต้องทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างประเภทต่าง ๆ และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีการแก้ไขในสัญญาโดยละเอียดไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และไม่ปรากฏว่าผู้ควบคุมงานมีการรวบรวมข้อมูลสรุปปัญหาและข้อเท็จจริง รายงานปัญหาหรืออุปสรรคประกอบการเสนอขอแก้ไข พร้อมรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจแก้ไขสัญญาว่ามีเหตุอันควรแก้ไขสัญญาหรือไม่อย่างไร ทั้งที่รู้ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจรให้ลดน้อยลง และตัดทอนปริมาณงานดินถม



และงานดินลูกรังบดอัดแน่นออกจากรายการประมาณราคาก่อสร้าง จึงมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างให้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่พิพาท เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายจากการได้รับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ สังกัดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกกระทำความผิดในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บ้านคำแสนสุข และถนน ค.ส.ล. สุขาภิบาล ๖ บ้านเกษตรสมบูรณ์-บ้านสุขสำราญ ช่วงที่ ๒ ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ตามลำดับ โดยไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แต่รายงานการควบคุมงานว่าการก่อสร้างถนนดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน และประธานกรรมการตรวจการจ้างทั้ง ๒ โครงการ ได้ทำการลงนามในรายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการว่า ได้ผลงานทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ทั้งที่การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลน แต่ได้ตรวจรับงานจ้างเสนอนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป รวมทั้งร่วมกันปลอมและใช้เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทั้งสองฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยและทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซ้ำมความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดังกล่าวอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๓ ข้อ ๖ และข้อ ๑๙ วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๖๒ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๑ พร้อมทั้งส่งรายงานเอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติเห็นชอบให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสูงเหนือจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การจะพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง



หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่นั้น จะต้องปรากฏองค์ประกอบของการกระทำความผิด ๔ ประการ กล่าวคือ ๑. บุคคลผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ๒. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งคำว่า โดยมิชอบ หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ๓. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ ซึ่งคำว่า ประโยชน์ที่มีควรได้ หมายความว่า สิ่งที่ได้รับ อันเป็นคุณแก่ผู้ที่ได้รับที่อาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินก็ได้ โดยไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น และ ๔. โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคำว่า โดยทุจริตตามมาตรา ๑ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และจะต้องมีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้หรือไม่ด้วย เมื่อขณะเกิดเหตุพิพาทผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ได้รับมอบหมายให้รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง จึงมีฐานะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างประเภทต่าง ๆ และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ เมื่อผู้ฟ้องคดีรับว่าไม่เคยได้รับรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาในโครงการที่พิพาท หรือปัญหาอุปสรรคใด ๆ อันเป็นเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาหรือแบบแปลนการก่อสร้างจากคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้มีหน้าที่ให้ทราบมาก่อน ทั้งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ช่างผู้ควบคุมงาน และประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างของโครงการจ้างและปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกับผู้ฟ้องคดีก็ไม่เคยแจ้งเหตุแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับลงลายมือชื่อในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างที่พิพาททั้งสองฉบับโดยละเอียดไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารว่า ผู้ควบคุมงานมีการรวบรวมข้อมูลสรุปปัญหาและข้อเท็จจริง รายงานปัญหาหรืออุปสรรคและเสนอการแก้ไข พร้อมรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอความเห็นต่อหน่วยงานเจ้าของสัญญา ผู้มีอำนาจแก้ไขสัญญาว่ามีเหตุอันควรแก้ไขสัญญาหรือไม่ อย่างไร อันเป็นการไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีในฐานะคู่สัญญา ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ลงนามในฐานะพยานเท่านั้น และตนไม่ทราบรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นขั้นตอนของช่างผู้ควบคุมงาน ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานก็ได้รายงานฝ่ายงานพัสดุทราบ และขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจทราบได้นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการว่าด้วยการพัสดุ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีหน้าที่ตรวจสอบและเก็บรักษาสัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ ใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต



แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ปฏิบัติเช่นนั้นไม่ ส่วนการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีรับว่าในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา มีการลดค่างานตัดทอนดินลูกรังตามแบบแปลน และสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๕๐ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจรให้ลดน้อยลง และตัดทอนปริมาณงานดินถมและงานดินลูกรังบดอัดแน่นออกจากรายการประมาณราคาก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบดีว่าเมื่อถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่างานในส่วนนี้ย่อมลดลงตามการปรับแก้สัญญาจ้าง แต่จากเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ผู้ฟ้องคดีกลับรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว และเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อยเบิกจ่ายเงินเต็มจำนวนตามสัญญาแก่ผู้รับจ้าง โดยไม่เป็นไปตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๕๐ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๕๐ โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวในฐานะพยานว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้เชื่อว่าบันทึกดังกล่าวมีการจัดทำขึ้นจริง และผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างทั้งสองฉบับดังกล่าว อันมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างให้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่พิพาททั้งสองฉบับ เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยได้รับความเสียหายจากการได้รับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทั้งสองสัญญาดังกล่าว การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงครบองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ การที่เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดให้ลงโทษผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตเป็นไล่ออกจากราชการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ แล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๔/๒๕๖๖)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยมูลการกระทำผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ด้วย การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้อำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยมูลความผิดผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่



ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยฐานหลักแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริง และชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานอื่น ซึ่งเป็นฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกันกับความผิดทางวินัยฐานหลักได้ ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งจึงต้องถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และพิจารณามีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป โดยไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีก

คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรด์ อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้กล่าวอ้างร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า มีพฤติกรรมทุจริตในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับบริษัท ส. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตเหล็ก เหล็กเหล็ก หลอมเหล็ก ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่ต้องห้ามให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ ๑๓ วรรคสอง (๑) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีดังกล่าว และต่อมาได้มีมติชี้มูลว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ลงโทษไล่อผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรด์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่อผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย



การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผลใช้บังคับแล้ว อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งเป็นความผิดทางวินัยฐานหลักแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกันกับความผิดทางวินัยฐานหลักได้ตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งสำเนารายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และพิจารณามีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีกแต่อย่างใด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า บริษัท ส. โดยนาย ช. ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดำเนินการหลอมหรือผลิตเหล็ก อาคารดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นโรงงานผลิตเหล็ก หล่อเหล็ก หลอมเหล็ก ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่ต้องห้ามให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ ๑๓ วรรคสอง (๑) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๐ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงเป็นคำขอที่ไม่อาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมอบให้นาย ว. ตำแหน่งนายช่างโยธา เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งต่อมานาย ว. ได้เสนอความเห็นว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย และเห็นควรอนุญาตให้ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงลงนามอนุญาตให้บริษัท ส. พฤติการณ์การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีและนาย ว. จึงมีลักษณะเป็นการร่วมกันดำเนินการเพื่อจัดให้มีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง และเป็นผู้รู้เห็นถึงการนำเลขที่ใบอนุญาตและวันเดือนปีเริ่มต้นและสิ้นสุดของใบอนุญาตก่อสร้างฯ ที่ผู้ฟ้องคดีเคยออกไว้ให้แก่บุคคลอื่นมาใช้ โดยประทับเลขที่ใบอนุญาตดังกล่าวลงในใบอนุญาตก่อสร้างที่ออกให้แก่บริษัท ส. โดยรู้อยู่แล้วว่าบริษัท ส. ยื่นคำขอภายหลังกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาครฯ ประกาศใช้บังคับ โดยมีเจตนาให้บริษัท ส. ได้ประโยชน์จากใบอนุญาตก่อสร้างฯ โดยการนำใบอนุญาตก่อสร้างฉบับดังกล่าวไปยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ตามข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ ๖ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ยกเลิกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว ก็ได้ทำให้การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วเปลี่ยนเป็นไม่มีความผิดได้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการลงโทษและกำหนดระดับโทษโดยชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๓๓/๒๕๖๖)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับแล้ว ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ด้วย ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งจึงต้องถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และพิจารณามีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีกแต่อย่างใด

คดีนี้เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ๖๖ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานคุ้มครองคนทำงาน และการทำงานของคนต่างด้าว ต่อมา จังหวัดตากได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อำนวยการชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดตาก เพื่อปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมีนาย บ. ในฐานะจัดหางานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในขณะนั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รวมอยู่ด้วย ได้อนุมัติให้สนับสนุนเงินนอกงบประมาณของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก เพื่อจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงแรงงานต่างด้าวและค่าจ้างเหมารถยนต์ในการขนย้ายแรงงานต่างด้าวส่งด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก โดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๘ (๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๙ และมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยืมเงินตรองราชการมาเพื่อใช้ในการจ้างเหมาทั้งสองรายการ นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาในกรณีดังกล่าวอีกด้วย ต่อมา ได้มีการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ว่า นาย บ. ผู้ฟ้องคดีและนางสาว ศ. ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต่อหน้าที่ราชการหลายรายการ อธิบดีกรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามได้ดำเนินการขอและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมา



ประกอบอาหารเลี้ยงแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมก่อนส่งดำเนินคดี หรือผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีระเบียบรองรับ ต่อมา นาย บ. ได้มีการนำเงินมาชดใช้คืนราชการ เต็มจำนวนที่ได้อนุมัติไป พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีกับพวก ยังไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง เป็นเพียงความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ แต่ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเล็กน้อยประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามไม่เคยกระทำความผิดวินัย มาก่อน เห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติชี้มูลความผิด นาย บ. และผู้ฟ้องคดีว่า ร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และได้ ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและยกเลิกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ก่อนมีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้บัญญัติว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับคำกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อกล่าวหา นั้นว่ามีมูลความผิดหรือไม่ หากข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นมีมูลความผิดทางวินัยหรือมีมูลความผิดทางอาญา แล้วแต่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป และโดยที่ประมวล กฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ ใน ภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษ เกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ใน ภาค ๒ ลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการ ยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการไต่สวนและชี้มูลความผิดทางวินัยจึงมีเฉพาะความผิดฐาน ทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น โดยไม่อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยในฐานความผิดอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมมีสิทธิส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา แต่กรณีที่ถือได้ว่ารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นสำนวนการสอบสวน ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ



ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องเป็นกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลว่าผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำความผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า มีอยู่แค่ไหน เพียงใด ต้องเป็นไปตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผลใช้บังคับแล้ว อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงต้องเป็นไปตาม กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจไต่สวน ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยฐานหลักแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูล ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นฐานความผิด ที่เกี่ยวข้องกันกับความผิดทางวินัยฐานหลักได้ตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และพิจารณาว่ามีคำสั่งลงโทษ ทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีก



แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ แต่กลับเบิกเงินทั้งหมด ออกมาจากธนาคารและนำเงินทั้งหมดนั้นส่งมอบให้นาย บ. ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานจังหวัดตาก เป็นผู้เก็บไว้เพื่อสำรองจ่าย แล้วได้ลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและค่าจ้างเหมารถยนต์บรรทุกในฐานเป็นผู้จ่ายเงิน จึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้นาย บ. ทั้งหมด ไม่ว่านาย บ. จะได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำไปเก็บในตู้নিরภัยของสำนักงานหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนาย บ. ในการที่จะนำเงินไปใช้ในทางส่วนตัวอย่างใดก็ได้ และไม่มีเหตุจำเป็นอย่างใดที่จะต้องกระทำเช่นนั้น เพราะผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องผูกพันตามสัญญายืมเงินที่จะต้องส่งใช้เงินดังกล่าวคืนอย่างครบถ้วนในภายหลังเมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รายชื่อแรงงานต่างด้าวที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับอาหารที่สำนักงานเจ้าพนักงานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด จัดเลี้ยงในแต่ละวัน เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานมาใช้ประกอบการเบิกจ่ายเท่านั้น สำนักงานไม่ได้มีการจัดอาหารเพื่อเลี้ยงแรงงานต่างด้าว และนำรถยนต์บรรทุกมาขนย้ายแรงงานต่างด้าว ตามที่ระบุในใบตรวจรับการจ้างเหมาและใบสำคัญรับเงินที่สำนักงานเจ้าพนักงานจังหวัดตากจัดทำขึ้นแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง แต่กลับไม่ได้ไปดำเนินการตรวจสอบการจ้างเหมาทั้งสองรายการด้วยตนเอง ทั้งยังไม่ดำเนินการตามสมควรอย่างอื่นเพื่อตรวจสอบให้ทราบว่ามีการจ้างเหมาทั้งสองรายการ ตามที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ เช่น ขอหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายในขณะที่แจกอาหารหรือขณะที่ใช้รถยนต์บรรทุกขนย้ายแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับการจ้างเหมาและใบสำคัญรับเงินทั้งสองรายการในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุ และฐานะผู้จ่ายเงิน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายชุดใช้เงินทดรองราชการซึ่งได้ยืมมาใช้ โดยมีข้อความระบุในทำนองว่า ได้มีการประกอบอาหารเลี้ยงแรงงานต่างด้าว และจ้างเหมารถยนต์บรรทุก ซึ่งไม่มีการจ้างเหมาทั้งสองรายการตามจำนวนที่ระบุในเอกสารจริง จึงเป็นการรับรองเป็นหลักฐานว่าได้กระทำการตามข้อความในเอกสารขึ้นจริงทั้งที่เป็นความเท็จ และเป็นการตรวจรับพัสดุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีกับพวกจึงมีลักษณะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ



อย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ในกรณีนี้เป็นการลงโทษซ้ำกับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๕ บัญญัติว่า เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคำสั่งใหม่ และในคำสั่งดังกล่าวให้ยกเลิก คำสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ มีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคำสั่งใหม่ โดยให้ยกเลิกคำสั่งเดิม แล้วสั่งใหม่ให้เป็นไปตามนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และยกเลิกคำสั่ง ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีที่ลงโทษทางวินัยตามมติชี้มูลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยเป็น การเพิ่มโทษจากภาคทัณฑ์เป็นไล่ออกจากราชการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวจึงสิ้นผลลงตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ใช่การลงโทษซ้ำ กับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งที่ลงโทษ ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยใช้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเดียวกันจึงชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๔๘/๒๕๖๖)

๓) กรณีข้าราชการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกละเลย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

- การรับทราบคำสั่งลงโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นต้องเดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ซึ่งไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองและทางราชการไม่สามารถจัดที่พักอาศัยให้ โดยกำหนดให้ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านดังกล่าวเป็นสิทธิที่มีเงื่อนไขบังคับหลังอันเป็นเหตุให้สิ้นสิทธิ หรือเป็นเหตุให้สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านต้องระงับไป กล่าวคือ หากต่อมาภายหลังความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ เช่นว่านั้นได้ระงับไปแล้ว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นย่อมสิ้นสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านต่อไป สิทธิในการได้รับค่าเช่าบ้านจึงไม่มั่นคงถาวรตลอดไปจนถึงวันที่ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุราชการ และเมื่อการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกต่อทางราชการได้นั้น มีเงื่อนไขประการหนึ่ง คือ จะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ดังนั้น การที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้าน แล้วต่อมาทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ ความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุจึงระงับสิ้นไปแล้ว สิทธิที่จะนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านจึงต้องระงับไปด้วย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากนั้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนหนองแค จังหวัดสระบุรี ขณะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้กับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากที่พักอาศัยไม่ว่าง ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาตลอดจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ ระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนระดับและตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข ๗ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุมัตินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ (ผู้ถูกฟ้องคดี)ให้นำหลักฐานการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ต่อมา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ได้มีหนังสือเสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้แจ้งข้าราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไปจำนวน ๔ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ (๑) ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการ



ส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ปฏิเสธเข้าพักอาศัย โดยให้เหตุผลว่าได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อก่อนการจัดสรรให้เข้าพักที่พักขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นต้องเดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ซึ่งไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองและทางราชการไม่สามารถจัดที่พักอาศัยให้ โดยกำหนดให้ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าวที่กำหนดว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทำระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน... และข้อ ๑๔ ที่กำหนดว่า ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาค่าเช่าบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทำระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้... แล้วเห็นว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิในการนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ของราคาค่าเช่าบ้านที่ค้างชำระมาเบิกต่อทางราชการตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ได้นั้น จึงต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าวเสียก่อน แต่ทั้งนี้ด้วยสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ เป็นสิทธิที่มีเงื่อนไขบังคับหลังอันเป็นเหตุให้สิ้นสิทธิ หรือเป็นเหตุให้สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านต้องระงับไป กล่าวคือ หากต่อมาภายหลังความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุเช่นว่านั้น ได้ระงับไปแล้ว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นย่อมสิ้นสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านต่อไป สิทธิในการได้รับค่าเช่าบ้านจึงไม่มั่นคงถาวรตลอดไปจนถึงวันที่ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุราชการ ฉะนั้นแล้ว เมื่อสิทธิในการได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ เป็นฐานในการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกต่อทางราชการตามข้อ ๑๔ หากข้าราชการส่วนท้องถิ่นสิ้นสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านเสียแล้ว สิทธิที่จะนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๔ ของระเบียบ



ดังกล่าว จึงยอมระงับสิ้นไปด้วยเช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าเช่าบ้านโดยมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จะจัดที่พักออาศัยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักออาศัยในที่พักของข้าราชการ ตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป อันเป็นกรณีที่ทางราชการจัดที่พักลให้อยู่แล้วตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ เป็นเหตุให้ความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุหมดสิ้นไป และไม่สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้อีกต่อไป กรณีดังกล่าวแม้จะก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน แต่ภาระดังกล่าวไม่ใช่ความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุอีกต่อไป กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพราะเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักออาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบดังกล่าว และสิทธิที่นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๔ ของระเบียบเดียวกัน ย่อมระงับไปตั้งแต่นั้นเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีงดการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อเพื่อผ่อนชำระราคาบ้าน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

๒. คำรักษาพยาบาล

กรณีที่คู่สมรสของข้าราชการเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรเกี่ยวกับคำรักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ข้าราชการมีสิทธิ ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการคำรักษาพยาบาลในส่วนที่ยังขาดอยู่ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาว อ. ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ต่อมา นางสาว อ. ได้ตั้งครรภ์และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนับแต่ฝากครรภ์จนคลอดบุตรเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๓๖๙ บาท ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์เป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่สามารถเบิกได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๖,๓๖๕ บาท โดยนางสาว อ. ได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนจากกรณีคลอดบุตร ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการได้จ่ายค่าคลอดบุตรให้นางสาว อ. จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท และจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดอีกจำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอเบิกเงินคำรักษาพยาบาลของนางสาว อ. เป็นเงิน ๑๖,๓๖๕ บาท ต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์เพื่อส่งเบิกเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิเสธการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งต่อเลขาธิการสำนักงานหลักประกัน



สุขภาพแห่งชาติ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางสาว อ. ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีถือเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ คลอดบุตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และถือเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่นด้วย เมื่อปรากฏว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จ่ายค่าคลอดบุตรซึ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่นางสาว อ. เป็นเงินจำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท แล้ว ดังนั้น ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจึงต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๓๖๕ บาท (๑๖,๓๖๕-๑๓,๐๐๐) โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ยังขาดอยู่ จึงถือเป็นหนี้เงินที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงถือเป็นการทวงถามให้ชำระหนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระหนี้จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปีหรืออัตราที่ปรับเปลี่ยนโดยพระราชกฤษฎีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๕/๒๕๖๖)

๓. บำเหน็จบำนาญ

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแบ่งส่วนหนึ่งของพื้นที่อำเภอซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้กฏอัยการศึกเพื่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การปกครองของนายอำเภอตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เท่านั้น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีจึงถือว่ากิ่งอำเภอยังคงอยู่ในความปกครองของอำเภอเช่นเดิม ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการความสงบเรียบร้อยแห่งชาติประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่อำเภอ ย่อมหมายถึงกิ่งอำเภอที่มีการแบ่งพื้นที่ปกครองดังกล่าวด้วย ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่กิ่งอำเภอจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคำนวณนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ โดยผู้ฟ้องคดีรับราชการที่โรงเรียน ส. ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ และต่อมาได้ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนบ้าน ม. ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ โดยในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในพื้นที่กิ่งอำเภอไชยปราการ นั้น ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เวลา ๑๑.๓๐ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ได้มีประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ และคงใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ โดยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไป เฉพาะอำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และกิ่งอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว ระหว่างนั้นก็ให้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งให้กิ่งอำเภอไชยปราการเป็นอำเภอไชยปราการ ต่อมา ได้มีประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และคงใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ โดยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไป เฉพาะอำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอเวียงแหง จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เกี่ยวกับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญปกติและการส่งจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่ได้คำนวณนับเวลาราชการเป็นทวีคูณให้กับผู้ฟ้องคดีในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ทำให้เวลาราชการทวีคูณของผู้ฟ้องคดีขาดไป ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การที่กรมบัญชีกลางไม่ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณในช่วงตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยมีสิทธิ นับเวลาราชการทวีคูณได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เป็นต้นไป ต่อมา เมื่อได้มีประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ โดยข้อ ๒ (๔) ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไปในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะอำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และกิ่งอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป



โดยไม่ระบุให้กิ่งอำเภอไชยปราการที่ได้มีการตั้งเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการ เป็นเขตพื้นที่คงใช้กฎอัยการศึกแต่อย่างใด กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ซึ่งการแบ่งแยกส่วนหนึ่งของอำเภอฝางไปจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เรื่อง แบ่งเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการ นั้น การตั้งกิ่งอำเภอดังกล่าวเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การปกครองของนายอำเภอตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เท่านั้น แต่กิ่งอำเภอไชยปราการยังถือว่าอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอฝาง เมื่อต่อมาไม่ปรากฏว่าพื้นที่กิ่งอำเภอไชยปราการมีรายชื่ออยู่ในประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ แต่ปรากฏว่าหลังจากกิ่งอำเภอไชยปราการได้รับการตั้งเป็นอำเภอไชยปราการ และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในประกาศใช้กฎอัยการศึกตามประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งหากพิจารณาจากเนื้อความในข้อ ๑ และข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นการยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่เดิมบางส่วน และให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไปเฉพาะในเขตพื้นที่ตามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ทั้งยังเป็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ต่อเนื่องมาจากประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศพระบรมราชโองการแก้ไขเพิ่มเติมการใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ กรณีจึงถือได้ว่า ขณะประกาศใช้กฎอัยการศึกตามประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ซึ่งได้ระบุอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ย่อมหมายรวมถึงกิ่งอำเภอไชยปราการด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในเขตกิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้น การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ และ ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓) จึงต้องนับต่อเนื่องกันตั้งแต่ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งจ่ายบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยยังไม่ได้คำนวณนับเวลาราชการเป็นทวีคูณระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เพื่อจ่ายบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๘/๒๕๖๖



ที่ อ. ๔๐๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๐๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๑๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๑๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๑๔/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๔๑๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๖๔/๒๕๖๖ ที่ อ. ๖๔๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๖๘๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๒๑/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๗๒๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๔๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๖๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๗๕/๒๕๖๖ ที่ อ. ๘๐๗/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๘๒๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๘๔๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๑๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๑๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๒๖/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๙๓๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๗๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๐๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๐๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๐๙/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๑๐๒๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๒๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๓๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๔๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๖๒/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๑๖๕/๒๕๖๖ และที่ อ. ๑/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินแล้ว เมื่อต่อมาได้ผ่อนชำระเงินกู้ไปบางส่วนแล้วผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองดังกล่าว ย่อมสามารถกระทำได้ แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินด้วย และในส่วนสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองเมื่อมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์นั้น ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเท่ากับบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้กับสถาบันการเงินแต่ต้องไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญมีสิทธิในบำเหน็จตกทอด เป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๓,๖๖๔.๒๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับบำเหน็จดำรงชีพครั้งแรก กรณีอายุต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ไปแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้ยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน โดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน วงเงิน ๑,๐๓๓,๖๖๔.๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้เงิน (โครงการกู้เงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นประกัน) กับสถาบันการเงินจำนวน ๑,๐๓๓,๐๐๐ บาท ตามสัญญาลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดดังกล่าวมาเป็นประกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวแล้วบางส่วน และได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินว่า ผู้ฟ้องคดีคงเหลือภาระหนี้เป็นเงินจำนวน ๙๔๗,๖๕๖.๘๖ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอปรับปรุงหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด โดยขอให้ยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฉบับเดิม และขอให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฉบับใหม่ วงเงินจำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท และขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองเป็นเงินจำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินแล้ว จึงไม่มีวงเงินบำเหน็จตกทอดที่เหลือจ่ายเป็นบำเหน็จดำรงชีพเมื่อผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ แต่หากผู้ฟ้องคดีได้ชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว ก็สามารถขอรับบำเหน็จดำรงชีพในส่วนที่เหลือได้ เนื่องจากการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดจะต้องตรวจสอบและพิจารณาสิทธิในบำเหน็จตกทอดเต็มจำนวน จึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดโดยใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดซ้ำซ้อนกันได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธคำขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สอง และไม่ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สินประกันการกู้เงินฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฉบับใหม่ตามวงเงินที่ผู้ฟ้องคดียังคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สอง เท่ากับวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้กับสถาบันการเงินถึงวันฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งแรก กรณีอายุต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ไปแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้ยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดส่วนที่เหลือเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สินประกันการกู้เงิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สินประกันการกู้เงิน วงเงิน ๑,๐๓๓,๖๖๔.๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองสิทธิดังกล่าวไปค้ำประกันการทำสัญญากู้เงิน (โครงการกู้เงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นประกัน) กับสถาบันการเงิน จำนวน ๑,๐๓๓,๐๐๐ บาท ตามสัญญาลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งโครงการกู้เงินดังกล่าว เป็นโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการเงินเพื่อให้ข้าราชการบำนาญสามารถใช้สิทธิกู้เงินกับสถาบันการเงินได้โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิดังกล่าวไปค้ำประกันการทำสัญญากู้เงิน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองสิทธิดังกล่าวไปค้ำประกันการทำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับสถาบันการเงินย่อมผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว จนกว่าผู้รับบำนาญจะชำระหนี้เสร็จสิ้นตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เนื่องจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินดังกล่าวประกอบด้วยบุคคล ๓ ฝ่าย คือ สถาบันการเงินในฐานะเจ้าหนี้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีนำไปค้ำประกันการทำสัญญากู้เงิน หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสถาบันการเงินพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือในความมั่นคงของหลักทรัพย์สินตามหนังสือรับรองสิทธิ อันจะส่งผลกระทบต่อระดับความน่าเชื่อถือและการตัดสินใจของภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานของรัฐในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินดังกล่าวด้วย เมื่อปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฉบับเดิม และขอให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฉบับใหม่ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แนบหนังสือแสดงความยินยอมเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองสิทธิดังกล่าวของสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้เพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองเท่ากับวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้กับสถาบันการเงินถึงวันฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตกทอดเป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๓,๖๖๔.๒๐ บาท และได้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ



ครั้งแรกไปแล้วจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ย่อมมีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองได้อีกไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ประสงค์จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สอง จำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงทำให้เสียสิทธิไม่ได้รับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองตามคำขอดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้กับสถาบันการเงิน โดยคำนวณถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๒๕,๗๒๔.๕๓ บาท (๑,๐๓๓,๐๐๐-๙๐๗,๒๗๕.๔๗) ซึ่งไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น สถาบันการเงินได้มีหนังสือชี้แจงและยืนยันภาระหนี้สินของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีภาระหนี้คงเหลือรวมดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน ๘๖๖,๔๓๓.๗๔ บาท จำนวนบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงไม่เกินกว่าส่วนต่างของจำนวนเงินที่ปลอดจากภาระหนี้ค้ำประกันตามหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินซึ่งคำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๑๖๗,๒๓๐.๔๖ บาท (๑,๐๓๓,๖๖๔.๒๐-๘๖๖,๔๓๓.๗๔) เช่นกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองเท่ากับวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้กับสถาบันการเงินที่คำนวณจนถึงวันฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๕๔/๒๕๖๖)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

หนังสือชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ที่เป็นการอธิบายเพื่อตีความเพิ่มเติมแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ย่อมไม่อาจนำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวมาใช้บังคับได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลตำบลกุแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ๒ วัน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จากผู้ถูกฟ้องคดี ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น โดยมีอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒,๕๑๐ บาท และเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓



ผู้ฟ้องคดีได้โอนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลตำบลพังโคน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น โดยมีอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓,๗๗๐ บาท ในระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงนายกเทศมนตรีตำบลภูแก้ว เพื่อขอรับจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีโอน (ย้าย) ไปสังกัดเทศบาลตำบลพังโคนเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงมีระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่กับผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๐ เดือน ๒ วัน แต่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีไม่มีสถานะเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่มีคุณสมบัติได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ๑.๒ กำหนดคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลที่จะมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีไว้ ๓ ประการ คือ ๑. เป็นพนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ของเทศบาล ๒. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เทศบาลที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแห่งนั้นไม่น้อยกว่า ๘ เดือน และ ๓. ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น ๒ ครั้ง โดยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปีงบประมาณนั้นไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น โดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินรางวัลประจำปีจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี กำหนดแนวทางปฏิบัติ ข้อ ๒ ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี จะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินรางวัลประจำปีจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน จึงเป็นการอธิบายหรือตีความหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เพิ่มเติมแตกต่างไปจากข้อ ๔ ๑.๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงไม่อาจนำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๐ เดือน ๒ วัน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากเทศบาลตำบลพังโคน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณดังกล่าว รวม ๑.๕ ขั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๖๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๓๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๓๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๑๔๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๑๗๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๓๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๘/๒๕๖๗ ที่ อ. ๑๑๓/๒๕๖๗ ที่ อ. ๑๑๔/๒๕๖๗ และที่ อ. ๑๓๕/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การใช้สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ไม่ได้เกิดจากการไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ไปช่วยปฏิบัติราชการและได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จนระยะเวลาล่วงพ้นไปนานเกินกว่าเก้าสิบวัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ หาได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีระยะเวลา ๖ เดือน โดยผู้ฟ้องคดี



ได้รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการเดินทางไปราชการชั่วคราวตามข้อ ๑๔ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการไปช่วยปฏิบัติราชการ รวมจำนวน ๑๘๑ วัน ตามข้อ ๔ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๘ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ก ในลักษณะเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๐ วัน และค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๐ คืน จึงพิจารณาได้ว่า จำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีช่วยปฏิบัติราชการมีจำนวนวันมากกว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติเบิกเงินจากทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในครั้งนี้ จึงเป็นการกระทำโดยสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบฉบับเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์โดยระบุว่าไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ในส่วนของค่าเช่าที่พัก กรณีจึงมีปัญหาที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องวินิจฉัยเพียงประการเดียวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนเท่าใด ซึ่งตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ กำหนดว่า การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามความจำเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติ และข้อ ๑๖ กำหนดว่า เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ตามจำนวนเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกเบี้ยเลี้ยงในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระดับ ๑-๘ หรือตำแหน่งเทียบเท่า อัตรา ๒๔๐ บาท ต่อวัน ต่อคน เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามแบบ ๘๗๐๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ก ในลักษณะเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๐ วัน และค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๐ คืน รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท อันเป็นการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเดินทางภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวง



มหาไถยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
จึงต้องเบิกจ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เป็นเงินจำนวน ๒๘,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีขอเบิก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๗๕๒/๒๕๖๖)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าของหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่กรรมการตรวจการจ้างลงลายมือชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั้งที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ทำงานและยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจใช้ใบรับรองผลการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ถือเป็นการกระทำที่มีเจตนาพิเศษในการให้ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง อันเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ และเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่ต้องนำเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามกระบวนการตรวจรับงานและกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนด อันเข้าองค์ประกอบของการเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ กรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวจึงต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีข้อพิพาท

กรณีที่จะถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดข้อพิพาทในคดีนี้ นั้น มีองค์ประกอบความผิด ๖ ประการ กล่าวคือ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ ซึ่งองค์ประกอบความผิดดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นองค์ประกอบความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง และประการที่หก ผู้กระทำได้กระทำโดยมีเจตนากระทำโดยมิชอบ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การกระทำที่จะเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง นั้น จะต้องมีส่วนประกอบความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง และต้องมีองค์ประกอบความผิดเพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือ จะต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษที่กระทำโดยมิชอบ เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจการจ้างงานโครงการจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ งานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบล



สามกระทรวง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการชลลอกคลองระบายน้ำสายเตาอิฐ หมู่ที่ ๒ ตำบลสามกระทรวง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั้ง ๒ โครงการ ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างรายอื่นได้ลงลายมือชื่อแล้ว ซึ่งใบรับรองผลการตรวจงานจ้างดังกล่าวระบุว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้ง ๒ โครงการ ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการละเอียดทุกประการแล้ว ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง และโครงการชลลอกคลองระบายน้ำสายเตาอิฐยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกไปตรวจสอบยังสถานที่การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั้งสองโครงการดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบว่าโครงการทั้งสองอยู่บริเวณใดของตำบลสามกระทรวง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การลงลายมือชื่อดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั้ง ๒ โครงการ โดยที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการและยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทรวง ใช้ใบรับรองผลการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสองโครงการให้แก่ผู้รับจ้าง อันเป็นเจตนาพิเศษของผู้ฟ้องคดีในการให้ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างได้เงินค่าจ้างไปก่อน ทั้งที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ทำงานและยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ อันเป็นระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ และเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่ต้องนำเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามกระบวนการตรวจรับงานและกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเข้าองค์ประกอบของการเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

สำหรับการพิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครองในคดีนี้ นั้น โดยที่มาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ มีเจตนารมณ์ให้ผู้มีอำนาจต้องคำนึงถึงระดับความรับผิดชอบของตำแหน่งของผู้กระทำความผิด ความสำคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ และเจตนาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด ตลอดจนรายได้ ฐานะ ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับโทษ เมื่อในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งช่างโยธา ๑ เพิ่งผ่านการทดลองงานและไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรใด ได้กระทำความผิดเป็นครั้งแรก ในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบฉบับดังกล่าว ซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ โดยตาม



ข้อ ๙ (๔) ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดอัตราโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ไว้เท่ากับเงินเดือน ตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำวินิจฉัยลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดี ๙ เดือน เดือนละ ๖,๑๖๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๔๔๐ บาท เมื่อได้คำนึงถึง หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลังฯ ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการให้ความร่วมมือของผู้ฟ้องคดีในการพิจารณาและมีการบรรเทา ความเสียหายแก่ทางราชการแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี ในอัตราต่ำสุดในชั้นที่ ๔ อันเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปรับทางปกครองโดยพิจารณาถึงระดับ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว และกรณีไม่อาจปรับโทษน้อยกว่านี้ได้ อีก ดังนั้น คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดี รับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ โดยกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน คิดเป็น ค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้นจำนวน ๕๕,๔๔๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อง. ๑/๒๕๖๖)

๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าของหน้าที่มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และเป็น เจ้าของหน้าที่มีหน้าที่จ่ายเงิน จ่ายเงินนั้นโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบ ที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ หรือทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่รัฐ

การที่กรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันซึ่งมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงิน ของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่รับรองนั้น ถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่นำมาจ่ายให้ลูกจ้างหรือไม่ เป็นเหตุให้กรรมการรายอื่นเบิกจ่าย เงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันดังกล่าวมากกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างทำงานจริง ทำให้หน่วยรับตรวจ ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินไปกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาปฏิบัติงานจริง ถือเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มี ข้อพิพาท

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน สวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงิน ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน สวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน



๒๕๔๖ โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่รับรองนั้นถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่นำมาจ่ายให้ลูกจ้างหรือไม่ เป็นเหตุให้กรรมการรายอื่นเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันมากกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างทำงานจริง เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๓,๔๔๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน สวนรุกชชาติเพ จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่รับรองนั้นถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่นำมาจ่ายให้ลูกจ้างหรือไม่ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินไปกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาปฏิบัติงานจริง และย่อมมีผลทำให้งานของทางราชการหรือบริการสาธารณะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ อันเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่งของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดข้อพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ซึ่งมีโทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน ตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้จัดทำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินอันเป็นเท็จ และให้ความร่วมมือในการพิจารณา อีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนไม่มาก จึงกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๑๐ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับอัตราเงินเดือนขณะกระทำความผิดเดือนละ ๑๐,๘๖๐ บาท คิดเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๑๐๘,๖๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดโทษปรับสอดคล้องกับโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบฉบับเดียวกัน คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๒/๒๕๖๖)

๓. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และฐานเป็นผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายไว้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้มีอำนาจสั่งจ้างได้จัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อขยายกำหนดระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างโดยมิได้มีการเสนอเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอความเห็นชอบต่อกรรมการปกครองตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนด อีกทั้งยังเป็น



การขยายระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่สามารถขยายได้ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ ถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ นอกจากนี้ การที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวลงนามในสัญญาจ้างให้มีการแก้ไขแบบรูปรายการ อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุและวิธีการปฏิบัติงานโดยไม่มี การรับรองเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงจากผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และเมื่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถูกต้องทั้งสองกรณีข้างต้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย พหุติการณ์ ดังกล่าวจึงเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ส่วนการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีอำนาจหน้าที่อนุมัติ ให้ดำเนินโครงการและเป็นผู้บังคับบัญชา ได้ลงนามทำสัญญาจ้างโครงการปลูกสร้างสิ่งอื่นใด ล่วงล้ำเข้าไปในลำน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งที่ทราบที่อยู่แล้วว่าโครงการดังกล่าว ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้ง ยังไม่ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ พหุติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชา จงใจบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๕๒ ของระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

สำหรับการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะประธานกรรมการ กำหนดราคากลาง ได้จัดทำประมาณราคากลางขึ้นใหม่ในวันเดียวกับที่มีการลงนามทำสัญญาจ้าง กรณีดังกล่าวมิใช่การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการประกวดราคา แต่เป็น การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ในวงเงินจ้างตามสัญญาเดิม เมื่อการกำหนดราคากลางขึ้นใหม่ดังกล่าวสูงกว่าความเป็นจริง จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำบันทึกแก้ไขสัญญา จงใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยการกำหนดราคากลางที่สูงเกินสมควร อันเป็นความผิดตามข้อ ๕๑ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณและการคลังฯ

ส่วนการกระทำของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะกรรมการ ตรวจการจ้างที่เสนอความเห็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามสัญญาจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคง แข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง โดยไม่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งรับผิดชอบ



หรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นมาก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้พื้นที่โครงการ ประกอบกับการขยายระยะเวลาโดยไม่ชอบ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์โดยมิชอบ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจการจ้างจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ และฐานเป็นผู้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๔๙ ของระเบียบฉบับเดียวกัน

ในการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูง องค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูง ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้ลงนามในสัญญาจ้างเพื่อว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวในวงเงินงบประมาณ ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท และต่อมาในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อขยายกำหนดระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง แต่เนื่องจากเงินงบประมาณที่ใช้จ้างตามสัญญาจ้างในกรณีนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของรัฐบาลที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงได้รับการจัดสรรมาจากกรมการปกครอง การแก้ไขสัญญาจ้างจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จัดสรรงบประมาณให้ตามข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขสัญญาจ้างโดยพลการโดยที่ไม่ได้มีการเสนอเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอความเห็นชอบต่อกรมการปกครอง ย่อมเป็นการแก้ไขสัญญาจ้างที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และแม้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามสัญญาจ้างได้ในระหว่างที่รอการอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างเป็นระยะเวลา ๗๐ วัน อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ดุลพินิจขยายระยะเวลาได้ตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยเดียวกันก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างเกินกว่าระยะเวลา ๗๐ วันข้างต้นโดยไม่มีการแจ้งเหตุเพื่อขอขยายระยะเวลาจากผู้รับจ้างตามข้อ ๖๑ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ย่อมเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่สามารถ



ขยายได้ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้รวม ๑๑๕ วัน อัตราค่าปรับวันละ ๒,๐๗๐ บาท เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเป็นเงิน ๒๓๘,๐๕๐ บาท จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล อันถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงครบองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงที่เป็นหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามบันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการจากการถมดินเพื่อขยายไหล่ทางเป็นขุดดินตะกอนทะเล เพื่อนำไปถมขยายไหล่ทาง แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่ากรมการปกครองได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามข้อ ๕๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้เสนอให้แก้ไขแบบรูปรายการอันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุและวิธีการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับรองเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง จากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันว่า การใช้ดินขุดลอกตะกอนทะเล มาถมขยายไหล่ทางควรมีการตรวจสอบเนื่องจากมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๘ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และเมื่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องของผู้ฟ้องคดี ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการที่ความมั่นคงแข็งแรงของไหล่ทางลดลง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงครบองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงที่เป็นหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ เช่นเดียวกัน

สำหรับประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นผู้บังคับบัญชาบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลน้อยที่พิพาทมีลักษณะเป็นโครงการที่ปลูกสร้างสิ่งอันใดล่วงล้ำเข้าไปในลำน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และการถมดินในทะเลเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นขออนุญาตดำเนินการตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ ในการขออนุญาต



ต่ออธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินโครงการที่พิพาทนี้ จึงต้องยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาต พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร อันได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบคำขอดังกล่าวตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นอกจากนี้ พื้นที่ทะเลน้อยเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดขุดหาดิน หิน หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูง และเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อนุมัติ ให้ดำเนินโครงการและเป็นผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ได้ดำเนินการลงนามทำสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ทะเลน้อย ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า และอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงยังไม่ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อดำเนิน โครงการ ประกอบกับเป็นการตัดสินใจทำสัญญาก่อนที่จะทราบว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่หรือไม่ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาจงใจบริหารการเงินและการคลัง ด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ อันเข้าองค์ประกอบความผิดวินัย ทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นผู้บังคับบัญชาบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยง ต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลังฯ

ส่วนประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานหรือโครงการ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือไม่ นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ร่วมจัดทำและลงนามรับรองเอกสารถอดแบบสำรวจปริมาณงานวัสดุและก่อสร้าง และมีหน้าที่ จัดทำเอกสารประมาณการราคากลางให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อใช้เป็นราคากลางประกอบ การประกวดราคาและการจัดทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลน้อย แต่ข้อเท็จจริง ปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำประมาณการราคากลางขึ้นใหม่ในวันเดียวกับที่ ผู้ฟ้องคดีลงนามทำสัญญาจ้าง โดยกำหนดค่าขุดลอกดินตะกอนทะเล จากเดิม ๒๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร เป็น ๓๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร และเพิ่มค่าขนย้ายดินตะกอนทะเล ๔๖ บาทต่อลูกบาศก์เมตร (เดิมไม่มี) การกระทำดังกล่าวจึงมิใช่การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการประกวดราคา หากแต่เป็น



การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน แต่ให้มีวงเงินจ้างตามสัญญาเท่าเดิม ซึ่งต้องนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ มาเทียบเคียงเพื่อใช้บังคับด้วย และเมื่อการกำหนดราคากลางขึ้นใหม่ของผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำบันทึกแก้ไขสัญญาจำดังกล่าว จงใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยการกำหนดราคากลางที่สูงเกินสมควร เข้าลักษณะเป็นความผิดตามข้อ ๕๑ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

ส่วนการพิจารณาความผิดประการสุดท้ายว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจการจ้างตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และมีหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการทำสัญญาจ้างโดยยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายละเอียดปริมาณงานตามสัญญาจ้างเดิมทั้งหมด การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างเสนอความเห็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามสัญญาจ้างจากการใช้ดินถมเป็นการขุดดินตะกอนทะเลเพื่อนำไปถมขยายไหล่ทาง และต่อมาเสนอความเห็นขอเปลี่ยนแปลงเป็นขุดดินตะกอนทะเลเพื่อถมขยายไหล่ทางแล้วใช้ดินถม ซึ่งเป็นการเสนอความเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างที่จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างตามข้อ ๕๘ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ แต่ปรากฏว่าการแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียดดังกล่าวไม่มีการรับรองเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของไหล่ทางจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ มาก่อน การกระทำดังกล่าวจึงขัดต่อข้อ ๕๘ วรรคห้า ของระเบียบดังกล่าว ทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้พื้นที่ดังกล่าว อันเป็นความเสียหายที่รัฐได้รับจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีแล้ว ประกอบกับการแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาจ้างจากการใช้ดินถมเป็นการขุดดินตะกอนทะเลเพื่อนำไปถมขยายไหล่ทาง ผู้ฟ้องคดีได้นำมาเป็นเหตุในการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งได้วินิจฉัยมาแล้วว่าทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ ไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นการกระทำเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดี



จึงเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจการจ้าง จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพนาสูงได้ให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่เสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากการใช้ดินถมเป็นการขุดดินตะกอนทะเล เป็นการกระทำในฐานะผู้บังคับบัญชา กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๔๙ ของระเบียบดังกล่าว

ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าในชั้นการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว โดยระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในการกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในเรื่องที่กล่าวหาโดยสรุปพร้อมพยานหลักฐานให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจเรื่องที่ถูกล่ามพิงพอที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาทั้งการให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและการไต่สวนด้วยวาจาต่อหน้ากรรมการไต่สวน รวมถึงผู้ฟ้องคดีได้เข้าชี้แจงแถลงด้วยวาจาต่อหน้ากรรมการไต่สวนแล้ว การพิจารณาเพื่อมีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับโทษปรับทางปกครอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีเหตุบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะเป็นเหตุทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับโทษปรับทางปกครอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อง. ๑/๒๕๖๗)

๔. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา จัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเป็นการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างรายใดรายหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่หัวหน้าฝ่ายผังเมืองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการประมาณราคาโดยสังเขป โดยมิได้ใช้วิธีคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่ง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด



ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในวงเงินตามสัญญาที่สูงกว่าความเป็นจริง ถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางจัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคา หรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๓๙ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ส่วนการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างโครงการเดียวกัน อีกหน้าที่หนึ่งนั้น เมื่อหัวหน้าฝ่ายผังเมืองไม่ได้เข้าร่วมตรวจสอบรับมอบงานงวดสุดท้าย แต่ได้ลงลายมือชื่อรับรองว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา การกระทำดังกล่าวถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ และเมื่อการกระทำของหัวหน้าฝ่ายผังเมืองดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงต้องรับโทษปรับทางปกครองทุกข้อ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกัน

เมื่อในขณะที่ยุฟองคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยุฟองคดีที่ ๔ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารกลางวัน ภายในโรงเรียน ร. อำเภอบางคนที จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเดียวกัน ยุฟองคดีที่ ๔ ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวด้วยวิธีการประมาณราคาโดยสังเขป และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโรงอาหารกลางวันเป็นเงินจำนวน ๕,๒๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นำราคากลางไปใช้เป็นราคากลางตามประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารกลางวัน ภายในโรงเรียน ร. ด้วยระบบ e-Auction ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ และต่อมาได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดให้เป็นผู้รับจ้างตามโครงการข้างต้น โดยมีวงเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๕,๒๑๔,๐๐๐ บาท แต่หลังจากนั้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่า การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอาหารกลางวันพิพาทไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ อันเป็นการกระทำความผิดตามข้อ ๓๙ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และในข้อหาตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา อันเป็นการกระทำความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกัน

ในส่วนข้อหาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) กล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโดยมิชอบ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยอมรับข้อเท็จจริงและตอบข้อกล่าวหาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีการประมาณราคาโดยสังเขป โดยมีได้ใช้วิธีคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่ง ทำให้องค์การบริหาร



ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนดราคากลางที่ใช้ในการประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างที่พิพาทเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าราคากลางที่คำนวณถูกต้องแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๗,๖๕๗.๖๗ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด เป็นเหตุให้รัฐหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหายจากการนำราคากลางดังกล่าวไปใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นเสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง และต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในวงเงินตามสัญญาที่สูงกว่าความเป็นจริง อันถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางจัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๓๙ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ และเมื่อพิจารณาว่าขณะมีการกระทำความผิดผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมืองซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการระดับสูง อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่างหรืองานก่อสร้างโดยตรง จึงย่อมเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้างงานก่อสร้าง กรณีจึงถือว่าเป็นการกระทำโดยบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถึงขนาดเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การกำหนดโทษให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบเท่ากับเงินเดือน ๑๑ เดือน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปรับทางปกครองโดยพิจารณาถึงระดับความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ แล้ว

สำหรับข้อหาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจรับงานจ้างตามโครงการพิพาทไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดยมิชอบ อันเป็นการกระทำความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ยอมรับว่ามีได้ดำเนินการตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงวดสุดท้ายว่าได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่ได้ลงลายมือชื่อรับรองว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา โดยอ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างในคราวเดียวกัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการพิพาทได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้รัฐหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างในส่วนของงานที่มีการตรวจรับโดยไม่ถูกต้อง เป็นเงินจำนวน ๑๔๒,๒๓๘.๑๓ บาท อันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓ โดยเห็นควรกำหนดโทษปรับเท่ากับเงินเดือน ๗ เดือน ตามข้อ ๙ (๓) ของระเบียบฉบับดังกล่าว



ทั้งนี้ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงต้อง
รับโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๓๙ และข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ทุกข้อตามข้อ ๑๓ ของระเบียบฉบับเดียวกัน (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๒/๒๕๖๗)



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ฟป. ๒๗/๒๕๖๖	๖๓๐
ฟป. ๓๘/๒๕๖๖	๖๓๕
ฟป. ๔๐/๒๕๖๖	๖๓๙
ฟป. ๔๘/๒๕๖๖	๖๔๙
อ. ๓๖/๒๕๖๖	๖๐๐
อ. ๗๒-๗๓/๒๕๖๖	๕๐๙
อ. ๗๔-๗๖/๒๕๖๖	๕๖๘
อ. ๒๙๖/๒๕๖๖	๕๖๑
อ. ๓๘๘/๒๕๖๖	๖๕๖
อ. ๔๐๘/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๐๙/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๑๐/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๑๑/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๑๔/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๑๘/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๔๒๗/๒๕๖๖	๒๗๑
อ. ๔๖๔/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๕๘๐/๒๕๖๖	๒๗๕
อ. ๕๘๔/๒๕๖๖	๖๔๒
อ. ๕๘๖/๒๕๖๖	๕๕๘
อ. ๕๙๑/๒๕๖๖	๓๖๔
อ. ๖๓๘/๒๕๖๖	๓๔๙
อ. ๖๔๓/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๖๔๙/๒๕๖๖	๓๖๗
อ. ๖๕๗/๒๕๖๖	๓๗๙
อ. ๖๖๗/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๖๗๓/๒๕๖๖	๔๔๗
อ. ๖๘๐/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๖๘๗/๒๕๖๖	๕๐๕
อ. ๗๒๑/๒๕๖๖	๖๕๗



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๗๒๓/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๗๒๕/๒๕๖๖	๓๑๑
อ. ๗๓๓/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๗๓๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อ. ๗๓๘/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อ. ๗๓๙/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อ. ๗๔๐/๒๕๖๖	๔๐๘
อ. ๗๔๙/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๗๕๒/๒๕๖๖	๖๖๓
อ. ๗๕๓/๒๕๖๖	๔๒๔
อ. ๗๖๖/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๗๗๕/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๗๗๖/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อ. ๗๙๑/๒๕๖๖	๖๕
อ. ๘๐๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๑๔/๒๕๖๖	๕๘๑
อ. ๘๑๗/๒๕๖๖	๔๒๖
อ. ๘๒๑/๒๕๖๖	๕๖๓
อ. ๘๒๓/๒๕๖๖	๒๖๐
อ. ๘๒๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๔๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๑๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๑๘/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๒๖/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๓๔/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๔๙๐
อ. ๘๓๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๔๐/๒๕๖๖	๒๒๙
อ. ๘๖๓/๒๕๖๖	๓๗๘
อ. ๘๖๙/๒๕๖๖	๔๕๔
อ. ๘๗๘/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๘๙๑/๒๕๖๖	๕๔๗



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๑๐๐๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๔๙๑
อ. ๑๐๐๖/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๐๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๐๘/๒๕๖๖	๔๖๐
อ. ๑๐๐๙/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๑๐/๒๕๖๖	๔๖๘
อ. ๑๐๒๒/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๒๗/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๓๓/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๑๐๓๖/๒๕๖๖	๖๕๗
อ. ๑๐๕๔/๒๕๖๖	๒๔๐
อ. ๑๐๕๙/๒๕๖๖	๔๑๗
อ. ๑๐๖๖/๒๕๖๖	๓๗๖
อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๖	๒๒๑
อ. ๑๐๗๘/๒๕๖๖	๔๓๕
อ. ๑๐๘๙/๒๕๖๖	๓๕๒
อ. ๑๑๑๙/๒๕๖๖	๔๖๒
อ. ๑๑๒๙/๒๕๖๖	๒๒๒, ๔๗๔
อ. ๑๑๔๑/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๑๑๔๔/๒๕๖๖	๒๖๑
อ. ๑๑๕๘/๒๕๖๖	๓๕๔
อ. ๑๑๗๑/๒๕๖๖	๖๖๑
อ. ๑๑๘๒/๒๕๖๖	๔๖๔
อ. ๑๑๘๓/๒๕๖๖	๔๒๓
อ.ส. ๘๑/๒๕๖๖	๓๒๐
อ.ส. ๒๑๘/๒๕๖๖	๒๓๕, ๒๔๑
อ.ส. ๒๓๔/๒๕๖๖	๒๔๔
อ.ส. ๒๕๐/๒๕๖๖	๒๕๙
อ.ส. ๒๕๓/๒๕๖๖	๒๔๒
อ.ส. ๒๕๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๓๕๖
อ.ส. ๒๖๐/๒๕๖๖	๓๒๓



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อส. ๒๘๓/๒๕๖๖	๑๐๗, ๑๐๘, ๒๓๗
อบ. ๘๐/๒๕๖๖	๔๙๖
อบ. ๒๒๘/๒๕๖๖	๖๒๔
อบ. ๒๔๗/๒๕๖๖	๖๒๑
อบ. ๓๐๔/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๓๒
อบ. ๓๒๔/๒๕๖๖	๔๙๙
อบ. ๓๒๗/๒๕๖๖	๖๑๔
อบ. ๓๓๓/๒๕๖๖	๖๔๕
อบ. ๓๕๕/๒๕๖๖	๖๖
อบ. ๓๘๖/๒๕๖๖	๖๒๗
อง. ๑/๒๕๖๖	๖๖๗
อง. ๒/๒๕๖๖	๖๖๘
อฟ. ๑๑๕/๒๕๖๖	๕๓๓
อฟ. ๑๘๑/๒๕๖๖	๔๑๙
อฟ. ๑๘๓/๒๕๖๖	๔๔๔
อฟ. ๒๐๐/๒๕๖๖	๔๑๓
อฟ. ๒๐๑/๒๕๖๖	๔๒๘
อฟ. ๒๑๐/๒๕๖๖	๔๔๑
อฟ. ๒๑๖/๒๕๖๖	๔๓๐
อฟ. ๒๒๔/๒๕๖๖	๔๓๗
อฟ. ๒๓๕/๒๕๖๖	๔๔๖
อฟ. ๒๗๙/๒๕๖๖	๔๐๙
อฟ. ๒๙๙/๒๕๖๖	๔๑๙
อฟ. ๓๐๖/๒๕๖๖	๔๐๔
อฟ. ๓๑๕/๒๕๖๖	๔๑๔
อฟ. ๓๑๙/๒๕๖๖	๔๐๖
อฟ. ๓๒๓/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๔๓๒
อฟ. ๓๒๕/๒๕๖๖	๔๓๗
อฟ. ๓๕๖/๒๕๖๖	๔๑๙
อฟ. ๓๖๕/๒๕๖๖	๒๒๓
อริ. ๑๗/๒๕๖๖	๕๖๔



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.ร. ๗๓/๒๕๖๖	๒๕๔
อ.ร. ๙๓/๒๕๖๖	๕๕๕
อ.ร. ๑๓๐/๒๕๖๖	๒๕๑
อ.ร. ๑๔๓/๒๕๖๖	๓๑๔
อ.ร. ๑๔๘/๒๕๖๖	๕๕๒
อ.ร. ๑๔๙/๒๕๖๖	๖๕๗
อ.ร. ๑๖๒/๒๕๖๖	๖๕๗
อ.ร. ๑๖๕/๒๕๖๖	๖๕๗
อ.ร. ๑๗๑/๒๕๖๖	๒๙๘
อ.ร. ๑๗๓/๒๕๖๖	๒๘๑
อ.ร. ๑๘๔/๒๕๖๖	๕๘๔
อ.ร. ๑๘๔/๒๕๖๖	๓๙๕
อ.ร. ๒๐๒/๒๕๖๖	๓๙๗
อ.ร. ๒๐๖/๒๕๖๖	๕๑, ๙๕, ๕๒๙
อ.ร. ๒๑๑/๒๕๖๖	๗๓
อ.ร. ๒๒๖/๒๕๖๖	๕๗๕
อ.ร. ๒๒๗/๒๕๖๖	๕๙๗
อ.ร. ๒๓๑/๒๕๖๖	๑๘๒
อ.ร. ๒๓๖/๒๕๖๖	๖๖๑
อ.ร. ๒๔๐/๒๕๖๖	๕๘๗
อ.ร. ๒๔๕/๒๕๖๖	๗๓, ๓๑๕, ๖๕๔
อ.ร. ๒๔๖/๒๕๖๖	๕๙๘
อ.ร. ๒๕๕/๒๕๖๖	๕๑๕
อ.ร. ๒๕๗/๒๕๖๖	๙๙
อ.ร. ๒๕๘/๒๕๖๖	๖๕๙
อ.ร. ๒๖๕/๒๕๖๖	๕๒๑
อ.ร. ๒๖๖/๒๕๖๖	๖๖๑
อ.ร. ๒๖๗-๒๖๘/๒๕๖๖	๕๙๐
อ.ร. ๒๗๐/๒๕๖๖	๕๓๘
อ.ร. ๒๗๑/๒๕๖๖	๕๔๘
อ.ร. ๒๗๔/๒๕๖๖	๕๖๕



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.ร. ๒๓๗/๒๕๖๖	๙๘, ๓๙๖
อ.ร. ๒๓๙/๒๕๖๖	๓๔๓
อ.ร. ๒๔๐/๒๕๖๖	๒๙๙
อ.ร. ๒๔๕/๒๕๖๖	๒๘๔
อ.ร. ๒๔๗/๒๕๖๖	๕๓๘
อ.ร. ๒๔๙/๒๕๖๖	๗๔, ๓๑๖
อ.ร. ๒๕๑/๒๕๖๖	๕๗๓
อ.ร. ๒๕๔/๒๕๖๖	๒๒๔, ๒๙๔
อ.ร. ๒๕๖/๒๕๖๖	๓๔๗
อ.ร. ๒๕๗/๒๕๖๖	๕๙๒
อ.ร. ๒๕๘/๒๕๖๖	๓๑๘
อ.ร. ๓๐๑/๒๕๖๖	๕๓๙
อ.ร. ๓๐๗/๒๕๖๖	๔๐๑
อ.ร. ๓๐๘/๒๕๖๖	๕๗๑



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.ร. ๑/๒๕๖๗	๒๑๖
พ.ร. ๒/๒๕๖๗	๒๑๗, ๓๔๕
อ. ๑/๒๕๖๗	๖๕๗
อ. ๗/๒๕๖๗	๔๓๓
อ. ๘/๒๕๖๗	๔๕๗
อ. ๑๒/๒๕๖๗	๒๖๖
อ. ๒๔/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๖๕๓
อ. ๒๖/๒๕๖๗	๒๖๘
อ. ๓๓/๒๕๖๗	๔๖๙
อ. ๓๖/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๗๔
อ. ๔๘/๒๕๖๗	๔๘๕
อ. ๕๘/๒๕๖๗	๓๓๔
อ. ๖๕/๒๕๖๗	๕๕๐
อ. ๗๔/๒๕๖๗	๓๖๐
อ. ๘๐/๒๕๖๗	๘๙
อ. ๘๘/๒๕๖๗	๔๗๑
อ. ๙๕/๒๕๖๗	๔๕๐
อ. ๙๖/๒๕๖๗	๔๖๗
อ. ๙๘/๒๕๖๗	๖๖๑
อ. ๑๑๐/๒๕๖๗	๓๕๘
อ. ๑๑๓/๒๕๖๗	๖๖๑
อ. ๑๑๔/๒๕๖๗	๖๖๑
อ. ๑๒๕/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๕๙
อ. ๑๓๕/๒๕๖๗	๖๖๑
อ. ๑๔๔/๒๕๖๗	๑๘๘
อ. ๑๕๓/๒๕๖๗	๒๙๖
อ. ๑๖๐/๒๕๖๗	๓๕๘
อ. ๑๖๙/๒๕๖๗	๘๙
อ. ๒๐๖/๒๕๖๗	๕๐๖
อ. ๒๒๕/๒๕๖๗	๔๘๖



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๒๒๖/๒๕๖๗	๓๒๗
อ. ๒๓๐/๒๕๖๗	๔๗๒
อ. ๒๔๐/๒๕๖๗	๓๘๒
อ. ๒๔๓/๒๕๖๗	๓๕๘
อ. ๒๔๔-๒๔๕/๒๕๖๗	๔๖๑
อ. ๒๔๘/๒๕๖๗	๑๕๐, ๒๔๖
อ. ๒๖๒/๒๕๖๗	๓๑๐
อ. ๒๖๖/๒๕๖๗	๒๗๗
อ. ๒๗๐/๒๕๖๗	๔๖๑
อ. ๒๗๓/๒๕๖๗	๔๗๕
อ. ๒๘๑/๒๕๖๗	๑๗๘, ๒๒๗
อ. ๒๘๖/๒๕๖๗	๒๗๒
อ. ๒๙๓/๒๕๖๗	๓๖๘
อ. ๓๑๓/๒๕๖๗	๓๘๘
อ. ๓๑๗/๒๕๖๗	๒๗๔
อ. ๓๒๑/๒๕๖๗	๓๐๑
อ. ๓๒๙/๒๕๖๗	๔๙๓
อ. ๓๓๖/๒๕๖๗	๕๑๖
อ. ๓๘๓/๒๕๖๗	๓๗๓
อ. ๔๑๙/๒๕๖๗	๕๘
อ. ๔๖๑/๒๕๖๗	๓๗๑
อ. ๔๗๙/๒๕๖๗	๓๘๖
อ. ๔๘๑/๒๕๖๗	๔๖๓
อ. ๕๐๔/๒๕๖๗	๓๖๒
อ. ๕๕๕/๒๕๖๗	๕๑๐
อ. ๕๘๖/๒๕๖๗	๓๕๐
อ. ๕๘๗/๒๕๖๗	๓๗๕
อ. ๖๑๑/๒๕๖๗	๓๓๕
อ. ๖๕๗/๒๕๖๗	๓๐๑
อ. ๖๘๑/๒๕๖๗	๔๙๔
อ. ๗๒๕/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๔๘๒



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๗๓๐/๒๕๖๗	๓๘๔
อ. ๗๔๓/๒๕๖๗	๔๘๐
อส. ๙/๒๕๖๗	๒๔๘
อส. ๑๓/๒๕๖๗	๒๖๔
อส. ๑๗/๒๕๖๗	๒๓๑
อส. ๒๖/๒๕๖๗	๕๗, ๒๘๕
อส. ๒๗/๒๕๖๗	๓๒๖
อส. ๔๑/๒๕๖๗	๓๒๙
อป. ๒/๒๕๖๗	๖๐๙
อป. ๔/๒๕๖๗	๖๐๒
อป. ๖/๒๕๖๗	๖๐๓
อป. ๙/๒๕๖๗	๖๑๒
อป. ๔๖/๒๕๖๗	๖๑๖
อป. ๕๓/๒๕๖๗	๖๐๕
อป. ๖๒/๒๕๖๗	๖๑๗
อป. ๘๘/๒๕๖๗	๖๐๗
อป. ๙๑/๒๕๖๗	๖๐๘
อิง. ๑/๒๕๖๗	๖๗๔
อิง. ๒/๒๕๖๗	๖๗๗
อฝ. ๑๖/๒๕๖๗	๓๓๑
อฝ. ๑๘/๒๕๖๗	๓๓๘
อฝ. ๒๗/๒๕๖๗	๔๑๑
อริ. ๓/๒๕๖๗	๕๔๔
อริ. ๔/๒๕๖๗	๓๙๓
อริ. ๗/๒๕๖๗	๒๑๘
อริ. ๑๒/๒๕๖๗	๕๕๒
อริ. ๑๓/๒๕๖๗	๓๙๙
อริ. ๑๔/๒๕๖๗	๒๙๐
อริ. ๒๐/๒๕๖๗	๕๙๔
อริ. ๒๕/๒๕๖๗	๓๐๓
อริ. ๒๙/๒๕๖๗	๓๐๔



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อริ. ๓๘/๒๕๖๗	๒๙๒
อริ. ๔๑/๒๕๖๗	๒๙๒
อริ. ๔๗/๒๕๖๗	๕๗๘
อริ. ๔๘/๒๕๖๗	๒๒๐, ๒๕๒
อริ. ๕๐/๒๕๖๗	๕๑๘
อริ. ๕๓/๒๕๖๗	๓๙๔
อริ. ๖๑/๒๕๖๗	๓๐๖
อริ. ๖๔/๒๕๖๗	๕๓๑
อริ. ๖๕/๒๕๖๗	๕๒๓
อริ. ๖๙/๒๕๖๗	๕๒๔
อริ. ๗๕/๒๕๖๗	๕๒๗



ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๑๑๖/๒๕๖๖	๔๑
๕๔๑/๒๕๖๖	๙๙
๕๖๘/๒๕๖๖	๔๑
๕๙๕/๒๕๖๖	๖๑, ๖๒
๖๕๗/๒๕๖๖	๑๓๓
๗๗๓/๒๕๖๖	๑๗๐
๗๗๕/๒๕๖๖	๑๑๕
๗๗๙/๒๕๖๖	๑๖๑
๘๑๖/๒๕๖๖	๑๖๕
๘๓๕/๒๕๖๖	๔๒
๘๔๒/๒๕๖๖	๑๘๕
๙๖๐/๒๕๖๖	๑๓๐
๙๙๒/๒๕๖๖	๑๘๔
๑๐๑๑/๒๕๖๖	๑๐๒
๑๐๓๖/๒๕๖๖	๑๗๑
๑๐๔๔/๒๕๖๖	๑๐๓
๑๐๕๓/๒๕๖๖	๑๑๖
๑๐๕๗/๒๕๖๖	๑๔๗
๑๐๗๑/๒๕๖๖	๙๖
๑๑๐๔/๒๕๖๖	๑๓๑
๑๑๕๗/๒๕๖๖	๑๒๙
๑๑๖๔/๒๕๖๖	๑๒๓
๑๑๗๗/๒๕๖๖	๔๘, ๙๓
๑๑๘๖/๒๕๖๖	๗๒
๑๒๐๕/๒๕๖๖	๕๐
๑๒๐๗/๒๕๖๖	๑๑๒
๑๒๐๘/๒๕๖๖	๕๙, ๖๑
๑๒๒๑/๒๕๖๖	๑๖๘, ๑๙๗
๑๒๒๕/๒๕๖๖	๑๑๓
๑๒๓๓/๒๕๖๖	๕๔



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๑๒๔๙/๒๕๖๖	๑๐๔
๑๒๖๖/๒๕๖๖	๑๘๓
๑๒๖๙/๒๕๖๖	๒๐๓
๑๒๗๕/๒๕๖๖	๕๐
๑๒๘๑/๒๕๖๖	๔๙
๑๒๘๒/๒๕๖๖	๑๙๕
๑๒๘๕/๒๕๖๖	๙๗
๑๒๙๗/๒๕๖๖	๕๐
๑๓๐๖/๒๕๖๖	๒๐๖
๑๓๐๙/๒๕๖๖	๕๐
๑๓๑๐/๒๕๖๖	๕๖
๑๓๑๘/๒๕๖๖	๕๐
๑๓๓๐/๒๕๖๖	๕๐
๑๓๖๓/๒๕๖๖	๑๑๙
๑๓๖๘/๒๕๖๖	๕๐
๑๓๗๐/๒๕๖๖	๕๐
๑๓๗๑/๒๕๖๖	๑๖๙
๑๓๗๗/๒๕๖๖	๕๐
๑๓๘๐/๒๕๖๖	๕๐
๑๓๘๕/๒๕๖๖	๕๔
๑๓๘๘/๒๕๖๖	๕๐
๑๓๙๙/๒๕๖๖	๕๐
๑๔๐๑/๒๕๖๖	๖๖
๑๔๐๖/๒๕๖๖	๖๖, ๑๗๒
๑๔๓๐/๒๕๖๖	๔๕
๑๔๖๗/๒๕๖๖	๖๖
๑๔๗๓/๒๕๖๖	๕๐
๑๔๘๖/๒๕๖๖	๖๖
๑๔๙๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๖๙
๑๕๑๐/๒๕๖๖	๑๔๘
๑๕๑๘/๒๕๖๖	๑๗๔



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๑๕๓๐/๒๕๖๖	๒๐๔
๑๕๓๖/๒๕๖๖	๑๗๓
๑๕๔๒/๒๕๖๖	๕๐
๑๕๔๘/๒๕๖๖	๙๔
๑๕๕๔/๒๕๖๖	๕๐
๑๕๕๕/๒๕๖๖	๕๐
๑๕๕๘/๒๕๖๖	๑๖๒
๑๕๕๙/๒๕๖๖	๕๐
๑๕๖๒/๒๕๖๖	๑๐๑
๑๕๗๓/๒๕๖๖	๔๒, ๖๖
๑๕๙๔/๒๕๖๖	๑๗๖
๑๖๐๒/๒๕๖๖	๑๕๓
๑๖๔๕/๒๕๖๖	๕๐
๑๖๔๗/๒๕๖๖	๑๙๕
๑๖๖๑/๒๕๖๖	๑๑๗
๑๖๖๒/๒๕๖๖	๕๐
๑๖๖๔/๒๕๖๖	๑๘๑
๑๖๙๖/๒๕๖๖	๕๐
๑๖๙๗/๒๕๖๖	๕๐
๑๗๒๑/๒๕๖๖	๖๕
๑๗๒๖/๒๕๖๖	๕๐
๑๗๒๘/๒๕๖๖	๕๐
๑๗๒๙/๒๕๖๖	๑๙๕
๑๗๓๐/๒๕๖๖	๑๓๖, ๑๘๐
๑๗๓๑/๒๕๖๖	๕๐
๑๗๗๐/๒๕๖๖	๔๒, ๗๑
๑๗๗๖/๒๕๖๖	๑๕๔, ๑๗๙
๑๗๘๐/๒๕๖๖	๑๑๑, ๑๕๕
๑๗๘๔/๒๕๖๖	๑๗๗
๑๗๙๗/๒๕๖๖	๑๕๖
๑๘๐๗/๒๕๖๖	๑๕๖



พ.ศ. ๒๕๖๖	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๑๘๑๐/๒๕๖๖	๒๐๕
๑๘๑๘/๒๕๖๖	๑๖๖
๑๘๑๙/๒๕๖๖	๗๑
๑๘๒๘/๒๕๖๖	๑๓๓
๑๘๓๗/๒๕๖๖	๔๑, ๔๓, ๔๕, ๕๗, ๑๒๐
๑๘๕๒/๒๕๖๖	๕๓
๑๘๖๐/๒๕๖๖	๖๓
๑๘๖๒/๒๕๖๖	๔๓
๑๘๙๗/๒๕๖๖	๑๘๒
๑๙๓๒/๒๕๖๖	๑๘๐
๑๙๔๐/๒๕๖๖	๑๓๘
๑๙๔๑/๒๕๖๖	๑๑๔
๑๙๔๔/๒๕๖๖	๑๘๖
๑๙๖๕/๒๕๖๖	๖๓
๑๙๘๕/๒๕๖๖	๕๐
๑๙๘๖/๒๕๖๖	๕๐
๑๙๘๙/๒๕๖๖	๕๕
คส. ๕/๒๕๖๖	๑๔๔, ๑๕๒
คส. ๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๑๐๘, ๑๗๘
คร. ๑๑/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)	๑๐๘



ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ. ๑๒/๒๕๖๗	๑๓๗
๑/๒๕๖๗	๕๐, ๑๔๓
๒/๒๕๖๗	๑๕๓, ๑๘๐
๓/๒๕๖๗	๕๒, ๑๐๐
๕/๒๕๖๗	๑๕๐
๖/๒๕๖๗	๑๓๙
๑๓/๒๕๖๗	๑๓๗
๑๗/๒๕๖๗	๑๕๘
๑๙/๒๕๖๗	๑๔๒
๕๑/๒๕๖๗	๑๑๔
๕๒/๒๕๖๗	๑๔๑
๕๖/๒๕๖๗	๑๕๖, ๑๗๙
๕๘/๒๕๖๗	๑๕๕
๖๗/๒๕๖๗	๑๔๓
๖๙/๒๕๖๗	๑๐๕, ๑๘๑
๘๐/๒๕๖๗	๑๔๐
๘๓/๒๕๖๗	๑๘๖
๑๐๑/๒๕๖๗	๑๕๘
๑๐๗/๒๕๖๗	๑๔๕
๑๑๒/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๑๔๗
๑๒๓/๒๕๖๗	๗๕
๑๔๕/๒๕๖๗	๑๔๖
๑๗๐/๒๕๖๗	๑๖๐
๑๗๙/๒๕๖๗	๑๙๓
๒๐๗/๒๕๖๗	๑๐๖
๒๑๙/๒๕๖๗	๑๖๓
๒๒๖/๒๕๖๗	๔๘, ๙๒, ๑๓๖
๒๒๗/๒๕๖๗	๑๘๙
๒๓๒/๒๕๖๗	๑๕๒
๒๓๕/๒๕๖๗	๑๓๒



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๒๓๙/๒๕๖๗	๑๕๙
๒๔๔/๒๕๖๗	๘๔
๒๔๗/๒๕๖๗	๖๕
๒๕๒/๒๕๖๗	๘๔
๒๕๘/๒๕๖๗	๑๖๖
๒๕๙/๒๕๖๗	๔๒, ๔๕, ๗๗
๒๖๓/๒๕๖๗	๑๓๔
๒๗๙/๒๕๖๗	๖๘, ๑๖๗
๒๘๒/๒๕๖๗	๙๒, ๑๓๕
๒๙๗/๒๕๖๗	๘๑
๓๐๐/๒๕๖๗	๘๖
๓๐๓/๒๕๖๗	๑๒๑, ๑๓๔
๓๒๐/๒๕๖๗	๘๒
๓๔๘/๒๕๖๗	๗๖
๓๕๒/๒๕๖๗	๑๑๑
๓๕๘/๒๕๖๗	๑๒๘
๓๖๒/๒๕๖๗	๑๔๙
๓๖๓/๒๕๖๗	๗๘
๓๗๐/๒๕๖๗	๘๓
๓๗๕/๒๕๖๗	๖๐
๓๘๒/๒๕๖๗	๗๙
๓๙๓/๒๕๖๗	๑๖๔
๓๙๙/๒๕๖๗	๖๔
๔๐๗/๒๕๖๗	๘๐
๔๑๐/๒๕๖๗	๘๓
๔๔๓/๒๕๖๗	๘๕
๔๔๘/๒๕๖๗	๘๙
๔๕๐/๒๕๖๗	๘๑
๔๗๘/๒๕๖๗	๑๐๖
๔๘๘/๒๕๖๗	๗๒
๕๐๕/๒๕๖๗	๑๒๕



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๕๐๙/๒๕๖๗	๑๑๐
๕๑๒/๒๕๖๗	๗๐, ๑๒๐
๕๒๒/๒๕๖๗	๘๗
๕๓๕/๒๕๖๗	๔๘
๕๘๔/๒๕๖๗	๗๗
๕๙๒/๒๕๖๗	๔๔
๕๙๔/๒๕๖๗	๑๕๕
๖๓๘/๒๕๖๗	๗๘
คป. ๑/๒๕๖๗	๑๒๗
คป. ๒/๒๕๖๗	๑๒๖





คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามที่ได้มีคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อทำการรวบรวมคำพิพากษา และคำสั่งศาลปกครองที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำเป็นหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อเผยแพร่สำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปแล้ว นั้น

เนื่องจากขณะนี้การจัดทำต้นฉบับหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และโดยที่คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑.	นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ	ประธานกรรมการ
๒.	นายสุชาติ มงคลเลิศพล	กรรมการ
๓.	นายอนุวัฒน์ ธาราแสง	กรรมการ
๔.	นายไชยเดช ตันติเวสส	กรรมการ
๕.	นายวุฒิชัย ไทยเจริญ	กรรมการ
๖.	นายสัจจา เข้มงาน	กรรมการ
๗.	นายวสุวรรค์ ทองโคกสี	กรรมการ
๘.	นายยงยุทธ อนุกุล	กรรมการ
๙.	นายมานิช นามเดช	กรรมการ
๑๐.	นายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์	กรรมการ
๑๑.	นายบัณฑิต หวังวโรดม	กรรมการ
๑๒.	นางสาวสุนันท์ ธรรมศรีรักษ์	กรรมการ
๑๓.	นางสาวเอมอิสรา จันทร์เกษม	กรรมการ
๑๔.	นายวิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ	กรรมการและเลขานุการ
๑๕.	นายวิริยะ วัฒนสุขชาติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖.	นางสาวธันว์รัตน์ ธนพิทักษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗. นายไชยรัตน์	แขวงโสภา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางลัคนาวดี	สายมิตร อรรถเชม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวปัญญอนงค์	พากเพียร	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดรูปแบบ เนื้อหา และกำกับดูแลการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง
- (๒) รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง และปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวแก่ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- (๓) เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการฯ
- (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงให้กรรมการตามคำสั่งนี้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) หรือ Application เช่น Line, Zoom, Cisco Webex ซึ่งเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานศาลปกครองสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามที่ได้รับการประสานหรือร้องขอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์)
ประธานศาลปกครองสูงสุด



คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด

ที่ ๔๒ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ตามคำสั่งที่ ๔๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ดังนี้

๑.	นายวิรัช	ร่วมพงษ์พัฒนา	ประธานอนุกรรมการ
๒.	นายวิริยะ	วัฒนสุชาติ	อนุกรรมการ
๓.	นางสาวอัมรินทร์	ธนพิทักษ์	อนุกรรมการ
๔.	นางสาวคันธิดา	ศิริทศ	อนุกรรมการ
๕.	นายไชยรัตน์	แขวงโสภะ	อนุกรรมการ
๖.	นายชวิศ	เหล่าปิยสกุล	อนุกรรมการ
๗.	นางสาวนุศนา	แก้วมา	อนุกรรมการ
๘.	นางสาวมยุรฉัตร	วุฒิยาน	อนุกรรมการ
๙.	นางสาวพิศารยา	เลิศรัฐการ	อนุกรรมการ
๑๐.	นายศาสตรา	วงศ์วิทย์	อนุกรรมการ
๑๑.	นางสาวอุมาภรณ์	สุนทรนันท์	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๒.	นางสาววรรณ	ชลินทรวัฒน์	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.	นางสาวปณณธร	เพ็ญศิริพันธ์	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองต่อคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรพจน์ วิศวตพิชญ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

คณะผู้จัดทำ

ประธานคณะผู้จัดทำ

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด

คณะผู้จัดทำ

นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ	รองประธานศาลปกครองสูงสุด
นายสุชาติ	มงคลเลิศพล	รองประธานศาลปกครองสูงสุด
นายอนุวัฒน์	ธाराแสง	ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ในศาลปกครองสูงสุด
นายไชยเดช	ตันติเวสส	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
นายวุฒิชัย	ไทยเจริญ	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายวิรัช	ร่วมพงษ์พัฒน	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น
นายสัจจา	เขม้นงาน	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายวสุวรรค์	ทองโคกสี	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายยงยุทธ	อนุกุล	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายมานิช	นามเดช	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด
นายสยาม	วัฒนะมงคลรักษ์	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายบัณฑิต	หวังวโรดม	ตุลาการศาลปกครองยะลา
นางสาวสุนันท์	ธรรมศรีรักษ์	ตุลาการศาลปกครองกลาง
นางสาวเอมอิสรา	จันทร์เกษม	ตุลาการศาลปกครองระยอง

ผู้รวบรวมข้อมูล

นายวิริยะ	วัฒนสุชาติ	นางสาวคันลียา	ศิริทศ
นางสาวธันว์รัตน์	ธนพิทักษ์	นางสาวอุมาภรณ์	สุนทรนันท์
นายไชยรัตน์	แขวงโสภา	นางสาววรวรรณ	ชลินทรวัฒน์
นางปราณี	อิทธิวิริยกุล	นายชวิศ	เหล่าปิยสกุล
นางสาวสิริลักษณ์	สุบงกฏ	นางสาวนุศนา	แก้วมา
นางสาวมยุรฉัตร	วุฒิยาน	นางสาวปณณธร	เพ็ญศิริพันธ์
นางสาวพิศารยา	เลิศรัฐการ	นายศาสตรา	วงศ์วิทย์
นายณัฐพงศ์	เกตุกำพล	นางสาวธัญรดี	ชงบางจาก
นายอำมรงค์	ประสพสุข	นายพิศุทธิ์	แสงจันทร์ผ่อง



นายภัทรพงศ์	ไชยยา	นางสาวเมลินดา	สาลิผล
นายวศิน	พันธ์เรืองวงศ์	นางสาวสรिता	สุริยาสิน
นายสุธีร์	เจริญต้นภูบาล	นายอติบดี	นิลดำ
นางสาวอภิญา	โทะนะพันธ์	นางสาวอริน	รูปคมอิทธิกุล
นายอลงกฎ	พรมป้อง	นางสาวอชฌา	อินทร์ศรี
นายเกรียงกมล	จันทร์วงศ์	นางสาวจตุพร	อุทธโยธา
นางสาวจิตกนก	กฤษนันต์	นายชัยสิทธิ์	เกิดสมกาล
จำเอก ชายชาญ	อุทธสิงห์	นางณัชชา	ดำคำ
นายณัฐพงศ์	ไหมทอง	นายธนาสันต์	ภูมิผล
นายณพดล	ปุยเกิดทรัพย์	นางสาวปิยนุช	ศรีคอนไทย
นายพงศ์ศักดิ์	แสงสว่าง	นายพิพัฒน์	บำรุงเมือง
นายมนต์ธนนท์	เศรษฐสินโสภณ	นางมัญญา	อึ้งแก้วกรพินธุ์
นางสาวมรกต	บุญอยู่	นางสาวรดาศา	ทาสีสิทธิ์
นางสาวรวีวรรณ	สถิตพงษ์	นางสาวรัศมี	ศุภเอม
นางวาทีณี	เจริญจิตร	นายสิระ	ทองหวาน
นายสิริวิชัย	ผลึกมณฑล	นางสาวสุพรรณิการ์	นาคทองอินทร์
ว่าที่ร้อยตรี อนุศิ	หลังชาย	นางสาวอรอุมา	ดำคล้าย
นายประภาส	ชมภูน้อย		

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

นายวิรัช	ร่วมพงษ์พัฒนะ	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น
นายวิริยะ	วัฒนสุชาติ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง
นางสาวธันว์รัตน์	ธนพิทักษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งานคดีปกครอง ๑
นายไชยรัตน์	แขวงโสภา	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนางานคดีปกครอง
นางลัคณาวดี	สายมิตร อรรถเกษม	พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ
นางสาวปัญญอนงค์	พากเพียร	พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

